



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES



TOMO XI

Septiembre-Octubre 2024



REDACTOR
TOMO XI
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

M. Sc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patty Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

Tec. Blanca Luz Paredes de Blatnik
Pascuala Layme Carita
Jose Manuel Victorio Tarifa
PERSONAL DE REDACCIÓN

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-278-2025 P.O.

PRESENTACIÓN

El “Redactor” que tenemos entre manos, se constituye en la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las Senadoras y Senadores durante el mes de septiembre y octubre del año 2024.

El presente Redactor cumple a cabalidad lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates de cada una de las “Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral”.

La importancia de este “Redactor” en la función legislativa, se constituye en la construcción de la memoria institucional del trabajo realizado en el primer Órgano del Estado, toda vez que refleja la participación fidedigna de las Senadoras y los Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la agenda establecida para el efecto, su contenido también permite informar el trabajo de los Asambleístas Nacionales de la Cámara Alta de “Legislar, Fiscalizar y Gestionar”.

En tal sentido, es una satisfacción para la Presidencia de la Cámara de Senadores, efectuar la publicación de El “Redactor” correspondiente a la Legislatura 2023 – 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÚEZ ALGARAÑAZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARGUINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAZA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOYA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAM TÓRREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUAREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUXO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS



COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÚEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERA, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO



PERIODO CONSTITUCIONAL

2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA SANTOS
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
MOYOVIRI MOYE CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



ÍNDICE

Pág.

201ª SESIÓN ORDINARIA	1
Jueves, 12 de septiembre de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

205ª SESIÓN ORDINARIA	67
Miércoles, 18 de septiembre de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

211ª SESIÓN ORDINARIA	155
Jueves, 26 de septiembre de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

215ª SESIÓN ORDINARIA	269
Miércoles, 2 de octubre de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.



ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.





CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS



201ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 12 de septiembre de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre

Secretaria: Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Aguilar Flores Elena Judith, Castillo Negrette Ana María, Escobar Velasco Lucy Sara Ferrería Domínguez Corina, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Reinaga la Madrid Sarai Betzabeth, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Saludar y agradecer por la recepción. Antes de iniciar con la Sesión Plenaria Señor Alcalde del Municipio de Uyuni; gracias señor Alcalde por la recepción saludar al Alcalde del Municipio de Porco; Alcalde del Municipio de Colchaca; gracias querido Alcalde; al Alcalde de San Pedro; gracias por la recepción; también desde el Municipio de Tomave; el Alcalde; los Alcaldes; concejales; autoridades originarias de la población de Uyuni; de los diferentes Municipios; provincias que están presentes aquí.

Pero también saludamos al Dante Velázquez Intendente de la Municipalidad de La Quiaca que nos acompaña – Argentina gracias; a todos los hermanos y hermanas de todas las poblaciones; de diferentes provincias y municipios del Sur de nuestro país, agradecemos por la recepción por nuestra presencia a cada uno de los senadores y senadoras; que están presentes de los nueve departamentos de Bolivia; de las tres fuerzas políticas en el Municipio de Uyuni en este espacio imponente del Salar de Uyuni.

Iniciamos saludando también a la Directiva presente; voy a presentar a los senadores que probablemente no los conocen: Senador Hilarión Mamani Navarro de Potosí; Senador Miguel Pérez Sandoval representante de Oruro; Senador Miguel Ángel Rejas Vargas de representante del Departamento de Tarija; Senador Roberto Padilla Bedoya de Chuquisaca; Senador Félix Ajpi Ajpi del Departamento de La Paz; Senadora Lucy Sara Escobar Velasco Senadora del Departamento de Cochabamba; Senadora Silvia Salame Farjat también representante de Departamento de Chuquisaca; Senadora Ana María Castillo Negrette del Departamento de Potosí; Senadora María Roxana Nacif Barboza representante del Departamento de Beni; tenemos la presencia del Senador Rodrigo Paz Pereira representante de Tarija; la Senadora Soledad Flores Velásquez representante del Departamento de Santa Cruz; la Senadora Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid representante del Departamento de Chuquisaca; Senador Henry Omar Montero representante del Departamento de Santa Cruz; saludamos al Senador Rubén Gutiérrez Carrizo representante del Departamento de Oruro; a nuestra Senadora Trinidad Rocha Robles representante del Departamento de Chuquisaca; Senadora Varia Rocha Muñoz representante del Departamento de Oruro.

Finalmente, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco representante del Departamento de Tarija; Senadora Lindaura Rasguido Mejía representante del Departamento de Oruro parte de la Directiva; nuestra Senadora Segunda Vicepresidenta parte de la Directiva Daly Santa María Aguirre representante del Departamento de Potosí.

Bien a toda la población y autoridades presentes; nos hemos constituido en el Departamento de Potosí concretamente en el Municipio de Uyuni en este espacio tan importante del Salar de Uyuni; senadores de



los nueve departamentos precisamente para tratar asuntos y puntos de mucha importancia para este girón patrio que es Potosí y que requiere mucho trabajo; sin duda mayor atención desde los diferentes niveles de Gobierno, por lo tanto, la Cámara de Senadores presente en esta Sesión Ordinaria.

Senadora Secretaria, Lindaura Rasguido Mejía: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Ducentésima Primera Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 10:34, correspondiente al día jueves 12 de septiembre de 2024.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, del 12 hasta el 12 de septiembre de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Sarai Betsabeth Reinaga La Madrid, del 12 hasta el 13 de septiembre de 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori Semana Regional. (Sin Suplente).

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, Baja Médica por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Patricia Arce Guzmán solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Claudia Egüez Algaraz, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita licencia por 48 horas, de acuerdo al artículo 28.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27. Motivo. Socialización de la Ley Protección del Medio Ambiente.

La Senadora Eva Luz Humérez Alves, solicita licencia de acuerdo al artículo 28.

El Senador Wálter Jesús Justiniano Martínez; solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, solicita licencia por 24 horas.

La Senadora Simona Quispe Apaza, Baja Médica de acuerdo al artículo 28

El Senador Isidoro Quispe Huanca, solicita licencia por 48 horas, de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 48 horas, de acuerdo al artículo 27.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita licencia por 24 horas al artículo 27.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Buenos días, Presidente. Por intermedio saludar a los asambleístas presentes en esta Sesión, en particular saludar a toda la población de Uyuni del Departamento de Potosí para que nos hayan invitado está en partes para presenciar una Sesión Ordinaria, para nosotros ordinaria seguramente para el pueblo de Uyuni es una Sesión muy particular y muy especial, por eso nosotros quedamos muy agradecidos por la recepción y presenciar este evento.

Senador Presidente, no quisiera ser tan malo, pero en la anterior Sesión habíamos quedado que, si nos podía presentar una lista de los recurrentes solicitantes de permiso, porque hay senadoras y senadores que ya no se las ve, tienen licencias permanentes. Yo creo que esto hay que regular, estamos hablando delante de nuestra población a los que nos han elegido. Venir a Uyuni no es ningún sacrificio, es una obligación que tenemos que estar nosotros en cualquier punto del país.

Por lo tanto, sinceramente, seguramente algún Senador o alguna Senadora debe merecer que tenga esta licencia, pero con mucho dolor yo no voy a aprobar hermano Presidente estás licencia. Es este punto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente. Buenos días. Saludar a su Directorio a todos los senadores y senadoras y un saludo especial a mis hermanos del Sud Este potosino, están aquí alcaldes, concejales, dirigencia a todas las autoridades

De la misma manera a mí me sorprende, yo lo voy anotar como un desagravio el hecho de que senadores no tengan que estar presentes en mi Departamento, se había dado la oportunidad a cada asambleísta que puedan propiciar reuniones, asambleas, o en este caso la Sesión en los diferentes Departamentos y uno de los Departamentos que estaba pendiente justamente era Potosí y esta era la oportunidad y como dice aquí el Senador Ajpi tiene la razón, nosotros habíamos entrado en un acuerdo Presidente, de no permitir más a esas solicitudes de licencia que no sean justificadas, es fácil quizás pedir una certificación de un médico particular, es fácil quizás sacar una solicitud de una comunidad donde tenga que supuestamente socializar un Proyecto de Ley, pero todos teníamos conocimiento de esta Sesión, y de verdad también que me apena que sea recurrente en algunos asambleístas, es una vergüenza; ¿esto vamos hacer notar, esto estamos viniendo a demostrar?

Yo me siento mal como potosina, me siento mal que 15 o 14 asambleístas no estén esta Sesión, 15 de 36 no pues Presidente, yo de la misma manera que el Senador Ajpi yo voy a pedir que por favor, se revise también esas licencias si realmente son valederas, y les voy a pedir también que vayamos a poner orden, no es posible que habiéndose advertido con anticipación de que no se va a validar las licencias que no tengan un respaldo fehaciente, real, fuerte sigamos con esto, que se nos ha repetido la anterior Sesión el Secretario qué nos dijo el Secretario cinco licencias y nada más, pero aquí Presidente existen 15 licencias, no es correcto, como decía el Senador Hilarión Mamani comparto plenamente no es una invitación es una obligación para nosotros, para los senadores estar en los nueve departamentos y en todos las rincones del país.

Yo me siento feliz de estar aquí en el Sudoeste potosino, pero cómo es posible que sigamos y digamos simplemente aprobado, sin hacer este análisis Presidente, yo le voy a pedir por favor, de la misma manera como muchos han exigido una lista de todos aquellos que reiteradamente van pidiendo las licencias Presidente y en esto oportunidad también me sumo, no voy aprobar y no estoy de acuerdo con estos 15 permisos que ha otorgado. Gracias.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente. A través de su Directiva saludar a todos mis hermanos del Departamento de Potosí, particularmente de la región de Uyuni que están los, ayllus de Porco, están mis hermanos mineros del Cooperativa Minera Porco SRL, también a mis hermanos alcaldes, está el de Porco, está de Colchaca, Tomave del mismo Municipio que estamos aquí del mismo Salar de Uyuni, también la hermanas que está con nosotros la Senadora Elena y el Alcalde de San Pedro.

Quiero a todos los hermanos presentes por acompañarnos y sobre todo yo quiero agradecer a todos los senadores, senadoras quienes han hecho todo el esfuerzo para llegar a este punto de Salar de Uyuni, yo quiero ponderar esa participación para sesionar hoy día en nuestro Departamento pese a que en los cuatro años no hemos podido llegar al Departamento de Potosí, pero ahora estamos en territorio potosino y tenemos que sentirnos felices.

El tema del Litio es muy importante para nosotros particularmente, entonces yo creo que ya hay que estar pensando con buenas exceptivas, primero es la Ley de Evaporíticos del Litio, y todos estamos muy esperanzados de percibir la mayor regalía, todos lo sabemos eso no lo vamos a renunciar.

Pero quiero decir Hermano no quiero entrar al punto más de lo contrario de los permisos, yo quiero decir con mucha sinceridad que a veces queremos confundir, yo le digo a la hermana Senadora Ana Maria Castillo, en una entrevista yo escuché ayer en la mañana con la hermana Salame que dice porque nos estamos trasladando a Uyuni qué necesidad hay para ir ahora, y ahora dice otra cosa, esa es la hipocresía para mí, quizás se ha confundido y por eso la gente no llega. Incluso hasta quieren bloquear hasta está en las redes sociales, el Cirilo Marca del arcismo dice no vamos a dejar vamos a quemar sus carpitas, vamos a expulsar al Andónico Rodríguez, no podemos estar hay que sacar el color político, por el Departamento hay que luchar, entonces yo no comparto doble discurso.

Por esa razón yo digo ahora que se revise también esos permisos si verdaderamente cumplen están enfermos o están con FIC o que está pasando, que se verifique a través de la Primera Secretaría, no puede ser también que no estemos al cien por cien todos debían estar en esta Sesión que está instalada en este Salar de Uyuni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, creo que hay que aclarar, si el Senador Hilarión Mamani va a venir a hacer su política contraria creo que aquí nos vamos a ir estancando, si él no puede relacionar, razonar o interpretar el diálogo que hemos tenido en un canal, no es mi culpa que no sea un buen preceptor y que tenga esas falencias. Lamentablemente Presidente, aquí no hemos venido a pelear, nunca he estado en contra de mi región menos de mi Departamento de Potosí ni de la región, siempre hemos estado de acuerdo con el proyecto del Hito 60 lo que en su momento quizás que no estaba de acuerdo en su momento aquí el Senador y viene a hablar, si vamos empezar aquí de esta manera Presidente no vamos a terminar muy bien, aquí estamos hablando el tema de licencias y aquí el susodicho se atreve a hablar del Litio cuando no es el tema también yo creo que en el punto correspondiente.

Entonces con respeto le voy a pedir al Senador Hilarión que sepa emplear bien las palabras y no quiere hacer confundir aquí a la población, afortunadamente la población sabe a qué hemos venido y aquí estamos conscientes y estamos firmes para poder respaldar a esta región, a otra región y a todo el país. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, vamos a aprobar las licencias con observaciones y por decisión del Pleno se va a proceder de Acuerdo al Reglamento, solamente 5, pero tenemos ahora casi 13 licencias, entonces Secretario haga cumplir el Reglamento por la decisión porque hay de rechazo de la mayoría de los senadores, sin embargo, los 5 que justifican se va a estar de acuerdo a la orden de llegada serán considerados, el resto se va a cumplir con el procedimiento del Reglamento colegas senadores y senadoras.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día, para la presente Sesión.



Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Ducentésima Primera Sesión Ordinaria, jueves 12 de septiembre; a horas 10:30, a efectuarse en el Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, septiembre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

-Asume la Secretaría, el Senador Miguel Ángel Rejas Vargas-

Sen. Secretario: Buenos días a los presentes es una ocasión de Uyuni a los diferentes municipios, saludar a nuestros colegas, saludar al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez. Voy a proseguir con la lectura.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) Nº 164/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la implementación del proyecto Estación Policial Integral EPI – Warnes".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario.

b) Nº 074/2023-2024 C.D., que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la música y danza 'Los Mineritos de Bolivia'".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario.

c) Nº 173/2023-2024 C.D., que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Festival Autóctono Andino de los Pueblos Originarios de la Región Andina del Departamento de Cochabamba; a su música, danzas, canto, vestimentas autóctonas y sus saberes ancestrales".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario.

d) Nº 020/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia a título gratuito, de un área verde y/o de equipamiento de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a favor de la Policía Boliviana, con



destino exclusivo a la ejecución del proyecto "Construcción del Centro de Operaciones Policiales Tácticas Delta".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario.

e) Nº 153/2023-2024 C.D., que "Declara el 24 de agosto de cada año "Día del Mototaxista Boliviano".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario.

1.2 El Secretario General a.i. de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite el Proyecto de Ley, de "Delimitación Intradepartamental del Límite Tramo I, entre los Municipios de Pazña y Challapata del Departamento de Oruro", presentado por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario.

1.3 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, presenta el Proyecto de Ley, de Regulación y Permiso del Outsourcing en actividades del Giro del Negocio en Bolivia".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario.

1.4 Las senadoras Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Nely Verónica Gallo Soruco y el Senador Santiago Ticona Yupari, presentan el Proyecto de Ley de Restricción del Gasto Público en Periodos Electorales".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario.

1.5 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

a) De "Acceso a un empleo digno en favor de las y los jóvenes profesionales bolivianos, en un porcentaje obligatorio del 10% de las planillas oficiales, en todas las instituciones y empresas públicas del Estado".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario.

b) Que "Declara Patrimonio Cultural de Bolivia, a la gastronomía picante.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario.

1.6 La Senadora Soledad Flores Velásquez, presenta el Proyecto de Ley, de "Creación de la Unidad Territorial, Territorio Indígena de la Nación Cavineña".



Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de: Organización Territorial del Estado y Autonomías; y de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario.

1.7 El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta el Proyecto de Ley que “Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Feria Anual de Natividad del Municipio de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz”.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de; Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización y de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario.

1.8 Los senadores Luis Adolfo Flores Roberts, Ermenegildo Llavería Chusgo y Misrael Mamani Arenas, presentan el Proyecto de Ley de “Protección del Medio Ambiente y la Biodiversidad, aplicación de los mecanismos para un desarrollo limpio y la reducción de emisiones de gases de Efecto Invernadero”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario.

1.9 La Senadora Virginia Velasco Condori y la Diputada Verónica Chalco Tapia, presentan el Proyecto de Ley de Modificación a la Ley N° 4006, de 6 de febrero de 2009, de creación de la Cuarta Sección ‘Humanata’ de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz, por corrección de datos técnicos que involucran a la “Comunidad Cancanani”.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de: Organización Territorial del Estado y Autonomías; y de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario.

1.10 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta el Proyecto de Ley que “Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la ‘Vestimenta Típica Tarijeña’, como expresión cultural y tradicional de hombres y mujeres (Chapacos) en el Departamento de Tarija”

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario.

1.11 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

a) Que “Autoriza la transferencia y/o enajenación a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía (Ex mercado central) a favor de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”, con destino exclusivo a la construcción y equipamiento de infraestructura académica”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario.

b) Que “Autoriza la transferencia y/o enajenación a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía (Ex Unidad Educativa Modesto Omiste), a favor de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”, con destino exclusivo a la construcción y equipamiento de infraestructura

académica”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario.

1.12 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presenta el Proyecto de Ley de “Promoción y Control Social del Sector de Hidrocarburos y Medioambiental”.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de: Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario.

1.13 Las senadoras Daly Cristina Santa María Aguirre y Silvia Gilma Salame Farjat, presentan el Proyecto de Ley de “Integridad y Ética Pública en Procesos Electorales”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario.

2. Proyectos de Resolución:

2.1 La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite nota del Presidente del Estado Plurinacional, mediante la cual remite nota del Ministro de Defensa, de ratificación de ascensos a los grados de “Generales de Brigada y Contraalmirantes de la Promoción 1993”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario.

2.2 La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite nota del Presidente del Estado Plurinacional, mediante la cual remite nota del Ministro de Defensa, de ratificación de ascensos a los grados de “Generales de Ejército, General de Fuerza Aérea y Almirante de la Promoción 1989 y 1991”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario.

2.3 El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, presenta los siguientes Proyectos de Resolución Camaral:

a) De modificación presupuestaria del POA 2024, para la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario.

b) De Aprobación del Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado – PIPA, Plan Operativo Anual – POA 2025 y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Cámara de Senadores.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Gracias, hermano Presidente. Buenos días a toda la Directiva, a todos los senadores y senadoras presentes, a nuestras autoridades municipales, tanto alcaldes y concejales, a nuestros hermanos, hermanas dirigentes presentes en este Municipio de Uyuni Provincia Nor Lípez.

Presidente, debido la extensa Correspondencia que tenemos en esta oportunidad solicito la Dispensación de la lectura de los puntos 3, 4, 5, y 6, referirnos a: Homenajes Camarales; a las Peticiones de Informe Escrito; Respuestas a Peticiones de Informes Escrito y de las Respuestas a Minutas de Comunicación, las mismas que están incluidas en la Agenda. Eso es todo, hermano Presidente.

Sen. Presidente: las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de la lectura de los puntos: Proyectos de Homenajes Camarales; Peticiones de Informe Escrito; Respuestas a Peticiones de Informes Escrito y respuestas a Minutas de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de la lectura de los puntos mencionados.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Adscripción a Comisión:

7.1 La Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid, solicita su adscripción a la Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el Excomandante General del Ejército, del día 26 de junio de 2024.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión solicitada.

Sen. Secretario:

7.2 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita su adscripción a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión solicitada.

Sen. Secretario:

7.3 El Senador Santos Ramos Socpaza, solicita su adscripción a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Reposiciones:



8.1 La Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 132/2022-2023 C.S., "Delimitación intradepartamental en el límite/tramo entre los Municipios de Cochabamba y Arbieta del Departamento de Cochabamba".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

8.2 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 049/2022-2023 C.S., "Declaración de Prioridad Nacional, la construcción de un Puerto Fluvial Internacional en la Ciudad de Guayaramerín del Departamento del Beni".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

b) N° 081/2022-2023 C.S., que "Declara Patrimonio Natural Ecológico Departamental y Área Protegida Municipal a la microcuenca "Las Arenas – El Escondido", del Municipio de Guayaramerín, Provincia Vaca Díez del Departamento del Beni".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario:

8.3 La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 286/2022-2023 C.S., que "Aprueba la transferencia, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a favor de Eugenio Yana Luque".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Solicitud de Consideración Directa:

9.1 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita conforme al artículo 129 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la Consideración Inmediata de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 05/2023-2024 C.S. "Que abroga la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas".

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) N° 019/2023-2024 C.S. "Que abroga la Ley N° 337 de "Apoyo a la Producción de Alimentos y Sustitución de Bosques" y sus modificaciones.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

10. Solicitudes de Consideración Inmediata de Proyectos de Minutas de Comunicación:

10.1 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita conforme al parágrafo III, artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la Consideración Inmediata de los siguientes Proyectos de Minuta de Comunicación:

a) Que recomienda a la Ministra de la Presidencia, realice las gestiones necesarias, a través del CONARADE y se emita la respectiva recomendación que permita al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, declarar "Desastre Nacional", a fin de contrarrestar los desastres que se están generando a causa de los incendios forestales.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) Que recomienda al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, instruya a las instancias que correspondan, para que a través del CONARADE se emita la respectiva recomendación que permita declarar "Desastre Nacional", a fin de contrarrestar los desastres que se están generando a causa de los incendios forestales.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Solicitudes de Consideración Inmediata de Proyectos de Homenaje Camaral:

11.1 El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita conforme al parágrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N° 003/2023-2024, a la Unidad Educativa "Eduardo Abaroa II", por sus 50 años de destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de niños y niñas.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

11.2 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita conforme al parágrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N° 014/2023-2024, a la Unidad Educativa "Montessori", de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando, por su aporte en el ámbito de la educación.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

11.3 La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita conforme al parágrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N° 011/2023-2024, a la Centralía Única de Comunidades Campesinas Originarios Quechuas Tipaka, del Municipio de Yotala, por sus 71 años de fundación.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Petición de Informe Oral:

12. La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe qué medidas específicas adoptó o tiene planificadas el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como entidad jerárquica, para asegurar la continuidad de los servicios de agua y alcantarillado en la Ciudad de La Paz y El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario.

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Minuta de Comunicación:

1.1 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministerio de la Presidencia, para que de manera extraordinaria y de emergencia, en coordinación con los Ministerios de Gobierno, Defensa, Planificación del Desarrollo, Medio Ambiente y Agua, Salud y Deportes, Desarrollo Rural y Tierras, y otros, que se consideren pertinentes, tomen las acciones y medidas necesarias para atender, mitigar y contrarrestar, los incendios existentes en todo el territorio nacional, presentado por la Senador Henry Montero Mendoza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente. Un saludo muy cordial a todas las autoridades municipales y organizaciones que están presentes en esta Sesión.

Solicito la Dispensación de Trámite del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministerio de la Presidencia, para que de manera extraordinaria y de emergencia, en coordinación con los Ministerios de Gobierno, Defensa, Planificación del Desarrollo, Medio Ambiente y Agua, Salud y Deportes, Desarrollo Rural y Tierras, y otros, que se consideren pertinentes, tomen las acciones y medidas necesarias para atender, mitigar y contrarrestar los incendios existentes en todo el territorio nacional.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Órgano Ejecutivo, declaré Desastre Nacional y gestione ayuda internacional para la cooperación técnica y financiera a objeto de atender, mitigar y contrarrestar, los incendios existentes, a fin de precautelar a la madre naturaleza y resguardar la salud de los bolivianos, presentado por la Senadora Daly Santa María Aguirre.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda Órgano Ejecutivo, declaré Desastre Nacional y gestione ayuda internacional para la cooperación técnica y financiera a objeto de atender, mitigar y contrarrestar, los incendios existentes, a fin de precautelar a la madre naturaleza y resguardar la salud de los bolivianos.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, declarar desastre nacional mediante Decreto Supremo, con el fin de fortalecer y coordinar las acciones necesarias para contrarrestar los desastres generados en diferentes departamentos por los incendios forestales, presentado por las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Cecilia Isabel Requena Zárate y Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente.

En primer lugar, buenas tardes. Y por su intermedio saludar a los colegas senadores y a toda la población que el día de hoy se está haciendo en este hermoso lugar, particularmente es como dos o tres veces que vengo a sesionar en este magnífico lugar, creo que ya voy a pedir residencia aquí y con mucho gusto seguimos apoyando los proyectos de esta región y gracias a todos y por supuesto un saludo especial a los alcaldes al Intendente que ya ha estado compartiendo la anterior semana, pero ahora estado materializando



una parte de lo que es el compromiso no solamente de la Comisión sino también de la Cámara de Senadores, así que gracias y ¡felicidades!

Presidente al respecto del tema, solicito la Dispensación de Trámite del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que se declare desastre nacional mediante Decreto Supremo, con el fin de fortalecer y coordinar las acciones necesarias para contrarrestar los desastres generados en diferentes departamentos por los incendios forestales.

Siendo que dé tal tema hemos presentado esta Minuta de comunicación con anticipación, es oportuno también que se presente también en esta ocasión y espero no solamente el apoyo sino la concientización de todos los sectores para poder mitigar esta tan terrible desastre.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, no con el ánimo de retrasar ni entorpecer las Minutas de Comunicación, pero hay que aclarar y recordar lo siguiente, si bien existe la preocupación de cada uno de los senadores, porque sé que ninguno va a estar en desacuerdo que se tomen medidas para la protección del medio ambiente, todos estamos a favor del medio ambiente, solamente hay que recordar que el Presidente ya tomó las medidas correspondientes.

El Presidente junto a su Gabinete en conjunto se dirigieron ya a las regiones para poder atender de manera directa, pues pienso yo que esto por formalidad lo estamos aprobando. Quizá en las comisiones vayan ya a considerar estos aspectos y se devolverá pues con esa situación, pero es de conocimiento de toda la población de que el Presidente ha tomado acciones y ya ha sido declarado como desastre natural aquí en Bolivia, creo que estamos tratando esto por demás, vale con respecto corresponde hacer el seguimiento la Comisión de encargar de aclarará esta situación recordar esa situación pero eso es importante que la población sepa que el Presidente ya está o ya tomó las medidas necesarias, consideró la declaratoria y el Gabinete de manera conjunta digirió ya a las regiones para poder atender a las diferentes poblaciones.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.2 Proyecto de Declaración Camaral, que insta al Gobierno venezolano a transparentar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.



Sen. Paz: Presidente, mediante Usted saludar a todas a las representaciones de los municipios de la Patria presentes aquí también a las instituciones de orden internacionales.

Solicito la Dispensación de Trámite, para reforzar la posición de Bolivia democráticamente hablando con respecto las elecciones en Venezuela cuyos resultados ni se presentaron ni actas ni se presentaron oficialmente sin embargo tenemos que la situación que tenemos, solicito por favor encarecidamente solo por un valor democrático la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, que insta al Gobierno venezolano a transparentar los resultados de las Elecciones Presidenciales.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No hay mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Dispensación de Trámite.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Declaración Camaral, que rechaza de manera enfática la realización de incendios y quemas efectuadas por personas que de manera indiscriminada, afectan y dañan a la madre naturaleza, el medio ambiente; asimismo, exhorta al Órgano Ejecutivo a tomar las acciones necesarias de manera inmediata para el control de incendios y quemas, así como también tomar las acciones correspondientes para encaminar todos los recursos provenientes de cooperación internacional, presentado por la Senadora Lucy Escobar Velasco.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Gracias Presidente. No, sin antes disculparme con los asistentes en este escenario del Salar de Uyuni, hace rato he tomado la palabra, pero los nervios no les he saludado, mil disculpas a todas las organizaciones sociales, asimismo a la Senadora Elena que es de aquí de Uyuni, a los alcaldes, a todos los que nos han acogido con mucho cariño, a las organizaciones sociales del frente, a todos ustedes a las comunidades campesinas los saludo, bueno desde Cochabamba un saludo caluroso para ustedes.

Sin más hermano Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para consideración del Proyecto de Declaración Camaral, que rechaza de manera enfática la realización de incendios y quemas efectuadas por personas que, de manera indiscriminada, afectan y dañan a la madre naturaleza, el medio ambiente; y de todos los seres vivos quienes serán juzgados de Acuerdo a la normativa legal correspondiente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite,



para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No hay mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Dispensación de Trámite.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Comunidad Rufloo del Distrito 8 del Municipio de Sucre, por sus 89 años de creación, a celebrarse el 12 de septiembre de la presente Gestión, presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.^a Reinaga: Presidente, saludar por intermedio suyo saludar a las autoridades que nos acompañan hoy las juntas vecinales que se han dado hoy dado cita aquí para acompañarnos en nuestra Sesión Ordinaria.

Solicito La Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Comunidad Rufloo del Distrito 8 del Municipio de Sucre, por sus 89 años de creación, a celebrarse el 12 de septiembre de la presente Gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador Miguel Pérez Sandoval, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L., por sus 70 años de trayectoria.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.



Sen. Pérez Sandoval: Presidente, buenas tardes. Saludar a cada uno de los alcaldes que están en crecimiento pujante de desarrollo de lo que es el Sudoeste potosino, saludar también a nuestro Intendente de la Quiaca y a cada una de: las senadoras, senadores, organizaciones sociales, también nuestras autoridades originadas por ende la población de Uyuni, en este majestuoso Salar también que a quienes habitan en esta región.

Solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L., por sus 70 años de trayectoria.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) A la empresa "Cascada S.A.", por su larga trayectoria, desarrollo económico empresarial, implementación de tecnología de punta e industrialización.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, de la misma manera solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la empresa "Cascada S.A.", por su larga trayectoria, desarrollo económico empresarial, implementación de tecnología de punta e industrialización a ejecutar lo más antes posible en esta declaración es en el mes de septiembre.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

c) A Droguería INTI S.A., por sus 88 años de trayectoria institucional y destacado aporte a la ciencia, desarrollo y salud del país.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, de la misma manera solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a Droguería INTI S.A., por sus 88 años de trayectoria institucional y destacado aporte a la ciencia, desarrollo y salud del país. Asimismo, que su aniversario se festeja este septiembre.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

d) A Industria Granja Avícola Integral Sofía Ltda., por sus 48 años de creación, por ser un referente histórico, impulsor del desarrollo en favor del país.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, de la misma manera solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Industria Granja Avícola Integral Sofía Ltda., por sus 48 años de creación.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

e) Sociedad Agroindustrial del Valle Ltda. – SAIV LTDA., por su larga trayectoria, desarrollo económico empresarial e implementación de tecnología de punta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, de la misma manera solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Sociedad Agroindustrial del Valle Ltda. – SAIV LTDA. en la ciudad de La Paz.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

f) A Laboratorios IFA S.A., por su trayectoria, desarrollo económico, empresarial e implementación de tecnología de punta e industrialización.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, de la misma manera solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a Laboratorios IFA S.A., de la ciudad de La Paz.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

g) A la Sociedad Boliviana de Cemento SOBOCE S.A. en conmemoración a sus 99 años de creación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, de la misma manera solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Sociedad Boliviana de Cemento SOBOCE S.A. que aporta al país y también está de aniversario.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Ana María Castillo Negrette, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A la Unidad Educativa "IV Centenario – Turno Mañana", por sus 50 años de creación y por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, para ser más ágil y considerando la recomendación del Asesor y si Usted me permite voy a dar lectura a los cinco homenajes camarales que estoy presentando:

a) A la Unidad Educativa "IV Centenario – Turno Mañana", por sus 50 años de creación y por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación.

b) Al Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Esmorucu, por sus 40 años de creación y su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de su población y por supuesto al país.

c) Al Colegio Departamental de Lingüística, por sus 20 años de vida institucional y por su aporte al ámbito plurilingüe.



d) Al Liceo de Señoritas "María Gutiérrez", por sus 44 años de vida institucional y por su invaluable contribución y por el esfuerzo al servicio de la educación.

e) Al Instituto Técnico "INCOS Potosí", por sus 40 años de creación, a celebrarse el 10 de septiembre del presente año, Nosotros vamos hacer llegar porque el acto está recorriendo, por el 10 de septiembre del presente año además considerando su trayectoria, y el compromiso y cumplimiento del mandato de la sociedad contribuyendo a la educación boliviana.

Esos cinco Homenaje Camarales, en consideración.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los cinco proyectos de homenajes camarales, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Nacional San José", por sus 45 años y por su incansable labor y contribución en la educación pedagógica, presentado por la Senadora Laura Marlene Luján Condori.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Nacional San José", de la ciudad de Oruro por sus 45 años y por su incansable labor y contribución en la educación pedagógica.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto



de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.5 Proyecto de Homenaje Camaral, al Colegio de Arquitectos de Sacaba, por sus 25 años de vida institucional al servicio de sus afiliados y de la población, presentado por la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, al Colegio de Arquitectos de Sacaba, por sus 25 años de vida institucional al servicio de sus afiliados y de la población.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada encarpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 109/2023-2024 C.S., que "Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble con una superficie total de 55 Hectáreas, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Porco, a favor de la Corporación Minera de Bolivia "Empresa Metalúrgica Karachipampa", para la ejecución del proyecto ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de una Planta Refinadora de Zinc en el Departamento de Potosí". (Informe impreso y distribuido).



Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF - Inf N° 16 – PL 109/2023-2024 C.S.

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA
Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

P.L. N° 109 C.D. "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 55 HECTÁREAS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORCO, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA "EMPRESA METALÚRGICA KARACHIPAMPA" PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA REFINADORA DE ZINC EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ".

I. ANTECEDENTES.

En fecha 29 de enero de 2024 mediante oficio Cite: 2da. Vice Pres N° 141/2023-2024 la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, en su condición de Proyectista, presenta el Proyecto de Ley No 109/2023-2024 C.S., "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 55 HECTÁREAS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORCO, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA REFINADORA DE ZINC EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ" a Presidencia de la Cámara de Senadores, en cumplimiento al art. 123 y 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el art 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 20 de febrero de 2024, Presidencia de la Cámara de Senadores remite el Proyecto de Ley N° 109/2023-2024 C.S., a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás leyes vigentes.

FUNDAMENTO LEGAL.

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.
- **Artículo 158, parágrafo I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: numeral. 3 Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; el numeral. 13 establece: aprobar la enajenación de bienes de dominio Público del Estado.



- **Artículo 339, parágrafo II.** Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.
- **Artículo 369, Parágrafo III.** “Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera”.
- **Artículo 372, Parágrafo I.** Pertenecen al patrimonio del pueblo los grupos mineros nacionalizados, sus plantas industriales y sus fundiciones, los cuales no podrán ser transferidos adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título”.

b) LA LEY N° 482 DE 9 DE ENERO DE 2014 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

- **Artículo 16., numeral 21.** Son atribuciones del Concejo Municipal, autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado;
- **Artículo 26.** Sobre las atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal dispone en su numeral 28 presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
- **Artículo 30.** establece que los bienes de dominio municipal se clasifican en:
 - a) Bienes Municipales de Dominio Público.
 - b) Bienes de Patrimonio Institucional.
 - c) Bienes Municipales Patrimoniales.
- **Artículo 31.** Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa:
 - a) Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de tránsito.
 - b) Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural.
 - c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno Autónomo Municipal.
 - d) Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.
- **Artículo 32.** Son Bienes de Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal, todos los que no estén destinados a la administración Municipal y/o a la prestación de un servicio público Municipal, ni sean bienes de dominio público.

c) LEY DE INSCRIPCIÓN DE DERECHOS REALES DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1887.

- **Artículo 1.** Ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto si no se hiciere público en la forma prescrita en esta ley, publicidad que se adquiere por medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo registro de los derechos reales.

d) LEY 1071 DE 18 DE JUNIO DE 2018 QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO LEY N° 12760 CÓDIGO CIVIL DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1975.

- **Artículo 1538 Parágrafos I, II y III** señala que: “Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código “La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales”-, “Los actos por los que se constituyen, transmiten,



modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados”.

e) Decreto Supremo N° 27957 Reglamento, Modificación y Actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 24 de diciembre de 2004.

- **Artículo 4.** Con arreglo a lo dispuesto en los Arts. 1, 7, 8 y 9 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y en concordancia con los art. 1538, 1540 y 1541 del Código Civil, se inscribirán en los registros respectivos, no sólo los actos y contratos especificados en ellos, sino también todos aquellos relativos a derechos cuya y publicidad convenga a los interesados, siempre que se cumplan los requisitos legales.
- **Artículo 17.** El Folio Real con toda la información vigente del inmueble constituye certificación y/o Informe de su estado jurídico actual y total, conteniendo especificación sobre la descripción y características del inmueble, titular del derecho, restricciones y gravámenes que pesan sobre el bien y cancelaciones de aquellos.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Oficio de fecha 29 de agosto de 2024, emitido por el Alcalde del GAM de Porco, la cual adjunta la siguiente documentación:
 - Ley Municipal N° 129/2024, promulgado en fecha 28 de agosto de 2024 por el Alcalde del GAM de Porco (Original)
 - Informe Legal con Cite: GAMP/A.L. N° 128/2024 de fecha 23 de agosto de 2024, emitido por el Asesor Legal Ejecutivo del GAM de Porco Abg. Jenrry Álvaro Rodríguez. (Original)
 - Informe Técnico con Cite: 038/2024, de fecha 23 de agosto de 2024, emitido por el Responsable de Catastro del GAM de Porco Arq. Reynaldo Villegas Montero. (Original)
 - Informe Legal con Cite: GAMP/A.L. N° 127/2024, de fecha 20 de agosto de 2024, emitido por el Asesor Legal Ejecutivo del GAM de Porco Abg. Jenrry Álvaro Rodríguez Quispe. (Original)
 - Informe Administrativo con Cite: EXT/GAMP/N°348/2024, de fecha 18 de agosto de 2024, emitido por el Resp. Almacenes – Activo Fijos del GAM de Porco Lic. Rodolfo Mamani Aguirre. (Original)
 - Folio Real con Matrícula Computarizada N° 5.12.0.30.0000020 de fecha 26 de agosto de 2024. (Original)
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN. NVGS/AT No. 180/2023-2024 de fecha 05 de agosto de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros. (Original)
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN. NVGS/AT No. 179/2023-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros. (Original)
- Oficio con Cite: 2da. Vice. Pres N° 438/2023-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, emitido por la Sen. Daly C. Santa María Aguirre. (Original)
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN. NVGS/AT No. 178/2023-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros. (Original)



- Informe del Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros, de fecha 31 de julio de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros. (Original)
- Ley N° 625 de fecha 29 de diciembre de 2014 (Copia Fotostática Simple)
- Decreto Supremo N° 1451 (Copia Fotostática Simple)
- Decreto Supremo N° 29474 (Copia Fotostática Simple)
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQHN° 490/2023-2024 de fecha 11 junio de 2024 emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores. (Original)
- Oficio con Cite: DGADP N° 875 de fecha 24 de mayo de 2024, emitido por el Gobernador del Departamento de Potosí Lic. Marco Antonio Copa Gutiérrez, el cual adjunta la siguiente documentación:
 - Informe Legal con Cite: G.A.D.P –S.D.J. Nro. 0751/2024 de fecha 16 de mayo de 2024. (Original)
 - Nota con Cite: GADP – SDMM N° 096/2024 de fecha 02 de mayo de 2024. (Original)
 - Informe Técnico con Cite: UMM.-PCOM-VDJ 024/2024 de fecha 26 de abril de 2024. (Original)
- Oficio con Cite: N.C.-P' N° 88/2023-2024 de fecha 25 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Cámara de Senador Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma. (Original)
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN. NVGS/AT No. 054/2023-2024 de fecha 20 de marzo de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros. (Original)
- Oficio con Cite: MAE/EXT N° 64/2024 de fecha 05 de marzo de 2024, emitido por el Alcalde del GAM de Porco, la cual adjunta la siguiente documentación:
 - Folio Real con Matrícula Computarizada N° 5.12.0.30.0000020 de fecha 30 de octubre de 2023. (Copia Fotostática Simple)
 - Ley Municipal N° 119/2023 de fecha 30 de octubre de 2023 (Copia Fotostática Simple)
 - Informe Legal N° 215/2023 de fecha 30 de octubre de 2023, emitido por el Asesor Legal Elsa Cabrera Mamani. (Original)
 - Informe Técnico con Cite: 027/2023 de fecha 30 de octubre de 2023, emitido por el Secretario Municipal Técnico Ing. Nelson Rene Hidalgo. (Original)
 - Convenio Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Porco y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) de fecha 04 de diciembre de 2023. (Original)
 - Resolución Municipal N° 221/2023 de fecha 12 de diciembre del año 2023, firmado por la Presidenta del Consejo Municipal del GAM de Porco Juana Mamani y otros concejales que conforman la mesa directiva. (Original)



- Oficio con Cite: 2da. Vice. Pres N° 141/2023-2024 de fecha 26 de enero de 2024, emitido por la Sen. Daly C. Santa María Aguirre, la cual adjunta:
- Exposición de Motivos (Original)
- Artículo Único (Original)
- Oficio con CITE/INT/MAE N° 482/2023 de fecha 31 de octubre de 2023, emitido por el Alcalde del GAM de Porco Prof. Rene Huanaco Mamani (Original)
- Certificado Catastral N° CC-T-PTS66955/2023, de fecha 13 de octubre de 2023, emitido por INRA del Dpto. Potosí. (Copia Fotostática Legalizada)
- Certificado Catastral N° CC-T-PTS00063/2023, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por INRA del Dpto. Potosí (Original)
- Registro de Transferencia División de un Predio N° PTS00027/2023, de fecha 25 de octubre de 2023. (Original)
- Certificado de Autorización de División del predio, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por el INRA. (Original)
- Certificado Catastral N° CC-T-PTS00064/2023 de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por el INRA (Original)
- Plano de División por Expropiación, del mes de octubre de 2023, emitido por el INRA. (Original)
- Oficio de fecha 10 de junio de 2024, emitido por el Alcalde del GAM de Porco, la cual ajunta:
 - Servicio de Información Rápida, de fecha 24 de mayo de 2024, emitido por DD.RR. Uyuni- (Original)
- Oficio con Cite: DGAJ-1312/2024, de fecha 28 de mayo de 2024, emitido por el Presidente Ejecutivo a.i. COMIBOL Ing. Reynaldo Pardo Fernández. (Original)
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN.NVGS/AT. No. 101/2023-2024, de fecha 13 de mayo de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco. (Copia Fotostática Simple)
- Oficio con Cite: G.G.-EMK No. 231/2024, de fecha 22 de mayo de 2024, emitido por el Gerente General de la Empresa Metalúrgica Karachipampa Ing. Miguel Orellana Gutiérrez, adjunta la siguiente documentación:
 - Oficio con Cite: AL-EMK-23/2024, de fecha 22 de mayo de 2024. (Original)
 - Decreto Supremo N° 1451, de fecha 13 de enero de 2013. (Copia Fotostática Simple)
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN.NVGS/AT No. 102/2023-2024, de fecha 13 de mayo de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco. (Original)
- Oficio con Cite: CPFMTyS.SE.NVGS/AT N° 104/2023-2024, de fecha 17 de mayo de 2024, emitida la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco. (Original)
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN.NVGS/AT No. 105/2023-2024, de fecha 17 de mayo de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.



- Oficio con Cite: STRÍA – MAE – CITE – EXTE – C.M. N° 124/2024, de fecha 14 de mayo de 2024, emitido por el Alcalde del GAM de Porco René Huanaco Mamani, la cual adjunta la siguiente documentación:
 - Ley Municipal N° 124/2024, promulgado por el Alcalde en fecha 13 de mayo de 2024 (Original)
 - Certificado Catastral N° CC-T-PTS66955/2023, de fecha 13 de octubre de 2023, emitido por el Director Departamental del Inra Potosí Lic. Jaime Javier Flores Ramos. (Original)
 - Certificado Catastral N° CC-T-PTS00063/2023, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por el Director General de Catastro Rural –Inra, Lic. Víctor J. Espinal. (Original)
 - Certificado Catastral N° CC-T-PTS00064/2023, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por el Director General de Catastro Rural –Inra, Lic. Víctor J. Espinal.
 - Registro de Transferencia División de un Predio N° PTS00027/2023, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por el Director General de Catastro Rural –INRA, Lic. Víctor J. Espinal.
 - Certificado de Autorización de División, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por el Director General de Catastro Rural –INRA, Lic. Víctor J. Espinal.
 - Plano de División por Expropiación, del mes de octubre de 2023, emitido por Dirección General de Catastro – INRA.
 - Informe Técnico, de fecha 30 de octubre de 2023, emitido por el Resp. Almacenes Activos Fijos Lic. Rodolfo Mamani Aguirre.
 - Informe Legal con Cite: GAMP/A.L. N° 069/2024, de fecha 13 de mayo de 2023, emitido por el Asesor Legal Ejecutivo del GAM de Porco Abg. Jenrry Álvaro Rodríguez Quispe.
 - Informe Técnico con Cite: 055/2023 de fecha 02 de octubre de 2023, emitido por el Responsable de Catastro del GAM, de Porco Arq. Reynaldo Villegas.
 - Decreto Supremo N° 1451, de fecha 3 de enero de 2013.
 - Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.
 - Copia del Título Ejecutorial N° TIOC-NAL-000266.
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN.NVGS/AT No. 097/2023-2024, de fecha 08 de mayo de 2024, emitido por la Senadora Nely Veronica Gallo Soruco. (Original)
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN.NVGS/AT No. 096/2023-2024, de fecha 08 de mayo de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco. (Original)
- Oficio con Cite: N.C.-P N° 89/2023-2024, de fecha 25 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Cámara de Senadores Senador Andrónico Rodríguez Ledezma. (Original)
- Oficio con Cite: N.C.-P N° 88/2023-2024, de fecha 25 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Cámara de Senadores Senador Andrónico Rodríguez Ledezma. (Copia fotostática Simple)
- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN.NVGS/AT No. 053/2023-2024, de fecha 20 de marzo de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco. (Original)
-



- Oficio con Cite: COMITÉ-PFMTYS-SEN.NVGS/AT No. 054/2023-2024, de fecha 20 de marzo de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco. (Original)
- Oficio con Cite: MAE/EXTE N° 64/2024, de fecha 05 de marzo de 2024, emitido por el Alcalde del GAM de Porco René Huanaco Mamani, la cual adjunta la siguiente documentación:
 - Acta de entrega de documentos, de fecha 05 de marzo de 2024, emitido por el Asesor Legal del GAM de Porco Abg. Jenrry Álvaro Rodríguez Quispe. (Original)
 - Folio Real con matrícula computarizada N° 5.12.0.30.0000020, de fecha 30 de octubre de 2023. (Original)
 - Ley Municipal N° 119/2023, promulgado por el Alcalde del GAM de Porco René Huanaco Mamani en fecha 30 de octubre de 2023. (Original)
- Oficio con Cite: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 244/2023-2024, de fecha 01 de marzo de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca. (Original)

IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N° 109/2023-2024 C.S., tiene por objeto aprobar la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Porco, a favor de la Corporación Minera de Bolivia para la ejecución del proyecto "Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en marcha de una Planta Refinadora de Zinc en el Departamento de Potosí".

En el Convenio Interinstitucional de fecha 04 de diciembre de 2023 suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Porco "G.A.M.P." y la Corporación Minera de Bolivia "COMIBOL", el cual es ratificado en Sesión Extraordinaria N° 43/2023 por Resolución Municipal N° 221/2023 de fecha 12 de diciembre de 2023, emitido por el Consejo Municipal G.A.M. de Porco, se evidencia que ambas partes están de acuerdo con la transferencia a título gratuito de un lote de terreno con una superficie de 55.0000 hectáreas, inscrito en Derechos Reales con matrícula N° 5.12.0.30.0000020, ubicado en la Comunidad de Chimpaya, Jurisdicción del Municipio de Porco, Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí. Por su parte la COMIBOL se compromete utilizar el terreno transferido, llevar adelante, coordinar, concretar e informar acerca la construcción y funcionamiento de la Planta de Refinería de Zinc, con el fin de contribuir al desarrollo económico del Municipio y de Bolivia.

Mediante oficio con Cite: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 244/2023-2024, de fecha 01 de marzo de 2024 se remitió el PL N° 109/2023-2024 C.S., al Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria Seguros presidida por la Sen. Nely Verónica Gallo Soruco, para su análisis, tratamiento legislativo y elaboración de informe. Revisando la documentación a detalle, se puede evidenciar que la Ley Municipal N° 119/2023, de fecha 30 de octubre de 2023, el Informe Técnico y Legal, tienen los datos incorrectos en la ubicación, colindancias y finalidad del bien a transferirse.

En fecha 13 de mayo de 2024, el GAM de Porco promulga la Ley Municipal N° 124/2024 y abroga la Ley Municipal N° 119/2023 de fecha 30 de octubre de 2023. Sin embargo, en esta nueva ley, aún continuaban los errores en la ubicación, indicando que se encuentra ubicado en el Territorio Indígena Originario Campesino del Jatun Ayllu Porco y Juchuy Ayllu Porco, ya que revisada la documentación debía ser lo correcto, ubicado en el Territorio Indígena Originario Campesino – Comunidad Chimpaya.

El Gobierno Autónomo Municipal de Porco, obtuvo la titularidad del bien inmueble denominado Jatun Ayllu Porco y Juchuy Ayllu Porco, con Matrícula Madre N° 5.12.0.30.0000006 con sup. 61693.9944 hectáreas, por medio de la figura jurídica Expropiación, después de la emisión del Certificado de Autorización de División emitido por la Dirección General de Catastro Rural INRA, de fecha 25 de octubre de 2023, teniendo como resultado la Matrícula hija que corresponde la superficie 55.0000 hectáreas que se transferirá a favor



de la Corporación Minera de Bolivia, dando origen a un nuevo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 5.12.0.30.0000020 con una superficie de 55.0000 hectáreas, en cuyo Asiento A-1 de Titularidad sobre el Dominio, se encuentra registrado el Testimonio N° 345 de 10 de octubre de 2023, siendo este documento suficiente que acredita el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Porco sobre el terreno que será objeto de transferencia.

El Registro de Transferencia División de un predio N° PTS00027/2023, por medio de la Unidad de Catastro Rural certifica que la propiedad se encuentra registrada para su consiguiente registro en DD.RR., transfiriendo de Jatun Ayllu Porco y Juchuy Ayllu Porco a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Porco.

El Plano de División por Expropiación, menciona la superficie de 55.0000 ha. y figura como propietario el Gobierno Autónomo Municipal de Porco.

El Informe Técnico con cite 055/2023, de fecha 02 de octubre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Porco, señala que el predio se encuentra registrado en DD.RR., a nombre del GAM de Porco, con la Matrícula vigente 5.12.0.30.0000020, con una superficie de 55 hectáreas, y a partir de este informe lo señala como un Bien de Patrimonio Institucional.

El Informe Legal con cite G.A.D.P – S.D.J. Nro. 0751/2024 de fecha 16 de mayo de 2024, menciona que el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí no encuentra óbice a dicha transferencia, apoyando la aprobación del PL N° 109/2023-2024 C.S.

Al figurar la Cámara de Senadores como cámara de origen, el Comité CPFMYyS y la Comisión CPPEyF realizaron el análisis y verificación de documentos correspondiente, por lo que se encontraron todavía errores en la Ley Municipal N° 124/2024 y en los Informes Técnicos y Legales, razón por la cual se realizó una reunión vía virtual con los Asesores y Técnicos del Municipio de Porco a fin de subsanar la documentación, como resultado de esta reunión, mediante oficio de fecha 29 de agosto de 2024 el Alcalde del GAM de Porco, remite la siguiente documentación:

- Ley Municipal N° 129/2024, promulgado en fecha 28 de agosto de 2024 por el Alcalde del GAM de Porco
- Informe Legal con Cite: GAMP/A.L. N° 128/2024 de fecha 23 de agosto de 2024, emitido por el Asesor Legal Ejecutivo del GAM de Porco Abg. Jenrry Álvaro Rodríguez.
- Informe Técnico con Cite: 038/2024, de fecha 23 de agosto de 2024, emitido por el Responsable de Catastro del GAM de Porco Arq. Reynaldo Villegas Montero.
- Informe Legal con Cite: GAMP/A.L. N° 127/2024, de fecha 20 de agosto de 2024, emitido por el Asesor Legal Ejecutivo del GAM de Porco Abg. Jenrry Álvaro Rodríguez Quispe.
- Informe Administrativo con Cite: EXT/GAMP/N°348/2024, de fecha 18 de agosto de 2024, emitido por el Resp. Almacenes – Activo Fijos del GAM de Porco Lic. Rodolfo Mamani Aguirre.
- Folio Real con Matrícula Computarizada N° 5.12.0.30.0000020 de fecha 26 de agosto de 2024.

El Folio Real actualizado de fecha de 26 de agosto de 2024, con Matrícula Computarizada N° 5.12.0.30.0000020 indica que el predio cuenta una superficie de 55.0000 ha, ubicado en el Territorio Indígena Originario Campesino - Comunidad de Chimpaya, cuyas colindancias son: Al Norte: Ayllu Sección Chimpaya; Al Sur: Carretera Potosí - Uyuni; Este: Urbano Agua Castilla; Oeste: Comunidad Laycus, con Catastro 19-R-8141447811754, teniendo como Antecedente Dominial 5120300000006; Propietario Vigente: el Gobierno Autónomo Municipal de Porco, Sin gravámenes, registrada en el Asiento 1 mediante Escritura Pública Nro. 345 de 10 de octubre de 2023...

El Informe Administrativo con cite EXT/GAMP/N° 348/2024 de fecha 18 de agosto de 2024, emitido por el Lic. Rodolfo Mamani Aguirre indica, señala que el bien a transferirse es baldío, no están siendo utilizado,



cumple con lo que establece el D.S. N° 0181, también menciona que el GAM de Porco es propietario del terreno y menciona los datos correctos de bien inmueble sujeto a transferirse.

El Informe Leal GAMP/A.L. N° 127/2024, de fecha 20 de agosto de 2024, señala que en base a la C.P.E., Ley 031 de 19 de julio de 2010, Ley 482 de Gobierno Autónomo Municipales y el DS 0181 y revisada toda la documentación es procedente la factibilidad legal para la transferencia de terreno.

El Informe Técnico con cite 038/2024, de fecha 23 de agosto de 2024, menciona a través de la Unidad de Catastro del GAM de Porco, que se cumple con todos los requisitos técnicos para la transferencia del predio a favor de COMIBOL, para la ejecución del proyecto de ingeniería, procura y puesta en marcha de una planta refinadora de Zinc en el Departamento de Potosí.

El Informe Legal GAMP/A.L. N° 128/2024 de fecha 23 de agosto de 2024, emitido por el asesor legal del GAM de Porco Abg. Jenrry A. Rodríguez, en la parte conclusiva señala que, revisada la documentación es procedente la sanción de la Ley Municipal de Transferencia a título gratuito de un lote de terreno a favor de la COMIBOL.

Esta nueva Ley Municipal N° 129/2024 cuenta con todos los datos correctos, tal como indica el Folio Real, los informes Técnicos – Legales y demás documentación de ultima data, así mismo, en su disposición abrogatoria única, aboga la Ley Municipal N° 124/2024 de fecha 13 de mayo de 2024 y todas las disposiciones municipales contrarias a la presente Ley.

Una vez realizadas las correcciones necesarias y habiéndose recibido la Ultima Documentación por parte del GAM Porco, en fecha 03 de septiembre de 2024 el Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros, remite el Informe Complementario del PL a la Comisión de Planificación.

De acuerdo a toda la documentación cursante en la carpeta del presente Proyecto de Ley, se evidencia la coincidencia de los datos técnicos del inmueble conforme a lo siguiente:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO	
DEPARTAMENTO	POTOSÍ
PROVINCIA	ANTONIO QUIJARRO
MUNICIPIO	PORCO

DATOS DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO	PLANTA REFINADORA DE ZINC
PROPIETARIO	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORCO
REGISTRO Y MATRÍCULA EN DRR	N° 5.12.0.30.0000020
SUPERFICIE TOTAL	55.0000 ha.
CÓDIGO CATASTRO	19-R-8141447811754

COLINDANCIAS	
AL NORTE:	AYLLU SECCIÓN CHIMPAYA
AL SUR:	CARRETERA POTOSÍ - UYUNI
AL ESTE:	URBANO AGUA CASTILLA
AL OESTE:	COMUNIDAD LAYCUS



El proyecto de ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y con la última documentación enviada por el GAM de Porco cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 109/2023-2024 C.S. "Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble con una superficie total de 55 hectáreas de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Porco, a favor de la Corporación Minera de Bolivia `Empresa Metalúrgica Karachipampa´ para la ejecución del proyecto `Ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de una planta refinadora de zinc en el departamento de Potosí´", **SEA APROBADO CON MODIFICACIONES**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 6 de septiembre de 2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 109/2023-2024 C.S. (CON MODIFICACIONES)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I, del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Porco, ubicado en el Territorio Indígena Originario Campesino – Comunidad Chimpaya, del Municipio de Porco, Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí, con una superficie de 55.0000 hectáreas, registrado en oficinas de Derechos Reales de Uyuni, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 5.12.0.30.0000020, cuyas colindancias son: Al Norte, con Ayllu Sección Chimpaya; al Sur, con Carretera Potosí - Uyuni; al Este, con Urbano Agua Castilla y al Oeste, con Comunidad Laycus; a favor de la Corporación Minera de Bolivia "Empresa Metalúrgica Karachipampa", con destino exclusivo para la ejecución del proyecto "Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en marcha de una Planta Refinadora de Zinc en el Departamento de Potosí"; de conformidad a la Ley Municipal N° 129/2024 de 28 de agosto de 2024, promulgada por el Gobierno Autónomo Municipal de Porco.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.



Sen. Secretario: Unanimidad Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I, del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Porco, ubicado en el Territorio Indígena Originario Campesino – Comunidad Chimpaya, del Municipio de Porco, Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí, con una superficie de 55.0000 hectáreas, registrado en oficinas de Derechos Reales de Uyuni, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 5.12.0.30.0000020, cuyas colindancias son: Al Norte, con Ayllu Sección Chimpaya; al Sur, con Carretera Potosí - Uyuni; al Este, con Urbano Agua Castilla y al Oeste, con Comunidad Laycus; a favor de la Corporación Minera de Bolivia “Empresa Metalúrgica Karachipampa”, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto “Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en marcha de una Planta Refinadora de Zinc en el Departamento de Potosí”; de conformidad a la Ley Municipal N° 129/2024 de 28 de agosto de 2024, promulgada por el Gobierno Autónomo Municipal de Porco.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle queda aprobado el presente Proyecto de Ley, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Porco, a favor de la Corporación Minera de Bolivia “Empresa Metalúrgica Karachipampa”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Buenos días, Presidente, a través suyo un saludo a todos los senadores, a los queridos amigos alcaldes, a las autoridades originarias a las autoridades de la Federación de Campesinos y al Señor Dante Velásquez nuevamente un placer estar con Usted.

Estimados senadores, como Senadora del Departamento de Potosí, al igual que mis colegas deseo expresar mi gratitud de desde tan lejos han venido para estar aquí; de verdad gracias por haber venido, realmente a veces duele la indiferencia de algunos senadores, que nosotros como Directiva vamos a ver realmente el cumplimiento del Reglamento como siempre lo hacemos, pero es necesario volverlo a recalcar para evitar la susceptibilidad que ha habido.

Por otro lado, estimados amigos, creo que como Senadora proyectista y además que bueno, nuestro procedimiento digamos a no ser Varios que aprueba el Directorio no pueden tomar la palabra los amigos del Municipio de Porco, yo quiero felicitar sinceramente toda la agilidad que la han dado a la presentación de los papeles, a la Comisión de Planificación por su apoyo técnico y a todos ustedes estimados amigos saben qué el Municipio y todos sus concejales y su Directiva, las cooperativas que están ahí se han movilizado, ¿no?

Comentarles que personalmente visité el terreno es un terreno realmente que tiene los servicios básicos Presidente, tiene el tema de transporte vía carretera, el tema del ferrocarril, el servicio de agua, tienen todas las condiciones para poder poner una planta refinadora de Zinc, además que el Departamento de Potosí produce el 95% del Zinc de Bolivia, entonces era un poquito raro que no se proyecte una planta en el Departamento de Potosí, lo cual no quiere decir que también existan en otros departamentos yo creo que al minería tiene que dar un paso más al simple extractivismo y debemos ir avanzando en lo que es mejorar la materia prima como va a ser esta planta refinadora.

No deseo cansarles más; muchísimas gracias de todo corazón, para nosotros los senadores potosinos es una alegría, que se apruebe este Proyecto de Ley, falta todavía un tramo también es importante aclarar a las autoridades esto tiene que pasar a la Cámara de Diputados, pero creo que la Cámara de Senadores ha cumplido con Porco y la Cámara de Senadores está cumpliendo con el Departamento de Potosí. Gracias y ¡Que Viva Potosí!

¡Vitores!

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 377/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato de Préstamo para el Proyecto de "Construcción de la Carretera Uyuni – LX Tramos 1 al 3", suscrito el 20 de marzo de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por un monto de hasta \$us223.420.000 (Doscientos veintitrés millones cuatrocientos veinte mil 00/100 dólares americanos). (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF - PL 377 - Inf N° 15/2023-2024



**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA**ASUNTO:**

PROYECTO DE LEY N° 377/2023-2024 C.D. "QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA UYUNI - HITO LX TRAMOS 1 AL 3, SUSCRITO EL 20 DE MARZO DE 2024, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF, POR UN MONTO DE HASTA \$US 223.420.000.- (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 377/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 20 de junio de 2024 mediante oficio P. N° 503/2023-2024, el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 377/2023-2024 C.D. "Que aprueba el Contrato de Préstamo para el Proyecto de Construcción de la carretera Uyuni - Hito LX tramos 1 al 3, suscrito el 20 de marzo de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, por un monto de hasta \$us 223.420.000.- (Doscientos veintitrés millones cuatrocientos veinte mil 00/100 dólares estadounidenses)", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 28 de junio del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el P.L. N° 377/2023-2024 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.
- **Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.
- **Artículo 321, Parágrafo IV.** Dispone que Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.
- **Artículo 322** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos,



los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES".

- **Artículo 2.** Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en su qué Anexo forma parte integrante de la presente Ley". En el EJE 1. RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL. Señala: "Retomar el Rol Protagónico del Estado a través de la Inversión Pública y promoviendo la Inversión privada y extranjera. En el EJE 3. SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO. Señala: "Impulsar la integración nacional e internacional para fortalecer los centros productivos con sistemas de transporte carretero, aéreo, férreo, fluvial y urbano".

c) DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

- **Artículo 38, inciso I).** Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

II. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Oficio con CITE: CMGAMCK N° 0075/2024 de fecha 20 de agosto de 2024, emitido por Cornelio J. Gonzales Córdova Presidente del Consejo Municipal Cocha K.
- Oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 2518/2024 de fecha 16 de agosto de 2024, emitido por Antonio Mullisaca Díaz Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, adjunta el siguiente documento:
 - Informe MEFP/VTCP/DGCP/UEPS/N° 399/2024 de fecha 14 de agosto de 2024.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N°632/2023-2024 recepcionado en fecha 13 de agosto de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 594/2023-2024 de fecha 1 de agosto de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio MPD/VPIFE/DGGFE/UOF-NE 2274/2024 de fecha 31 de julio de 2024, emitido por Antonio Mullisaca Díaz Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, adjunta la siguiente documentación:
 - Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0210/2024 de fecha 26 de julio de 2024.
 - Oficio ABC/GNT/2024-0252 de fecha 12 de julio de 2024, emitido por Ing. Marcel Humberto Claure Quezada Presidente Ejecutivo de la ABC
 - Informe INF/GNT/2024-1378 2024-04311 de fecha 11 de julio de 2024.
 - Oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 2183/2024 de fecha 11 de julio de 2024 emitido por Antonio Mullisaca Díaz Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N° 580/2023-2024 recepcionado en fecha 29 de julio de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N° 579/2023-2024 recepcionado en fecha 29 de julio de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N° 582/2023-2024 recepcionado en fecha 29 de julio de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N° 580/2023-2024 recepcionado en fecha 29 de julio de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio BCB-GOI-SOEXT-DDEX-CE-2024-404 recepcionado en fecha 17 de julio 2024, emitido por Roger Edwin Rojas Ulo Presidente del Banco Central de Bolivia.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N° 547/2023-2024 de fecha 8 de julio de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N° 548/2023-2024 de fecha 8 de julio de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N° 546/2023-2024 de fecha 8 de julio de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio P. N° 503/2023-2024 recepcionado en fecha 20 de junio de 2024, emitido por Israel Huaytari Martínez Presidente de la Cámara de Diputados
- Informe INF-CPPEyF N° 026 PL-377/2023-2024, de fecha 9 de mayo de 2024, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
- Oficio VPEP-SG-DGGL-URL-NE-0138/2024 recepcionado en fecha 1 de abril de 2024, emitido por Juan Carlos Alurralde Tejada Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, adjunta la siguiente documentación:
 - Oficio MP-VC GG-DGGLP-N° 0008/2024 de fecha 27 de marzo de 2024, emitido por Luis Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional.
 - Proyecto de Ley
 - Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0066/2024 de fecha 20 de marzo.
 - Plan de implementación – Anteproyecto de Ley
 - Contrato de préstamo

IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N° 377/2023-2024 C.D. tiene por objeto aprobar el Contrato de Préstamo para el Proyecto de Construcción de la carretera Uyuni - Hito LX tramos 1 al 3, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, por un monto de hasta \$us 223.420.000.- (Doscientos veintitrés millones cuatrocientos veinte mil 00/100 dólares estadounidenses)".

La finalidad de esta inversión pública es mejorar la infraestructura de transporte y comunicaciones para fomentar la integración nacional. Al reducir las brechas de tiempo y costos de transporte entre las zonas rurales y urbanas, se facilita la conexión entre las regiones productivas, los centros de consumo y los



mercados de exportación. Esto no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también mejora la calidad de vida de los habitantes de estas regiones al proporcionarles un acceso más rápido y eficiente a servicios y oportunidades.

El Proyecto pretende mejorar la calidad de vida de la población beneficiada e impulsar la productividad regional en el departamento de Potosí, a partir de dotar de mejor conectividad en la red de transporte vial mediante la construcción y pavimentación de los Tramos 1, 2 y 3 de la carretera Uyuni - Hito LX, perteneciente a la ruta N° 5 de la Red Vial Fundamental - RVF que a su vez impulsa el desarrollo de un corredor de integración internacional.

El Proyecto contempla la construcción de 120 km. de carretera en pavimento rígido en los tramos 1 al 3 de la carretera de Uyuni hacia el Hito LX, entre las localidades de Uyuni y Julaca. Además, están contempladas obras de drenajes con trescientas setenta y siete alcantarillas, dos pasos a desnivel sobre las vías del ferrocarril y dos circunvalaciones (población de Río Grande y Julaca), construcción de cinco puentes: 1) Río Colorado de sesenta metros 2) Río Grande de ciento veinte metros, 3) Chaquimayu, 4) Charimayu 1 y 5) Charimayu 2, estos tres últimos de menos de treinta metros.

El Proyecto considera circunvalaciones en cada población vinculada (Río Grande y Julaca) para garantizar la seguridad vial en las áreas urbanas, lo que reviste mayor relevancia por la carga pesada que se espera utilice la vía de manera incremental, basado en el desarrollo de la explotación de litio, otros minerales y fertilizantes.

CONDICIONES GENERALES

Nombre:	Proyecto de Construcción de la Carretera Uyuni - Hito LX Tramos 1 al 3.
Organismo Financiador:	Corporación Andina de Fomento - CAF.
Prestatario:	Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Organismo Ejecutor:	Administradora Boliviana de Carreteras - ABC.
Monto Total:	\$us223.420.000.- (Doscientos veintitrés millones cuatrocientos veinte mil 00/100 dólares estadounidenses).

CONDICIONES FINANCIERAS

Tasa de interés:	Tasa de referencia Secured Overnight Funding Rate a 6 meses (SOFR) + 2,0% (margen) anual - FFC. = 5,20% + 2,00% - 0,10% = 7,10%
Comisiones:	Compromiso: 0,35% sobre los saldos no desembolsados. Financiamiento: 0,85% del monto total del préstamo.
Fondo de Financiamiento compensatorio – FFC:	Compensa hasta diez (10) puntos básicos de la tasa de interés por ocho (8) años
Plazo de Repago:	Quince (15) años, incluye un periodo de gracia de sesenta y seis (66) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Préstamo.
Gastos de evaluación:	\$us50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).



Plazo de desembolso	El Prestatario tendrá un plazo de seis (6) meses para solicitar el primer Desembolso y sesenta (60) meses para solicitar el último desembolso. Ambos plazos serán contados desde la fecha de entrada en vigencia (fecha de su aprobación efectiva mediante ley expresa por parte de la A.L.P.)
----------------------------	--

LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA.

El Proyecto vinculará las poblaciones de Uyuni, Ramaditas, Río Grande y Julaca. El trazo de la carretera conecta áreas periurbanas de la ciudad de Uyuni, con las zonas rurales del Municipio de Colcha K.

La población beneficiaria de manera directa por el Proyecto será de cuarenta y tres mil habitantes aproximadamente, distribuida en los Municipios del área de influencia para los tramos 1 al 3 en las provincias Antonio Quijarro (Primera Sección de Uyuni) y Nor Lípez (Primera Sección Colcha K).

COMPONENTES DEL PROYECTO

El Proyecto se estructuró en 2 componentes:

Componente 1. Inversión en obra vial. Este componente incluye cinco subcomponentes:

- 1.1. **Costos de construcción de la Obra Vial.** Comprende la construcción y pavimentación de la carretera por parte del contratista, incluyendo movimiento de tierras, pavimentación, obras de drenaje, infraestructura y superestructura de los puentes y pasos ferroviarios a desnivel, medidas de señalización y seguridad vial, así como medidas de mitigación ambiental.
- 1.2. **Supervisión técnica, ambiental y social.** La empresa de ingeniería a ser contratada para realizar la supervisión de la construcción y de los planes de gestión ambiental previstos, así como para homologar la calidad del resto de tramos de la vía.
- 1.3. **Fiscalización.** Comprende el apoyo al Organismo Ejecutor de un equipo técnico de consultores para el control de los contratos.
- 1.4. **Medidas de Gestión Socioambiental.** Incluye el Programa de Reposición de Pérdidas - PRP que es la compensación por afectaciones, la contratación del equipo PRP en campo y el apoyo logístico, así como para el fortalecimiento al equipo encargado del registro público del dominio vial, y el plan de difusión y comunicación.
- 1.5. **Imprevistos.** Incluye para los eventuales incrementos por posibles modificaciones de los contratos financiados.

COMPONENTE 2. GESTIÓN DEL PROYECTO.

Este componente incluye:

- 2.1. **Apoyo técnico y administrativo.** Destina recursos a la conformación de un equipo articulador para el seguimiento físico, operativo y administrativo de las obras y proyectos, y a fortalecer la Gerencia Socio Ambiental de la ABC.
- 2.2. **Estudios de integración.** Contribuir a analizar la logística funcional y la demanda asociada a las principales cadenas de valor en la zona.
- 2.3. **Auditoría externa.** Monitoreará el adecuado uso de los recursos del préstamo, los procedimientos de contrataciones y el cumplimiento de las condiciones contractuales con la CAF.
- 2.4. **Gastos de evaluación.** Comprende los gastos de evaluación, conforme a la normativa vigente de la CAF.
- 2.5. **Comisión de financiamiento.** Comprende los recursos para cubrir la comisión de financiamiento establecida en la normativa vigente de la CAF para operaciones de riesgo soberano para el plazo planteado.



COSTOS Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

En el cuadro siguiente se presentan los montos estimados por componente y subcomponente:

Cuadro N° 1
Estructura de Financiamiento
En \$us

COMPONENTES		CAF	Participación
1.	INVERSIÓN EN OBRA VIAL	220.972.000,00	98,90%
1.1.	Costos de Construcción de la Obra Vial	195.954.000,00	87,70%
1.2.	Supervisión técnica, ambiental y social	12.353.000,00	5,53%
1.3.	Fiscalización	2.003.000,00	0,90%
1.4.	Medidas de gestión socioambiental	662.000,00	0,30%
1.5.	Imprevistos	10.000.000,00	4,47%
2.	GESTIÓN DEL PROYECTO	2.448.000,00	1,10%
2.1.	Apoyo técnico y administrativo	278.930,00	0,13%
2.2.	Estudios de integración	100.000,00	0,05%
2.3.	Auditoría externa	120.000,00	0,05%
2.4.	Gastos de evaluación	50.000,00	0,02%
2.5.	Comisión de financiamiento	1.899.070,00	0,85%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		223.420.000,00	100%

Fuente: Contrato de préstamo

REPAGO DE LA DEUDA

Considerando el Parágrafo 1 del Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias, se puede mencionar lo siguiente:

- En lo que respecta a las condiciones más ventajosas en cuanto a tasas, plazos, montos y otras circunstancias, las condiciones financieras del Contrato de Préstamo del "Proyecto de Construcción de la Carretera Uyuni - HITO LX Tramos 1 al 3", por un monto de hasta \$us223.420.000.- (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), se encuentra en los parámetros tradicionalmente contratados con la CAF.
- En tal sentido, el repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo será asumida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación -TGN.

Se enviaron oficios al **Ministro de Planificación del Desarrollo** a objeto de que nos pueda brindar un **Informe Adicional** el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, **por lo que se recepcionó la respuesta** a través de **oficio MPD/VPIFE/DGGFE/UOF-NE 2274/2024** de fecha 31 de julio de 2024 **adjuntando el Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0210/2024** de fecha 26 de julio de 2024, **el cual textualmente señala lo siguiente:**

"...A continuación, se presenta las respuestas a las consultas realizadas por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas (CPPEyF) de la Cámara de Senadores, en el marco de las funciones y competencias del MPD:

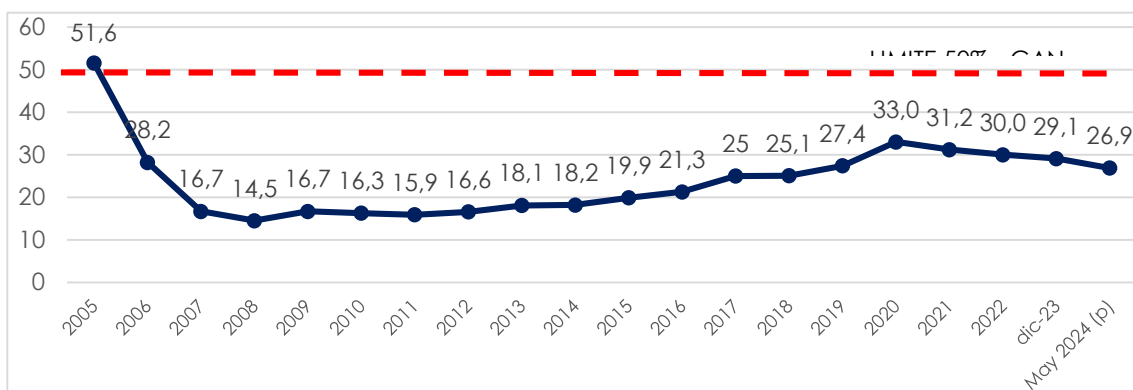
Pregunta.- Debido a que en la exposición de motivos del descrito Proyecto de Ley no indica datos actualizados, solicito que Informe de manera detallada y con información actualizada al año 2024 lo siguiente:



- **El Saldo de deuda Externa / PIB.**
- **El indicador Servicio de la Deuda Externa/ Exportaciones de Bienes y Servicios.**
- **El Saldo de Deuda Externa / Exportaciones de Bienes y Servicios.**

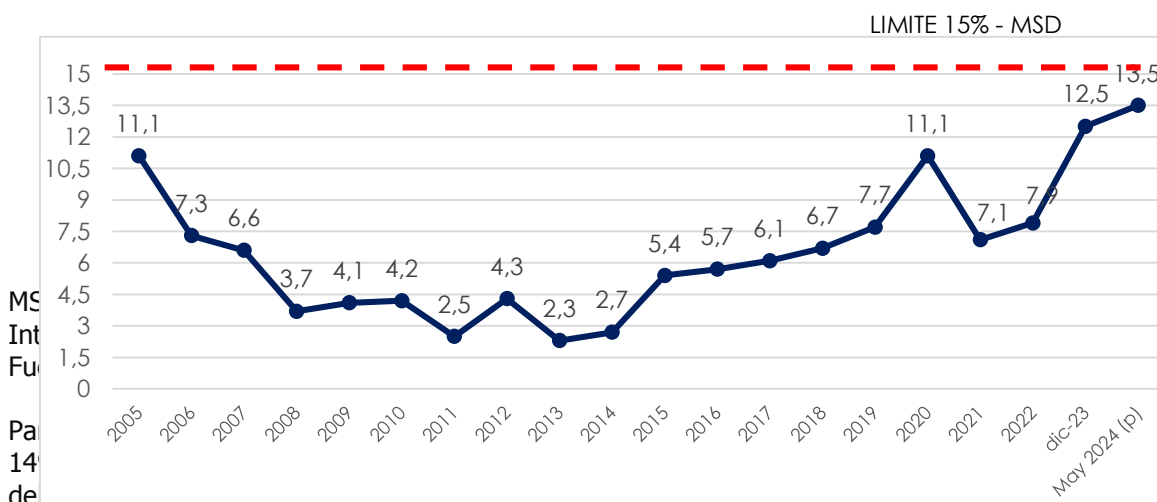
Respuesta. La capacidad que tiene el Estado de generar ingresos para cubrir el capital e intereses, se demuestra a través del indicador de solvencia (Saldo de deuda/PIB, saldo de deuda / exportaciones) e indicador de liquidez (Servicio de deuda (capital +intereses) / exportaciones; que se presentan a continuación:

Gráfico N° 1
Saldo de Deuda / PIB
(en %)



En el indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios (SD/Xbs), de un 11,1% en 2005 pasó a 13,5% a mayo de 2024, parámetro que refleja liquidez para el cumplimiento del pago de la deuda y que se encuentra por debajo del límite establecido en el Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 15%.

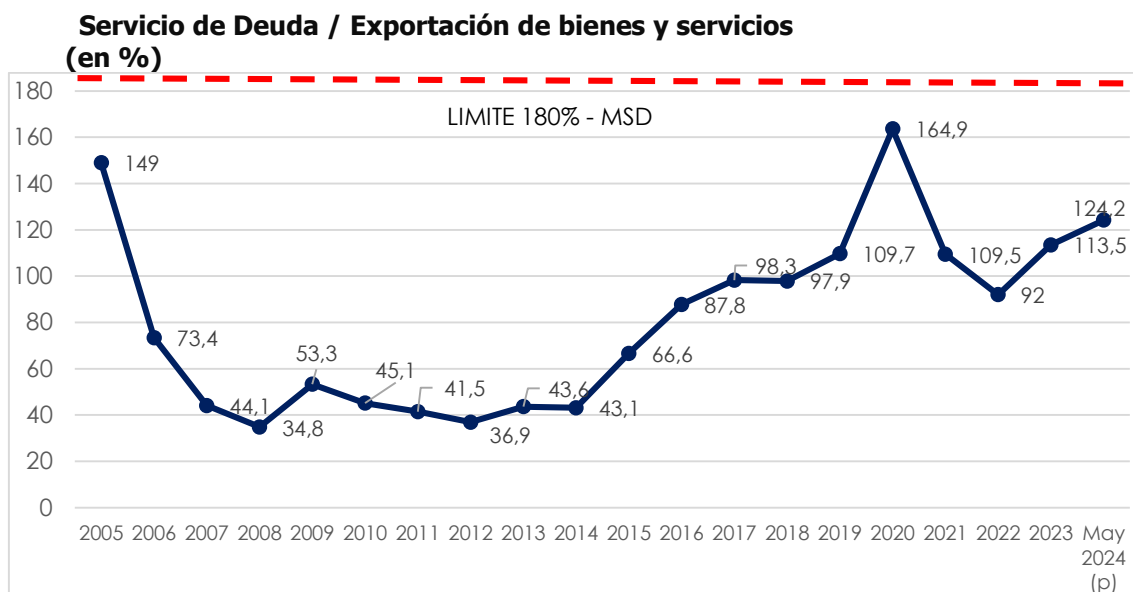
Gráfico N° 2
Servicio de Deuda / Exportación de bienes y servicios
(en %)



Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 180%.

Gráfico N° 3





MSD: Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) Fuente: BCB

El comportamiento favorable de los indicadores de solvencia y liquidez registrados al 31 de mayo de 2024, reflejan capacidad de endeudamiento del país y su sostenibilidad a través del tiempo...”

Se enviaron oficios al **Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda** a objeto de que nos pueda brindar un **Informe Adicional** el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, **por lo que se recepcionó la respuesta** a través del **Informe INF/GNT/2024-1378 2024-04311 de fecha 11 de julio de 2024., el cual textualmente señala lo siguiente:**

“...Pregunta.- Informe de manera más detallada, ¿cuál es el justificativo para la asignación de cada monto para cada uno de los componentes descritos en el PL?

Respuesta.- La estructura del Financiamiento que tiene un presupuesto de \$us 223.420,00 consta de los siguientes rubros: 1. INVERSIÓN EN OBRA VIAL con el 98.90% del total del presupuesto igual a \$us 220.972.000. Dentro de éste rubro están los ítems de Costos de construcción de la obra vial, Supervisión Técnica, Ambiental y Social, Fiscalización, Medidas de gestión socio ambiental e imprevistos.

En un segundo rubro se encuentra 2. GESTIÓN DEL PROYECTO con el 1.10% del presupuesto total igual a \$us 2.448.000. Dentro de este rubro están los ítems de Apoyo técnico y administrativo; Estudios de integración; Auditoría Externa; Gastos de Evaluación y la Comisión de Financiamiento, estos dos últimos ítems se pagan al Financiador.

Pregunta.- Informe si, sobre el Proyecto de Ley N° 377/2023-2024 CD, existe algún proceso de contratación en curso, señalando si consta algún registro en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES, en caso de ser afirmativa la respuesta, señale la normativa que permita el avance del proceso de contratación antes de la aprobación del crédito por parte de la ALP, (Adjunte Copias Fotostáticas Legalizadas de la documentación adicional que respalde su respuesta).

Respuesta.- No se tiene a la fecha ningún proceso de contratación, en razón a que el contrato de préstamo aún no cuenta con la aprobación de la Ley

Pregunta.- Remita una copia Fotostática Legalizada del Reglamento Operativo del "Proyecto de Construcción de la carretera Uyuni - Hito LX tramos 1 al 3".



Respuesta.- Aún no se cuenta con ningún Reglamento Operativo, en razón a que el contrato de préstamo aún no cuenta con la aprobación de la Ley.

Pregunta.- Remita una copia Fotostática Legalizada de la Carpeta de Estudio y Diseño Final de este Proyecto.

Respuesta.- Se adjunta en formato digital la Carpeta del Estudio de Diseño final, en razón al volumen y cantidad de ejemplares que componente el Estudio. (9 CD´s adjuntos al informe de la ABC)

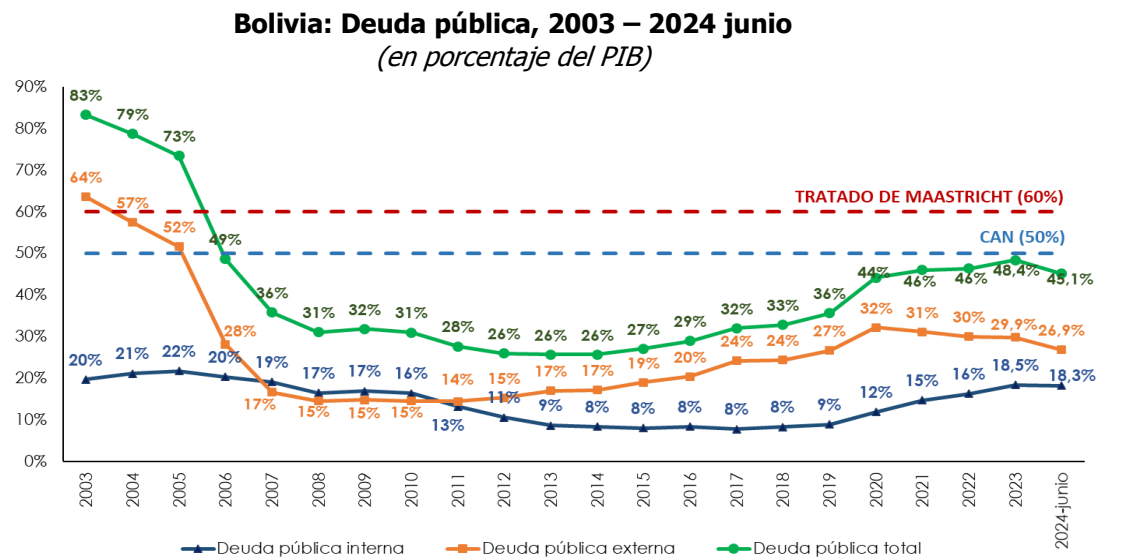
Pregunta.- Remita una copia Fotostática legalizada del Plan Operativo de Ejecución de este Proyecto.

Respuesta.- Aún no se cuenta con ningún Plan Operativo, en razón a que el contrato de préstamo aún no cuenta con la aprobación de la Ley...”.

Se enviaron oficios al **Ministro de Economía y Finanzas Públicas** a objeto de que nos pueda brindar un **Informe Adicional** el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, **por lo que se recepcionó la respuesta** a través del **Informe MEFP/VTCP/DGCP/UEPS/Nº 399/2024 de fecha 14 de agosto de 2024., el cual textualmente señala lo siguiente:**

“...Pregunta. Informe, con documentación e información actualizada hasta julio de 2024, si como País estamos dentro del rango de endeudamiento a nivel internacional. (En virtud a que la Comisión no podría realizar un trabajo adecuado, transparente y sólido para analizar el Proyecto de Ley si es que no se tienen datos actualizados hasta julio de 2024).

Respuesta. En el marco de las buenas prácticas internacionales y a efecto de mejorar la interpretación de la información, la deuda pública se presenta como un porcentaje del Producto Interno Bruto - PIB. En ese sentido a continuación, se muestra dicho dato, con la última fecha de corte disponible:



Notas:	PIB 2024 estimado, con base a información del BCB. Incluye: 1) Deuda Pública Interna consolidada del TGN y de las Entidades Territoriales Autónomas y 2) Deuda Pública Externa.
--------	--



	El Tratado de Maastricht y la Comunidad Andina (CAN), establecen umbrales referenciales, de la Deuda Pública Total como porcentaje del PIB del 60% y 50% respectivamente, Bolivia se encuentra por debajo de dichos umbrales.
Fuente:	SIGADE-BCB e INE.
Elaboración:	MEFP-VTCP-DGCP-Unidad de Endeudamiento Público Sostenible.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 377/2023-2024 CD, sea **Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 6 de septiembre de 2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY LEY N° 377/2023-2024 CD

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto de Construcción de la Carretera Uyuni - Hito LX Tramos 1 al 3", suscrito el 20 de marzo de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, por un monto de hasta \$us223.420.000,00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo, aprobado por la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados a los veinte días del mes de junio del dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputada Rosario García Chalco, Primera Secretaria; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, a través suyo saludar a las instituciones que están aquí presentes, a cada uno de los municipios de la Patria, a cada uno de los municipios de Potosí, pero también a los representantes de la Cámara de Senadores de los diferentes departamentos del país.

Nos alegramos de encontrarnos en este espacio, tienen ustedes el primer hombre que aterrizó en la luna, el Señor Armstrong lo que primero vio desde su nave de Apolo fue el Salar de Uyuni, como referencia en el mundo, como referencia en el mundo, haciendo la consulta antes de aterrizar a la luna dice: qué es ese punto y la respuesta fue el Salar de Uyuni, el Salar de Uyuni no solo es de los bolivianos es parte una referencia mundial, es de orden mundial; por eso también tenemos hermanos de la Argentina que están presentes aquí el Intendente, diferentes intendentes, diferentes instituciones, pero además muy cercanas hermanas muy cercanas y hermanos con Potosí y con Tarija, ejemplo La Quiaca, ejemplo algunos representantes que en su momento del pasado teníamos de Salta de Jujuy encuentros varios que se hicieron hace 10 a 15 años atrás, dónde venía el antiguo Alcalde Jorge Soria hoy día está su hijo de Alcalde de Iquique, pero venían diferentes poblaciones tanto de Chile, de la Argentina del Paraguay para ir logrando está suerte de integración, que hoy día se da como una especie de un primer se da como una especie de primer paso con esta contundencia que son queridos hermanos y hermanas 223 millones de dólares aquí se paga en dólares, no se paga en otra moneda y cuando hablamos de dólares.

Si hay alguien –perdón que lo diga de esta manera- este gringo que daba vueltas al mundo desde el cielo aterriza en la luna y se fija en el Salar de Uyuni, ellos también traen dólares los europeos traen también euros, pero se cambian a dólares. Bolivia requiere dólares, el mundo comercial el turismo en el Salar de Uyuni, mayoritariamente se paga en dólares, hasta los que traen moneda japonesa o moneda de la Unión Europea después cambian a dólares y nosotros tenemos que pagar nuestras deudas, porque estos 223 millones de dólares se paga, toda la Patria va a pagar está deuda en función de un proyecto qué es necesario para la Patria, esto es importante entender porque no es un proyecto Potosí, es un proyecto para la Patria, es la Patria es que estamos generando como inversión por eso aprueba Pando, por eso aprueba Beni, por eso vamos a aprobar la representación tarijeña, por eso aprobamos cada uno de los departamentos que estamos aquí presentes, hasta el Presidente que viene del Chapare va a tener que aprobar porque Cochabamba también apoya y es parte de la apuesta por la Patria, o sea que aquí no hay temas ideológicos o políticos hay la visión de infraestructuras estratégicas que se tienen que aprobar en favor de que a futuro el Salar de Uyuni no solo con lo que- de paso agradezco a mis hermanos de Porco por la coquita, la cervecita viene después.

Bueno yo estoy molesto porque Presidente, cerveza Huari aquí no hay Huari, había habido cerveza argentina ¿qué pasa hermanos? Huari yo pensé encontrarme he encontrado cerveza argentina, dólares ¿no?, dólares si la gente sabe pues, sabe, es esto el capital a los compañeros también un fuerte abrazo. Entonces que quiero decirles compañeros que el esfuerzo que está haciendo la Patria es algo que vamos a tener que pagar entre todos los bolivianos de cada uno de los rincones de la Patria, estos son dólares de todos los bolivianos que salen a través de un crédito que sale del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) que se invierte en una carretera que tiene que dar a futuro, para volver a pagar y devolver y así generar otros proyectos en otros puntos del país.

Terminó con esto Presidente, pero si bloqueamos ¿de dónde van a venir los dólares?, si la idea hoy día es bloquear como va a llegar el gringo a poner sus dólares aquí en gastarlos en Uyuni o en el Zinc o en el Litio o en lo que tendremos que hacer a futuro, si nosotros bloqueamos el dólar no entra, por eso compañeros que están, hermanas, hermanos que están aquí de los diferentes municipios, en el pasado bloquear era parte de una lucha, pero en el futuro ahora que ya no hay gas y el Litio todavía no ha llegado tenemos que permitir que vengan del mundo entero a gastar y a poner sus dólares en Bolivia; lo hace la Argentina.



Nosotros supuestamente bueno tenemos el Salar más grande del mundo, si de las reservas de Litio somos los primeros pero un poquito menos tiene Argentina que nosotros, entonces no habíamos sido los más grandes y los que más venden Litio en el mundo quiénes son los chilenos, ahí al lado por qué, porque vengan dólares y nosotros sabemos que el tata capital, el capital sin capital no hacemos negocios, pero tenemos que permitir que el tata capital, el capital el dólar llegue, cuidarlo y reinvertirlo de buena manera.

Presidente, quiero agradecer este espacio creo que ha sido una sabia decisión venir aquí, hay algunos que han generado una crítica al respecto, querían que estemos en uno de los puntos más observados y apreciados pero además queridos por el mundo para venir; permitamos que la gente venga, venga a Bolivia cada bloqueo significa gente que no viene, cada carretera como la que vamos a construir ahora significa que entra y salga de Chile al Paraguay del Paraguay a Chile y eso significa municipios significa departamentos, significa platita para el país, platita para el Gobierno que venga, no me importa que Gobierno venga pero platita, porque es con platita que vamos a hacer negocios es con platita que hagamos salud con platita hagamos educación, con platita pagamos estas carreteras, necesitamos platita.

Lo último, el Salar de Uyuni tiene 10.500 kilómetros cuadrados, este año hermanos y hermanas hemos quemado 4 salares, eso es lo que se ha quemado en Bolivia cuatro salares 40.000 kilómetros cuadrados, si no llueve en la parte amazónica no llega agua para este lado y si no llega agua no hacemos Litio, porque el Litio es con agua, parte de las industrias que queremos poner aquí es con agua y si no llueve donde tiene que llover si no genera humedad no llega agua por este lado, cuatro salares hemos quemado y en los últimos 20 años hermanas hermanos hemos quemando a toda al Alemania junta y a Bélgica junta, este año hemos quemado a Tarija. Ahí está mi compañera Senadora de Tarija, Tarija tiene 37.000 m², el Salar cuatro veces tiene 40.000, hemos quemado 40.000 kilómetros cuadrados, por eso también ustedes hermanos tienen que hacer conciencia en esta zona del país para que no quemen en la otra zona, porque ustedes son los principales perjudicados porque si algo falta aquí es agua, agua para la industria, agua para la vida, agua para la producción, agua para nuestra ganadería, este no es solo un problema del Oriente del país es un problema de la Patria.

Entonces les pido hermanos con todo respeto, si la Patria a través de este crédito va a poner 223 millones a una carretera, parte de una carretera que muchos de nosotros hemos recorrido varias veces yo me presto haber hecho desde el Hito 94 hasta el Hito 60 he hecho dos veces esta carretera, toda la línea y hemos entrado por hemos entrado por cajón de Bolivia en la parte de Jama, para Chile con Argentina porque nos están dejando fuera del negocio la carretera Bioceánica Brasil Paraguay Argentina Chile ya está hecha y la carretera nuestra estamos empezando hacer o a completar y la otra que está haciendo Brasil, por Brasil hacia Perú para esquivar también a Bolivia ya está hecha, nos están dejando afuera compañeros, tomemos conciencia hermanos y hermanos esto no es político, es estratégico para hacer platita Bolivia tiene que entrar al negocio en la cabeza para hacer platita y platita y está carretera nos traerá platita si la cuidamos y hacemos bien y la cuidamos para que mueva, genere comercio.

Presidente, gracias por el espacio que he dado por supuesto que tiene absoluto apoyo y esto o es el Parlamento no quiere dar crédito, no, no, hay que dar los créditos buenos y este es un buen crédito para que no se gasten los políticos la plata, se gaste en obras, esos son los créditos buenos, no otros créditos para gastar en sueldos, no, no para gastar en obras y estas obras les va a dar empleos a ustedes y va a mover la economía en esta región. Toca Presidente no se olviden Bolivia la Patria que nunca nos abandona, no abandonemos A la Patria. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, bueno yo voy a tomar la palabra a nombre de la Comisión de la cual mi persona es parte juntamente con el Senador Isidoro Quispe y la Senadora Virginia Velasco. En primer lugar, hay que relevar la particularidad de la conformación de esta Comisión, entendemos que está más allá de dos fuerzas establecidas, fuerzas políticas, conformada por estas fuerzas políticas, sino también creo hasta tres diferentes visiones políticas en el momento en la coyuntura nacional.



Por qué la relevancia, porque más allá de esta particularidad hemos coincidido en la importancia y la relevancia de este Proyecto de Ley y a base de eso que nos une como hermanos, porque la necesidad que tiene que tenemos todos los bolivianos que nos hace hermanos nos ha hecho dejar de un lado las particulares y los intereses político partidarias, ideológicas y demás y centrarnos en la necesidad y la importancia de este Proyecto de Ley, qué representa este Proyecto de Ley de la construcción de 120 km que une Uyuni con el Hito 60, representa no solamente más allá del crédito que vayamos a pagar todos los bolivianos, como bien lo decía el Senador Paz es un crédito que vale la pena es un crédito que es necesario realizar para proyectar lo que significa la venta de nuestros productos, la promoción de nuestra producción y sobre todo la conexión y la integración nacional e internacional, representa desarrollo.

Tal vez del día de hoy se pueda ver como un crédito que vamos a tener que pagar todos los bolivianos, pero de aquí a tres años como bien indica el Proyecto de Ley que tendría que estar concluido este proyecto o construida esta carretera va a representar desarrollo, no solamente para Potosí, si bien esto se está enfocando la construcción dentro del territorio de Potosí, donde están más de diez comunidades beneficiadas de forma directa, sin embargo son más de cien municipios que a lo largo de la construcción y la vinculación de este corredor bioceánico dentro del territorio nacional serán beneficiados de forma indirecta, entre ellos por supuesto: Tarija, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba reduciendo los tiempos de conexión para hacer llegar más allá de solamente el transporte de la venta de productos, sino también hacer llegar a los turistas.

Es momento de cambiar paradigmas, especialmente en el ámbito económico dejar del extractivismo dejar de ser dependientes de arruinar y socavar constantemente nuestros recursos naturales y comenzar a vender nuestra riqueza cultural que es por supuesto grandiosa e inagotable. Es en ese contexto que nosotros hemos apoyado -por supuesto- este Proyecto de Ley con la ilusión de poder vender no solamente este magnífico lugar como es el Salar de Uyuni, traer turismo y con esto traer economía, sino por supuesto vender lo que significa la grandiosa exposición de la cultura del carnaval de Oruro, por ejemplo, o de los potolos o de toda aquella región de Tarabuco y demás que está en la región y en el Departamento de Chuquisaca.

Para nosotros, para Tarija significa poner en conocimiento nuestra riqueza vitivinícola, qué lindo sería que este Corredor Bioceánico que se está construyendo gracias a este Proyecto de Ley tenga un nombre totalmente inclusivo, porque no tener también qué sea el Corredor de la Sal, del Litio, del Vino, del Singani de la riqueza cultural de todos los bolivianos, que es completamente grande y valiosa.

Por eso que nosotros más allá de estar en completo rechazo de créditos, más créditos que endeudan, que endeudan a los bolivianos, vemos en este Proyecto de Ley un visión de desarrollo y por es que nosotros no solo dentro de nuestra Comisión sino por supuesto en el debate interno de lo que significa nuestra fuerza política partidaria y por supuesto con todo el consenso de los colegas senadores de todas las fuerzas que más allá de ser políticos somos hermanos bolivianos, estoy segura que nosotros vamos a apoyar por unanimidad el Proyecto de Ley y con eso quiero felicitar no solamente al Municipio de Colcha'ka Uyuni y a aquellos municipios que están directamente beneficiados por este proyecto sino por supuesto Tarija, les beneficia a Oruro, Potosí, Cochabamba. Gracias Presidente y gracias a todos los bolivianos por este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente.

No pretendo fregarles en la fiesta. Pero se ha hablado mucho de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de las funciones que venimos realizando. Y les quiero decir que esta Cámara de Senadores ha aprobado 40 créditos. Y ese monto llega a 4.586 millones de dólares y cuando hablo de dólares hacia tiempo que no había dólares, hoy lo vi colgado en el vehículo que me está transportando de alasitas, esa es nuestra realidad en este momento.



Y por supuesto cuando nos ven como opositores y mis colegas saben que nosotros somos opositores, pero siempre buscamos lo constructivo y lo mejor para los bolivianos. No con visión oposición ideológica. Qué pensarán ustedes de cuando el Presidente les dice Bolivia está blindada frente a los efectos negativos de la guerra. Qué piensan cuando le escuchan el fin de semana decir que la Guerra de Ucrania y Rusia es parte de la crisis económica que vive el país. ¿Qué pueden pensar cuando los números del Ministerio de Economía y Finanzas establece que estamos endeudados hasta no dar más? el incremento de la deuda interna 22.745.000 millones de dólares 36 millones 334 millones de dólares la deuda externa, cuando nuestras reservas y voy a poner un ejemplo, cada uno tiene sus ahorritos para poder hacer inversión, si en el transcurso del tiempo usted gasta más de lo que le ingresa, por supuesto que se come su reservista. Y ahí están las reservas internacionales y no es que como opositor los números están en el Banco Central de Bolivia.

El Gobierno recibió con 3 mil 796 millones de dólares hoy está en 1.796, es decir nos hemos gastado cuando esta reserva se había incrementado, por lo tanto, también preocupa a los productores y hablaban de industrialización y todo por supuesto que hay que apostar nuestra balanza comercial es negativa, que importamos más que lo que exportamos los números están siendo claros.

Pero esto ustedes no lo escucharon en el discurso del Presidente y eso preocupa cuando no sé es sincero con lo que está pasando en la realidad y cuando entre todos debemos apoyar para que salgamos de esta crisis, el déficit, 14 años de déficit o 10 años seguimos en déficit fiscal.

Por supuesto que hoy vienen acusaciones de un lado para otro, de por qué no se pensó los hidrocarburos, pero ahí está en la realidad que estamos viviendo todos los bolivianos, es por eso que ustedes han escuchado. Y sobre todo la Cámara de Senadores, que nos hemos negado a muchos créditos, que no tenían nombre y apellido, de libre disponibilidad que lo gasten como sea.

Seguramente hoy se aprobará este crédito, y aquí quiero decirles que es aquí donde ustedes tienen que ser fiscalizadores de que esto se cumpla. Porque hoy se aprueba un papel, pero esa ejecución ustedes tienen que estar encima, sea, sean del mismo partido de Gobierno, pero ustedes tienen que responder a un Municipio tienen que responder a Bolivia, ya lo decía el Senador Rodrigo Paz.

Entonces, yo les digo esto y lo señalo esto para ver lo que hace la Cámara de Senadores y estoy defendiendo a mi colega masista, Comunidad Ciudadana y CREEMOS, porque por el país y es por eso que ustedes ven la tranquilidad muchas veces en las sesiones y se asombran que en un mismo vehículo me venga con un masista, que me saquen foto, pero creo que el país más que cualquier otro color político, aunque esté electoralizado el tema en este momento. Así que les insto a que puedan fiscalizar, a que puedan fiscalizar esos cuarenta 40 créditos que están ahí flotando y que no nos endeudemos más porque hoy por hoy cada uno de ustedes está alrededor de 1400 de dólares de deuda que tenemos cada boliviano per cápita. Y creo que debemos ser responsables con la economía del país. Solamente era eso para comunicarles.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, primero solicitar a Usted de instalar en este lugar emblemático del país en el Departamento de Potosí. Para los que están presentes aquí yo soy Senador por el Departamento de La Paz, del Norte de La Paz de las tierras bajas de La Paz, muchos conocen Caranavi y muchos conocen Teoponte, yo soy de Teoponte, en Caranavi incluso hay ahora se llama Comunidad Intercultural antes se llamaba colonias, hay una colonia que se llamaba Ayúnense, eran todos de Uyuni por eso es que yo vine aquí.

Mis padres son del Altiplano de la misma manera seguramente se han ido a Norte de La Paz buscando alguna esperanza de vida. No es cierto que los caminos no tienen color político, no es cierto que los caminos no tienen ideología, habían tenido yo por lo menos hasta mis 15 años hermanos de Uyuni no conocía camino carretero, no obstante que mis padres habían ido asentarse a la selva a pie, pero la ideología nunca



nos ha dado ni siquiera nos ha dado un centro educativo peor las carreteras, pero sí sacaban las troncas que hoy día se están lamentando que los pequeños productores estamos destrozando el medio ambiente, en Santa Cruz una desboscación indiscriminado de los años ´70 a mí me consta, yo viví eso porque aquí también están compañeros de San Julián, también están de Uyuni y San Julián, conocemos eso nosotros.

A veces hay querer tapar el sol con un dedo, no se puede ya está la situación aquí, pero yo no he venido hablar de eso, solamente hemos venido nosotros a apoyar el desarrollo de Potosí y aquí en Uyuni con 121 km de carretera, porque la carretera es desarrollo y en estos últimos años hemos trabajado para el desarrollo del país digan lo que nos digan hemos desarrollado el país y vamos a seguir trabajando, hay momentos difíciles hermanos ciertamente y eso vamos a ir solucionando porque mis padres, nosotros hemos ido solucionando nuestras vidas. Haya dólares o no haya dólares vamos a estar bien parados compañeros, porque una carretera 121 km aquí en Potosí asfaltado para traer más dinero más ingreso mayor fluidez porque también tenemos que trasladar nuestros productos, porque al irse de aquí a Caranavi a fundar su comunidad Ayúnense han visto inviable porque era ideológico compañeros.

Pero hemos visto ahora con nuestro principio de un Estado Plurinacional es posible colaborarnos entre nosotros. Seguramente de Ayúnense se van a regresar aquí porque hay productos que estamos mostrando al mundo, la quinua, la carne de llama que se produce altamente en este territorio, encima tenemos un recurso natural renovable, que no es muy aprovechable que es el Litio, si son recursos naturales renovables no renovables tenemos que seguir aprovechando, pero para el país, pero no para que se lo lleven como siempre lo han hecho, por eso nosotros estamos defendiendo Uyuni con 121 km de carreteras asfaltado y así seguiremos haciendo todavía en mi Departamento no hay camino asfaltado los que conocen Caranavi de mi lugar hasta mi casa no hay camino asfaltado, pero sí ya hay un camino más o menos terracería como alguien dice, esperemos que en algún momento mis carreteras en el Norte de La Paz también sean asfaltadas.

Nosotros no somos envidiosos somos participativos, nos necesita Uyuni y estamos aquí nosotros como La Paz, representando y votando en positivo para que se apruebe esta ley, por eso no solamente que un gringo nos mire de la luna que existe Uyuni, tenemos que saber que Uyuni existe para todos los bolivianos, por eso estamos aquí estimado Presidente. Gracias, ¡Que viva Uyuni!

¡Vitores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, nuevamente quiero empezar saludando al Municipio de Porco y su Alcaldía, porque primero para mí son los dos proyectos muy importantes de desarrollo, para el Departamento y para el país, yo pondero ese trabajo cuando a veces es tierra de comunitarios de origen, hay que trasladar al Municipio, del Municipio seguramente se han movido a Derechos Reales, ahora han completado la documentación que también la proyectista la Senadora Daly Santa María ¡Felicidades! a la proyectista, se ha cumplido, pero todavía ya está aprobado en la Cámara de Origen, pero ahora va a pasar a la Cámara de Diputados, los diputados aprobarán y después se sanciona, entonces quisiéramos que se agilice y garantizar su inversión correspondiente porque la inversión es lo más importante, el Presidente una de sus visitas en un aniversario decía mediante TGN (Tesoro General de la Nación) vamos a garantizar, tiene que garantizarse este sueño anhelado que tenemos para la planta refinadora de Zinc para el Departamento de Potosí.

Yo me siento satisfecho de estar en este territorio Hija Predilecta Uyuni, sobre el Salar de Uyuni que están todos aquí senadores, senadoras presentes, la carretera es integración, las carreteras son importantes para los bolivianos y los bolivianos, entonces para nosotros es un orgullo estar aquí aprobando, ojalá sea unánime la aprobación correspondiente hermanos senadores, senadoras, porque la carretera en este lugar tan grande el Litio necesitamos una carretera asfaltada de integración de país a país.



Por supuesto decía el Senador Rodrigo Paz, gracias al turismo llega los dólares está bien es verdad, quizá no está faltando todavía fortalecer la parte turística a veces no estamos dando importancia, a los alcaldes están aquí presentes felicidades por estar aquí los diferentes alcaldes, por qué están ahora aquí esta sociedad aquí, porque quieren camino, porque quieren desarrollo, porque quieren integración eso es, allá un papelito esta mira Tramo 1, Tramo 2, Tramo 3 dice, todavía falta, no es lo único esto hay que seguir la continuidad, entonces ¡Felicidades! mucho éxito, mucha fuerza mucha energía, ¡Que Viva Uyuni!, ¡Que Viva el Salar de Uyuni! Gracias, hermanos.

¡Vitores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Presidente, estamos muy felices de estar en Salar de Uyuni, un lugar turístico que aporta mucho al Estado Plurinacional. Primero agradecer a todo el pueblo de Uyuni, a las organizaciones sociales que son las juntas, a las Bartolinas, a las centrales provinciales, Comité Impulsor, a las autoridades originarias, a las autoridades municipales, a todos en general y también quiero saludar a las autoridades nacionales senadoras y senadores, que constantemente han hecho seguimiento conjuntamente sus organizaciones sociales en realidad.

Por otro lado, hermano Presidente, estos dos proyectos que estamos aprobando son para el desarrollo del Departamento de Potosí, particularmente para el Estado Plurinacional, nosotros siempre dijimos en la Cámara de Senadores a la cabeza de nuestro hermano Andrónico Rodríguez siempre dijimos si es créditos para el bien de nuestro pueblo boliviano nosotros vamos a estar presentes y cumpliendo nuestra responsabilidad legislativa en favor de nuestro pueblo boliviano.

Y por eso motivo quiero agradecer al Presidente de la Cámara de Senadores donde ha tomado la decisión de estar presente aquí y ahora de aquí para allá podemos hacer en diferentes lugares nuestras sesiones ordinarias aprobando diferentes créditos o proyectos para el bien de cada región, nuestros senadores como Hilarión y otros senadores constantemente peleaban allá arriba, decían pero no tenemos para Potosí créditos, nosotros solamente estamos aprobando para otros departamentos decían, peleaban decían ahí y a veces decían ya no voy aprobar estos créditos para otros departamento porque para mí solamente me utilizan como escalera nomás.

A veces es importante compañeros llegar a todos los departamentos y hoy estamos mirando a este Departamento de Potosí con estos dos proyectos importantes, pero también quiero decirles mis hermanos, nosotros solamente estamos aprobando como alguien decía que en papel y ahora tienen que ejecutar, y para eso ustedes tienen que ser celosos con este crédito que estamos aprobando, a veces aprobamos créditos pero no se ejecutan y no sabemos si están ejecutando o no porque los ministerios no nos quieren informar también, entonces compañeros tenemos que ser responsables y todos ustedes tienen que unirse para hacer seguimiento constante permanente hasta lograr estos dos proyectos importantes, porque esa es la lucha del pueblo boliviano.

Por eso mis hermanos nosotros nos sentimos orgullosos y agradecer a todos ustedes por apoyar y respaldarnos y por estar aquí en un lugar histórico, alguien decía mis compañeros de las organizaciones sociales la Sesión de la Cámara de Senadores va a ser histórica decía, claro para la gente es una historia, por eso compañeros, primero es la unidad para lograr cualquier proyecto que beneficie a nuestro pueblo boliviano. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, quiero felicitar realmente aquellas personas que este proyecto se concrete, quiero felicitar las organizaciones que a la cabeza de sus dirigentes que querían impulsaron o para que se cumpliera el tramo 1 y 3 se respete. Quiero felicitar a aquellas personas que han viajado días, han viajado durante semanas meses a la ciudad de La Paz y colegas tienen que conocer se ha conformado una mesa



técnica con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Obras Públicas para que se pueda evaluar analizar este tramo por eso gracias a ellos a esa perseverancia que han dicho primero está el Tramo 1 al 3 y después vamos a ir con el Tramo 4 hacia adelante.

Gracias a Uyuni al Hito 60 se da justamente a ese conjunto de personas que han ido exigiendo y son testigos muchos, han ido viajando hacia La Paz juntamente con el Ministerio de Obras Públicas en mesas de trabajo hicieron la revisión y consideraron que Uyuni es un lugar turístico importante, no solo para Potosí para todo Bolivia y por eso se ha respetado este proyecto. Me hubiera gustado también agradecerle Presidente a Usted, pero me voy Q'asa como decimos aquí, porque me hubiese gustado que tomemos en cuenta también otros proyectos de ley, que están todavía en la Cámara de Senadores.

Me hubiera gustado por ejemplo que se considere nuestro proyecto de los contratos mineros que tanta falta le hace a nuestra planta de cemento, a nuestra fábrica de cemento que está justamente observado y paralizado, mis hermanos yo me sorprendo por eso, creo que ustedes nos dan la razón nos dan el entusiasmo, la misma vigila el mismo Salar este suelo bendito nos está dando la energía para poder aprobar y que no haya esa discusión que quizás hubiese habido.

Yo quiero decir a los senadores, si bien existen tres fuerzas políticas y una más que se ha creado lamentablemente, nosotros mismos ponemos obstáculos y eso es malo; decíamos o alguien decía dónde están yendo tantos créditos y tantos créditos dónde están yendo, yo valoro mucho a mi colega Salame cuando una vez escuché cuando decía somos fiscalizadores, como podemos preguntarnos dónde están yendo ¿cuál es la misión de fiscalizador?, colega yo lo felicito yo decía siempre lo voy a sacar el sombrero ante Usted, porque cuando se aprobó el proyecto de Yamparáez Sucre qué ha hecho personalmente ha ido a pedir documentos a empezado a fiscalizar y ahí está, pues uno de los proyectos que se está ejecutando y donde se está invirtiendo, qué me diga algo aquí los alcaldes van a corroborar ¿alguna administración ejecutiva ha trabajado sin financiamiento externo?, ¿se trabaja sin créditos alcaldes? Qué alcalde o que Presidente en Bolivia ha trabajado sin créditos, todos los presidentes desde el Señor Evo Morales, Goni, Jaime Paz todos los presidentes han trabajado con financiamientos. Rodrigo tu sabes, has sido Alcalde Rodrigo, sabes, ningún Gobierno trabaja sin financiamiento externo, ningún Gobierno trabaja sin estos beneficios porque los créditos los intereses son pues bajos, bajísimos.

Hace días yo escuchaba a un personero de uno de estos financiadores, decía con 0001% es el interés y como Bolivia está perdiendo la oportunidad de tener un crédito tan importante que va a servir para generar movimiento económico y que me diga también en esta Sala de sal que financiamiento externo ahora que está en cartera está dirigido a sueldos y salarios, cuál, es que nos hacen creer mis hermanos y a veces nos hacen creer como si el Gobierno quisiera plata para sueldos si eso es falso todos los créditos que están en la Asamblea son para estos temas, carreteras, aquí yo tengo un pequeño resumen, aquí hay un proyecto yo le voy a pedir ahí lo voy a felicitar hermano Andrónico cuando la planta el proyecto que tenemos para nuestra fábrica de cemento se apruebe, ahí porque como potosina voy a exigir eso, Potosí quiere pues ese Proyecto cómo voy a observar licencia ambiental, cuando sabemos que la licencia se presenta después y no es posible, poner trabas de esta manera, no es posible, tenemos tanto programa para la administración de tierras acaso ¿es para sueldos? no queremos que haya desarrollo en el área dispersa, programa de desarrollo rural, ¿es para sueldos?, no queremos que haya desarrollo en las comunidades de todo el país y dicen están gastando la plata para créditos, para sueldos cuando eso es totalmente falso.

Colegas díganme uno dígame que un crédito es para salarios, díganme uno, entonces compañeros nos quieren hacer creer y nos hacen y con mentiras nos quieren hacer creer que aquí hay una Gobierno que está despilfarrando, qué Gobierno no ha recurrido un ejemplo sencillo les doy cuando queremos nos va bien en la casa tenemos un negocio y nos va excelente queremos sacar una crédito del Banco, el Banco primero fiscaliza si tenemos capacidad de endeudamiento, si vamos a poder pagar o no vamos a poder pagar y si nos presenta el Banco y nos dicen te voy a prestar y si es mínimo, mínimo el interés, por supuesto que recurrimos porque queremos seguir ganando, queremos que exista ese movimiento económico, por eso el Banco confía y en Bolivia ha confiado, muchos financiadores externos confían en Bolivia porque somos ricos y aquí está la prueba de nuestra riqueza natural, de la que también hacemos polémica y a veces hacemos



política, pero política sucia, lamentablemente, queriendo obstaculizar, (no audible) a veces nos equivocamos tanto y queremos obstaculizar el progreso, yo aplaudo cuando decían queremos un Potosí industrial no solo Potosí industrial queremos una Bolivia industrial, queremos una Bolivia industrial, pero tenemos que lograr eso con el esfuerzo de cada uno de ustedes.

Entonces no dejemos que nos mientan que nos engañen y lo que decía el Senador Paz y en eso comparto el bloqueo no es saludable no lleva a nada bueno, nosotros mismos nos estancamos nos ponemos la soya en cuello cuando decimos vamos a bloquear, que queremos nosotros bloquear, nosotros queremos perjudicarnos o queremos avanzar, mis hermanos yo me siento apenada porque son como doce proyectos, doce proyectos si no me equivoco en la Asamblea y en la Cámara de Senadores creo que son cuatro o cinco proyectos Presidente Andrónico, sea uno o dos compañeros cuántos meses, y este Proyecto de Ley Hito 60, si leemos los tiempos y quisiera que leamos los también el tiempo o cuando ha ingresado lamentablemente

Lo que yo quiero, con esto termino Presidente, yo les voy a felicitar y les agradezco por la presencia porque aquí están los comprometidos con aprobar esos créditos que van a beneficiar al país, porque lo que necesitamos en el país es un movimiento económico, porque si no permitimos esto vamos a lograrlo yo respeto a aquellos que dicen tengo que ayudar a salvar a Bolivia no perjudicar y estancar a Bolivia y creo que esa es la misión de todos los bolivianos y termino agradeciendo a todos los senadores que están aquí y aprobando, por eso decía ustedes son el motor el impulso, Presidente Andrónico por favor quisiera que también piense y diga y venga vamos allá creo que aquí nos dan motor para poder aprobar los proyectos.

Sen. Presidente: Cabe aclarar a todos los presentes que en la Cámara de Senadores tenemos dos proyectos de ley de créditos, uno de ellos es esta, otro que es integración urbana El Alto La Paz que está en la Comisión, no tenemos más, todo está en la Cámara de Diputados y el tema del otro Proyecto de Ley de contratos mineros lamentablemente de acuerdo a la norma dice 90 días y todo se lo agarró el plazo la Cámara de Diputados y faltando días nos manda después de 7 meses, solamente es noventa días en las dos cámaras tres meses y en la Cámara de Diputados se lo agarra y al final nos manda y por tanto se requiere subsanar aquello y no es que mi persona o toda la Directiva o el Pleno no quiere aprobar. Entonces colegas senadoras y senadores estamos cumpliendo evidentemente el Reglamento, no apruebo es el Pleno Senadora Castillo son ustedes también en su Comité, ese proyecto precisamente se ha atrasado en su Comité, dos semanas si no me equivoco.

Lo importante que cuando los senadores coincidimos por los intereses comunes, todos los senadores de todas las fuerzas políticas cuando se trata de intereses nacionales no hay colores políticos o intereses que vayan obstaculizar, por eso yo saludo a todos los senadores que están presentes aquí apoyando este gran proyecto que no solo beneficia a Uyuni Hito 60 sino a todo el país. Por eso ¡Felicidades! colegas senadores que están aquí.

Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.^a Flores Velásquez: Hace rato decía colega Paz si no me dan la palabra, igual lo hacía a capela, estamos acostumbrados en los congresos ampliados.

Primeramente, quiero agradecer a todos los alcaldes, concejales que están aquí organizaciones sociales, a todos los que están en Uyuni a nuestros senadores que están presentes aquí con todas las dificultades que uno tiene a veces unos están enfermos los que somos de Santa Cruz, Beni, Pando, nos cuesta venir aquí, pero es bonito estar aquí y estamos con mucho cariño aprobando un Proyecto de Ley que no beneficia a todos, a todo el pueblo boliviano.

Primeramente, hermanos, y yo les digo hermanos porque yo me siento en casa, yo también soy potosina migrante a Santa Cruz, nacida en Potosí por si acaso, pero, así como soy potosina también, no de Uyuni de la ciudad de Potosí quiero dar un leve relato sobre cómo estamos ahora en el Gobierno y por qué quiero



hablar sobre esto y es necesario que todos ustedes conozcan y luego después ustedes analicen lo que yo voy a hablar, lo harán por el bien o mal ya ustedes saben porque lo estoy diciendo.

En el primer mandato de nuestro hermano Evo Morales, también ha habido prestamos, 45 préstamos, 2 millones en su Gestión de dólares, millones 2 mil millones de dólares, en la segunda Gestión 97 préstamos y 5 mil millones, así como dice. En la tercera Gestión de nuestro hermano Evo Morales 8, 87 préstamos y 8 mil millones de dólares, si ustedes se dan cuenta todos los gobiernos que entran, voy a sacar también estadísticas cuando estaban Goni Sánchez de Lozada, y las otros cómo han ido gobernando y con cuánto de préstamos.

En nuestro auge Boliviano hemos sacado hartísimo, también querrán saber cuántos millones, hace rato lo ha dicho nuestro Senador Montero 4 mil millones, que en la Cámara de Senadores ha aprobado también la Cámara de Diputados, pero se imaginan a 8 mil a 4, entonces ustedes dirán en ese entonces porque el hermano Evo Morales llegaba y decía he llegado con obras, porque la mayoría de los senadores y los diputados eran más del 2%, que quiere decir la mayoría era del MAS y no había Oposición y aprobaban dos tercios, había en la segunda y tercera Gestión, hoy en día no estamos así, es por eso que salen tanto la Oposición del lado de nosotros también los evistas, los arcistas también y todos dicen por qué tanto préstamos y en esa época nadie decía nada, solo Evo llegaba y decía esto estoy entregando al pueblo y sabían cómo de dónde y por qué, ¿no ve?

Ahora, por ejemplo, Potosí, la Ley N° 288 el 20 de noviembre de 2012, ha llegado al Departamento de Potosí un programa de fortalecimiento de redes integral de salud en el Departamento de Potosí 35 mil, eso es lo que han aprobado, millones, para eso, aquí en Potosí en la época del hermano Evo Morales. La Ley N° 346 de la misma manera, el proyecto construcción la carretera Uyuni - Tupiza 108 millones en la época 26 del 2 del 2013 también ha sido un préstamo, y así es hermanos Bolivia se presta para poder progresar a nivel Bolivia. Así como estamos viniendo a aprobar un proyecto de la misma manera hay que aprobar los otros proyectos para los otros departamentos, como: Santa Cruz, Beni y Pando y todos los departamentos porque somos hermanos y no podemos juzgar a nuestro hermano Lucho porque está haciendo préstamos cuando también han hecho prestamos hermanos, no hay que buscar el apetito personal.

Hace rato decía aquí que solamente los préstamos se hacen -ojalá sea para esto, pero también el hermano Evo Morales la Ley N° 442 ha hecho un préstamo de 106, aquí dice apoyo a la efectividad del Gasto Público. Cómo que no, ha habido préstamos para los gastos públicos, cómo que no, y de qué se trata esos gastos públicos. Entonces hermanos yo les pido a cada uno de ellos, no caigamos en lo que vienen hablando, si no aprobamos los proyectos, ayudemos en que todos los departamentos se aprueben.

Eso nada más quería decir que como buena potosina voy a aprobar hoy día, porque yo me siento de aquí. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto de Construcción de la Carretera Uyuni - Hito LX Tramos 1 al 3", suscrito el 20 de marzo de 2024, entre el Estado Plurinacional



de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, por un monto de hasta \$us223.420.000,00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo, aprobado por la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Solicito la Reconsideración de la Ley que aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto de Construcción de la Carretera Uyuni - Hito LX Tramos 1 al 3".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Presidente, quiero saludarle a Usted, buenas tardes y a través suyo a toda la Directiva que nos acompañan. Asimismo, a todos los assembleístas que se encuentran esta mañana en este hermoso lugar.

Saludo también a todas las autoridades municipales que nos acompañan y las autoridades internacionales que se encuentran en este hermoso lugar y también me adhiero Senador Presidente a la felicitación y también con mucho beneplácito a esta aprobación que se ha hecho del Proyecto de Ley de Préstamo para la carretera que seguramente va a beneficiar, no solamente al desarrollo de Potosí sino de toda nuestra querida Bolivia, ¡Felicidades! a todos.



Senador Presidente de acuerdo al artículo 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores que dice que: "El Pleno se constituye en la máxima instancia de liberación." Quisiera poner en consideración del Pleno que todas las minutas de comunicación, que tiene informe de Comisión de manera excepcional que por esta única vez puedan ser considerados en una sola votación. Gracias.

Sen. Presidente: Senadoras, senadores, la Senadora Rocha está solicitando que se pueda aprobar de manera conjunta para no estar entrando en detalle una por una y también por el tema de tiempo y por la invitación, o por lo invitados que están en la presente Sesión.

Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la consideración de los proyectos de Minutas de Comunicación que estén con informes de manera excepcional para que se puedan tratar por única vez, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la consideración en una sola votación de estos proyectos de Minutas de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3,1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita al Ejecutivo Regional del Gran Chaco, que informe sobre las compras menores mensuales en la Gestión 2024, erogados por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, que informe cuántas áreas de equipamiento tiene la Zona Lechuguillas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, que informe cuáles son las acciones medidas a disminuir daños por un sismo; informe sobre el Convenio Intergubernativo entre el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Sen. Secretario:



d) La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de La Asunta, que informe sobre el presupuesto asignado de las gestiones 2021, 2022 y 2023 del Concejo Municipal; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, solicita al Gobernador del Departamento de Potosí, que informe sobre la forma de contratación de la abogada Patricia Quiñones Campos, como jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría Departamental Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, que informe sobre procesos de delimitación de carácter intradepartamental; informe sobre procesos de delimitación de carácter interdepartamental; informe cuáles son los parámetros para la consolidación y ejecución del Plan de Contingencias; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita las Alcaldesas Municipales de: Loreto, San Ramón, San Joaquín, Santa Ana, Reyes y a los Alcaldes Municipales de: San Borja, San Andrés, Puerto Siles, Huacaraje, Exaltación, Baures, Santa Rosa, Rurrenabaque, Magdalena, San Javier, San Ignacio de Moxos, Guayaramerín, Trinidad y Riberalta; que informen sobre procesos de delimitación de carácter intradepartamental; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a los Gobiernos Autónomos Municipales correspondientes, con nota de atención.

Sen. Secretario:

h) La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, que informe el motivo por el cual no habrían dado cumplimiento al Requerimiento Fiscal, emitido por la Dra. Verónica Miranda Huanca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

i) La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Alcalde Municipal de Camiri, informe cuáles fueron las acciones referentes a la contaminación constante; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Camiri, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.



1. Proyecto de Ley N° 05/2023-2024 C.S. "Que abroga la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas".

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Consideración Directa del presente Proyecto de Ley, en Sala para su consideración.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Un saludo a los ciudadanos. Gracias por las atenciones.

Y quisiera decirle Senador Presidente que estoy recurriendo a lo establecido en el artículo 129 del Reglamento General, en razón a que el mes de noviembre del año pasado presenté dos proyectos de ley relacionados con las quemas, por qué presenté estos proyectos, el año 2019 se quemaron el Bolivia 5 millones de hectáreas de bosques, de año 2020 4 millones de hectáreas de bosques, por esa razón el 2021 presenté dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, una de la Ley N° 1171 y la otra demanda de la Ley N° 337; lastimosamente el Tribunal rechazó pero como no ingresó al fondo volví a presentar el año 2022. El año 2023 ha sacado las resoluciones, las Sentencias declarando infundadas con fundamentos realmente increíbles. Para mí por eso el Tribunal Constitucional de entonces es corresponsable de todo lo que se ha quemado en este país, porque si en ese momento se hubieran declarado inconstitucionales esas leyes no estaríamos como estamos hoy.

Por esa razón, el 2023 cuando me notificaron con la última Sentencia vi que ya era imposible recurrir a la vía judicial y presenté los dos proyectos de ley Presidente, a partir de ahí ha sido una peregrinación para que la Comisión y el Comité pueda evacuar el informe que corresponde. En vista de que no lo han hecho tal como dispone el artículo 129 del Reglamento General que le da 15 días a la Comisión, 15 días hábiles para hacer los informes es que yo he solicitado el tratamiento directo de estos dos proyectos de ley, y yo les pido aquí a los colegas que teniendo en cuenta que el tema de la quema de bosques no es un tema político sino un tema que le atañe a todo el pueblo de Bolivia, puedan considerar que se haga el tratamiento directo y son proyectos muy cortos solamente de un artículo donde se dispone la Abrogación.

Colegas sé que después de la Abrogación tendríamos que trabajar casi de inmediato en un proyecto que realmente resuelva la temática colegas, si hacemos una analices la Ley N° 1333 que es la Ley de Medio Ambiente ha sido dictada antes de la Constitución, por eso esa ley es obsoleta necesitamos una ley actualizada.

Estábamos trabajando con la Senadora Requena un Proyecto de Ley y también el Presidente Andrónico ha presentado el Proyecto de Ley N° 022, no estamos en desacuerdo ni con el proyecto de Andrónico ni con el Proyecto de Ley N° 03 de la Senadora Requena, pero lo que sí no podemos esperar un día más, abroguemos hoy esas dos leyes y luego hagamos un compromiso con este país no digamos solamente que estamos en desacuerdo con las quemas realmente demostremos al país que estamos comprometidos con el medio ambiente, vayamos abroguemos y después en una mesa técnica con todas las fuerzas políticas, donde realmente todos nos complementemos para que podamos garantizar un día de mañana mejor a nuestros.

Senador Presidente que es lo que más me ha impulsado a pedir este tratamiento directo. Mi hija el día domingo me dijo: Quiero morir no quiero vivir en un país que no respeta la tierra, quiero morir, déjame morir. Para mí ha sido muy doloroso, que mi hija me pida morir, porque no puede ver cómo los animales sufren demás.

Por favor, colegas, que abroguemos esas leyes están en tónica de lo que ha hecho el propio Presidente. El Presidente ha dispuesto la pausa, qué quiere decir la pausa quiere decir que nadie puede seguir quemando, entonces eso es lo que estoy pidiendo yo que se abroguen las leyes para que después en ese tiempo de pausa ha dado el Órgano Ejecutivo podamos hacer una ley como Dios manda. Gracias, Senador Presidente.



Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura para su consideración en estación en grande del Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 005/2023-2024 CS

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

DE ABROGATORIA DE LA LEY N° 171 LEY DE USO Y MANEJO RACIONAL DE QUEMAS DEL 25 DE ABRIL DEL 2019.

Artículo Único: Se abroga la Ley N° 1171 Ley de Uso y Manejo Racional de Quemas del 25 de abril del 2019.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

Única. Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo Único: Se abroga la Ley N° 1171 Ley de Uso y Manejo Racional de Quemas del 25 de abril del 2019.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura la Disposición Abrogatoria y Derogatoria para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

Única. Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria en la estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria y Derogatoria, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda sancionado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que abroga la Ley N° 1171.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Ley N° 019/2023-2024 C.S. "Que abroga la Ley N° 337 de "Apoyo a la Producción de Alimentos y Sustitución de Bosques" y sus modificaciones.

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Consideración Directa del presente Proyecto de Ley, en Sala para su consideración

Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en Grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 019/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,



DECRETA:**ABROGATORIA DE LA LEY NO 337 DE 11 DE ENERO DE 2013 DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y RESTITUCIÓN DE BOSQUES, Y SUS MODIFICACIONES CONTENIDAS EN LA LEY NO 502 DE 26 DE FEBRERO DE 2014, LA LEY NO 739 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y LA LEY NO 952 DE 26 DE MAYO DE 2017**

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aboga la Ley N° 337 de 11 de enero de 2013 de "Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques" y sus modificaciones, Ley N° 502 de 26 de febrero de 2014, Ley N° 739 de 29 de septiembre de 2015 y Ley N° 952 de 26 de mayo de 2017.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Colegas quisiera explicarles en realidad es la Derogatoria de la Ley N° 337, las otras que se han mencionado modifican la Ley N° 337, o sea qué el espíritu es uno solo, no son diversos temas, el tema es solamente esa de la expansión de la frontera agrícola, son las actualizaciones y modificaciones a esa Ley, la Ley N° 1333 queda indudablemente sin ningún inconveniente. Esa será estudiada posteriormente. Eso quería aclarar, Senador Presidente, solo la 337. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Presidente, buenas tardes. Por intermedio de Usted quiero saludar a todos mis colegas senadores y también un saludo muy especial a todas las organizaciones sociales, autoridades municipales departamentales, a nuestros hermanos de Porco ¡Felicidades! hermanos por la transferencia por la aprobación y también felicitar a los hermanos de Uyuni de este Departamento de Potosí, también felicitar por la aprobación de su carretera.

Hermano Presidente, una observación cuando venimos nosotros a sesionar a otro Departamento es lamentable que nosotros venimos a aprobar a ciegas, particularmente yo como Senadora tenía conocimiento que solamente veníamos a aprobar justamente de los hermanos Porco la transferencia y aprobar el tema de la carretera no meter otros proyectos de ley que están todavía que nos está afectando a nosotros como ganaderos que como productores Yo estoy en contra de las quemas incontrolables ya, de los chequeos incontrolables, pero no estoy de acuerdo de que se venga a aprobar una abrogación de una ley que todavía no tenemos conocimiento e información y no hemos hechos mesas técnicas para ver si realmente afecta a la ganadería, porque nosotros venimos de un lugar que es productivo y ganadero del Departamento de Beni.

Y sabemos que son va a perjudicar a los productores de una, dos, tres hectáreas en adelante y también a los ganaderos por qué no se hizo una mesa técnica para poder modificar, analizar esta Ley, la Ley que se está abrogando la 337 para analizar bien y si hay artículos que se tiene que modificar, porque se tiene que modificar pues ahí vamos apoyar, pero no podemos nosotros estar en contra también de nuestro Departamento también de nuestro desarrollo económico productivo, lamento mucho, personalmente como Senadora no aprobé la abrogación porque no tenía conocimiento, porque cuando uno tiene conocimiento del Orden del Día uno se viene informado y preparado.

Hermano Presidente lamento mucho, se habla que el Presidente ha hecho una pausa, pausa, pero no ha pedido la abrogación de una ley que está vigente de quemas y estamos totalmente de acuerdo de esa pausa, por qué, porque nuestros departamentos realmente se están incendiando se están quemando por



la irresponsabilidad de personas irresponsables con la quema desmedida que están haciendo y también la quemas vienen naturales porque también estamos en una sequía realmente incontrolable. Los que estamos en la producción y la ganadería realmente ver nuestros campos da pena, no hay un solo pasto, se vasí como aquí, nuestro ganado se está muriendo.

Por eso hermano Presidente, hermanos colegas lamento mucho los que no trabajan la tierra y los que no pisan arena los que no pisan barro, lógico que van a estar de acuerdo, pero los que realmente vivimos de la ganadería de la producciones nos está afectando abrogar, porque ni siquiera hay otra propuesta y lo veo más como algo político, lo que realmente pidieron y aprobaron la abrogación esta Ley N° 1171, no se la analizó como Cámara de Senadores no se analizó, no se hizo mesas, no se socializó, vinimos aquí a aprobar, a levantar la mano sin conocimiento, este Proyecto de Ley se han metido de contrabando, porque no teníamos el Orden del Día, de la Correspondencia y esa es realmente es una gran observación que se hace que nosotros entramos a aprobar en la Cámara de Senadores sin conocimiento de lo que estamos aprobando y eso está mal, porque si yo levantaba la a mano para aprobando esta abrogación de esta Ley estoy en contra de mi Departamento y estoy en contra de lo que realmente de nuestra producción y lo que nos da el sustento de vivir, tanto al (no audible) como a los productores como están en las provincias, por eso hermano Presidente esa es mi intervención de que no se debió abrogar esta Ley N° 1333, se debió hacer mesas de trabajo y modificar. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, deseo aclarar que la palabra abrogación es eliminación, pero se está trabajando el PL N° 03 Senadora, ha habido la semana pasada mesa técnica en Beni con los ganaderos, o sea se está construyendo una ley participativa donde están actores del MAS, están las tres fuerzas políticas, básicamente están construyendo, no. Y además, yo quiero decir que no tiene que venir aquí las leyes y leerlas aquí senadores cuando nos pasan ya la Cámara de Senadores en la lectura es nuestra obligación bajar de la página y leer, rayar, observar y participar de las comisiones, no podemos ya a estas alturas leer esas esas leyes que menciona la Senadora han sido presentadas años tras año.

Segundo, soy médica de profesión, saben qué los animales también tienen sistema nervioso, saber qué yo les invito que en su mano pónganse gasolina en las manos y préndanse, eso están sufriendo los animales Senadora, entiendo el tema productivo, pero no puede ser aquí por ejemplo para poner la carretera matemos a las llamas no es así Senadora, el ser humano es un ser racional y en nuestro raciocinio tenemos que ser solidarios con los que nos dan alimentos que son los animales, las plantas también tienen un sistema de como el sistema nervioso que también perciben dolor, por lo tanto cómo podemos permitir que esa irresponsabilidad que Usted misma ha dicho continúe.

Ahora yo les garantizo que, anulando mañana mismo se va agilizar el Proyecto de Ley N° 003, ahí va a esta Usted Senadora se va a volver a convocar a los ganaderos, pero no podemos permitir achicharrar miles y miles, millones de animales, el ser humano deber ser el que debe dar el ejemplo y debemos hacer. Eso es todo ya estamos cansados yo les pido por favor continuemos hay el compromiso, por qué estamos aquí las tres fuerzas políticas, porque más allá del discurso ideológico amamos lo que hacemos y amamos el bien común, esta está el Senador con su ideología, ahí están los señores del MAS y estamos los de Comunidad Ciudadana porque así se debe construir Patria ya basta del cálculo político, eso que bien como Biblia su famoso Maquiavelo con mentiras, ahí Senadora Ana María hay créditos del 6.7 % anual y este crédito que acabamos de aprobar es del 5.2 a solas con un café le doy los datos tengo absolutamente el control de todos de la Cámara de Senadores, pero colegas esta es una muestra que sí podemos hacer quórum más allá de nuestros colores políticos, no nos importa de qué partido son los que nos están rodeando, lo que importa es que hemos hecho un bien común para Bolivia, y para que sin que sea procesado, a mí no importa si ellos son o no son masistas, lo que debe importarnos es lo que nos hemos unido, podemos hacerlo, votemos por esos animales, por esas plantas que se están quemando y mañana mismo seguirá la Senadora Requena con su trabajo que está haciendo del Proyecto de Ley N° 03. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.



Sen.^a Salame: Colegas yo quisiera decirle a la Senadora Nacif, que no estamos en contra de los ganaderos ni contra los que nos proveen los alimentos, indudablemente ellos tienen que trabajar, pero no se trata de tierras para agricultura, por favor, se trata de bosques se trata de tierras que no son aptas para la agricultura las que están quemando, se trata de reservas, se trata de tierras originarias que no son para la agricultura y hemos hecho 17 mesas técnicas Senadora Nacif, 17 mesas técnicas. Yo inclusive he dejado de lado los proyectos para que la Senadora Requena haga un nuevo proyecto en el que se planteen soluciones, pero no hay el consenso político para sacar ese Proyecto de Ley.

Entonces, tenemos que ser valientes y tenemos que decir se abroga, porque así tendremos también una coacción para que todos vengán a trabajar en el Proyecto de Ley. Hagamos un Proyecto de Ley, le aseguro que lo que ha hecho el Señor Presidente no tiene competencia de declarar la pausa es lo mismo, sé que él no puede abrogar, porque no tiene competencia, nosotros somos los que tenemos que abrogar esa es nuestra función legislativa. Por eso colegas les insto a ustedes que en nombre de la naturaleza en nombre del futuro que les quieren dar a sus hijos aprueben este abrogatoria y me comprometo a trabajar día y noche para sacar una nueva ley. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, ahorita Bolivia está en emergencia, ha declarado incluso el Presidente desastre natural más bien nacional, recién ha declarado, debía ser antes, lo que yo digo, a ver la hermana Senadora Nacif dice: va a afectar los productores. Nos está diciendo o lo productores están quemando no creo, grave, grave sería, nuestros bosques más que todo la fauna se está quemando ¿en estos momentos nosotros vamos a ver como Cámara de Senadores?, o dicen dio ayer o antes de ayer le Viceministro dice, bueno incluso ellos nos están mandando las leyes para abrogar, incluso están hablando la 1333 dicen, tiene que socializarse con los actores mineros, con todos, entonces yo creo que tenemos que estar alertas sobre este caso, porque yo digo si nosotros no hacemos nada van a decir también que la Asamblea no hace nada, vamos a ver solo semejante quema, semejante quemas pastoreos con qué van a estar los animalitos no, no puede ser, estamos diciendo se abroga pero se va a trabajar inmediatamente como dicen la PL N° 03 se ha convocado 17 mesas técnicas, entonces raro porque no han participado, deberían adscribirse.

Entonces creo que en esta pausa tenemos que trabajar nosotros como asambleístas rápidamente después de la abrogación, la ley que tiene que salir sin perjudicar, para eso estamos todos vamos a participar, e invitar los actores productores, tanta ganadería o las empresas a todos y a todas así es trabajar, yo plenamente de acuerdo hermano Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se abroga la Ley N° 337 de 11 de enero de 2013 de "Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques" y sus modificaciones, Ley N° 502 de 26 de febrero de 2014, Ley N° 739 de 29 de septiembre de 2015 y Ley N° 952 de 26 de mayo de 2017.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único su estación en detalle. No habiendo



observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única para su consideración en su estación en detalle

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria en la estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria y Derogatoria, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda sancionada el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que abroga la Ley N° 337 de 11 de enero de 2013.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



3. Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministerio de la Presidencia, para que de manera extraordinaria y de emergencia, en coordinación con otros Ministerios, tomen las acciones y medidas necesarias para atender, mitigar y contrarrestar, los incendios existentes en todo el territorio nacional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, de conformidad al artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, por el Pleno que constituye la Cámara de Senadores, la instancia de deliberación máxima y toda vez que estamos y con el respeto a nuestros invitados especiales en esta 201ª Sesión Ordinaria, también considero y solicito se ponga a consideración del Pleno para que todos los: Proyectos de Minutas de Comunicación con Consideración Inmediata, Proyecto de Declaración Camaral que fueron dispensados de trámite; Proyectos de Homenajes Camarales, y que fueron dispensados de trámite que sean contemplados en el punto de Asuntos Varios de manera excepcional y que sean considerados en una sola votación.

Sen. Presidente: La solicitud del Senador Pérez nuevamente votación de manera conjunta por el tiempo porque necesitamos una hora más porque son bastantes Minutas y Homenajes Camarales.

Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la consideración de los: Proyectos de Minutas de Comunicación con Consideración Inmediata, Proyectos de Declaración Camaral con Dispensación de Trámite, Proyectos de Homenajes Camarales que fueron dispensados de trámite mismos que están contemplados en Asuntos Varios, de manera excepción solo por esta única vez puedan ser considerados en una sola votación, los que están de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la consideración en una sola votación de los puntos Asuntos Varios.

Por otro lado, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con los Proyectos de Declaración Camaral con Dispensación de Trámite, Dispensación de la lectura de los puntos mencionados. Proyectos de Minutas de Comunicación con Consideración Inmediata, Proyectos de Homenajes Camarales que fueron dispensados de trámites, mismos que contemplan en el punto de Asuntos Varios, nuevamente sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Quedan aprobados los: Proyectos de Minutas de Comunicación con Consideración Inmediata, Proyectos de Homenajes Camarales que contempla en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

27. Petición de Informe Oral al Ministro de Medio Ambiente y Agua.

Sen. Presidente: Toda vez que la Senadora peticionaria, no pudo estar presente en la Sesión.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidente, en el marco de transparencia de la información y participación ciudadana como un principio fundamental constitucional se ha visto la pertinencia de solicitar al Ministro de Medio Ambiente y Aguas se pueda rendir este informe dentro de la Cámara de Senadores, por supuesto esta es mi inquietud



de la Senadora Cecilia Requena y nosotros estamos completamente de acuerdo y en respaldo a esta solicitud por eso que presentamos esta fundamentación para la Petición de Informe Oral. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Parte de la Comisión la Senadora Gallo. En cumplimiento del Artículo 146 del Reglamento General se fijará día y hora para la verificativo del acto de fiscalización dentro de los siete días siguientes.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la siguiente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Ducentésima Segunda Sesión Ordinaria; viernes 13 de septiembre; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, septiembre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: Nuevamente agradezco a todas las senadoras y senadores presentes, a los alcaldes, al Intendente a toda la comunidad, autoridades originarias, autoridades sindicales, está aprobado y sancionado el Proyecto de Ley Uyuni Hito 60, lo que falta es promulgar y ejecutar. También falta queridos hermanas y hermanos el proyecto multipropósito y los tramos, cuatro, cinco y seis; vamos coadyuvar de impulsar desde la Cámara de Senadores para que se pueda concretar porque este es el sueño anhelado que ustedes tienen de esta forma todo el Departamento y por supuesto todo el país. Gracias por el cariño por la recepción y bueno también a todo lo senadores que han hecho un gran esfuerzo para estar presentes en este espacio tan importante para nuestro país el imponente Salar de Uyuni.

Hemos concluido la Sesión de hoy.

Concluye la Sesión.

205ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 18 de septiembre de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moya Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rojas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Ducentésima Quinta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 14:34, correspondiente al día miércoles 18 de septiembre de 2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo desde 16 al 20 de septiembre de 2024.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, habilita al Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz desde 16 al 20 de septiembre de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, por 48 horas.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, por 48 horas.
La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, por 24 horas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Buenas tardes, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Ducentésima Quinta Sesión Ordinaria, miércoles 18 de septiembre; a horas 14:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, septiembre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz por el Departamento de Pando.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Buenas tardes, Presidente. Por su intermedio de Usted a toda Directiva y todos los colegas senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Miguel Ángel Rejas Vargas por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quispe.

Sen.ª Quispe Apaza: Gracias, hermano Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Simona Quispe Apaza por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Buenas tardes. Saludar a través suyo a todos los senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidente, me comentan que no está habilitada la transmisión por lo menos así unos segundos, por favor, verifiquemos que se esté transmitiendo.



Sen. Presidente: Nos confirman que sí.

Sen.^a Requena: Okay, ya debe estar, el colega Fernando Dehne estaba revisando.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley N° 157/2023-2024 C.D., que "Autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, la Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, presenta el Proyecto de Ley de "Creación del Comando Nacional de Bomberos Forestales Profesionales Permanentes del Estado Plurinacional de Bolivia".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Neila Velarde Salas, presenta el Proyecto de Ley que "Aprueba la transferencia a título oneroso de tres lotes de terrenos urbanos, ubicados en la Zona Nor – Este de la Ciudad de Trinidad, Asentamiento Villa Mildred".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.4 Los senadores Julio Diego Romaña Galindo, Ermenegildo Llavería Chusgo, Carlos Alberto Tiburcio Amuruz y las Senadoras Dulce María Araujo Domínguez y Corina Ferreira Domínguez, presentan el Proyecto de Ley de "Incorporación a la Red Vial Fundamental el Tramo desde Mukden hasta Bolpebra".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Buenos días, Senador Presidente. Por su intermedio saludar a todos los colegas senadores.

Presidente, es para hacer escuchar la voz de Pando del Municipio de Bolpebra de la población, de las comunidades como Mukden oceánica San Pedro de Bolpebra, hemos presentado la mayoría de los senadores del Departamento Pando, un Proyecto de Ley que se decreta la Prioridad Nacional la Incorporación de la Red Vial Fundamental del Tramo Carretero Mukden San Pedro de Bolpebra, son 72 kilómetros y por qué estamos presentando, Senador Presidente, colegas senadores porque lamentablemente hay una desigualdad y no hay equidad en la administración de las vías carreteras en el Departamento Pando, si nosotros vemos de acuerdo a la Ley N° 165 Ley General del Transporte y el Decreto



Nº 25134, que es la que clasifica o los requisitos para formar redes viales fundamentales porque decimos hay desigualdad Presidente, porque Pando la Red fundamental del ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) administra 578 kilómetros, estamos hablando de un 9.4%, el Gobierno Departamental 1262 kilómetros que aproximadamente 20.5%, las redes municipales son 4333 aproximadamente un 70% que administra.

Hoy día la situación económica que viven las Entidades Territoriales Autónomas, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales no pueden atender un mejoramiento, un mantenimiento de estas vías y en el Departamento Pando, seguramente como a nivel nacional existen este tipo problemas, pero en el Departamento Pando es mucho más el problema, estamos casi ya empezando la época de lluvia estos 72 kilómetros hace bastante tiempo no se lo está haciendo el mantenimiento, ni un mejoramiento donde las comunidades, los campesinos sacan sus productos.

Pero, además Senador Presidente, este tramo cumple el requisito que menciona la Ley Nº 165, Ley General del Trabajo que en su artículo 192 clasifica los tipos de vías y una de ellas es la vía de la red fundamental y en su artículo 193 indica cuales son los requisitos y este tramo Senador Presidente, vincula con dos países, con el país de Brasil y con el Perú, porque en inciso b) nos indica que sean parte de la conexión con carreteras internacionales que vinculen al país con países limítrofes.

El caso, del Municipio de Bolpebra específicamente la Comunidad San Pedro de Bolpebra es la punta donde vincula con Iñapari de la República del Perú y así Brasil del Brasil, es la carretera interoceánica la que va a en el Perú y es la carretera la BR-317 que une una carretera Federal del Brasil.

Entonces, eso nos va a permitir a nosotros vincularnos con otros países, cumple todos los requisitos, pero además Senador Presidente este tramo vincula a dos pueblos indígenas en el Departamento Pando que es Yaminahua y el San Miguel de Machineri, esos dos pueblos están dentro de ese sector y verdaderamente hablan tanto de que apoyan a los indígenas es la oportunidad para que verdaderamente ABC se pueda empezar mejoramiento de estas vías de manera permanente, después un mantenimiento, un mejoramiento encontrar otros financiamientos.

Pero, además Senador Presidente, yo quiero pedirles y aprovechar que muchos de los senadores presentamos diversos proyectos de ley, pero lamentablemente cuando se van en consulta al Ejecutivo recibimos las respuestas negativas, por ejemplo, hemos presentado como Departamento de Pando, varios parlamentarios porque este año el Departamento de Pando y varios municipios, gobierno departamental se han declarado en emergencia, se han declarado en desastre natural por los problemas de la inundación. Yo he presentado un Proyecto de Ley para que se asigne mayores recursos para nuestro Departamento, yo escucho por el ejemplo el Potosí en muchas veces mencionan que son lo que han mantenido, no hablemos de mantenido, esos los que han proporcionado ingresos económicos PARA el país, quiero decirle que esta región del Departamento de Pando en los años ´20, años ´40 pues lo que sustento con las patentes que se pagaba de la goma y hay una deuda histórica con nuestro Departamento.

Sin embargo, los técnicos de los diferentes ministerios, empiezan a mencionar que no corresponde porque no son los recursos a donde, es el Gobierno central que tiene que atender las necesidades de los departamentos, Senador Presidente, quiero proponer que todas las comisiones previo a que se envíen en consulta se nos convoquen los proyectistas para que le expliquemos, hemos recibido del Senador Isidoro nos hizo llegar los informes, pero no condice nada con nada o no corresponde, porque seguramente interpretan de otra manera. Senador Presidente, yo quería pedirle a todos los senadores y a la Comisión que corresponda convóquennos, hemos presentado dos tramos de incorporación con este es el tercero y que cumple los requisitos y que pedimos a la Comisión correspondiente que nos convoque, vamos a debatir técnicamente con los del ABC, porque de los 538 que son el 9% de los 7 tramos, 3 no están haciendo mantenimiento.

Entonces, con números vamos a hablar. Senador Presidente, colegas senadores, quería pedirles porque hemos tenido reunión los senadores en estas comunidades Mukden, San Pedro de Bolpebra y nos pidieron



que hagamos escuchar su voz, hagamos escuchar su necesidad; y es por eso que estamos exigiendo, existe una necesidad una demanda de ese territorio y necesitamos que se incorpore a la red fundamental cumplen con todos los requisitos que exige la Ley y el decreto.

Pero, además debe haber una equidad con nuestro Departamento, Pando también es Bolivia, no me voy a cansar de decir, no tengo nada contra ningún otro Departamento, pero también nosotros somos bolivianos, debe también existir justicia, somos iguales podremos ser menos, pero somos iguales como Departamento. Senador Presidente, eso quería hacer mención.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Hilarión Mamani Navarro por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, hermano Presidente. En principio saludarles a todos los hermanos senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Homenaje Camaral:

2.1 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "Cala Cala" por su 55 aniversario.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A la Carrera de Turismo – Sub Sede Uyuni, por la trayectoria histórica y aporte al desarrollo del Turismo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) Al Centro de Estudiantes de la Carrera de Turismo – Sub Sede Uyuni, por la trayectoria histórica y aporte al desarrollo del Turismo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) Al Sindicato de Turismo de Pulacayo, por su trayectoria histórica y aporte al crecimiento del turismo en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Fiscal General del Estado, que informe sobre el estado del proceso CUD: 206102222400111; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, que informe si se identificó las causas que originan el constante embotellamiento y caos vehicular en calles y rutas principales en el centro de la ciudad; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita:

a) A la Ministra de la Presidencia, que informe sobre el inicio del procedimiento de regulación de las Organizaciones Sin Fines de Lucro – OSFL, de prevención de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe sobre el inicio del procedimiento de regulación de las Organizaciones Sin Fines de Lucro – OSFL, de prevención de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, que informe sobre la convocatoria a referendo de delimitación intradepartamental entre los municipios de Coripata y La Asunta; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Alcalde Municipal de Santiago de Andamarca, que informe si el gobierno municipal cuenta con terrenos, lotes o bienes de dominio público en las tierras comunitarias de origen de la Marka Andamarca del Suyo Jacha Carangas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la



elaboración del informe correspondiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

4.1 El Gobernador del Departamento de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 842/2023-2024. (Tema: Proyecto de Mejoramiento Apertura Carretera Pelechuco – Pata - Apolo).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

4.2 El Alcalde Municipal de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 806/2023-2024. (Tema: Amparo Constitucional 024/2024).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Isidoro Quispe Huanca.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuesta a Minutas de Comunicación:

5.1 La Alcaldesa Municipal de El Alto, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 76/2023-2024. (Tema: Presupuesto para la lucha contra la violencia hacia la mujer)

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora, María Vania Rocha Muñoz.

Sen. Secretario:

5.2 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 74/2023-2024. (Tema: Presupuesto para el SLIM)

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora, María Vania Rocha Muñoz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 El Senador Miguel Pérez Sandoval, remite el Acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industrial e Industrialización.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Rodrigo Paz Pereira, remite el Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional.



Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.4 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite las Actas correspondientes a la Vigésima Cuarta y Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.5 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, remite las Actas correspondientes a la Séptima, Octava, Novena, Décima y Décima Primera Sesión de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.6 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite las Actas correspondientes a la Novena, Décima y Décima Primera Sesión de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Adscripción a Comisión:

7.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita su adscripción a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Remisiones:

8.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite las Resoluciones Nos. 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 015, 016, y 019, aprobadas por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: Tómese nota y archívese.



Sen. Secretario:

8.2 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la nota enviada por el Presidente del Estado Plurinacional, mediante la cual remite nota del Ministro de Gobierno, quien remite el oficio N° 207/2024 suscrita por el Sub Comandante General y Jefe de Estado Mayor de la Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

8.3 El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, remite el Informe RS-DJBR N° 05/2024 emitido por el Director de Recursos Humanos.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Ética y Transparencia.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**9. Solicitud de Consideración Directa:**

9.1 La Senadora Centa Lothy Rek López y el Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicitan conforme al artículo 129 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Ley N° 004/2023-2024 C.S., de "Abrogación de la Ley N° 741, de Autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas pecuarias".

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**10. Propuestas y solicitudes de Condecoración Especial "Franz Tamayo".**

10.1 El Senador William Torrez Tordoya, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) A la ciudadana Bacilia Rosario Patiño de Torrez.

b) A la gimnasta María Elizabeth Montañó Sahonero.

c) A la gimnasta Gaby Susy Carlo López.

d) A la ciudadana Neicy Gutiérrez Barba.

e) A la ciudadana Giovanna Sahonero Gutiérrez.

f) Al gimnasta y entrenador nacional Bernardo Moreno Ortiz.

g) Al gimnasta, juez y entrenador Luis Alberto Barrero Landa.

h) A la fundadora de gimnasia artística en la Asociación Cruceña de Gimnasia, Ludmila Vladimirovna Kundenko.



10.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

- a) A la Unidad Educativa “Santa Clara” de San José de Chiquitos.
- b) Al ciudadano Mario Suarez Riglos.

10.3 Los Senadores Santiago Ticona Yupari, Julio Diego Romaña Galindo, Miguel Pérez Sandoval y la Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid, presentan las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

- a) Al Liceo Militar del Ejército “Tte. Edmundo Andrade”.
- b) A la Unidad Educativa Franciscana “San Juanillo”.

10.4 Al escritor e historiador Gustavo Manuel Guerrero Rojas, presentada por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.

10.5 A la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros “Ángel Mendoza Justiniano”, presentada por la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez.

10.6 A la Unidad Educativa “Judith Carrasco de Echeverría”, presentada por el Senador Santiago Ticona Yupari.

10.7 A la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, presentada por el Senador Santiago Ticona Yupari y la Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid.

10.8 La Senadora Laura Marlene Luján Condori, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

- a) A la Unidad Educativa Nacional “Bolivia” de la Ciudad de Oruro.
- b) A la Unidad Educativa “Sebastián Pagador 2” de la Ciudad de Oruro.

10.9 La Senadora Ana María Castillo Negrette, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

- a) A la Unidad Educativa Mixto Nocturno “José Ignacio Sanjinés”.
- b) Al “Instituto Técnico de Educación Bancaria”.
- c) Al Colegio Católico Particular “Santa María” del Municipio de Potosí.
- d) A la Unidad Educativa “Litoral A” del Municipio de Potosí.
- e) A la Unidad Educativa “Eduardo López” del Municipio de Cochabamba.
- f) A la Unidad Educativa “Vicente Bernedo A” del Municipio de Potosí.
- g) Al ciudadano Valentín Condori Cruz.

10.10 La Senadora Neila Velarde Salas, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

- a) A la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”.



b) A la Federación de Ganaderos del Beni "Fegabeni".c) Al periodista y escritor Hugo Aguirre Ortiz.

d) Al profesor y escritor Zoilo Salces Paz.

10.11 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) A la artista nacional Esther Marisol Gonzales Segovia.

b) Al ciudadano Alfredo Heredia Miranda.

c) A la Unidad Educativa "Quebrada Honda".

d) A la Unidad Educativa "Delfín Pino Ichazo".

e) A la Unidad Educativa "Ñoquera".

10.12 A la Unidad Educativa "Adolfo Siles", presentada por la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat.

10.13 A la Unidad Educativa "Lindaura Anzoategui de Campero 2", presentada por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre y el Senador Javier Franz Martínez Espinoza.

10.14 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) la Unidad Educativa "Ismael Montes".

b) A la Unidad Educativa "Toribio Urzagaste Serrudo".

c) A la Unidad Educativa "Óscar Únzaga de la Vega".

d) A la Unidad Educativa "Junín".

e) A la Unidad Educativa "Bernabé Ledezma de Alianza".

f) A la Unidad Educativa "Rafael Bustillo A".

g) A la Unidad Educativa "Simón Rodríguez".

h) A la profesora Casilda Sempértegui Castro.

j) A la Unidad Educativa "Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Uncía".

10.15 El Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) A la Unidad Educativa "Ricardo Cruz N° 1".

b) A la Unidad Educativa "Aniceto Arce".

c) A la Unidad Educativa "Ricardo Cruz N° 2".

d) A la Unidad Educativa "Liceo de Señoritas Sucre".

- e) A la Unidad Educativa "Vicente Bernedo B".
- f) A la Unidad Educativa "Juana Azurduy de Padilla B".
- g) A la Unidad Educativa "31 de Octubre A".
- h) A la Fraternidad Cultural Tinkuy "Los Tolckas".
- i) A la Unidad Educativa "Jaime de Zudáñez Secundaria".
- j) A la Unidad Educativa "José Alonso de Ibáñez A".
- k) A la Unidad Educativa "José Manuel Calero".
- l) A la Unidad Educativa "Pichincha A".
- m) A la Unidad Educativa "Rafael Bustillos".
- n) Al grupo musical Wara.

10.16 A la institución "Archivo de La Paz", presentada por el Senador Félix Ajpi Ajpi.

10.17 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

- a) A la Unidad Educativa "Simón Bolívar N° 2".
- b) A la Orquesta Internacional Rumba 7.
- c) A la Unidad Educativa "Chiuani A".
- d) Al cantautor, músico, compositor y productor musical Jorge Eduardo.
- e) A la Unidad Educativa "25 de Mayo".
- f) A la Unidad Educativa "Romero Pampa A".
- g) A la Unidad Educativa "Juan Capriles Tarde".
- h) Al ciudadano Julio Adelio Mallea Rada.
- i) A la agrupación Orquesta Internacional "Dulce Caramelo".
- j) Al ciudadano Cesar Enrique Galindo Suárez.
- k) Al grupo musical internacional "Mámbole".
- l) A la Unidad Educativa "San Antonio Fe y Alegría".
- m) A la Unidad Educativa "José Ballivián A".
- n) A la Orquesta Tropicana Caliente.
- o) Al grupo "Norte Potosí".



p) Al ciudadano José Iván Castellón Quiroga.

q) A la Unidad Educativa "Eduardo Abaroa".

r) A la agrupación Hiru Hichu.

s) A la Unidad Educativa "Arthur Posnansky".

10.17 Al Observatorio "San Calixto", presentada por la Senadora Corina Ferreira Domínguez.

11.18 El Senador Miguel Pérez Sandoval, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) Al Centro de Apoyo a la Educación Popular – CAEP del Municipio de Huanuni.

b) Al cantautor Yuri Orlando Ortuño León.

c) A la cantautora y compositora Zulma Yugar Párraga.

d) Al compositor, músico y profesor de música Crisólogo Remberto Quintanilla Almendro.

10.20 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) A la Unidad Educativa Pública y Formal Nocturno "Presidente Germán Bush".

b) A la Unidad Educativa "Coronel Miguel Estenssoro – Tarde".

c) Al compositor, autor e interprete musical Sadi Jorge Cuellar Maire "Yalo Cuellar".

d) Al compositor, autor e interprete musical "Erick Claros".

10.21 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) A la "Asociación de Fútbol Oruro – AFO".

b) A la Fraternidad Morenada Central Oruro.

c) A la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí".

d) A las "Hermanas de las Escuelas Cristianas".

e) A la Unidad Educativa "Nacional Bolivia".

10.22 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) A la Unidad Educativa "Muyuquiri".

b) A la Unidad Educativa "Antofagasta".

c) A la Unidad Educativa "Manuel José Cortez".

d) A la Unidad Educativa "Chocaya".



e) A la Unidad Educativa “Matancillas”.

f) A la Unidad Educativa “Marcelo Quiroga Santa Cruz B”.

10.23 El Senador Roberto Padilla Bedoya, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) A la Unidad Educativa Técnico Humanístico “Omasuyos Secundario”.

b) A la Unidad Educativa “Yapusiri”.

10.24 A la Unidad Educativa “Mariscal Sucre Primaria”, presentada por el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo.

10.25 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) A la Unidad Educativa “Mario Flores”.

b) A la Unidad Educativa “Francisco Fajardo Primaria”.

c) A la Unidad Educativa “Carmela Serruto 2”.

d) A la Unidad Educativa “Rodolfo Soria Galvarro – Nivel Inicial”.

e) Al profesor Eliodoro Nina Chipana.

10.26 La Senadora Laura Miguelina Párraga León, presenta las siguientes propuestas y solicitudes de condecoración:

a) A la Unidad Educativa “Gregorio Reynolds”.

b) A la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a la Comisión de Análisis y Evaluación de la Condecoración “Franz Tamayo”.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Propuesta y Solicitudes de Condecoración Especial “Ana María Romero de Campero”:

11.1 A la ciudadana Antonia Rodríguez Medrano, presentada por el Senador Leonardo Loza.

11.2 Al ciudadano Constantino Lima Chávez, presentada por la Senadora Simona Quispe Apaza.

11.3 A la “Diócesis de Potosí”, presentada por la Senadora Ana María Castillo Negrette.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a la Comisión de Análisis y Evaluación de la Condecoración “Ana María Romero de Campero”.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:



2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Homenaje Camaral:

1.1 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

- a) A la Carrera de Lingüística e Idiomas, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, por sus 52 años de vida institucional.
- b) A la Fraternidad "Agua con Amor" del Municipio de Sucre, por su contribución a la preservación de la identidad cultural del carnaval de Sucre.
- c) A la Unidad Educativa "Roberto Alvarado Daza A", por sus 37 años de vida institucional y por su destacado aporte a la educación del nivel primario y secundario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente.

El Senador Santiago Ticona, me ha pedido que fundamente por las razones las que pide la Dispensación de Trámite en los casos de Homenaje a la Escuela de Idioma de Universidad Mayor de San Andrés, por sus 52 años que cumple este mes, de igual forma ha pedido el mismo tratamiento para la Fraternidad Agua con Amor del Municipio de Sucre también por su aniversario y por último ha pedido para la Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza A, que es una de las Unidades Educativas que cumplen rol muy importante en la zonas periféricas de la capital por sus 37 años de vida de igual forma cumplen este mes.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario: Perdón Presidente, ya mencionado los 3 que está en la solicitud de la Senadora y se ha aprobado los 3.

1.2 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Eduardo López" por sus 75 años de vida institucional, presentado por el Senador Hermo Pérez.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Hermano Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral de la Unidad Educativa "Eduardo López" del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Ley N° 142/2023-2024 C.S. "Del Ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales de Bolivia". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado su Aplazamiento en la 116ª Sesión Ordinaria, se decreta en Sala para su consideración.

Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

INF-PL/CPSES N° 005/2021-2022
PL N° 078/2021-2022

INFORME COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY PL - N° 078/2021-2022 CS "LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES EN BOLIVIA"

FECHA: La Paz, 13 de septiembre de 2022.



I. ANTECEDENTES.

Mediante nota con Cite: CFZC/CCDHLSE/INT N° 119/2019-2020 de fecha 8 de octubre de 2019, los por entonces senadores Ciro Zabala Canedo y Máxima Apaza Millares, presentan el Proyecto de Ley "Del ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales en Bolivia", habiéndose signado inicialmente con el N° 139/19 CS.

Mediante Nota con Cite CFAPB N° 07/2020-2021 de 10 de diciembre de 2020, la senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita la reposición del proyecto de ley, habiéndose asignado para la gestión 2020-2021 con el N° 013.

Mediante Nota con Cite: CPSES N° 163/2020-2021, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, solicita a la Presidencia de la Cámara de Senadores, para que se remita en consulta el proyecto de ley al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y Ministerio de la Presidencia.

Mediante Nota con Cite: MJTI-DESP N° 690/21 de fecha 05 de agosto de 2021, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, hace llegar sus criterios técnicos adjuntando Informe MJTI-VJDF-DGDC-INF N° 83/21 de fecha 29 de julio de 2021.

Mediante Nota con Cite: DMTEPS-Of N° 463/21 de fecha 27 de mayo de 2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, hace llegar sus criterios técnicos adjuntando Informe MTEPS-DGAJ-UAJ-CJPM N° 364/21 de 20 de mayo de 2021.

Mediante Nota con Cite C.PL.POL.EC.F. N° 48/2021-2022 de fecha 15 de diciembre de 2021, la senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita la reposición del proyecto de ley, habiéndose asignado para la presente gestión 2021-2022 con el N° 078.

Mediante Nota con Cite: CAR/MPR/VCGG/DGGPP/UAC N° 150/2022 de fecha 26 de julio de 2022, el Ministerio de Educación hace llegar sus criterios técnicos, adjuntando la Nota NE/DGAJ-UAJ N° 70/2021 de fecha 19 de octubre de 2021.

En fecha 5 de septiembre de 2022, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, a solicitud del Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, convocó a una Mesa Técnica a los Ministerios de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, misma que se llevó a cabo en el Salón Andrés Ibáñez de la Cámara de Senadores.

En fecha 12 de septiembre de 2022, el Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, remite a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, el Informe CVRLSISSN° 010/2021-2022 de fecha 8 de septiembre de 2022.

II. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.

Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

1. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 163. El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:

1. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial.

4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen dentro de los veinte días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

a) Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados.

Artículo 123. (Cámara de Origen). Dando cumplimiento a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por:

a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.

Artículo 125. (Prelación). I. Como norma general, el orden de prelación en el tratamiento de los Proyectos de Ley se determina por la fecha de su presentación.

Artículo 130. (Informe de Comisión). I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros.



En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe.

III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

- a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.
- b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán:

- a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

III.1 COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD PARA TRATAR EL PROYECTO DE LEY POR AFINIDAD TEMÁTICA

El artículo 49 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece:

Artículo 49. (Comisiones y Comités Permanentes). I. La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones y veinte Comités permanentes, cuyas denominaciones y afinidad temática están definidas por la estructura de la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

- 8. Comisión de Política Social, Educación y Salud.
 - a) Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.
 - b) Comité de Vivienda, **Régimen Laboral**, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

En función a ésta norma reglamentaria, se establece que la Comisión de Política Social, Educación y Salud, por afinidad temática, es la instancia parlamentaria competente para tratar el proyecto de ley N° 078/2021-2022 CS "Ley del Ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales".

III.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY.

El proyecto de ley signado para la presente gestión legislativa con el N° 078/2021-2022 CS en su estructura original, consta de VEINTIÚN (21) ARTÍCULOS, UNA (1) DISPOSICIÓN TRANSITORIA, UNA (1) DISPOSICIÓN FINAL y UNA DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA.

El objeto del presente proyecto de ley N° 078/2021-222 es regular el ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales en Bolivia, su registro y control.

III.3 CONSULTAS AL ÓRGANO EJECUTIVO.



A efectos de fundamentar el presente informe de Comisión con relación a la propuesta legislativa, es importante dejar establecido que en fecha 15 de abril de 2021, mediante Nota con Cite: CPSES N° 163/2020-2021, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, en aplicación de lo establecido en el artículo 52 inc. f) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicitó a Presidencia de la Cámara de Senadores, se remita en consulta el presente proyecto de ley al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y Ministerio de la Presidencia.

III.4 RESPUESTAS DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

a) Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

Mediante Nota con Cite: MJTI-DESP N° 690/21 de fecha 05 de agosto de 2021, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, hace llegar sus criterios técnicos adjuntando Informe MJTI-VJDF-DGDC-INF N° 083/21 de fecha 29 de julio de 2021, sugiriendo darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 numeral 4 de la Constitución Política del Estado, con relación a la libertad de asociación.

- a) Con relación a la redacción del artículo 6 establece que por sí constituye una vulneración a la universalidad del Derecho del Trabajo tutelado, ejercido por profesionales graduados en Universidades Privadas que por su naturaleza jurídica no extienden Títulos en Provisión Nacional.
- b) Respecto al requisito de registro y matriculación obligatoria, establece una limitación al derecho al trabajo tutelado por el artículo 46-I de la Constitución, siendo que la misma refiere que el goce de ese derecho debe hacerse sin enfrentar discriminación alguna, lo que resulta contradictorio, pues el proyecto de ley marca una diferencia sustantiva entre profesionales inscritos en el Colegio y aquellos que no lo estén.

b) Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Mediante Nota con Cite: DMTEPS-Of N° 463/21 de fecha 27 de mayo de 2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, hace llegar sus criterios técnicos adjuntando Informe MTEPS-DGAJ-UAJ-CJPM N° 364/21 de 20 de mayo de 2021, manifestando que la misma no vulnera o contradice la normativa legal vigente.

c) Ministerio de Educación.

Mediante Nota con Cite: CAR/MPR/VCGG/DGGPP/UAC N° 150/2022 de fecha 26 de julio de 2022, el Ministerio de Educación hace llegar sus criterios técnicos, adjuntando la Nota NE/DGAJ-UAJ N° 70/2021 de fecha 19 de octubre de 2021, mediante la cual sugiere la modificación del artículo 6, considerando que corresponde a las Universidades del S.U.B. extender Diplomas Académicos y Títulos en Provisión Nacional, y los títulos profesionales corresponden al Ministerio de Educación en el sistema privado.

III.5 MESA TÉCNICA de fecha 5 de septiembre de 2022.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud, a solicitud del Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, al amparo de lo establecido en el artículo 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, en fecha 5 de septiembre de 2022, convocó a una Mesa Técnica a fin de que los Ministerios de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, puedan ratificarse en los informes técnicos emitidos, a las consultas solicitadas sobre el presente proyecto de ley.

III.6 INFORME DEL COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, mediante Informe CVRLSISSN° 010/2021-2022 de fecha 8 de septiembre de 2022, hace conocer el análisis realizado al proyecto de ley N° 078/2021-2022 concluyendo que ninguno de los informes emitidos por los Ministerios consultados, han señalado su desacuerdo al presente proyecto de ley N° 078/2021-2022 de Ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales en Bolivia, en sentido contrario recomiendan su aprobación.

Asimismo, señala que las sugerencias comprendidas en los Informes del Órgano Ejecutivo, fueron puestas a conocimiento de las representantes de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Bolivia, mismas que no tienen observación alguna a dichas sugerencias.

Con relación a la mesa de trabajo desarrollado en fecha lunes 5 de septiembre del año en curso, se hizo conocer a los representantes de los Ministerios concurrentes que todas las observaciones y sugerencias contenidas en los informes recibidos correspondientes a las gestiones 2020 y 2021 serán tomadas en cuenta para fines del informe final así como modificación y enmiendas que correspondan.

Finalmente, sugieren la aprobación del proyecto de ley N° 078/2021-2022 con propuestas de modificación a los artículos 6 (cuyo texto fue sugerido y ratificado por el Ministerio de Educación), artículo 16, disposición transitoria y disposición final del proyecto de ley N° 078/2021-2022 CS.

III.7 ANÁLISIS.

El presente Proyecto de Ley signado para la presente gestión con el N° 078/2021-2022 CS, tiene como objeto establecer la regulación al ejercicio profesional del trabajo social.

En su artículo 6 párrafo I dispone que son válidos para el ejercicio profesional de trabajo social, en el territorio del Estado Plurinacional, contar como requisito, con un título Académico y en Provisión Nacional de Trabajo Social otorgado por el sistema Universitario Nacional (público o privado) o el emitido en favor de ciudadanos bolivianos por universidad extranjera que hubiera sido revalidado de conformidad con los tratados y convenios de reciprocidad académica.

Asimismo, el artículo 6 del mencionado proyecto de ley, refiere como requisito para el ejercicio profesional de trabajo social, el registro y matriculación en el Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia.

Al respecto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines laborales.

Por lo que la obligatoriedad de inscribirse en el Colegio de Trabajadores Sociales como requisito previo a ejercer su derecho al trabajo, contradice con el derecho a la libre asociación tutelado por el artículo 21-4 del texto Constitucional, pues en el caso concreto, el proyecto de ley estaría otorgando exclusividad al Colegio de Trabajadores Sociales en desmedro de cualquier otra organización de profesionales del área.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante Informe MTEPS-DGAJ-UAJ-CJPM N° 0364/21 de fecha 20 de mayo de 2021, sugiere aclarar que las Universidades Privadas están autorizadas para expedir Diplomas Académicos y los Títulos Profesionales son otorgados por el Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación, mediante Nota NE/DGAJ-UAJ/ N° 070/2021 de 19 de octubre de 2021, establece que la Constitución Política del Estado en su artículo 94 párrafo II, dispone que los títulos profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el Estado; asimismo la Ley N° 070 de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez establece que las Universidades Privadas están autorizadas para expedir Diplomas Académicos y los títulos profesionales serán otorgados por el Ministerio de Educación.

Por lo que, en el presente caso, el único documento oficial para el ejercicio profesional de Trabajo Social es el Título Profesional otorgado por el Ministerio de Educación, en Universidades Privadas.



Respecto a la revalidación de los títulos de Trabajo Social emitidos en favor de ciudadanos bolivianos por una Universidad Extranjera, la norma dispone que, para el ejercicio profesional, se revalidará el Diploma y/o Título Profesional otorgado por Universidades y/o centros de Educación Superior Profesional a ciudadanos bolivianos becados en el extranjero, sujetos a Convenios suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Finalmente, se deja establecido que tanto el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la Mesa Técnica desarrollada en fecha 5 de septiembre del año en curso, ratificaron sus sugerencias y criterios expresados en sus respectivos informes de respuesta a las consultas efectuadas.

De igual forma, las representantes asistentes del Colegio de Trabajadoras Sociales de Bolivia, tanto nacional como departamental, expresaron su plena adhesión a las sugerencias realizadas por el Órgano Ejecutivo.

IV. CONCLUSIÓN.

Habiendo realizado un análisis prolijo de los antecedentes, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 130 y 131 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, y los criterios emitidos por el Órgano Ejecutivo y las sugerencias de modificación referidas en el Informe CVRLSISSN° 010/2021-2022 de fecha 8 de septiembre de 2022 del Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, CONCLUYE que el presente proyecto de ley, **ES VIABLE** con las siguiente propuesta de modificaciones:

PL 078-21 CS LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES	
TEXTO ORIGINAL	TEXTO CON MODIFICACIONES
Artículo 6. (EJERCICIO PROFESIONAL) I. Son válidos para el ejercicio profesional de Trabajo Social en el territorio del Estado Plurinacional los siguientes: 1. Son válidos para el ejercicio profesional, el Título Académico y en Provisión Nacional de Trabajo Social, otorgado por el Sistema Universitario Nacional (público o privado) o el emitidos en favor de ciudadanos bolivianos por universidad extranjera que hubiera sido revalidado de conformidad con los tratados y convenios de reciprocidad académica, habilitando a su titular para el ejercicio profesional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 2. Registro y matriculación en el colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia II. El ejercicio profesional de Trabajo Social se halla protegido por el Estado, y en consecuencia, reconoce como espacios de desempeño, toda institución que efectivice políticas sociales de carácter público y/o privado que demanden componentes sociales para el logro de sus objetivos de desarrollo.	Artículo 6. (EJERCICIO PROFESIONAL) I. Para el ejercicio de la profesión de Trabajador o Trabajadora Social es imprescindible el Título en Provisión Nacional o Título Profesional en Trabajo Social, otorgado por el actual Ministerio de Educación, Deportes y Culturas a favor de los graduados de Universidades Privadas y los Títulos Profesionales obtenidos por bolivianos becados en el extranjero, sujetos a Convenios suscritos por el Estado boliviano, revalidados y homologados, habilitan a su titular para el ejercicio profesional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. II. Los y las Trabajadoras Sociales podrán inscribirse en el colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia, así como en los Colegios Departamentales. III. El ejercicio profesional de Trabajo Social se halla protegido por el Estado, y en consecuencia, reconoce como espacios de desempeño, toda institución que efectivice políticas sociales de carácter público y/o privado que demanden componentes sociales para el logro de sus objetivos de desarrollo.



<i>III. Las y los trabajadores sociales ejercerán la profesión con respecto a los Estatutos y Código de Ética Profesional del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales.</i> <i>IV. Las y los trabajadores sociales extranjeros, con residencia temporal, están obligados a tramitar personalmente una autorización de trabajo temporal ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, previa presentación de su respectivo contrato de trabajo y legalización de su Título Profesional de acuerdo a las normas bolivianas vigentes.</i>	IV. Las y los trabajadores sociales ejercerán la profesión con respeto a los Estatutos y Código de Ética Profesional del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales. V. Los trabajadores sociales extranjeros, con residencia temporal en territorio boliviano, deberán tramitar la correspondiente autorización de trabajo temporal ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, junto a presentación de su respectivo contrato de trabajo y homologación de su Título Profesional de acuerdo a los tratados y convenios internacionales vigentes suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia con otros Estados.
<i>CAPÍTULO III</i> REGISTRO, MATRICULACIÓN Y COLEGIO PROFESIONAL	CAPÍTULO IV REGISTRO, MATRICULACIÓN Y COLEGIO PROFESIONAL
Artículo 16 (REGISTRO Y MATRICULACIÓN) I. Toda persona profesional en trabajo social, para ejercer sus funciones deberá estar inscrita o inscrito en el Colegio Profesional de trabajadores Sociales de Bolivia y este mediante acto público y formal, otorgará una credencial en el que estará signado un número único de matrícula. <i>II. El Registro Público y la Matriculación estarán a cargo del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia, de acuerdo a reglamento.</i>	Artículo 16 (REGISTRO Y MATRICULACIÓN) Toda persona profesional en Trabajo Social, para ejercer sus funciones podrá estar inscrita o inscrito en el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia el cual otorgará una credencial en el que estará signado un número único de matrícula.
<i>DISPOSICIÓN TRANSITORIA</i> <i>ÚNICA.</i> El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia, deberá adecuar sus Estatutos y reglamento de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, en el plazo de 120 días calendario a partir de la publicación de la presente Ley, para su revisión y aprobación por la instancia competente. <i>DISPOSICIÓN FINAL</i> <i>ÚNICA.</i> La implementación de la presente Ley no compromete recursos económicos al Tesoro General de la Nación (TGN). <i>DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA</i> <i>ÚNICA.</i> Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.	DISPOSICIONES FINALES PRIMERA. La implementación de la presente Ley no compromete recursos económicos al Tesoro General de la Nación (TGN). SEGUNDA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

V. RECOMENDACIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, en aplicación a lo establecido en el artículo 132 parágrafo II del Reglamento General de la Cámara de Senadores, RECOMIENDA: **APROBAR CON MODIFICACIONES**, el proyecto de ley N° 078/2021-2022 CS "Ley del Ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales en Bolivia", salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Es cuanto se informa para fines constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; (No firma por Licencia) Senador Félix Ajpi Ajpi, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 078/2021-2022 C.S.

"LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES" (Con modificaciones)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1. (OBJETO DE LA LEY). La presente Ley tiene por objeto regular el ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales, su registro y control.

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a las y los trabajadores sociales en el ejercicio de su profesión, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 3. (FUNCIÓN SOCIAL). El ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales, dentro del sector público y/o privado o de forma independiente, constituye una función social al servicio del pueblo boliviano, para el logro del bienestar social.

ARTÍCULO 4. (TRABAJADOR SOCIAL). La o el trabajador social es un profesional con una comprensión social académica y metódica para promover el desarrollo y la integración social en los procesos que viven las personas, familias, grupos, organizaciones y/o comunidades; participando en la formulación, ejecución y evaluación de políticas sociales y promoviendo el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos bolivianos.

ARTÍCULO 5. (PRINCIPIOS). Son principios para el ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales, además de los establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley, los siguientes:

- a. **Armonía Social.** Como base para la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias.
- b. **Cultura de la Paz.** El ejercicio del trabajo social para contribuir a la promoción y práctica de la cultura y el derecho a la paz, a través de la mediación o resolución pacífica e informada de las controversias entre los ciudadanos y entre éstos y las instituciones del Estado.
- c. **Dignidad.** El ejercicio del trabajo social, con una actuación conforme a los valores inherentes a la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción a la ética o descrédito.
- d. **Idoneidad.** El trabajo social observando capacidad para el desempeño de sus funciones, conducta íntegra y ecuaníme, en todo momento de su ejercicio profesional.



- e. Equidad.** Implica que todos los actos profesionales, deberán enmarcarse en la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, a fin de que los asuntos que sean de su conocimiento e intervención, sean resueltos sin interferencia de ninguna naturaleza, prejuicio, discriminación negativa, o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia social.
- f. Interculturalidad.** El ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales, reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
- g. Plurinacionalidad.** Las y los trabajadores sociales, respetan la plurinacionalidad que supone la existencia y derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano.
- h. Respeto a los Derechos.** En el desempeño de su profesión, las y los trabajadores sociales, respetan y promueven el ejercicio de los derechos de los ciudadanos bolivianos, basados en principios sociales y éticos, propios de la sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta.

ARTÍCULO 6. (EJERCICIO PROFESIONAL).

- I. Para el ejercicio de la profesión de Trabajador o Trabajadora Social es imprescindible el Título en Provisión Nacional o Título Profesional en Trabajo Social, otorgado por el Ministerio de Educación a favor de los graduados de Universidades Privadas y los Títulos Profesionales obtenidos por bolivianos becados en el extranjero, sujetos a Convenios suscritos por el Estado boliviano, revalidados y homologados, habilitan a su titular para el ejercicio profesional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
- II. Las y los Trabajadoras Sociales podrán inscribirse en el colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia, así como en los Colegios Departamentales.
- III. El ejercicio profesional de Trabajo Social se halla protegido por el Estado, y en consecuencia, reconoce como espacios de desempeño, toda institución que efectivice políticas sociales de carácter público y/o privado que demanden componentes sociales para el logro de sus objetivos de desarrollo.
- IV. Las y los trabajadores sociales ejercerán la profesión con respeto a los Estatutos y Código de Ética Profesional del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales.
- V. Los trabajadores sociales extranjeros, con residencia temporal en territorio boliviano, deberán tramitar la correspondiente autorización de trabajo temporal ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, junto a la presentación de su respectivo contrato de trabajo y homologación de su Título Profesional de acuerdo a los tratados y convenios internacionales vigentes suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia con otros Estados.

ARTÍCULO 7. (INHABILITACIÓN E IMPEDIMENTOS). La o el Trabajador Social está inhabilitado para ejercer la profesión por las siguientes causales:

- a.** Declaratoria de interdicción ejecutoriada, emitida por autoridad competente;
- b.** Suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a la ética, conforme a los Estatutos y Código de Ética Profesional, así como lo establecido en la presente ley.
- c.** Inhabilitación conforme a lo establecido en el Código Penal.

ARTÍCULO 8. (SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES). Todos los documentos e informes técnicos, así como fichas e informes sociales, peritajes u otros relacionados con las tareas específicas de



Trabajo Social, deberán ser suscritos imprescindiblemente por un profesional en Trabajo Social que se encuentre legalmente habilitado para dicho ejercicio.

CAPÍTULO II DERECHOS Y DEBERES

ARTÍCULO 9. (DERECHOS). Las y los trabajadores sociales, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes derechos:

1. A ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión.
2. A percibir una remuneración justa y acorde a sus servicios profesionales.
3. A la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emitan en el ejercicio profesional ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas.
4. A no ser perseguidas o perseguidos, detenidas o detenidos ni procesadas o procesados judicialmente, salvo el caso de la comisión de un hecho delictivo.
5. A la inviolabilidad de su oficina, así como documentos u objetos que le hayan sido confiados y que garanticen el secreto profesional, salvo previa y expresa resolución de autoridad competente.
6. A ofertar sus servicios como especialista en una rama determinada para el ejercicio de la profesión en general.
7. A no ser excluido de beneficios, garantías e información técnica o laboral.
8. A fortalecer sus conocimientos continuamente.
9. A que se respeten principios democráticos en el Colegio Profesional que estén afiliados.
10. A conformar sociedades civiles, asociaciones, fundaciones u organizarse en forma libre y voluntaria.
11. A la afiliación en el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia a nivel nacional, con sus filiales departamentales.
12. A participar en la formulación e implementación de las políticas sociales públicas, tanto en el Nivel Central del Estado, como en las Entidades Territoriales Autónomas.
13. A ser electos en los cargos de la Colegiatura y demás instituciones públicas y privadas.
14. A todos los beneficios laborales establecidos en las normas del régimen que corresponda.
15. A demandar, ante autoridad competente, por daños y perjuicios cuando sus derechos legítimos fueran conculcados.

ARTÍCULO 10. (DEBERES). Las y los trabajadores sociales, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes deberes:

1. Ejercer la profesión cumpliendo las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico vigente, sus Estatutos y el Código de Ética Profesional.
2. Registrarse y matricularse ante el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia.
3. Sujetarse al procedimiento por infracciones a la ética.



4. Ejercer la profesión con capacidad y eficiencia.
5. Actualizarse y capacitarse permanentemente.
6. Observar en todo momento, una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico.
7. Prestar sus servicios de manera oportuna.
8. Denunciar los actos contrarios al ordenamiento jurídico ante las autoridades competentes, cuando sea de su conocimiento.
9. Denunciar el ejercicio ilegal de la profesión, cuando sea de su conocimiento.
10. Facilitar o promover la mediación o conciliación, u otros medios alternativos de solución de conflictos, cuando se encuentren previstos por Ley.
11. Guardar el secreto profesional, excepto en los casos de su propio resguardo, defensa de la verdad u otras permitidas de acuerdo a Ley.
12. Someterse al control del ejercicio profesional a través del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia.
13. Consignar en todo acto profesional el número de matrícula emitido por el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia.
14. Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos del sector, la institución, el organismo o la entidad en la que presta sus funciones.
15. Cumplir las obligaciones adquiridas con los clientes o empleadores.

ARTÍCULO 11. (FUNCIONES). Las y los trabajadores sociales, conforme a la presente Ley, tienen las siguientes funciones generales enunciativas y no limitativas, pudiendo incorporarse otras de acuerdo a las necesidades de la institución pública o privada en la que realizan sus actividades:

1. Participar en la gestión, formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población boliviana, en las instituciones públicas y privadas.
2. Participar en el diseño, gestión y ejecución de programas de bienestar social, bienestar laboral, educativo, seguridad social, salud ocupacional y otros sectores de política social.
3. Participar en los programas y proyectos de desarrollo social en organismos gubernamentales y no gubernamentales.
4. Diseñar, organizar, ejecutar, dirigir y/o evaluar políticas y proyectos sociales de alcance nacional, departamental, municipal y otras en el marco del desarrollo social.
5. Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población.
6. Participar en proyectos de investigación social y científica con el fin de optimizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias, grupos y la población en general.



7. Intervenir como perito en los procesos judiciales de carácter individual o en equipo multidisciplinario, a fin de evacuar informes técnicos.
8. Otras funciones inherentes al ejercicio profesional.

CAPÍTULO III SERVICIOS PROFESIONALES

ARTÍCULO 12. (SERVICIOS PROFESIONALES). Las y los trabajadores sociales pueden prestar servicios como profesionales independientes por cuenta propia o dependientes prestando sus servicios a un empleador, sea este público o privado.

ARTÍCULO 13. (PRIORIDAD A PROFESIONALES BOLIVIANOS). Las instituciones públicas, privadas y mixtas que suscriban contratos y convenios de investigación, peritaje o asesoramiento con profesionales extranjeros relacionados con el Trabajo Social y otras actividades afines, deberán asegurar que, en la ejecución de los proyectos, participen obligatoriamente profesionales bolivianos en la dirección, investigación y ejecución de los proyectos.

ARTÍCULO 14. (DEBER DE COOPERACIÓN Y GRATUIDAD). I. El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia deberá cooperar y/o coordinar recíproca y oportunamente, acciones referidas al ámbito social cuando sea requerido por el Nivel Central del Estado o las Entidades Territoriales Autónomas y viceversa. Las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales en ejercicio de la profesión independiente, podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos.

ARTÍCULO 15. (DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL). Declárese al 18 de octubre de cada año, como “**Día Nacional del Trabajador Social**” en todo el territorio boliviano, debiendo otorgarse a cada profesional tanto del sector público como privado, un asueto por la jornada laboral en el transcurso del día, sin descuento de haber, en reconocimiento a su labor que constituye una función social al servicio del pueblo boliviano, para el logro del bienestar social.

CAPÍTULO IV REGISTRO, MATRICULACIÓN Y COLEGIO PROFESIONAL

SECCIÓN I REGISTRO Y MATRICULACIÓN

ARTÍCULO 16 (REGISTRO Y MATRICULACIÓN) Toda persona profesional en Trabajo Social, para ejercer sus funciones podrá estar inscrita o inscrito en el Colegio Profesional de trabajadores Sociales de Bolivia el cual otorgará una credencial en el que estará signado un número único de matrícula.

SECCIÓN II COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES

ARTÍCULO 17. (COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE BOLIVIA) Es la organización nacional que coordina las labores de los Colegios Departamentales de Trabajadores Sociales; tiene plena personalidad representativa de los Colegios Departamentales, así como de sus afiliados, y tiene como domicilio legal la ciudad de La Paz.

ARTÍCULO 18. (ORGANIZACIÓN) I. El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia estará constituido por un cuerpo colegiado formado por Presidentas y Presidentes de los Colegios Departamentales de Trabajadores Sociales.



II. Cada una de las Presidentas y de los Presidentes de los Colegios Departamentales de Trabajadores Sociales, asumirá la presidencia del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia de manera rotativa.

III. La renovación de la composición del Directorio Nacional, se realizará anualmente en reunión convocada específicamente para el efecto y de acuerdo a su reglamento.

ARTÍCULO 19. (PRECEPTOS DE ORGANIZACIÓN) El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia, como los Colegios Departamentales, se sujetarán a los siguientes preceptos de organización:

1. La asamblea de todos sus afiliados es su máxima instancia de decisión.
2. La organización de su Directorio y sus diferentes instancias garantizarán los principios de participación democrática, establecidos en la Constitución Política del Estado
3. Los miembros de los Directorios, en representación del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia o de los Colegios Departamentales, no podrán realizar actividades político-partidarias, siendo pasibles a sanción por infracción gravísima a la ética.

ARTÍCULO 20. (HONORARIO PROFESIONAL) Los contratos y convenios de investigación, peritaje o asesoramiento que preste toda trabajadora social o trabajador social tendrán una remuneración, sin importar el tiempo empleado.

TÍTULO II PROCESAMIENTO DE LAS INFRACCIONES A LA ÉTICA

CAPÍTULO ÚNICO NORMAS GENERALES Y AUTORIDADES COMPETENTES

ARTÍCULO 21 (APLICACIÓN) I Las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales son responsables en el ejercicio libre, el servicio o en otra función designada de la profesión, cuando incurran en infracciones a la ética previstas en su estatuto y Código de ética, para su procesamiento ante las instancias competentes.

II. La responsabilidad por infracciones a la ética no exime de la responsabilidad penal, civil o administrativa

III. La responsabilidad por infracciones a la ética y su procedimiento serán establecidas de acuerdo a sus estatutos y el Código de Ética.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. La implementación de la presente Ley no compromete recursos económicos al Tesoro General de la Nación (TGN).

SEGUNDA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Propuesta de modificación

ARTÍCULO 6. (EJERCICIO PROFESIONAL). I. Son válidos para el ejercicio profesional de la Trabajadora o Trabajador Social en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia los siguientes:

1. El Título Profesional de Licenciatura en Trabajo Social, otorgando por Universidades del Sistema Universitario Nacional o el Ministerio de Educación, emitido en favor de los ciudadanos bolivianos; o extranjeros por universidad extranjera que hubiera sido revalidado de conformidad con los tratados y convenios de reciprocidad académica, habilitando a su titular para el ejercicio profesional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.



2. El Registro ante el Ministerio de Salud y Deportes, pudiendo el profesional en Trabajo Social también matricularse en el Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia, sus Colegios Departamentales, Regionales, Entidades científicas o cualquiera Entidad que sea establecida en sus Estatutos o Reglamentos Internos.

II. Ejercicio profesional del trabajo social se halla protegido por el Estado y, en consecuencia, reconoce como espacios de desempeño toda institución que efectivice políticas de carácter público y/o privado que demanden componentes sociales para el logro de sus objetivos.

III. El ejercicio de la profesión de Trabajo Social contempla el respeto a las normas legales, al Código de Ética Profesional del Colegio de Trabajadores sociales de Bolivia, que será parte de la reglamentación de la presente Ley y, cuando corresponda, a los Estatutos y Reglamentos de los Colegios y Entidades científicas reconocidas.

IV. El ejercicio de la profesión del Trabajador Social también tomará en cuenta toda normativa comunitaria e instrumentos internacionales que sean aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia.

V. Los profesionales en Trabajo Social extranjeros, con residencia temporal y permanente, que deseen prestar servicios profesionales en Bolivia, están obligados a tramitar el reconocimiento de sus títulos habilitantes y el registro respectivo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sellara sus contratos de trabajo previo registro del profesional.

También modificado el artículo 10.

ARTÍCULO 10. (DEBERES). Las y los trabajadores sociales, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes deberes:

2. Registrarse ante las instancias ministeriales correspondientes y/o Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia o sus Entidades correspondientes definidas de acuerdo a su Estatuto o Reglamentos Internos.

12. Someterse al control del ejercicio profesional del Trabajo Social a través de las autoridades e instancias correspondientes.

ARTÍCULO 13. (PRIORIDAD A PROFESIONALES NACIONALES). Las instituciones públicas, privadas y mixtas que desarrollen proyectos de investigación o asesoramiento con profesionales extranjeros relacionados con el trabajo social, preverán que en su abordaje, dirección y ejecución participen obligatoriamente profesionales bolivianos que conozcan la realidad nacional.

ARTÍCULO 15. (DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL). Declárese el 18 de octubre de cada año, como "Día Nacional del Profesional Trabajador Social" en todo el territorio boliviano.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Cabe aclarar colegas senadores y senadoras que este Proyecto de Ley ha sido Aplazado por ciertas dudas observaciones que se ha tenido. Por lo tanto, se ha instalado la mesa técnica y se ha considerado algunas modificaciones que se ha dado lectura, ahora estamos en Pleno tratamiento poniendo a consideración.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Senador Presidente, buenas tardes. A través suyo a la Directiva también a todos los colegas en el Pleno de los senadores y todas las personas que nos acompañan.

Me comunican también que están los profesionales de Trabajo Social del Colegio Departamental de La Paz y del Colegio Nacional de Bolivia de los Trabajadores Sociales.

Lo que, quería mencionar era que evidentemente el Senador Secretario, ha leído el Proyecto de Ley N° 142



que se refiere a la Ley del Ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales, en anterior oportunidad hemos pedido que se posponga porque hemos tenido algunas modificaciones que ha leído como vuelvo a reiterar el Senador Secretario, en los artículos 6, artículo 10, artículo 13 y artículo 15.

Entonces, quisiera pedirles por favor a tiempo que hagamos la aprobación en detalle se lea directamente con las modificaciones para que no exista confusión de una fórmula sustitutiva y entonces quisiera -por favor le vuelvo a reiterar- que al momento de aprobar en detalle sean los artículos modificados los que se lean para que sea una sola la lectura y la aprobación también.

Sen. Presidente: De acuerdo, gracias. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO DE LA LEY). La presente Ley tiene por objeto regular el ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales, su registro y control.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a las y los trabajadores sociales en el ejercicio de su profesión, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (FUNCIÓN SOCIAL). El ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales, dentro del sector público y/o privado o de forma independiente, constituye una función social al servicio del pueblo boliviano, para el logro del bienestar social.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (TRABAJADOR SOCIAL). La o el trabajador social es un profesional con una comprensión social académica y metódica para promover el desarrollo y la integración social en los procesos que viven las personas, familias, grupos, organizaciones y/o comunidades; participando en la formulación, ejecución y evaluación de políticas sociales y promoviendo el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos bolivianos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (PRINCIPIOS). Son principios para el ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales, además de los establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley, los siguientes:

- a. **Armonía Social.** Como base para la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias.
- b. **Cultura de la Paz.** El ejercicio del trabajo social para contribuir a la promoción y práctica de la cultura y el derecho a la paz, a través de la mediación o resolución pacífica e informada de las controversias entre los ciudadanos y entre éstos y las instituciones del Estado.
- c. **Dignidad.** El ejercicio del trabajo social, con una actuación conforme a los valores inherentes a la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción a la ética o descrédito.



- d. Idoneidad.** El trabajo social observando capacidad para el desempeño de sus funciones, conducta íntegra y ecuánime, en todo momento de su ejercicio profesional.
- e. Equidad.** Implica que todos los actos profesionales, deberán enmarcarse en la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, a fin de que los asuntos que sean de su conocimiento e intervención, sean resueltos sin interferencia de ninguna naturaleza, prejuicio, discriminación negativa, o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia social.
- f. Interculturalidad.** El ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales, reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
- g. Plurinacionalidad.** Las y los trabajadores sociales, respetan la plurinacionalidad que supone la existencia y derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano.
- h. Respeto a los Derechos.** En el desempeño de su profesión, las y los trabajadores sociales, respetan y promueven el ejercicio de los derechos de los ciudadanos bolivianos, basados en principios sociales y éticos, propios de la sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 6 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (EJERCICIO PROFESIONAL).

I. Son válidos para el ejercicio profesional de la Trabajadora o Trabajador Social en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia los siguientes:

1. El Título Profesional de Licenciatura en Trabajo Social, otorgando por Universidades del Sistema Universitario Nacional o el Ministerio de Educación, emitido en favor de los ciudadanos bolivianos; o extranjeros por universidad extranjera que hubiera sido revalidado de conformidad con los tratados y convenios de reciprocidad académica, habilitando a su titular para el ejercicio profesional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. El Registro ante el Ministerio de Salud y Deportes, pudiendo el profesional en Trabajo Social también matricularse en el Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia, sus Colegios Departamentales, Regionales, Entidades científicas o cualquiera Entidad que sea establecida en sus Estatutos o Reglamentos Internos.

II. Ejercicio profesional del trabajo social se halla protegido por el Estado y, en consecuencia, reconoce como espacios de desempeño toda institución que efectivice políticas de carácter público y/o privado que demanden componentes sociales para el logro de sus objetivos.



III. El ejercicio de la profesión de Trabajo Social contempla el respeto a las normas legales, al Código de Ética Profesional del Colegio de Trabajadores sociales de Bolivia, que será parte de la reglamentación de la presente Ley y, cuando corresponda, a los Estatutos y Reglamentos de los Colegios y Entidades científicas reconocidas.

IV. El ejercicio de la profesión del Trabajador Social también tomará en cuenta toda normativa comunitaria e instrumentos internacionales que sean aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia.

V. Los profesionales en Trabajo Social extranjeros, con residencia temporal y permanente, que deseen prestar servicios profesionales en Bolivia, están obligados a tramitar el reconocimiento de sus títulos habilitantes y el registro respectivo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sellara sus contratos de trabajo previo registro del profesional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 7 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 7. (INHABILITACIÓN E IMPEDIMENTOS). La o el Trabajador Social está inhabilitado para ejercer la profesión por las siguientes causales:

- a. Declaratoria de interdicción ejecutoriada, emitida por autoridad competente;
- b. Suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a la ética, conforme a los Estatutos y Código de Ética Profesional, así como lo establecido en la presente ley.
- c. Inhabilitación conforme a lo establecido en el Código Penal.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 7 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 7 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 8 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 8. (SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES) Todos los documentos e informes técnicos, así como fichas e informes sociales, peritajes u otros relacionados con las tareas específicas de Trabajo Social, deberán ser suscritos imprescindiblemente por un profesional en Trabajo Social que se



encuentre legalmente habilitado para dicho ejercicio.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 8 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 8 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 9 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO II DERECHOS Y DEBERES

Artículo 9. (DERECHOS). Las y los trabajadores sociales, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes derechos:

1. A ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión.
2. A percibir una remuneración justa y acorde a sus servicios profesionales.
3. A la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emitan en el ejercicio profesional ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas.
4. A no ser perseguidas o perseguidos, detenidas o detenidos ni procesadas o procesados judicialmente, salvo el caso de la comisión de un hecho delictivo.
5. A la inviolabilidad de su oficina, así como documentos u objetos que le hayan sido confiados y que garanticen el secreto profesional, salvo previa y expresa resolución de autoridad competente.
6. A ofertar sus servicios como especialista en una rama determinada para el ejercicio de la profesión en general.
7. A no ser excluido de beneficios, garantías e información técnica o laboral.
8. A fortalecer sus conocimientos continuamente.
9. A que se respeten principios democráticos en el Colegio Profesional que estén afiliados.
10. A conformar sociedades civiles, asociaciones, fundaciones u organizarse en forma libre y voluntaria.
11. A la afiliación en el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia a nivel nacional, con sus filiales departamentales.
12. A participar en la formulación e implementación de las políticas sociales públicas, tanto en el Nivel Central del Estado, como en las Entidades Territoriales Autónomas.
13. A ser electos en los cargos de la Colegiatura y demás instituciones públicas y privadas.
14. A todos los beneficios laborales establecidos en las normas del régimen que corresponda.



15. A demandar, ante autoridad competente, por daños y perjuicios cuando sus derechos legítimos fueran conculcados.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 9 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 9 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 10 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 10. (DEBERES). Las y los Trabajadores Sociales, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes deberes:

1. Ejercer la profesión cumpliendo las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico vigente, sus Estatutos y el Código de Ética Profesional.
2. Registrarse ante las instancias ministeriales correspondientes y/o Colegio de trabajadores sociales de Bolivia o sus Entidades correspondientes definidas de acuerdo a su Estatuto o Reglamentos Internos.
3. Sujetarse al procedimiento por infracciones a la ética.
4. Ejercer la profesión con capacidad y eficiencia.
5. Actualizarse y capacitarse permanentemente.
6. Observar en todo momento, una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico.
7. Prestar sus servicios de manera oportuna.
8. Denunciar los actos contrarios al ordenamiento jurídico ante las autoridades competentes, cuando sea de su conocimiento.
9. Denunciar el ejercicio ilegal de la profesión, cuando sea de su conocimiento.
10. Facilitar o promover la mediación o conciliación, u otros medios alternativos de solución de conflictos, cuando se encuentren previstos por Ley.
11. Guardar el secreto profesional, excepto en los casos de su propio resguardo, defensa de la verdad u otras permitidas de acuerdo a Ley.
12. Someterse al control del ejercicio profesional del Trabajo Social a través de las autoridades e instancias correspondientes.
13. Consignar en todo acto profesional el número de matrícula emitido por el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia.



14. Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos del sector, la institución, el organismo o la entidad en la que presta sus funciones.

15. Cumplir las obligaciones adquiridas con los clientes o empleadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 10 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 10 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 11 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 11. (FUNCIONES). Las y los trabajadores sociales, conforme a la presente Ley, tienen las siguientes funciones generales enunciativas y no limitativas, pudiendo incorporarse otras de acuerdo a las necesidades de la institución pública o privada en la que realizan sus actividades:

- 1.** Participar en la gestión, formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población boliviana, en las instituciones públicas y privadas.
- 2.** Participar en el diseño, gestión y ejecución de programas de bienestar social, bienestar laboral, educativo, seguridad social, salud ocupacional y otros sectores de política social.
- 3.** Participar en los programas y proyectos de desarrollo social en organismos gubernamentales y no gubernamentales.
- 4.** Diseñar, organizar, ejecutar, dirigir y/o evaluar políticas y proyectos sociales de alcance nacional, departamental, municipal y otras en el marco del desarrollo social.
- 5.** Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población.
- 6.** Participar en proyectos de investigación social y científica con el fin de optimizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias, grupos y la población en general.
- 7.** Intervenir como perito en los procesos judiciales de carácter individual o en equipo multidisciplinario, a fin de evacuar informes técnicos.
- 8.** Otras funciones inherentes al ejercicio profesional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 11 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 11 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 12 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO III SERVICIOS PROFESIONALES

ARTÍCULO 12. (SERVICIOS PROFESIONALES). Las y los trabajadores sociales pueden prestar servicios como profesionales independientes por cuenta propia o dependientes prestando sus servicios a un empleador, sea este público o privado.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 12 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 12 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 13 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 13. (PRIORIDAD A PROFESIONALES NACIONALES). Las instituciones públicas, privadas y mixtas que desarrollen proyectos de investigación o asesoramiento con profesionales extranjeros relacionados con el trabajo social, preverán que en su abordaje, dirección y ejecución participen obligatoriamente profesionales bolivianos que conozcan la realidad nacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 13 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 13 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 14 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 14. (DEBER DE COOPERACIÓN Y GRATUIDAD). I. El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia deberá cooperar y/o coordinar recíproca y oportunamente, acciones referidas al ámbito social cuando sea requerido por el Nivel Central del Estado o las Entidades Territoriales Autónomas y viceversa. Las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales en ejercicio de la profesión independiente, podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 14 en su estación en detalle.



Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente. Simplemente, habría que suprimir este párrafo, no tiene II, III, IV simplemente eso.

Sen. Presidente: Sí, perfecto, desea párrafo.

Sen. Secretario: Ya le he suprimido.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 14 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 14 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 15 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 15. (DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL). Declárese el 18 de octubre de cada año, como "Día Nacional del Profesional Trabajador Social" en todo el territorio boliviano.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 15 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 15 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 16 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO IV REGISTRO, MATRICULACIÓN Y COLEGIO PROFESIONAL

SECCIÓN I REGISTRO Y MATRICULACIÓN

ARTÍCULO 16. (REGISTRO Y MATRICULACIÓN) Toda persona profesional en Trabajo Social, para ejercer sus funciones podrá estar inscrita o inscrito en el Colegio Profesional de trabajadores Sociales de Bolivia el cual otorgará una credencial en el que estará signado un número único de matrícula.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 16 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 16 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 17 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SECCIÓN II COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES

ARTÍCULO 17. (COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE BOLIVIA) Es la organización nacional que coordina las labores de los Colegios Departamentales de Trabajadores Sociales; tiene plena personalidad representativa de los Colegios Departamentales, así como de sus afiliados, y tiene como domicilio legal la ciudad de La Paz.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 17 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 17 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 18 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 18. (ORGANIZACIÓN) I. El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia estará constituido por un cuerpo colegiado formado por Presidentas y Presidentes de los Colegios Departamentales de Trabajadores Sociales.

II. Cada una de las Presidentas y de los Presidentes de los Colegios Departamentales de Trabajadores Sociales, asumirá la presidencia del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia de manera rotativa.

III. La renovación de la composición del Directorio Nacional, se realizará anualmente en reunión convocada específicamente para el efecto y de acuerdo a su reglamento.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 18 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 18 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 19 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



ARTÍCULO 19. (PRECEPTOS DE ORGANIZACIÓN) El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia, como los Colegios Departamentales, se sujetarán a los siguientes preceptos de organización:

1. La asamblea de todos sus afiliados es su máxima instancia de decisión.
2. La organización de su Directorio y sus diferentes instancias garantizarán los principios de participación democrática, establecidos en la Constitución Política del Estado.
3. Los miembros de los Directorios, en representación del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bolivia o de los Colegios Departamentales, no podrán realizar actividades político-partidarias, siendo pasibles a sanción por infracción gravísima a la ética.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 19 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 19 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 20 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 20. (HONORARIO PROFESIONAL) Los contratos y convenios de investigación, peritaje o asesoramiento que preste toda trabajadora social o trabajador social tendrán una remuneración, sin importar el tiempo empleado.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 20 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 20 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 21 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

TÍTULO II

PROCESAMIENTO DE LAS INFRACCIONES A LA ÉTICA

CAPÍTULO ÚNICO

NORMAS GENERALES Y AUTORIDADES COMPETENTES

ARTÍCULO 21 (APLICACIÓN). I. Las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales son responsables en el ejercicio libre, el servicio o en otra función designada de la profesión, cuando incurran en infracciones a la ética previstas en su estatuto y Código de ética, para su procesamiento ante las instancias competentes.



II. La responsabilidad por infracciones a la ética no exime de la responsabilidad penal, civil o administrativa.

III. La responsabilidad por infracciones a la ética y su procedimiento serán establecidas de acuerdo a sus estatutos y el Código de Ética.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 21 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 21 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Primera para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. La implementación de la presente Ley no compromete recursos económicos al Tesoro General de la Nación (TGN).

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Final Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Final Primera en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Segunda para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEGUNDA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Final Segunda en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Final Segunda en su estación en Detalle.



Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: A tiempo de agradecer a cada uno de los colegas, quiero solicitar -sin antes Presidente un segundo- quiero saludar la presencia de la Lic. Lidia Apaza Quispe, Presidenta de los Colegios de Trabajadores Sociales de Bolivia, que está en el Hemiciclo; también está presente la Lic. Rosario Vásquez Pinto, Secretaria General del Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia, también nos acompaña la Lic. Patricia Antezana, Secretaria de Relaciones del Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia; también a la Lic. Mary Isabel Gallo, Secretaria de Hacienda del Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia; a la Lic. Danitza Limachi Quispe, parte del Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia, quienes nos han acompañado en esta oportunidad en la aprobación en grande y en detalle del Proyecto de Ley del Ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales. ¡Felicidades! a esta institución tan importante.

Solicito la Reconsideración del "Proyecto de Ley del Ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales de Bolivia".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley del Ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente. A través de Usted a todos los colegas. Agradecerles a las personas de área social, agradecerles por la aprobación del PL que va a ayudar de otra manera a regular el ejercicio profesional, aunque ellas ya tienen su Estatuto todo eso, pero es muy importante que se eleve rango de Ley también creo que está en el marco de la Ética, agradecer a los proyectistas porque la Gestión pasada el 2019, la Senadora Máxima Apaza Millares, y el ex Senador -creo que médico también- Ciro Zabala Canedo. Creo que Presidente y colegas este es un ejemplo de institucionalidad como la Cámara de Senadores da continuidad a Proyectos de Ley que quedaron pendientes la Gestión pasada.

Por último, estimados colegas quiero informarles, a ver, me prestan un poco de atención comentarles que la Carrera de Trabajo Social al menos en sector Salud y Educación su principal función que ha sido detallada en el ejercicio de la Ley, prácticamente es valorar las situaciones de riesgo, tratar de prevenir temas de violencia que con tanto dolor vemos en la televisión que infanticidio que se le mató, que el niño robo un peso y le quemo las manitos con ladrillo caliente, el tema de la violencia, etc.

Entonces, esa es una de las labores de trabajo social además que ellas realizan planes de intervención ya sea nivel individual a nivel familiar o a nivel comunitario, porque también hay comunidades que presentan enfermedades sociales ya saben diagnosticar es bien importante, para mí lo vital lo que he visto en mi experiencia profesional es el seguimiento colegas, qué pasa con aquellos por ejemplo pacientes



embarazadas de riesgo, quién hace el seguimiento, quién va a tocar sus casos le dice sabe que le toca consulta prenatal venga al hospital, son de la área de trabajadora social la que hace el seguimiento.

Pero, que me preocupe Presidente que por la norma nacional deberíamos tener cada 5 mil habitantes un ítem de trabajo social, cada 5 mil habitantes solo para sector salud, cada establecimiento unidad educativa debería tener un ítem de trabajo social, yo puedo hablar por mi Departamento, en Potosí no hay un solo ítem para sector de educación, los papas dan una cuota para contratar a la trabajadora social con diferentes niveles salariales hacen el esfuerzo, pero no hay un ítem para trabajo social.

En el sector salud apenas tenemos 25 ítems para todo el Departamento y otras 20 trabajadoras sociales están con el ítem de técnicos, entonces esta profesión es muy subvalorada y no nos damos cuenta que trabaja con lo más importante para una sociedad que es capital humano, de nada nos sirve dinero no sé, qué convenios, plata aumentar, sí no tenemos la capacidad de generar un ciudadano boliviano con salud y educado.

Entonces, quiero felicitar a las colegas que mencione a la Comisión, porque lo aprobamos cuando yo estaba de Presidenta de la Comisión, ha dado la continuidad la Comisión las observaciones que han hecho y muchas gracias, creo que es gran paso para trabajo social, si bien hay dice no significará un gasto porque más enunciativa que ordena.

Sin embargo, es una responsabilidad para este Senado en el momento presupuestario cuando tratemos pensar que los ítems de la trabajadora social son necesarios para que el capital humano de este país salga adelante en el marco sin violencia más lógico, más educado además les va a permitir ahí poder de una manera más pertinente participar de las instancias internacionales que existe en su profesión. Gracias, colegas. Y solamente eso.

Presidente: Nuevamente saludamos a los miembros presentes de la Directiva del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales de Bolivia, bienvenidos al Hemiciclo de la Cámara de Senadores a nuestra Asamblea Legislativa.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Minutas de Comunicación:

2.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido a los Proyectos de Minutas de Comunicación Nos. 082/2023-2024, 083/2023-2024, 084/2023-2024, 085/2023-2024, 086/2023-2024, 087/2023-2024, 088/2023-2024, 089/2023-2024, 090/2023-2024, 091/2023-2024, 092/2023-2024, 093/2023-2024, 94/2023-2024, 095/2023-2024 y 096/2023-2024 que recomienda a las alcaldesas municipales de Cobija, Puerto Gonzalo Moreno, Porvenir y alcaldes municipales de: Santos Mercado, Villa Nueva, Nueva Esperanza, San Pedro, Ingavi, El Sena, Bolpebra, Filadelfia, Puerto Rico, San Lorenzo, Santa Rosa del Abuna y Bella Flor del Departamento de Pando, identificar y clasificar las carreteras que conforman la Red Vial Municipal de sus municipios. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



**CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA. /P. MIN COM-Nº 35/2023-2024

**CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA SRA. ANA LUCIA REIS ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 20 de agosto de 2024 años, el Senador Julio Romaña Galindo, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a **LA SRA. ANA LUCIA REIS ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO.**

La Red Vial Fundamental en el departamento de Pando la componen 7 tramos, los cuales suman 578,29 km, siendo el departamento que cuenta con la menor cantidad de tramos camineros administrados por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC actualmente.

Departamental de Pando quienes realizan el mantenimiento y mejoramiento de estas carreteras.

En cuanto a la Red Municipal en el departamento de Pando, está no se encuentra plenamente identificada por parte de los municipios, siendo una necesidad lograr una red vial municipal de carreteras registrada y clasificada, que permita una planificación de infraestructura vial que permita satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud; siendo estas necesidades las principales actividades de un país y de una región.

Por ello, para la región es estratégico desarrollar una red vial municipal clasificada por categorías; con la finalidad de realizar una adecuada planificación de la infraestructura vial; de este modo se logrará satisfacer las necesidades esenciales de la población.

“Si las vías de comunicación de un país no son las adecuadas para que la población satisfaga sus necesidades básicas, es poco probable que los ciudadanos puedan encarar una situación de mejora económica y reducción de los índices de pobreza”,

De acuerdo a la Ley Departamental No. 108, del departamento de Pando, la red vial departamental la componen 32 tramos carreteros, los cuales suman 1264,5 kilómetros, bajo responsabilidad del Gobierno Autónomo

Las redes viales y la infraestructura de transporte tienen una influencia cada vez más relevante tanto para las estructuras y los modelos territoriales, como para las visiones de futuro porque impiden o promueven transformaciones radicales en la organización territorial. Las redes viales se constituyen en elementos fundamentales en las políticas de desarrollo, toda vez que son expresión y fiel reflejo de la evolución de los territorios.

Estos sistemas pueden considerarse potencialmente estratégicos al fungir como verdaderos articuladores del espacio urbano y regional. Su funcionalidad, si bien imbuida en la relación directa con la circulación de personas, bienes y mercancías, se extiende más allá a su carácter polivalente, complementario y asociativo, en la medida en que están diseñadas para atender multiplicidad de propósitos, entre ellos, que se particularice como un valor de desarrollo espacial que estimula la integración territorial.



La red vial, aunque no es un objeto único y exclusivo de la estructuración del territorio, expresa el grado de relaciones e intercambios que puedan darse en su interior, y abordar su estudio implica no solo discernir la disponibilidad de la red, sino establecer sus relaciones de accesibilidad y conectividad como condiciones indispensables para alcanzar diferentes objetivos y servicios.

Una adecuada y suficiente dotación de infraestructuras viales contribuye a mejorar las condiciones y las deficiencias de acceso y de conectividad entre los principales centros rurales y urbanos. Estos elementos se consideran básicos y complementarios, toda vez que cumplen con un doble propósito, integrar territorialmente y articular otros modos del sistema de transporte, por lo que son esenciales en el desarrollo socioeconómico y territorial.

En resumen, las carreteras son una infraestructura clave para el crecimiento y el desarrollo integral de una región como el Departamento Pando, cuyo desarrollo también es medible de acuerdo a la calidad de sus vías de comunicación, brindando impulso económico de las zonas por donde atraviesan.

Actualmente se cuenta con mapas elaborados por la Administradora Boliviana de Carreteras (Red Fundamental) y por el Gobierno Autónomo Departamental (Red Departamental), sin embargo, los Gobiernos Autónomos Municipales del departamento de Pando no tienen identificados sus carreteras, lo que impide un ordenamiento e identificación de las vías que corresponden a la red municipal del departamento.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Artículo 302.- Parágrafo I. numeral 7) Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con los pueblos indígena originario campesino cuando corresponda.

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS

Artículo 96 (Transportes), Parágrafo VIII De acuerdo a la competencia exclusiva Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, el gobierno municipal tiene la competencia exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos vecinales, en coordinación con los pueblos indígena originarios campesinos, cuando corresponda.

DECRETO SUPREMO No. 25134, de 21 de agosto de 1998

Artículo 6. (Requisitos para formar parte de la Red Municipal). Las carreteras que conforman la Red Municipal ya construidas o por construirse de acuerdo a la capacidad financiera de cada Municipio o Mancomunidad Municipal en cada Departamento, deben cumplir ineludiblemente con las siguientes condiciones: ser caminos alimentadores de la red departamental: departamental y/o fundamental, o vinculación de poblaciones rurales, comunidades o centros de producción entre capitales de provincia o de capitales de provincia con capital de departamento, que cumpla normas y requerimientos de protección ambiental.

Artículo 7.- (Simbología de identificación). - Las carreteras de las Redes Municipales, se identificarán con la letra "M" dentro de un rombo. La letra estará seguida por un numeral que identifica en orden correlativo las carreteras que conforman cada red.



REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- Existe la urgente necesidad para establecer las relaciones de accesibilidad y conectividad y condiciones indispensables para alcanzar diferentes objetivos y servicios de la red vial
- Establecer una dotación de infraestructuras viales contribuye a mejorar las condiciones y las deficiencias de acceso y de conectividad entre los principales centros rurales y urbanos. Estos elementos se consideran básicos y complementarios, toda vez que cumplen con un doble propósito, integrar territorialmente y articular otros modos del sistema de transporte, por lo que son esenciales en el desarrollo socioeconómico y territorial.
- Las carreteras son una infraestructura clave para el crecimiento y el desarrollo integral de una región como el Departamento Pando, cuyo desarrollo también es medible de acuerdo a la calidad de sus vías de comunicación, brindando impulso económico de las zonas por donde atraviesan.
- Actualmente se cuenta con mapas elaborados por la Administradora Boliviana de Carreteras (Red Fundamental) y por el Gobierno Autónomo Departamental (Red Departamental), sin embargo, los Gobiernos Autónomos Municipales del departamento de Pando no tienen identificados sus carreteras, lo que impide un ordenamiento e identificación de las vías que corresponden a la red municipal del departamento.

IV. CONCLUSIÓN.

- Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que las carreteras son una infraestructura clave para el crecimiento y el desarrollo integral de una región como el Departamento Pando, cuyo desarrollo también es medible de acuerdo a la calidad de sus vías de comunicación, brindando impulso económico de las zonas por donde atraviesan.

al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.



Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 27 de agosto de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria de Comité de Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Alcaldesas y alcaldes de los Gobiernos Municipales de Pando, en cumpliendo a la atribución 17 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los artículos 107, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIÉNDESE:

A las Alcaldesas municipales de Cobija, Puerto Gonzalo Moreno, Porvenir y alcaldes municipales de: Santos Mercado, Villa Nueva, Nueva Esperanza, San Pedro, Ingavi, El Sena, Bolpebra, Filadelfia, Puerto Rico, San Lorenzo, Santa Rosa de Abuná y Bella Flor del Departamento de Pando.

Primero. Identificar y clasificar las carreteras que conforman la Red Vial Municipal de Cobija en el Departamento de Pando, de acuerdo a los requisitos establecidos en artículo 6 del Decreto Supremo N° 25134 precisando dos categorías, para un eficaz ordenamiento.

Segunda. Caminos municipales de primer orden, los cuales conectan los centros menores a la Red Vial fundamental y departamental, dando acceso a zonas de producción, mercados, centros de servicio y lugares turísticos.

Tercera. Caminos municipales de segundo orden, que tienen una función vecinal y de comunicación entre comunidades.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con las mismas, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Quedan aprobadas las Minutas de Comunicación, remítase a los Gobiernos Autónomos Municipales correspondientes.

Sen. Secretario:

2.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 103/2023-2024 que recomienda al Alcalde Municipal de Guanay, realizar las gestiones necesarias y oportunas para garantizar la construcción de la Unidad Educativa "Carura A" – Rural. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.



Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA. /P. MIN COM-Nº 50/2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. VÍCTOR TICONA YUJRA
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de septiembre de 2024 años, el Senador Félix Ajpi Api, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a Sr. **VÍCTOR TICONA YUJRA ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY.**

La Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, creada dentro la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, tiene entre sus funciones apoyar las gestiones que lleva adelante el Presidente del Estado Plurinacional, para implementar proyectos especiales en el ámbito municipal, regional y social; contribuir en la definición diseño e implementación de proyectos a favor de municipios y otras entidades que así lo requieran; evaluar, sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos especiales generados y promovidos por la presidencia del Estado; coordinar con las entidades responsables de ejecutar los proyectos especiales; promover la transparencia y la construcción de mecanismos de control social en todos los proyectos especiales.

El Gobierno Autónomo Municipal de Guanay del departamento de La Paz, solicitó a la UPRE el financiamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA CARURA “A” RURAL – GUANAY”.

En fecha 30 de agosto de 2023, se suscribió el Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-IG 039/2023, entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Guanay con el objeto de establecer los lineamientos para el financiamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA CARURA “A” RURAL – GUANAY” a realizarse en el municipio de Guanay del departamento de La Paz dentro del programa “Bolivia Cambia” por un monto de hasta tres millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y seis bolivianos (Bs.-3.666.886).

El numeral 20 del inciso b) de la Cláusula 5 del Convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución establece como responsabilidad para el G.A.M. de Guanay el remitir a la UPRE informes técnicos documentados sobre el avance de la Obra cada treinta (30) días calendario, elaborados por el Supervisor y el Fiscal de Obra.

La UPRE a través de la nota MP/UPRE/6835/2024, de 2 de septiembre de 2024 emitió la SEGUNDA LLAMADA DE ATENCIÓN al G.A.M. de Guanay por incumplimiento al Convenio Intergubernativo, situación que establece una alerta y pone en riesgo a la ejecución de este proyecto de beneficio para los ciudadanos del municipio de Guanay, razón por el cual antes de iniciar una fiscalización es necesario proceder con una recomendación de la Cámara de Senadores para que el G.A.M. Guanay en el término de 15 días hábiles emita una respuesta oficial.

Bajo este antecedente, se ve necesario iniciar el procedimiento establecido en el artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores para que a través de una Minuta de Comunicación se recomiende al



Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Guanay Víctor Ticona Yujra que en el marco del Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-IG 0039/2023, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Guanay al financiamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA CARURA “A” RURAL – GUANAY”, realizar con seriedad las gestiones necesarias y oportunas para garantizar la construcción de la EDUCATIVA CARURA “A” RURAL.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Artículo 302.- Parágrafo I. numeral 7) Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con los pueblos indígena originario campesino cuando corresponda.

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS.

Artículo 96 (Transportes), Parágrafo VIII De acuerdo a la competencia exclusiva Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, el gobierno municipal tiene la competencia exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos vecinales, en coordinación con los pueblos indígena originarios campesinos, cuando corresponda.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- La Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, creada dentro la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, tiene entre sus funciones apoyar las gestiones que lleva adelante el Presidente del Estado Plurinacional, para implementar proyectos especiales en el ámbito municipal, regional y social; contribuir en la definición diseño e implementación de proyectos a favor de municipios y otras entidades que así lo requieran; evaluar, sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos especiales generados y promovidos por la presidencia del Estado; coordinar con las entidades responsables de ejecutar los proyectos especiales; promover la transparencia y la construcción de mecanismos de control social en todos los proyectos especiales.



- El Gobierno Autónomo Municipal de Guanay del departamento de La Paz, solicitó a la UPRE el financiamiento del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA CARURA "A" RURAL – GUANAY".
- En fecha 30 de agosto de 2023, se suscribió el Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-IG 039/2023, entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Guanay con el objeto de establecer los lineamientos para el financiamiento del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA CARURA "A" RURAL – GUANAY" a realizarse en el municipio de Guanay del departamento de La Paz dentro del programa "Bolivia Cambia" por un monto de hasta tres millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y seis bolivianos (Bs.-3.666.886).
- El numeral 20 del inciso b) de la Cláusula 5 del Convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución establece como responsabilidad para el G.A.M. de Guanay el remitir a la UPRE informes técnicos documentados sobre el avance de la Obra cada treinta (30) días calendario, elaborados por el Supervisor y el Fiscal de Obra.
- La UPRE a través de la nota MP/UPRE/6835/2024, de 2 de septiembre de 2024 emitió la SEGUNDA LLAMADA DE ATENCIÓN al G.A.M. de Guanay por incumplimiento al Convenio Intergubernativo, situación que establece una alerta y pone en riesgo a la ejecución de este proyecto de beneficio para los ciudadanos del municipio de Guanay, razón por el cual antes de iniciar una fiscalización es necesario proceder con una recomendación de la Cámara de Senadores para que el G.A.M. Guanay en el término de 15 días hábiles emita una respuesta oficial.

IV. CONCLUSIÓN.

- Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 17 de septiembre de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:



AL SR. VÍCTOR TICONA YUJRA ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY.

1. Realizar con seriedad las gestiones necesarias y oportunas para garantizar la construcción de la UNIDAD EDUCATIVA CARURA "A" RURAL.
2. Considerar de forma responsable y urgente, como entidad ejecutora y beneficiaria, las recomendaciones de la UPRE de remitir en plazo los informes técnicos documentados sobre el avance de la obra elaborados por el Supervisor y el Fiscal de Obras.
3. Subsanan con prontitud y seriedad las deficiencias y observaciones realizadas por la UPRE a los informes técnicos sobre el avance de la obra elaborados por el Supervisor y el Fiscal de Obras, mismos que fueron devueltos a el G.A.M. de Guanay.

La Paz, 17 de septiembre de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Guanay.

Sen. Secretario:

2.3 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 104/2023-2024 que recomienda al Alcalde Municipal de Guanay, verificar que el terreno, donde se está ejecutando el proyecto de construcción de la Unidad Educativa "Carura A", cuente con condiciones óptimas. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA. /P. MIN COM-N° 51/2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. VÍCTOR TICONA YUJRA ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY
"CONSTRUCCIÓN TÉCNICO HUMANÍSTICO NACIONAL GUANAY URBANO – GUANAY"**

I. ANTECEDENTES.



En fecha 17 de septiembre de 2024 años, el Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a Sr. **VÍCTOR TICONA YUJRA ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY. "CONSTRUCCIÓN TÉCNICO HUMANÍSTICO NACIONAL GUANAY URBANO – GUANAY"**

La Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, creada dentro la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, tiene entre sus funciones apoyar las gestiones que lleva adelante el Presidente del Estado Plurinacional, para implementar proyectos especiales en el ámbito municipal, regional y social; contribuir en la definición diseño e implementación de proyectos a favor de municipios y otras entidades que así lo requieran; evaluar, sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos especiales generados y promovidos por la presidencia del Estado; coordinar con las entidades responsables de ejecutar los proyectos especiales; promover la transparencia y la construcción de mecanismos de control social en todos los proyectos especiales.

El Gobierno Autónomo Municipal de Guanay del departamento de La Paz, solicitó a la UPRE el financiamiento del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN TÉCNICO HUMANÍSTICO NACIONAL GUANAY URBANO – GUANAY".

En fecha 24 de octubre de 2022, se suscribió el Convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución UPRE-CIFE-IG 0020/2022, entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Guanay con el objeto de

establecer los lineamientos para el financiamiento y ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN TÉCNICO HUMANÍSTICO NACIONAL GUANAY URBANO – GUANAY" a realizarse en el municipio de Guanay del departamento de La Paz dentro del programa "Bolivia Cambia" por un monto de hasta seis millones doscientos veintidós mil quinientos setenta y cuatro bolivianos (Bs.-6.222.574).

El numeral 8 del inciso b) de la Cláusula 5 del Convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución establece como responsabilidad para el G.A.M. de Guanay que el terreno donde se emplazará el proyecto, deberá estar en condiciones óptimas para la ejecución del proyecto siendo obligación del G.A.M. Guanay asumir esa responsabilidad.

La UPRE a través de la nota MO/UPRE/6867/2024, de 3 de septiembre de 2024 emitió la PRIMERA LLAMADA DE ATENCIÓN al G.A.M. de Guanay por incumplimiento al Convenio Intergubernativo, situación que establece una alerta y pone en riesgo a la ejecución de este proyecto de beneficio para los ciudadanos del municipio de Guanay, razón por el cual antes de iniciar una fiscalización es necesario proceder con una recomendación de la Cámara de Senadores para que el G.A.M. Guanay en el término de 15 días hábiles emita una respuesta oficial. Bajo este antecedente, se ve necesario iniciar el procedimiento establecido en el artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores para que a través de una Minuta de Comunicación se recomiende al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Guanay Víctor Ticona Yujra que en el marco del Convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución UPRE-CIFE-IG 0020/2022, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Guanay respecto al financiamiento y ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN TÉCNICO HUMANÍSTICO NACIONAL GUANAY URBANO – GUANAY", las acciones necesarias e inmediatas para que el terreno, donde se está ejecutando el proyecto, esté en condiciones óptimas para su ejecución como también se considere las obras complementarias recomendadas por la UPRE.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.



Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Artículo 302.- Parágrafo I. numeral 7) Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con los pueblos indígena originario campesino cuando corresponda.

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS.

Artículo 96 (Transportes), Parágrafo VIII De acuerdo a la competencia exclusiva Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, el gobierno municipal tiene la competencia exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos vecinales, en coordinación con los pueblos indígena originarios campesinos, cuando corresponda.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- La Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, creada dentro la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, tiene entre sus funciones apoyar las gestiones que lleva adelante el Presidente del Estado Plurinacional, para implementar proyectos especiales en el ámbito municipal, regional y social; contribuir en la definición diseño e implementación de proyectos a favor de municipios y otras entidades que así lo requieran; evaluar, sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos especiales generados y promovidos por la presidencia del Estado; coordinar con las entidades responsables de ejecutar los proyectos especiales; promover la transparencia y la construcción de mecanismos de control social en todos los proyectos especiales.
- El Gobierno Autónomo Municipal de Guanay del departamento de La Paz, solicitó a la UPRE el financiamiento del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN TECNICO HUMANISTICO NACIONAL GUANAY URBANO – GUANAY".
- En fecha 24 de octubre de 2022, se suscribió el Convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución UPRE-CIFE-IG 0020/2022, entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Guanay con el objeto de establecer los lineamientos para el financiamiento y ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN TECNICO HUMANISTICO NACIONAL GUANAY URBANO – GUANAY" a realizarse en el municipio de Guanay del departamento de La Paz dentro del programa "Bolivia Cambia" por un monto de hasta seis millones doscientos veintidós mil quinientos setenta y cuatro bolivianos (Bs.-6.222.574).
- El numeral 8 del inciso b) de la Cláusula 5 del Convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución establece como responsabilidad para el G.A.M. de Guanay que el terreno donde se



emplazará el proyecto, deberá estar en condiciones óptimas para la ejecución del proyecto siendo obligación del G.A.M. Guanay asumir esa responsabilidad.

IV. CONCLUSIÓN.

- Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 17 de septiembre de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egúez Algarañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL SR. VÍCTOR TICONA YUJRA ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY.

1. Realizar las acciones necesarias e inmediatas para que el terreno, donde se está ejecutando el proyecto, esté en condiciones óptimas para su ejecución.
2. Considerar de forma responsable y urgente, como entidad beneficiaria, las recomendaciones de la UPRE de realizar obras complementarias en el área de construcción como ser un muro de contención para el talud y canalización para conducir el agua en época de lluvia o alternativas técnicas que den solución a estos imprevistos que garanticen y protejan las obras a ser construidas.

La Paz, 17 de septiembre de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Guanay.



Sen. Secretario:

2.4 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 105/2023-2024 que recomienda al Alcalde Municipal de Oruro, socializar masivamente la Ley Municipal N° 251. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA. /P. MIN COM-N° 52/2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 12 de septiembre de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a Sr. **ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.**

Las alianzas público-privadas son esenciales para el desarrollo regional por diversas razones, desde mejoras en infraestructura y servicios hasta avances en innovación y tecnología. Estas alianzas permiten combinar la eficiencia y creatividad del sector privado con los recursos y la regulación del sector público, optimizando el uso de recursos y mejorando la calidad de los servicios.

Fomentan el crecimiento económico al atraer inversiones privadas, generar empleo y promover la competitividad regional. Además, facilitan la construcción y mejora de infraestructuras esenciales para el desarrollo económico y social, y permiten la transferencia de tecnología y conocimientos del sector privado al público, impulsando la innovación y mejorando la capacidad de respuesta a las necesidades locales.

Estas alianzas también permiten una distribución equitativa de riesgos y beneficios entre los sectores público y privado, lo que puede resultar en proyectos más sostenibles y exitosos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una asociación público-privada es un contrato a largo plazo entre una entidad privada y una pública para proporcionar un activo o servicio público, donde la parte privada asume un riesgo significativo y la responsabilidad de la gestión, con la remuneración vinculada al desempeño.

Los beneficios de las alianzas público-privadas incluyen la promoción de la coordinación y gestión conjunta de proyectos, fomentando la compatibilización de intereses entre ambos sectores y permitiendo la coexistencia de sus fortalezas. Esto contribuye a la sostenibilidad de los proyectos, evitando reacciones extremas a favor o en contra de cualquiera de los sectores.



En este contexto, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro necesita activar la economía local debido a diversos acontecimientos y factores que han impactado significativamente la economía. Las familias orureñas han sufrido un duro golpe económico, reflejado en recortes laborales debido a la disminución económica a nivel mundial. Por estas razones, se ve la necesidad de la participación de empresas privadas e inversores, quienes, mediante sus inversiones en el municipio y la creación de industrias, fomentarán la generación de empleo para los orureños.

La ley municipal N° 251, que regula las alianzas público-privadas en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, establece el marco normativo para la constitución de estas alianzas. Es crucial socializar esta ley para que la ciudadanía esté informada y participe activamente en el proceso legislativo, fortaleciendo así la democracia y la legitimidad de las leyes. Esto también fomenta la transparencia en el gobierno y aumenta la confianza de la población en las instituciones públicas, asegurando que las leyes sean pertinentes y respondan a las necesidades y realidades específicas del municipio.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Artículo 302.- Parágrafo I. numeral 7) Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con los pueblos indígena originario campesino cuando corresponda.

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS.

Artículo 96 (Transportes), Parágrafo VIII De acuerdo a la competencia exclusiva Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, el gobierno municipal tiene la competencia exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos vecinales, en coordinación con los pueblos indígena originarios campesinos, cuando corresponda.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- La presente Minuta de Comunicación, responde a la necesidad de que se reactive la economía y el desarrollo local del municipio de Oruro, toda vez que los acontecimientos y factores por el que está



atravesando el país ha tenido gran impacto en la región, en el ámbito económico y social, dejando postergada a la ciudad en relación a otras regiones del país, especialmente a las del eje central.

- Oruro cuenta con la ley municipal N° 251 para las alianzas público-privadas, además de los Decretos que reglamentan las alianzas y las transferencias público-privadas, que permitirá la participación activa del sector privado en proyectos, programas, planes y actividades.
- Actividades del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, y de esta forma promover e impulsar la inversión en la generación de bienes y servicios de interés público, es necesario una amplia socialización para que los potenciales interesados conozcan dicha ley y sus reglamentos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V CONCLUSIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 17 de septiembre de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL SR. ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE URURO.

1.- Recomiéndese al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, Adhemar Wilcarani Morales, la socialización masiva de la Ley Municipal N° 251 "Ley municipal para alianzas público-privadas del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro"; el Decreto Municipal 326 y Decreto Municipal 327, que reglamentan las alianzas y las transferencias público-privadas.

2.- Recomiéndese al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, Adhemar Wilcarani Morales, la aplicación de la Ley Municipal N° 251 "Ley municipal para alianzas público-privadas del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro"; el Decreto Municipal 326 y Decreto Municipal 327, que reglamentan las alianzas y las transferencias público-privadas.

Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.



La Paz, 17 de septiembre de 2024.

-Asume Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 26/2023-2024, al Departamento de Santa Cruz, por su 214 aniversario de Gesta libertaria. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA./ PHC-N° 14/2023-2024
Cámara de Senadores
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024**

ASUNTO:

**HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ POR SUS 214
ANIVERSARIO DE GESTA LIBERTARIA**

I. ANTECEDENTES.

*En mérito a lo establecido en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales aprobado mediante Resolución N° 046 /2023-2024 la Unidad de Seguimiento Legislativo y Redacción dependiente de Secretaría General de la cámara de Senadores a solicitud de los Senadores Centa Lothy Rek López y Henry Omar Montero Mendoza. Certifica que no existe registro de solicitud respecto al Homenaje Camaral al **DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ POR SUS 214 ANIVERSARIO DE GESTA LIBERTARIA** en tal razón de acuerdo a lo establecido en la 201ava Sesión Ordinaria de Senadores es remitida a este ente legislativo en fecha 16 de septiembre de 2024 años.*



ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Resolución N° 046 /2023-2024 C.S. se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Homenaje Camaral.

Constitución Política del Estado.

El Artículo 99, determina que: el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

El numeral 7 del artículo 160 instituye: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

El párrafo I del Artículo 269, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígenas Originario Campesino".

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Dispone "las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional".

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

Parágrafo I, del Artículo 165 instituye que: Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los derivará de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Resolución N° 046 /2023-2024 Cámara de Senadores.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

*Del análisis y revisión a la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo adjuntos al **PHC -N° 26/2023-2024 de HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ POR SUS 214 ANIVERSARIO DE GESTA LIBERTARIA**, a conmemorarse el 24 de septiembre de 2024 años Presentado por, Los Senadores Centa Lothy Rek López y Henry Omar Montero Mendoza remitidos a este ente legislativo mismos que forman parte indivisible del presente Proyecto de Homenaje Camaral se establecen los siguientes extremos:*

*a) El proyecto de Homenaje Camaral **es viable** en su análisis, tratamiento y aprobación en Sesión Plenaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.*

*c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina su Aprobación **sin Modificaciones** de por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.*

III. CONCLUSIÓN.

*El proyecto de Homenaje Camaral signado **PHC -N° 26/2023-2024 de HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ POR SUS 214 ANIVERSARIO DE GESTA LIBERTARIA** remitido ante este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales*



vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores en concordancia a lo instituido en la Resolución N°046/2023-2024 de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón se emite la siguiente recomendación.

IV. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES el PHC -N° 26/2023-2024 de HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ POR SUS 214 ANIVERSARIO DE GESTA LIBERTARIA**, a conmemorarse el 24 de septiembre de 2024 años Presentado por, Los Senadores Centa Lothy Rek López y Henry Omar Montero Mendoza.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

La Paz, 17 de septiembre de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Alagarnaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Comité de Autonomías Departamentales; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.*"

Que, la revolución de Buenos Aires, promovieron los ánimos de los patriotas Antonio Seoane, José Andrés Salvatierra, Antonio Suarez y Juan Manuel Lemoine, quienes secundaron el movimiento independentista del 24 de septiembre de 1810.

Que, el Departamento de Santa Cruz, es cuna de mujeres y hombres valiosos, que engrandecieron al país con un sentimiento sincero de patriotismo.

Que, el Departamento de Santa Cruz conforma una amplia diversidad cultural, a través de la presencia de los pueblos indígenas, Ayoreo, Guarayo, Guaraní, Chiquitano y Yuracare Mojeño.

Que, el modelo productivo cruceño, viene explicado por cinco factores -tierra, trabajo, capital, tecnología e institucionalidad, fundado en los valores de la libertad, iniciativa privada, cooperativismo, libre mercado, integración al mundo, investigación y sostenibilidad.

Que, el Departamento de Santa Cruz es considerado el motor económico del país, por sus centros productivos de hidrocarburos, minería y agroindustria, cuenta con exuberante vegetación, con extraordinarias extensiones de selva y praderas, como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, situado en medio de la Amazonía; el Parque Nacional Amboró, el Pantanal Boliviano y el Fuerte de Samaipata, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Que, El Departamento de Santa Cruz con su crecimiento económico trajo consigo la migración de gente de otros departamentos de Bolivia hacia la tierra cruceña, convirtiendo al Departamento de Santa Cruz como el que mayor población tiene de todo el Territorio Nacional en la actualidad y convirtiendo a su vez a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la capital departamental más poblada del país.



Que, en el ámbito de la cultura Santa Cruz contribuyo con la literatura desde el punto de vista costumbrista pero también en una mirada nacional.

Que, cada año en el mes de septiembre en honor a la fecha que se recuerda la gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz, se da inicio a la Expo feria, que es uno de los principales hechos anuales de la Economía Boliviana.

Proyectistas: Senadora Centa Lothy Rek López y el Senador Henry Omar Montero Mendoza

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Artículo 160 y las atribuciones específicas del Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Departamento de Santa Cruz**, por sus doscientos catorce aniversarios de gesta libertaria, a conmemorarse el 24 de septiembre de 2024 años.

Es dado en Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 27/2023-2024, al Departamento del Beni, por sus 182 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA./PHC-N° 15/2023-2024
Cámara de Senadores
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024



ASUNTO:**HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 182 AÑOS DE FUNDACIÓN****I. ANTECEDENTES.**

En mérito a lo establecido en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales aprobado mediante Resolución N° 046 /2023-2024 la Unidad de Seguimiento Legislativo y Redacción dependiente de Secretaría General de la cámara de Senadores a solicitud de la Senadora María R. Nacif Barboza Certifica que no existe registro de solicitud respecto al Homenaje Camaral al **HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 182 AÑOS DE FUNDACIÓN** en tal razón de acuerdo a lo establecido en la 201ava Sesión Ordinaria de Senadores es remitida a este ente legislativo en fecha 16 de septiembre de 2024 años la solicitud de **HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL BENI** .

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Resolución N° 046/2023-2024 C.S. se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Homenaje Camaral.

Constitución Política del Estado

El Artículo 99, determina que: el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

El numeral 7 del artículo 160 instituye: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

El parágrafo I del Artículo 269, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígenas Originario Campesino".

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Dispone "las Declaraciones Camarales son pronunciamiento que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional".

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

Parágrafo I, del Artículo 165 instituye que: Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los derivará de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Resolución N° 046/2023-2024 Cámara de Senadores.**II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.**

Del análisis y revisión a la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo adjuntos al **PHC -N° 27/2023-2024 de HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 182 AÑOS DE FUNDACIÓN**, a conmemorarse el 18 de noviembre de 2024 años Presentado por, la Senadora María Roxana Nacif Barbosa remitido a este ente legislativo mismos que forman parte indivisible del presente Proyecto de Homenaje Camaral se establecen los siguientes extremos:



a) El proyecto de Homenaje Camaral **es viable** en su análisis, tratamiento y aprobación en Sesión Plenaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

d) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina su Aprobación **sin Modificaciones** de por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.

III. CONCLUSIÓN.

El proyecto de Homenaje Camaral signado **PHC -N° 27/2023-2024 de HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 182 AÑOS DE FUNDACIÓN** remitido ante este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores en concordancia a lo instituido en la Resolución N° 046 /2023-2024 de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón se emite la siguiente recomendación.

IV. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES el PHC -N° 27/2023-2024 de HOMENAJE AL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 182 AÑOS DE FUNDACIÓN**, a conmemorarse el 18 de noviembre de 2024 años Presentado por, la Senadora Maria Roxana Nacif Barbosa.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

La Paz, 17 de septiembre de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarrañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Comité de Autonomías Departamentales; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos."*

Que, el Departamento del Beni fue creado por Decreto Supremo de 18 de noviembre de 1842, durante el gobierno del General José Ballivián Segurola, quien en los campos de Ingavi ha suscrito con sangre la página más brillante en nuestra historia. La batalla de Ingavi es ejemplo de capacidad y de coraje, es plegaria que eleva el espíritu nacional con las luces de la fe y la esperanza. Después de aquella brillante victoria es cuando la gloria del vencedor comienza a irradiar vivos destellos que iluminan el glorioso pedestal de su inmortalidad. Los nombres de Ballivián y del Beni están íntimamente ligados porque para el heroico General el Beni fue su "Bienamada" tierra, e hizo por ella todo cuanto pudo para sacarla de su estado de abandono, pues con la proclamación de la independencia, esa zona pasó a formar parte del Departamento de Santa Cruz, donde apenas constituía una región olvidada. El territorio de Moxos únicamente sonaba cuando en los días de agitación revolucionaria se acordaban de su existencia para alejar allí a los enemigos del régimen imperante. La desatención y el desamparo, las epidemias, la miseria, las enormes distancias y la falta de comunicaciones la habían convertido en tierra de leyenda y de honor.



Que, la historia que el nombre del departamento fue puesto en homenaje al río Beni. Beni proviene de la palabra "ben'í" del idioma movima que significa "praderas". Sin embargo, el manuscrito del fray Nicolás Armentia, menciona que la palabra "Beni" viene de las lenguas tacanas la cual significa "viento"

Que, el Beni dispone de una planicie de sabana, donde es posible ubicar varios cursos de aguas, lagunas en formas regulares y pantanos. Esta es una sábana de inundación que, durante la temporada de lluvia, entre diciembre y mayo, puede inundar amplias áreas del departamento.

Que, es catalogado por los bolivianos como de belleza salvaje exuberante, uno de los departamentos más extensos del país y el cual cuenta con una de las capitales más turísticas de Bolivia. Cuenta con un paisaje paradisiaco de múltiples encantos, es poseedor de una herencia cultural, de tradiciones autóctonas de gran manifestación a través de los rituales religiosos que conserva la población junto a los grupos étnico.

Que, el Departamento del Beni está ubicado al noroeste del país y es uno de los más extensos en superficie. Su clima es húmedo y cálido de tipo tropical. Tiene una superficie de 213.564 km² y una población estimada, según el censo oficial de 2024, de 477.441 habitantes. Su capital política es la ciudad de Trinidad. Limita al norte con el departamento de Pando; al noroeste y el este, con la República Federativa del Brasil; al sureste, con el departamento de Santa Cruz; al sur, con el departamento de Cochabamba y al oeste, con el departamento de La Paz.

Que, el Departamento del Beni se encuentra dividido en ocho provincias y 19 municipios: Cercado, capital Trinidad y del Departamento del Beni; Yacuma, capital Santa Ana del Yacuma; Iténez, capital Magdalena; Mamoré, capital San Joaquín; Marbán capital Loreto; Moxos, capital San Ignacio de Moxos; Vaca Díez, capital Riberalta y José Ballivián, capital Reyes.

Que, el Departamento del Beni es el segundo más extenso y que guarda la riqueza de todo el territorio boliviano, es un potencial que se lo reconoce por que se ha establecido la presencia de estaño, manganeso, plomo, platino, oro, berilio, columbita y otros metales. Es decir, que el Beni es el presente y el futuro sostenible del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que por la cantidad de ganado que tiene la provincia Yacuma, el Beni es considerado como el Departamento Ganadero de Bolivia y por tanto debe constituirse en la palanca fundamental para superar la pobreza y hacer posible su desarrollo, a partir del aprovechamiento adecuado de las grandes potencialidades y fortalezas que presentan.

Senadora proyectista: María Roxana Nacif Barboza

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Departamento del Beni** por sus ciento ochenta y dos años de fundación, a conmemorarse el 18 de noviembre de 2024.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 52/2023-2024, a la Unidad Educativa "Noquera" Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 107/2023-2024
PHC N° 052/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 52/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "ÑOQUERA" DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FECHA: La Paz, 16 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/C.S/COMT.FF.AA.POL.BOL/INT/N° 133/2023-2024 presentado por la Senadora Gladys Alarcón Farfán, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Ñoquera" del Departamento de Tarija, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 59/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción
- Acta de Fundación de la Unidad Educativa "Ñoquera".
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Resolución Administrativa N° AS-0093/09, emitida por la dirección Departamental de Educación de Tarija, que aprueba la regularización de apertura legal, de fecha de 31 de agosto de 2009.
- Reconocimiento otorgado por la sub gobernación de Yunchará, de fecha octubre de 2015

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.



Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1. (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La escuela de la comunidad de Ñoquera, ubicada en la 2da. Sección Prov. Avilés del municipio de Yunchará del Departamento de Tarija – Bolivia, comenzó a funcionar el año 1924, año en el cual, los padres de familia preocupados por la educación de sus hijos determinaron organizarse y contratar un profesor quien eduque a sus hijos por sus propios medios. Constituyéndose de esa manera la escuela, a cargo del primer profesor que prestó sus servicios llamado, Desiderio Garzón, oriundo de la comunidad de Reynecilla.

Posteriormente años más tarde en el 1945, se consigue un ítem del ministerio de Educación y las clases se desarrollaron en una casa particular, la misma que, pertenecía al Sr. Sipriano Villa, quien gentilmente decidió prestar su casa a fin que los niños de esa época aprendiesen a leer y escribir; en esos años, la escuela pertenecía al núcleo de Iscayachi. Posteriormente el año 1948 un vecino de esa comunidad el Sr. Crisologo



Villa Armella. se convirtió en el tercer profesor quien también impartió su conocimiento a los alumnos de ese entonces que por cierto asistían estudiantes de distintas comunidades como ser: alumnos de Quiscacancha, San Antonio de la Torre, Ramadas y otras comunidades vecinas.

Después de tanto sacrificio y lucha, finalmente en el año 1952 se construyó la primera infraestructura propia de la escuela, siendo el profesor el señor Telesforo Huayta, que a partir de esa gestión la escuela pasaría en pertenecer al núcleo Carrizal Río San Juan del Oro e institucionalizando a su director Profesor Julián Calisaya.

La escuela paso a pertenecer a los núcleos de Tojo en primera instancia, luego a Copacabana, seguidamente a Yunchará, Curqui, Chorcuya Avilés, para luego consolidarse en el núcleo educativo de San Luis de Palqui el cual pertenece desde el año 1996 hasta la fecha.

Es así, que el día 5 de octubre de 1987, con la visita del Padre Eloy Chefer, quien con su bendición y en presencia del director del Núcleo de Copacabana se determinó establecer el Aniversario a realizarse en la fecha antes señalada.

Con el orgullo y la pujanza para salir adelante, la Unidad Educativa Ñoquera, deja en cada uno de sus estudiantes el siguiente mensaje; "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo"

Finalmente, la Unidad Educativa Ñoquera, mediante Resolución Administrativa N° 0093/2009 de 31 de agosto de 2009, y certificado RUE N° 031287, con código SIE de Unidad Educativa N° 71700016 con código SIE de edificio Escolar N° 71700013 que le fue otorgada por el Ministerio de Educación, bajo el Registro de Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada con 1er y 2do ciclo, con especialidad y pertinencia, por igual en Educación Primaria Comunitaria Vocacional de 1ro a 6to año en el municipio de Yunchará del departamento de Tarija.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la Unidad Educativa en "Ñoquera" en sus 100 años de fundación al servicio de la sociedad en el Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta de Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."



Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: "La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."; y el párrafo III dispone que; El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".

Que, la Unidad Educativa "Ñoquera", ubicada en la 2da. Sección de la provincia Avilés del municipio de Yunchará en el Departamento de Tarija, comenzó a funcionar en el año 1924, año en el cual, los padres de familia preocupados por la educación de sus hijos determinaron organizarse y contratar un profesor quien eduque a sus hijos por sus propios medios; el cual, se constituyó la escuela a cargo del primer profesor que prestó sus servicios, llamado Desiderio Garzón, oriundo de la comunidad de Reynecilla.

Que, la Unidad Educativa "Ñoquera", años más tarde en 1945, consigue un ítem del Ministerio de Educación para luego impartir y desarrollar en una casa particular los cursos del alumnado, la misma que, pertenecía al Sr. Cipriano Villa (+), personaje quien gentilmente decidió prestar su casa a fin de educar a los niños de esa época y que aprendiesen a leer y escribir; en esos años, la escuela pertenecía al núcleo de Iscayachi. Posteriormente el año 1948 un vecino de esa comunidad el Sr. Crisoslogo Villa Armella. se convirtió en el tercer profesor quien también impartió su conocimiento a los alumnos de ese entonces que por cierto asistían estudiantes de distintas comunidades como ser: alumnos de Quiscacancha, San Antonio de la Torre, Ramadas y otras comunidades vecinas.

Que, la Unidad Educativa "Ñoquera", a tanto sacrificio y lucha, finalmente en el año 1952 se construyó la primera infraestructura propia de la escuela, a cargo del profesor Telesforo Huayta. Posteriormente a partir de esa gestión, la escuela pasaría en pertenecer al núcleo Carrizal Rio San Juan del Oro donde se institucionaliza a su director Profesor Julián Calisaya.

Que, la Unidad Educativa "Ñoquera", paso a pertenecer a los núcleos de Tojo en primera instancia, luego a Copacabana, seguidamente a Yunchará, Curqui, Chorcuya Avilés, para luego consolidarse en el núcleo educativo de San Luis de Palqui el cual pertenece desde el año 1996 hasta la fecha.

Que, la Unidad Educativa "Ñoquera", ***un día 5 de octubre de 1987, con la visita del Padre Eloy Chefer, quien con su bendición y en presencia del director del Núcleo de Copacabana se determinó establecer el Aniversario a realizarse en la fecha antes señalada y desde el año 1924 que dio como inicio su trayectoria en el ámbito de la Educación.***

Que, la Unidad Educativa "Ñoquera", con el orgullo y la pujanza para salir adelante al servicio de la educación, deja el legado en cada uno de sus estudiantes bajo las siguientes palabras celebre; **"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo"**

Que, la Unidad Educativa Ñoquera, mediante Resolución Administrativa N° 0093/2009 de 31 de agosto de 2009, y certificado RUE N° 031287, con código SIE de Unidad Educativa N° 71700016 con código SIE de edificio Escolar N° 71700013 que le fue otorgada por el Ministerio de Educación, bajo el Registro de Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada con 1er y 2do ciclo, con especialidad y pertinencia, por igual en Educación Primaria Comunitaria Vocacional de 1ro a 6to año en el municipio de Yunchará del departamento de Tarija.

Senadora Proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGAR:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa "Ñoquera"**, en sus cien años de vida institucional, al servicio de la educación a celebrarse este 5 de octubre del presente año, en el Municipio de Yunchara, Provincia Avilés del Departamento de Tarija y por su invaluable contribución en el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

3.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 51/2023-2024, a la Unidad Educativa "José Manuel Ávila" Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 106/2023-2024
PHC N° 051/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 51/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "JOSÉ MANUEL ÁVILA 1" DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FECHA: La Paz, 16 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/C.S/COMT.FF.AA.POL.BOL/INT/ N° 134/2023-2024 presentado por la Senadora Gladys Alarcón Farfán, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "José Manuel Ávila 1" del Departamento de Tarija, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.



- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 60/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción
- Acta de Fundación de la Unidad Educativa "José Manuel Ávila 1" constando su fundación en fecha 23 de marzo de 1953.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Resolución Administrativa N° 0048/97, emitida por la dirección Departamental de Educación de Tarija, que dispone la creación, apertura y funcionamiento definitivo del establecimiento educación fiscal, de 24 de abril de 1997.
- Resolución Suprema N° 221929, otorgada por la presidencia de la República, que confiere la condecoración nacional de la "GRAN ORDEN BOLIVIANA DE LA EDUCACIÓN" en el grado de "OFICIAL", de fecha 28 de agosto de 2003.
- Ordenanza Municipal N° 081/2003, otorgado por el Honorable Concejo Municipal de Tarija, que confiere el Reconocimiento al mérito académico en el grado de Oro, de fecha 18 de septiembre de 2003.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.



Artículo 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "José Manuel Ávila 1", fue fundada el 23 de Marzo de 1953 en razón de una necesidad social de la comunidad y comunidades cercanas, gracias a la tenacidad de los padres de familia quienes apoyaron en su crecimiento del alumnado ya que para entonces existía un gran porcentaje de niñas y niños que no contaban con una Unidad Educativa para el nivel inicial y primario, con el objetivo de preparar estudiantes con principios y valores, esta iniciativa educativa fue conformada con la finalidad de formar personas de bien para que en un futuro aporten a la sociedad y brinden el desarrollo en el País.

Asimismo, la Unidad Educativa "José Manuel Ávila 1", en la actualidad trabaja a cargo de la Dirección del Lic. Néstor Mamani Quispe, Director Encargado de la Unidad Educativa que cuenta con un plantel docente de 53 maestras/os normalistas y 4 administrativos, conformando un total de 793 alumnas/os en la actualidad, tanto a nivel Primario y Secundario.

En tal sentido, la Unidad Educativa "José Manuel Ávila 1", cuenta con el recorrido desde 1953 años, en cuya gestión funcionó como nombre inaugural de "José Manuel Ávila 1" en reconocimiento al Profesor José Manuel Ávila, quien fue uno de los primeros maestros normalistas tarijeños que brindó y aportó con su conocimiento el camino de la educación en los jóvenes estudiantes en la tierra que le vio nacer.

Así, la Unidad Educativa "José Manuel Ávila 1", tras los antecedentes cursados ante este establecimiento, cuenta con fecha inaugural el 23 de Marzo de 1953, sin embargo, cuenta con la fecha de homenaje en su Aniversario, el 19 de septiembre de cada año en honor a su natalicio del Profesor José Manuel Ávila, personaje emblemático de la institución que se encuentra reconocido bajo el Código SIE: 81730022, con dirección ubicado en el populoso Barrio Eduardo Avaroa sobre la calle Daniel Campos y Ayoroa Nº 1686, de la ciudad capital de Tarija, provincia cercado del departamento de Tarija.

En tal virtud, el 19 de septiembre de 2024, la Unidad Educativa "José Manuel Ávila 1" cumple sus setenta y un años de vida Institucional al servicio de la educación en el departamento de Tarija. Este establecimiento Educativo, nace al Sur de la Patria, se constituye en el baluarte de la nación que acrecienta los valores nacionales y universales e ilumina con su luz la ciencia y el saber a los niños y niñas de quienes acudieron en sus aulas y reflejaron consigo los valores y la superación escalando sus metas y siendo grandes profesionales, por ello este templo del saber ha generado jóvenes de bien desde su fundación.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la Unidad Educativa "José Manuel Ávila 1" en sus 71 años de fundación al servicio de la sociedad del Departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta de Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Cámara de Senadores.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: "La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."; y el párrafo III dispone que; El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".

Que, la Unidad Educativa "**José Manuel Ávila 1**", fue fundada el 23 de Marzo de 1953 en razón de una necesidad social de la comunidad y comunidades cercanas, gracias a la tenacidad de los padres de familia quienes apoyaron en su crecimiento del alumnado ya que para entonces existía un gran porcentaje de niñas y niños que no contaban con una unidad educativa para el nivel inicial y primario, con el objetivo de preparar estudiantes con principios y valores, esta iniciativa educativa fue conformada con la finalidad de formar personas de bien para que en un futuro aporten a la sociedad y brinden el desarrollo en el País.

Que, la Unidad Educativa "**José Manuel Ávila 1**", en la actualidad trabaja a cargo de la Dirección del Lic. Néstor Mamani Quispe, Director Encargado de la Unidad Educativa que cuenta con un plantel docente de 53 maestras/os normalistas y 4 administrativos, conformando un total de 793 alumnas/os en la actualidad, tanto a nivel Primario y Secundario.

Que, la Unidad Educativa "**José Manuel Ávila 1**", cuenta con el recorrido desde 1953 años, en cuya gestión funcionó como nombre inaugural de "**José Manuel Ávila 1**" en reconociendo al Profesor José Manuel Ávila, quien fue uno de los primeros maestros normalistas tarijeños que brindó y aportó con su conocimiento el camino de la educación en los jóvenes estudiantes en la tierra que le vio nacer.

Que, la Unidad Educativa "**José Manuel Ávila 1**", tras los antecedentes cursados ente este establecimiento, cuenta con fecha inaugural el 23 de Marzo de 1953, sin embargo, cuenta con la fecha de homenaje en su Aniversario, el 19 de septiembre de cada año en honor a su natalicio del Profesor José Manuel Ávila, personaje emblemático de la institución que se encuentra reconocido bajo el Código SIE: 81730022, con dirección ubicado en el populoso Barrio Eduardo Avaroa, sobre la calle Daniel Campos y Ayoroa N° 1.686, de la Ciudad capital de Tarija, Provincia Cercado del Departamento de Tarija.

Que, la Unidad Educativa de "José Manuel Ávila 1", al ser reconocida por el Ministerio de Educación, cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 010828, Código SIE de Unidad Educativa N° 81730022 y Código SIE de Edificio Escolar N° 81730012, constituyéndose en una institución líder en educación del lugar.

Senadora Proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;



O T O R G A R:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa "José Manuel Ávila 1"** en sus setenta y un años de vida institucional, al servicio de la educación a celebrarse este 19 de septiembre del presente año en el municipio Tarija, provincia Cercado del departamento de Tarija; y por su invaluable contribución en la educación en el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Ley N° 004/2023-2024 C.S., de Abrogación de la Ley N° 741, de Autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas pecuarias.

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Consideración Directa del presente Proyecto de Ley, en Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY PL N° 004/2023-2024 C.S.

**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:**

**LEY QUE ABROGA LA LEY N° 741, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015,
DE AUTORIZACIÓN DE DESMONTE HASTA 20 HECTÁREAS PARA PEQUEÑAS
PROPIEDADES Y PROPIEDADES COMUNITARIAS O COLECTIVAS PARA
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS**

ARTÍCULO ÚNICO. Se aboga la Ley N° 741, de 29 de septiembre de 2015, **LEY DE AUTORIZACIÓN DE DESMONTE HASTA 20 HECTÁREAS PARA PEQUEÑAS PROPIEDADES Y PROPIEDADES COMUNITARIAS O COLECTIVAS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS.**

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de Revisión.



Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. Se aboga la Ley N° 741, de 29 de septiembre de 2015, **LEY DE AUTORIZACIÓN DE DESMONTE HASTA 20 HECTÁREAS PARA PEQUEÑAS PROPIEDADES Y PROPIEDADES COMUNITARIAS O COLECTIVAS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS.**

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Senadora Presidenta, antes de dar mi voto, pidiendo la aprobación de este Proyecto de Ley, quiero decirles a los colegas que en realidad este Proyecto de Ley también es parte del paquete de leyes incendiarias, yo demande el 2022 la inconstitucionalidad de esta Ley también el Proyecto de Ley N° 03, se estaba proponiendo la abrogación de esta y de las otras leyes que se han abrogado, me parece excelente la abrogación.

Pero, eso no quiere decir que acabe nuestra tarea, después que abroguemos debemos reunirnos, yo había pensado que esta semana nos íbamos a reunir en mesas técnicas donde abordemos el tema de manera estructural no podemos tampoco dejar con un vacío, porque una vez que se aboga una Ley, es como nunca se hubiera existido. Entonces, nosotros necesitamos hacer una Ley que pueda llenar ese vacío que ha generado la abrogación de la 1171, de la 337 y conexas también está, es una tarea pendiente y creo que es un deber de todos sin ver los colores políticos de ponernos a trabajar en una gran ley que realmente pueda solucionar toda esta temática de los que son los incendios. Mi voto es por aprobar.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.ª Rek: Gracias, Presidenta.

Bueno celebrar que tengamos este acuerdo de abrogar la 741 que es parte del paquete, también sí considero que es necesario llenar los vacíos legales que tenemos que consensuar una Ley ese es el objetivo, tenemos que ver de generar todos los consensos necesarios para darle la respuesta que nuestro país necesita, el problema de los incendios es un problema grave, la Ley N° 741 que estamos tratando, estamos abrogando en este momento era una de las más polémicas incluso se hicieron muchos estudios a cerca de la contribución o no que había generado, el objetivo para el cual fui creada en ningún momento cumplido por todos estos los estudios e investigaciones que se hicieron y que se comprobó que no había dado ningún tipo de seguridad alimentaria todo lo contrario y no hacer temas de discusión nada de esto.

Simplemente, decir que el objetivo es responder como lo solicita la sociedad boliviana en todos sus estamentos que legislemos adecuadamente y abroguemos las leyes que no precautelaron la posibilidad de tener un equilibrio dentro del medio ambiente, de la protección de medio ambiente seguridad alimentaria, producción, integración de todos los sectores de los originarios de los estantes de los habitantes en los



territorios donde está ocurriendo esta situación lamentable.

Entonces, nuestra actitud y nuestra posesión como legisladores tiene que ser justamente viendo el fracaso al que hemos llegado y que ha sido por muchos factores que serán susceptibles de análisis, etc., que no es el caso en momento presente, viendo justamente que no han cumplido sus objetivos estas leyes llamar a la total responsabilidad que tenemos que tener en este momento para generar justamente leyes que respondan a las necesidades integrales y que sean debidamente consensuadas y que lleguemos hasta los lugares incluso donde han habido los incendios donde están las personas que han sido afectadas para escucharlos, creo esto va a ser esto una gran lección y una gran señal para nuestro país. Celebrar que esta ley que nos pedían que sea abrogada, ya lo serán en presente justamente con la contribución de todas y con el voto afirmativo de todos los presentes.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta.

Creo, que es un tema muy importante, lamentablemente el año que pasa hemos realizado las acciones se vale el termino de mitigación como siempre reaccionando solamente el problema, creo que la decisión que ha tomado la Cámara de Senadores es muy importante porque aquí lo que importa es la abrogación de las leyes escocidas con eso estamos cerrando un circulo en lo que se relaciona a las leyes colegas y Presidenta, desde aquí también hay que exigirle al Señor Arce, que pueda abrogar los decretos supremos incendiarios son dos decretos específicamente Presidenta, que debe acompañar este esfuerzo que se está haciendo desde la Cámara de Senadores.

Pero, la lucha y la pelea no termina aquí, no nos olvidemos que después de esto va a ser remitido a la Cámara de Diputados, creo que ahí también hay seguir haciendo acción hay hacer presión no solamente como legisladores sino como sociedad civil organizada, aquellos que queremos cuidar nuestro medio ambiente, si está cumpliendo buena hora Presidenta, esto un gran paso, pero el trabajo no termina aquí estamos a mitad de camino hay que presionar a la Cámara de Diputados como también hay que exigir que el Señor Arce, abrogue pues sus decretos supremos incendiarios. Solamente eso, Presidente. Lógicamente hay votos para la aprobación.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: En verdad, son propuestas como alguien decía que estaríamos tratando de paliar en el momento coyuntural. Sin embargo, hay que recordar la anterior semana en la Sesión de Uyuni de manera emergente hemos aprobado 2 proyectos de ley, que son incendiarios, cosa que nosotros todos nos pusimos de acuerdo, en este caso este Proyecto de Ley todavía nosotros no hemos consensuado ni hemos acordado de aprobar y derogar esta Ley.

Entonces creo, Presidenta, hay un Proyecto de Ley que, si está trabajando en la Comisión de Constitución, yo quisiera pedir a todos los colegas como recién nos han pasado este proyecto a nosotros al menos deberíamos estudiarlo también al mismo tiempo sugerir en este Proyecto de Ley, que vamos a sustituir a la abrogación de estas leyes encenderías, podamos trabajar en esta semana. Yo pediría a los colegas no se el apuro en estos momentos, así como en la Comisión como hemos hablado es importante, pero también es importante consensuarlo esto no lo habíamos consensuado colegas dentro de nuestras Bancadas, entonces colegas me parece que nosotros -al menos personalmente- no estoy de acuerdo porque se está trabajando un Proyecto de Ley, en la Comisión de Constitución se ha conminado a trabajo de mesa en el cual podamos verificar y ver también o argumentar a base de la Técnica Legislativa para poder aprobar el Proyecto de Ley que está en camino. En ese sentido Presidenta. Pido, que por lo menos aplacemos por lo menos tengamos un tiempo de plazo para poder trabajar el otro Proyecto de Ley que está en trabajo de mesa.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.



Sen.ª Salame: En realidad, quiero decirles a los colegas de que evidentemente se está trabajando en un Proyecto de Ley mucho mayor, inclusive yo he pedido que se haga una mesa técnica del Proyecto N° 022 y del Proyecto de Ley N° 03, para que podamos hacer una Ley realmente histórica que aborde este tema.

Pero, el hecho de abrogar esta Ley N° 741 no perjudican en nada a este Proyecto de Ley N° 03 ni al 022 por qué razón, porque en realidad, el Proyecto de Ley N° 03 claramente se derogaba, se abrogaba esta Ley N° 741, entonces estoy de acuerdo con el Senador Rejas, en sentido que tenemos que trabajar en una Ley integral, pero si hoy abrogamos; ustedes han debido ver las críticas que nos han hecho la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) inclusive indicando de que sirve que hemos abrogado las otras leyes sino hemos abrogado esta.

Entonces, por qué yo no había propuesto que se abrogue esa Ley porque estaba dentro el Proyecto de Ley N° 03, considero colegas que siendo consecuentes con lo que hemos hecho en Uyuni, hoy también debe abrogarse este Proyecto de Ley N° 741.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Gracias, Hermana Presidenta. Por su intermedio saludar a nuestras hermanas y hermanos asambleístas.

Esta mañana tuvimos una Sesión de Comisión hermana Presidenta, en la cual yo había pedido al Presidente de la Comisión para que podamos hacer otra mesa técnica porque ya se había terminado con el objetivo de analizar estas otras dos abrogaciones más, yo creo es importante tratar y ver de qué se trata y así poner en la nueva ley que vamos a hacer porque eso vamos hacer en otras mesas técnicas considerar estos dos temas no quisiéramos tener dificultades con nadie y lo más importante es sacar una ley que consensuemos todos y es por eso que esta mañana le había pedido al Presidente, que tuvimos que suspender el tratamiento de este Proyecto de Ley, de la misma manera les pido a cada uno de ustedes lo tratemos, lo suspendamos y lo veamos en la mesas técnicas y no estamos diciendo que no, pero sí fundamentemos de mejor manera. Espero que, cada uno me entienda. Solamente eso Presidenta y espero que todos me entiendan.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.ª Moyoviri: Buenas tardes, Presidente. A todos los colegas senadores.

Bueno, todos estamos preocupados por esa situación, por estos proyectos de ley, yo solicitarles a la Comisión tanto a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Tierra y Territorio deben bajar a los departamentos donde realmente se tiene que socializar estos proyectos de ley porque es importante que allá se trabaje también porque a veces eso se contradice, entonces es importante. Yo solicito de estos poder trabajar y poder llevar adelante en consenso de todos. Solo es eso lo que yo solicito como parlamentaria del Beni.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, creo que la Cámara de Senadores en varias oportunidades ha intentado y ha logrado no todo, pero ha logrado consensuar y creo que hemos trabajado como institución, falta mucho; el pueblo boliviano sabe del trabajo de la Cámara de Senadores, bueno importante conocer y saber me permito en realidad es mi obligación también es tratar de conversar con todos los sectores sociales y uno busca y conversa por un intercultural, que mucha gente lo toma como si fuera radicales del proceso, conversaba algún tiempo muy pocos días así una semana con el intercultural hace 10, 15, 20 años, las familias estaban muriendo de hambre, ellos no sabían sembrar.

Pero, no tenían para comer hace 10, 15 años promedio empezaron a sembrar y como lo enseñaron a sembrar como la mayoría de los bolivianos siembran, los grandes agricultores cómo empezaron a sembrar y era quemando así les enseñaron, trabajando para otro y así aprendieron y no es que les guste, ahora se queremos que nuestra gente incluyendo porque aquí solamente se está queriendo sancionar y cuestionar



algunos y no a todos, si se quiere cuestionar porque la Cámara de Senadores no resuelve sea sincero con todo Bolivia, por qué no le damos solución porque no enseñamos a cosechar a sembrar con maquinaria porque no disminuýenos una fórmula de financiamiento con maquinaria que hacen otros países, estamos de acuerdo o de alguna otra forma, pero tenemos que aprobar el Proyecto de Ley o abrogar en este caso, pero buscando soluciones; porque no solamente es parar y no puede sembrar absolutamente nada, el Estado boliviano no busca soluciones, podemos buscar soluciones estimados colegas. Me voy más por buscar soluciones en conjunto no solamente abrogar una norma, que efectivamente en este momento por la coyuntura por los problemas de la quema creemos que es la solución definitiva lo que sucede y lo que pasa y no es el cambio climático.

Yo les propongo y ustedes saben compañeros no solamente es el tema de las quemas, lo que sucede en las comunidades indígenas campesinas, cuántos tienen o cuántos han autorizado la tala de árboles le doy un territorio indígena en Pando nomás, el 40% ya está talado autorizaron con firma de los dirigentes, porque no tienen para comer, porque no se les ha enseñado otra forma de vida, solo venden los árboles, y eso no quisiéramos vender, pero no tenemos opción porque el Estado no nos busca soluciones. Les vamos a prohibir a talar duramente ¿y quién le va a llevar alimento?, no, si les vamos a decir que no talen hay que decirles la forma de sobrevivir será esta otra manera compañeros, mi percepción me puedo equivocar me de libre de tomar decisiones de definir el Pleno de la Cámara de Senadores, creo personalmente, que se debiera tratar y socializar un nuevo proyecto que sea con soluciones un poco más en conjunto. Solamente eso, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Bien, gracias senadores y senadoras. Y al escuchar las intervenciones de diferentes senadoras y senadores, tienen razón y hay que trabajar una normativa que mejore y que podría ser mediante las comisiones como han planteado también cada norma, cada ley tiene efecto en su momento y siempre es necesario adecuar cada cierto tiempo. Con estas consideraciones tampoco han pedido otra Moción senadoras y senadores, el voto siempre en la democracia.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores estén de acuerdo con el Artículo Único en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidenta.

Presidenta, yo no puedo contener la emoción y debo agradecer a todos ustedes que han votado para abrogar una más de las leyes incendiarias, nos hemos comprometido en la Comisión de Constitución para trabajar a fondo la normativa y sacar una ley que cubra los vacíos de las leyes que hoy estamos abrogando lo vamos a hacer, esperamos que para la siguiente y la subsiguiente semana ya tengamos un proyecto de consenso como ha dicho el Senador Rejas, para darle como ha dicho la Senadora Salame para darle una lección importante al país, que se puede construir Patria dejando de lado los intereses políticos.

Yo, me he ido de mi casa diciéndole a mi hijo que iba venir para pelear para que ya no haya más incendios, vuelvo a mi casa feliz, porque puedo mirar a mi hijo que ha tenido una profunda charla con su compañero de curso de siete años, respecto a los incendios, a sus siete años hablando que tal quemado esta Santa



Cruz, a sus siete años hablando de cuántos animales han muerto, a sus siete años, mi hijo normalizando la quema, sufriendo porque se mueren animales. Mi compromiso con mi hijo y con su amigo Leo, ha sido venir hoy a pelear porque se abroguen las leyes incendiarias, en realidad hubiéramos querido aprobar sobre Proyecto de Ley N° 03, pero este es un paso, un paso que nos permite llegar a acuerdos, a acuerdos más firmes de verdad les agradezco de corazón que pongamos al país que cualquier interés es una gran lección para las bolivianas y los bolivianos.

Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que Abroga la Ley N° 741 de 29 de septiembre de 2015, de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para Pequeñas Propiedades y Propiedades Comunitarias o Colectivas para Actividades Agrícolas y Pecuarias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, yo creo, que la Cámara de Senadores la señal de compromiso que el pueblo boliviano que espera por lo menos la mayor parte del pueblo boliviano, aun aquellas personas que creen que esto les afecta a esas personas la que hablaba el Senador Flores, que merecen toda nuestra consideración y respeto, como merece toda nuestra consideración y respeto a los sectores productivos hay que decirles que esta norma, a aquellos que no han votado por ella, tal vez están un poco angustiados por lo que se ha votado y aquí les digo no teman nada, era una locura poder desmontar por familia 20 hectáreas sin tener el derecho propietario consolidado en lugares en los que además a menudo ni siquiera había vocación agropecuaria, era en general vocación forestal, sépanlo. Eso tampoco colegas del Movimiento Al Socialismo que tienen a los interculturales como base social, eso no les va a hacer daño, lo que les hace daño es esa deforestación, ese desmonte que los deja sin agua, eso es muy importante entender, están sufriendo ¿o no están sufriendo colegas de Santa Cruz, en San Julián por falta de agua Senador?, ¿está o no está Santa Cruz con menos agua superficial en parte por el cambio climático, pero también por las prácticas desforestadoras de desmontes masivas en lugares que no tienen vocación para eso.

Por eso quiero tranquilizar a todas las personas que esto es bueno, de que necesitamos afrontar lo que decía Usted Senador Flores, lo que no se ha hecho hasta ahora ,una política pública o varias políticas públicas de agro sostenible, se puede hacer agro sostenible y la buena noticia es que el agro sostenible que tiene muchas más opciones, digamos incluso de exportación a mayores precios y no tanto volumen, cuando nos comprometemos con la sostenibilidad como lo demuestra Palos Blancos, como lo demuestra Alto Beni, que pueden exportar a mercados muy exigentes que ya son cada vez más mercados como el europeo, ya están exportando una empresa Cooperativa El CEIBO (Central Regional Agropecuaria Industrial de Cooperativas Ltda.) 11 millones de dólares, este último contrato que han hecho a Europa.

Al punto colegas, que estos dos municipios han decidido y les va a suficientemente bien también que se han declarado libres de minería, no quieren meterse en la minería el Oro y no quieren contaminar y ven hacia el futuro largo y dicen aquí vamos a estar bien con nuestras técnicas agroforestales, que por ejemplo están generando chequeos sin quema y están enseñando a otras comunidades como en el Pilón Lajas incluso indígenas a lo Usted decía Senador Flores, capacitar a la gente y darles políticas públicas, por ejemplo le provean la mecanización para evitar el fuego como una forma de desmonte, de chequeo o cualquiera de esas técnicas que hoy día están lamentablemente volviéndose no solo quemas ilegales que las hay, sino incendios, incendios y no solo forestales sino incendios en otras ecosistemas. Nosotros reconocemos esto importante que le escuchen los ganaderos en nuestro Proyecto de Ley que ahora que se va a concertar, vamos a hacer un nuevo esfuerzo como decía la Senadora Arce -aquí atrás- en eso hemos quedado de buena fe, pero nosotros reconocemos que hay ecosistemas como las pampas del Beni donde sí se necesita quema controlada legal, porque de esos ecosistemas han convivido naturalmente y durante millones de años con el fuego.

Pero, quién sabe eso también quiero decir aquí crecientemente hay algunos ganaderos con quienes hemos tenido el gusto de conversar que están queriendo hacer ganadería sostenible, ahí por ejemplo silbo ganadería ahora y no usar fuego y utilizar otros mecanismos y ahí por ejemplo la mecanización otra vez muy importante eso cuesta plata, para eso puede hacer el Estado, porque además hoy día como Usted está



trabajando Senador Flores, se puede a través de finanzas sostenibles conseguir recursos para que el desarrollo de este país y la producción de alimentos no implique devastación que al final nos va a dejar sin alimentos y sin agua ni para el agro ni para las ciudades, o sea, lo que estamos haciendo hoy aquí pueden acomodar algunos que pueden no entender que incluso a estas personas las beneficia, así es por qué.

Y termino, porque cuidar los ecosistemas es la única manera que tenemos de que sean productivos como un cuerpo humano si estamos saludables somos productivos, estamos mal, enfermos no somos productivos, igual son ecosistemas cuando se nos habla de productividad en realidad deberíamos cuidar los ecosistemas, respetar su naturaleza para que realmente sean bioproductivos y para que todo ese importante sector del agro boliviano siga aportando a este país y crecientemente de manera más sostenible y la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) ya tiene toda una política gracias al grupo TAURO de sostenibilidad ni siquiera que es los ecologistas, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) les puede decir la cantidad de técnicas y les está promoviendo y nosotros somos parte, algunos de aquí somos parte de una Comisión, de una Comisión que está buscando el fin del hambre y también se habla de esto en fin estamos en buen camino.

Termino, con lo último que se ha dicho aquí, estamos de buena fe buscando un Proyecto de Ley en el que converjan los dos que han estado presentes el 022 y el 03, vamos a buscar todas las soluciones que hay que buscar para que una vez más queridos colegas y queridas colegas la Cámara de Senadores sea capaz de dar respuestas a este país a uno de los problemas que nos angustia, porque no podemos estar como estamos en este momento el 2025 una vez más, eso nos hace daño a todos, no es el camino, ningún boliviano serio que les importe como a la Senadora Andrea les importa los niños, eso debería preocupar no podemos querer seguir en esto, hay que salir de esto.

Pero, hay que salir en transiciones responsables, no quiere decir arruinar a nadie, no quiere decir desgraciar la vida a nadie, no, por el contrario es realmente constructivo y se puede hacer y porque estamos convencidos que se puede hacer porque más hay experiencias que le pueden demostrar, como ya hablado una en el país y muchas otras más, esto es el camino correcto y no es suficiente como también se ha dicho ahora, necesitamos una norma lo ha dicho Senadora Salame, en eso estamos trabajando y estamos trabajando en nuestro caso desde año pasado. Bueno pues lo vamos a lograr, estoy segura de que lo vamos a lograr y este ha sido un paso más. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias. No a la alusión somos cuerudos nosotros, le entendemos exactamente, primero quiero saludar a todos los senadores y senadoras con el respeto que les merece.

No confundamos con el conocimiento del Altiplano con el conocimiento del Oriente, por favor ya voy a pedir ese respeto también no acusemos a organizaciones sociales directamente nombrándoles, no se equivoquen, yo puedo hablar las verdades de dónde nace el fuego cómo funciona el fuego, no estoy para culpar a nadie, siempre digo somos descuidados todos y no somos todos con buen pensamiento eso es normal, somos humanos, a veces sin motivo cometemos errores, sin razón.

Entonces, no está bueno eso quería señalarlo y decir una cosa, que no es así, mi sugerencia Presidenta hagamos un proyecto inmediatamente de acuerdo un desmonte ordenado excelente, no estamos en contra, pero no confundamos otras cosas ajenas, lo que habla la Senadora, se equivoca hartas cosas no conoce pues, no conoce hay que aceptar también eso, una cosa es conocer y una cosa en el terreno en el lugar deslindando también a las áreas protegidas a otros parques a otros le podemos llamarle y no es bueno confundir a veces, achacan a las organizaciones.

Pero, nadie dice un extranjero que viene de otro país o los menonitas o los brasileiros que desmontan hasta sin orden del ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) cienes, cienes y cienes nadie dice eso, pero maltratarnos entre nosotros que apenas hacen para que se alimenten y contradecimos y creo que nos equivocamos, hay que corregir un poco mejor si queremos hacer una cosa ya en vista que



ya se aprobó esto, ya no habrá las 20 hectáreas desmontes o chaqueo que se puede llamar, lo que hay hacer una propuesta más sana, ordenada, entonces yo estoy de acuerdo ordenar sería, para que no pase a otra situación.

Entonces, conocemos lo que habla también para crianza de ganados potreros y silvopastoriles conocemos también lo que pasa que a veces situación cuando uno hace, cuando alguien enciende fuego y no hubiera chaqueo viene de los pastizales de las orillas de los caminos por si acaso ya desde ahí a veces todos los árboles se pierden también, es la misma cosa y llegamos a lo mismo, para eso hay que tener otro proyecto, otro proyecto con mucha delicadeza, es verdad lo hemos visto cómo se puede cuidar también, cómo no puede entrar el fuego, seguramente esto va a ser una explicación en un Departamento donde afecto mucho digamos y otros yo creo que pueden equivocarse entre nosotros vamos a debatir entre ganaderos, agricultores medianos y pequeños, grandes también esa propuesta va a tener que ser respetado también no puede ser que no sea respetado. Esa es mi sugerencia y la verdad que nadie es ángel, nadie es santo somos humanos que quede claro Senadora, por favor me está mirando a mí que nosotros somos culpables como cruceños, no es así, en mi quinta no hay ni un metro quemado por si caso, peor en mi comunidad no existe quemado, no existe así, son desmontes ordenadas todos están cercados, limpiadas no entra fuego ni siquiera en vano puede hablar muchos.

Creo, que lo que nos falta es ordenar nada más a todos, no uno nomás, esa es mi propuesta quiero ver a la Comisión como está trabajando que haya algunas socializaciones en sus departamentos donde van a ser afectados nada más.

Sen.^a Presidenta: Bien, ya ha sido aprobado la Ley, pero hay todavía Senadora Egüez.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos mis colegas por su intermedio.

Bueno Presidenta, voy a tomar la palabra a nombre de todos los ganaderos del Beni, desgraciadamente a nosotros esto nos tiene bastante preocupados por qué la ganadería que tenemos en el Beni es totalmente diferente a todo el resto del país, nosotros el 60% de tiempo estamos con agua, es decir, nosotros tenemos inundaciones donde todo el ganado se lleva a la altura hasta que bajen las aguas y se tiene que hacer las quemas, pero, unas quemas ordenadas; los ganaderos benianos Presidenta, no son pues pirómanos como vamos a quemar el pasto si nuestros animales se alimentan de pasto.

Entonces, nosotros realmente esperamos, en la palabra de la Senadora Salame, para que se pueda realizar una nueva ley que tenga todas las garantías, sobre todo para los ganaderos benianos y nosotros también vamos a contribuir como parte de todo este proceso para hacer esta ley también vamos a contribuir, puesto que nos vemos realmente afectados por esta situación, lo que me dicen los ganaderos es que las cifras con los que se quiere ahora multar son bastantes altas y el ganadero en el Beni Presidenta, sabe pues a partir de junio no puede quemar no hay quemas y todo los incendios que se ve ahora son provocados Presidenta. Por qué sabemos que es provocado porque nosotros cuando se hacen las quemas y se hacen los chaqueos a la primera lluvia florece el pasto, que es justamente es para que se alimente el ganado y eso no ha sucedido esta vez, estos incendios han sido provocados con gasolina, con diésel con cualquier tipo de combustible, puesto que no ha vuelto a reverdecer el pasto con lo que se alimenta nuestros ganados.

Hay algunos ganaderos que sí ya están utilizando técnicas con maquinarias, pero, son muy pocos puesto que también es bastante caro obtener las maquinarias, creo yo Presidenta que deberían reunirse con la gente que sabe del tema de ganadería. Como le digo el Departamento del Beni es una ganadería no se encuentra en otro lado, pues como le digo nosotros estamos la mayoría del tiempo con inundaciones.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Homenaje Camaral a la Carrera de Lingüística e Idiomas.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que la Carrera de Lingüística e Idiomas se crea el año 1972, tras ocho años de haber funcionado como Departamento de Idiomas en la Universidad Mayor de San Andrés, ofreciendo la formación a nivel de licenciatura en idiomas.

Que la Carrera de Lingüística e Idiomas, a partir de 1977, brinda formación en lengua aymara, siendo una de las pioneras en introducir la formación profesional en lenguas originarias y promover la preservación, revitalización y fortalecimiento de las lenguas nativas.

Que la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés forma profesionales en la enseñanza, traducción e investigación de lenguas nativas (aymara y quechua), extranjeras (inglés y francés) y castellano para desarrollar la investigación científica que permita conocer la realidad sociocultural para fortalecer las interrelaciones humanas y la comunicación en los diversos campos de acción a nivel nacional e internacional.



Que el 16 de septiembre de 2022, la Carrera de Lingüística e Idiomas fue reconocida con la Certificación de Calidad Académica otorgada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), tras un arduo proceso de evaluación y acreditación de la excelencia académica y la calidad educativa.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A R:

Homenaje Camaral a la **Carrera de Lingüística e Idiomas**, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, en conmemoración a sus cincuenta y dos años de servicio en la formación de profesionales lingüistas con excelencia académica, calidad humana, pensamiento crítico y alto nivel científico.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral a la Fraternidad Agua con Amor del Municipio de Sucre.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de "*reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado*".

Que, el artículo 101, señala que "las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible."



Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que la juventud de la zona del cementerio y planta diésel del municipio de Sucre tomaron la iniciativa de organizarse para participar en el carnaval de Sucre, con el entusiasmo juvenil conformaron la agrupación carnavalera, integrada principalmente por jóvenes del sector, quienes a principios de 1971 deciden tomar el nombre de "Agua con Amor"

Que el nombre de la Fraternidad devine del tema musical de agua con amor de los Iracundos, que ya estaba de moda en la juventud y deciden adoptar el, haciendo una relación con el juego de agua en el carnaval de Sucre y por el amor que nació en la juventud de esa época.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 003/2021 emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, se otorga la condecoración Heroína Juana Azurduy de Padilla "En Grado de Honor Cívico por los 50 años de vida y aporte al carnaval y cultura de Sucre"

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Fraternidad "Agua con Amor"**, por su contribución a la preservación de la identidad cultural del Carnaval de Sucre en el Departamento de Chuquisaca, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza A.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Parágrafo I del artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia" social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conversación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien."*

Que la Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza A del turno de la mañana fue fundada el 25 de marzo de 1987 a solicitud de la junta vecinal de alto san juanillo con 5 cursos, refrendado mediante Resolución Ministerial 1743 11 de noviembre de 1992.

Que la Unidad Educativa lleva el nombre de don Roberto Alvarado Daza en honor al insigne maestro, quien fue abogado, poeta, escritor, catedrático de la universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, actualmente la unidad cuenta en el turno de la mañana con 64 docentes, 1 director, 3 administrativos y 1124 estudiantes de primero sexto con 23 cursos y secundario de primero a sexto con 13 cursos haciendo un total de 36 cursos.

Que la Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza A, cuenta con certificado RUE con Código de Unidad Educativa SIE 80480082, perteneciente al área curricular de educación formal, de dependencia fiscal y funciona con los niveles de primaria y secundaria en el Distrito Educativo de Sucre del departamento de Chuquisaca.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

OTORGAR:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza "A"**, en conmemoración a sus treinta y siete años de vida institucional, por su destacado aporte al servicio de la educación en los niveles primario y secundario, contribuyendo al desarrollo del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Eduardo López.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Parágrafo I del artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia" social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la practica productiva; a la conversación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien."*

Que, la Unidad Educativa José Pol, fue fundada el 15 de febrero abril de 1949, establecimiento que funcionaba en el turno de la mañana con el ciclo primario de 1ro a 3ro con 63 estudiantes, con la supervisión del profesor Trigo como Director, una secretaria y 6 maestros.

Que, la Unidad Educativa José Pol, fue refundada en fecha 18 de enero de 1960 con el nombre de "Eduardo López" en presencia de autoridades superiores, plantel docente, administrativo, estudiantes y padres de familia, funcionando hasta 6to de grado escolar, a partir del año 1995 funciona el nivel secundario obteniendo el primer bachillerato en los años 1998.

Que, la Unidad Educativa Eduardo López, cuenta con la Resolución Administrativo N°1382/2022 de 26 de abril de 2022, que aprueba la Regularización de Funcionamiento, con los niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria, Primera Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, que funciona desde el año 1949, del área curricular de Educación Regular, con dependencia fiscal y supervisada por el Distrito Educativo de Cochabamba.

Que, debido al crecimiento vegetativo de la población escolar era necesario ampliar el funcionamiento del Nivel Primario en forma progresiva e incrementar el funcionamiento para el nivel secundario hasta cuarto de secundaria del sistema antiguo. Para la construcción de aulas se tuvo que acudir a la ayuda del Párroco de maría Auxiliadora, Padre Antonio Diez del Pozo y al representante de las Escuelas Populares Don Bosco.

Que, la **"Unidad Educativa Eduardo López"**, en sus 75 años de trayectoria ha impartido la enseñanza y educación, desarrollando los valores supremos constitucionales y velando por el interés superior y la formación de las niñas y niños con el aprendizaje, contribuyendo además al desarrollo social de nuestro país, logrando formar a diferentes generaciones de niñas y niños de la Ciudad de Cochabamba, con conciencia social y vocación de servicio a su pueblo.



Senador proyectista: Hermo Pérez

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **"Unidad Educativa Eduardo López"** al cumplir sus 75 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación de niñas, niños y jóvenes del Departamento de Cochabamba en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Ducentésima Sexta Sesión Ordinaria; jueves 19 de septiembre; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, septiembre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senador Secretario. Y agradezco a todas las senadoras y senadores de esta Sesión.

Concluye la Sesión a horas: 17:27



211ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 26 de septiembre de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández.
Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Aramayo Paredes Natividad, Cabrera Emiliana Dilma, Casso Vaca Luis Edgar, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Ferreira Domínguez Corina, Huarachi Huarachi Gilmar, Lagrava Burgoa Pedro, Llavera Chusgo Ermenegildo, Loza Leonardo, Lujan Condori Laura Marlene, Mamani Arenas Misrael, Martínez Espinoza Javier Franz, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Montero Mendoza Henry Omar, Morón Osinaga Erik, Moscoso Arancibia Germán, Muñoz Rodríguez María, Párraga León Laura Miguelina, Paxi de Suxo Paula, Pérez Hermo, Quispe Apaza Simona, Ramos Socpaza Santos, Romaña Galindo Julio Diego, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Ticona Yupari Santiago, Torrez Tordoya William, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Zamora Arce Elizabeth Zoya, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senador Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Ducentésima Décima Primera Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 08:00, correspondiente al día jueves 26 de septiembre de 2024.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Gladys Valentina Alarcón; habilita al Senador Luís Edgar Casso Vaca, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora María Patricia Arce Guzmán; habilita al Senador Hermo Pérez, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero; habilita al Senador Luis Guillermo Seoane Flores, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Ana María Castillo Negrette; habilita al Senador Santos Ramos Socpaza, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz; habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts; habilita a la Senadora Paula Paxi de Suxo, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Soledad Flores Velásquez; habilita al Senador William Torrez Tordoya, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.



La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco; habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; habilita a la Senadora Laura Marlene Luján Condori, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez; habilita al Senador Hermenegildo Llavera Chusgo, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; habilita a la Senadora Neila Velarde Salas, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Hilarión Mamani Navarro; habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza; habilita al Senador Misdrael Mamani Arenas, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Roberto Padilla Bedoya; habilita a la Senadora Miguelina Párraga León, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira; habilita a la Senadora Elizabeth Zoya Zamora Arce, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Miguel Pérez Sandoval; habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Isidoro Quispe Huanca; habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Lindaura Rasguido Mejía; habilita al Senador Gilmar Huarachi Huarachi, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Rejas Vargas Miguel Ángel; habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López; habilita al Senador Erick Morón Osinaga, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate; habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.



La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa, desde el 23 al 27 de septiembre de 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Neila Velarde Salas, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 28.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Llavera.

Sen. Llavera: Gracias, Presidenta. Mediante Usted quiero saludar a su Directorio y también a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Ermenegildo Llavera Chusgo por el Departamento de Pando.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.^a Luján: Presidenta, saludo a toda su Directiva, también a los senadores y senadoras habilitados esta semana. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Marlene Luján Condori por el Departamento de Oruro.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidenta. Buenos días a los colegas senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Virginia Velasco Condori por el Departamento de La Paz.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, Presidenta. Saludar a su Autoridad y por su intermedio a todas las senadoras y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Santos Ramos Socpaza por el Departamento de Potosí.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Buenos días Presidenta y colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Henry Omar Montero Mendoza por el Departamento de Santa Cruz.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Ducentésima Décima Primera Sesión Ordinaria, jueves 26 de septiembre; a horas 08:00.

ORDEN DEL DÍA



1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, septiembre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de la Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Leyes Promulgadas.

1.1. El Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental dependiente del Ministerio de la Presidencia, remite 5 leyes promulgadas.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y archívese.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Ley.

2.1. El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 035/2023-2024 C.D., de "Modificación de la Ley de Pensiones".

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidenta.

Este Proyecto Ley N° 035/2023-24 de modificación de la Ley de Pensiones; ustedes han sido testigos de una serie de movilizaciones por muchos sectores y unos rechazando el Proyecto de Ley que obligaba al sector profesional a jubilarse a los 65 años, después de más de un año y medio de reuniones en las diferentes comisiones y no consiguiendo técnicamente poder buscar una solución porque era una decisión política, es así que la Cámara de Diputados en la anterior semana ha aprobado con modificaciones, retirando la Disposición Adicional que obligaba a una jubilación forzosa, previo a un convenio de la Central Obrera Boliviana con el Colegio Médico de Bolivia y la Universidad Pública en la parte de los docentes.

Es por eso Presidenta ante esta situación, creo que es importante darle tranquilidad a todos los sectores y que en ese sentido solicito de conformidad a la Disposición Final Segunda del Reglamento General, solicito la Dispensación de la observancia del Reglamento en cuanto a la remisión a Comisión para su correspondiente informe y se trate en la presente Sesión el Proyecto Ley N° 035/2023-24 de Modificación de la Ley de Pensiones, dada la importancia social que tiene la temática y que hace necesaria su pronta aplicación. Es por eso colegas que solicito el apoyo para que se pueda dispensar y así dar la tranquilidad a estos sectores que en su momento estaban movilizadas.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos los presentes. De la misma línea del Dr. solicito por la emergencia y porque debemos nosotros conscientemente tranquilizar a este país que se dispense este Proyecto de Ley.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Erik Morón Osinaga por el Departamento de Santa Cruz.

Sen.^a Presidenta: A solicitud del Senador Montero y apoyada por la Senadora Zamora. En consideración del Pleno, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) N° 412/2023-2024 C.D., que "Eleva a rango de Ley, el Decreto Supremo N° 4668, de 16 de febrero de 2022".

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.2 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite el Proyecto de Ley de "Delimitación Intradepartamental en el Límite/Tramo entre los municipios de Tacobamba y Betanzos del departamento de Potosí", presentado por el Órgano Ejecutivo.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

2.3 El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, presenta el Proyecto de Ley "Para la Prevención y Reducción de la Pérdidas y Desperdicios de Alimentos".

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

2.4 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, presenta el Proyecto de Ley, de "Transferencia a Título Oneroso de 337.5 metros cuadrados, de propiedad del ex Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada a favor de la Empresa Corporación Industrial Sabaya S.R.L. – Corinsa S.R.L.".

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:



2.5 El Senador Hermo Pérez, presenta el Proyecto de Ley “Mi Patrimonio Familiar”, para la regularización de bienes inmuebles destinados a vivienda.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

2.6 El Senador Isidoro Quispe Huanca, presenta el Proyecto de Ley, que “Implementa y Regula el uso de la Biotecnología Agrícola en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

Sen. Secretario:

2.7 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta el Proyecto de Ley, que “Abroga la Ley N° 376, del 13 de mayo de 2013, Ley de Reconocimiento Pecuniario a Ex Presidentes y Ex Vicepresidentes Constitucionales”.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral.

3.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Asociación de Bomberos Voluntarios “Brigada Forestal Santa Cruz La Vieja”.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Virginia Velasco Condori, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Radio Studio 94.0 FM “Es Radio Mujer”, por sus 10 años de vida institucional.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.3 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a Miguel Ángel Figueroa Serrudo, destacado Chef a nivel internacional.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Neila Velarde Salas, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) Al abogado Víctor Edgar Moreno Morales, por su destacada trayectoria profesional.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:



b) A la Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) Al abogado Hugo Montellano Roldan, por su destacada trayectoria profesional.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

d) A la abogada Aida Alarcón Terebra de Cabrera, al servicio de la administración de justicia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.5 El Senador Fernando Dehne Franco, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, al Club Oruro, por su contribución y promoción de la cultura en la sociedad.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, al “Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca”.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Tiene la palabra, el Senador Menacho.

Sen. Menacho: Gracias, Presidenta. Un saludo fraternal a todos de la Testera y a todos mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino por el Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito.

4.1 Las senadoras Cecilia Isabel Requena Zárate, Silvia Gilma Salame Farjat y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan a los Ministros de Medio Ambiente y Agua; y de Minería y Metalurgia, que informen sobre las acciones realizadas para generar la iniciativa legislativa, sobre el uso de mercurio en la actividad minera aurífera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidenta. Por su intermedio un saludo a los colegas y disculpas por el retraso. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Pedro Lagrava Burgoa por el Departamento de Potosí.



Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, continúe con la lectura.

Sen. Secretario:

4.2 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe si el SERNAP tiene reporte sobre la presencia de cooperativas mineras auríferas al interior del Parque Nacional ANMI Cotapata; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe sobre el código único de identificación de las cooperativas auríferas: Unión Ideal R.L., Veta Dorada, Gran Poder y Nueva Esperanza; informe sobre el código único de identificación de actores productivos mineros y operadores mineros del Departamento de La Paz; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.3 El Senador Misrael Mamani Arenas, solicita:

a) Al Rector de la Universidad Autónoma del Beni, que informe sobre los procesos que ha seguido en calidad de víctima la Universidad Autónoma del Beni, en relación con actos ilícitos que habrían cometido exautoridades de dicha universidad; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento del Beni, que informe por qué no se está cumpliendo con la Ley Departamental N° 49; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) Al Alcalde Municipal de Rurrenabaque, que informe sobre el techo presupuestario recibido en la Gestión 2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

d) Al Alcalde Municipal de San Borja, que informe sobre el techo presupuestario recibido en la Gestión 2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.



Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidenta. Buenos días saludar mediante su persona a todos los colegas y a la Directiva. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, continúe con la lectura.

Sen. Secretario:

4.4 El Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe sobre la legalidad de la Resolución Administrativa de la comunidad campesina San Jorge del Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.5 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre el proceso de adjudicación y el costo total de inversión del proyecto hidroeléctrico IVIRUZU; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, que informe sobre el cumplimiento de compromisos asumidos en Tiguipa, Estación Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) Al Alcalde Municipal de Villa de Huacaya, que informe sobre el presupuesto asignado al gobierno municipal en las gestiones 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, que informe cuáles son los motivos por los que existe una gran brecha entre las proyecciones del INE y los resultados del Censo 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.6 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuál es la situación jurídica sobre la sustracción



de 260 gramos de oro en depósitos de la Aduana Nacional de la ciudad de El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, informe quién es la autoridad que autorizó la presencia de la Policía Boliviana con agentes químicos en la zona de Ventilla y cruce Layuri del Municipio de Achocalla; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.7 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe qué acciones implementó en comunidades y municipios del Departamento del Beni, ante la devastación ambiental; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.8 La Senadora Zoya Zamora Arce, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe cuáles son las medidas que se han ejecutado con las ETAs, durante las gestiones 2021, 2022 y 2023, para la ejecución de la estrategia que establece el Decreto Supremo N° 2912; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.9 El Senador Leonardo Loza, solicita:

Sen. Secretario:

a) A los Alcaldes Municipales de La Paz, Sucre, Oruro y Villamontes, que informen sobre el estado actual de los mausoleos de los héroes de la Guerra del Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Educación, que informe sobre el tratamiento educativo e histórico que se brinda en los textos educativos sobre la Guerra del Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.10 El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe a cuánto ascienden las compras por concepto de trigo, maíz y grano a los productores del Municipio de Yacuiba; y otros puntos relacionados al tema.



Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.11 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuál es la fórmula para efectuar el cálculo de la renta de jubilación; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuesta a Petición de Informe Escrito.

5.1 La Alcaldesa Municipal de Santa Ana del Yacuma, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 762/2023-2024. (Tema: Mantenimiento al Puente Rapulo).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, María Roxana Nacif Barboza.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Respuestas a Minutas de Comunicación.

6.1. El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite respuesta a la Minuta de Comunicación N° 52/2023-2024, enviada por el Órgano Ejecutivo. (Tema: Año internacional de camélidos)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista, Rubén Gutiérrez Carrizo.

Sen. Secretario:

6.2 El Gobernador del Departamento de Oruro, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 61/2023-2024. (Tema: Presupuesto para la lucha contra la violencia hacia la mujer)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Sen. Secretario:

6.3 El Gobernador del Departamento de Cochabamba, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 60/2023-2024. (Tema: Presupuesto para la lucha contra la violencia hacia la mujer)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Sen. Secretario:

6.4 El Gobernador del Departamento de Potosí, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 64/2023-2024. (Tema: Presupuesto para la lucha contra la violencia hacia la mujer).



Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Sen. Secretario:

6.5 El Alcalde Municipal de Sucre, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 72/2023-2024. (Tema: Presupuesto para el SLIM y DNNyA).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Acta de Comisión.

7.1 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Adscripción a Comisión.

8.1 El Senador Misrael Mamani Arenas, solicita su adscripción a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Reposición:

9.1 La Senadora Laura Marlene Lujan Condori, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 042/2018-2019 C.S., "Ley de Convocatoria a Referéndum Interdepartamental Vinculante a los Municipios de Huanuni y Poopó Limite/Tramo de las comunidades y/o Estancias Iruhito, Estancia Mayca Pampa, Comunidad Rancho Kucho, Estancia Cucho Loqueta, Estancia Huayllacunca, Estancia Loqueta, Venta y Media Sullcawi, Venta y Media Jilawi".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Solicitudes de Consideración Inmediata.



10.1 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita conforme al párrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N° 063/2023-2024, a la Unidad Educativa "Cala Cala", por su 55 aniversario.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

10.2 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita conforme al párrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N° 039/2023-2024, a la Unidad Educativa "Matancillas" del Municipio de Villazón.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Minuta de Comunicación.

1.1 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, realizar acciones inmediatas para la difusión, socialización y aplicación de la Ley N° 1525, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.ª Zamora Arce: Presidenta, solicito la Dispensación del Trámite para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, realizar acciones inmediatas para la difusión, socialización y aplicación de la Ley N° 1525.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.ª Choque: Buen día a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Mery Rosalía Choque Torrez por el Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la con la solicitud de Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Homenaje Camaral.

2.1 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A Ricardo Ramírez Bejarano, por su invaluable contribución al arte y la cultura.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Jorge Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Presidenta, solicito la Dispensación del Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a Ricardo Ramírez Bejarano, por su invaluable contribución al arte y la cultura.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) A Mario René Gómez Marañón, por su contribución al teatro boliviano.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Jorge Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, a Mario René Gómez Marañón, por su contribución al teatro boliviano.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Homenaje Camaral, a la "Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Ciudad Industrial de Viacha", de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.ª Zamora Arce: Presidenta, solicito la Dispensación del Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, a la "Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Ciudad Industrial de Viacha", de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) Al Instituto Nacional de Psiquiatría "Gregorio Pacheco", por sus 140 años de servicio a la población boliviana.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, al Instituto Nacional de Psiquiatría "Gregorio Pacheco", por sus 140 años de servicio a la población boliviana.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) A la Unidad Educativa "Oscar Alfaro", por el arduo trabajo en el ámbito de la educación.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Hermo Pérez.

Sen. Pérez Hermo: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Oscar Alfaro", por el arduo trabajo en el ámbito de la educación.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.4 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Comunidad Indígena Tacana "Miraflores" del Municipio de Puerto Gonzalo Moreno, por su defensa de los recursos naturales, presentado por el Senador Julio Diego Romaña Galindo.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Comunidad Indígena Tacana "Miraflores" del Municipio de Puerto Gonzalo Moreno, por su defensa de los recursos naturales, cumple 56 años el martes primero.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.5. La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A la Carrera de Turismo – Sub Sede Uyuni, por la trayectoria histórica y aporte al desarrollo del Turismo.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Presidenta, de igual manera por ser este mes, el mes del turismo, el 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo, al ser Uyuni un lugar netamente turístico, en base a ello se mueve nuestra economía.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de la Carrera de Turismo – Sub Sede Uyuni, por la trayectoria histórica y aporte al desarrollo del Turismo.

Sen.^a Presidenta: Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Muñoz.

Sen.^a Muñoz: Primero, saludar a todos los colegas hermana Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Muñoz Rodríguez por el Departamento de Santa Cruz.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) Al Centro de Estudiantes de la Carrera de Turismo – Sub Sede Uyuni, por la trayectoria histórica y aporte al desarrollo del Turismo.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, al Centro de Estudiantes de la Carrera de Turismo – Sub Sede Uyuni, por la trayectoria histórica y aporte al desarrollo del Turismo.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) Al Sindicato de Turismo de Pulacayo, por su trayectoria histórica y aporte al crecimiento del turismo en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, al Sindicato de Turismo de Pulacayo, por su trayectoria histórica y aporte al crecimiento del turismo en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.6 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Oscar Únzaga de la Vega 1", por sus 52 años, presentado por la Senadora Laura Marlene Lujan Condori.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Lujan.

Sen.ª Lujan: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Oscar Únzaga de la Vega 1", de la ciudad de Oruro por sus 52 años de aniversario, por su incansable labor en favor de la educación, por cierto, su aniversario es el día de hoy 26 de septiembre, voy a solicitar el apoyo de las senadoras y senadores.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.7 Proyecto de Homenaje Camaral, al Sindicato de Productores Independientes y Autogestionarios de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, presentado por la Senadora Laura Miguelina Párraga León.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Lujan.

Sen.^a Lujan: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, al Sindicato de Productores Independientes y Autogestionarios de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, por sus 15 años de vida al servicio de la población informando la voz de todas las autoridades y todos los que piden, siempre están informando al servicio de la población.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Petición de Informe Oral.

3.1 Petición de Informe Oral N° 21/2023-2024, a la Ministra de la Presidencia.

Sen.^a Presidenta: Tengo la información senadoras y senadores de que la Ministra todavía no ha llegado, ha solicitado 15 minutos más de espera. En consideración de la Sala. Continuamos.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.



Sen. Secretario:

3. Asuntos de Mesa.

-Nada en carpeta-

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. informes de Comisión.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 C.D., que "Aprueba un contrato administrativo minero, suscrito por la Dirección Regional Potosí – Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL". (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado su Aplazamiento en la 180 Sesión Ordinaria. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INF – CS - CEPPII N° 020/2023-2024

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY N° "199/2023-2024 - APRUEBA UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL POTOSÍ-CHUQUISACA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA-AJAM CON LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA- ECEBOL

FECHA: La Paz, 9 de agosto de 2024.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

De acuerdo a los acápites de pertinencia se deben tomar en cuenta lo la cronología en la cual se basó el presente informe siendo que en fecha 04 de julio de la presente gestión mediante nota **CITE: C.E.P.P.I.I./M.P.S/N.I./N° 227/2023-2024**, y que por disposición de las novena sesión de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización y remitiendo la misma con las formalidades correspondientes, al Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia, el mismo que en fecha 02 de agosto de los presentes remite nota **CITE:INF. - COMT. EH.MIN.MET-AMCN- No. 04/2023-2024**, a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización, para su respectivo análisis y tratamiento, evacuando el informe correspondiente todo lo referente al **PROYECTO DE LEY N° 199/2022-2023 – "QUE APRUEBA UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL POTOSÍ- CHUQUISACA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL**



ADMINISTRATIVA MINERA- AJAM CON LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA- ECEBOL"

DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

La documentación adjunta al Proyecto de Ley es la siguiente:

- Nota, con cite: P. N° 490/2023-2024, remitido por la Presidencia de la Cámara de Diputados, el PL No. 199/2023-2024 CD a la Cámara de Senadores, de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, para su respectivo tratamiento.
- Formulario de hoja de Ruta de fecha 27/06/2024, de Secretaría General, que de acuerdo a lo establecido en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores N° 150; donde se dispuso la remisión a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley para su estudio y para su posterior desarrollo.
- Nota CITE: C.E.P.P.I.I./M.P./N.I./N° 227/2023-2024 dando cumplimiento a lo dispuesto a la 9na sesión de comisión y remitiendo la misma con las formalidades correspondientes, hacia el Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia.

TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

- **FS. 1-7** MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO AJAM/DRPT-CH/CAM/0046/2023, AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AJAMR-PT-CH/DR/RES-ADM/326/2023 DE 6 DE JULIO DE 2023 QUE DISPUSO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

- **FS. 8-11** INFORME TÉCNICO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 EMITIDO POR EL JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA EN EL CUAL RECOMIENDA, REALIZAR LAS GESTIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 1 UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO.

- **FS. 12-45** INFORME LEGAL DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023 EMITIDO POR LA ANALISTA LEGAL II DE LA AJAM LA CUAL CONCLUYE Y RECOMIENDA QUE EL CONTRATO MINERO A CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS SIENDO VIABLE SU APROBACIÓN Y REMISIÓN AL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA PARA FINES DE APROBACIÓN LEGISLATIVA

- **DE FS. 46-71** INFORME LEGAL DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 EMITIDO POR LA PROFESIONAL EN ANÁLISIS JURÍDICO EN LA CUAL CONCLUYE Y RECOMIENDA:

- LA AJAM REGIONAL POTOSÍ – CHUQUISACA SUSCRIBIÓ UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO CON ECEBOL POR UN TOTAL DE 9 CUADRILLAS.
- CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS SE REMITIÓ A LA MINISTERIO DE MINERÍA EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL CON LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO.
- EN BASE A LOS INFORMES TÉCNICOS EL PROYECTO DE LEY ES PROCEDENTE Y LEGALMENTE, CORRESPONDE SU ENVÍO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL PARA SU TRATAMIENTO.

- **A FS. 72-80** NOTA DE REMISIÓN Y PROYECTO DE LEY DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REMITIDO POR PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA DERIVANDO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DAVID CHOQUEHUANCA, LA PRESENTACIÓN DEL MISMO.



- **FS. 81** NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 DEL SECRETARIO GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA; AL ENTONCES PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DIP. JERGES MERCADO SUAREZ PARA SU TRATAMIENTO Y POSTERIOR INFORME.
- **FS. 82-83** NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 DE DOCUMENTOS ORIGINALES COMPLEMENTARIOS DE CLAUDIA BETINA CORS SECRETARIA GENERAL-CÁMARA DE DIPUTADOS A DIP. JUAN PARDO GUEVARA SECRETARIO COMITÉ DE MINERÍA Y METALURGIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- **FS. 84** NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 EN DOCUMENTOS ORIGINALES COMPLEMENTARIOS DE CLAUDIA BETINA CORS SECRETARIA GENERAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A EL DIP. DELFOR GERMAN BURGOS SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN E INDUSTRIA CAMARA DE DIPUTADOS.
- **FS. 85** NOTA DE DEVOLUCIÓN DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 DE DOCUMENTACIÓN DEL COMITÉ DE MINERÍA Y METALURGIA A CLAUDIA BETINA CORS SECRETARIA GENERAL-CAMARA DE DIPUTADOS HABIENDO REALIZADO EL TRATAMIENTO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE.
- **FS. 86** NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE OSCAR FERNANDO VILLARROEL JEFE DE UNIDAD APOYO A LA TÉCNICA LEGISLATIVA CAMARA DE DIPUTADOS A DIP. JUAN PARDO GUEVARA SECRETARIO COMITÉ DE MINERÍA Y METALURGIA.
- **FS. 87** NOTA DE REPOSICIÓN DE PROYECTO DE LEY DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADA POR EL DIP. ABELARDO COLQUE DIRIGIDA AL DIP. ISRAEL HUAYTARI PRESIDENTE CÁMARA DE DIPUTADOS.
- **FS. 88** NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 DE DIP. VICENTE CONDORI PRESIDENTE DE COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL A DIP. CELIA SALAZAR QUISPE SECRETARIA DEL COMITÉ DE MINERÍA Y METALURGIA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- **FS. 89-90** NOTA DE PRESENTACIÓN DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024, DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM DE FERNANDO CALLE GERENTE TÉCNICO ECEBOL A DIP. ISRAEL HUAYTARI PRESIDENTE CÁMARA DE DIPUTADOS.
- **FS. 91** NOTA DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 DE EL ABOG. MANUEL CÓRDOVA EL ENTONCES SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DIP. VICENTE CONDORI PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN E INDUSTRIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- **FS.92** NOTA DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A PUBLICACIÓN DE NOTA DE PRENSA DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, DE DIP. VICENTE CONDORI PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN E INDUSTRIA A DIP. CELIA SALAZAR QUISPE SECRETARIA COMITÉ DE MINERÍA Y METALURGIA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- **FS. 93-120** NOTA DE REMISIÓN DEL PROYECTO DE LEY N° 199/2023-2024 DE FECHA 20 DE JUNIO, PARA SU TRATAMIENTO EN LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL SELLO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2024, DE DIP. ISRAEL HUAYTARI PRESIDENTE CÁMARA DE DIPUTADOS A SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ PRESIDENTE CÁMARA DE SENADORES.
- **FS. 121** NOTA DE REMISIÓN DEL PROYECTO DE LEY N° 199/2023-2024 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024 DE SEN. MIGUEL PÉREZ SANDOVAL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL A SEN. ANA MARIA CASTILLO COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS, MINERÍA Y METALURGIA.
- **FS. 122-130** NOTA DE REMISIÓN DE INFORME DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 DE LA SEN. ANA MARÍA CASTILLO SECRETARIA DEL COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS, MINERÍA Y METALURGIA



DIRIGIDA AL SEN. MIGUEL PÉREZ SANDOVAL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLENO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN.

ACLARANDO:

- **FS. 1 -285** NOTA DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, FIRMADA POR OSCAR FERNANDO VILLARROEL ARCE, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DONDE REFIERE REMITE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE INDICA.

- **FS. 286** PROVEÍDO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL, LEGISLATIVO Y REDACCIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES, REMITIENDO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA RESPECTO AL P.L. N° 199/2023-2024 CD, EN FOJAS 1 – 285.

NORMATIVA LEGAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Que la base de la norma fundamental, en su Parágrafo I del Artículo 158 del Texto Constitucional establece: Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley de manera específica en su Numeral 12, "Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo".

El Parágrafo II del Artículo 348 de la Constitución Política del Estado determina que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país, correspondiendo al Estado su administración de estos recursos en función del interés colectivo, conforme lo dispone el Parágrafo I del Artículo 349 del Texto Constitucional.

Respecto a los recursos naturales el Artículo 358 establece, "Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos natural deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales.

El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento.

Siendo que el parágrafo I del Artículo 369 establece, "El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas".

En este sentido el Parágrafo I del Artículo 370, establece que "El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley siendo que el Parágrafo II del Artículo 370, establece que "El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país" en este cometido es necesario satisfacer el interés económico social.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a su resolución inmediata "Señalando que el Parágrafo II del Artículo 372, establece que "La dirección y administración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determine La Ley.

LEY N° 535, LEY DE MINERÍA Y METALURGIA DEL 28 DE MAYO DE 2014.

Indicando que el Artículo 37, establece que "El nivel de definición de políticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería y metalurgia".



Siendo concordantes con la norma constitucional previamente citada, el Parágrafo I del Artículo 39 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, determina que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, entidad autárquica con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio del Estado.

El Parágrafo IV del Artículo 39 de la citada norma minera señala que para el cumplimiento de sus funciones la AJAM, contará con autoridades departamentales y/o regionales, cuyas máximas autoridades tendrán el rango de Directoras o Directores Departamentales o Regionales.

El inciso h) del Parágrafo I del Artículo 40 de la Ley de Minería y Metalurgia establece que la AJAM tiene la atribución de suscribir a nombre del Estado los contratos administrativos mineros.

El Artículo 44 señala: cada Directora o Director Departamental o Regional, ejercerá jurisdicción administrativa y competencia en el respectivo departamento o región del país y en las zonas contiguas de otros departamentos o regiones en los casos previstos en la presente Ley y normativa reglamentaria con las atribuciones señaladas en el Artículo 40.

Por otro lado, el Artículo 92, define "Los derechos mineros otorgan a los titulares. la potestad de prospectar, explorar, explotar, concentrar, fundir, refinar, industrializar y comercializar los recursos minerales, mediante actividades mineras propias y complementarias en toda o parte de la cadena productiva minera".

En lo propio el Parágrafo 1 del Artículo 131, define "Para fines de la presente Ley se establece el contrato administrativo minero como acto administrativo e instrumento legal, por el cual, el Estado en representación del pueblo boliviano reconoce u otorga, mediante la AJAM, derechos mineros para la realización de determinadas actividades mineras de la cadena productiva en un área minera, a los actores productivos mineros de la industria minera estatal, privada y cooperativa, que cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley".

El Artículo 132 de la citada norma, establece que los contratos mineros que se suscriban a partir de la publicación de la presente Ley 535 de Minería y Metalurgia, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

Siendo concordante con el Artículo 139, refiere que "Es el contrato administrativo minero por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del pueblo boliviano, reconoce y/o otorga a un actor productivo minero, la facultad de realizar determinadas actividades de las establecidas en el Artículo 10 de la presente Ley".

REGLAMENTO DE OTORGACIÓN Y EXTINCIÓN DE DERECHOS MINEROS, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 023/2015, MODIFICADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 96/2020 DE 14 DE ABRIL DE 2020.

Que el Artículo 1 menciona, **"El presente reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para la otorgación y extinción de los derechos mineros en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia"**.

Que el Capítulo 11 establece los **"REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS"**.

Que el Artículo 39, parágrafo II, establece "La Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM remitirá los citados antecedentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de su recepción.



2. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Se debe tomar en cuenta que habiendo realizado las consultas correspondientes y concordante a la mesa técnica señalada para 08 de agosto de 2024 se corroboran los datos que vienen insertos en el presente informe con la venia de todos los participantes de las instancias consultadas, dando así fe de la presentación fidedigna de la documentación y sobre del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley Minera N° 535, con las formalidades correspondientes.

Que habiéndose convocado a la Décima Sesión Ordinaria la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores señalada para fecha 09 de agosto del presente año, con el quórum reglamentario establecido y la presencia de los miembros de la Comisión y miembros adscritos a la Comisión de Economía Plural y el equipo Técnico del Ministerio de Minería y Metalurgia y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, se llevó adelante el tratamiento y consideración del Proyecto de Ley PL N° 199/2023-2024 CD remitido por la Unidad de Seguimiento, Control legislativo y redacción de la Cámara de Senadores.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE LEY.

La aprobación de estos Contratos Administrativos Mineros, supone el ejercicio de la competencia legislativa en cumplimiento al mandato constitucional establecido en el Numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia.

Esta fase de aprobación desempeña un papel muy relevante, ya que dicho contrato es el instrumento que colaborará a que emerja un modelo de desarrollo económico sólido para el sector minero, ya que serán fuentes generadoras de empleo, productividad y conexión social, al tiempo que se pretende garantizar un uso eficiente de los recursos minerales con preservación del medio ambiente. Además de que la explotación de los referidos recursos también se constituye en fuente primordial de generación de recursos fiscales y regalías mineras para la región, siendo que los actores productivos mineros deben cumplir con la Función e Interés Económico Social.

La aprobación de este **CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO** citado precedentemente se constituye en el acto más importante del procedimiento de otorgación de derechos mineros, permitiendo que el trámite efectuado por la AJAM concluya de manera satisfactoria, de esta forma se consolida el dominio del Estado boliviano sobre sus recursos naturales, adecuándose perfectamente al mandato constitucional, dando cumplimiento al proceso de otorgación de derechos mineros establecido en la Ley de Minería y Metalurgia, por lo que se demuestra que el citado proyecto normativo se enmarca en lo establecido en el Numeral 12, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 132 de la Ley N° 535, y no vulnera ni contradice el ordenamiento jurídico vigente.

LA COMISIÓN REALIZÓ LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA, EVIDENCIÁNDOSE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

En ese marco como base de análisis del presente Proyecto de Ley se tiene lo establecido en la Constitución Política del Estado en su Artículo 158 numeral 12 que da las facultades a la Asamblea Legislativa la aprobación de firma de contratos mineros y la Ley de Minería y Metalurgia en su Art. 143 que establece la base legal obligatoria de cumplimiento de todos los Contratos Administrativos Mineros.

A su vez tomando muy en cuenta lo expresado y analizado por el Comité de Minería y Metalurgia, remite el Informe del comité de Minería y Metalurgia, cumpliendo el procedimiento legislativo ya que en fecha 04 de julio de 2024, CITE:C.E.P.P.I.I./M.P./N.I./N° 0227/2023-2024, el Senador Miguel Pérez Sandoval Presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción Industria e Industrialización, remite para su respectivo análisis y tratamiento al Comité de minería y metalurgia, **el PL-199/2023-2024 – QUE APRUEBA UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL POTOSÍ-**



CHUQUISACA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA- AJAM CON LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA- ECEBOL.

Tomando en cuenta el numeral 12 del párrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado determina, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.

El párrafo II del Artículo 348 del mismo texto Constitucional establece que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.

El párrafo I del Artículo 349 de la Constitución Política del Estado dispone que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

El Parágrafo I del Artículo 369 de nuestra norma suprema señala que el Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentran en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley reconociendo asimismo como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.

El Parágrafo I del Artículo 39 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, señala que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio del Estado.

Que el párrafo IV del Artículo 39 de la Ley N° 535, señala que para el cumplimiento de sus funciones la AJAM, contara con autoridades departamentales y/o regionales, cuyas máximas autoridades tendrán el rango de Directoras o Directores Departamentales o Regionales.

El inciso h) del Parágrafo I del Artículo 40 de la Ley N° 535 dispone que la AJAM tiene la atribución de suscribir a nombre del Estado los contratos administrativos mineros.

El Artículo 44 de la Ley N° 535 establece que cada Directora o Director Departamental o Regional ejercerá jurisdicción administrativa y competencia en el respectivo departamento o región del país y en las zonas contiguas de otros departamentos o regiones en los casos previstos en la citada Ley y normativa reglamentaria con las atribuciones señaladas en su artículo 40.

Haciendo un análisis más concreto se advierte que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 29667 de 9 de agosto de 2008, crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia – ECEBOL, como una persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, con patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, dirigida por un Directorio, con domicilio en el Departamento de La Paz, pudiendo establecer fábricas en el territorio nacional, bajo tuición del Ministerio de Producción y Microempresa, actual Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El inciso d) del párrafo II del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0590, señala que el SEDEM tendrá bajo su dependencia directa a Cementos de Bolivia – ECEBOL, entre otras.

Asimismo, el Artículo 39 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, aprobado por Resolución Ministerial N° 23/2015 de 30 de enero de 2015, dispone que la Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM remitirá los antecedentes del contrato administrativo minero a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Conforme las disposiciones constitucionales y legales citadas precedentemente la AJAM, a través de la Dirección Regional Potosí- Chuquisaca, en cumplimiento de sus atribuciones llevo adelante la tramitación de un contrato minero de acuerdo al siguiente detalle:



CUADRO DE AREA MINERA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA -DIRECCION REGIONAL -POTOSI -CHUQUISACA									
N°	CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO	CODIGO UNICO	PADRON NACIONAL	DENOMINACION DE AREA MINERA	ACTOR PRODUCTIVO MINERO SOLICITANTE	UBICACIÓN			CANTIDAD DE CUADRICULAS ASIGNADAS
						MUNICIPIO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	
TIPO DE ACTOR PRODUCTIVO MINERO SOLICITANTE						INDUSTRIA MINERA ESTATAL			
1	AJAM/DRPT-CH/CAM/0046/2024	2018947	501-09637	TURICAYA ECEBOL	EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA ECEBOL	POTOSI	TOMAS FRIAS	POTOSI	9

En este comprendido se evidencia que este contrato administrativo minero inicio su tramitación en el marco de la Ley N° 535, cumpliendo todos los requisitos y condiciones de la nueva normativa conforme al estado de avance del trámite.

De la revisión de la documentación cursante en la carpeta del contrato administrativo minero y los informes técnico -financiero y legal emitidos por la AJAM, así como el informe técnico elaborado por el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, se advierte que el contrato administrativo minero, con carácter previo a la derivación para la aprobación mediante Ley del Estado Plurinacional de Bolivia cumplió con las normativa minera vigente para la suscripción del precitado Contrato Administrativo Minero.

Hay que señalar que la Ley de Minería y Metalurgia, establece entre los aspectos fundamentales del procedimiento de otorgación de derechos mineros, la presentación de Planes de Trabajo e inversión para los actores productivos mineros estatales, para el desarrollo responsable, planificado y sustentable de las actividades minero metalúrgicas; asimismo, determina la realización obligatoria de la consulta previa, libre e informada a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afro boliviano y dispone la aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante Ley, de los contratos administrativos mineros suscritos por la AJAM.

En este sentido la solicitud del contrato administrativo minero con la Empresa Estatal, se debe obtener la respectiva Licencia Ambiental, cuyo trámite está obligada a realizar una vez que el contrato administrativo minero suscrito sea aprobado por Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Es importante señalar que en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 535 de 28 de mayo 2014, la Ley N° 133 de 27 de abril de 1992 y normativa CONEXA, los actores productivos mineros titulares de derechos mineros son responsables del cumplimiento de las normas ambientales, cuando realicen actividades mineras a su propio nombre, estando estos obligados a prevenir, controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales negativos y remediar y rehabilitar las áreas explotadas de acuerdo a normas ambientales aplicables, en el marco del mandato de nuestra Constitución Política del Estado, el cual es taxativo en cuanto a las responsabilidades tanto del Estado en sus diferentes niveles y en calidad de Autoridad Competente, como de la Sociedad, en la protección y conservación del medio ambiente y de la salud de la población con la finalidad de procurar una mejor calidad de vida, por lo que la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa deben ser por aquellas personas que realizan actividades que pudieran generar algún tipo de daño al medio ambiente o la salud de la población.

El contrato administrativo minero sujeto de análisis prevé en la cláusula específica el cumplimiento de las leyes ambientales determinando que con la finalidad de proteger el medio ambiente y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra y del pueblo boliviano, el Actor Productivo Minero está obligado a cumplir de manera estricta la legislación ambiental vigente.

A la vez se evidencia que para la suscripción del contrato administrativo minero la AJAM en representación del Estado Plurinacional de Bolivia desarrollo el proceso de consulta previa a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afro boliviano, como el proceso de diálogo intracultural e intercultural, concertado de buena fe libre e informada que contemplo el desarrollo de etapas sucesivas de un procedimiento entre el Estado, con la participación del Actor Productivo Minero solicitante y el sujeto de consulta, respetando su cultura, idioma instituciones, normas y procedimientos propios con



la finalidad de alcanzar acuerdos para dar curso a la solicitud de suscripción del contrato administrativo minero sujeto de análisis.

Por otra parte es menester señalar que en el marco del Pilar N° 7 de la Agenda Patriótica 2020-2025 elevada a rango de Ley por la Ley N° 650 de 15 de enero de 2015, refiere a la “Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales con Nacionalización, Industrialización y Comercialización, en Armonio y Equilibrio con la Madre Tierra 2” y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” aprobado por Ley N° 1407 de 09 de noviembre de 2021, referido a la profundización del Proceso de Industrialización de los recursos naturales, específicamente la Meta 4.1 referida a impulsar la prospección, exploración y explotación sustentable de los recursos naturales con cuidado del medio ambiente en armonía con la Madre Tierra y la Meta 4.2 fortalecer, diversificar y ampliar la industrialización con valor agregado de recursos naturales, maximizando los excedentes económicos generados, vinculados a los Planes de Trabajo e inversión y Planes de Trabajo y Desarrollo.

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se evidencia que la Dirección Regional Potosí-Chuquisaca de la AJAM, previa emisión de la Resolución Administrativa, suscribió la respectiva minuta del contrato administrativo minero, el cual cumple con los principios, lineamientos y procedimientos establecidos en la normativa minera, el Ministerio de Minería y Metalurgia realizó la revisión de los mismos, según los antecedentes remitidos por la AJAM, verificando la consignación de datos, en el marco de sus competencias, adjuntando el formulario respectivo a cada uno de los contratos. En ese sentido corresponde efectuar el respectivo trámite de aprobación legislativa considerando que es de fundamental importancia para nuestra economía ya que generaran fuentes de empleo en el municipio y la región donde la actividad minera genera ingresos económicos por concepto del pago de regalías mineras, patentes mineras y tributos aplicables. En consecuencia, el contrato administrativo minero suscrito con la AJAM, evitara la minería ilegal, informal o clandestina, así como como la inactividad de áreas mineras sobre las cuales el trámite de otorgación de derechos mineros concluyo con la suscripción del contrato administrativo minero.

De todo lo precedentemente señalado líneas ut supra, se evidencia que el presente Proyecto de Ley sujeto de análisis, tiene por objeto la aprobación del referido contrato administrativo minero de la Empresa Publica Productiva ECEBOL, responde a un procedimiento concluido satisfactoriamente por la AJAM y que en consecuencia corresponde su tratamiento ante este Ente Camaral, evidenciando que el presente proyecto normativo se enmarca en lo reglado por el numeral 12 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado concordante con el Artículo 132 de la Ley N° 535 y no vulnera ni contradice el ordenamiento jurídico vigente.

El Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 CD – “QUE APRUEBA UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL POTOSÍ- CHUQUISACA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA- AJAM CON LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA- ECEBOL”, está compuesto por 1° artículo, en ese sentido, para los fines de realizar el análisis correspondiente, es pertinente describir el mismo:

Mediante Informe MHE-VMEER-DGER-INF/2023-0175, el VMEER luego de realizar su análisis pertinente señala dentro los aspectos con mayor relevancia lo siguiente:

* Mediante Informe Técnico – Económico AJAM/DCCM/DIR/INF-TEC-ECO/JLA/5/2023, emitido por la Dirección de Catastro y Cuadrículado Minero de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera -AJAM, el cual refiere acerca de la viabilidad Técnica para la suscripción del Contrato Administrativo Minero señalando lo siguiente “...el Contrato Administrativo Minero, cuenta con los suficientes elementos técnicos y financieros que justifican su necesidad y viabilidad para su aprobación legislativas mediante Ley, logrando efectos favorables en las actividades mineras que se desarrollan en el Estado Plurinacional de Bolivia...”.

* Informe legal AJAM/DJU/INFLEG/277/2023, realizado por la Dirección Jurídica de la AJAM, fundamenta la aprobación mediante ley de un Contrato Administrativo Minero suscrito por la Dirección Regional Potosí-



Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, señalando que los contratos “...los Contratos Administrativos Mineros (CAM ´s), son actos administrativos e instrumentos legales por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del pueblo boliviano y mediante la autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera reconoce u otorga derechos mineros previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa legal *vigente*, conforme lo establece el Artículo 131 de la Ley de Minería y Metalurgia...”. Así mismo la Dirección Jurídica de la AJAM también “...evidencia administrativamente que el Contrato Minero Administrativo Minero descrito en los antecedentes del presente informe y suscrito por la Dirección regional Potosí-Chuquisaca de la Autoridad jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, cumplió con las disposiciones descritas en el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros probado mediante Resolución Ministerial N° 023/2015 de 30 de enero de 2015 y modificado mediante Resolución Ministerial N° 96/2020 de 14 de abril de 2020...”, estas normas establecen los requisitos y el procedimiento de atención de las solicitudes de contratos administrativo minero para los actores productivos mineros. En esa situación el citado Contrato Administrativo Minero cuenta con la documentación pertinente establecida como requisito, para ello en el cuadro adjunto se señala la documentación revisada.

N°	ACTUADOS ADMINISTRATIVOS QUE APRUEBAN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO	OBSERVACIÓN
1	Fotocopias legalizadas de la minuta de Contrato Minero	Se encuentra conforme a Ley y reglamento que rigen en la administrativa materia
2	Fotocopias legalizadas de la Resolución Administrativa de Autorización de Suscripción de contrato Administrativo Minero	Se encuentra conforme a Ley y reglamento que rigen en la administrativa materia
3	Fotocopia legalizada del Informe Legal que sustenta la Resolución de Autorización de suscripción del contrato administrativo Minero	Se encuentra conforme a Ley y reglamento que rigen en la administrativa materia
4	Ejemplares originales del Plano Definitivo que consigne las restricciones contenidas en el Artículo 93, de la Ley N° 535 de minería y Metalurgia	Se encuentra conforme a Ley y reglamentos que rigen en la administrativa materia
5	Fotocopia del formulario de Pago de Patente minera y de la Indexación. (Cuando Corresponda)	Se encuentra conforme a Ley y reglamentos que rigen en la administrativa materia
6	Fotocopia Legalizada del informe Conclusivo y su plano Definitivo	Se encuentra conforme a Ley y reglamentos que rigen en la administrativa materia
N°	DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO Y ADMISIÓN	OBSERVACIÓN
7	Fotocopia legalizada del auto de Admisión	Se encuentra conforme a Ley y reglamentos que rigen en la administrativa materia
8	Fotocopia legalizada del formulario de contrato Minero o del Certificado de Área Libre según corresponda	Se encuentra conforme a Ley y reglamentos que rigen en la administrativa materia
9	Fotocopia legalizada del formulario de Consignación de Datos.	Se encuentra conforme a Ley y reglamentos que rigen en la administrativa materia
10	Fotocopia legalizada de la solicitud de Contrato Administrativo Minero	Se encuentra conforme a Ley y reglamentos que rigen en la administrativa materia
	Para el caso de existir procedimiento de mediación	Cuando corresponda
11	Fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa de Mediación	Cuando corresponda
12	Copia legalizada del Acta de Acuerdo de Mediación	Cuando corresponda
13	Copia legalizada de las memorias escritas del proceso de mediación en el marco de la consulta previa	Cuando corresponda



14	Ficha técnica de consulta previa	Cuando corresponda
N°	DOCUMENTOS RELATIVOS AL PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO MINERO	OBSERVACIONES
15	Fotocopia legalizada del Informe Técnico de aprobación del Plan de Trabajo y la nota de remisión de SERGEOMIN	Cumplen
16	Fotocopia Legalizada del Plan de Trabajo o Perfil del Proyecto	Cumplen
17	Copia visada de los anexos al plan de trabajo del proyecto minero. b. En casos de empresas mineras estatales y privadas, los anexos deben ser: Gaceta Minera, Mapa Geológico Regional, relación Planimertrica Informativa sobre colindancias del área del contrato (AJAM-DCC) y fotografías si se cuenta con las mismas.	Cuando corresponda
N°	DOCUMENTOS APORTADOS POR EL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL DEL ACTOR PRODUCTIVO MINERO	OBSERVACIONES
18	Fotocopia Legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal autorizado para suscribir la minuta de CAM	Conforme al orden público vigente
19	Norma de creación del APM estatal	Conforme al orden jurídico vigente
20	Fotocopia legalizada de la certificación electrónica del NIT (consignando la actividad principal la actividad minera que pretende realizar, conforme el parágrafo I del Artículo 33 de la Ley N° 535	Actualizados y vigentes a la gestión 2022, documento electrónico con vigencia y validez probatoria conforme al artículo 79 de la Ley N° 2492 y tercer parágrafo del artículo 7 del Decreto supremo N° 27310
21	Fotocopia vigente de la cedula de Identidad del Representante legal del actor Productivo Minero	Vigentes conforme a la Ley N° 145 de fecha 27 de junio de 2011 y reglamentos.

En tal sentido, la dirección Jurídica de la autoridad jurisdiccional Administrativa Minera- AJAM, concluye que se ha cumplido con todos los requisitos y el procedimiento en la normativa vigente, siendo viable técnica y legalmente la Aprobación del Contrato Administrativo minero mediante Ley conforme a procedimiento legislativo”.

* Informe Técnico MMM- 1110 -VPMRF-258/2023, realizado por la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional del ministerio de Minería y Metalurgia, señala que “... se dio cumplimiento al proceso otorgación de Derechos mineros en el marco de la normativa vigente, por lo que corresponde la remisión del proyecto de Ley que aprueba Un Contrato Administrativo minero suscrito por la dirección Regional Potosí -. Chuquisaca de la AJAM, a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación”.

* Informe Legal NMJ 26258 – DGAJ-337/2023, EMITIDO POR LA Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, la cual en conclusión refiere “... La AJAM en ejercicio de las atribuciones establecidas en el inciso h) Parágrafo I del Artículo 40 de la Ley N° 353 de Minería y Metalurgia y el Reglamento de la Otorgación y extinción de Derechos Mineros, a través de su Dirección Regional Potosí -. Chuquisaca, suscribió un (1) CAM con la empresa Publica Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL, compuesta por un total de nueve (9) cuadrículas mineras. Cumplido todos los requisitos establecidos en la normativa glosada en sujeción al numeral 12 de parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 132 de la citada Ley N° 535 la AJAM remitió al Ministerio de Minería y Metalurgia el Proyecto de Ley que tiene por objeto la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de un (1) CAM con el debido sustento técnico y legal, se concluye que el proyecto de Ley es procedente legalmente, no vulnera ni contraviene el ordenamiento jurídico vigente...”

3. CONCLUSIÓN.



La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, habiendo analizado los antecedentes expuestos concordante con la normativa vigente concluye que después de haber realizado el análisis correspondiente respecto al presente Proyecto de Ley, y de la exposición de motivos, documentos del proyecto normativo, informes técnicos legales, se considera que el Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 CD, cuenta con el respaldo técnico jurídico que sustenta la viabilidad del mismo, de conformidad a los parágrafos I y III. del artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, y tras haber concluido el análisis técnico, jurídico y revisado los antecedentes del Contrato Administrativo Minero, se pone en conocimiento el cumplimiento de la Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia y su Reglamento de Otorgación de Extinción de Derechos Mineros, en tal sentido el mismo Proyecto de Ley es **VIABLE** para seguir su trámite correspondiente.

4. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores recomienda, la **APROBACIÓN**, del Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 CD – **QUE APRUEBA UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL POTOSÍ-CHUQUISACA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA- AJAM CON LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA- ECEBOL**”, salvo mejor decisión del pleno Camaral.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; (No firma) Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 199/2023-2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. (APROBACIÓN DE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO).

I. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I de Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 132 de la Ley N° 535, de 28 de mayo del 2014, de Minería y Metalurgia, se aprueba el siguiente contrato administrativo Minero suscrito por la Dirección Regional Potosí – Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL, bajo el siguiente detalle:

“Contrato Administrativo Minero JAM/DRPT-CH/CAM/0046/2023, suscrito con la EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS BOLIVIA – ECEBOL, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM, correspondiente al área denominada “TURICAYA ECEBOL”, con código único 2018947, compuesta por nueve (9) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Potosí de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí”.

II. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos en el Parágrafo precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente norma.



Remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputada Rosario García Onofre, Primera Secretaria; Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidenta.

Con respecto a la aprobación de este proyecto; cuando a esta Cámara de Senadores llega un proyecto donde una región en particular de nuestro país va a tener un proyecto productivo, nosotros deberíamos estar llenos de gozo, cada uno de los que representamos a nuestras regiones peleamos porque haya proyectos productivos en nuestras regiones para de esa manera poder progresar un poco más, tener mayores ingresos y producir un desarrollo en nuestras regiones ¿verdad? Sin embargo, en este caso en particular se produce una dicotomía, esta solicitud de aprobación de este Proyecto de Ley lo que hace es dividirnos a los que estamos aquí prácticamente en dos grupos.

Analizado en las comisiones esta solicitud de aprobación de proyecto de estas cuadrículas ya se determinó que tenía problemas ambientales, tenía exclusiones que dicta la Ley N° 535, esas explicaciones indican claramente que no se deben aprobar proyectos de extracción minera en las ciudades, ni en las carreteras, etc., y dentro de lo legal también ha sido un proyecto que ha estado presentado fuera de tiempo, es una pena que mis colegas de la Cámara de Diputados paيسانos viendo que se trata de un proyecto de desarrollo para nuestra región, no se han preocupado de subsanar estas irregularidades.

Y hoy como le decía Presidenta, estamos en una dicotomía queremos hacer que este proyecto sea sustentable, sostenible para nuestra región, y por qué digo que nos dividimos en dos grupos, porque la legalidad con la que se debe manejar esta Cámara de Senadores agarrados de la Ley que es lo que nos corresponde legislar, deberíamos estar sino rechazando, pero postergando su análisis hasta tener del Estado una garantía de que el proyecto de cemento se va a ejecutar. El hecho de aprobar unas cuadrículas para la explotación no quiere decir que eso se lleve adelante, esto no tiene un proyecto donde se indique claramente el tiempo, la cantidad de material, la forma de explotación y los recursos que va a tener este proyecto de explotación para que se lleve adelante. Por una parte.

Por otra parte, vamos a quedar en el otro lado del grupo aquellos que sí queremos a nuestras regiones que se apruebe y de alguna manera nos vamos a ver forzados políticamente, por supuesto, aprobar un proyecto para nuestras regiones.

Entonces, hay esta dicotomía Presidenta, solo por la mala Gestión del Gobierno, un Gobierno que contrata zapateros en lugar de ingenieros para el desarrollo de un proyecto, dónde se ha visto construir una fábrica y sin tener la materia prima para alimentar esa fábrica, lo mismo ha pasado con San Buenaventura han puesto una fábrica de azúcar en una zona donde no se produce caña, entonces no es correcto que el Gobierno nos plantee problemas de esta clase la aprobación ilegal de estos ¿no? y que nosotros obviamente al ser portadores de las necesidades de nuestra región nos tengamos que ver obligados –políticamente le digo- proceder a la aprobación de este proyecto, lo correcto Presidenta, sería en este momento, no desaprobando, sino postergar esto hasta que tengamos por lo menos en la Comisión un proyecto así clarísimo donde se indique lo que le decía, qué tiempo se va a trabajar este proyecto, qué cantidad se va a trabajar, si tiene gestión ambiental y lo más importante recursos financieros para llevarlo a cabo.



En primera opción, yo plantearía su postergación hasta un plazo máximo de dos, tres, no sé, cuatro semanas, hasta que el Estado a través del Ministerio correspondiente pueda presentarnos un proyecto de viabilidad económica técnica ambiental de este proyecto; lo contrario, bueno pues, si no se acepta esta postergación por esta Asamblea, lo correcto sería que vayamos a una votación que como le he indicado claramente, nos va a llevar a una –probablemente- a una aprobación no correcta sino de orden más político. Presidenta, gracias por su tiempo.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Gracias, hermana Presidenta.

Un poquito contextualizar, hace un mes aproximadamente han venido los hermanos de ECEBOL de Potosí a la Brigada Parlamentaria de Potosí a informar respecto a este proyecto, en la cual nos han puesto en conocimiento de que está aquí en la Cámara de Senadores este Proyecto de Ley, prácticamente en Sesión de Brigada por unanimidad nosotros hemos aprobado apoyar este proyecto, es por eso que, nosotros no queremos más excusas para que se empantane nuestra fábrica de cemento en Potosí. Seguramente hay cosas negativas como señala aquí el Senador, pero el proyecto ya está emplazado ¿no? por lo menos ya desde cuatro años está en 98% de avance, en cuatro años es evidente no se ha avanzado mucho, pero siempre han puesto de excusa este tema, por lo tanto, nosotros como potosinos no podemos seguir empantanando, si esto ya tiene un Informe de la Comisión respectiva, por lo menos suponemos que la Comisión en las diversas sesiones han visto la legalidad, la pertinencia del mismo, ahorita no está aquí adjuntado toda la documentación. Nosotros ya con el objetivo de que no exista más excusas para la ejecución o la puesta en marcha de esta Planta de Cemento, nosotros vamos a pedir al Pleno que nos apoyen en aprobar este tema, sobre todo para que no exista las excusas correspondientes.

El año pasado lamentablemente en noviembre en nuestras fiestas del Departamento, el Presidente Arce vino a inaugurar, creo que, a re, re inaugurar, lamentablemente poniendo también una piedra fundamental más y creo que nos han traído este cemento hasta de Oruro, no queremos que pase este noviembre lo mismo, no queremos que nos engañen, para que no exista más excusas de la no puesta en marcha de esta fábrica de cemento, sería importante que este Senado pues apoye la aprobación de este Proyecto de Ley. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tenemos varios oradores y hemos escuchado, son dos posiciones, uno pide que pueda quedar en mesa y la otra es de la Senadora Elena Aguilar, pide de que se ponga en consideración y se pueda aprobar. Yo creo que sobre esas dos posiciones entremos a votación, yo creo que será la misma argumentación, que se espere o que se siga justificando, todo aquello. Como hay esas dos, entonces vamos a ir a la votación; ¿están de acuerdo senadores? porque hay hartos oradores.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. (APROBACIÓN DE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO).



I. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I de Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 132 de la Ley N° 535, de 28 de mayo del 2014, de Minería y Metalurgia, se aprueba el siguiente contrato administrativo Minero suscrito por la Dirección Regional Potosí – Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL, bajo el siguiente detalle:

“Contrato Administrativo Minero JAM/DRPT-CH/CAM/0046/2023, suscrito con la EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS BOLIVIA – ECEBOL, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM, correspondiente al área denominada “TURICAYA ECEBOL”, con código único 2018947, compuesta por nueve (9) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Potosí de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí”.

II. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos en el Parágrafo precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente norma.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Presidente, solamente para un poco refrescar, esto se ha aprobado y se va a aprobar seguramente y lógicamente nosotros como ya ha manifestado el Senador Pedro Lagrava, no somos quienes para impedir el desarrollo de las regiones. Soy de Oruro, lógicamente también tenemos una fábrica de cemento, qué irónico, que también esta fábrica de cemento carece de materia prima, son monumentales edificaciones, monumental gasto que ha hecho el Gobierno solamente por situaciones políticas y no podemos permitir que esto engañe a las regiones de Bolivia. El Gobierno ha invertido dos mil ciento treinta y cinco millones en la factoría del cemento que según estudios iba a procesar 1.3 millones de cemento al año, se ha inaugurado y ha sacado 20 bolsas, no queremos ser y esto es bien importante como Comunidad Ciudadana, partido opositor, de ninguna manera ser opositores al desarrollo de ninguno de los departamentos, y esto que quede claro, pero sí vamos a exigir ahora al Gobierno, como vamos a aprobar este Proyecto de Ley, que tenga la capacidad inmediata de hacer funcionar estas fábricas y de hacer funcionar para bien de la economía de Bolivia. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidenta, solamente manifestar que mi persona en la Comisión de Economía Plural rechazó la aprobación de este Proyecto Ley, no por el desarrollo de Potosí o de Bolivia, sino que lastimosamente nosotros tenemos que cumplir la Ley que hace que se puedan aprobar estos proyectos de ley, y nuevamente esto no es un tema menor Presidenta, de lo que está ocurriendo en relación a los plazos que establece la Ley N° 535 en relación a los noventa días que se tiene en la Asamblea para poder aprobar estos proyectos de ley, este Proyecto de Ley durmió siete meses en la Cámara de Diputados y mi observación dentro de este Proyecto de Ley para no aprobar es que no cumple con lo establecido en los noventa días y es por eso que realizo nuevamente esta observación y solicito Presidenta, que nuevamente la Directiva de la Cámara de Senadores se pueda reunir con la Directiva de la Cámara de Diputados, para poder establecer este tema de los plazos.

Porque efectivamente no es el primer caso, son varios casos en el tema minero de que nosotros tenemos que tener dos o tres días para aprobar estos proyectos de ley porque todos los tiempos se lo come en la Cámara de Diputados, entonces para que quede claro que mi voto negativo ha sido porque no cumple con lo que establece la Ley N° 535 en su artículo 132 Parágrafo II Presidenta, esto no es un tema de que estamos en contra de algún Departamento, sino que nosotros debemos cumplir lo que establece la Ley y no aprobar leyes que estén fuera de la Constitución o de la Ley, en este caso la Ley N° 535. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Seoane.



Sen. Seoane: Presidenta, primero tiene razón el Senador Henry Montero, ya había mandado una carta hace tiempo y en ese sentido el tema de los plazos, pero ese es un problema fundamentalmente de la Cámara de Diputados que la irresponsabilidad está llegando a tal límite que nos conflictúa nuestro trabajo, ahora referido a Potosí, ya lo dijeron los anteriores colegas, no es posible que Potosí siga sufriendo lo que está sufriendo hasta ahora, hay tres monumentos para el sufrimiento de Potosí que cuando uno va por la carretera de Potosí hacia el aeropuerto de Sucre o a Sucre vemos el monumento –digamos- a Karachipampa que ya van no sé cuántos años que Potosí no puede hacer funcionar aquella fundición que generó tanta alegría al pueblo potosino. Un fracaso histórico para el funcionamiento de un Departamento minero que no pudo, no tenía la capacidad para encender semejantes hornos.

En segunda instancia, un aeropuerto que cada vez quieren hacer puentes, aumentar, disminuir, unos proyectos increíbles que no permiten que Potosí tenga en este momento un aeropuerto para ir en avión a Potosí. Cómo es posible que Potosí habiendo dado al Cerro Rico de Potosí, las grandes riquezas a la Colonia española y a toda América no tenga un aeropuerto y tengamos que ir a Sucre, del aeropuerto de Sucre ir a Sucre capital y luego volver a ir a Potosí. Segundo monumento a la derrota en Potosí histórica para ese pueblo, tan, tan mancillado en la capacidad cierta de poder hacer de Potosí parte de la tradición nacional.

En tercer lugar, esta fábrica de cemento listita ya mano en llave, listita para funcionar y no tiene materia prima, no tiene gas para empezar y no tiene la caliza para su funcionamiento; otro monumento a la derrota en Potosí, hay que darle pues respuesta a Potosí en ese sentido histórico de reivindicación de las necesidades importante de que Potosí pueda funcionar y pueda desarrollarse a la par y paso con los demás departamentos.

Ahora, evidentemente yo creo que no puede haber un solo artículo aquí, debería haber un artículo adicional que yo quisiera que lo podamos discutir y charlar, un plan de emergencia para el funcionamiento de esta fábrica de cemento, porque aquí el Gobierno tiene la responsabilidad, vamos a aprobar el proyecto pero y qué pasa con su funcionamiento quién le va a dar, ¿va haber un plan de emergencia económica para el funcionamiento de la fábrica de cemento en Potosí, cómo va a llegar el gas, qué va hacer el Gobierno para que llegue el gas y para llevar la materia prima para su funcionamiento? porque de eso se trata, no solamente de reivindicar la potestad de que esta fábrica debería funcionar y al mismo tiempo deba funcionar sin molestar al medio ambiente, pero con materia prima, para eso el Gobierno tiene, ya que se cree centralista en todas las decisiones del país, bueno, pidámosle al Gobierno un plan de emergencia de Potosí para que funcione adecuadamente su fábrica de cemento. Creo que se pondría en este momento que podamos redactar, pedirles a los amigos de Potosí que hagan una redacción para exigir y pedir que la Cámara de Senadores propone un plan de emergencia para el funcionamiento de esta fábrica que estamos aprobando el día de hoy.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, Presidenta. Teniendo ya conocimiento no de ahora, si no de bastante tiempo también, es importante el tema que estamos en este momento hablando es de la explotación de piedra caliza que se convertirá en Clinker y luego la Molienda en un 20, 30%, algunas cementeras como por ejemplo, COBOCE de Cochabamba, cuando tienen escasez de piedra caliza incluso Viacha importaba desde China cuando teníamos escases de cemento el Clinker y para eso creo que es importante deliberar y aprobar este proyecto porque esto también va a generar fuentes de trabajo y además le va a dar la materia prima para su funcionamiento y creo que es de vital importancia este paso que estamos dando Presidenta; en el anterior teníamos algunas observaciones, por eso es que la Comisión tenía que realizar el Informe correspondiente y hoy lo tenemos, ya se ha aprobado en Grande y creo que es importante dar las respuestas correspondientes al Departamento de Potosí. Simplemente quería hacer esa aclaración Presidenta para que podamos continuar.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ramos.



Sen. Ramos: Presidenta, yo quiero solamente poner en contexto, más allá de que si bien hay reclamos de que hay varios proyectos que realmente estarían así, no podemos nosotros de ninguna manera echar la culpa a nadie, sin embargo, vemos también cómo se han hecho los estudios desde un principio para elaborar los proyectos, entonces, lo que queremos nosotros también decir que primeramente siempre se tiene que hacer la evaluación de la materia prima para poder directamente emplazar cualquier tipo de proyectos, pero sin embargo, eso lo tenemos que realizar de esa manera, entonces, no podemos en este momento estar echando la culpa ni a uno ni a otro porque no me gusta.

Sin embargo, por favor queremos poner en contexto al pueblo boliviano que los proyectos que se están elaborando de aquí adelante, hagamos primeramente el análisis de la materia prima si tenemos en nuestro país para poder directamente sacar adelante y no tener como muchos están diciendo tal vez elegantes blancos. Yo quiero decir que este proyecto tiene de dónde sacar la materia prima, sin embargo, tenemos que legalizar como corresponde con una Ley y a eso tenemos que nosotros ahora apoyar directamente a eso para no seguir perjudicando a lo que es esta importante empresa que va a traer beneficios a nuestro Departamento de Potosí. Solamente eso, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Por último. Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Arenas: Gracias, Presidenta.

Primeramente, como Departamento del Beni nosotros vamos a respaldar, apoyar esa iniciativa que marca pues desarrollo. En segundo lugar, es de conocimiento de todos que las empresas estratégicas lamentablemente son deficitarias, yo quisiera proponer en calidad de Senador Suplente al país en su conjunto y a los hermanos senadores titulares y a su Directiva también, que nos puedan ayudar, hay que crear un Proyecto de Ley para crear una institución, así como ASFI regula a los Bancos, habría que crear una institución que regule y más que todo presione la productividad de las empresas estatales porque no hay productividad. Una de las empresas que yo conozco es la EASBA Ingenio Azucarero de San Buenaventura y desconozco las demás empresas qué año tras año seguimos inyectando recursos. Invito a los asesores de su Directiva que puedan ayudarnos a elaborar este Proyecto de Ley que propongo.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, queda sancionado la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Casso.

Sen. Casso: Presidenta, solicito la Reconsideración de la Ley que "Aprueba un contrato administrativo minero, suscrito entre la AJAM Regional Potosí – Chuquisaca con la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL".

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Ley, que “Aprueba un Minero suscrito por la Dirección Regional Potosí – Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL”, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Minutas de Comunicación.

Sen.^a Presidenta: Tenemos información que la Ministra ya está aquí presente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Petición de Informe Oral.

Sen. Secretario:

3.1 Petición de Informe Oral N° 21/2023-2024, a la Ministra de la Presidencia.

Sen.^a Presidenta: Senador Romaña, solicito que invite a pasar a este Hemiciclo a la Ministra de la Presidencia María Nela Prada Tejada.

Con carácter previo, tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Santiago Ticona Yupari por el Departamento de Chuquisaca. No nos olvidemos que tanto el Senador Padilla y mi persona estamos en Comisión por el tema de la Fiscalía, es un tema que nosotros teníamos que atender sí o sí, y por ende estamos presentes.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, tome nota según Reglamento.

A nombre de las senadoras y los senadores doy la bienvenida a la Ministra de la Presidencia.

Antes de dar inicio a la Petición de Informe Oral solicitado por las senadoras, y el Senador peticionario. Senador Secretario, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafo IV y V del Reglamento General.

Sen. Secretario: Saludo a la hermana Ministra.

“Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales). Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida. Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.

b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.

c) Réplica de los peticionarios.



d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.

e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se trate de este ámbito.

f) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.

g) La respuesta de los informantes, la réplica y réplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.

h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario.”

“Artículo 82. (Uso de la Palabra).

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra. 22 La duplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera.”

Sen.^a Presidenta: Con el procedimiento determinado en el Reglamento damos el inicio al acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por las senadoras y el Senador petionario.

Sen. Secretario:

“ **1.** Informe con documentación de respaldo, si el nivel central realizó acciones de coordinación con las entidades autónomas municipales, detalle los municipios que participaron y explique la modalidad de coordinación, el número de reuniones técnicas que tuvieron, las observaciones, sugerencias y demás aportes que tuvieron las ETA´s --- **2.** Explique con documentación de respaldo Cuáles son los mecanismos confiables y oportunos que se está implementando desde el Órgano Ejecutivo para garantizar la inviolabilidad de los datos que se encuentran en poder del Registro de Derechos Reales. --- **3.** Considerando que, de acuerdo al Artículo 4 del D.S. No. 5143, que establece en su parágrafo II que el Registro de Derechos Reales está a cargo del Consejo de la Magistratura, informe su autoridad: Cuál es el motivo técnico y legal de crear una Instancia Competente Nacional de Registro de Derechos Reales. --- **4.** Toda vez que el justificativo de la emisión del Decreto Supremo N° 5143 es la urgencia de actualizar y modernizar la normativa relativa a Derechos Reales, informe por qué no se impulsó una actualización de la Ley de 15 de noviembre de 1887, para que esta responda y esté acorde a la nueva realidad del país en lugar de reglamentar una ley que data de hace 137 años. --- **5.** De acuerdo a los medios de prensa se tiene que el Consejo de la Magistratura presentó ante la Cumbre Judicial del año 2022 un anteproyecto de Ley del Servicio Público de Derechos de Propiedad, informe con documentación Cuál fue el motivo técnico y jurídico para que el Órgano Ejecutivo haya descartado la propuesta. --- **6.** Explique detalladamente, cuáles son las razones por las que, a través de un decreto supremo, se ha decidido establecer la creación de una Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales, considerando que la Disposición Transitoria Séptima de la Ley N° 025, promulgada el 24 de junio de 2010, estipula que dicha creación debe llevarse a cabo mediante una ley especial. Cuáles son los argumentos que respaldan esta decisión y cómo se concilian con las disposiciones legales existentes. --- **7.** Conforme a lo establecido en el Artículo 5 del D.S. 5143, cuál es el marco legal que ampara la disposición que



establece que los servicios y procedimientos a cargo del Registro de Derechos Reales responden a las directrices y lineamientos establecidos por la Instancia Competente Nacional de Registro de Derechos Reales. --- **8.** Informe con documentación de respaldo, cuáles son los alcances que tendría el “Acuerdo” estipulado en el Artículo 6 del D.S. 5143 entre el Consejo de la Magistratura y la máxima Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales. Detalle Cuál es el mandato legal, y la fundamentación jurídica para que el Consejo de la Magistratura mediante un “acuerdo” constituya la máxima Instancia Competente nacional del Registro de Derechos Reales. --- **9.** Explique quiénes podrán ser parte de la Instancia Competente Nacional de Registro de Derechos Reales. Qué atribuciones y facultades tendrán y en qué marco legal se respaldan las mismas. Existe algún requisito mínimo o impedimentos para ser designado parte de la instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales. --- **10.** Informe En base a qué Ley nacional la Instancia Competente Nacional de Registro de Derechos Reales puede establecer instructivos obligatorios para la administración. Existirían sanciones establecidas por Ley en caso de incumplimiento de instructivos de la Instancia Competente Nacional de Registro de Derechos Reales para las Unidades y Oficinas de Registro de Derechos Reales. --- **11.** Conforme a la disposición transitoria tercera del D.S. 5143, informe Cuál es el fundamento legal por el cual una instancia controlada por el Órgano Ejecutivo como es la AGETIC esté a cargo de la implementación del sistema Único del Registro de Derechos Reales. --- **12.** Informe cuál es la razón fundamentada de no generar un Sistema Único del Registro de Derechos Reales bajo la única tuición del Órgano Judicial como establece la Ley. --- **13.** Informe de manera detallada Cuál será el destino de los recursos recaudados por concepto de los servicios de Derechos Reales. Qué instancia la administrará. --- **14.** Cómo se llevarán a cabo las reasignaciones de partidas, modificaciones presupuestarias o ajustes financieros necesarios para respaldar el funcionamiento efectivo del Consejo de la Magistratura y de la Instancia Competente Nacional de Registro de Derechos Reales, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Séptima del D.S. 5143. Explique detalladamente cómo operarán financieramente estas instituciones en relación con las preguntas anteriores. --- **15.** Informe usted Cuál es el objeto de incorporar a la Entidad Bancaria Pública del Estado que tendrá como finalidad realizar las operaciones y servicios financieros de las operaciones que sean efectuadas por el Registro de Derechos Reales en el marco del Parágrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 331, de 27 de diciembre de 2012.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Ministra de la Presidencia.

Ministra de la Presidencia; María Nela Prada Tejada: Buenos días, Senadora Simona Quispe, Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Senadores; a través suyo saludar a toda la Directiva y a las senadoras y senadores presentes.

Pasando a responder las preguntas de esta Petición de Informe Oral.

A la pregunta N° 1. “Informe su autoridad con documentación de respaldo si el nivel central realizó acciones de coordinación con las entidades autónomas municipales, detalle a los municipios que participaron y explique la modalidad de coordinación el número de reuniones técnicas que tuvieron las observaciones, sugerencias y demás aportes que tuvieron de las ETAS”.

Primero corresponde aclarar que, el Decreto Supremo N° 5143 fue abrogado por el Decreto Supremo N° 5156 de fecha 14 de mayo de 2024, por lo que ya no se encuentra vigente, así mismo, sin perjuicio de lo anterior, se informa a las senadoras y senadores que el Ministerio de la Presidencia no es proyectista de la norma de la que se solicita información, sin embargo, en relación al Decreto emitido la AGETIC tenía participación, AGETIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación y ésta entidad fue individualizada al tratarse de una entidad descentralizada dependiente del Ministerio de la Presidencia, misma que en el marco de sus competencias participó en algunas reuniones de coordinación, técnica y relevamiento de información con algunos municipios de las que se extrajeron observaciones, sugerencias y demás aportes que fueron considerados con participación activa de los equipos técnicos.

Con ello, lo que se buscaba era la interoperatividad, las reuniones de presentación del proyecto y coordinación en las que participó AGETIC fueron: Municipio de Trinidad en fecha 7 de septiembre de 2023



y 6 de diciembre de 2023; Municipio de El Alto en fecha 22 de septiembre de 2023; Municipio de La Paz en fechas 5 de diciembre de 2023, 23 de febrero de 2024 y 4 de abril de 2024; Municipio de Cochabamba en fecha 19 de diciembre de 2023; Municipio de Oruro en fecha 24 de noviembre de 2023.

El objetivo que se tenía en estas reuniones de coordinación con distintos municipios era llegar a la interoperatividad de los sistemas en lo que hace al Registro Técnico Municipal de Catastro para que interopere con Derechos Reales dependientes del Consejo de la Magistratura y toda la información al estar interoperada se transparente y con esto se pueda luchar contra la corrupción que existe actualmente y que es sujeto de cuestionamiento por parte de la población. Al estar interoperados tanto el Registro Técnico Municipal de Catastro con Derechos Reales se transparentaría toda la información vinculado a un tema que atañe a toda la población. Se tienen todas las actas de respaldo referidas a estas reuniones de coordinación en las que participó AGETIC.

Pregunta N° 2. "Explique con documentación de respaldo cuáles son los mecanismos confiables y oportunos que se están implementando desde el Órgano Ejecutivo para garantizar la inviolabilidad de los datos que se encuentran en poder del Registro de Derechos Reales".

Toda vez que el Decreto Supremo N° 5143 fue abrogado en fecha 14 de mayo de 2024 por el Decreto Supremo N° 5156 entrando nuevamente en vigencia el Decreto Supremo N° 27957 de 24 de diciembre de 2004. El Sistema de Registro de Derechos Reales continúa a cargo del Consejo de la Magistratura dependiente del Órgano Judicial, lo cual no cambiaba tampoco en el nuevo Decreto corresponde, por lo tanto, al Órgano Judicial no al Órgano Ejecutivo intervenir directamente, salvo que en el marco de la cooperación entre Órganos establecida en nuestra Constitución Política del Estado se requiera cooperación para la implementación de los sistemas correspondientes, por lo tanto, no corresponde responder la pregunta al no estar actualmente a cargo del Órgano Ejecutivo.

Pregunta N° 3. "Considerando que de acuerdo con el artículo 4 del Decreto Supremo N° 5143 que establece en su parágrafo II que el Registro de Derechos Reales está a cargo del Consejo de la Magistratura informe su autoridad cuál es el motivo técnico legal de crear una instancia competente nacional de Registro de Derechos Reales".

La solicitud de informe está relacionada con el Decreto Supremo N° 5143, mismo que como hemos señalado anteriormente ha sido abrogado. Sin embargo, se aclara que el artículo 6 se establecía que el Consejo de la Magistratura se constituiría en la máxima instancia competente nacional de Registro de Derechos Reales en el marco de su organización, ello no quiere decir que esta instancia haya sido ajena al Consejo de la Magistratura o que se haya creado otra instancia ajena a esta entidad que hace al Órgano Judicial, más al contrario, lo que se estaba realizando era una reorganización para optimizar el funcionamiento así como los recursos económicos, facilitando la identificación de esta instancia que administraría únicamente lo referido a Derechos Reales; no solamente brindándole un fortalecimiento institucional, sino facilitando la información a toda la población boliviana, es decir, que se estaba llevando adelante una reorganización dentro del propio Consejo de la Magistratura fortaleciendo esta institucionalidad y optimizando con mayor autonomía de gestión todo lo referido a Derechos Reales.

Pregunta N° 4. "Toda vez que el justificativo de la emisión del Decreto Supremo N° 5143 es la urgencia actualizar y modernizar la normativa relativa a Derecho Reales informe por qué no se impulsó una actualización de la Ley de 15 de noviembre de 1887 para que ésta responda y este acorde a la nueva realidad del país en lugar de reglamentar una Ley que data de hace 137 años."

Con el Decreto Supremo que ha sido abrogado, lo que procuramos fue modernizar los sistemas con lo que se maneja Derechos Reales en una coordinación y cooperación entre Órganos del Estado, como lo hemos hecho en otros aspectos a fin de incluso transparentar el manejo del mismo a través de la creación de un sistema mejoramiento de flujos interoperatividad respecto al registro técnico municipal de Catastro de todos los municipios, apoyándoles en la gestión municipal referida a Catastro y la cooperación conjunta con Derechos Reales, mejoramiento de flujos, sin embargo, lamentablemente este objetivo no fue comprendido



en su real dimensión como una demanda de la población, es más se mantenían los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 27957 y se mantenía el funcionamiento en el Consejo de la Magistratura. Cabe señalar que la Gestión 2004 se emitió el Decreto Supremo N° 27957 en el que se amplió, modificó y actualizó la normativa contenida en el Reglamento de 5 de diciembre de 1888, que regula la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887 y en el artículo N° 103 del citado Decreto Supremo, se abrogó el Reglamento de 5 de diciembre de 1888, por lo cual corresponde proceder justamente a realizar reglamentaciones fortalecimiento en el marco de una gestión que busque la transparencia para beneficio de toda la población referida a Derechos Reales.

Pregunta N° 5. “De acuerdo a los medios de prensa, se tiene que el Consejo de la Magistratura presentó ante la Cumbre Judicial del año 2022, un Anteproyecto de Ley del servicio público de derechos de propiedad. Informe con documentación cuál fue el motivo técnico y jurídico para que el Órgano Ejecutivo haya descartado la propuesta”.

Corresponde aclarar como Órgano Ejecutivo que se desconoce si el Órgano Judicial presentó algún Proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional en este sentido. Así mismo, corresponde señalar que de acuerdo al procedimiento legislativo el Órgano Ejecutivo no puede aprobar o descartar ningún Proyecto de Ley; sin embargo, de acuerdo a lo que se señala en la misma pregunta, los medios de comunicación refirieron que el Presidente del Consejo de la Magistratura Marvin Molina anunció en 2022 que la institución que preside presentaría un Anteproyecto de Ley del Servicio Público de Derechos de Propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia en la Cumbre Judicial de marzo de ese año, efectivamente lo hizo, pero luego el documento pasó a la etapa de socialización en las comisiones legislativas y quedó ahí.

Sen.ª Presidenta: Disculpas Ministra, el Senador Peticionario quiere aclarar, por favor.

Tiene la palabra, el Senador Santiago Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta, a través de su persona saludar a la Señora Ministra.

Señora Ministra, y también los colegas creo que todos están con muchos temas que tienen que ver y seguramente la Ministra también, lo ideal hubiera sido que esta petición se lo haga en su debido tiempo porque ha sido planteado en el mes de mayo cuando el problema estaba ahí, la gente estaba en las calles, todas esas cosas ¿no?, fue la presión de la gente que hizo que se abrogara este Decreto, entonces, para no estar dilatando y alargando este tema yo quisiera pedirle, también Usted en su legítimo derecho Señora Ministra puede pedir la continuación.

Yo solamente quiero hacerle dos preguntas que es de interés y de coyuntura actual y bueno, nos entrega la documentación, nosotros profundizamos la fiscalización como corresponde, si me permite Señora Ministra de poder hacer las dos preguntas y ya con el tema de esa petición, como Usted decía, la base fundamental era la abrogación y creo que eso ya se ha dado y por ende digamos ese tema ya está desplazado, pero tengo dos preguntas que hacerle Señora Ministra y bueno si nos responde esas dos preguntas podríamos ya dar por concluida esta Petición de Informe Oral, así todos puedan también avanzar con lo que tienen programado y agendado nosotros también ¿no? Entonces, esa es la propuesta que quería hacerle a la Señora Ministra; la señora Ministra está en su legítimo derecho por continuar responder las preguntas o digamos podemos hacer esas dos preguntas, y bueno, después de las respuestas cerrar la Petición de Informe Oral.

Sen.ª Presidenta: Senador Ticona, cuáles serían las dos preguntas.

Sen. Ticona: Señora Ministra, primero agradecido porque esté presente porque lamentablemente varios ministros han empezado a rehuir a sus obligaciones y a transparentar el trabajo que ellos realizan. Mi primera pregunta Señora Ministra es, nosotros estamos aquí senadores del Departamento de Chuquisaca, le han debido adelantar una de las preguntas que le vamos a hacer nosotros como región, con bastante esfuerzo, no solamente de sus autoridades legislativas, sino también de todas las instituciones hemos



logrado que el Proyecto de Ley N° 248 sea promulgado por el señor Vicepresidente, el 6 de septiembre se ha remitido la nota correspondiente firmada por el señor Choquehuanca a su despacho señora Ministra; y bueno hemos estado revisando la Gaceta, mire ya estamos a 26 de septiembre y no tenemos publicado esta promulgación y los departamentos que somos perjudicados por la no publicación en la Gaceta Oficial somos los departamentos de Potosí y Chuquisaca, porque somos quienes nos beneficiamos.

Señora Ministra, con la publicación de esta Ley Usted va a permitir de que sobre todo Sucre no tenga que pagar una deuda injusta que ya fue condonada por parte de los alemanes y que lamentablemente el Gobierno nacional de una manera muy equivocada nos está cobrando. Son más alrededor de 300 millones de bolivianos que si en caso no se publica esto en la Gaceta Oficial los sucrenses vamos a tener que seguir pagando.

Con el respeto que se merece Señora Ministra, pero también con la firmeza del cual nos caracterizamos los chuquisaqueños le exigimos la publicación de esta Ley N° 248 ya que está en sus manos esta situación, por ende, la pregunta es Señora Ministra, cuándo se va hacer oficial esta publicación de la 248, la nota le reitero, ha sido remitida el 6 de septiembre firmada por el Señor David Choquehuanca a su despacho señora Ministra; esa es una de las primeras preguntas.

La otra pregunta señora Ministra, Usted es representante del Señor Arce aquí en el Estado Plurinacional sobre todo en esta Petición de Informe Oral, no podemos estar tranquilos, no podemos estar de brazos cruzados, no podemos ser indiferentes Señora Ministra ante todo el sufrimiento que está teniendo varios departamentos de nuestro país con el tema de los incendios, no solamente se trata del desplazamiento de varios pueblos indígenas, no solamente se trata de que estamos liquidando nuestro ecosistema, se trata también de todos los animales que viven ahí monte adentro, en nuestros bosques, nuestro ecosistema mismo, son millones y millones de hectáreas que se están arrasando con estos incendios, pero también son millones y millones de vidas de los animales que se están perdiendo.

No podemos ser indiferentes nosotros como Cámara de Senadores Señora Ministra y aprovecho este momento y discúlpeme que lo haga y que no sea parte de la Petición de Informe Oral, pero creo que es importante que el Gobierno Nacional tome una decisión sobre todo el Presidente. Señora Ministra es momento de que se declare "Desastre Nacional" para que podamos enfrentar con mayor fuerza, con apoyo internacional y podamos lógicamente acabar con estos incendios que están terminando con nuestro medio ambiente Señora Ministra. Yo le pido fraternalmente a nombre de los pueblos indígenas, a nombre de los departamentos, a nombre de las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros, qué es lo que les vamos a dejar, pido y exijo en mi calidad de Autoridad que se declare "Desastre Nacional", Señora Ministra usted es consciente y espero que no estemos esperando la pérdida de vidas humanas o que esto se vaya ahondando y que sea incontrolable. Esas son las dos preguntas Señora Ministra, uno ¿cuándo se va publicar el tema del Proyecto de Ley N° 248, y cuándo Bolivia a través de su Presidente va a declarar "Desastre Nacional"? Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, para que continúe Señora Ministra, puede considerar con las dos propuestas, ya ha aclarado los demás, creo que ya estaría insulso el debate ¿no? Entonces está en su consideración.

Tiene la palabra, la Ministra.

Ministra de la Presidencia: Gracias, Presidenta en Ejercicio Simona Quispe.

Respecto a la propuesta del Senador referida a que al haberse abrogado el Decreto Supremo no se continúe con las respuestas, no tengo ningún inconveniente en que quede ahí la Petición de Informe Oral, sin embargo, cualquier requerimiento que exista referido a un tema que también es de importancia para la población en relación a este Decreto Supremo estaremos pendientes a las solicitudes.



En relación a lo que señala el Senador, ninguna de las dos preguntas o comentarios que ha realizado corresponden a esta Petición de Informe Oral y que de acuerdo a Reglamento, la convocatoria que se nos realiza como Órgano Ejecutivo, está circunscrita únicamente a las respuestas a la Petición de Informe Oral; sin embargo, no tenemos ningún inconveniente en abrir otro espacio de debate que podemos hacerlo, si quiere posteriormente, para hablar sobre los temas que Usted ha planteado en esta oportunidad, incluso senadores me pidieron que no me salga de lo que corresponde de acuerdo al propio procedimiento legislativo de la Cámara de Senadores y que únicamente nos circunscribamos a este tema. Por lo tanto, mi presencia aquí obedece fundamentalmente para atender la Petición de Informe Oral y posteriormente en otro espacio no hay ningún problema en debatir o responder a lo que Usted acaba de plantear.

Sen.^a Presidenta: Al haber intervenido el Senador Peticionario y también al haber respondido la Ministra María Nela Prada, bueno, yo creo que concluye esta Petición de Informe Oral, claro, lo señala claramente el Reglamento y por eso habíamos puesto en consideración de la Ministra. Para eso ya estaríamos concluyendo el acto de fiscalización, ¿o algo más Senador Santiago?

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: La respuesta, sobre todo el tema de la 248 que es una cuestión más administrativa, pero que lamentablemente está perjudicando desde su Ministerio a dos departamentos, a: Potosí y a Chuquisaca, solamente es publicar en la Gaceta, no conocemos cuál es el problema, es un tema meramente administrativo, Señora Ministra nos preocupa esta situación, yo quiero advertir Ministra que si existe movilizaciones, si existe algún tema de interpelar al Gobierno Central va a ser exclusivamente su responsabilidad Ministra. Y el otro tema, es un tema que hay que debatir, señora Ministra no hay que escudarnos, o escaparnos del tema de la Declaración de Desastre es un tema que a Usted como cruceña también debería verlo, es más, Usted debería ser la más preocupada por este tema, estamos hablando del futuro de las nuevas generaciones, año que pasa son millones y millones de hectáreas Señora Ministra y creo que, se tiene que hacer es un esfuerzo en conjunto y si nosotros como senadores en algo tenemos que aprobar a través de minutas, resoluciones o algún tema de ley, estamos aquí.

Nosotros como senadores hemos abrogado ya las leyes ecocidas, por ende, señora Ministra, ojalá este espíritu de cuidar el medio ambiente se contagie por su persona, pero me gustaría reiterar la pregunta nuevamente Ministra: ¿cuándo se va a publicar la Ley N° 248 en la Gaceta Oficial?, los chuquisaqueños, los sucrenses de forma muy respetuosa, pero también firmes le exigimos que cumpla con esa obligación que tiene Señora Ministra, caso contrario vamos a tener que movilizarnos y realizar presiones que no sería nada agradables para su persona y también para el Gobierno. Le rogaría y le exigiría de manera firme Señora Ministra, cuándo se va a publicar en la Gaceta la 248.

Sen.^a Presidenta: Gracias, Senador. ¿Ministra algo más quiere responder? o concluimos.

Tiene la palabra, la Ministra de la Presidencia.

Ministra de la Presidencia: Gracias, Senadora Presidenta.

Senador, nosotros haremos conocer a través de las instancias correspondientes lo que está planteando en relación al Proyecto de Ley que ha sido sancionado en la Asamblea Legislativa. Y referido al tema de los incendios creo que es un tema que hace sin lugar a dudas una problemática y una preocupación nacional. Nosotros como Gobierno Nacional en coordinación con gobiernos departamentales, municipales hemos venido realizando una serie de acciones que van más allá de las declaratorias que se puedan realizar, podemos debatir como le decía, muchísimo sobre el tema de los incendios, más allá de que por supuesto que no me voy a escapar, no soy de las personas que se escapa, la verdad, ni rehúye ningún tipo de debate, solamente que he sido convocada aquí, ya en anteriores Peticiones de Informe Oral que tuve y que he venido siempre a dar la cara; justamente entramos a un debate que luego terminó en otro tipo de situación y esta vez me pidieron que en el marco del Reglamento del propio espacio de la Cámara de Senadores me circunscriba a únicamente responder, por lo cual he sido convocada que es una Petición de Informe Oral.



Sin embargo, respecto al tema de los incendios y esto lo he señalado en reiteradas oportunidades, creo que más allá de discursos y otro tipo de situaciones que podemos hacer, hace una preocupación nacional, donde por supuesto la población espera la acción por parte de todas y de todos los niveles de Estado y todos los Órganos del Estado. Nosotros, por ejemplo, hemos remitido un Proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa que lamentablemente no ha sido tratado, pese a que ha sido una demanda justamente en el Departamento de Santa Cruz, que nosotros recogiendo esa demanda en el Comité que se ha creado conjunto de Lucha Contra los Incendios con la Gobernación, los municipios, Fuerzas Armadas, Policía y todas las instancias, bomberos voluntarios que se han incorporado, el Proyecto de Ley que modifica el Código Penal crea por primera vez el delito de incendio forestales y aumenta la pena justamente para quienes cometen este tipo de delitos, porque no es ninguna instancia ni del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, quien enciende la mecha en los incendios.

Entonces, por lo tanto, realmente y erogamos recursos realmente multimillonarios, pudiéramos decir, si contabilizamos todo lo que venimos registrando durante los últimos años y sobre todo en departamentos como Santa Cruz y Beni, y en ese sentido, yo he estado insistiendo antes que se produzcan los incendios que no esperemos como entidades en todos los niveles a que los incendios estén estallando en nuestra cara, que no se trata aquí de que con el dedo digamos quién quema más, y quién quema menos, sino que abramos un debate realmente nacional en torno al desafío de compatibilizar, por un lado, la producción en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, garantizar la alimentación, proteger a productoras y productores, proteger la producción nacional agropecuaria, pero al mismo tiempo que este sistema esté compatibilizado en lo que nos demanda este siglo que es generar mecanismos de producción en armonía con el medio ambiente y ese es un desafío que tenemos no solamente en Bolivia, sino en el mundo.

Estaba revisando un informe de Naciones Unidas del 2023 en relación a los incendios forestales a nivel mundial y el descontrol que existe más allá del tema de declaratorias, de apoyo, de cooperación de recursos que se puedan gastar desde otros países con mucha más –quizás– capacidad en países desarrollados y que lamentablemente estos incendios están causando estragos, sobre todo con la crisis climática sequías, que este año nos ha golpeado, entonces hay un tema estructural, por supuesto, que nosotros necesitamos debatirlo relacionado a formas de producción y habilitación de la tierra para producir y eso es algo que por supuesto, nosotros como Órgano Ejecutivo hemos estado planteando diversas iniciativas más allá de la declaratoria una pausa ambiental de que estén suspendidos en este momento todos los permisos para chaqueros, que se esté declarando planes que tienen que ver con pos incendios, de que estemos atendiendo viviendas afectadas, que estemos atendiendo ayuda humanitaria, no lo estamos haciendo solos y en eso valoramos no solamente que exista la coordinación entre los niveles de Estado, que exista la coordinación entre los Órganos del Estado, lo establece nuestra Constitución y creo que son momentos donde no debemos politizar este tema, si no realmente ponernos a trabajar entre todas y todos para ver cómo solucionamos algo que no únicamente tiene que ver con Marcos Normativos.

Yo lo he señalado muchas veces en relación a que lamentablemente, mire Usted, nosotros habíamos remitido a la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes, lamentablemente pese a que existe un marco normativo para que no se siga violando a niñas y a niños en nuestro país, esto continúa sucediendo y por lo tanto, hace un tema estructural que ojalá en este sentido hubiese una misma preocupación y movilización como vemos en relación a los incendios para precautelar lo más valioso que tenemos que son nuestras niñas y nuestros niños, pero aun así, habiendo marcos normativos estos terribles delitos vinculados a violaciones y otros contra menores de edad se siguen dando, aún con el marco normativo actual los incendios se siguen dando, aun fortaleciendo y cambiando el Código Penal, casi que estoy segura, que los incendios se van a seguir generando si nosotros no atacamos lo estructural que tiene que ver con producción, que tiene que ver con formas de habilitación de la tierra para producir y en eso estamos hablando pequeños, medianos, grandes; no voy a entrar en el debate de quién quema más o quién quema menos porque creo que en realidad en los hechos se está generando quemas y nosotros lo tenemos registrado en todos los niveles, de acuerdo a la clasificación de propiedad de la tierra.



Entonces, por lo tanto, podemos tener un debate y no tengo ningún problema en que lo hagamos en un sentido constructivo y propositivo hacia nuestra población, buscando que los incendios que se vienen dando desde hace bastantes años, tengo todos los datos porque en Santa Cruz he intentado hablar de este tema y no solo hablar, se ha logrado por primera vez dentro del gabinete agropecuario con la CAO, con ANAPO, con FEGASACRUZ, FEGABENI, introducir el tema de los incendios para plantear realmente entre todos, no solamente entre niveles de Gobierno, sino con los productores pequeños, medianos y grandes e introducir el tema de incendios de hablar entre todos y ver qué acciones no solo de prevención, contención y mitigación en el caso de los incendios podemos hacer de manera conjunta.

Sabemos que no es suficiente, como sabemos también que no podemos generar expectativas a la población que habiendo declarado un desastre el mundo se va a volcar a sofocar los incendios de Bolivia, esto no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Nosotros estamos evaluando en este momento con los informes que se están elevando, no solamente desde los niveles departamentales, de los COES, de los sistemas nacionales, departamentales, municipales de monitoreo de los incendios, el tema de la declaratoria de desastre no hay aquí ningún inconveniente por parte nosotros como Gobierno, como lo hicimos cuando recibimos el informe de que se declare una emergencia en coordinación con los espacios correspondientes, no tuvimos como Gobierno ningún problema en hacerlo y no vamos a tener ningún problema en hacerlo en relación cuando se eleven los informes correspondientes.

Sin embargo, lo reitero, no podemos generar por responsabilidad con la población expectativas que habiendo declarado algo y esto nos muestra todos los lugares donde se están realizando incendios en este momento, no podemos generar expectativas a nuestra población de que con declaratorias el mundo se va a volcar a sofocar los incendios de nuestro país. Los mecanismos de cooperación en este momento están abiertos, venimos realizando en este momento -me encuentro como Canciller interina- y hemos estado realizando todas las gestiones de la cooperación internacional para que lleguen a nuestro país, hemos estado recibiendo, continuamos con eso, pero aún mire Usted en relación, por ejemplo, aviones que es lo que se necesita como el que ya tenemos aquí no es un tema de que por solidaridad no los van a dar, aun declarando lo que se declare nosotros estamos pagando ese avión como Estado boliviano para coadyuvar, va como apenas cuatro días ha tenido resultados, hoy estamos haciendo nuevamente estimulación de nubes para la lluvia y vamos a continuar obviamente dentro del marco de la soberanía también de nuestro país luchando contra los incendios y reitero que es un tema que a mí en lo particular también me interesa bastante.

Sé que esto pudiera generarse de que hablemos sobre los incendios toda la mañana, toda la tarde y no tengo ningún problema Senador, ni voy a huir ni voy a escapar a ese debate, puedo venirme con la información al respecto, en este momento no la tengo porque solo traje las respuestas referidas a esta Petición de Informe Oral, pero tengo los datos, los informes, lo que estamos haciendo en el nivel nacional, lo que se está haciendo es los niveles departamentales, municipales a quienes la verdad valoro bastante que esta vez se haya tenido espacios de coordinación más allá de los colores políticos, más allá de las diferencias priorizando temas que son de interés común para nuestra población.

Así que Senadora Presidenta, a través suyo igual si se requiere algún otro momento debatir sobre el tema de los incendios y ver cómo entre todas y todos fortalecemos y cambiamos esta realidad que lamentablemente nos golpea cada año fortaleciendo los mecanismos que sean necesarios, con todo gusto estaré pendiente a un espacio de diálogo, debate, o lo que se requiere en torno a los incendios. Gracias. Senadora.

Sen.^a Presidenta: Antes de agradecer, queremos aclarar también porque la solicitud de la Petición de Informe Oral ha sido desde el mes de mayo y posteriormente la abrogación y las preguntas del cuestionario eran relacionadas a este Decreto que se ha abrogado. Por esta razón, ya no se ha desarrollado como se debería de hacer, eso ha sido el motivo, en otra Ministra le solicitamos que en su momento pueda responder, porque ahorita ya de nada sirve hacer un debate cuando ya el Decreto está abrogado, y no es necesario ya debatir.



Entonces, con esa aclaración queremos agradecer a la Ministra de la Presidencia y solicito al Senador Romaña pueda acompañar a la Ministra abandonar el Hemiciclo.

Ministra de la Presidencia: Gracias, Senadora Presidenta, saludar a Usted, a la Directiva, a todas las senadoras, senadores presentes. Buenos días.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más intervenciones, damos por concluida este acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación.

2.1 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 106/2023-2024, que recomienda al Ministro de Defensa, garantice que el personal enviado por Defensa Civil esté adecuadamente capacitado, para socorrer a las comunidades afectadas por incendios forestales. (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL MINISTRO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

1. ANTECEDENTES.

En fecha 13 de septiembre de 2024, fue remitido, por la Sen. Cecilia Isabel Requena Zárate, Senadora Nacional, Minuta de Comunicación dirigida AL MINISTRO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, para su tratamiento en Sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente Informe Minuta de Comunicación.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.



ARTÍCULO 175 "I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. **II.** Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras. "

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento; análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). **I.** Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo.

En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.



c) Gestión: Las Senadoras y los Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que la Sen. Cecilia Isabel Requena Zárate Senadora Nacional, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de . Comunicación dirigido AL MINISTRO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, haciendo referencia del siguiente Marco Legal:

MARCO NORMATIVO.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

El Artículo 108 numeral 1 de la Constitución Política del Estado señala que. "Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

Asimismo, el numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, determina como un deber de las bolivianas y bolivianos socorrer con todo el apoyo necesario, en caso de desastres naturales y otras contingencias.

El Artículo 2 de la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, establece como finalidad definir y fortalecer la intervención estatal para la gestión de riesgos, priorizando la protección de la vida, y desarrollando la cultura de prevención con participación de todos los actores y sectores involucrados.

El Artículo 5 de la Ley N° 602 estipula los principios que rigen la Ley de Gestión de Riesgos:

Prioridad en la Protección: Se prioriza la protección de la vida, la integridad física y la salud de todas las personas que residen en el territorio nacional frente a los riesgos de desastres causados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas, antrópicas y vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.

Integralidad: La gestión de riesgos debe desarrollarse mediante una visión coordinada y articulada multisectorial, territorial e intercultural.

Concurso y Apoyo Obligatorios: Se requiere que todas las personas, organizaciones y entidades brinden cooperación cuando se solicite, siendo obligatorias las tareas de asistencia y rescate.

Subsidiariedad: Cuando las capacidades técnicas y recursos de las entidades territoriales autónomas son superadas, se deben activar mecanismos de apoyo desde niveles superiores hasta llegar al nivel central del Estado.

Acción Permanente: La gestión de riesgos es una actividad continua que implica la realización constante de acciones preventivas y la aplicación de normas, conocimientos y experiencias.

Acceso y Difusión de Información: Las personas tienen derecho a informarse, y las entidades públicas tienen la obligación de informar sobre riesgos, desastres y acciones de respuesta.

Atención Prioritaria a Poblaciones Vulnerables: La atención frente a desastres debe ser prioritaria para grupos vulnerables, como mujeres gestantes, niños, adultos mayores, personas enfermas o con capacidades diferentes.



El Comando Conjunto de Respuesta Ante Eventos Adversos (CCR-EA) fue establecido el 12 de mayo de 2022 y opera bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Defensa Civil. El CCR-EA tiene como objeto principal la coordinación y ejecución de acciones de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres naturales. Su misión es garantizar la seguridad y protección de la población, así como la salvaguarda de bienes y recursos del Estado frente a eventos adversos.

Este comando está compuesto por seis comandos estratégicos operacionales (CEO's) que incluyen el Comando Estratégico Operacional Amazónico, Mamoré, Central, Andina, Chaco, y Plata. Cada comando está situado estratégicamente en diversas ecorregiones del país, adaptándose a sus características geográficas, climáticas y topográficas específicas. Están formados por equipos de dos cuadrillas con equipamiento especializado para operar en contextos terrestres, aéreos o lacustres.

Los comandos disponen de recursos logísticos y operativos necesarios para enfrentar emergencias como incendios forestales, inundaciones, granizadas, sequías, terremotos, y otros desastres, complementando las capacidades del Ejército, la Armada Boliviana, y la Fuerza Aérea según lo requiera cada situación.

Según una respuesta del Viceministro de Defensa Civil a una Petición de Informe Oral durante la gestión del 2023: "... El CCREA se crea con el propósito de mitigar las pérdidas económicas y/o humanas causadas por desastres..." la documentación recibida indica también que la Misión del CCREA es planificar, organizar y supervisar las operaciones de mitigación de incendios forestales mediante el empleo de las FF.AA. a través las UMRE y las CEOs "apoyado con todos los medios logísticos materiales y técnicos disponibles, proporcionados por el VIDECI". En los informes presentados se informa que una vez liquidados los incendios el CCREA apoya de manera coordinada con el Viceministerio de Defensa Civil en la etapa de recuperación de daños.

El Artículo 11° de la Ley N° 602. (Comité de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN) indica lo sgte.:

I. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, bajo la dirección y coordinación general del Viceministerio de Defensa Civil, es la instancia que organiza y articula las mesas técnicas sectoriales conformadas por instituciones públicas y privadas relacionadas con la atención de desastres y/o emergencias y la recuperación.

II. Las funciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN y de las mesas técnicas sectoriales serán establecidas en el reglamento de la presente Ley.

El Artículo 28° de la Ley N° 602 constituye el Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (FORADE). El Ministerio de Defensa está autorizado a crear el Fideicomiso denominado "Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias" (FORADE), con el objetivo de captar y administrar recursos destinados a financiar la gestión de riesgos en los niveles nacional, departamental, municipal y en autonomías indígena originario campesinas. Adicionalmente la norma indica que las entidades que ejecuten los recursos del Fideicomiso deberán rendir cuentas al fiduciario sobre la ejecución de dichos recursos, conforme al reglamento.

Según la Ley N° 602 el Fideicomiso contará con diversas fuentes de financiamiento. Entre ellas, se destinará el 0.15% del total del Presupuesto General del Estado Consolidado de gastos, aprobado para cada gestión fiscal, con recursos del Tesoro General de la Nación, los cuales serán utilizados prioritariamente como contraparte para las acciones de gestión de riesgos. También se consideran como fuentes de financiamiento las donaciones que puedan ser monetizadas, créditos, y recursos específicos de cooperación multilateral o bilateral destinados a la gestión de riesgos. Asimismo, se incluyen los recursos generados por el propio Fideicomiso y otras fuentes de financiamiento que puedan surgir.

Por otra parte, el Artículo 18 establece que las Fuerzas Armadas dependen del Presidente de la República y reciben órdenes administrativas a través del Ministro de Defensa.



Asimismo, el Artículo 19 de la Ley N° 1405 - Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas define al Alto Mando Militar como el máximo órgano de decisión de las Fuerzas Armadas, compuesto por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional.

El Artículo 22 de la Ley de las Fuerzas Armadas establece que el Ministerio de Defensa Nacional es el organismo responsable de la dirección política y administrativa de las Fuerzas Armadas.

El Artículo 33 del Decreto Supremo N° 4857 de Organización del Órgano Ejecutivo detalla las atribuciones de la Ministra (o) de Defensa, que incluyen:

* Inciso c): Garantizar que las Fuerzas Armadas actúen de manera efectiva en la protección de la independencia, seguridad, soberanía e integridad territorial del Estado.

* Inciso h): Coordinar la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo integral del país en colaboración con entidades públicas y privadas.

* Inciso i): Planificar, organizar, controlar y ejecutar acciones de defensa civil en coordinación con diferentes niveles gubernamentales, pueblos indígenas, y entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.

Según el numeral 4 del artículo 52° del Decreto Reglamentario de la Ley de Gestión de Riesgos, Decreto Supremo el Viceministerio de Defensa Civil del Ministerio de Defensa podrá acceder a los recursos establecidos en la Ley N° 602 y a través de autorización del CONARADE, en caso excepcional y exclusivamente para financiar actividades de ayuda humanitaria que requieran asistencia inmediata, en los siguientes casos: a) Ante la ocurrencia o inminencia de una situación de desastres y/o emergencia, a fin de ofrecer de manera inmediata los apoyos necesarios y urgentes para salvaguardar la vida, salud e integridad física de la población afectada; b) En un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles luego de haber concluido la intervención; el Viceministerio de Defensa Civil del Ministerio de Defensa, remitir al CONARADE, al fiduciario y a la Contraloría General del Estado, un informe de rendición de cuentas que justifique la urgencia de la actuación desarrollada.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE al Ministro de Defensa que, en cumplimiento de los Artículos 108 numerales 1 y 11 de la Constitución Política del Estado, los Artículos 2, 5, 11, 28 de la Ley N° 602 - Ley de Gestión de Riesgos, de 14 de noviembre de 2014, los Artículos 18, 19 y 22 de la Ley N° 1405, de 30 de diciembre de 1992 - Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, los Artículos 33 inciso c), h) e i) del Decreto Supremo N° 4857 de Organización del Órgano Ejecutivo, de 6 de enero de 2023, y el Artículo 52 numeral 4 del Decreto Supremo N° 2342, de 29 de abril de 2015:

PRIMERO: Garantizar que cada soldado o personal enviado por Defensa Civil para socorrer a comunidades afectadas por desastres como incendios forestales esté altamente capacitado y especializado en la gestión y respuesta a emergencias. Esto incluye entrenar en técnicas de control de incendios, primeros auxilios, manejo de equipos de protección personal, y estrategias de evacuación. La preparación adecuada asegurará que los efectivos puedan actuar de manera eficiente y segura, minimizando riesgos para ellos mismos y para las comunidades vulnerables a las que asisten.

SEGUNDO: Ejecutar todos los procesos de despliegue de respuesta a los incendios con la máxima transparencia, garantizando la adecuada rendición de cuentas. Las acciones realizadas y los recursos utilizados deben ser monitoreados de manera estricta y sujetarse a auditorías independientes para evaluar su efectividad y el uso correcto de los fondos públicos.



TERCERO: Implementar, a través del personal de Defensa Civil, un monitoreo exhaustivo de las zonas adyacentes para anticipar la expansión del fuego y mejorar la efectividad de sus acciones, garantizando la reducción de las cargas burocráticas en los procedimientos preventivos y de respuesta, de modo que se permita una intervención más rápida y adaptativa a las condiciones cambiantes del terreno y el fuego.

CUARTO: Asegurar que todo el personal desplegado en zonas afectadas por incendios forestales bajo la coordinación de Defensa Civil, incluyendo cuerpos policiales, bomberos y otros grupos de primera respuesta llegue a los territorios con la debida organización y logística que garantice la cobertura mínima de su alimentación y necesidades básicas. Esta logística debe ser gestionada utilizando los fondos previstos y autorizados por la Ley N° 602 (Ley de Gestión de Riesgos) y otros recursos del Estado, evitando que la alimentación y las necesidades básicas del personal sean cubiertas por donaciones o por las comunidades locales. Asimismo, estos recursos sean previstos para su ejecución de manera anticipada y efectiva para preservar la integridad del personal y la tranquilidad de las comunidades.

QUINTO: Instruir al personal militar, incluidas cuadrillas de soldados, personal técnico y otros efectivos desplegados en operaciones de emergencia, a abstenerse de solicitar o depender de apoyo logístico, manutención, gastos de alimentación, insumos de combustible (como diésel) y otros recursos de comunidades en situación de vulnerabilidad, familias golpeadas por los incendios y municipios clasificados socioeconómicamente como urbanos o rurales pobres.

Por lo tanto, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:

A finales de agosto de 2024, la Fundación Tierra denunció que más de cuatro millones de hectáreas en Bolivia fueron devastadas por incendios durante los meses de junio, julio y agosto; los municipios más afectados corresponden a los Departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y La Paz. En particular, el norte del bosque Chiquitano, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguará han sufrido grandes pérdidas.

Los incendios han causado daños significativos a áreas de alto valor ecológico, afectando la biodiversidad, la calidad del aire y las fuentes de agua. La Calidad del aire se ha visto comprometida, afectando la salud pública en áreas urbanas y rurales. Además, los incendios han perturbado el suministro de agua y han afectado los humedales de importancia internacional.

Las comunidades locales enfrentan graves dificultades, incluyendo falta de recursos para combatir los incendios y cubrir necesidades básicas. Reportes indican que incluso niños han participado en la lucha contra los incendios debido a la falta de recursos y personal especializado.

Hay escasez de recursos para bomberos y personal de apoyo en diversas áreas afectadas, y se han observado que la ayuda prometida no ha llegado a tiempo. Se reporta una falta crítica de alimentos y suministros, lo que agrava la situación de los afectados y el personal de respuesta.

La Minuta de Comunicación busca asegurar una respuesta eficiente y coordinada a los incendios forestales en Bolivia, protegiendo tanto a las comunidades afectadas como a los recursos del Estado, con un enfoque en la eficiencia y transparencia en la gestión de recursos y respuesta a emergencias, considerando el artículo 108 numerales 1 y 11 de nuestra Carta Fundamental, donde se establece que el Estado tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y el deber de socorrer en desastres naturales, considerando normativas como la de Gestión de Riesgos, teniendo que brindar prioridad en la protección, integralidad y transparencia, en coordinación con entidades públicas y privadas para el desarrollo del país, contemplando otras normativas para brindar el acceso a recursos para ayuda humanitaria en situaciones de emergencia.

4. CONCLUSIÓN.



De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADA CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.**

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Recomiéndese, al Ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia que, en cumplimiento de los Artículos 108 numerales 1 y 11 de la Constitución Política del Estado, los Artículos 2,5,11 y 28 de la Ley N° 602 – Ley de Gestión de Riesgos, del 14 de noviembre de 2014, los Artículos 18,19, y 22 de la Ley N° 1405, del 30 de diciembre de 1992 – Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, los Artículos 33 inciso c),h), e i) del Decreto Supremo N° 4857 de Organización del Órgano ejecutivo, del 6 de enero de 2023, y el artículo 52 numeral 4 del Decreto Supremo N° 2342, del 29 de abril de 2015:

Primera. Garantizar que, el personal enviado por Defensa Civil a socorrer a las comunidades afectadas por incendios forestales y esté adecuadamente capacitado en la gestión y respuesta a emergencias, incluyendo técnicas de control de incendios, primeros auxilios y manejo de equipos de protección personal y estrategias de evacuación. Minimizando riesgos para ellos y para las comunidades vulnerables que asisten.

Segunda. Ejecutar, todos los procesos de respuesta a los incendios con la máxima transparencia, asegurando una rendición de cuentas adecuada. Las acciones y recursos deben ser monitoreados y auditados de manera independiente, evaluando su efectividad y el uso correcto de los fondos públicos.



Tercera. Implementar, un monitoreo exhaustivo de las zonas adyacentes a los incendios para anticipar la expansión del fuego y mejorar la efectividad de la respuesta, reduciendo la burocracia para permitir una intervención más rápida y adaptativa a las condiciones cambiantes de los terrenos y el fuego.

Cuarta. Asegurar, que el personal desplegado en zonas afectadas reciba la logística y alimentación necesarias, utilizando fondos del Estado en lugar de depender de donaciones o comunidades locales.

Quinta. Instruir al personal militar, a no solicitar o depender de apoyo logístico y recursos de las comunidades afectadas, asegurando que estos sean gestionados mediante los fondos estatales previstos y autorizados”.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 107/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Sucre, implemente y ejecute el Plan de Adecuación y/o Remediación Ambiental para el Proyecto Macro Celda N° II, del botadero controlado de Lechuguillas. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SEÑOR ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, DR. ENRIQUE LEAÑO PALENQUE.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 4 de septiembre de 2024, fue remitido, por el Sen. Santiago Ticona Yupari Senador Nacional, Minuta de Comunicación dirigida AL SEÑOR ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, DR. ENRIQUE LEAÑO PALENQUE, para su tratamiento en Sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.



En el marco de la Constitución que Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158º. -I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa además de las que determina esta Constitución y la Ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 "I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. **II.** Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:



a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que el Sen. Santiago Ticona Yupari Senador Nacional, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación dirigida AL SEÑOR ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, DR. ENRIQUE LEAÑO PALENQUE, haciendo referencia del siguiente Marco Legal:

MARCO NORMATIVO.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

En el marco de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución vigente señala que “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.

Al respecto, el artículo 299, párrafo II, señala como parte de las competencias ejercidas de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas las siguientes:

- * Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.
- * Residuos industriales y tóxicos.
- * Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos.

El artículo 302 párrafo I, establece las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción, incluyendo al aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del Estado.

Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización, de 19 de julio de 2010.

El artículo 88 párrafo V, distribuye las competencias concurrentes de la siguiente manera: los gobiernos autónomos departamentales y municipales deben proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. El mismo artículo distribuye las competencias concurrentes de acuerdo al artículo 299, párrafo II, de la Constitución Política del Estado, indicando que los gobiernos municipales autónomos deben reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales y tóxicos, en su jurisdicción.

Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra, de 21 de diciembre de 2010.



El artículo 8 señala las obligaciones del Estado Plurinacional, para todos sus niveles y ámbitos territoriales y a través de todas sus prioridades e instituciones, incluyendo la relativa a "Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garanticen la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra".

Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, de 15 de octubre de 2012.

El artículo 14, numeral 3 establece que el Estado Plurinacional de Bolivia impulsará un cambio gradual hacia el establecimiento de hábitos de consumo sustentables del pueblo boliviano, mediante la promoción y fortalecimiento de conductas individuales y colectivas que, entre otros, reduzcan el consumismo y realicen el tratamiento de residuos y el reciclaje.

En el título III de la Ley N° 300, relativo a las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del Desarrollo Integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el artículo 31, incluyen las relativas a la gestión de residuos, indicando las siguientes:

1. Promover la transformación de los patrones de producción y hábitos de consumo en el país y la recuperación y reutilización de los materiales y energías contenidos en los residuos, bajo un enfoque de gestión cíclica de los mismos.
2. Desarrollar mecanismos institucionales, técnicos y legales de prevención, disminución y reducción de la generación de los residuos, su utilización, reciclaje tratamiento, disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco del Artículo 299 parágrafo II numerales 8 y 9 de la Constitución Política del Estado.
3. Garantizar el manejo y tratamiento de residuos de acuerdo a Ley específica.
4. Desarrollar acciones educativas sobre la gestión de residuos en sus diferentes actividades para la concienciación de la población boliviana.

Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 24.176.

Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica en su artículo 42 establece que en caso de contaminación de cuerpos receptores o infiltración en el subsuelo por lixiviados provenientes del manejo de residuos sólidos o confinamiento de sustancias peligrosas, provenientes de la actividad, obra o proyecto, la Instancia Ambiental Dependiente de la Prefectura determinará que el REPRESENTANTE LEGAL implemente las medidas correctivas o de mitigación que resulten de la aplicación de los reglamentos ambientales correspondientes.

Ley N° 755, de Gestión Integral de Residuos, de 28 de octubre de 2015.

La Disposición Transitoria Segunda establece que los botaderos y áreas contaminadas por residuos deben ingresar a procesos de clausura, cierre técnico y Saneamiento ambiental, en cumplimiento con la normativa vigente y protección a la salud, en un plazo máximo de cinco (5) años promulgada la Ley, de acuerdo a la planificación que emita el Ministerio cabeza del sector. A partir de la gestión 2016, los gobiernos autónomos municipales debían programar dentro de su presupuesto institucional.

El artículo 24 establece que los recursos para proyectos de tratamiento de residuos sólidos, residuos industriales y tóxicos, se ejercerán y gestionarán en el marco de la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.

El artículo 25 establece que, en cumplimiento a las políticas de protección al medio ambiente, la salud y saneamiento básico, los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco de sus



competencias, podrán asignar recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, para la implementación de la Gestión Integral de Residuos.

Reglamento General de la Ley N° 755, aprobado mediante Decreto Supremo N° 2954, de 19 de octubre de 2016.

El artículo 62 parágrafo II establece: Los gobiernos autónomos municipales, deben asegurar un área dentro de su municipio, que garantice una capacidad de disposición final en rellenos sanitarios de quince (15) años como mínimo, o establecer convenios o mancomunidades con otros municipios para este propósito, debiendo asegurar que no se establezcan viviendas, urbanizaciones, asentamientos humanos a un radio mínimo de un mil (1.000) metros desde el perímetro, durante la construcción y operación del relleno. III. El relleno sanitario podrá contar con espacios destinados al almacenamiento o disposición de residuos especiales, siempre y cuando no presenten características de peligrosidad y los espacios reúnan las condiciones técnicas y ambientales de acuerdo a normativa técnica vigente.

El artículo 57 respecto al tratamiento de los residuos deberá realizarse tomando en cuenta las siguientes modalidades:

- a) Clasificación a través de métodos de selección manual o mecanizada, que no requieren procesos de transformación, pero sí de reducción de volumen e higienización según corresponda para introducirlos al mercado de reciclaje.
- b) Transformación, consistente en la conversión de los residuos mediante procesos biológicos, mecánicos, físico químicos o térmicos de los residuos para fines de aprovechamiento o reducción de peligrosidad.

El artículo 78 del reglamento de gestión integral de residuos sólidos de la Ley 755 establece (Complejo de Tratamiento de Residuos). Las instalaciones que incluyan dentro de sus componentes el tratamiento de residuos orgánicos, reciclables y la disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los residuos no aprovechables, serán consideradas como Complejo de Tratamiento de Residuos (CTR).

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN.

RECOMIÉNDESE: Al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 031 de Autonomías y Descentralización, la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra, la Ley N° 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos, y su Reglamento General, se recomienda como medidas inmediatas lo siguiente:

- 1) Implemente y ejecute de inmediato el Plan de Adecuación y/o Remediación Ambiental del Proyecto Macro Celda N° II del Botadero Controlado de Lechuguillas, debido al peligro inminente que representa los impactos negativos generados por los derrames de lixiviados que aún persiste en la quebrada que desemboca en el río Chico, distrito 7.
- 2) Ejecute con urgencia las obras civiles necesarias para estabilizar el talud afectado por los desniveles geológicos en el área del proyecto de la Macro Celda N° II, cuya estabilidad estructural está comprometida.
- 3) Inicie una auditoría exhaustiva del Proyecto Macro Celda N° II del Botadero Controlado de Lechuguillas, considerando que la mala ejecución de este proyecto ha provocado el derrame de lixiviados y la paralización de sus actividades por parte de la Autoridad Ambiental Competente Departamental de Chuquisaca.



4) Gestione e implemente una planta de tratamiento integral de residuos sólidos para el municipio de Sucre, en cumplimiento del artículo 78 del Reglamento de la Ley N° 755. Esta acción es prioritaria, considerando que, a partir del 22 de agosto del presente año, la Celda N° I del Botadero Controlado de Lechuguillas ha alcanzado su capacidad máxima, con un margen de almacenamiento de residuos sólidos de sólo dos meses.

Por lo tanto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:

El presente informe técnico jurídico de la Minuta de Comunicación dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Dr. Enrique Leaño Palenque, en relación con el Botadero Controlado Municipal de Sucre. Esta Minuta de Comunicación se elaboró considerando las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y otras normas relacionadas con la gestión de residuos y la protección del medio ambiente.

El Botadero Controlado Municipal de Sucre, ubicado en Lechuguillas, comenzó sus operaciones en 2011, tras el cierre del Botadero La Esperanza. Operó inicialmente sin licencia ambiental hasta el 2016, cuando se legalizó como "Botadero Controlado".

La celda en uso tenía una vida útil estimada hasta diciembre de 2022, Se inició un Proyecto de Ampliación, "Construcción Macro Celda II Relleno Sanitario Sucre", que fue aprobado y ejecutado con un presupuesto de 5.800.000 Bs. Sin embargo, problemas técnicos y de ejecución han surgido, como fisuras en la geomembrana y deslizamientos de tierra.

Se han reportado filtraciones de lixiviados en cuerpos de agua y problemas estructurales en la Macro Celda II. Las denuncias incluyen posible malversación de recursos y falta de medidas correctivas.

La Autoridad Ambiental Competente recomendó suspender la disposición de residuos hasta que se solucionen los problemas detectados.

La inspección conjunta reveló la paralización de las actividades, pérdida de geomembrana, falta de zanjas pluviales y filtraciones lixiviados. Se identificó la necesidad de estabilización del talud y una balsa improvisada para captación de lixiviados.

La Minuta de Comunicación se concentra en medidas inmediatas de adecuación y remediación ambiental, recomendando implementar y ejecutar de inmediato un plan para subsanar los impactos negativos por los derrames de lixiviados en el río Chico. Así como realizar obras civiles urgentes para estabilizar el talud afectado y asegurar la estructura del Proyecto Macro Celda II. Encomendado Iniciar auditoría exhaustiva para evaluar la ejecución del Proyecto Macro Celda II y determinar responsabilidades por posibles irregularidades, así como gestionar e implementar una planta de tratamiento integral de residuos sólidos para evitar la saturación de la Celda N° I y cumplir con la normativa.

El Botadero Controlado de Sucre enfrenta serios problemas ambientales y de gestión, que requieren una respuesta inmediata y coordinada. Las medidas recomendadas buscan mitigar el impacto ambiental, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la gestión de residuos en el municipio de Sucre, asegurando la intervención adecuada y la resolución efectiva de los problemas descritos.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADA CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución



Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIONES.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, DR. ENRIQUE LEAÑO PALENQUE.**

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

“Recomiéndese, al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en virtud de las facultades que le otorgan la Constitución Política del Estado, la Ley N° 031 de Autonomías y Descentralización, la Ley N° 071 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento General, para que se adopten de manera inmediata las siguientes medidas:

Primera. Proceder con la implementación y ejecución inmediata del Plan de Adecuación y/o Remediación Ambiental para el Proyecto Macro Celda N° II del Botadero Controlado de Lechuguillas. Esto es urgente debido al riesgo inminente que representan los impactos negativos de los derrames de lixiviados, los cuales aún afectan la quebrada que desemboca en el río chico, en el Distrito 7.

Segunda. Llevar a cabo de forma urgente las obras civiles necesarias para estabilizar el talud afectado por desniveles geológicos en el área del Proyecto Macro Celda N° II, dado que la estabilidad estructural del talud se encuentra comprometida.

Tercera. Iniciar una auditoría exhaustiva del Proyecto Macro Celda N° II del Botadero Controlado de Lechuguillas, dado que la deficiente ejecución del Proyecto ha llevado al derrame de lixiviados y a la paralización de las actividades por parte de la Autoridad Ambiental Competente Departamental de Chuquisaca.



Cuarta. Gestionar e implementar una Planta de tratamiento integral de residuos sólidos para el Municipio de Sucre, conforme al artículo 78 del Reglamento de la Ley N° 755. Esta medida es de alta prioridad, ya que la Celda N° I del Botadero Controlado de Lechuguillas alcanzó su capacidad máxima el 22 de agosto del presente año, con un margen de almacenamiento de residuos sólidos de solo dos meses”.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral.

3.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 018/2023-2024, a la “Entrada Intercultural Autóctona y Religiosa del Señor Santiago”. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 041/2023-2024
PHC N° 18/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral N° 18/2023-2024 a la actividad cultural “**Entrada Intercultural, Autóctona y Religiosa del Señor de Santiago**”, como una expresión de la Fe e Identidad Cultural Ancestral de la Población del Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: La Paz, 18 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 23 de agosto de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 18/2023-2024 a la actividad cultural “**Entrada Intercultural, Autóctona y Religiosa del Señor de Santiago**”, como expresión de la Fe e Identidad Cultural Ancestral de la Población de Lajastambo del Municipio de Sucre del Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por el Senador Santiago Ticona Yapari, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:



- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable
- Certificación No. 023/2023-2024 de 13/08/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Reseña histórica resumida relacionada al objeto del Homenaje Camaral, resaltando los hechos más relevantes.
- Anexos Fotográficos.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a

- a) Personas Naturales
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.**
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

III. LOS PROYECTOS DE HOMENAJE POR EFEMÉRIDES NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES O REGIONALES, SUCESOS HISTÓRICOS Y ACTIVIDADES CULTURALES RELATIVOS A LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS Y UNIVERSALES CON RELEVANCIA PARA NUESTRO PAÍS:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Reseña histórica resumida relacionada al objeto del Homenaje Camaral, resaltando los hechos más relevantes.
- e) Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La zona de Lajastambo del Municipio de Sucre, se caracteriza por ser una zona populosa que concentra casi el 40% de la población del Municipio de Sucre, la mayoría de los ciudadanos de esta zona son migrantes de diversas regiones del país de Bolivia, incluyendo Potosí, Cochabamba, Oruro y las provincias del departamento de Chuquisaca, con una población estimada de 64.000 habitantes.

En la hacienda Santa Catalina de la zona de Lajastambo, distrito 3 del municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca, hace más de 50 años atrás, feligreses y devotos, llevaron adelante la Festividad del Señor de Santiago, con rituales religiosos como; misas, la challa, la procesión y la fiesta en honor al Señor de Santiago, por lo que a partir de ese momento en la zona de Lajastambo se estableció dicha costumbre año tras año, por lo que mucha gente del lugar respeta y venera al Señor de Santiago, a quien consideran un Santo Milagroso y a la vez Estricto.

Dicha costumbre promovió que se lleve a cabo la denominada "Entrada Intercultural Autóctona y Religiosa del Señor de Santiago", la cual cuenta con la participación de muchos grupos autóctonos, que muestran la diversidad cultural autóctona y la fe al Señor de Santiago, esto con el objetivo de recuperar, fomentar,



preservar y poner en práctica las máximas expresiones culturales autóctonas y revalorizar la Fe en el Señor de Santiago Apóstol, en la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca.

La "Entrada Intercultural Autóctona y Religiosa del Señor de Santiago" promueve el objetivo de recuperar, fomentar, preservar y poner en práctica las máximas expresiones culturales autóctonas y revalorizar la Fe en el Señor de Santiago Apóstol, en la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca, ésta entrada contó con la participación de más de 50 fraternidades, en su primera versión, mostrando la diversidad cultural autóctona y la devoción, además de generar un significativo movimiento económico en favor de las familias de la zona de Lajastambo y del Municipio de Sucre.

El culto al Señor de Santiago Apóstol, más conocido como Tata Santiago, está profundamente arraigado en la población urbana y rural de Bolivia, siendo una expresión de sincretismo religioso y una representación de la intersección de la religiosidad indígena y judeocristiana.

La Festividad y la Entrada del Señor de Santiago, tiene como objetivo central el de Institucionalizarse como un referente cultural y como una actividad central del Bicentenario de fundación de la otrora República de Bolivia hoy Estado Plurinacional de Bolivia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la actividad cultural "**Entrada Intercultural, Autóctona y Religiosa del Señor de Santiago**", como expresión de la Fe e Identidad Cultural Ancestral de la Población de Lajastambo del Municipio de Sucre del Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moya, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional*".

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "*La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda*".



Que, la zona de Lajastambo del Municipio de Sucre, se caracteriza por ser populosa, porque concentra casi el 40% de la población del Municipio de Sucre, la mayoría de los ciudadanos de esta zona son migrantes de diversas regiones del país de Bolivia, incluyendo Potosí, Cochabamba, Oruro y las provincias del departamento de Chuquisaca, con una población estimada de 64.000 habitantes.

Que, desde hace más de 50 años atrás en la hacienda Santa Catalina de la zona de Lajastambo, Distrito 3 del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, feligreses y devotos, llevan adelante la festividad del señor de Santiago, con rituales religiosos como; misas, la challa, la procesión y la fiesta en honor al señor de Santiago, costumbre que se estableció e instauró año tras año, donde mucha gente del lugar respeta y venera al Señor de Santiago, al cual consideran un Santo milagroso y a la vez estricto.

Que, dicha costumbre promovió que se lleve a cabo la “Entrada Intercultural Autóctona y Religiosa del Señor de Santiago”, con el objetivo de recuperar, fomentar, preservar y poner en práctica las máximas expresiones culturales autóctonas y revalorizar la Fe en el Señor de Santiago Apóstol, en la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca, la misma que cuenta con la participación de muchos grupos autóctonos, que muestran la diversidad cultural autóctona y la fe al Señor de Santiago.

Que, la “Entrada Intercultural Autóctona y Religiosa del Señor de Santiago” contó con la participación de más de 50 fraternidades, en su primera versión, mostrando la diversidad cultural autóctona y la devoción, además de generar un significativo movimiento económico en favor de las familias de la zona de Lajastambo y del Municipio de Sucre.

Que, la festividad al Señor de Santiago Apóstol, también conocido como “Tata Santiago”, está profundamente arraigado en la población urbana y rural de Bolivia, siendo una expresión de sincretismo religioso y una representación de la intersección de la religiosidad indígena y judeocristiana.

Senador Proyectista: Senador Santiago Ticona Yupari.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado en el artículo 160 numeral 1 y en aplicación al artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la actividad cultural “**Entrada Intercultural, Autóctona y Religiosa del Señor de Santiago**”, como expresión de la Fe e Identidad Cultural Ancestral de la Población de Lajastambo del Municipio de Sucre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 019/2023-2024, al "Festival del Charango y Música Autóctona". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 042/2023-2024
PHC N° 19/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral N° 19/2023-2024 al "**Festival del Charango y Música Autóctona**", del distrito 8, Municipio de Villa Tunari del departamento de Cochabamba.

FECHA: La Paz, 18 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 22 de agosto de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral N° 19/2023-2024 al "**Festival del Charango y Música Autóctona**" en conmemoración de sus 16 años de aniversario, **presentado** por la Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable
- Certificación No. 035/2023-2024 de 20/08/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Ley Municipal N° 117/2018 Ley de 30 de agosto de 2018.
- Fotografías.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.



Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a

a) Personas Naturales

b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas

c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.

e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

III. LOS PROYECTOS DE HOMENAJE POR EFEMÉRIDES NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES O REGIONALES, SUCESOS HISTÓRICOS Y ACTIVIDADES CULTURALES RELATIVOS A LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS Y UNIVERSALES CON RELEVANCIA PARA NUESTRO PAÍS:



- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Reseña histórica resumida relacionada al objeto del Homenaje Camaral, resaltando los hechos más relevantes.

Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La Central Agraria de Uncía, ubicada en la provincia Chapare de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, se ha constituido en un baluarte de la preservación y promoción de las tradiciones y costumbres ancestrales del norte potosino. La migración de sus habitantes, en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida para las generaciones futuras, no ha significado un alejamiento de sus raíces, sino más bien una reafirmación de su identidad cultural, expresada a través de sus danzas, música autóctona y, en particular, en el "Festival del Charango y Música Autóctona".

Desde su fundación, la población de Uncía ha sabido mantener vivas sus costumbres y tradiciones, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y fortaleza cultural. Los migrantes, provenientes de la región del norte potosino, trajeron consigo su rica herencia cultural, la cual han sabido compartir y transmitir en su nueva tierra. Es en este contexto es que, el "Festival del Charango y Música Autóctona" se ha consolidado como un evento de gran relevancia, no solo para los habitantes de Uncía, sino para todo el país, al ser una celebración que honra la riqueza cultural y artística de Bolivia.

Este festival, celebrado cada año el cinco (05) de septiembre, representa un espacio de encuentro y expresión para las comunidades, donde se pone en valor la música autóctona y las danzas tradicionales que forman parte esencial del patrimonio cultural boliviano. El charango, instrumento emblemático de la región, y la música autóctona son símbolos de la identidad del pueblo, resonando con las historias, alegrías y luchas de sus ancestros.

En este sentido, es pertinente y justo que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia rinda un homenaje camaral a la Central Agraria de Uncía, reconociendo su invaluable aporte a la preservación y difusión de las tradiciones y costumbres del norte potosino. Este reconocimiento no solo enaltece a la población de Uncía, sino que también refuerza el compromiso del Estado boliviano con la protección y promoción de la diversidad cultural, uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad como nación.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al "**Festival del Charango y Música Autóctona**" llevada a cabo en la Central Uncía Distrito 8 del Municipio de Villa Tunari del Departamento de Cochabamba, celebrado el 05 del mes de septiembre de cada año, por su dedicación a la preservación y promoción de las tradiciones del Norte Potosino, muestra clara de amor por esta bendita tierra e historia, que ilumina el camino de la identidad cultural, poderoso acto de resistencia cultural y tributo a sus raíces.

V. RECOMENDACIÓN.



En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: *"La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda"*.

Que, el 05 de septiembre de 2008 reunidas las autoridades del Sindicato Central Uncía y la población en general determinan fundar esta actividad cultural como Festival del Charango y Música Autóctona, a realizarse cada primera semana del mes de septiembre de cada año para revalorizar la cultura, reactivar sus músicas autóctonas y no perder la identidad cultural del Norte de Potosí.

Que, el Festival del Charango y Música Autóctona es el evento cultural más grande de la región Central Uncía, impulsado por las autoridades sindicales, el comité cívico y habitantes que migraron del Norte de Potosí a pesar de las difíciles circunstancias que los llevaron a dejar su tierra natal, quienes han mantenido viva sus tradiciones musicales y su cultura, conservando consigo la rica herencia cultural, la música vibrante y las tradiciones ancestrales que son el corazón de Uncía, cuya capacidad para preservar y transmitir estos tesoros culturales a las nuevas generaciones es un testimonio de la fortaleza y la resiliencia de la comunidad.

Que, el Festival del Charango y Música Autóctona es reconocida por Ley Municipal N° 117/2018 de 30 de agosto de 2018, quienes, en cada melodía, en cada celebración, en cada costumbre que practican, mantienen viva la esencia de su tierra, asegurando que su legado perdure a lo largo del tiempo, ejemplo de unión, perseverancia y amor por sus raíces como símbolo de inspiración.

Senador proyectista: Pedro Benjamín Vargas Fernández.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

OTORGA:

Homenaje Camaral al **Festival del Charango y Música Autóctona**, que se lleva a cabo en la Central Uncía Distrito 8 del Municipio de Villa Tunari del Departamento de Cochabamba, el 05 de septiembre de



cada año, por su dedicación a la preservación y promoción de las tradiciones del Norte Potosino, muestra clara de amor a la historia por esta bendita tierra, que ilumina el camino de la identidad cultural, en un poderoso acto de resistencia cultural y tributo a sus raíces.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 055/2023-2024, al Centro de Educación Especial "Guido Villagómez", por sus 26 años de vida institucional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 108/2023-2024

PHC N° 055/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PHC N° 55/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "GUIDO VILLAGÓMEZ" ANEXO**

FECHA: La Paz, 16 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/CS/CESCTD/INT N° 334/2023-2024 presentado por el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Centro de Educación Especial "Guido Villagómez" Anexo, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.



- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad educativa
- Certificación N° 46/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Resolución Administrativa N° 324/2022, emitida por la dirección Departamental de Educación de Oruro, que autoriza la ampliación en diferentes sub áreas, de fecha 10 de octubre de 2022.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Reconocimiento emitido por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, en merito a la trayectoria de la Unidad Educativa, de fecha septiembre de 2022.
- Reconocimiento emitido por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, conmemorando los 25 años de fundación, de fecha 04 de diciembre de 2023.
- Resolución administrativa departamento de Oruro N° 51/2024 emitida por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, que otorga la condecoración Escudo Departamental de Oruro "Bodas De Plata", de fecha 24 de enero de 2024.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Artículo 25. (Educación Especial).

- I. Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva para personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional.



II. Responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario, desarrollando sus acciones en articulación con los subsistemas de Educación Regular, Alternativa y Superior de Formación Profesional.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La "Escuela para Sordos Guido Villagómez Anexo", es conocida bajo ese denominativo desde la gestión 1998, fecha en la cual inicia sus funciones y según la aplicación de la Ley Nro. 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez; el año 2012 en concordancia con la aplicación de los Lineamientos Curriculares y Metodológicos de Educación Inclusiva en el Ámbito de Educación Especial, recibe el nombre de Unidad Educativa Especial "Guido Villagómez Anexo".

A la fecha con la ampliación y acreditación de nuevas áreas y subáreas de atención recibe el nombre de Centro de Educación Especial "Guido Villagómez Anexo".

El Centro de Educación Especial "Guido Villagómez Anexo", se encuentra localizado en el departamento de Oruro, provincia Cercado, con actual ubicación en final avenida del minero (Sargento Flores), zona San José, en la ex parada del mini 2 celeste, frente a la cancha de césped sintético de San José, colindante a la Facultad de Medicina, en la zona noroeste de la ciudad.

El Centro de Educación Especial Guido Villagómez Anexo, antes denominada "Escuela para Sordos" fue fundada un 8 de febrero de 1998, con la encomiable labor de los voluntarios de JICA. A su vez se suma la intervención de la Asociación de Sordos, padres de familia, Asociación Castellvi Solidari y la coordinación del Comité de la Persona con Discapacidad de Oruro.

En la gestión 1999, la Escuela para Sordos, se anexa a la Unidad Educativa Guido Villagómez, perteneciente al Subsistema de Educación Regular; para desarrollar el proceso de " INTEGRACIÓN EDUCATIVA", de los estudiantes Sordos con sus pares oyentes del área regular, desde nivel inicial y de manera gradual en los cursos siguientes. De esta forma se constituye el PRIMER CENTRO EDUCATIVO PILOTO con las características de acogida a estudiantes con discapacidad auditiva.

La gestión 1999, se aprueba el nombre de GUIDO VILLAGOMEZ ANEXO, para el Centro Educativo, con la regularización de funcionamiento, acreditado en ese entonces en la subárea de EDUCACIÓN ESPECIAL, con el servicio educativo de Discapacidad Auditiva, de carácter público y fiscal.

Desde la gestión 2012, con la aplicación de los Lineamientos Curriculares y Metodológicos de Educación Inclusiva del Ámbito de Educación, se consolida la denominación de UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL "GUIDO VILLAGOMEZ ANEXO", para el Centro Educativo, con atención específica y pertinente desde Educación



Inicial en Familia Comunitaria y Primaria Comunitaria Vocacional, con desarrollo exclusivo de la Lengua de Señas Boliviana en los procesos educativos educativa en la modalidad Directa y se continua con la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en Educación Secundaria Comunitaria Productiva y Educación para Personas Jóvenes y Adultas.

En la gestión 2022, se consolida la Acreditación de nuevas áreas, subáreas de atención educativa, correspondientes a Dificultades en el Aprendizaje y Discapacidad Auditiva- Múltiple, consecuentemente el inicio de actividades con el Programa de Lengua de Señas Boliviana para estudiantes Sordos y el Servicio de Lengua de Señas Boliviana para Familias y Comunidades, destinado a familias de estudiantes con discapacidad auditiva. En la gestión 2023 se amplía la atención educativa con la creación del programa de Estimulación Temprana y el Programa de Segunda Lengua, en su modalidad de castellano escrito, con el trámite efectuado por la responsable de Dirección, Lic. Raquel Gutiérrez Suarez.

Una vez concluida su formación en Educación Secundaria, los estudiantes con discapacidad auditiva pueden acceder a Educación Superior de Formación Profesional en Universidades, Institutos o Escuelas Superiores de Formación de Maestros. Con grandes resultados a nivel licenciatura.

En su inicio, la misma desarrolló funciones en aulas prestadas de educación regular (primaria), lo que hoy es la Unidad Educativa Regular Guido Villagómez Secundaria La gestión 2008 se realiza la entrega de ambientes de construcción nueva: una cocina y 2 ambientes destinados a talleres ocupacionales de la persona con discapacidad. En la gestión 2017, con la presidencia del Estado Plurinacional de Evo Morales Ayma, se tiene nueva infraestructura, de tres plantas con adecuaciones para la eliminación de barreras de acceso para la Persona con Discapacidad y servicios higiénicos adaptados a la persona con discapacidad, con barandas y rampas.

Resalta a la fecha, las adaptaciones de comunicación de persona con discapacidad auditiva, con la instalación de timbres luminosos o visuales, en todas las aulas del Centro de Educación Especial, consolidada en la gestión 2022.

Dentro la infraestructura se encuentra una división de diez aulas, un salón de actos, un laboratorio de computación.

También se tienen una sala de desarrollo multisensorial, consolidada la gestión (2022), un comedor, cocina, con equipamiento de horno, menaje de cocina, licuadoras, batidoras y utensilios de cocina.

Para la Formación Técnica Tecnológica de Confección textil, se tiene el aula equipada para la formación de estudiantes a nivel de Técnico Básico, Auxiliar y Medio, con el correspondiente equipamiento generado en la gestión 2022.

El Centro de Educación Especial Guido Villagómez Anexo, a la fecha viene desarrollando actividades de inclusión y atención pertinente a las personas Sordas, por varias gestiones sin haber sido reconocida a nivel departamental o local.

Es el único Centro de Educación Especial a nivel departamental en la entonación del Himno Nacional del Estado Plurinacional en Lengua de Señas Boliviana, efectuado en el Faro de Conchupata, por toda la comunidad educativa, visibilizando las practicas inclusivas y la incorporación de la Lengua de Señas en proceso educativos, un 20 de agosto de 2019.

El aporte con nuevas señas para el Segundo Diccionario de Lengua de Señas Boliviana, con propuestas a nivel departamental, por área de conocimiento, nivel y curso, que permite la contextualización de la emisión señas de contenidos y lugares del departamento, desarrollado por todo el plantel docente y Dirección del Centro de Educación Especial Guido Villagómez Anexo.

La perseverancia y constancia de los estudiantes con discapacidad auditiva borró las fronteras de lo imposible, ya que gradualmente año tras año el proceso de integración educativa fue avanzando. Y en el



año 2007 coincidiendo con la primera Promoción del Colegio Guido Villagómez, en educación secundaria, se gradúa entre los bachilleres el primer estudiante con discapacidad auditiva.

Sin duda el fundamental aporte, se traduce en la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva al subsistema de Educación Regular y a Educación de Personas Jóvenes y Adultas, con sólidas bases para su continuidad en Educación Superior, pero por sobre todo con la difusión de la Lengua de Señas Boliviana.

La Unidad Educativa Especial Guido Villagómez Anexo, es la única institución educativa a nivel de municipio de Oruro responsable y encargada de la atención educativa de personas con Discapacidad Auditiva, por lo mismo habiendo cumplido con los requisitos establecidos, se solicita de manera respetuosa el reconocimiento correspondiente.

VI. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la Unidad Educativa Especial Guido Villagómez Anexo del departamento de Oruro, por su labor y aporte a la educación alternativa.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que el Artículo 37 refiere *"El estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. "Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades"*, en consecuencia, la persona tiene el derecho a recibir la atención de salud en todos los niveles de manera universal, gratuita, integral e Intercultural sin discriminación la cual constituye una prioridad para el Estado.

Que, el Centro de Educación Especial Guido Villagómez Anexo, funciona desde el 8 de febrero de la gestión 1998, en el área de educación formal con dependencia fiscal sub área de atención Educación Especial.

Que, se aprobó su legal funcionamiento señalando del Centro de Educación Especial Guido Villagómez Anexo, mediante Resolución Administrativa N.º 324/2022, emitido por el Servicio Departamental de Educación.

Que, el Centro de Educación Especial Guido Villagómez Anexo, en conmemoración al día internacional de la persona sorda, celebra su aniversario el 23 de septiembre de cada año en cumplimiento a la Resolución Ministerial 001/2024 del sub sistema de Educación Alternativa y Especial y programa actos recordando este importante día, concientizando a la sociedad sobre la necesidad de las personas con discapacidad.



Que, el Centro de Educación Especial Guido Villagómez Anexo, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 001594, con código SIE de Unidad Educativa N° 81230265 y código SIE de Edificio Escolar N° 81230096, perteneciente al área curricular de educación especial es de dependencia fiscal y funciona con los servicios educativos de auditiva/intelectual/físico-motora/múltiple/dificultades en el aprendizaje/ Técnico básico/ técnico auxiliar/ técnico medio y operario en el Distrito Educativo de Oruro del departamento de Oruro.

Que, los estudiantes del Centro de Educación Especial "Guido Villagómez Anexo", son aquellos jóvenes y señoritas con capacidades diferentes quienes están desarrollando habilidades que les serán útiles para servir a la sociedad a pesar de las dificultades por las que atraviesan.

Que, el Centro de Educación Especial "Guido Villagómez Anexo" en la actualidad también es un instituto técnico humanístico, que brinda a las y los estudiantes de este centro una oportunidad de inclusión en la sociedad y en beneficio de la misma.

Senador proyectista: Rubén Gutiérrez Carrizo.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral en favor del **Centro de Educación Especial Guido Villagómez Anexo**, por sus veintiséis años de vida institucional, por su destacado aporte al servicio de la educación especial y su contribución al desarrollo de las señoritas y jóvenes con capacidades diferentes en el Departamento de Oruro y en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 061/2023-2024, al Instituto Tecnológico "Tarija". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.



Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 112/2023-2024

PHC N° 061/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 61/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA.

FECHA: La Paz, 16 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: NPIOCI. NVGS. DC N° 017/2023-2024 presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Instituto Tecnológico Tarija, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 73/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Resolución Rectoral N° 032/09 donde resuelve validar el acta de Fundación instituto Tecnológico Tarija.
- Reconocimiento del Concejo Municipal otorgando la medalla de plata al ámbito académico.
- Resolución de consejo Departamental de Tarija N° 018/2010, donde otorga condecoración Orden Moto Méndez.
- Resolución de Homenaje Camaral N° 321/ 2018-2019 Cámara de Diputados por sus 34 años de fundación al instituto tecnológico de Tarija.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.



El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La educación técnica a través de la tecnología actualizada contribuye al fortalecimiento del sistema productivo nacional, aportando capital humano con formación eficiente de Técnicos Medios y Técnicos Superiores como respuesta a las necesidades y requerimientos de la región y del país, para impulsar el desarrollo, en armonía con los requerimientos ocupacionales de los diversos sectores de la actividad socioeconómica.

Su visión de futuro es diseñar nuevas competencias de formación profesional conforme al avance de la tecnología moderna, para promocionar técnicos con conocimientos actualizados e incorporar a la empresa personal tecnificado para elevar la productividad y de esta manera lograr que la educación técnica sea el centro generador de técnicos profesionales con criterio de emprendimiento.

Mediante D.S. No. 15367 de 23 de marzo de 1978 se creó el Servicio Nacional de Educación y Capacitación Técnica (SENET) como institución pública descentralizada del Ministerio de Educación y Cultura, con jurisdicción y competencia nacional, con autonomía técnico-administrativa, presupuesto y patrimonio propios.

El Sistema Nacional de Educación Técnica y Tecnológica (SINETEC) creado por la Ley de la Reforma Educativa como ente rector del sector, tiene carácter normativo, administrativo y supervisor de Instituciones Públicas, Privadas y Mixtas, nivel Técnico Medio y Nivel Superior no universitaria, en la formación de profesionales técnicos, docentes técnicos y capacitación laboral, con disposiciones legales que señala la ley 1565 Cap. VI Art. 18.

El Tecnológico Tarija institución líder en formación técnica profesional del sur del país, fue fundado el 1 de octubre de 1984, con el fin de formar profesionales técnicos en las siguientes carreras: Mecánica Automotriz, Mecánica General, Electricidad y Secretariado Administrativo.

La Institución, dentro su plan de expansión y fortalecimiento de la educación técnica ha ampliado carreras de formación superior en Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Electricidad Industrial, Contaduría General y Emprendimientos Turísticos para dar oportunidad a los postulantes bachilleres.



MISIÓN "Brindamos formación profesional técnica tecnológica de calidad con participación social, talentos humanos altamente calificados, infraestructura y equipamiento adecuado, que responda a las vocaciones productivos, potencialidades, oportunidades y demandas del contexto, para contribuir al desarrollo socio económico del país, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza, para el vivir bien".

VISIÓN, "Ser una institución referente y comprometida con el desarrollo técnico, tecnológico, productivo comunitario que forma profesionales técnicos con excelencia académica, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza, para el vivir bien".

VI. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Instituto Tecnológico Tarija institución líder en formación técnica profesional del sur del país, fue fundado el 1 de octubre de 1984, con el fin de formar profesionales técnicos en las siguientes carreras: Mecánica Automotriz, Mecánica General, Electricidad y Secretariado Administrativo.

Que, la educación técnica a través de la tecnología actualizada contribuye al fortalecimiento del sistema productivo nacional, aportando capital humano con formación eficiente de Técnicos Medios y Técnicos Superiores como respuesta a las necesidades y requerimientos de la región y del país.

Que, el Instituto Tecnológico Tarija tiene como misión brindar formación profesional técnica tecnológica de calidad con participación social, talentos humanos altamente calificados, infraestructura y equipamiento adecuado, que responda a las vocaciones productivos, potencialidades, oportunidades y demandas del contexto, para contribuir al desarrollo socio económico del país, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza, para el vivir bien.

Que, el Instituto Tecnológico Tarija tiene como visión ser una institución referente y comprometida con el desarrollo técnico, tecnológico, productivo comunitario que forma profesionales técnicos con excelencia académica, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza, para el vivir bien".



Que, el Instituto Tecnológico Tarija tiene como meta diseñar nuevas competencias de formación profesional conforme al avance de la tecnología moderna, para promocionar técnicos con conocimientos actualizados e incorporar a la empresa personal tecnificado para elevar la productividad y de esta manera lograr que la educación técnica sea el centro generador de técnicos profesionales con criterio de emprendimiento.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a favor del **Instituto Tecnológico Tarija**, por su aporte a la educación integral y técnica del recurso humano, y formación competitiva de profesionales capacitados en el Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Ley N° 035/2023-2024 C.D., de "Modificación de la Ley de Pensiones".

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de la Observancia del Reglamento para la consideración del presente Proyecto de Ley. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 035/2023-2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A :



MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PENSIONES

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Con el propósito de mejorar la Pensión Solidaria de Vejez de los Asegurados del Sistema Integral de Pensiones permitiendo una vejez digna, la presente Ley tiene por objeto modificar:

- a) Los Límites Solidarios Mínimos y Máximos de la Escala de la Pensión Solidaria de Vejez, establecidos en la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones y sus modificaciones;
- b) El financiamiento del Fondo Solidario, establecido en la Ley N° 065.

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES). **I.** Se modifica el Artículo 17 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 430, de 7 de noviembre de 2013, Modificación de la Ley de Pensiones y el Artículo 2 de la Ley N° 985, de 24 de octubre de 2017, Modificación de la Ley de Pensiones, con el siguiente texto:

"Artículo 17. (LÍMITES SOLIDARIOS Y PORCENTAJE REFERENCIAL). I. Los Límites Solidarios son los montos referenciales máximos y mínimos utilizados para la determinación del monto de la Pensión Solidaria de Vejez que se pagará a los Asegurados en función de su Densidad de Aportes, detallados a continuación:

DENSIDAD DE APORTES EN AÑOS	LÍMITE SOLIDARIO MÍNIMO (BS.)	LÍMITE SOLIDARIO MÁXIMO (BS.)
10	720	
11	784	
12	848	
13	912	
14	976	
15	1.040	
16	1.078	1.300
17	1.116	1.560
18	1.154	1.820
19	1.192	2.080
20	1.230	2.340
21	1.288	2.466
22	1.346	2.592
23	1.404	2.718
24	1.462	2.844
25	1.520	2.970
26	1.548	3.156
27	1.576	3.342
28	1.604	3.528
29	1.632	3.714
30	1.660	3.900
31	1.688	4.160
32	1.716	4.420
33	1.744	4.680
34	1.772	4.940
35 o más	1.800	5.200

II. El Porcentaje Referencial que corresponde a cada Asegurado en función a su Densidad de Aportes, es el siguiente:



DENSIDAD DE APORTES EN AÑOS	PORCENTAJE REFERENCIAL
16	56%
17	57%
18	58%
19	59%
20	60%
21	61%
22	62%
23	63%
24	64%
25	65%
26	66%
27	67%
28	68%
29	69%
DENSIDAD DE APORTES EN AÑOS	PORCENTAJE REFERENCIAL
30	70%
31	70%
32	70%
33	70%
34	70%
35 o más	70%

III. El Porcentaje Referencial se aplica al Referente Salarial Solidario.”

II. Se modifican los incisos c), d) y f) del Artículo 87 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, con el siguiente texto:

"c) El tres coma cinco por ciento (3,5%) sobre el Total Ganado de los Asegurados Dependientes, en calidad de Aporte Patronal Solidario a cargo de los Empleadores.

d) El dos coma tres por ciento (2,3%) sobre el Total Ganado de los Asegurados del área productiva del Sector Minero Metalúrgico a cargo del Empleador de dicho sector.”

"f)) Los siguientes porcentajes aplicados sobre el Total Solidario:

I. El once coma cuarenta y ocho por ciento (11,48%) de la diferencia entre su Total Solidario menos Bs35.000.- (TREINTA Y CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS), cuando la diferencia sea positiva.

II. El cinco coma setenta y cuatro por ciento (5,74%) de la diferencia entre su Total Solidario menos Bs25.000.- (VEINTICINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS), cuando la diferencia sea positiva.

III. El uno coma quince por ciento (1,15%) de la diferencia entre su Total Solidario menos Bs13.000.- (TRECE MIL 00/100 BOLIVIANOS), cuando la diferencia sea positiva.
El Órgano Ejecutivo podrá actualizar los montos señalados en los numerales i, ii y iii anteriores, cada cinco (5) años.”

III. Se modifica el Artículo 131 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 430, de 7 de noviembre de 2013, Modificación de la Ley de Pensiones y el



Artículo 2 de la Ley N° 985, de 24 de octubre de 2017, Modificación de la Ley de Pensiones, con el siguiente texto:

"Artículo 131. (LÍMITES SOLIDARIOS SECTOR MINERO METALÚRGICO). Los Límites Solidarios son los montos referenciales máximos y mínimos utilizados para la determinación del monto de la Pensión Solidaria de Vejez, que se pagará a los Asegurados del área productiva del Sector Minero Metalúrgico en función a su Densidad de Aportes, detallados a continuación:

DENSIDAD DE APORTES EN AÑOS	LÍMITE SOLIDARIO MÍNIMO (BS.)	LÍMITE SOLIDARIO MÁXIMO (BS.)
10	720	
11	784	
12	848	
13	912	
14	976	
15	1.040	
DENSIDAD DE APORTES EN AÑOS	LÍMITE SOLIDARIO MÍNIMO (BS.)	LÍMITE SOLIDARIO MÁXIMO (BS.)
16	1.078	1.564
17	1.116	2.088
18	1.154	2.612
19	1.192	3.136
20	1.230	3.660
21	1.288	3.870
22	1.346	4.080
23	1.404	4.290
24	1.462	4.500
25	1.520	4.710
26	1.548	4.968
27	1.576	5.226
28	1.604	5.484
29	1.632	5.742
30	1.660	6.000
31	1.688	6.000
32	1.716	6.000
33	1.744	6.000
34	1.772	6.000
35 o más	1.800	6.000

El Órgano Ejecutivo podrá actualizar a través de Decreto Supremo cada cinco (5) años, los montos correspondientes a los Límites Solidarios establecidos en la presente Ley."

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. A partir de la publicación de la presente Ley, en un plazo de hasta sesenta (60) días hábiles, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS emitirá la regulación correspondiente a lo dispuesto en el Artículo 2 de la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Las modificaciones establecidas en los Parágrafos I y III del Artículo 2 de la presente Ley, se aplicarán a partir de la regulación emitida por la APS, tanto a las nuevas solicitudes de pensión, como a aquellas en curso de adquisición. Para las pensiones en curso de pago, su aplicación



se sujetará al plazo y procedimiento a determinarse en regulación correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. La modificación establecida en el Parágrafo II del Artículo 2 de la presente Ley, se aplicará a partir de la gestión 2024.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

Firman: Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputado Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, Presidenta.

Referente a esta normativa vale aclarar algunos aspectos Presidenta, colegas senadoras, senadores; la Ley N° 065 en su artículo 19 establece que: "cada cinco años el Ejecutivo debe hacer la modificación correspondiente" y esta normativa, la Ley N° 065 ya ha sufrido dos modificaciones, 2013, a los tres años de su promulgación de esta normativa se modificó, porque existía una necesidad de modificar y actualizar. El 2017 de la misma forma se modifica esta normativa y del 2017 a la fecha son más de cinco años; el 2022 debería haberse modificado esta normativa para actualizar para todos los que ya están gozando de la jubilación. En ese entendido creo que esta normativa donde se ha dormido es en la Cámara de Diputados, pero también en el Órgano Ejecutivo que no han elaborado un Proyecto de Ley para su modificación en su debido tiempo.

Entonces, dos años después está llegando a la Cámara de Senadores y eso es lo que hay que hacer conocer a todos los trabajadores que están gozando en este momento ya la renta. En ese entendido creo que no es irrazonable aprobar señalando que por una presión de organizaciones sindicales, que son de trabajadores, la Central Obrera Boliviana estemos aprobando y creo que no es correcto aquello y cualquier presión debería haberse hecho al Ejecutivo, al Órgano Ejecutivo y vean que nosotros como Cámara de Senadores, incluso con Dispensación de Trámite lo estamos realizando, porque ya ha sufrido un retraso de dos años Presidenta, eso tiene que quedar en claro para todas las organizaciones sindicales que están haciendo seguimiento en este momento.

Entonces con estas aclaraciones creo que es importante nuestros colegas senadoras y senadores quienes están presentes podamos aprobar esta normativa para que inmediatamente entre en vigencia porque nuestros colegas que son obreros han perdido ya dos años de actualización de esta normativa. En ese entendido, gracias por cederme la palabra Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Gracias Senador, por la aclaración.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Con el propósito de mejorar la Pensión Solidaria de Vejez de los Asegurados del Sistema Integral de Pensiones permitiendo una vejez digna, la presente Ley tiene por objeto modificar:

- a) Los Límites Solidarios Mínimos y Máximos de la Escala de la Pensión Solidaria de Vejez, establecidos en la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones y sus modificaciones;
- b) El financiamiento del Fondo Solidario, establecido en la Ley N° 065.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1, en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES). I. Se modifica el Artículo 17 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 430, de 7 de noviembre de 2013, Modificación de la Ley de Pensiones y el Artículo 2 de la Ley N° 985, de 24 de octubre de 2017, Modificación de la Ley de Pensiones, con el siguiente texto:

"Artículo 17. (LÍMITES SOLIDARIOS Y PORCENTAJE REFERENCIAL). I. Los Límites Solidarios son los montos referenciales máximos y mínimos utilizados para la determinación del monto de la Pensión Solidaria de Vejez que se pagará a los Asegurados en función de su Densidad de Aportes, detallados a continuación:

DENSIDAD DE APORTES EN AÑOS	LÍMITE SOLIDARIO MÍNIMO (BS.)	LÍMITE SOLIDARIO MÁXIMO (BS.)
10	720	
11	784	
12	848	
13	912	
14	976	
15	1.040	
16	1.078	1.300
17	1.116	1.560
18	1.154	1.820
19	1.192	2.080
20	1.230	2.340
21	1.288	2.466
22	1.346	2.592
23	1.404	2.718
24	1.462	2.844
25	1.520	2.970



26	1.548	3.156
27	1.576	3.342
28	1.604	3.528
29	1.632	3.714
30	1.660	3.900
31	1.688	4.160
32	1.716	4.420
33	1.744	4.680
34	1.772	4.940
35 o más	1.800	5.200

II. El Porcentaje Referencial que corresponde a cada Asegurado en función a su Densidad de Aportes, es el siguiente:

DENSIDAD DE APORTES EN AÑOS	PORCENTAJE REFERENCIAL
16	56%
17	57%
18	58%
19	59%
20	60%
21	61%
22	62%
23	63%
24	64%
25	65%
26	66%
27	67%
28	68%
29	69%
30	70%
31	70%
32	70%
33	70%
34	70%
35 o más	70%

III. El Porcentaje Referencial se aplica al Referente Salarial Solidario."

II. Se modifican los incisos c), d) y f) del Artículo 87 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, con el siguiente texto:

"c) El tres coma cinco por ciento (3,5%) sobre el Total Ganado de los Asegurados Dependientes, en calidad de Aporte Patronal Solidario a cargo de los Empleadores.

d) El dos coma tres por ciento (2,3%) sobre el Total Ganado de los Asegurados del área productiva del Sector Minero Metalúrgico a cargo del Empleador de dicho sector."

"f) Los siguientes porcentajes aplicados sobre el Total Solidario:

I. El once coma cuarenta y ocho por ciento (11,48%) de la diferencia entre su Total Solidario menos Bs35.000.- (TREINTA Y CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS), cuando la diferencia sea positiva.



II. El cinco coma setenta y cuatro por ciento (5,74%) de la diferencia entre su Total Solidario menos Bs25.000.- (VEINTICINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS), cuando la diferencia sea positiva.

III. El uno coma quince por ciento (1,15%) de la diferencia entre su Total Solidario menos Bs13.000.- (TRECE MIL 00/100 BOLIVIANOS), cuando la diferencia sea positiva.

El Órgano Ejecutivo podrá actualizar los montos señalados en los numerales i, ii y iii anteriores, cada cinco (5) años."

III. Se modifica el Artículo 131 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 430, de 7 de noviembre de 2013, Modificación de la Ley de Pensiones y el Artículo 2 de la Ley N° 985, de 24 de octubre de 2017, Modificación de la Ley de Pensiones, con el siguiente texto:

"Artículo 131. (LÍMITES SOLIDARIOS SECTOR MINERO METALÚRGICO). Los Límites Solidarios son los montos referenciales máximos y mínimos utilizados para la determinación del monto de la Pensión Solidaria de Vejez, que se pagará a los Asegurados del área productiva del Sector Minero Metalúrgico en función a su Densidad de Aportes, detallados a continuación:

DENSIDAD DE APORTES EN AÑOS	LÍMITE SOLIDARIO MÍNIMO (BS.)	LÍMITE SOLIDARIO MÁXIMO (BS.)
10	720	
11	784	
12	848	
13	912	
14	976	
15	1.040	
16	1.078	1.564
17	1.116	2.088
18	1.154	2.612
19	1.192	3.136
20	1.230	3.660
21	1.288	3.870
22	1.346	4.080
23	1.404	4.290
24	1.462	4.500
25	1.520	4.710
26	1.548	4.968
27	1.576	5.226
28	1.604	5.484
29	1.632	5.742
30	1.660	6.000
31	1.688	6.000
32	1.716	6.000
33	1.744	6.000
34	1.772	6.000
35 o más	1.800	6.000

El Órgano Ejecutivo podrá actualizar a través de Decreto Supremo cada cinco (5) años, los montos correspondientes a los Límites Solidarios establecidos en la presente Ley."

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Primera, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. A partir de la publicación de la presente Ley, en un plazo de hasta sesenta (60) días hábiles, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS emitirá la regulación correspondiente a lo dispuesto en el Artículo 2 de la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Transitoria Primera, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Primera, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Las modificaciones establecidas en los Parágrafos I y III del Artículo 2 de la presente Ley, se aplicarán a partir de la regulación emitida por la APS, tanto a las nuevas solicitudes de pensión, como a aquellas en curso de adquisición. Para las pensiones en curso de pago, su aplicación se sujetará al plazo y procedimiento a determinarse en regulación correspondiente.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Final Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Final Primera en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Segunda, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



SEGUNDA. La modificación establecida en el Parágrafo II del Artículo 2 de la presente Ley, se aplicará a partir de la gestión 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Final Segunda en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Disposición Final Segunda en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Solicito la Reconsideración de la Ley de "Modificación de la Ley de Pensiones".

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidenta, ya lo señalaba el Senador, que este debate fue más de dos años, y por supuesto, cuando las acciones o los proyectos de ley tienen tinta de político partidario, por supuesto que se pueden llevar a conflictos sociales y este Proyecto de Ley que realmente era tuición del Ejecutivo pueda hacer las modificaciones en relación a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, voy a leer de acuerdo al Informe de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. "El 26 de abril de 2023 entre la máxima autoridad de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y el Gobierno Nacional se acordaron los siguientes puntos para poder viabilizar el incremento de los límites solidarios", y uno de los puntos establece: "establecer un límite de edad máximo para acceder a una jubilación de 65 años". Este país y la Constitución establece de que el pueblo boliviano y los bolivianos tengan una jubilación digna; con este Proyecto de Ley, por supuesto que el sector salud no va a renunciar a tener una jubilación digna y una jubilación al 100% como lo tienen los militares y muchos colegas han sido: concejales, alcaldes municipales y se han visto en la necesidad para poder tener una gestión en salud en su Municipio, en su Departamento, de poder hacer contratos a los profesionales, trabajadores en salud.

Yo les quiero dar un dato y aquí lo voy a dejar como pregunta si realmente hay un trato digno a un sector como es el sector salud en relación a ese ahorro individual, a ese ahorro que yo tengo que acumular para



tener una jubilación digna que tanto políticamente se habla. Departamento de Santa Cruz, les digo cuál es la realidad y esto es la fuente, un informe de Petición de Informe Escrito realizado por mi persona, el 526/2022-2023, la respuesta fue el 29 de junio del 2023. Qué me dice el Ministerio de Salud, me dice que en Santa Cruz existen 5.345 ítems, profesionales que han accedido por la institucionalización y por supuesto tienen categoría profesional y escalafón y de acuerdo a ese monto hacen su ahorro individual, pero cuál es la realidad de profesionales que están con los famosos contratos en línea, o profesionales que están con los famosos Ítem ministeriales que no pueden ser institucionalizados, que no le dan la estabilidad laboral a estos profesionales y que están haciendo su ahorro individual de su jubilación sobre su básico, profesionales que ya tienen especialidad de cinco años y que siguen ganando como médico general.

Saben cuántos son Departamento de Santa Cruz de acuerdo a Petición de Informe Escrito. Profesionales no Institucionalizados 6.451; Institucionalizados 5.345, nos estamos igualando para abajo, ¿será que los sueldos van a ser lo mismo que ha sido en Cuba?, y eso es lo que reclamamos y tenemos que reclamar en ese equidad y que no existan profesionales de primera, segunda y tercera, y aquí ojalá que cuando presentemos el Proyecto de Ley sin tinte político veamos y apliquemos lo que dice la Constitución, la igualdad para todos los bolivianos, independiente de donde vengamos, independiente de la profesión que tengamos y es por eso que reitero y agradezco el apoyo primero a que no haya pasado a la Comisión y que haya sido tratado en esta Sesión. Y segundo, creo que el mensaje que está dando esta Cámara de Senadores, en buscar soluciones también, sin presión política, sin presión, ustedes ven, no está en la Central Obrera, no están los profesionales de salud y es así como nos manejamos cuando nos embarcamos de acuerdo a la Ley. Entonces, Presidenta agradecer y decir que el sector salud no va a renunciar a una jubilación digna. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Me acaba de llamar el Presidente del Colegio Médico y de varios Colegios de Profesionales, así como la Confederación de Docentes de toda la Universidad, así como el tema de los sindicatos que mencionó el anterior colega; agradeciendo por el rol institucional que está jugando la Cámara de Senadores por esta aprobación, diría yo, histórica por unanimidad del tema de las jubilaciones, entonces, quiero manifestar el criterio que ellos me han hecho llegar.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Presidenta, bueno, yo creo que la Cámara de Senadores como Órgano Legislativo tenemos esa tarea y obligación de aprobar, no solamente en temas de pensiones, en temas de salud, de educación y en temas salariales, hablando del escalafón, en diferentes temáticas que estamos tratando en esta Sesión Presidenta, yo creo que toda la población sabe muy bien que nosotros tenemos la obligación de cumplir. con esta Agenda Legislativa, tenemos la obligación de aprobar como hace rato hemos aprobado; para el sector de Potosí en el tema de los mineros tenemos que aprobarlo porque nosotros lo único que tenemos que ver es el desarrollo. El Senador que me antecedió, para su sector de salud indicando de que es muy necesario; el crecimiento vegetativo también ha crecido bastante, no solamente en salud Doctor, también en el tema de educación y nuestro Gobierno nacional con las políticas estatales tiene la prioridad en estas dos temáticas y en la parte productiva, es cierto, no hay dinero que alcance no solamente al interior de nuestro país, también en el mundo, en cualquier punto del país ese es el tema y vivimos diferentes situaciones, vivimos los factores bióticos, abióticos que afectan al sistema económico de nuestro país.

Es por eso de que se tienen cada año, no es primera vez que nosotros aprobamos por Dispensación de Trámite un Proyecto de Ley, el Presupuesto General del Estado también hemos aprobado los años pasados, es así, cuando hay voluntad y cuando no se politiza, cuando nosotros pensamos de verdad en el desarrollo de nuestro país aprobamos, y aquí destacar la mayoría de los compañeros colegas suplentes que estamos presentes, pues así nosotros siempre lo hemos aprobado.

Entonces queremos de cara al país seguir viendo el desarrollo al margen de las diferentes ideologías que cada uno marque a sabiendas de que ya estamos en una etapa preelectoral, cada uno está emitiendo sus



diferentes cartas para hacer campaña, como hace rato hemos visto al colega Ticona con su cartelito, con su pancarta se vino, de que se cuelgue en la Gaceta, pero eso el trabajo ya lo estamos haciendo, ¿no?, pero eso es hacer política y ellos saben, los compañeros de qué manera van a ser, ya va haber campaña para pedir los votos, entonces ya están queriendo electoralizar en toda temática en nuestro país y eso lo sabe toda la población.

Agradecer a la compañera Simona como Presidenta en Ejercicio, siempre nos ha tocado a los suplentes presidir las sesiones y lo hemos llevado de manera más tranquila, de manera más armoniosa porque realmente eso es lo que se requiere, porque cuando uno intercede los otros compañeros ya lo ven oponiéndose como hace rato para otro Proyecto de Ley; todos estos proyectos de ley no van en beneficio particular, va para los sectores, para los diferentes departamentos que lo necesitan. Es en ese sentido de que no se puede decir que no se está trabajando en salud, educación, cada año se crean nuevos ítems tanto ministeriales, tanto en educación y salud, es cierto que no va alcanzar, claro que sí, porque años pasados históricamente no se ha trabajado nada, cientos de años, y así en estos últimos años 15, 16 o 18 años recién se está estableciendo un trabajo para todos los sectores, para toda la población boliviana. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Homenaje Camaral N° 063/2023-2024, a la Unidad Educativa "Cala Cala".

Sen.^a Presidenta: Habiéndose dispuesto la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional..."*

Que, el artículo 8 de la Ley N° 070 de Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", determina: "El Sistema Educativo Plurinacional comprende: a) Subsistema de Educación Regular. b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional."

Que, la Unidad Educativa "Cala Cala", fue fundada el 26 de septiembre de 1969, ubicado en Distrito Cala Cala, del Municipio de Sica Sica, Provincia Aroma del Departamento de La Paz, como autoridades educativas fundadores preceptor Francisco Paco, Junta Auxiliar de la Escuela, Presidente Nicolas Canaviri, Vicepresidente Francisco Mamani, Secretario de Educación Paulino Mamani, Tesorero Paulino Condori, Vocales Max Mamani, Teófilo Mamani y Miguel Peñaranda.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 4469/2023 de 30 de octubre de 2023, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Cala Cala", que funciona con los niveles Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria



Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Sica Sica C. Villa Aroma.

Que, la Unidad Educativa "Cala Cala", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 0000385, Código SIE Unidad Educativa N° 80610053 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80610047, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva en el Distrito Educativo de Sica Sica C. Villa Aroma del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa "Cala Cala", desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado en el artículo 160 numeral 1 y en aplicación al artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Cala Cala**, del Municipio de Sica Sica, de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz, por sus cincuenta y cinco aniversarios, formando estudiantes altamente competitivos, quienes aportan de manera integral al progreso del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral N° 039/2023-2024, a la Unidad Educativa "Matancillas" del Municipio de Villazón.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose dispuesto la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."*; y el párrafo III dispone que: *El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, la Unidad Educativa "Matancillas", fue fundada el 2 de agosto de 1974, en el distrito de Villazón, provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí, en razón de una necesidad social de la comunidad y comunidades cercanas, que gracias a la tenacidad de los padres de familia quienes apoyaron en su conformación del alumnado ya que para entonces existía un gran porcentaje de niñas y niños que no contaban con una unidad educativa para el nivel inicial y primario en el área rural, con el objetivo de preparar estudiantes con principios y valores, esta iniciativa educativa fue conformada con la finalidad de formación personas en bien de los futuros educandos para que aporten a la sociedad y brinden su desarrollo en el País.

Que, la Unidad Educativa "Matancillas", en la actualidad lleva en alto el nombre de la comunidad, fruto de aquel esfuerzo ineludible de todos y cada uno de sus precursores activos, quienes lucharon e hicieron realidad la necesidad colectiva para que sus hijos consiguieran recuperar el derecho a la educación y la orientación académica.

Que, la Unidad Educativa "Matancillas", cuenta con un plantel docente de calidad en sus diferentes áreas, que van buscando la calidad y calidez de la educación para seguir formando personas con valores sólidos que demuestren en su vida familiar y profesional los grandes valores inculcados para que en el futuro brinden sus servicios ante la sociedad contribuyendo en el desarrollo al Estado.

Que, la Unidad Educativa de "Matancillas", mediante Resolución Administrativa N° 007/2009 de 8 de abril de 2009, y certificado RUE N° 031287, con código SIE de Unidad Educativa N° 81340012 con código SIE de edificio Escolar N° 81340012 que le fue otorgada por el Ministerio de Educación, bajo el Registro de Educación formal por el Ministerio de Educación el 29 de julio del mismo año para que luego perteneciera al área curricular de Educación Regular Comunitaria Vocacional, Primaria Comunitaria vocacional secundario Escolarizada con 1er y 2do ciclo, con especialidad y pertinencia, por igual en Educación Primaria Comunitaria Vocacional de 1ro a 6to año en el municipio de Villazón del departamento de Potosí.

Senadora Proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa "Matancillas"**, en sus cincuenta años de vida institucional, al servicio de la educación celebrada este 2 de agosto del presente año, en el municipio Villazón, provincia Modesto Omiste del departamento de Potosí; y por su invaluable contribución en la educación en el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, realizar acciones inmediatas para la difusión, socialización y aplicación de la Ley N° 1525.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración de la presente Proyecto de Minuta de Comunicación, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

“Recomiéndese. Al señor Cesar Adalid Siles Bazán Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, según lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, y el artículo 4 de la Ley 3351 de Organización del Poder Ejecutivo lo siguiente:

Dado el impacto negativo de los incendios forestales que se están produciendo en nuestro país y la importancia de una gestión adecuada para la prevención de incendios, se recomienda al Ministerio de Justicia para que a través de las instancias correspondientes y en el marco de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 3351 de Organización del Poder Ejecutivo, 21 de febrero de 2006, realizar acciones inmediatas para la Difusión, Socialización y Aplicación de la Ley 1525, “Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino Kuntur Mallku (*Vultur grypus*)”, en su Disposición Adicional Tercera, que incorpora un párrafo tercero en el Artículo 206 de la Ley N° 1768 Código Penal Boliviano, sancionando de tres (3) a ocho (8) años de privación de libertad, a los que por acción provoquen incendios que se propaguen a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra protegida según normativa legal vigente”.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyectos de Homenaje Camaral a Ricardo Ramírez Bejarano, por su invaluable contribución al arte y la cultura.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que, Ricardo Ramírez Bejarano, nacido el 30 de agosto de 1963 en Sucre, Bolivia, ha dedicado su vida al arte de la música tradicional chuquisaqueña, destacándose por su interpretación del armonio, instrumento que aprendió a tocar bajo la guía de su padre, Manuel Ramírez Rodero.

Que, desde temprana edad, Ramírez Bejarano demostró un profundo interés por la música, comenzando su carrera artística a los 16 años, y desde entonces ha participado en una gran cantidad de eventos culturales y musicales organizados por importantes instituciones en la ciudad de Sucre.

Que, su participación en programas radiales de renombre, como "Mensaje de Bolivianidad" en Radio La Plata en 2002 y Radio Encuentro en 2005, así como en "La Bohemia Chuquisaqueña" desde 2002 hasta 2023, ha permitido que la música y las tradiciones de Sucre lleguen a un amplio público, consolidando su rol como promotor de la cultura local.

Que, su labor musical ha sido reconocida por diversas instituciones a lo largo de su carrera, destacándose su participación en eventos culturales de gran importancia como el Festival del Armonio Chuquisaqueño y las celebraciones de la fundación de Sucre.

Que, Ricardo Ramírez Bejarano ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos, como el "Escudo de Armas de Sucre" y la "Medalla Municipal del Bicentenario" otorgadas en 2021, en reconocimiento a su aporte a la cultura y a la preservación de las tradiciones musicales de Chuquisaca.

Que, su incansable dedicación a la interpretación del armonio, su contribución a la difusión de las tradiciones chuquisaqueñas y su participación activa en festivales, serenatas y eventos culturales, lo han posicionado como un ferviente defensor de la identidad cultural de Sucre.

Que, Ricardo Ramírez Bejarano cuenta con numerosas condecoraciones y reconocimientos por su aporte artístico a la sociedad, entre ellas la distinción de Escudo de Armas de Sucre, la distinción al mérito artístico del Honorable Consejo Municipal de Sucre, la Estatuilla Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Rendir un justo y merecido homenaje a **Ricardo Ramírez Bejarano**, en reconocimiento a su invaluable contribución al arte y la cultura boliviana, por su destacada trayectoria como intérprete del armonio y su compromiso con la difusión de las tradiciones y costumbres de Sucre.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Homenaje Camaral a Mario René Gómez Maraño, por su contribución al teatro boliviano.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, solicito al Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL**

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que el señor Mario René Gómez Maraño, nacido el 28 de noviembre de 1955 en la ciudad de Sucre, es un destacado boliviano que ha dedicado su vida al arte escénico, contribuyendo significativamente al desarrollo del teatro en el país y figura como inscrito en el Sistema de Registro Plurinacional de Artistas Bolivianos.

Que, el señor Mario Gómez cursó estudios superiores en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, demostrando un compromiso no solo con su formación académica, sino también con la cultura y el arte.



Que, el señor Mario Gómez en 1975 fundó el elenco de teatro "JU, PLA. DI." (Juventud Planta Diésel) en Sucre, donde comenzó su prolífica carrera como actor y director de teatro, impulsando el crecimiento artístico del barrio Planta Diésel.

Que, la trayectoria del señor Mario Gómez continuó con su participación en el elenco de teatro Alberto Bohórquez entre 1980 y 1983, consolidando su experiencia actuarial y su pasión por el arte teatral.

Que, en 1984 el señor Mario Gómez fundó la Compañía de Teatro "LA TABLA" en Sucre, la cual, a lo largo de cuatro décadas, ha sido un referente en la escena teatral local y nacional, y ha mantenido una actividad constante en la presentación de obras, tanto en Sucre como en las provincias.

Que, en 2009, fundó y se afilió a la Asociación Chuquisaqueña de Actores de Teatro (A.CH.A.T.), fortaleciendo los lazos entre actores locales y promoviendo el crecimiento del teatro en Chuquisaca. Que, su labor como gestor cultural ha sido fundamental en la organización del "Encuentro Nacional de Teatro Popular" en Sucre, evento que desde 2019 hasta la actualidad ha fomentado el intercambio y la difusión del teatro en Bolivia.

Que, durante más de 40 años, Mario René Gómez Marañón ha ejercido el noble arte del teatro como actor, director y formador, enseñando a niños, jóvenes y adultos, y representando a Sucre y a Bolivia en eventos internacionales.

Que, su incansable dedicación al teatro ha dejado una huella imborrable en la cultura boliviana, siendo un ejemplo de compromiso, perseverancia y amor por las artes escénicas.

Que, el señor Mario Gómez cuenta con numerosos reconocimientos por su aporte artístico a la sociedad, realizados por la Sociedad Chuquisaqueña de Actores de Teatro, el Consejo Departamental de Culturas, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, entre otros.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado en el Art. 160 y en aplicación del artículo 98 de su Reglamento General.

O T O R G A:

Homenaje Camaral al Sr. **Mario René Gómez Marañón**, en reconocimiento a su invaluable contribución al teatro boliviano, por su destacada labor como director, actor y gestor cultural y por su compromiso en la formación de nuevas generaciones de actores.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Homenaje Camaral a la "Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Ciudad Industrial de Viacha".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, la "Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Ciudad Industrial de Viacha" (A.C.F.V.) ha dado una invaluable contribución a la preservación y promoción del patrimonio cultural de Viacha, particularmente en torno a la festividad de la Virgen María del Rosario, a lo largo de sus décadas de existencia, la A.C.F.V. ha desempeñado un papel esencial en la organización y coordinación de las fraternidades folclóricas, asegurando que las tradiciones locales se mantengan vivas y accesibles para las nuevas generaciones.

Que, la "Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Ciudad Industrial de Viacha" (A.C.F.V.) ha demostrado su capacidad para fortalecer la identidad cultural viacheña mediante la puesta en escena de danzas tradicionales y bailes autóctonos. Estas manifestaciones culturales no solo tienen valor histórico y religioso, sino que contribuyen al desarrollo turístico de la región, generando un impacto positivo en la economía local.

Que, la labor constante de la "Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Ciudad Industrial de Viacha" (A.C.F.V.) ha permitido una organización efectiva de las festividades, manteniendo una estructura institucional sólida que ha perdurado por más de 25 años, lo cual refleja un compromiso firme con la cultura, el arte y la devoción popular de Viacha

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado en el Art. 160 y en aplicación del artículo 98 de su Reglamento General.

OTORGA:



Homenaje Camaral a la **"Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Ciudad Industrial de Viacha" (A.C.F.V.)** de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz por su compromiso y pasión por la preservar y promocionar el folclore en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Al Instituto Nacional de Psiquiatría "Gregorio Pacheco", por sus 140 años de servicio a la población boliviana.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado manifiesta que: *"El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y tratados internacionales de derechos humanos"; en el mismo sentido la carta magna en su artículo treinta y cinco expresa".*

Que el numeral I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, *"Protegerá en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud".*

Que el Artículo 37 refiere *"El estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades"*, en consecuencia, la persona tiene el derecho a recibir la atención de salud en todos los niveles de manera universal, gratuita, integral e Intercultural sin discriminación la cual constituye una prioridad para el Estado.

Que, la senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita el Homenaje Camaral para El Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco, de acuerdo a los siguientes antecedentes:

Que, el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco, fue fundado en el año 1884 este 02 de octubre cumplirá 140 años de funcionamiento, gracias a la donación del que fuera Excmo, Presidente de la República



don Gregorio Pacheco, en cuyo honor el Instituto lleva su nombre. El mismo está destinado a la atención de personas con problemas de salud mental de todo nuestro territorio Nacional.

Que, mediante la Registro Único de Establecimiento de Salud Código SNIS-VE N° 100052 se aprueba y actualiza el funcionamiento legal del El Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco el cual merece todo el reconocimiento por los servicios del área de salud mental prestados en beneficio de la población Boliviana, cumpliendo con un aporte valioso en la salud y bienestar de la citada población, úes que este hospital psiquiátrico es el único de residencia permanente para la población vulnerable con problemas de salud mental.

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado en el artículo 160 numeral I y en aplicación del Artículo 98 de su Reglamento General;

OTORGA:

Homenaje Camaral para el **Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco**, por sus ciento cuarenta años de servicio a la población boliviana, reconociendo su arduo trabajo en el ámbito de la salud mental en beneficio de las y los bolivianos.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "Oscar Alfaro", por el arduo trabajo en el ámbito de la educación.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, solicito al Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, la Unidad Educativa Oscar Alfaro, fue fundada el 28 de septiembre de 1975, en la provincia de Quillacollo del Departamento de Cochabamba.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 4202/2000 se aprueba el 13 de octubre del 2000 el funcionamiento legal de la Unidad Educativa Oscar Alfaro.

Que, la Unidad Educativa Oscar Alfaro, merece todo el reconocimiento por los servicios de educación prestados en beneficio de la población de Cochabamba, cumpliendo con un aporte valioso al país.

Senadora proyectista: María Patricia Arce Guzmán.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado en el Artículo 160 numeral I y aplicación del Artículo 98 de su Reglamento General.

O T O R G A :

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Oscar Alfaro**, en reconocimiento al arduo trabajo que desarrolla en el ámbito de la educación en estos sus cuarenta y nueve años de servicio, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de la población cochabambina del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Comunidad Indígena Tacana "Miraflores" del Municipio de Puerto Gonzalo Moreno, por su defensa de los recursos naturales.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:



Que, el Parágrafo I del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, establece que : *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos."*

Que, el pueblo indígena originario Tacana históricamente sufrió sometimiento laboral, exclusión y desconocimiento de sus derechos, sufriendo despojo de sus territorios ancestrales.

Que, los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos formalmente en la Constitución y las leyes, sin embargo, tales derechos no se ejercen completamente debido a su desconocimiento general en las comunidades, como también entre sus autoridades.

Que, son muchas y graves las consecuencias que sufre el pueblo indígena originario tacana por el abuso de sus territorios por personas ajenas.

Que, pese a lo anterior continuo con su lucha para su reconocimiento, preservación de su cultura originaria y cuidado de la naturaleza.

Que, como ejemplo de esto está la Comunidad Indígena Tacana "Miraflores", creada el primero de octubre de 1968.

Que, la Comunidad Indígena Tacana "Miraflores" es pionera en la implementación de sistemas de producción agroforestal, como fuente de producción de alimentos, conservación de la biodiversidad existente y fortalecimiento a las organizaciones económicas campesinas.

Que, como recompensa de los esfuerzos realizados, miembros de la Comunidad Indígena Tacana "Miraflores" fueron reconocidos a nivel internacional por la excelencia en la producción de cacao.

Que, este reconocimiento internacional fue recibido con gran orgullo, ya que resalta la calidad y el potencial de la producción regional, generando ingresos importantes resaltando la viabilidad económica y productiva de esta parte de la Amazonía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Rendir homenaje a la **Comunidad Indígena Tacana "Miraflores"**, del Municipio de Puerto Gonzalo Moreno de la Provincia Madre de Dios del Departamento de Pando, por su destacado aporte al cuidado y defensa de los recursos naturales de la Amazonia boliviana, por ser un ejemplo en el establecimiento de sistemas agroforestales como modelo productivo alternativo resiliente y adaptativo al cambio climático promoviendo la seguridad alimentaria con soberanía de la zona.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Homenaje Camaral a la Carrera de Turismo – Sub Sede Uyuni, por la trayectoria histórica y aporte al desarrollo del Turismo.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral del artículo 160 numeral 7 de la constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el. *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el 27 de septiembre se conmemora día mundial del turismo, con el objetivo de fomentar su importancia y su valor social, cultural político y económico. lo cual el municipio de Uyuni, organiza una serie de actos y actividades para este evento.

Que, el Municipio de Uyuni Departamento de Potosí es potencial Turístico de Bolivia, desde la amazonia oriental hasta las alturas de los Andes, el país acumula una infinidad de lugares naturales para disfrutar, el más conocido internacionalmente que atrae la mirada y recibe miles de visitantes cada año.

Que, Uyuni es una ciudad con tradición ferroviaria, durante la primera década de los 90, empezaba a vivir el ocaso de esta actividad, los primeros turistas quedaban fascinados con el aún poco conocido Salar de Uyuni, de hecho, el año de 1995, la Reserva Eduardo Abaroa, apenas había registrado 4859 visitantes que ingresaban a la REA, un numero bastante ínfimo al que actualmente suele registrarse.

Que, la Carrera de Turismo había nacido en la Ciudad de Potosí aquel memorable 26 de junio de 1987, bajo el denominativo de técnico superior Guía de Turismo (según destacada resolución N° 35/87 del consejo Universitario), dio nacimiento a la de Uyuni, puesto que el turismo empezaba a surgir como una actividad económica muy novedosa en la región.

Que, la Decana de la Facultad de Ciencia Sociales y Humanísticas de la Universidad Autónoma "Tomás Frías" Teodocia Gonzales Choque, indica que un 18 de octubre de 1994, iniciaron las actividades académicas de los cursos de Extensión Libre Turismo e inglés, de hecho, Gonzales y Guido Ballivián Delgado, se consolidaron como los primeros docentes de esta Unidad académica, "llegamos a Uyuni, y al día siguiente iniciamos la interrelación con estudiantes, primero eran cursos, pero al año siguiente en 1995, se solicitó que Turismo sea una carrera, ese año la modalidad era Cíclica, es decir, se inscribían y tenían que conducir sus estudios a nivel de técnico superior" menciona Gonzales.

Que, la carrera de Turismo en Uyuni es la más prestigiosa en todo el Departamento de Potosí, debido a que decenas de estudiantes venidos de diferentes departamentos, optan por llegar a profesionalizarse a esta ciudad en el área de Turismo.

Que, el año 1997, salió la primera promoción de egresados a nivel Técnico Superior, sin embargo, el hito que marco la historia de esta institución fue el proyecto que el equipo docente presento a la Carrera de



Turismo de la Villa Imperial, para que la denominada subsede pueda formar profesionales a nivel Licenciatura, un trámite que duro alrededor de tres años, el año 2000 fue aceptada la propuesta.

Que, el año 2002, los primeros 5 estudiantes concluyeron el 5to año, y un año después, se realizó el acto de colación, en este memorable acto, participaron el entonces Vicerrector de la UATF, Dr. C. Juan Francisco Flores Flores, como decano Fungía el Lic. Luis Carlos Coca López y el responsable Académico e Lic. Eloy Flores Pérez.

Que, desde la creación de esta carrera de Turismo, fue la falta de un inmueble propio, entre los años 1995,1996, 1997 se otorgó ambientes del sindicato de ferroviarios, sin embargo, continuamente tenían reuniones que no permitían el avance académico, esto derivó a que docentes y estudiantes, soliciten otros predios ya que poco tiempo después, este sindicato desalojó a la calle a la flamante carrera.

Que, en la actualidad la carrera de Turismo cuenta con una moderna infraestructura que acoge a más de 150 estudiantes Universitarios que pertenecen a diferentes Municipios de la región Sudoeste del Departamento de Potosí.

Que, de acuerdo a los antecedentes descritos, la carrera de Turismo contribuye a la población Uyuniense en el proceso de formación de profesionales que benefician a la región y la población.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Rendir un Justo y Merecido Reconocimiento por la trayectoria Histórica y Aporte al Desarrollo del Turismo a la **"Carrera de Turismo de la Universidad Autónoma Tomas Frías Sede Uyuni"** del Departamento de Potosí, por su constancia y brillante contribución en el turismo Nacional e Internacional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Homenaje Camaral al Centro de Estudiantes de la Carrera de Turismo – Sub Sede Uyuni, por la trayectoria histórica y aporte al desarrollo del Turismo.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral del artículo 160 numeral 7 de la constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el. *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el 27 de septiembre se conmemora día mundial del turismo, con el objetivo de fomentar su importancia y su valor social, cultural político y económico, por lo que el Municipio de Uyuni, organiza una serie de actos y actividades para este evento.

Que, el Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí considerado potencial Turístico de Bolivia partiendo desde la amazonia oriental hasta las alturas de los Andes, existen una infinidad de lugares naturales para disfrutar, siendo Uyuni el más conocido internacionalmente que atrae la mirada y recibe la visita de miles de visitantes cada año.

Que, el 18 de octubre de 1994, iniciaron nace la Carrera de Turismo Sede Uyuni de la Universidad Autónoma Tomas Frías con Resolución N° 036/94 que Autoriza el desarrollo del curso de turismo de aventura y el curso de Inglés Intensivo en la Ciudad de Uyuni.

Que, la carrera de Turismo Sede Uyuni cuenta con Centro de Estudiantes, establecido para representar los intereses y necesidades de los estudiantes.

Que, Su primer ejecutivo fue Anacleto Copa, quien asumió el cargo en 1998. Bajo su liderazgo en el Centro de Estudiantes empezó a organizar actividades académicas Culturales y recreativas que enriquecieron la vida Universitaria y fomentaron un sentido de comunidad entre estudiantes.

Que, el Centro de Estudiantes de la gestión 02/2023 ha trabajado incansablemente para servir a nuestra comunidad estudiantil con el mayor compromiso y dedicación. A lo largo de este tiempo, hemos organizado una variedad de actividades orientadas a mejorar el bien estar de nuestros compañeros, fomentar un entorno de colaboración y fortalecer el espíritu de comunidad dentro de nuestra sede.

Que, el Centro de estudiantes de la Carrera de Turismo Sede Uyuni, organiza actividades académicas, culturales que fomentan al turismo en la región sudoeste del Departamento de Potosí y el país; el Centro de Estudiante de la carrera de Turismo Sede Uyuni ha sido fundamental para el crecimiento de la carrera en la vida Universitaria.

Que, el centro de estudiantes de la Carrera de Turismo Sede Uyuni a Contribuye al desarrollo de las actividades turísticas al proponer alternativas innovadoras que potencien los recursos naturales, culturales, eventos deportivos y de identidad nacional.

POR TANTO:

La cámara de senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del estado y en aplicación del Artículo 164 de su Reglamento General:

OTORGA:

Homenaje Camaral al **Centro de estudiantes de la Carrera de Turismo Sede Uyuni**, de la Universidad Tomas Frías de Potosí, por el aporte al desarrollo del turismo por su constancia y brillante contribución en el turismo Nacional e Internacional.



Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Homenaje Camaral al Sindicato de Turismo de Pulacayo, por su trayectoria histórica.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral del artículo 160 numeral 7 de la constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el. "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."

Que, el 27 de septiembre se conmemora día mundial del turismo, con el objetivo de fomentar su importancia y su valor social, cultural político y económico. lo cual el Municipio de Uyuni, organiza una serie de actos y actividades para este evento.

Que, el Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí es potencial Turístico de Bolivia. desde la Amazonia oriental hasta las alturas de los Andes, el país acumula una infinidad de lugares naturales para disfrutar. El más conocido internacionalmente atrae la mirada y recibe la visita de miles de visitantes cada año.

Que, el centro Minero de Pulacayo ubicado a 22 kilómetros de la población de Uyuni, es un histórico centro minero nacido en el siglo XIX un 17 de diciembre de 1833 en época colonial y es la segunda mina de plata más Grande del mundo, dentro de la vida del Centro Minero ocurrieron grandes acontecimientos, primero la creación de las Sociedad Metalúrgica Huanchaca, nacido un 17 de diciembre de 1833, administrado por Mariano Ramírez (español) por el cual llevamos como fecha de fundación el Centro Minero de Pulacayo, posteriormente presidente Dr. Aniceto Arce Ruiz, iniciando sus actividades mineras el 1ro de enero de 1872 desde entonces el centro Minero de Pulacayo concentro a grandes conglomeraciones trabajadores Mineros de Distintas regiones del país.

Que, el 1º de octubre de enero de 1887 el centro Minero de Pulacayo es el primer pueblo donde inicia la Energía Eléctrica dentro la casa Gerencia o la casa del Dr. Aniceto Arce.



Que, el 15 de junio de 1938 los trabajadores organizados el Glorioso Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Pulacayo posterior a ello numeroso levantamiento sociales en busca de mejores condiciones laborales, sociales, económicas y políticas, estas luchas sociales costo sangre y luto de dirigentes y trabajadores del Centro Minero de Pulacayo.

Que, el 11 de julio de 1889 la compañía Huanchaca de Bolivia establecida en el centro Minero de Pulacayo, por necesidad económicas da nacimiento a la ciudad de Uyuni en el Gobierno de Aniceto Arce.

Que, en 1946 se realiza el Primer Congreso Extraordinario de trabajadores Mineros encabezado por la FSTM y los 44 Sindicatos Mineros donde se aprueba la TESIS DE PULACAYO un importante documento del movimiento obrero boliviano.

Que, el sindicalismo del distrito Minero de Pulacayo, por constituirse en la cuna del sindicalismo y la vanguardia de las luchas socioeconómicas de Bolivia, Fue sin duda un antecedente de muchas ideas a la Federación Sindical de trabajadores Mineros de Bolivia y Central Obrera Boliviana y el momento más alto de las ideas trotskistas que impulso una organización capital del movimiento obrero.

Que, la lucha obrera de los mineros de Pulacayo cumplió con uno de los puntos de la TESIS DE PULACAYO "Armas para los trabajadores" cuando el líder nacional Juan Lechín Oquendo de la FSTMB constituyéndose en Cochabamba fue detenido por la FALANGE como rehén, al saber esa noticia los trabajadores mineros de Pulacayo tomaron las armas del regimiento LOA 4 DE INFANTERÍA de la Ciudad de Uyuni y se trasladaron hasta la ciudad de Oruro donde conformaron las MILICIAS ARMADAS "GERMAN BUSCH" y fue liberado nuestro Líder Sindical, también como sindicalistas revolucionarios de Pulacayo hicimos la Primera huelga de Hambre a nivel Nacional e internacional en la Ciudad de Uyuni por los mejores condiciones laborales, sociales y el AUGUE DE LA MINA.

Que, el pueblo de Pulacayo es un Pueblo Histórico en Bolivia que ofrece una experiencia turística única para aquellos que buscan descubrir la rica cultura y patrimonio del País. Famoso por su pasado minero y su arquitectura colonial, lo que lo convierte en un destino turístico popular.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral por la trayectoria Histórica y Aporte al Desarrollo del Turismo en Bolivia al **Sindicato de Turismo de Pulacayo** del Municipio de Uyuni Departamento de Potosí, por su constancia y brillante contribución en el turismo Nacional e Internacional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Oscar Únzaga de la Vega 1", por sus 52 años, presentado por la Senadora Laura Marlene Lujan Condori.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Ministerio de Educación, a través del certificado de Registro de la Unidad Educativa No. 028571 de 14 de julio de 2019, Certifica que la Unidad Educativa Oscar Únzaga de la Vega 1", pertenece al área curricular de educación formal, de dependencia Fiscal o Estatal y funciona con los niveles de inicial y primaria en el distrito Educativo de Oruro del Departamento de Oruro con CÓDIGO SIE de la Unidad Educativa N° 81230119 Y CÓDIGO SIE de Edificio Escolar N° 81230089.

Que, la Unidad Educativa "Oscar Únzaga de la Vega 1", mediante Resolución Administrativa N° 478/2009 emitida por disposiciones del Ministerio de Educación y del Director del SEDUCA - ORURO, que funciona desde el 26 de septiembre de 1972, el nivel Inicial Y Primaria, Supervisada por el Servicio Departamental de Educación Oruro, Ubicada en la Provincia Cercado, Municipio de Oruro, Perteneciente a la Red -202, de la Dirección Distrital de Oruro.

Que, la Unidad Educativa "Oscar Únzaga de la Vega 1", durante cinco décadas, hace historia en la formación de nuevos valores, quienes ahora desempeñan diferentes profesiones en la sociedad, contribuyendo de manera silenciosa al desarrollo no solo del departamento de Oruro, sino también de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa lleva el nombre de Oscar Únzaga de la Vega en homenaje a un insigne hombre forjador de juventudes, políticos y hombre representativo de nuestra patria.

Que, la Unidad Educativa "Oscar Únzaga de la Vega 1", forma estudiantes críticos, reflexivos sustentados en valores éticos y morales y que sean capaces de actuar competentes en una sociedad diversa y democratiza para un aprendizaje significativo y útil aplicando metodologías de forma adecuada.



POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas detalla la aplicación del Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 98 de su Reglamento General de Cámara de Senadores.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa "Oscar Únzaga de la Vega 1"**, por sus cincuenta y dos años de fundación, por haber realizado servicios meritorios y eminentes a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, por su actividad pública en materia de educación, destacado aportes al servicio de la educación de los niños y niñas en el Nivel Inicial y Primaria del Departamento de Oruro, Contribuyendo al Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

15. Proyecto de Homenaje Camaral, al Sindicato de Productores Independientes y Autogestionarios de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL**C O N S I D E R A N D O:**

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley."*, asimismo, el párrafo II, establece que: *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*.

Que, el Sindicato de Productores Independientes y Autogestionarios de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca fue fundado el 16 de septiembre de 2009 en la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, como sindicato integrante de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, de acuerdo al mandato de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.



Que, el Sindicato de Productores Independientes y Autogestionarios de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, basa su accionar en los principios revolucionarios de unidad, democracia, independencia y defensa de la libertad de prensa y de expresión, establecidos en la declaración de principios de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.

Que, el Sindicato de Productores Independientes y Autogestionarios de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, es una organización en la cual no existe discriminación racial, política, religiosa u otra, por el contrario, se promueve el respeto y la tolerancia entre sus integrantes.

Que, el Sindicato de Productores Independientes y Autogestionarios de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, tiene entre sus principios defender la dignidad, los derechos laborales, la libertad de expresión de sus afiliadas y afiliados, así como la libre información periodística.

Senadora proyectista: Laura Miguelina Párraga León

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Homenaje Camaral para el **Sindicato de Productores Independientes y Autogestionarios**, de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, por los quince años de valiosa contribución a la libre información, así como la defensa de la libertad de expresión y derechos laborales de todos sus afiliados.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Arenas: Presidenta, yo quiero hacer uso de la palabra a través, saliéndome un poquito de contexto, pero para su conocimiento tanto de la prensa y de todo la Cámara de Senadores, mi petición se basa específicamente por el tema de la abrogación que este Pleno ha hecho a las leyes: 1171, a la 741 y la 337; quiero hacer conocer de mi parte y soy portavoz de mi región y de los productores, quiero hacer conocer al pueblo boliviano en su conjunto y a este Pleno que nos han venido satanizando a nosotros los productores que producimos con hacha, machete y azadón, no producimos con maquinarias, el producto de maquinaria generalmente se lo llevan a exportación, lo que es la soya, pero los mercados de: La Paz, El Alto, Trinidad, están abastecidos por los pequeños productores del Municipio de San Borja, Yucumo y Rurrenabaque, y yo soy el portavoz.



Yo no soy quien, Presidenta y colegas, para poderles observar lo que se ha hecho, ni para poder retroceder, pero quiero pedirles a este Pleno, que tengo entendido también que hay propuestas de ley, hasta ahorita tengo conocimiento que hay tres propuestas de ley, pedirles encarecidamente que de cierta manera podamos acelerar para poder dar soluciones, hay una propuesta de ley que menciona la Ley de Prevención y Control de Deforestación y Degradación de los Bosques, Sustitución de Quemados y acciones de respuesta contra los Incendios Forestales, a la Comisión respectiva también que pueda trabajar. No pido tampoco que se acelere más, pero por lo menos dentro del marco normativo que vaya a aprobarse esto, porque también tengo entendido que muchos senadores han aprobado la derogación de la 741, la 1171; viendo que había estas propuestas y también pidiendo que pueda entrar al Plenario y que puedan aprobarse estas leyes que van a controlar, van a subsanar esas medidas que se ha tomado.

A su vez, también quiero hacerles conocer que mi región produce aproximadamente 11 mil toneladas año en: carne, arroz, yuca, plátano, banano, cítricos, en carne bovina, carne porcina, pollos abasteciendo, como les dije los mercados de La Paz, específicamente, y la ciudad de El Alto. Hoy aparte de eso la región está en conflicto, está en toma de presión con medidas tal vez drásticas, que lo conocemos como bloqueos de caminos, más que todo por los decretos.

Quiero dirigirme yo al Presidente, a la parte Ejecutiva, por los decretos supremos 5225 y 5202 que coarta al pequeño productor. Como les digo yo que producimos con hacha, machete, y azadones, lo producimos subvencionando inclusive esa producción con la fuerza bruta humana, incluyendo a nuestros ancianos, incluyendo a mujeres, subvencionando con la fuerza porque el costo producción no da a la medida, pero aun así sobrevivimos en la producción.

Aquí tengo estas resoluciones que se han hecho llegar al Gobierno Nacional dirigiéndome al Gobierno, en específico a nuestro Presidente, resoluciones de las organizaciones conocidas como la Federación de Productores Agropecuario de Yucumo, la Federación de Productores de Rurrenabaque, como a su vez de las asociaciones de ganaderos de: San Borja, Rurrenabaque, Reyes; el mismo Comité Cívico del Departamento del Beni, la Central de Pueblos Indígenas del Beni, del TIPNIS, del ASEMIB y del TIM I. Las medidas se están de poco a poco radicalizando, porque es cierto y es de conocimiento que el sector de San Borja, Yucumo, Rurrenabaque es un centro, es un punto casi medio ciego visto desde las grandes ciudades y no está llamando tanto la atención del Gobierno; ayer nos hemos sentado en mesa de diálogo con el Ministerio respectivo que es el Ministerio de Medio Ambiente, pero se niegan a bajar al lugar de los hechos.

Simplemente eso para su conocimiento, y Presidenta, vuelvo a reiterar que se pueda tomar las medidas necesarias para poder aprobar estas propuestas de ley que han sido presentadas, o están entrando y se pueda trabajar para poder dar soluciones. No solamente a mi región, sino al país en su conjunto, porque comparto las inquietudes que son del tema de las quemados, del tema del medio ambiente.

Yo personalmente, compañeros, si les invitaría a mi lugar, mi pequeño predio colinda con una reserva y soy conservacionista también del medio ambiente, no me he pasado ni un centímetro a la reserva del Pilón Lajas y cuido el medio ambiente, no soy consumidor de la carne silvestre, no soy ni cazador, ni depredador y siempre he trabajado; la única medida que conozco desde que he nacido que es chaquear, quemar, sembrar, producir el producto, alimentamos a nuestra familias y el restante lo vendemos para alimentar las ciudades; de las pequeñas ganancias nuestros padres nos han hecho educar, nos cubren la salud, la vestimenta y los servicios que es de necesidad del ser humano. Presidenta, muchísimas gracias y cada uno de los colegas sin el ámbito de polemizar, esto es simplemente para su conocimiento.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidenta.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, me mandó una nota, toda vez de que ella había mandado a la Directiva varias notas tomando en cuenta su estado de salud que se encuentra, en base a la Constitución y otras normas, primero es la vida y primero es la salud, en ese contexto quisiera permitirme dar lectura a la nota



que me envió; entendemos que ha enviado en varias oportunidades a Presidencia, pero no tuvo respuesta hasta la fecha.

"Estimados colegas asambleístas, amigos, de manera sentida dirijo esta nota por intermedio de nuestra compañera Virginia Velasco; Como ustedes saben, mi persona lleva algunas sesiones ausentes, cinco para ser exacta, y otra conocedora de mi estado físico estoy obligada a seguir alejada por algunas sesiones, más por ello con la responsabilidad de obligación que conviene con el cargo del pueblo nos confió y me veo en la obligación de solicitar el apoyo a todos ustedes, un apoyo no político, sino humana; El año 2022 en septiembre mi persona gozaba de cuatro semanas de embarazo, embarazo que fue frustrado por motivos de salud, el mes de mayo del año 2023 nuevamente la dulce espera me acompañó por cinco semanas, después de una jornada de Asamblea Legislativa y unas sesiones en el Hemiciclo, tras una larga jornada a la cual estamos acostumbrados, vino un dolor acompañado de un sangrado transvaginal cuyo desenlace fue la pérdida de mi condición de mi embarazo nuevamente; Después de estos oscuros momentos tuve que someterme a varios procesos quirúrgicos por casi un año porque los sucesos anteriores dejaron no solo traumas y dolores imborrables para una mujer, sino también secuelas físicas como los nódulos en biométricos que se me implantaron en el útero; Varios de estos sucesos fueron ocasionados por la elevación de mi presión arterial y mi frecuencia cardíaca la hipoxia y es natural para los que venimos del Oriente, porque para nadie es un secreto que por más linda que sea La Paz la presión atmosférica juega un papel determinante; Ahora bien, mis ausencias que comenzaron en el mes de agosto viene acompañados hoy diez semanas de embarazo que con mucho cariño voy cuidando un embarazo que junto con la ilusión trae un alto riesgo para mi vida y la de mi bebé, el control y regencia médica me instruye tener un nuevo reposo de al menos un mes más, un reposo que no me impide trabajar de manera intelectual, pero sí me impide movimientos bruscos y traslaciones terrestres y aéreas peor con cambios atmosféricos, en estos dos meses tuve varias complicaciones y escenarios de riesgo, me impidieron continuar con mis actividades, labores, incluso de retornar a mi casa estando de manera consecuente obligado bajo el cuidado de observación médica; Es por ello de la manera más respetuosa y sincera quiero pedirles que me permitan continuar con mi trabajo, cumplir con mi compromiso y asistir a todas nuestras sesiones, por lo pronto a lo largo del mes de octubre solicito de manera virtual, entiendo lo complicado de mi petición, pero les pido que me entiendan mi situación; Segura de estar ustedes encontrarán verdadera y valedera mi motivación para esta petición, les pido su apoyo y aceptación para continuar trabajando para nuestro país; Atentamente; Firma: Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria de Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional."

Eso en cuanto Presidenta, ha mandado esta nota para que se pueda leer en este Hemiciclo para que las senadoras y senadores podamos también dar apoyo a nuestra compañera porque yo creo que todos somos seres humanos y es más la Constitución establece los derechos fundamentales que es derecho a la vida.

Entiendo que en esta nota como he podido leer que claramente lo está explicando y así mismo, al menos adjunta en esta nota un Certificado Médico emitido el 7 de mayo 2024, entiendo que ha apuntado en la nota establecida que ha presentado a la Directiva, asimismo, también de fecha 12 de agosto de 2024, Certificado Médico del 1 de septiembre de 2024, asimismo, un Certificado de Incapacidad Temporal emitida por la Caja Petrolera de Salud con fecha 18 de septiembre de 2024.

Entonces, el Presidenta y colegas, lo que pide la Senadora, por su estado de salud es que se pueda habilitar vía virtual este mes de octubre y así no dejar de lado las agendas legislativas. Es cuanto puedo solicitar Presidenta y colegas senadores. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Se va dar el análisis, anteriormente de la misma manera se ha tocado este punto, en este momento no está el Primer Secretario, seguramente debe tener conocimiento de las notas como acaba de dar la lectura, eso va ir avanzando, la salud es lo primero, pero siempre y cuando tiene que justificar, el Senador Vargas decía que había exigido más bien para que pueda justificar, porque caso contrario según el Reglamento ya sabemos cuáles son los procedimientos. Senadores hay varios oradores, en diez minutos yo voy a abandonar, les voy a dar la palabra, pero yo en diez minutos voy a abandonar y posteriormente pueden continuar con las versiones que quieren verter.



Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Presidenta, Solamente aprovechando también como hace rato estaba antecediendo de que siempre nos toca la gran parte a los suplentes que nos toca asumir nuestra semana de titularidad, hermana Presidenta en Ejercicio, yo quisiera pedirle encarecidamente de que, si bien se ha hecho ingresar a mediados de junio, dos proyectos de ley netamente del Departamento de Chuquisaca, dentro de ellos es el Corredor Urbano que ya se ha aprobado, agradecer a todos los colegas parlamentarios, lo que sí se ha quedado pendiente y es una preocupación para el Municipio de Mojocoya del Departamento de Chuquisaca que a la fecha no se ha podido agendar dentro de las prioridades de la Agenda Legislativa.

Hermana Presidenta, yo solicito a la Directiva y a todo el Pleno que se pueda agendar lo más antes posible la transferencia de terreno del Municipio de Mojocoya a favor del Ministerio de Desarrollo Productivo a EMAPA para que pueda desarrollar la parte productiva como sector harinero, como sector granero, de productor en primera potencialidad -se puede decir- producen trigos harineros sacan al menos cada cosecha, cada gestión de cada año más de cinco mil toneladas, por eso, a nosotros nos urge como Departamento de Chuquisaca que se pueda agendar dentro de la Agenda Legislativa, porque es muy necesario y están muy desesperados ya los compañeros porque ya vamos a entrar a la etapa de cosecha. Es por eso que nosotros necesitamos ya no más eso, que se pueda agendar Presidenta, yo quiero pedirle encarecidamente a toda la Directiva y a todo el Pleno, por favor.

Sen.^a Presidenta: Senadora, tiene que hacer seguimiento, si es que está en la Directiva de la Cámara de Senadores entonces háganos recuerdo para que podamos agendar, yo no tengo conocimiento si está en la Directiva y cuando están en la Comisión hay que hacer el siguiente en la Comisión, no sabemos exactamente por qué razón no estarían aprobando, pero yo me encargo y también instruyo al Equipo Técnico, si está con el Informe de la Comisión, nunca habíamos perjudicado, todo lo que viene siempre hemos agendado y se va despachando, entonces, dudo mucho que estaría en la Directiva para su tratamiento para el Pleno. Senadora, puede hacer el seguimiento en la Comisión correspondiente.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidenta.

Yo quiero hablar más de todo como mujer Presidenta, no como Senadora, yo he tenido una experiencia similar como de la Senadora Humérez y de verdad me solidarizo, porque es increíble que se tenga que exponer detalles tan delicados y privados en este Pleno, porque solo la mujer que vivió el trauma de haber tenido una pérdida sabe Presidenta lo complejo que es y todo el daño no solamente físico, sino psicológico que te causa, y que tengamos la necesidad de estar leyendo esta carta que se mandó a la Directiva de manera pública ante el Pleno, yo de verdad repudio esta situación, a mí me sorprende realmente de que hayan notas de parte de la Directiva negando el permiso, en este caso a la Senadora, dado que hay bajas médicas y en este caso ahora ella ha hecho homologar todas, el tema de salud con la Caja Petrolera por qué, porque siempre te ponen de excusa de que no puede ser de un privado.

Yo quiero aclarar, tengo el permiso de la Senadora Humérez, para aclarar que ella lleva un tratamiento alrededor de poco más de dos años en una clínica privada especializada en el tema específicamente de la problemática que ella tiene, porque todas nosotras tenemos el deseo de ser madre, bueno al menos una gran mayoría, y la mujer que tiene el deseado de hacerlo, pues bueno, va a recurrir a todos independientemente del costo que signifique y no es la Caja Petrolera específicamente quien está tratando el tema porque como lo dije es una clínica especializada en el tema de concepción, aun así ella ahora se ha hecho ver en la Caja Petrolera para poder homologar toda la situación en la Caja Petrolera y así la Directiva le acepte las bajas, y en el caso que pueda sesionar virtual que es la solicitud que ella hace.

El año 2022, yo también Presidenta, tuve una pérdida antes de mi embarazo de mi pequeña Zoe y entre mis idas y venidas y el estrés que esto genera y para quien es de tierras bajas y sabe lo que significa todas las semanas estar viniendo y estar constantemente en cambio, no solamente de altura, sino de clima que



son bruscos la situación es compleja, y la verdad Senadora no voy a cortarlo, porque el tema es muy delicado y a mí realmente me sorprende que esta Directiva no esté aceptando las bajas, yo creo que esto lo tiene que decidir el Pleno. En anteriores veces se ha dado licencias por otros temas que no son tan delicados como este.

Yo solicito de que se tome en cuenta y se considere, no son temas políticos, son temas de humanidad, son temas de que la vida está primero como lo dijo la Senadora Virginia. Son bastante estrictos, cuando yo presenté una Baja Médica por situación de mi hija, por último, me piden hasta Certificado de Nacimiento para que yo demuestre que mi hija es mi hija, o sea, imagínense que yo les voy a estar presentando los datos de análisis o demás de alguien que no es mi hija, no pues.

Yo creo que de verdad este tipo de cosas son muy estrictas de parte de Secretaría y esto es constante, yo no sé si esto es con todos los senadores que son bastante estrictos que si no es de la Caja Petrolera, no aceptan, pero esto no puede ser de que hayan senadores de primera ni de segunda, creo que tiene que ser la Ley para todos, no existe un permiso que se dé o al menos a mi persona que no esté bien respaldado, porque si no de otra manera no hay, o sea, si yo me hago un análisis y yo tengo que presentar, el otro día me hicieron de los pulmones, tuve que presentar hasta la placa que en Cobija no había placa y me dieron de manera digital mi radiografía y eso presenté, inclusive eso me observaron querían la placa en físico, cómo pues si yo les estoy diciendo.

Otra cosa, aprovechando Senador Vargas, cuando vos vas a una consulta médica, te pide la Caja Petrolera el original, no podés entregar aquí a este Senado el original porque en el momento que te atienden vos entregas la original y constantemente te solicitan, "queremos la original", pero es que la original se queda en la Caja cuando te atienden, vos tenés que entregar esa orden, sin esa orden que es la original, no te hacen lo que te tienen que hacer.

Eso es una constante, le vengo explicando a Secretaría, es que no puedo tener la original porque la original se queda, es una copia la que me entrega a mí; entonces son cosas y detalles, que yo de verdad me solidarizo porque ya viví la situación de la Senadora Humérez, yo creo que es demasiado estricto siendo de que son situaciones de salud y que se tiene que tomar en cuenta muchos aspectos que venimos de una región donde realmente nos cuesta, ya un embarazo es complejo, aparte que después de la semana 32 por más que no sea el mes y medio no te dejan volar, por seguridad ya no vas a poder volar, porque la aerolínea no te deja. Senador Vargas por favor, yo te solicito y a la Directiva.

Sen.^a Presidenta: Senadores, yo creo que esto sin motivo, creo que se está echando culpa a la Directiva, porque nosotros habíamos dicho que vamos a ver, más al contrario desde la Directiva ha ido exigiendo, que el Primer Secretario decía que no ha justificado, más bien él estaba exigiendo; obviamente la salud es primordial, la salud es lo importante; entonces, que vean siempre y cuando una decisión, pero vamos siempre buscar una salida cuando se trata de esta delicadeza, pero ustedes tratan de hacer ver que la Directiva no está aceptando, más al contrario si esta debe haber documentos que ha mandado con Hoja de Ruta, todo aquello.

Para concluir, tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidenta, este tema yo lo planteé en reunión de Directiva y Jefe de Bancada en dos posiciones como Senador y como Médico, ya esto no parece la Cámara de Senadores parece la Capilla Sixtina, nos volvemos tan papistas y cuando nos hacemos los tontos en otros temas. Le propongo Presidenta, creo que es una un tema de decisión de Plenaria, hay una nota que se ha dado lectura y es clara, efectivamente, la Senadora Eva Humérez va a cumplir con todo el procedimiento que emana el Reglamento y presentará la Baja, pero ella está solicitando porque tiene impedimento de poder trasladarse a la ciudad de La Paz, está solicitando el poder sesionar de forma humanitaria, de poder sesionar en forma virtual. Propuesta, propongo que se haga una Resolución de la Cámara de Senadores para que se pueda autorizar que pueda sesionar de forma virtual por este caso humanitario de salud de la Senadora. Eso Presidenta y creo que se acabaría el problema.



Sen.^a Presidenta: Gracias, Senador. Vamos a ver ese tema de lo que ha sugerido, somos mujeres y la salud es primordial, según el estudio.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Ya hemos visto el tema procedimental y la propuesta del Senador Henry Montero es la adecuada, pero el tema de principios, los ejercicios sexuales y reproductivos de las mujeres no se discuten, ya El Cairo, Beguín, Surinam, el tema de Nairobi, los objetivos del Milenio, los objetivos del Desarrollo Sostenible, hablan de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho a la vida que quiere dar la Senadora Eva Humérez, sea de cualquier partido, debe ser respetado en este Plenario. Por consiguiente, los temas procedimentales hay que resolverlos y bienvenido los nuevos hijos de este país.

Sen.^a Presidenta: Gracias, senadores va ir adelante siempre en coordinación, eso es importante. Se les agradece por esta Sesión.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Ducentésima Décima Segunda Sesión Ordinaria; viernes 27 de septiembre de 2024; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, septiembre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 11:55.

215ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 2 de octubre de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández.
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía.

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moya Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Ducentésima Décima Quinta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:01, correspondiente al día miércoles 2 de octubre de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Silvia Gilma Salame Farjat por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; habilita a la Senadora Neila Velarde Salas, desde el 1 al 4 de octubre de 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de la Senadora. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Centa Lothy Rek López; solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

Con las disculpas necesarias Presidente, la Senadora Eva Luz Humérez ha presentado una solicitud para su consideración, ¿puedo dar lectura?

"La Paz, 27 de septiembre de 2024; Senador Andónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores; Estado Plurinacional de Bolivia; Presente; Para su consideración; Presidente Andónico de altos preceptos con su persona tenga Usted la seguridad de mis consideraciones más distinguidas; Por intermedio de la presente me permite solicitar a su autoridad respectivamente, mediante la unidad que corresponda pueda permitirme sesionar de manera virtual a la Sesión Ordinaria 215 para día miércoles a las 08:30 am, ya que mi persona en anterior Sesión dio a conocer al Pleno mi estado delicado de salud por mi embarazo; Es por tal motivo que reitero mi solicitud para sesionar de manera virtual; Firma: Senadora Eva Luz Humérez Alvez."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente.

Yo solo quería aclarar con esto que nos tocó según la última Sesión de Uyuni - recuerdan senadores- nos pidieron revisar las licencias ¿no?, entonces, estaba el Senador Ajpi, la Senadora Castillo, entonces se ha cumplido con esa tarea, no vamos a entrar en detalle, pero es ahí que nos hemos interiorizado en el Reglamento Único de prestaciones que tienen todas las Cajas de Bolivia. En este Reglamento Único de Prestaciones lo que menciona es que cuando, -y hemos verificado el caso de mi Suplente-, el Senador Pedro Lagrava, que menciona que cuando uno es atendido en una Caja por una atención particular, prácticamente tiene que hacer homologar un Certificado Médico, y habían habido dos instancias, lo que es la Comisión Regional de Prestaciones que existe a nivel Departamental en todas las Cajas, nacional, etc., y si esta Comisión Regional de Prestaciones no avala un Certificado Médico de particular o una Baja, el interesado puede apelar a una Comisión Nacional de Prestaciones.

Entonces, yo creo que ese es el camino que tanto habían debatido la otra semana con el tema de la Senadora, lo cual en un tema de salud y de maternidad, creo que este Senado le desea lo mejor a la Senadora, que prospere todo de buena manera. Sin embargo, existe esta normativa a nivel nacional y yo quisiera que se haga un análisis más profundo Presidente, según la normativa vigente, porque también nuestro Reglamento en el artículo 181 menciona que: "para las decisiones de temas administrativos tiene que participar el Oficial Mayor", tiene que participar, entonces no podemos nosotros atribuirnos esa atribución que la Ley SAFCO, la Ley N° 1178 menciona en sus subsistemas de administración de personal, sobre todo.

Por lo tanto, porque a ver, si este Senado -como lo dijo el Senador Henry Montero- toma una decisión de aprobar por vía virtual y si algo le pasa a la Senadora, ¿no sería peor vulneración de sus derechos que no acceda una Baja correcta por su Seguro?, esa es la pregunta que yo me hago técnicamente, o sea, yo digamos, si el Pleno me dice, ya que participe vía virtual y algo me pase porque a veces aquí hay peleas, ¿no ve? aunque es rara vez, pero, y me estreso yo desde el otro lado en mi televisor o en mi celular y se le pasa algo colegas quién va a asumir esa responsabilidad.

Yo solo pongo sobre la mesa este debate, creo que lo correcto es apoyarle administrativamente a la Senadora que se apure su permiso y más bien que se le dé la Baja correspondiente para que no esté



sometida en un estrés, ni vía virtual, ni vía presencial. Me parece que es lo correcto para precautelar la salud de ella y su bebé.

Entonces yo quería hacerles notar la existencia de esta documentación que está respaldada por el Código de Seguridad Social que está vigente en Bolivia desde muchos años atrás desde 1960 y tantos creo ¿no?, que tiene Rango de Ley. Solamente eso Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, desde luego de acuerdo con lo que ha manifestado la Senadora Daly, porque así dice la norma, pero yo creo que en este caso se podía posponer esa decisión para que una vez que se cumpla la formalidad se dé curso o no.

Pero independientemente de esto Presidente, yo he estado muy preocupada con todos los acontecimientos políticos que ha habido aquí, que nos han venido a bloquear la Asamblea, que decían que nos iban atacar en Uyuni, etc. Por esa razón yo quería sugerir que nosotros deberíamos tomar una resolución que en caso de una emergencia nacional nosotros podemos sesionar virtual porque no podemos someternos a lo que ha pasado el anterior mes, donde hemos estado inclusive exponiendo a nuestro personal, pero tiene que ser bien clara la resolución, es decir, no para beneficiarnos a nosotros, sino para viabilizar el trabajo de la Cámara de Senadores.

Entonces, yo quisiera que Usted lo ponga en consideración, no sé si en Asuntos Varios o en qué momento para que tomemos una determinación y podamos afrontar cualquier emergencia que se presente, no nos olvidemos que estamos entrando a un año preelectoral y solo Dios sabe las cosas que pueden pasar y cuando se le ocurra cualquier trasnochado va a venir y va a bloquear la Asamblea y no vamos a poder sesionar; entonces, esa es mi opinión Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, yo sé que el tema de la Senadora Humérez ha causado mucho revuelo, quisiera hacer un par de puntualizaciones para que se tenga consideración porque la norma está bien y uno debe cumplir la norma, pero la parte humanística también debe primar en las consideraciones que tenemos, el tratamiento al que ella se ha sometido no puede ser avalado por la Caja porque la Caja no lo tiene; entonces, la Caja Nacional de Salud solamente té homologa cosas que hace la Caja Nacional de Salud, en este caso la Caja Petrolera. La Caja Petrolera en Cobija apenas funciona, no existe, pregúntenle a la Senadora Nelly Gallo o al Senador Pérez cómo es la Caja Petrolera en Tarija, no es el caso de Cochabamba; en Cochabamba la Caja Petrolera es un lujo de Caja, funciona bien, pero no pasa lo mismo en otras regiones del país. La senadora Humérez está haciendo un tratamiento en Santa Cruz, no puede tener la altura. Yo entiendo que lo ideal es que se le dé una Baja, entiendo también que la Senadora quiera cumplir sus obligaciones y que ella esté dispuesta a tener una Sesión Virtual y habrá que tener consideración para que ella pueda ir más tiempo al baño o pueda hacer lo que guste.

Pero me parece que debe haber una un sentido de flexibilidad en la Directiva, comparto plenamente la moción de la Senadora Salame, creo que es pertinente, pero no es una cosa simple llevar un embarazo de riesgo, no es una cosa simple estar en la situación en la que ella está, encima tiene que peregrinar por toda Santa Cruz persiguiendo al Médico de la Caja; cuando te tienen que cambiar un día en la Baja en la Caja Petrolera Presidente, es un drama, es un drama. Yo he ido con una lumbalgia terrible hace unos días en la Caja, pensé que me iban a dar Baja Médica porque apenas podía caminar, no les ha dado la gana de darme Baja, no me han dado Baja así he tenido que venir con mi espalda partida de dolor, he tomado mis tramadores ahí, lo que no le hace nada bien a mi salud, y he tenido que venir, entonces creo que debe haber un sentido humanístico a la hora de considerar este caso, que es un caso muy particular y seguramente otros senadores tendrán casos particulares.



Me parece, se puede permitir que la Senadora Humérez virtualmente porque está en la situación de riesgo y no puede venir a La Paz, después ella verá cuándo se hace la solicitud de su Baja formal con la Caja Petrolera, porque es su derecho al trabajo también; y por otra parte, hay tres licencias, entiendo que no está pudiendo hacer validar porque la Caja no entrega ese servicio, no otorga ese servicio, y el servicio privado, Usted, yo, cualquier boliviano si tiene los recursos va a optar por un servicio privado, o por qué no existe, o porque lamentablemente los análisis en las cajas tardan demasiado.

Entonces me parece que más allá de las personas, porque le recuerdo la Senadora no es de nuestra Bancada, debe haber algún tipo de consideración porque ella está atravesando por una situación demasiado particular, no es que todas las mujeres de la Cámara de Senadores vamos a vivir ese tipo de cosas, ya hemos tenido senadoras que han pasado embarazos, ya ha habido diputadas que han pasado embarazos, que han tenido sus guaguas, que han venido sus guaguas a sesionar aquí y no ha habido ningún problema, pero esto es un caso particular que debe tener un sentido de humanidad de parte nuestra y de la Directiva.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, un saludo particular para su persona y a través suyo saludar a todos los asambleístas.

Ciertamente sí cuando se trata de salud, seamos varones o mujeres, no podemos nosotros objetar esa situación, pero hay una situación, nosotros tenemos suplentes, yo estuve con problemas de COVID, creo veintiún días, tocó sesionar tres, y mi suplente tuvo que sesionar dos veces al margen de lo que le corresponde una semana yo tuve que habilitar solamente para sesionar aquí, porque eso a veces necesitamos votos aquí para determinar acuerdos. No estamos nosotros sacando del contexto a la Senadora o el Senador enfermo, sino simplemente la suplencia.

Yo creo que hay que utilizar eso, en la medida que se pueda la Directiva al Senador o a la Senadora estamos obligados a cooperar si es que los centros de salud no cooperan, tramitárselo, exigir porque a veces lamentablemente es así, uno tiene que ir Presidente, para nuestras organizaciones sociales, sino para el Senador, el Ministro no le abre la puerta; entonces lamentablemente en el país está así.

Yo estoy plenamente de acuerdo de que se le tiene que cooperar a la Senadora o Senador que solicita esto, pero manejemos nuestra suplencia está constitucionalizado, está en nuestro Reglamento y por lo tanto no hay más que discutir, aquí debería estar el suplente, creo que eso también la Senadora Corina hizo lo mismo cuando ella estaba en estado de gravidez, nos ha hecho conocer y creo que mandaba a su suplente, nunca hemos tenido inconveniente; esa parte yo creo que hay que saber manejar bajo nuestros reglamentos de Cámara de Senadores y la Constitución. Solamente eso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente. Primero saludarlo, saludar a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

Por otro lado, también nuevamente hablar de la situación de la Senadora Eva Humérez, Presidente, yo no voy a dejar de ponerme en su lugar como mujer, podrán decir no es de mi Bancada, es más, muchas veces he debatido muchos temas con la Senadora Humérez, pensamos casi totalmente diferente en muchos aspectos, pero eso no tiene nada que ver con la cuestión humanística, a mí no me parece que ella, en el caso de repente, tenga que perder sus derechos a ser Senadora por tener el deseo de ser madre, por qué, porque tantos años han luchado otras mujeres para que hoy en día nosotros tengamos los derechos que tenemos como mujeres para que nosotros a estas alturas del avance que hemos tenido retrocedamos de alguna manera obligando que la persona deje su labor como Senadora por el hecho de que tiene que cuidar la vida de su hijo, de su hija. No ha sido una vez que ella ha perdido su hijo, ha sido tres, que viene intentando.



Entonces, qué es primero, si hay la opción y si ya hemos antes sesionado virtual yo no sé por qué hay tanto problema en permitirle que sesione virtual, si se han dado licencia a otros senadores por casos están distintos y de alguna manera cuestionable, yo no entiendo por qué a ella no se le puede dar, y me podrán decir: te estas comprando lio ajeno, pero es que no me esté comprando lio ajeno, es que soy mujer y ya pasé por esto, ya pasé por una pérdida; yo sé lo que es ser del oriente, yo sé lo que me cuesta cada semana venir y lo mal que la paso en La Paz, es que otra cosa es estar en el zapato de la persona, a mí me extraña y hasta veo sesgo de problemas personales aquí, así de simple, yo no mando a decir las cosas yo digo las cosas como las veo, como las creo. Entonces, yo de verdad digo aquí podrá haber normativas, pero tranquilamente hay la justificación y el cómo podemos avalar nosotros el Pleno porque somos nosotros los llamados a hacerlos, el ver la posibilidad que sesione virtual como lo dijo la Senadora Salame.

Yo no lo veo descabellado hasta por la idea de que ella da y que realmente nuestro trabajo es complejo dada la situación del país, pero ya, olvidemos del lado de nosotros que todavía podemos venir, yo a diferencia senadoras yo vine hasta mi 32 semanas, hasta donde me permitió la aerolínea volar, de ahí para allá la aerolínea ya no te permite subir por cuestiones de seguridad ya no vuelas más, pero no es simple, uno también necesita, cuando estás haciendo un tratamiento caro también necesitas tu salario, no vas a estar pagando, saben lo que cuesta habilitar al suplente para pagar extra, seamos realistas, a quién le cae mal su salario, todo el mundo pues necesita de su sueldo y más si vas a tener un hijo y estás haciendo un tratamiento de esa índole costoso. Podrán decirme, es problema de ella, pero por Dios dónde queda un poquito la parte humana de que tiene el deseo de ser madre, tiene derecho.

Está en la edad tope, no tiene tiempo colegas para decir, ahí me voy a dar el lujo de esperar de ser Senadora y ahí veré; está mayorcita porque es verdad el tema de la edad influye, les digo yo que he tenido dificultad en mi embarazo por mi edad, yo igual soy mayor para haberme embarazado y ahorita me quiero volver a embarazarse, igual es difícil porque la edad influye. Entonces, por favor las que somos mujeres, las que son madres, ustedes saben la bendición que es ser madre, démosle una mano, qué cuesta. Solamente eso Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente. Buenos días. Saludar a su persona y por su intermedio a todas las senadoras y senadores.

Presidente, quienes somos mujeres comprendemos la situación de la Senadora Humérez, creo que amerita analizar, comparto plenamente con lo vertido por la Senadora Ferrería y la Senadora Salame, creo que quienes somos mujeres conocemos que los embarazos no son idénticos de todos; existen muchas dificultades y dependiendo también la constitución de las personas, incluso el clima Presidente; por razones humanitarias, si bien existen normas, existen leyes, pero también nuestra Constitución Política del Estado que es la norma madre de todas, establece claramente que el bien mayor es la vida, la salud y por consiguiente, creo que sobre todas esas normas que existen está la vida de las personas y no me parece aquí justo que discutamos este tema o quizá no sé al parecer mío si me equivoco mil disculpas- a veces pretendemos hasta politizar este tema.

Si habilitamos al suplente o no habilitamos, creo que ya estamos viendo si combina o no conviene un voto, un voto más un voto menos; aquí estamos hablando de la seguridad de una persona y el deseo como indicó la Senadora Ferrería, el deseo más grande de una mujer es pues ser madre y ahora que existe la posibilidad y estando todos convencidos, somos amigas de la Senadora Eva, todos sabemos que la compañera ha estado anhelando esto por mucho tiempo y ha sido frustrada también varios planes que ella tuvo fueron frustrados. Por consiguiente, ella no está pidiendo la habilitación del suplente, de ser así ya lo hubiera hecho, está pidiendo al Pleno que se pueda considerar la plataforma virtual y comparto plenamente con la Senadora Salame porque no es esta simplemente la única instancia en la que se puede solicitar, sino hay también situaciones de riesgo en las que nosotros como senadores vamos a tener que convocar una sesión



virtual, es una alternativa, para qué se hizo la tecnología si no es para aplicarla, este es el momento de aplicar la tecnología.

Por consiguiente, creo que aquí no tendríamos que tocar de manera fría, a veces cuando pensamos, bueno, los varones entiendo tienen experiencias, quizás positivas en sus familiares, pero tienen que entender que no todos los partos son iguales, no todos los embarazos son iguales, no todas las personas son iguales, ni la constitución misma de las personas son similares; somos heterogéneos en todo sentido, por consiguiente, yo me sumo a la petición, creo que no habría más que discutirse, está pidiendo la Senadora a la habilitación virtual y está respaldando esto, no es un invento, está respaldando esto con documentación. Por consiguiente, aquí siendo un Senado con mayoría de personas femeninas que conocemos la vida, conocemos la situación de una mujer, pienso yo que esto tendría que llevarse simplemente a votación y bueno, pues considerar si se acepta o no se acepta y posteriormente hacer el análisis como decía la Senadora Salame, el análisis para este caso y otros más que se pudieran presentar, el tema de la plataforma virtual. Entonces, Presidente, -reitero- la tecnología está para usarla y creo que es uno de los momentos en lo que se puede utilizar y también otros que se pueden analizar, ¿no?

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias hermano, Presidente. Por su intermedio saludar a todas nuestras hermanas y hermanos asambleístas senadores.

Bueno, yo Presidente, tal vez la molestia o algún cuestionamiento ha sido porque la Senadora Eva Humérez ha ido faltando, no solamente este año, ha sido desde un principio, pero yo siempre voy a estar a favor de las mujeres, sabemos muy bien que no de todas las mujeres el embarazo es igual, ella ha estado buscando ser mamá y creo que es su derecho y un derecho fundamental para cada una de las personas como lo quiera ver, pero yo pienso que sí deberíamos darle permiso Presidente, ella ya verá si realmente asume porque lo que corresponde es ser avalado por la Caja Nacional de servicio, en este caso es lo que correspondería, si bien dijeron que en Cobija no hay o en el Beni no hay, pero sí ella está en Santa Cruz y en Santa Cruz sí hay todos los servicios y de eso yo puedo dar fe. Entonces, yo creo que sería conveniente darle permiso, estoy plenamente de acuerdo en eso, se trata de su salud y no quisiera hacerme responsable el día de mañana dejar algo que le pueda pasar a ella o a su bebé.

Y en el otro caso lo que decía la Senadora Salame, estoy plenamente de acuerdo que en esos casos como hemos visto últimamente creo que el Gobierno central todo quiere hacer por la fuerza, quiere que aprobemos los créditos por la fuerza y nos viene a querer amedrentar a cada uno de nosotros trayéndonos a las supuestas bases, y eso no me parece correcto; yo creo que, hermano Presidente, también está en juego nuestra vida y nuestra salud; entonces yo creo que en ese caso trataríamos los dos casos, poner en consideración para que se pueda considerar el día de hoy. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Buenos días Presidente y colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rodrigo Paz Pereira por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Buenos días a todos mis colegas, buenos días a Usted. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

Quisiera decir dos cosas muy puntuales, no estoy bien informada del caso, así que me voy a abstener de comentar, salvo que si puede haber –digamos- una flexibilidad para cuidar la salud de una persona, eso me parece que debería ser un principio más allá de los asuntos administrativos y procedimentales, ahí hay principios que nos deben orientar, así que hasta donde logro entender creo que debemos ir por el camino que han sugerido varias de mis colegas. E



n segundo lugar, quisiera decirle Presidente, que yo también estoy teniendo que rogar ahora, porque por primera vez en estos cuatro años casi, en mi caso he pedido una licencia por salud, estaba yendo a Uyuni, no he buscado licencia ni nada, pero he tenido un problema de salud esa mañana que me ha retrasado, porque básicamente eso ha sido, y ahora resulta que tengo que ir hasta donde el Oficial Mayor porque no querían aceptar, a ratos Presidente, las personas que siempre estamos aquí, yo estoy en La Paz y esa es una ventaja y lo reconozco, pero estoy siempre aquí y nunca había pedido licenciada en todo este tiempo por salud y ocurren estas cosas, que porque mucha gente pide licencia nos castigan a todos y le pido por favor, Presidente que haga saber, hoy día voy a ir a visitar al Oficial Mayor para que se resuelva mi problema, porque sé que la Senadora Daly, la Senadora Lindaaura, han estado haciendo todo lo posible, en parte, pero tampoco me han aceptado la carta porque ya había empezado la Sesión, yo ese rato recién tenía los documentos porque fui a la Caja.

Entiendo que debe ser difícil estar en el lugar que están ustedes, caso por caso, lo puedo entender y que hay mucha gente, lo voy a decir también francamente que, abusa, también eso es verdad, pero por favor, seamos capaces de entender los casos, en mi situación Presidente, le pido también que sean, Usted sabe que yo nunca me faltó a las sesiones y nunca he pedido más que esta vez un problema de salud y espero que se considere también para que no me descuenten, porque sería francamente una injusticia. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velarde.

Sen.^a Velarde: Presidente, buenos días. Por intermedio de Usted saludar a la Directiva, a todas las colegas senadoras y senadores.

Muy de acuerdo con todo lo vertido por las colegas que me han antecedido, primeramente, creo que aquí debe haber humanidad tenemos que considerar la salud de las personas, la vida de ese ser que está creciendo dentro del vientre de nuestra colega Humérez y debemos considerar ciertos problemas que muchos de los colegas ahorita no han llegado, como los del Beni, que en la semana pasada hemos estado con el aeropuerto cerrado por el tema del humo, ayer no hemos podido casi llegar hasta aquí, la Senadora Cecilia Moyoviri se ha venido por tierra, gracias a Dios que se restablecieron los vuelos y pudimos llegar y hoy otra vez está el aeropuerto cerrado.

Entonces, nosotros también como parlamentarios del Beni, hemos solicitado, hemos presentado a su Presidencia una nota solicitando que se habilite la plataforma virtual, en caso extremadamente necesarios, como es el tema ahorita que vivimos a nivel nacional por el tema del humo, de los incendios. Además, Presidente, estamos en un en una declaratoria de desastre y eso también tiene que tomarse en cuenta. Yo como madre, como mujer considero que se tiene que tomar en consideración la situación de salud y el tratamiento que está llevando la Senadora Humérez en este caso, todas las mujeres necesitamos, deseamos, nuestro mayor anhelo es ser madre y ella pues necesita también sentirse mujer, necesita sentirse madre y ahora está luchando y está tratando de ser para tener a su hijo. Presidente, creo que lo vertido por todas las colegas es en el sentido humanitario y debemos considerarlo de manera y habilitar en situaciones de urgencia la plataforma virtual. Gracias.

Sen. Presidente: Bueno, tenemos una larga lista, colegas, senadoras y senadores, creo que es por el mismo punto, yo sugeriría de repente una reunión con la Directiva y la Bancada, porque finalmente la salud y la vida es lo primero, ¿no? y hemos considerado en varias oportunidades en todas las gestiones en esta Cámara de Senadores.

Pero recordarles también colegas senadoras y senadores uno de los graves problemas que hemos tenido es precisamente el tema de la plataforma virtual, nosotros hemos sugerido que por temas de edad y también por enfermedades graves se deje abierto la plataforma virtual, incluso ahí la propia Senadora Salame dijo: yo ya tengo bastante edad y estoy aquí y el tema del caso de la Senadora Centa hemos visto por la edad no puede venir mucho a La Paz, en fin, entonces que se queda abierto la plataforma virtual; y todos dijeron, No, al final el Pleno decidió que se elimine ni para nadie, ni para jóvenes, ni para mayores, ni enfermedades, aquí se considera que si tiene enfermedad grave se homologa, si se hacen tratar en clínicas privadas, ahí



tenemos Caja, no sé qué, aquí todos vienen y punto. Hay un cuestionamiento muy fuerte del Pleno hacia la Directiva y por tanto, hemos eliminado el tema de la plataforma digital y también ha habido bastante cuestionamiento la misma población que los senadores ya no van a La Paz, solamente sesiones virtuales, en fin, pero si hay que considerarlo, me parece importante que se discuta en las bancadas en una reunión de la Directiva y con los jefes de Bancada, no sé si hoy o en la próxima Sesión, habría que en un punto exclusivo tocarlo, finalmente, el Pleno es la máxima instancia, puede revertir esa decisión de considerar la plataforma virtual.

En el caso de la Senadora Humerez, evidentemente veremos la forma de cómo homologar y si eso es posible con la parte administrativa, porque lo correcto es que se tendría que homologar su Baja y bueno, se tendría que considerar necesariamente sin perjudicar obviamente su derecho al trabajo, su salario, en fin; entonces, sería bueno rápidamente buscar alguna figura legal en la parte administrativa cómo podemos generar condiciones para que también esté tranquila la colega Senadora o en todo caso, también como bien planteado la Senadora Salame, considerar en casos extremos de emergencia la plataforma virtual y ahí tranquilamente tendría la posibilidad también de sesionar vía virtual la Senadora Eva.

No sé si es pertinente seguir del dilatando, debatiendo colegas, hay una larga lista, se tendría que considerar la licencia la Senadora Humérez y posteriormente en una reunión con los jefes de Bancada y con la Directiva, al final el Pleno que decida el tema de restablecimiento de la plataforma virtual. Entonces, cederemos la palabra a los que todavía no hablaron.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Presidente, primero saludar a todas las senadoras y senadores; es sugerencia hermano Presidente, yo entiendo es una enfermedad pues, hay que hablar de una enfermedad, no pongamos otros temas ¿no?, mi sugerencia hay que dar licencia, para qué vamos a dar mediante virtual, es un dolor que tiene, estaríamos equivocados para darle virtual, nosotros somos mayoría aquí podemos aprobar licencia, posteriormente presentará sus documentos que corresponde pues ¿no?, para qué otra cosa a ver, nada no va, no va, para qué hacer Sesión virtual, está con dolor, no sean malos también, de una vez entremos, aprobemos licencia y listo, está enferma pues. Gracias.

Sen. Presidente: Está concedida la licencia Senador.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Gracias, Presidente. Buenos días, a través suyo un saludo a la Directiva y también a todos los colegas del Pleno.

Senador Presidente, creo que hemos mezclado dos cosas, una es que ha salido a colación, una es la solicitud de licencia de la Senadora Humérez otra es el que tengamos que habilitar nuevamente la plataforma virtual en casos de emergencia. Me voy a referir expresamente al primer caso porque ese ha sido el motivo del inicio de este debate; existen leyes y decretos supremos que protegen al binomio, madre - niño y como cualquier funcionario público también la Senadora Humérez está protegida por la Ley del Trabajo un mes, entonces tiene derecho al trabajo, en este caso, la Senadora ha solicitado licencia que seguramente hay que darle la licencia porque sí, está en su derecho. Y, por otro lado, ha solicitado oficialmente, porque eso es lo que tengo entendido de acuerdo a lo que Usted ha leído. Existe una solicitud para que ella pueda sesionar en forma virtual, entonces, al existir esa solicitud por parte de la Senadora, yo creo que habría que someterle en consideración o si la Directiva ya ha determinado que puede aprobar y que le corresponde, entonces habría que darle curso.

Otra cosa es que se reglamente a partir de ahora el uso de las plataformas por parte de los senadores que se encuentren en –digamos- en un estado de emergencia o como mencionaban anteriormente en caso de que haya una un atentado, o algo en contra de nuestra seguridad, etc. es otra cosa que también hay que reglamentarla, no se trata de pedir directamente o empezar a usar la plataforma virtual, porque sabemos



también los inconvenientes que tiene el uso de la plataforma virtual y el exceso de sesiones virtuales que hemos tenido y por eso precisamente se ha eliminado, como Usted muy bien ha mencionado el uso de la plataforma.

Entonces creo que, para ir terminando, es importante que nosotros tomemos en consideración la solicitud oficial de la Senadora Humérez para que, si es que ella quiere y además es su voluntad y está solicitando en forma oficial que pueda sesionar en forma virtual. De esta manera, estaríamos evitando también ventilar estados familiares que no es muy agradable, hay personas que no sabemos si está embarazada, no está embarazada, si le ha costado, no le ha costado, etc. que son cosas que son muy personales que no tienen por qué ventilarse al interior del Pleno, no porque queramos estar en chisme sino por consideración y respeto a la vida familiar de cada uno de los senadores.

Entonces, yo le pediría por favor que se reglamente que sea ese un trabajo de bancadas con la Directiva, que se reglamenten si se van a empezar a usar otra vez las plataformas virtuales y que se le conceda lo que está pidiendo la Senadora Eva, porque es algo voluntario y ella desea trabajar todavía con nosotros y estar presente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente.

A ver, en principio me causa también extrañeza que estemos debatiendo esta situación, yo pienso que las opiniones que podamos verter no tiene nada que ver con político ni nada, simplemente con un procedimiento administrativo, primero hago propias las palabras que decía la Senadora Patricia Arce, la Senadora Eva Humérez hace mucho tiempo que no asiste a las sesiones de la Cámara de Senadores y nunca se ha puesto el debate su licencia, se le daba nomás licencia y no sabíamos por qué ni de qué, ahora se está debatiendo esta situación, siendo que es un tema de salud planificado como manifiestan, no conozco en verdad la primera vez que lo estoy escuchando, si es planificado, pues conlleva también que uno por responsabilidad como ya planifica, planifica también cuál es la situación de licencia o de permiso que va a solicitar en la fuente de trabajo en la cual uno está; eso da lugar a que estemos casi una hora debatiendo por una situación irregular que se está dando.

En segundo lugar, yo creo que todos coincidimos en que estamos de acuerdo que se le de licencia y no hay por qué debatir lo de virtual, si se le da o no se le da, porque Usted mismo ha mencionado Presidente que hay resolución aprobada por el Pleno donde no se otorga Sesión virtual a nadie. Entonces, el Primer Secretario lo que tiene que hacer es darle licencia como corresponde, seguramente ya adjuntará después su Baja Médica y lo de virtual no corresponde porque hay una Resolución y se sujeta a lo de la Resolución.

Ahora si cada situación de cada Senador por enfermedad, por situaciones y que cada uno particularmente pase se va a tener que debatir una hora o dos horas en el Senado y se va a tener que suspender si es virtual no es virtual, volvemos al virtual no volvemos. Yo creo que ese es un gran error Presidente, porque eso no se tendría ni siquiera que debatir. Hay una Resolución donde se dice que no hay Sesión Virtual, por lo tanto, precautelando la salud de la Senadora Humérez se le debería dar licencia completa y Usted como Presidente o la Directiva verá el tema administrativo cómo lo hacen si es que ella no va a habilitar a su suplente y para poder coadyuvar en esta situación; no veo la necesidad de discusión y no veo por qué el Pleno tenga que definir algo que ya ha definido hace tiempo.

En lo que respecta a la propuesta de la Senadora Salame, estoy de acuerdo, si es que hay situaciones de riesgo se pueda sesionar virtual todos, no solo una persona, todos, pero para ello se tendrá que trabajar un pequeño, no sé si proyecto, un pequeño perfil que se pueda presentar, un pequeño reglamento que se pueda presentar de repente en la próxima Sesión, eso sí lo debatiremos y lo analizaremos y se mandará votación, pero el caso de la Senadora Humérez, Presidente, yo no entiendo por qué se está debatiendo, se le ha dado licencia casi todo el año, se le ha dado licencia sin debatir, el Secretario sabe cuántas licencias debe tener y que se le siga nomás concediendo y ahora con más razón por el estado de salud delicado que



está que se le dé licencia completa y en el caso virtual no hay por qué debatir. Usted ha mencionado hay una Resolución donde todos hemos aprobado que no hay Sesión Virtual y simplemente son temas administrativos, no tendría por qué tocarse ni siquiera en el Pleno de la Cámara de Senadores y estar casi dos horas Presidente debatiendo un tema administrativo. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente. Por su intermedio un saludo a todas las senadoras, senadores.

Sobre el punto voy a ser muy puntual. Presidente, se ha solicitado, la solicitud es un derecho de petición que le asiste a cada una de las personas, en este caso a una Senadora está aplicando el artículo 24, es un derecho de solicitar ante su Presidencia y obviamente yo estoy del lado de concederle esa solicitud para que pueda sesionar de manera virtual por las razones excepcionalmente que le asiste a su persona, entonces eso hay que responder favorablemente desde mi punto de vista. Y bueno estos temas podríamos resolver y esto en segundo lugar, para terminar, podríamos resolver como este caso y otros casos que se pueda presentar con una resolución que habilite excepcionalmente para aquellos que se encuentren en esa situación de emergencia de salud, de riesgo la vida misma, de perder todo eso, podría salvar ya para de aquí en adelante. Pero reitero, ella ha solicitado, yo estoy de lado, soy partidario de concederle una Sesión Virtual y obviamente en base a eso podemos ir resolviendo Presidente esta solicitud.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Santiago Ticona por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidente, muy buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala y Senador Henry Omar Montero, por el departamento de Santa Cruz.

Segundo, voy a opinar sobre este tema, ya di opinión la anterior Sesión, pero creo que estamos en un escenario muy preocupante dentro, porque aquí se está fijando qué hace cada uno, si viene no viene, si habla no habla y creo que ese escenario nos es adecuado, cada uno es responsable sus actos y seguramente quienes votaron por nosotros nos van a rendir cuentas o nuestra misma agrupación. Creo que ese escenario no es adecuado Presidente.

En el segundo aspecto, por supuesto que lo que se quedó en la anterior Sesión que no estaba Usted presidiendo, era que se iba a elaborar una resolución modificatoria a la suspensión de la Sesión Virtual que estamos en nuestro pleno derecho y que se iba a discutir y por supuesto rechazar o aprobar en la Plenaria, no es que, porque ya no existe, no se puede tratar nunca más. Segundo aspecto, efectivamente alguien me decía cuando hablaban de derechos, pues Usted es Médico no le entiende, ahora sí yo le entiendo, los que no le están entendiendo son ustedes, en qué sentido, no es una simple baja de 24 o 48 horas, es un embarazo de alto riesgo, puede ser un mes, dos meses, no sabemos el tiempo todavía que va a llevar a cabo esto, entonces en ese sentido, la persona por supuesto que esta solamente necesita reposo físico no intelectual, entonces en este caso, ella puede muy bien sesionar desde su casa, donde está haciendo reposo en Santa Cruz, no está yendo ni a su Departamento para que pueda sesionar, es la petición que ella lo ha hecho.



Hay antecedentes en Diputados, hay un colega nuestro Rudy Callau que tiene contraindicaciones de venir a la altura porque tuvo un AVC hemorrágico y lo que le ocasionó es una incapacidad funcional y él está sesionando en forma virtual. Entonces, yo creo que por un lado no vemos hecho los humanos, los defensores los derechos del binomio niño madre, pero hoy creo que no estamos teniendo esa línea; Presidente, yo sugiero que se elabore la resolución y se ponga en consideración en la Plenaria y aquí se verá si tiene el apoyo o no tiene el apoyo, pero lo que no se puede ipso facto no tomarlo en cuenta esto. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Presidente, por su intermedio de Usted, buenos días a todos, su Directiva y a los colegas senadores.

De igual manera Presidente, creo que nosotros como madres y como familia siempre tenemos que estar al lado de las hermanas, si ella, por ejemplo, si bien es cierto hay observaciones que nada tiene que ver como dicen, pero seguramente nadie sabe en su conciencia, pues seguramente ella al principio ha deseado ser madre, entonces ha venido haciendo su tratamiento porque es así, bien lo decía la Senadora Corina, cuando uno ya tiene una edad de que a veces le cuesta ser madre, entonces debemos de considerar. Yo estoy de acuerdo de poder apoyar porque imagínense ella ha deseado por mucho tiempo y hemos escuchado que ya tres veces ha perdido y ahora nosotros tampoco podemos ser cómplices si ella vuelve a fracasar ¿no? Entonces estamos nosotros también para poder apoyar. Eso es uno.

Lo segundo Presidente, ya había mencionado la Senadora Neila de que nosotros habíamos presentado una nota para ver si se nos permite también dar, no es porque nosotros no queramos venir, es por la humareda que se ha dado en el Beni y a veces los vuelos se cancelan. Nosotros cuántas veces corremos al aeropuerto y cuando vemos está cancelado y eso hace de que nosotros no podamos venir y si venimos por tierra, yo ayer me he venido porque se canceló el de las diez y ya en la tarde no estaba seguro si iba haber vuelo, entonces yo me vine por tierra y ahí igual uno corre el riesgo, yo vi en Yucumo quemando y las cisternas pasando, imagínense ese riesgo que se puede pasar también por la carretera, entonces nada tenemos seguro en esto, pero sí, dicen que estamos asegurados pero imagínese lo que pueda ocurrir a ver imagínense en ese momento el fuego sobre carretera y la cisterna pasando, y yo pasando por ahí.

Entonces, todas estas cosas debemos de considerar colegas, senadoras y senadores, creo que estamos en Pleno para poder entender cada situación que se atraviesa, no es porque uno no quiera o es porque uno busca excusas, yo creo que eso son cosas que son peligrosos para nuestra vida ¿no? solo eso Presidente le quiero mencionar. Gracias.

Sen. Presidente: Estamos dilatando y dando vueltas mucho sobre este tema de colegas, senadoras y senadores; están solicitando la palabra prácticamente más de una hora sobre este tema, logremos tomando en cuenta casos excepcionales como han planteado. También pondrá en consideración finalmente a través de una resolución, cancelado las sesiones vía virtual, habría que restablecer a través de otra resolución; entonces para la próxima Sesión lo veremos con Directiva tanto con los jefes de Bancada y la parte administrativa cómo resolver la situación de la Senadora Eva Humérez y poner a consideración si se establece para casos excepcionales vía virtual, en ese entendido colegas senadoras y senadores vamos a continuar.

Voy a solicitar al Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Ducentésima Décima Quinta Sesión Ordinaria, miércoles 2 de octubre; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.



2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, octubre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de la Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley.

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 010/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la construcción de una Estación Policial Integral - EPI".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

b) N° 086/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a favor de la Universidad Técnica de Oruro – UTO, con destino exclusivo para la Construcción del Centro de Investigación Internacional y Desarrollo en Aguas Residuales – CIIDAR en Bolivia".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

c) N° 221/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la Construcción de un Módulo Policial".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

d) N° 211/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia, a título oneroso del lote de terreno N° 7, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a favor de Dionisio Yana Uluri".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

e) N° 415/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, a favor de la Defensoría del Pueblo, con



destino exclusivo para la construcción de las oficinas de la Coordinación Regional del Defensor del Pueblo de Monteagudo”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

f) N° 090/2023-2024 C.D., que “Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas, a favor de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la construcción de la Casa Judicial de San Lucas”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

g) N° 327/2023-2024 C.D., que “Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, a favor de la Caja Nacional de Salud – CNS, con destino exclusivo para la construcción del Centro Integral de Salud – CIS Entre Ríos (Primer Nivel de Atención en Salud”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, presenta el Proyecto de Ley, de “Transferencia de Recursos Económicos de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, provenientes del Sistema de Cobros por ingreso de visitantes en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa al Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de López”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta el Proyecto de Ley, que “Autoriza la Donación y Distribución de Piezas Cadavéricas a Universidades Públicas con fines de estudio e investigación”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, me extraña que haya que pedir algo tan obvio estamos hablando del curso de un área protegida cómo no va a pasar eso a la Comisión de Tierra y Territorio también, o sea, si uno se descuida aquí pasa, qué sabe Planificación de esto, por favor.

Sen. Presidente: De ¿recursos económicos de reserva?

Sen.^a Requena: Sí, de la REA, estamos hablando de Potosí, es un área protegida, le ruego por favor que pasen, lo que me llama la atención, ya me lo han hecho igual con ECEBOL, ya estaban pasando todo a la Comisión de Tierra y Territorio y no lo hacen, esto se ha vuelto una especie de campo minado en que tenemos que estar viendo qué trampa nos van a hacer. Le ruego Presidente que por defecto las cosas que tienen que ver con medio ambiente pasen a la Comisión correspondiente.

Sen. Presidente: Claro, no hay ningún problema Senadora, se decreta igual va a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.



Senador Secretario, continúe con la lectura.

Sen. Secretario:

1.4 La Senadora Zoya Zamora Arce y el Senador Rodrigo Paz Pereira, presentan el Proyecto de Ley "Promoción y Responsabilidad para la plantación de un árbol por estudiantes del Subsistema de Educación Regular)".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral.

2.1 Las Bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos, presentan Proyecto de Resolución Camaral, de conformación de la Comisión Especial para la realización de Auditoría a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral.

3.1 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa Santa María "Fe y Alegría", por su importante aporte a la labor de formación educativa.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la "Asociación Boliviana de Criadores de Cebu – ASOCEBU", por los 50 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a Federico Ibarra Olarte, por su labor social, solidaria, empresarial y deportiva en la disciplina de fútbol.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a Joel Moya Saldias, por su labor incansable en la medicina oftalmológica.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.



Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Neila Velarde Salas, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) Al abogado Nelson Yañez Roca, por su destacada trayectoria profesional al servicio de la justicia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) A la abogada Olga Lidia Julio Córdova, por su destacada trayectoria al servicio de la administración de justicia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) A la abogada Algebra Regina Siles Álvarez, por su destacada trayectoria al servicio de la administración de justicia en la ciudad de Guayaramerín.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

d) A la abogada Lourdes Hager Velasco Cronenbold, de la localidad de Cachuela Esperanza, por su destacada trayectoria al servicio y defensa de la integridad del Beni.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

e) A la Carrera de Contabilidad Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la joven compositora "Cecilia Camacho Torrez", por su talento musical y revalorizar la cultura tarijeña.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "República Federal de Alemania", por sus 100 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito.

4.1 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe a cuánto asciende la inversión en la construcción del Complejo Siderúrgico del Mutún; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2 La Senadora Dulce María Araujo Domínguez, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre el estado de los procesos con CUD: 901102012200443 y 901102012200615; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado.

Sen. Secretario:

b) A la Contralora General del Estado a.i., que informe sobre denuncias formales en la Contraloría General del Estado, relacionadas con hechos de corrupción en el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Contraloría General del Estado.

Sen. Secretario:

4.3 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de Sacaba, que informe si el Gobierno Municipal respondió a la solicitud de paralización de obras, de fecha 26 de agosto de 2024 con HR 12125; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, que informe si en el proceso penal con CUD: 201103042202316, se dio cumplimiento a la Resolución 415/2024, de 4 de agosto de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.4 El Senador Leonardo Loza, solicita al Ministro de Defensa, que informe sobre la desaparición del soldado Juan Pablo Quiroga Tolavi; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.5 La Senadora Neila Velarde Salas, solicita:



a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuántas estaciones de servicio y puestos de venta de combustible existen en el Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, que informe cuántos bienes inmuebles se encuentran bajo la administración de DIRCABI – Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe el número de empresas mineras brasileras que tienen autorización para explotación de mineral en el cerro San Simón del Municipio de Baures; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe cuántas toneladas de arroz y otros productos compra EMAPA, para garantizar la seguridad alimentaria en el Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.6 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita al Fiscal General del Estado, que informe sobre la denuncia de homicidio, seguida por el Ministerio Público, en contra de Cristian Richard Santos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.7 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre el contrato de venta de gas, suscrito entre el Estado boliviano y Petrobras; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.8 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe ampliatorio respecto a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.9 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:



a) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe cuáles son los resultados de auditoría interna en EMAPA, desde la gestión 2020 hasta el 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, que informe cuántos contratos de préstamos específicos, suscribió su autoridad en virtud del artículo 8 de la Ley N° 1546; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe cuántas hectáreas de bosques se habrían quemado en Bolivia, desde la gestión 2020; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito.

5.1 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite las respuestas a la Peticiones de Informe Escrito Nos. 910/2023-2024 y 913/2023-2024. (Tema: Actas electorales; Habilitación de las y los magistrados suplentes).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras peticionarias.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Respuesta a Minuta de Comunicación.

6.1 El Alcalde Municipal de Potosí, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 73/2023-2024. (Tema: Presupuesto para el SLIM).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Actas de Comisión.

7.1 El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite el Acta correspondiente a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.



Sen. Secretario:

7.2 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.3 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.4 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.5 La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, remite las Actas correspondientes a la Décima Quinta, Décima Sexta y Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**8. Adscripción a Comisión.**

8.1 El Senador Misrael Mamani Arenas, solicita su adscripción a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:**2. Asuntos del Día.****1. Proyectos de Homenaje Camaral.**

1.1 Proyecto de Homenaje Camaral, a la empresa "Toyosa S.A.", por su larga trayectoria y desarrollo económico empresarial, presentado por el Senador Miguel Pérez Sandoval.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.



Sen. Pérez Sandoval: Presidente, solicito la Dispensación del Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la empresa "Toyosa S.A.", en conmemoración a su fundación a celebrarse este 9 de octubre.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

1.2 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Festividad "Virgen del Rosario" del Municipio de Incahuasi del Departamento de Chuquisaca, presentado por la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, pedirle a Usted y a todos mis colegas pudieran Dispensar el Trámite debido a que la fiesta es el 7 de octubre; en realidad, la Iglesia de Incahuasi es la segunda Iglesia en Latinoamérica de esa especie y la Iglesia se llama la "Virgen del Rosario". Estamos pidiendo que podamos hacerle un homenaje, es una zona prácticamente muy alejada de Chuquisaca y es una zona que tiene muchas creencias religiosas y como no tenemos el tiempo necesario pedimos la Dispensación.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

1.3 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa Fiscal "Virgen del Rosario" del Municipio de Vinto, por el arduo trabajo en bien de la educación, presentado por la Senadora María Patricia Arce Guzmán.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, solicito la Dispensación del Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Fiscal "Virgen del Rosario" del Municipio de Vinto, del Departamento de Cochabamba por el arduo trabajo en bien de la educación de Bolivia. Por favor Presidente y hermanos asambleístas.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley.

1.1. De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Ley N° 028/2023-2024 C.D., que "Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPF, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a favor de YPF, correspondiente al área "Tita Techí", con la Empresa Canacol Energy Colombia S.A. (Sucursal Bolivia). (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN**



INF – CS - CEPPII N° 020/2023-2024

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY 028/2023-2024 C.D. "QUE AUTORIZA A YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB, SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA "TITA TECHI", CON LA EMPRESA CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)"

FECHA: La Paz, 22 de agosto de 2024.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 04 de julio de la gestión en curso mediante nota CITE:C.E.P.P.I.I./M.P./N.I./N°0228/2023-2024, suscrita por el Senador Miguel Pérez Sandoval Presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción Industria e Industrialización, misma que señala" dando cumplimiento a lo dispuesto en la Sesión N° 009/2023-2024 de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización, para su respectivo análisis y tratamiento en Comité, se remite el PL-028/2023-2024 - **"QUE AUTORIZA A YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB, SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA "TITA TECHI", CON LA EMPRESA CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)"** remitida por el Órgano Ejecutivo; Presentado por el Diputado Israel Huaytari Martínez Presidente de la Cámara de Diputados(carpeta del Proyecto de Ley 1 CUERPO Fs. 93), para su tratamiento, análisis e informe respectivo", ante el Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia, para su consideración de conformidad al numeral 3 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 46, 52 inciso a) y 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Vigente.

La documentación adjunta al Proyecto de Ley es la siguiente:

- Informe de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados INF/CEPPI/N°02/2023-2024 de 25 de enero de 2024.
- Nota Cite: ALP/C.E.H-BMLS-INT. N° 022/2023-2024 de 19 de enero suscrito por la Diputada Blanca López Sandoval, Secretaria del Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, remitiendo el Informe del Proyecto de Ley N° 028/2023-2024, **"QUE AUTORIZA A YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB, SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA "TITA TECHI", CON LA EMPRESA CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)"**.
- Nota **CITE: VPEP-SG-DGGL-URL-NE-0016/2023, de fecha 10 de noviembre de 2023, suscrito por el Ing. Juan Carlos Alurralde Tejada, Secretario General Vicepresidencia del Estado** Plurinacional de Bolivia.
- Nota CITE: MP-VCGL-DGGLP-N°58/2023 de 16 de octubre de 2023, suscrito por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Lic. Luis Alberto Arce Catacora.



- Informe Jurídico MHE-DGAJ-UAJ-INF/2023-0134, emitido por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con Referencia Anteproyecto de Ley que Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la Suscripción del Contrato de Servicios Petroleros Correspondiente al Área TITA-TECHI.

NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

2. NORMATIVA LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 163. 2. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones.

Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Artículo 359. I. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado.

Artículo 360. El Estado definirá la política de hidrocarburos, promoverá su desarrollo integral, sustentable y equitativo, y garantizará la soberanía energética.

Artículo 361. I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización.

II. YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente.

Artículo 362.

I. Se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para YPFB o para el Estado.

II. Los contratos referidos a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar con previa autorización y aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no obtener esta autorización serán nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni extrajudicial alguna.

Artículo 366.



Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas.

LEY N° 3058, DE 17 DE MAYO DE 2005, LEY DE HIDROCARBUROS

ARTÍCULO 67 (Cláusulas Obligatorias de los Contratos Petroleros). Los Contratos de Producción Compartida, Operación y Asociación que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscriba con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, así como sus modificaciones y enmiendas, deberán ser celebrados mediante escritura otorgada ante un Notario de Gobierno y contener, bajo sanción de nulidad, Cláusulas referentes a:

- a.** Antecedentes;
- b.** Partes del Contrato; Capacidad y Personería;
- c.** El objeto y plazo;
- d.** Garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación. En caso de empresas subsidiarias o vinculadas la garantía será otorgada por la Casa Matriz. Garantía bancaria de cumplimiento de Unidades de Trabajo para Exploración (UTE);
- e.** Establecerá el área y su ubicación objeto del Contrato, identificará si se trata de Zona Tradicional o No Tradicional, señalando el número de parcelas;
- f.** Cantidad de Unidades de Trabajo para Exploración (UTE) comprometidas y su equivalencia en dinero;
- g.** La retribución o participación correspondiente al Titular;
- h.** Régimen de Patentes, Regalías, Participaciones, Impuestos y Bonos;
- i.** Obligación de entregar información técnica, económica, comercial, estudios de reservorios mediante modelos matemáticos, otros métodos y cualquier otra relativa al objeto del contrato, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) considere relevante;
- j.** Obligaciones y derechos de las partes, entre otras, el derecho de comercializar la producción que pudiera corresponder al Titular y la obligación de atender la demanda del mercado interno;
- k.** Las causales de desvinculación contractual y régimen de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones pactadas;
- l.** Régimen de solución de controversias,
- m.** De la Cesión, Transferencia y Subrogación del Contrato,
- n.** Estipulaciones relativas a la protección y conservación en el marco de la Ley del Medio Ambiente.
- o.** Contratar de manera preferente mano de obra, bienes y servicios nacionales, así como para la capacitación del personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
- p.** Renunciar a toda reclamación por vía diplomática,
- q.** Domicilio constituido y señalado en Bolivia.

LEY N° 767, 11 DE DICIEMBRE DE 2015, LEY DE PROMOCIÓN PARA LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, mismas que se declaran de interés nacional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 17. (Modalidad de contratos). **I.** Para la ejecución de actividades de exploración y explotación, YPFB podrá suscribir, tanto en áreas reservadas como en áreas libres, Contratos de Servicios Petroleros con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, bajo cualquiera de las modalidades contractuales vigentes.

II. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía, establecerá los lineamientos para la suscripción de estos contratos y para la selección de empresas, mediante Resolución Ministerial.



Artículo 18°. (Tramitación de los contratos) El trámite de negociación, autorización y aprobación de los Contratos de Servicios Petroleros, deberá ser priorizado en el ámbito administrativo y legislativo.

DECRETO SUPREMO Nº 28324, DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Artículo Único. Se aprueban los Estatutos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB y su Estructura Orgánica, en sus Cuatro (4) Títulos y Treinta y Nueve (39) Artículos, como empresa autárquica de derecho público en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 - Ley de Hidrocarburos; Estatutos y Estructura Orgánica que como Anexo forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

ESTATUTOS DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Artículo 22. El Presidente Ejecutivo es la máxima autoridad de la empresa y será designado de acuerdo a mandato constitucional mediante Resolución Suprema. Los actos del Presidente Ejecutivo que sea nombrado interinamente, revisten plena validez jurídica mientras dure su mandato.

Artículo 25. Son atribuciones del Presidente Ejecutivo:

e) Suscribir contratos y ejecutar todos los actos que correspondan a la administración ordinaria de la empresa y que sean necesarios para alcanzar sus fines.

DECRETO SUPREMO Nº 459, 24 DE MARZO DE 2010

Artículo 2.- (Modificación de los Estatutos de YPFB) Se incluye el inciso s) en el Artículo 9 de los Estatutos de YPFB aprobados por Decreto Supremo Nº 28324, de 1 de septiembre de 2005, con el siguiente texto:

“s) Aprobar los modelos, las condiciones y suscripción de los contratos para las actividades hidrocarburíferas, bajo el régimen de prestación de servicios, en el marco de la Constitución Política del Estado.”

DECRETO SUPREMO Nº 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023

Artículo 14.- (Atribuciones y Obligaciones). I. Las Ministras y Ministros del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, tienen las siguientes atribuciones:

b) Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector;

q) Proponer a la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, en el área de su competencia, políticas, estrategias, acciones y proyectos de normas legales, así como programas operativos, presupuestos y requerimientos financieros;

Artículo 51. (Atribuciones del Viceministerio de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos). Las atribuciones del Viceministerio de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

b) Controlar y fiscalizar las instituciones y/o entidades bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, respecto a las actividades de exploración y explotación de recursos energéticos;

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES



Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

a) Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados.

Artículo 130. (Informe de Comisión). I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.
a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Que el Parágrafo I del Artículo 362 del mismo texto supremo, autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos o para el Estado.

Ahora bien, el Parágrafo II del ARTÍCULO 362 del texto Constitucional dispone que los contratos referidos a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar con previa autorización y aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no obtener esta autorización serán nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni extrajudicial alguna.

Concordante a lo señalado, el Parágrafo I del Artículo 17 de la Ley N° 767 de 11 de diciembre de 2015, de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, señala que, para la ejecución de actividades de exploración y explotación, YPFB podrá suscribir, tanto en áreas reservadas como en áreas libres, Contratos de Servicios Petroleros con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, bajo cualquiera de las modalidades contractuales vigentes.

Del análisis del Anteproyecto de Ley de Autorización de Suscripción del Contrato de Servicios Petroleros, para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, correspondiente al área TITA – TECHI, verifica que el clausulado del Contrato de Servicios Petroleros, se encuentre dentro de las previsiones establecidas en la Constitución Política del Estado y la normativa vigente y a su vez que los informes técnicos respaldatorios presenten las justificaciones necesarias para continuar el trámite respectivo.

En Primera instancia, en cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 28324, el Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos emitió la Resolución N° 09/2023 de 24 de marzo de 2023, aprobando los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en Áreas Reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, correspondiente al área Tita-Techi y a su vez autoriza al Presidente Ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a suscribir mencionado contrato con la empresa CANACOL, una vez obtenga la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.



PROYECTO DE LEY N° 028/2023-2024, "QUE AUTORIZA A YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB, SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA "TITA TECHI", CON LA EMPRESA CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)".	DE LOS DATOS DE ANÁLISIS DE LA COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS, MINERÍA Y METALURGIA; Y DEL ANÁLISIS REALIZADO POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL PRODUCCIÓN INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
CLÁUSULA 4 –OBJETO DEL CONTRATO Sub cláusula 4.1 (Objeto) • Titula asume el Riesgo de la Operaciones	La cláusula del Contrato de Servicio Petrolero del Área Tita-Techi, establece como el objeto del Contrato la Ejecución de las Operaciones Petroleras por parte del Titular, a su exclusiva cuenta y riesgo, donde YPFB no asumirá ningún riesgo ni responsabilidad. Esta previsión se adecua a las disposiciones del Parágrafo I del Artículo 362 de la CPE, que establece: "...La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para YPFB o para el Estado..."
CLÁUSULA 6-PERIDO DE EXPLORACIÓN Sub cláusula 6.2 (Plan de Exploración Preliminar) • Compromisos en Exploración	La sub clausula 6.2 establece provisiones relacionadas a los compromisos y obligaciones que adquiere el Titular para la ejecución de las actividad e inversiones durante el Periodo Inicial o Adicional de Exploración, dichos compromisos deben ser establecidos en el Plan de Exploración Preliminar. Asimismo, esta sub clausula establece que los compromisos asumidos por el Titular deben estar sujetos al cumplimiento de UTE establecidos en las Leyes Aplicables, siendo las UTE a ser cumplidas las especificas en el Anexo del CSP. La presentación de un Plan de Exploración Preliminar otorga un mecanismo de seguimiento a YPFB, promoviendo la ejecución de las actividades exploratorias programadas, precautelando el cumplimiento de los compromisos asumidos por Titular durante la etapa de exploración y así cumplir las disposiciones de la normativa vigente.
SUBCLÁUSULA 6.20 (CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE EXPLORACIÓN) • Conclusión del Periodo de Exploración	Esta sub clausula establece que el periodo de exploración, para un área seleccionada, concluye con la aprobación de la Declaratoria de Comercialidad por parte de YPFB, en ese entendido, para la aprobación de la Declaratoria de Comercialidad, el Titular debe cumplir las provisiones establecidas en los Artículos 33 y 34 del Reglamento de Devolución, Selección y Retención de Áreas, aprobado por el D.S. N° 28420 de 21 de octubre de 2005, y modificado por el D.S. N° 4643 de 22 de diciembre de 2021. Se debe considerar que según lo mencionado por YPFB en el informe YPFB/GAEF-157 DGNC-73 GATC-245 DEEA-188 DDEX-188/2023, los objetivos identificados como oportunidades prospectivas dentro del área Tita-Techi son las formaciones Tupambi NW e Iquiri; asimismo, dicho informe también puntualiza que: "...deberá entenderse a oportunidades prospectivas a



	aquellas cantidades de hidrocarburos estimadas a ser potencialmente recuperables, de acumulaciones no descubiertas...".
CLÁUSULA 9- NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD, QUEMA Y VENTEO DE GAS NATURAL Y MEDIO AMBIENTE Sub clausula 9.3 (Obligaciones ambientales)	La sub clausula 9.3 establece las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones ambientales y las relativas a la consulta y participación a los pueblos indígenas originarios y campesinos, que el Titular debe cumplir durante el desarrollo de las Operaciones Petroleras. Es necesario mencionar que dichas obligaciones son adquiridas por el Titular, una vez el CSP entra en vigencia, condición que es específica según la siguiente redacción: "...Estas obligaciones corren a partir de la fecha efectiva del contrato...". Por otra parte, se considera oportuno mencionar que el Contrato se rige al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, siendo esta parte de las Leyes aplicables, condición que es reconocida en la sub cláusula 31.1 del CSP del área Tita-Techi, que establece: "...El titular manifiesta de manera expresa que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, se somete a la soberanía, a las leyes y a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, asimismo el Titular manifiesta que el presente Contrato se encuentra sujeto a las leyes aplicables...", De igual manera, se debe mencionar que una de las obligaciones jurídicas por el Titular dentro de CSP, es la establecida en el inciso o) de la sub clausula 15.1 la cual refiere: "...Cumplir con todas las obligaciones ambientales establecidas en la Constitución Política del Estado y las Leyes Aplicables, empleando las medidas de prevención, mitigación y remediación en el marco de la Licencia Ambiental, para realizar las Operaciones Petroleras...". En ese entendido, se debe considerar que el clausulado del CSP del área Tita-Techi, prevé el desarrollo de las Operaciones Petroleras, en estricto cumplimiento a las disposiciones ambientales establecidas en normativa aplicable, asimismo, se debe considerar que YPFB en el marco de sus atribuciones, debe fiscalizar las actividades desarrolladas dentro del Área de Contrato, garantizando la integridad del entorno en el marco de la Política Hidrocarburífera.
CLÁUSULA 18- GARANTÍAS Sub cláusula 18.2 (Garantía Bancaria de Cumplimiento de las Actividades de Exploración)	Sobre las previsiones referidas a la Garantía Bancaria de cumplimiento de UTE, establecidas en la sub clausula 18.2 hay que hacer mención que el "Reglamento de Unidades de Trabajo para la Exploración", aprobado por el D.S. N° 28393 de 06 de octubre de 2005, modificado por el D.S. N° 3601 de 20 de junio de 2018 y el D.S. N° 4825 de 16 de noviembre de 2022, establece mecanismo para la aplicación de las UTE en los contratos Petroleros, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 3058. En ese sentido, el artículo 4 del mencionado Reglamento establece: "...De acuerdo a lo establecido en los incisos d) y f) del artículo 67 de la Ley, la UTE es valorizada a objeto de establecer la garantía bancaria de cumplimiento de contrato y su aplicación en el marco de los Contratos Petroleros...". Asimismo, el artículo 5 del mencionado Reglamento establece que la valorización de la UTE "...deberá ser reajustada anualmente en la primera semana de abril



	por el Ministerio de Hidrocarburos -MHD, mediante Resolución Ministerial...". En el marco de los antecedentes normativos referidos precedentemente la sub cláusula 18.2 del CSP del área Tita-Techi, establece que: "...Es obligación del Titular presentar la Garantía Bancaria respecto a la ejecución de las UTE, antes del inicio de cada una de las fases correspondientes, por el monto que resulte de multiplicar las UTE correspondientes a esa fase por el valor unitario vigente a tiempo de la presentación de las respectivas Garantías Bancarias. El monto de esta Garantía Bancaria deberá ser actualizado por el Titular conforme la modificación del valor de la UTE de acuerdo a las actualizaciones a ser comunicadas por el Ministerio...", con referencia al plazo de vigencia de esta Garantía la misma clausula refiere que: "...Las Garantías Bancarias podrán tener plazos de vencimiento anuales, en el entendido de que YPFB tendrá derecho de hacer efectivas las Garantías Bancarias si estas no son renovadas antes de su vencimiento, en el marco de las Leyes aplicables...". Las disposiciones establecidas en el CSP, referidas a la cantidad de UTE y su valorización monetaria, se encuentran adecuadas a las previsiones de la normativa vigente, precautelando la ejecución de las actividades del Periodo de Exploración, a través de una Garantía Bancaria que presenta un monto de dinero equivalente a la UTE para la fase correspondiente multiplicado por el valor unitario de la UTE al momento de presentar dicha garantía; esta previsión permite a YPFB contar con una garantía bancaria actualizada anualmente, siendo el plazo de entrega de la primer garantía, el definido en la sub clausula 18.2 según la siguiente redacción: "...la Garantía Bancaria para la primera Fase será presentada a los quince (15)días de la fecha efectiva del presente Contrato...".
CLÁUSULA 19- CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Sub cláusula 19.1 (Costos en Relación con las Operaciones Petroleras)	Costo del Periodo de Exploración Esta sub clausula establece los requisitos que deben ser observados por YPFB para que un costo ejecutado por el Titular sea reconocido como costo recuperable, considerándolos siguientes aspectos: "...(i)previstos en su Presupuesto aprobado por YPFB, (ii)incurridos y reportados por el Titular en apego al Procedimiento Financiero, Contable y de Ejecución Presupuestaria, y (iii)aprobados por YPFB en apego al Anexo D del presente Contrato y a las leyes Aplicables...". Asimismo, se considera oportuno mencionar que parte de las Leyes aplicables referidas a los costos recuperables, son las establecidas en el D.S. N° 3278 de 09 de agosto de 2017, y sus modificaciones, el cual atribuye a YPFB la verificación y aprobación de los costos recuperables, en cumplimiento de los requisitos y disposiciones del mencionado D.S. resguardando en todo momento los intereses del Estado. Por otra parte, se debe mencionar que según la subcláusula 13.3 del CSP del área Tita-Techi, los costos recuperables forman parte de la retribución del titular, la cual se paga considerando la siguiente condición: "... una vez iniciada la Producción Comercial Regular de uno o varios Campos en el Área de Contrato...", por lo



	tanto los costos erogados por el Titular en el periodo de Exploración, serán evaluados por YPFB en el marco de la normativa vigente y considerados como costos recuperables solo si existiese una Declaratoria de Comercialidad. Bajo ese contexto, es necesario definir que la normativa vigente atribuye a YPFB el reconocimiento y la aprobación de los costos recuperables, los cuales deben ser ejecutados en ese marco, precautelando la aplicación de los principios de oportunidad y de responsabilidad.
CLÁUSULA 25 -UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Cláusula 25 del CSP y su aplicación respecto del ARTÍCULO 14 de la Resolución Ministerial 162-18 de 19 de diciembre de 2018. El artículo del Reglamento de las Unidades de Seguimiento y Control (USC), aprobado mediante la Resolución Ministerial 162-18 de 19 de diciembre de 2018, establece que: "...ARTÍCULO 14 (QUORUM). I. Las reuniones efectuadas en el marco de la Cláusula 25.3 de los CSP, deberán contar con la asistencia de por lo menos un (1) miembro representante del Titular y uno de YPFB..." Por otra parte, la Cláusula 25 del CSP correspondiente al área Tita-Techi establece las atribuciones de la USC, bajo la siguiente redacción: "...Todas las operaciones Petroleras serán supervisadas por la Unidad de Seguimiento y Control, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Aplicables..." Al respecto, YPFB a través de Informe Técnico YPFB/GAEF-157 DNGC-73 GATC-245 DEEA-188 DDEX-188/2023, se pronuncia respecto a la aplicación del Artículo 14 de la R.M. N° 162-18 de 19 de diciembre de 2018, mencionando que: "...YPFB se encuentra consolidando la propuesta de modificación del reglamento de USC a fin de operatividad la aplicación y funcionamiento de USC, misma que será remitida para su evaluación, revisión y ajuste a la brevedad posible..." Bajo las referencias mencionadas, cabe precisar que la Resolución Ministerial 162-18 "Reglamento Unidades de Seguimiento y Control para las operación es petroleras", de 19 de diciembre de 2018, forma parte del marco normativo en consecuencia de las Leyes aplicables, que debe ser observado y aplicado de manera obligatoria por YPFB y el titular la misma tiene por objeto establecer las atribuciones, formas de representación y lineamientos para regular el funcionamiento de las USC de los CSP, conforme lo establecido en la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.
ANEXO F	Mejores condiciones económicas para el Estado (con viabilidad económica del proyecto) Respecto a esta previsión el MHE mediante nota MHE-VMEERE/2023-0345, en cumplimiento al inciso m) del Artículo 24 de la Resolución Ministerial N° 068/2022 de 21 de julio de 2022, solicito a YPFB como empresa encargada de la negociación del CSP del área Tita-Techi, indicar si este refleja las mejores condiciones para el Estado, considerando la viabilidad económica para la ejecución del proyecto.



	Sobre el particular, YPFB a través de informe YPFB/GAEF-157 DNGC-73 GATC-245 DEEA-188 DDEX-188/2023, señala que la tabla de Participación de YPFB, "...permitirá viabilizar el proyecto, generando beneficios para cada una de las partes del Contrato, toda vez que, al viabilizar las actividades de exploración, se incrementan las posibilidades de adicionar recursos a las reservas de gas y petróleo...". Asimismo. YPFB indica que bajo los escenarios evaluados se estima una renta petrolera de 553,0 MMUSD para el escenario A, 324,6 MMUSD para el escenario B y 278,4 MMUSD para el escenario C "...generando los mejores escenarios para el Estado y YPFB, considerando la viabilidad económica del proyecto...".
Sub cláusula 10.2 Préstamo de Bienes	Con referencia a la previsión definida en la Sub cláusula 10.2 la cual señala: "...El titular podrá prestar sus Bienes, adquiridos para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato a otro particular que cuente con un contrato suscrito con YPFB y que a la fecha se encuentre vigente, previo consentimiento de YPFB. Para este efecto ambos deberán suscribir el documento pertinente que será remitido a YPFB, garantizando el cumplimiento por la devolución del préstamo...", se requiere la emisión del criterio jurídico legal con referencia a su aplicación.
Sub cláusula 10.3 Mantenimiento y Reparación	Respecto a la Sub cláusula 10.3 la cual indica: "...Para aquellos trabajos de reparación, que requieran un cambio de parte(s) pieza(s), cuando el proveedor del ser4vicio encargado de la reparación acepte a cuenta de pago la parte a ser remplazada, el Titular podrá aplicar este mecanismo. Esta modalidad previa autorización de YPFB, no será considerada enajenación, al ser una práctica recurrente y aceptada en la industria hidrocarburífera...", se requiere el criterio jurídico legal correspondiente para definir el alcance del término enajenación y su aplicación en el marco de la normativa vigente.

El Proyecto de Ley N° 028/2023-2024, está compuesto por 1 artículo, en ese sentido, para los fines de realizar el análisis correspondiente, es pertinente describir el mismo:

- ❖ Mediante nota de 19 de octubre de 2023, el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lic. Luis Alberto Arce Catacora, remite el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca Céspedes el PROYECTO DE LEY QUE "AUTORIZA A YACIMIENTOS Petrolíferos FISCALES BOLIVIANOS- YPFB SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE A LA ÁREA "TITA-TECHI", UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ CON LA EMPRESA CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S. (SUCURSAL BOLIVIA), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO II DEL ARTÍCULO 362 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.
- ❖ El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, adjunta Informe Técnico con CITE.MHE-VMEERE-DGEERE-UPNEERE-EG-INF/2023-0037 de fecha 18 de septiembre de 2023, remite informe respecto al análisis técnico y económico siendo las justificaciones realizadas por YPFB, mediante informe YPFB/GAEF-157GATC-245DEEA-188DDEX188/2023 y los antecedentes remitidos por la Estatal Petrolera para el Anteproyecto de Ley, se considera pertinente viabilizar el Anteproyecto de Ley de Autorización de Suscripción del Contrato de servicios Petroleros para la Exploración y Explotación



en Área Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área "TITA-TECHI", considerando que el mismo presenta viabilidad técnica y económica.

- ❖ A su vez el Informe Jurídico MHE-DGAJ-UAJ-INF/2023-0134 de fecha 10 de octubre de 2023, señala que todos los antecedentes normativos indicados no vulneran la normativa vigente, por lo que corresponde la tramitación respectiva y recomienda suscribir el Anteproyecto de Ley que tiene por finalidad autorizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la suscripción del Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas en favor de YPFB, correspondiente al Área "TITA-TECHI", ubicada en el Departamento de Santa Cruz, con la empresa CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S. SUCURSAL BOLIVIA.
- ❖ En fecha 14 de noviembre de 2023, el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite mediante nota CITE: VPEP-SSG-DGGL-URL-NE-0016/2023 el proyecto de ley sujeto de análisis, al Presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari Martínez, para su atención y tratamiento legislativo correspondiente.
- ❖ En fecha 24 de noviembre de 2023, Secretaria General de la Cámara de Diputados habiendo asignado al Proyecto de Ley con correlativo N° 028/2023-2024, derivo el mismo a la Comisión de Economía, Plural, Producción e Industria, para su tratamiento según normativa vigente. Mediante nota CITE: CEPPI/IN/N°18/2023-2024 del 12 de diciembre de 2023, el presidente de la Comisión Economía, Plural, Producción e Industria, remite al Comité de Energía e Hidrocarburos el PL N° 028/2023-2024, para su tratamiento según normativa legal vigente.
- ❖ Posteriormente el mismo sigue su conducto regular de acuerdo a procedimiento legislativo remitiéndose a la cámara revisora para su posterior decreta miento y remisión por el pleno camarl hacia la comisión de Economía Plural Producción Industria e Industrialización, conforme a los establecido en norma vigente y conexas, las cuales emitieron sus informes correspondientes, de acuerdo a la documentación remitida con las formalidades legislativas.

En este acápite queda comprendido que la propuesta normativa tiene por objeto Autorizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la suscripción del contrato sobre Servicios Petrolíferos para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas, en la zona denominada "TITA-TECHI", ubicada en el Departamento de Santa Cruz con la Empresa CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S. (Sucursal Bolivia), de conformidad a lo reglado en el parágrafo II del artículo 362 de la Constitución Política del Estado, en ese marco Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su presidente ejecutivo tiene la competencia de suscribir contratos de Servicios Petroleros para la ejecución de actividades de exploración y explotación con el mero objetivo de impulsar la economía del país y el sector hidrocarburífero, siempre que no signifique en ningún caso pérdidas para el Estado Boliviano, cumpliendo las normativas vigentes.

EL CONTRATO PETROLÍFERO TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- El contrato de Servicios Petroleros (CSP) tiene por objetivo la ejecución de las operaciones petroleras por parte del titular, que serán ejecutadas de conformidad con lo establecido por la Leyes aplicables, sin que se salga de los términos y condiciones acordadas en el contrato.
- En el Contrato Petrolero se establece que las empresas prestadoras de servicios están a su exclusiva cuenta y riesgo con las operaciones petroleras y resultados, por lo que YPFB no asumirá riesgos ni responsabilidad.

UBICACIÓN Y ÁREA DEL CONTRATO:

Denominación del Área del Contrato:	"TITA-TECHI"
Ubicación del Área del Contrato:	Zona Tradicional
Departamento:	Santa Cruz



Superficie:	91.250 hectáreas
--------------------	------------------

PLAZO DEL CONTRATO:

Fechas Efectiva:	El Contrato entrara en vigencia después de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la fecha de su protocolización.
Plazo:	El plazo es de 40 años, computables a partir de la fecha efectiva. El que fue determinado en función al nivel de recursos prospectivos potenciales y particularidades geomorfológicas y geográficas del área del Contrato.

SEGUIMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y APROBACIÓN:

YPFB efectuara el seguimiento, promoviendo la ejecución de las actividades explorativas programadas, precautelando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el titular durante la etapa de exploración y explotación y así cumplir las disposiciones de la normativa vigente.

GARANTÍA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN:

Es obligación del Titular (CANACOL, ENERGY COLOMBIA S.A.S) de presentar la Garantía Bancaria respecto a la ejecución de las UTE para la primera fase a los (15) días de la fecha efectiva del contrato, por el monto que resulte de multiplicar las UTE correspondientes a esa fase por el valor unitario vigente a tiempo de la presentación de las respectivas garantías bancarias.

OBLIGACIONES AMBIENTALES:

El titular cumplirá con todas las obligaciones ambientales y las relativas a la consulta y participación a los pueblos indígena originarios campesinos, conforme las disposiciones contenidas en las leyes aplicables y las practicas prudentes de la industria.

LEY APLICABLE:

El contrato se registrará e interpretará de conformidad a las leyes aplicables y vigentes en Bolivia.

ARBITRAJE NACIONAL:

Dentro el marco de la Constitución Política del Estado, cualquier controversia, divergencia o disputa respecto a/o en relación con este Contrato, su validez, ejercicio o cumplimiento será resuelta mediante arbitraje nacional de derecho, de conformidad a normativa nacional.

Es importante mencionar, el Informe Jurídico MHE-DGAJ-UAJ-INF/2023-0134 de fecha 10 de octubre de 2023 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos, concluye que el Proyecto de Ley que tiene por finalidad autorizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la suscripción del Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en áreas reservadas a favor de YPFB, correspondiente al área "TITA-TECHI", ubicada en el Departamento de Santa Cruz NO vulnera la normativa vigente.

Así mismo el Informe Técnico MHE-VMEERE-DGEERE-UPNEERE-EEG-INF/2023-0037 de fecha 18 de septiembre de 2023 del Viceministerio de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos considera pertinente viabilizar el Proyecto de Ley que tiene por finalidad autorizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la suscripción del Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en áreas



reservadas a favor de YPFB, correspondiente al área "TITA-TECHIE", ubicada en el departamento de Santa Cruz, tomando en cuenta que el mismo presenta viabilidad técnica y económica.

De todo lo analizado y revisado; por todo lo mencionado y del análisis realizado por el Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia, de este Ente Camaral, revisada la documentación adjuntas a la carpeta, normativa interna, el análisis técnico y jurídico se establece que no existe vulneración de normativa vigente, existe estudios técnicos y económicos que determina la retribución y que no producirá perjuicio económico a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y al Estado Plurinacional de Bolivia, la suscripción del contrato de servicios petroleros por lo que se considera **VIABLE** su aprobación.

4. CONCLUSIONES.

De acuerdo a todos los antecedentes y documentación analizada concordante con normativa conexas y sustenta la Comisión de Economía Plural producción Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores; después de haber realizado el análisis correspondiente respecto al presente Proyecto de Ley, y por la exposición de motivos, proyecto normativo, informes técnico legales, considera que, cuenta con el respaldo técnico jurídico que sustenta la viabilidad del mismo, y de conformidad con lo establecido en el parágrafo II del artículo 362 de la Constitución Política del Estado, el presente proyecto normativo es **VIABLE**, para su aprobación correspondiente al **PL-028/2023-2024 C.D. "QUE AUTORIZA A YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB, SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA "TITA TECHI", CON LA EMPRESA CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)"**

5. RECOMENDACIONES.

De lo precedentemente señalado y de la revisión realizada de los antecedentes de la normativa constitucional y legal vigente, al amparo del artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores la Comisión de Economía Plural producción Industria e Industrialización recomienda la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del **PL-028/2023-2024 C.D. "QUE AUTORIZA A YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB, SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA "TITA TECHI", CON LA EMPRESA CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)"**, salvo mejor decisión del pleno Camaral.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización Sen. Ana María Castillo Negrette Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia, (No firma) Senadora Paola Andrea Fernández Rea, Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 028/2023-2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área "Tita Techí", ubicada en el Departamento de Santa Cruz, con la empresa CANACOL



ENERGY COLOMBIA S.A.S. (SUCURSAL BOLIVIA), de conformidad con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 362 de la Constitución Política del Estado.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputados Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputada Rosario García Onofre, Primera Secretaria, Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen. Gallo: Presidente, en un análisis general que se ha hecho este Proyecto de Ley hemos visto algunas situaciones que debería llamarnos la atención, si bien YPFB dentro de este Proyecto de Ley se constituye como un ente fiscalizador de que esta empresa china que va a realizar la exploración dentro de un área reservada, tendría que ver que se cumplan las normativas vigentes en cuanto a lo medioambiental, en cuanto al cumplimiento básico del contrato; sabemos que YPFB es una de las primeras empresas que incumple esta situación a nivel nacional y ha ido incumpliendo en varias zonas. Nosotros los tarijeños hemos visto justamente este incumplimiento en muchas zonas, por ejemplo, en las zonas donde se ha realizado la explotación dentro de áreas indígenas, en primera no se les ha consultado, en su segunda, nunca han cumplido con el resarcimiento de los daños que han cometido, de la introspección en su territorio medioambiental y demás, además el pago de las indemnizaciones que hasta el día de hoy no se realizan.

Entonces, hay muchas situaciones que nos llama la atención, además que dentro del proyecto indica que esta empresa va a tener que someterse a los arbitrajes internos, al arbitraje nacional que podría plantear el Estado ¿no? nos llama la atención de que una empresa como esta que aparte va a invertir desde el 100% de recursos para hacer la introspección, la explotación, la exploración y demás, también de forma muy viable para ellos vayan a someterse a las normativas de control internas, sin que absolutamente digan nada, no están objetando absolutamente nada Presidente, me gusta su actitud bien alegre ¿no?, no sé si es que porque me está viendo, no lo veo, es que hablo yo, estoy tratando de ponerle seriedad a la situación y les estoy viendo ambos bien alegres. Me gusta eso.

Pero bueno, y me distrae. Presidente, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía; entonces yo pensaría tal vez de que se pueda hacer un análisis más profundo y tal vez la Comisión misma pueda respaldar del porqué la aprobación y si tienen alguna observación o por lo menos algún comentario a lo que nosotros hemos ido observando, cuáles son justamente aquellas políticas de arbitraje a las que se van a someter y cuáles son las garantías de que YPFB constituya una acción de fiscalización que garantice que realmente, no solamente se consulte a las zonas indígenas, sino también en cuanto a lo medioambiental que cumplan con las normativas adecuadas y que con esto sea una garantía para nosotros el poder dar viabilidad a este Proyecto de Ley. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, comienzo por decir que mi voto para este proyecto va a ser negativo, yo sé que en este país es muy difícil oponerse a los hidrocarburos, por lo que ha pasado antes, porque en su momento por una cuestión de precios internacionales y de buenas decisiones de política pública, voy a decir que, en ese tiempo se podían calificar como buenas, en política pública de Estado que generó la construcción de un gasoducto, que creó, que estabilizó -digamos- les dijo a los inversores claramente que teníamos un mercado que este es el mercado de Brasil, todo eso se hizo y se hizo en un tiempo que normalmente por el Movimiento Al Socialismo es demonizado, es la época oscura, todo mal, todo horrible, hay muchas críticas a esa época, las tengo yo también, pero hay cosas que hay que reconocer como se le puede reconocer al Movimiento Al Socialismo lo que hizo bien.



En todo caso no es este el momento ya Presidente, y esto es muy importante tenerlo claro y eso es lo que yo voy a comenzar por ahí. El Presidente Arce está atrapado en todos los aspectos productivos en una visión anticuada, caduca, devastadora, ecocida, no logran liberarse del Siglo XX, no se dan cuenta de que estamos en el Siglo XXI, con unos desafíos muy particulares, muy graves y que en este momento los estamos sufriendo a través, por ejemplo, de los incendios y de la sequía, porque si esos incendios están como están además de la mano criminal donde el Estado tiene mucha complicidad y el Movimiento Al Socialismo también tiene mucho que decir, aunque no son los únicos que queman, aquí yo voy a tratar de ser objetiva con las cosas y no hacer política con semejante problema, el problema es que en este siglo estamos afrontando la crisis climática Presidente, entonces, querer seguir utilizando las viejas recetas del pasado para tratar de resolver el presente y el futuro, es pues un desastre completo para este país y ese es un problema de visión, Presidente y colegas, es un problema de visión, a partir de la visión hacia dónde quiero ir yo, qué es lo correcto, qué es desarrollo hacia allá o hacia allá.

Esa visión lamentablemente está anclada en un siglo pasado que no se conduce con las situaciones como decía de este Siglo y cuáles son las situaciones de este siglo, bueno, por ejemplo como dije la crisis climática, pero también la destrucción ampliada de ecosistemas y también el ecocidio Presidente, de pueblos indígenas particularmente de tierras bajas y aquí estamos hablando -yo no sé si lo saben-, estamos hablando de una iniciativa, de un campo de hidrocarburos que se sobrepone primero a una área protegida el Kaa Iya del Gran Chaco la más grande que tiene este país, tres millones quinientas mil hectáreas, la última vez que verifique, también creado en la época "oscura", pero también es un territorio indígena y nosotros, y hoy día voy a retomar, voy a hablar del Departamento de la Senadora Nelly; hoy día la gente en Tariquía está denunciando otra vez el ingreso brutal sin consulta, yo lo he visto, que se hace de las petroleras a Tariquía, es lo que va a pasar previsiblemente también el Kaa Iya es la misma situación.

Si esto fuera a resolver los problemas económicos de este país, uno podría ponerse a ver qué hace ¿no? para mejorar esto, pero no es así Presidente y es muy importante entender esto, voy a tratar de decirlo de manera muy breve y muy clara; mi punto con la visión es que nosotros tenemos que afrontar de una buena vez, y esta crisis en la que estamos que también es energética tenemos que afrontar la transición energética, la transición energética es un camino distinto a seguir poniendo recursos del Estado o, y cuando hablo de recursos no solo son los económicos- que en este caso están a cargo de la empresa, una empresa un poco oscura, voy a terminar de hablar de eso, por lo menos opaca; sino también darle, entregarle a esta empresa territorio para que haga pozos porque esto se habla de pozos, 81 pozos que van a tener un impacto ecológico importante en un área además Presidente, que es una de las más áridas de este país, donde el agua vale mucho más todavía, el agua vale oro en todas partes, pero en lugares áridos como estos es imperdonable destruir el agua, porque si algo necesitamos para vivir y no tenemos reemplazo es el agua, por ejemplo, bueno también el aire y otras cosas más, no así el gas.

Por ejemplo, se puede vivir sin hidrocarburos y de hecho, muchos países están haciendo la transición energética ahora y estamos en el momento difícil en este momento porque siempre cambiar es difícil, pero bueno, entonces lo que debíamos estar haciendo como Estado es promover la transición energética, y eso qué quiere decir, utilizar los recursos del Estado, y las energías del Estado para generar energías renovables para las que Bolivia es un paraíso, el propio Kaa Iya del Gran Chaco que estamos hablando aquí, esa región es un paraíso para la energía solar, por ejemplo, si electrificamos el país, que es lo que están haciendo otros países de vanguardia, entonces no necesitaríamos hidrocarburos, aunque esto es difícil y es una transición y es larga y es costosa, pero es factible porque hay recursos para eso, se puede electrificar el sector transporte, por ejemplo, muchas capitales ya tienen sus buses públicos eléctricos, muchas capitales de la región, Chile por ejemplo es una de las flotas más grandes, Santiago en concreto, o sea, ya hay maquinaria pesada para hacer, por ejemplo, las labores de la agropecuaria y las labores de la minería que son eléctricas.

Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo, ese es el camino del Siglo XXI, no seguir porfiando en cavar el hueco más al fondo que genera tantos problemas, ya hemos hablado de un par, los ambientales, los culturales, el etnocidio, etc. Bien eso con respecto a la parte -digamos- macro de por qué pienso que este no es el camino lo siento mucho y mucho menos el pozo Mayaya y demás, que van a ver que serán



gastos; lo otro tiene que ver con la empresa misma no tenemos suficiente información de una empresa y como dijo y comparto la sospecha de la Senadora Nelly Gallo, unas empresas así que no tienen tradición, que no tienen prestigio, puede pasar de todo, incluso puede pasar aquí que el negocio sea hacer el contrato Presidente como en otras cosas, o sea, que no haya ni siquiera la intención de realmente tener éxito, sino que ya hay gente que recibe mucho dinero por hacer el contrato.

Y me preocupa más allá de la empresa, estas cosas que iba a decir, cero de los recursos que ahora se están presupuestando en este contrato no van a estudios Presidente, o sea, no hay interés en tener estudios ambientales ¿no? estudios sobre el impacto, sobre los pueblos, no hay interés, no quieren saber, solo quieren ir y cavar pozos y no pocos; 81 pozos y los que conocen el Aguara Güe en Tarija también saben cómo quedan esos pozos, incluso los pozos exploratorios son cosas muy contaminantes, particularmente del agua, pero no solo también del suelo, les arruinan la vida a muchas de esas comunidades y no hay quién luego haga la remediación. Nunca se ha hecho remediación en este país, vea Tariquía, no sé si alguien fue a Tariquía, ahí están los pasivos ambientales de la exploración de YPFB de hace mucho tiempo, van a generar 8 plantas, 12 ductos y líneas, ¡oiga! esto va a ser masivo en un área protegida y territorio indígena.

Entonces, no Presidente, en un área donde falta el agua no es el camino, lo siento mucho, sé que la tentación es grande, sé que mucha gente no va a entender, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de liderazgo, Presidente, y aquí le hablo muy particularmente a Usted por su posición. El liderazgo consiste también en señalar los caminos a la gente y decirle lo que a veces no quiere escuchar, pero decirlo, tener el coraje de escuchar porque es necesario que este país lo escuche. Este no es el camino y termino diciendo que todo esto va a demorar mucho tiempo, además, que no resuelve la crisis de ahora, que no es que pasado mañana vamos a tener gas, o lo que sea, no es así, son muchos años que se necesitan para que todo esto termine funcionando; si funciona con todas las consecuencias que hemos dicho.

En cambio, las energías renovables uno las puede instalar en unos meses, incluso en un año, un par de años, incluyendo digamos del proceso administrativo de la gestión pública, pero también uno puede hacer acuerdos público privados Presidente, y este país de 12 millones de habitantes, aún poco menos, incluso según el Censo, suponiendo que eso sea cierto; claro que puede resolver sus problemas, claro que sí, porque somos pocos, si Usted quiere, y eso tiene desventajas, pero tiene algunas ventajas y es que la viabilidad de ciertos proyectos es grande porque uno puede generando respuestas bio-regionalmente adaptadas puede resolver el problema particularmente de las comunidades que son las que más sufren.

Cierro con ese punto Presidente, al final estamos en el extractivismo de siempre, no hemos aprendido nada, alguien quiere aprender algo del extractivismo de siempre, ¿es Potosí una región rica Senadora Dalí? o Senador Mamani ¿es Oruro una región rica?, no, ¿es Tarija ahora una región potente y próspera? No, hemos sacado de ahí ése es el extractivismo y la gente se ilusiona y la hacen ilusionar, pero lo que queda no es particularmente son las poblaciones locales las que sufren el impacto ambiental, las que quedan destruidas por algo que resuelve problemas, tal vez de un Estado central por un momento, pero sobre todo que se va hacia afuera, esa riqueza siempre se va hacia afuera. Este no es el camino Presidente, colegas este no es el camino y yo sé que es difícil oponerse a contratos hidrocarburíferos, pero realmente hay que tener claridad, no es el camino. Gracias.

Sen. Presidente: Bueno, es importante lo que plantea Senadora Requena, no solo es necesario, sino urgente y estamos obligados, seamos de izquierda o derecha en caminar de a poco que no sea dependiente de una economía extractivista, o sea, la economía naranja, hidrógeno verde en fin, pero en este momento lamentablemente dependemos ¿no? dependemos del gas y la transición no va a ser fácil, no va a ser sencillo y es urgente empezar a encaminar a ese horizonte; todos estamos de acuerdo sin duda, termoeléctrica depende del gas domiciliario, gas vehicular, nuestra exportación, nuestra economía, el ingreso mayoritario por hidrocarburos, por el tema de gas, los que más cuestionaron al actual Presidente es porque no ha generado condiciones para la exploración y explotación que a futuro sin duda va a ser necesaria todavía, pero la transición tendría que ya empezarse desde ahora y que también es nuestra autocrítica de parte de nosotros, pero lamentablemente dependemos de esto, y por tanto, creo que estamos también obligados como bolivianos, como parlamentarios, a posibilitar las condiciones para que esto avance ¿no?



Bueno, sin duda va a ser necesaria discutir en algún otro momento la transición de energías fósiles como se dice, energías alternativas que ya hay iniciativas de diferentes colegas y esto va a ser importante sin duda en los próximos meses que se pueda debatir y discutir a través de una norma si es necesaria, teniendo una adicional de producción energética, por qué no posibilitar la transición a movilizaciones eléctricas, es una de las responsabilidades grandes que también tenemos nosotros a través de las normas.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo, después entramos a votación.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente.

Siendo parte de la Comisión es obligación mía aclarar y hacer algunas puntuaciones. Yo entiendo la posición de la Senadora Requena en su calidad de ambientalista, lo que ningún ambientalista quiere que exista ningún tipo de situaciones de exploración, explotación en ningún ámbito, entiendo que su intención de vivir en el paraíso de Adán y Eva es lo que más ellos aprecian y prefieren, pero según vamos avanzando y según va avanzando la ciencia y la tecnología como seres humanos estamos obligados a tomar cierto tipo de decisiones que involucran a veces este tipo de acciones.

Yo quisiera preguntar aquí, hoy en día que hasta la Senadora Requena utiliza el gas domiciliario y de no tomar, si no utiliza bueno sería claro excepcional, y todos, casi todos los bolivianos exigen y quieren todavía tener el gas domiciliario y ser irresponsables y no tomar en cuenta acciones que nos permitan prever este recurso en las familias bolivianas de aquí a futuros años sería una gran irresponsabilidad, por muy ambientalistas que sea yo aquí tengo que actuar ahora como autoridad previendo siempre lo que vaya a suceder.

Evidentemente, existen algunas acciones como las que ha planteado la Senadora que son también interesantes y que están consideradas dentro del plan de Gobierno, pero eso no es pues un cambio rotundo o inmediato como Usted lo ha indicado, eso amerita acciones y una planificación. Hablaba la Senadora del área, la Ley prevé pues que las explotaciones y exploraciones se las pueden hacer en áreas libres como también en áreas reservadas; sin embargo, pero hay que aclarar algo muy importante y todos los colegas deben tener en mano el proyecto, hay un mapita, en el mapa claramente establece que ni siquiera del área reservada ni el 1% se está tocando, el área reservada es el 0,7% entonces son áreas libres y todo está enmarcado y si leemos, creo que por el tiempo no ha sido leído de manera total el documento, si leemos artículo por artículo establece las garantías para el Estado y aquí creo que la mayor responsabilidad como asambleístas está pues el de prever a futuro para que en Bolivia no pueda faltarnos el gas, el petróleo.

Y ahora existe una oportunidad de una empresa extranjera que está invirtiendo y Bolivia no está invirtiendo un solo boliviano, creo que es una mayor oportunidad, entonces yo no entiendo a la Senadora y plenamente comparto con que hay que ver algunos recursos alternativos paralelamente porque no podemos, pero descuidar ahora el tema de la exploración y la explotación en Bolivia, por lo que sería una gran irresponsabilidad, por consiguiente, creo que es momento de trabajar, este tema de alternativas es momento de trabajar muy de acuerdo, pero tampoco podemos descuidar y que nosotros esté la crítica de decir, este Senado no ha previsto la exploración, explotación; más bien ahora se está proveyendo esto de la explotación y la exploración para que no podamos nosotros tener a futuro problemas como las que últimamente se ha ido viendo.

Por consiguiente la Comisión, personalmente yo como miembro de la Comisión voy a ratificar mi posición de aprobación, por supuesto, y esperando siempre que nos sumemos porque la gente lo que quiere, los bolivianos lo que queremos es seguir que no nos falte el gas domiciliario, por ejemplo, que no nos falte los recursos, el diésel, la gasolina, entonces creo que tenemos nomás nosotros la obligación de poder apoyar este proyecto tan importante que nos va a permitir lo que todos exigimos, tanto de partidos de derecha, izquierda, etc., porque todos hemos coincidido en estos últimos años, últimos meses, últimos días, de que es importante dar prioridad al tema de la exploración y la explotación. Por consiguiente, Presidente, reitero mi posición de aprobación con este Proyecto de Ley. Gracias.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, una vez más me llama la atención la ausencia del Ministro para explicar este tipo de contratos, lamentablemente, parece que la Cámara de Senadores se ha convertido en la cuarta rueda del carro y que los ministros han decidido que nosotros tenemos que hacer caso, poner digamos, conciencia de Patria antes que información y aprobar un contrato que debiera tener toda una explicación técnica, a qué me refiero, el Gobierno ha dicho Presidente, que va a invertir más de 300 millones de dólares en este tipo de exploraciones, para tener claridad son 324 millones y treinta y dos proyectos que según el Gobierno van a garantizar la sostenibilidad de las reservas de gas en el país, QUEMECOL ha dicho que va a realizar una inversión de 94 millones de dólares para la exploración y la explotación; lo que hay que tener claro es que sí, efectivamente son las empresas extranjeras las que tienen que promover contrato, otra contradicción al discurso del Gobierno, ¿no? quién invierte es la empresa extranjera, pero el Gobierno acorrala al empresario, le cierra puertas al empresario, pone en riesgo al empresario, pero le pedimos a empresas petroleras extranjeras que inviertan en el país sin seguridad jurídica.

Pero dejando eso de lado, lo que debiera hacer el Ministro de Hidrocarburos, en este caso, por más recién nombrado que sea, es establecer con claridad cuáles son las características, cuánto del área se va a explorar, cuál es el presupuesto destinado, cómo afecta eso medioambientalmente, en cuánto tiempo se va a encontrar ese petróleo o en cuánto tiempo se va a encontrar ese pozo de gas natural; cuando uno hace exploración gasífera o petrolífera en algún lugar no es que mañana aparece, la que no nos vende el Gobierno que con esto se resuelve el problema de gas en el país, porque la exploración y la explotación no son garantía de que vayan a encontrar gas.

La última exploración seria se realizó en el Gobierno de Jaime Paz, cuando se encontraron los campos de Margarita, después, el Gobierno del MAS ha tenido muchos años para llevar a cabo este proceso y no lo ha hecho teniendo plata, no lo ha hecho a pesar de las ofertas de REPSOL, no lo ha hecho a pesar de las ofertas SHELL ojo con el tema del Salar de Uyuni, SHELL le ha ofrecido al Gobierno Nacional tener un campo particular para explotación de Litio con mucha mejor tecnología de lo que nos está ofreciendo el Gobierno Ruso y no tenemos información, entonces, más allá de las observaciones que yo pueda tener o no al Proyecto de Ley específico me parece que aquí hay un tema de fondo, la ausencia de los ministros para que nosotros podamos establecer con claridad qué es lo que pretende el Gobierno con esta exploración, cuál es la garantía y certeza que se van a encontrar cuántos metros cúbicos de gas y esos cuántos metros cúbicos de gas van a servir, para qué.

Por qué hemos rescindido contrato con la Argentina hace un mes, sale el Ministro a decir ¡Ah!, pero ese contrato que ya se ha rescindido porque ya no le vamos a vender a Argentina a mejor precio le estamos vendiendo a Brasil; bueno yo quiero ver con números que me explique con números, no solamente yo quiero ver con números, el país quiere ver con números, porque mientras sigamos en este oscurantismo gubernamental en el que ellos no nos dicen nada y pretenden que de la noche a la mañana aprobemos cosas que además dañan de manera significativa al medio ambiente, no podemos nosotros aprobar es una irresponsabilidad, yo no me opongo a la exploración y a la explotación hidrocarburífera, no lo hago per sé y si hoy me opongo a este proyecto es porque no está el Ministro para explicar las circunstancias y esperan que tenemos que leer un proyecto que lo ha tenido en sus manos el Senador Montero, me disculpo si no lo pude escuchar, pero entiendo que el Senador Montero ha rechazado el proyecto, el Senador Montero ha rechazado.

Entonces, debe estar el Ministro, mi propuesta Presidente es que se aplace y que tenga la decencia el Ministro de venir aquí a dar la cara explicar el proyecto, que se someta a preguntas y respuestas que tiene que dar porque ojo Presidente, yo le he pedido al Ministro hace nueve meses, bueno, ya hemos cambiado ya de Ministro, pero nueve meses me viene suspendiendo un PIO respecto a hidrocarburos y nosotros porque sí somos buenitos le vamos a aprobar un proyecto así, no, pues; él tiene que venir, sentarse ahí y dar las explicaciones del caso para que nosotros con conocimiento de causa, porque no basta que leamos un papel, no basta con que nos reunamos con expertos en hidrocarburos, él tiene que explicar porque él es quién quiere hacer la inversión, él es el que quiere privatizar, porque es una suerte de privatización



también, que no nos tomen el pelo, que no nos tomen el pelo, quién pone la plata es una empresa extranjera, no pone la plata porque ama a Bolivia la empresa extranjera; pone la plata porque quiere plata, pone la plata porque quiere plata.

Yo exijo Presidente, la presencia del Ministro, mi sugerencia es que aplacemos el proyecto que venga el Ministro y les explique no a nosotros solamente sino al pueblo boliviano cuáles son las circunstancias, cuánto vamos a ganar, cuál es la proyección de la inversión, qué va a pasar sino se encuentra gas, que nos den todos los riesgos y el panorama completo de lo que pretende hacer el Gobierno con este proyecto. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Presidente, de la misma manera como han dicho las colegas, pero el punto que nosotros vemos en esto creo que fuimos claros, cuando se trata, por ejemplo, donde dice aquí, exploración y explotación y dónde es que se tiene que explotar esto, justamente son pues en los territorios y las áreas protegidas y Usted, Presidente lo sabe muy bien que antes de hacer todo esto tiene que ser consultado, consultado y previa información para que todo se sepa, para que eso también veamos, no es que nos opongamos, es bien cierto, pero las consecuencias que estamos viviendo hoy en día Presidente, cómo se viene cambiando, el cambio climático en todo lado, no solamente en Beni, Pando sino en todo. Yo siempre les he dicho cuando la naturaleza por sí misma se defiende, bueno pues hay una sequía tremenda y donde se jala toda esta arena de lo que es hidrocarburo, lo que es el gas, todo eso, el agua pues se va más profundamente y donde no hay agua, eso es bien cierto, creo que lo dicen mucho los ambientalistas y no solo los ambientalistas, sino también el pueblo indígena se da cuenta cada año, cada día lo que va pasando.

Por eso es importante, cuando se hace esto, esto tiene que ser consultado, tiene que tener como ya ahora se exige que todo lo que se tiene que trabajar tiene que tener, pues el estudio ambiental, que no perjudique a nadie, o sea, todo tiene que ser bajo normativa Presidente, ya no podemos nosotros decir, si bien es cierto años atrás se ha dado, pero ahora debemos cuidar lo poquito que nos queda. Siempre yo los escucho a todos los colegas que tenemos que dejar presente para las futuras generaciones y si eso no lo hacemos bien ahora Presidente, a quién le vamos a dejar a nosotros mismos, yo creo que es el momento de trabajar bien las cosas para que de verdad dejemos algo a las futuras generaciones. Solo eso Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, yo no quisiera que nadie dude de mi vocación ambientalista, no, antes de venir a este Senado siempre yo he trabajado por el medio ambiente, pero lo que sí quiero decirles colegas es que un contrato de exploración, primero es un contrato que no tiene que dar una garantía de buen resultado, por qué, porque la explotación la hace una empresa a fondo perdido, vamos a decir que una empresa gasta 20 millones de dólares en hacer esta exploración y no encuentra nada, se va a su casa sin pedirle nada al Estado boliviano; es evidente que al hacer la explotación puede haber un tipo de contaminación, etc., pero por lo menos hasta hoy el Presidente, porque yo estoy estudiando este tema de los hidrocarburos las empresas que han causado contaminación han compensado, han compensado, incluso les han hecho carreteras, escuelas y demás. Pero en este caso quizás hay una mala interpretación, no se trata de áreas reservadas, no es que sea un parque, un área protegida, no, el término al que se refiere este Proyecto de Ley y el Contrato es porque se refiere a un área que por Ley solamente tenía la atribución de Yacimientos de explotar.

Es decir, que el Estado se reserva a través de Yacimientos la exclusividad de explotar -digamos- en Yotala, en Achacachi, o sea, no son áreas que necesitan consulta previa. Primero. Por otro lado, es importante que nosotros podamos ver la Ley N° 767, esta Ley es del 15 de octubre del 2015 y en su artículo 17 claramente dice que: "Yacimientos podrá a dar concesiones en áreas reservadas para el", o sea, aquí no hay ningún punto de ilegalidad, entonces yo qué es lo que pienso, le doy la razón a la Senadora Barrientos que nosotros nos hemos convertido en los bendecidores de todo lo que hace la Cámara de Diputados, aquí ningún Ministro viene a explicarnos, a nosotros nos ponen la pistola y dicen hoy aprueban o el mundo se cae y ustedes son los culpables; eso es evidente y considero que es una pésima política del Gobierno porque nosotros somos



la Cámara Alta, nosotros tendríamos que tener un verdadero conocimiento, eso que yo les estoy diciendo a los colegas y que claro no tienen por qué creerme también, eso tendría que venir a explicar el Ministro y decir: señores no vamos a gastar un peso y este contrato dice exploración y explotación.

Qué quiere decir, que en el supuesto caso de que se encuentre los hidrocarburos ahí sí se le va a dar prioridad para que el va a ser el que va a explotar, no va a ser como otros contratos que, por ejemplo, Tuto Quiroga hizo y que fueron la salvación de Bolivia donde se hizo la explotación y después se adjudicaron las explotaciones. Entonces, este contrato ellos le han puesto ese candado de que ellos van a ser los que van a explotar si sale la cosa.

Por último, yo pienso que en este momento Bolivia está atravesando una situación difícil, pienso que es casi imposible que el Estado pueda asumir un gran costo como es el que significa una exploración y por esa razón yo creo, si no se hace el diferimiento que ha sugerido la Senadora Barrientos, que no estoy en desacuerdo, pero si se llega a la votación, yo creo que nosotros independiente de la fuerza política a la que pertenezcamos, tenemos primero la obligación con el país y mi opinión es que deberíamos aprobar. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, estamos tan mal, estamos tan mal que la inversión extranjera en Bolivia el año pasado fueron 249 millones de dólares, Colombia, inversión extranjera en Colombia 13 mil millones de dólares, Colombia tiene similar territorio como el nuestro, son un millón 114 mil, nosotros somos un millón 120.000, Colombia no controla dos tercios de su territorio por guerrillas y conflictos con el narcotráfico, solo trabaja prácticamente en medio millón de o un poquito menos de kilómetros cuadrados y Colombia genera un Producto Interno Bruto cerca de 100 mil millones de dólares al año, que ha sido un poco más de dos veces de lo que hacemos nosotros y Colombia no es que tenga hidrocarburos, tiene residuales y estas empresas que están viniendo a Bolivia son consecuencia de trabajar hidrocarburos residuales; nosotros que éramos el corazón energético de Sudamérica ahora unos señores que tienen hidrocarburos residuales vienen a invertir a Bolivia y en esta Cámara de Senadores estamos debatiendo si queremos esos 94 millones de dólares de inversión, porque Bolivia no tiene de dónde sacar inversión.

Evidentemente antes que entrara el Señor Sánchez de Lozada, la Ley indicaba 50, 50, que es lo que indicaba la Senadora Barrientos, Huamampampa con la empresa nacional, porque ahí hay algunos que son muy capos para confundir la historia, YPFB nacional es la que descubre ese bloque más de cuatro mil quinientos metros de profundidad y genera un nuevo bum del mercado gasífero en Bolivia, de ahí viene principalmente el pozo San Alberto, vienen todos los demás pozos Margarita, etc., pero es un bloque, lo extraordinario de esta historia es que cuando Bolivia tenía la capacidad de negociar 50, 50 con las empresas y cómo era el 50 y 50, tú venías al país yo te indicaba dónde podías trabajar, tú generabas la inversión, no el Estado, tú generabas el desarrollo del pozo y si era bueno el pozo ahí recién íbamos 50 y 50, Bolivia no ponía ni un peso. Ese era el negocio antes.

Entonces, venía el extranjero ponía la plata, ponía la inversión, descubría, tú le dabas la zona, claro no podía ser reservorio, algún tipo de reservorio natural de la Patria, ponía la inversión, si salía bueno si se descubría gas, ahí mismo se generaba el siguiente proceso 50 y 50, tú has puesto la plata, has puesto el desarrollo, muy bien, sale gas, 50 para vos, 50 para mí. Después evidentemente vino la Capitalización y ahí vino el 82, 18; 82 para el que viene de afuera y 18 para los bolivianos, evidentemente un retroceso absoluto sobre la base que ya estaba descubierta Huamampampa ya era una realidad nacional por el esfuerzo nacional.

Esto no hay que entrar a confundir con ideología ni ser de Izquierda a Derecha, hay que ver los tiempos cómo se fue dando estos procesos. Posteriormente se dio como se dio y se genera una nueva Ley de Hidrocarburos, un nuevo proceso de desarrollo de esa Ley a través de un Decreto del Presidente Evo Morales; y hoy día hemos llegado al final del camino, ahorita es el final del camino, negar que tenemos un problema serio energético es negar que la Argentina ya no nos compra más gas y el que dice, porque eso es un atrevimiento y lo dije yo en medios de comunicación, de que ahora no se preocupen los precios con



Brasil van a ser buenos, nunca en un mercado Presidente, cuando solo tienes un cliente y dependes de ese cliente, tú no regulas el precio, cuando tú tienes el producto y tienes varios clientes tú regulas el precio porque tú eres el oferente, tú ofreces el producto y como necesitan tú regulas el precio.

Por eso nosotros tuvimos antes en los años '90 el éxito de la negociación de precios altos porque en Sudamérica Venezuela estaba muy lejos, Bolivia se convertía en un centro de distribución de energía y tenía la capacidad de negociar, imagínense si hubieran entrado otros países y nosotros fuéramos los únicos que ofrecíamos ese gas, teníamos mayor capacidad de negociar con: Brasil, Paraguay, Argentina, el propio Perú que en su momento tenía el gas en Camisea en la parte Norte y necesitaba gas en el Sur, se dieron las circunstancias políticas en el país como se dieron y hoy día tenemos un problema de fondo sobre qué hacemos sobre la necesidad energética, ya no para vender a otros mercados sino para resolver nuestros problemas energéticos internos porque no es verdad que nos sobra gas para venderle al Brasil, no es verdad Presidente, el Brasil tiene mega campos petrolíferos en sus costas en el mar y cada vez depende menos de nosotros porque ya están desarrollando su propio proceso energético.

O sea, como en la Guerra del Pacífico nos estamos enclaustrando entre nosotros, cuál es mi punto Presidente, miren cómo estamos para tocar este tema supuestamente el que nos iba a resolver la vida de los bolivianos hoy día después de 20 años déficit fiscal, déficit, gastamos más de lo que ingresamos como Estado, déficit financiero, no hay dólares Presidente, déficit comercial, nos trae más de lo que exportamos, no somos competitivos, todos los países vecinos o solo los del Mercosur: Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, ellos nos venden más de lo que nosotros les vendemos, o sea, los pocos pesos que tenemos estamos gastando, pero ahora el problema es que ya no tenemos respaldo porque antes la minería daba, el gas daba, daban otras fuentes, hoy día estamos en una crisis, entonces, déficit fiscal, déficit financiero, déficit comercial, pero el peor déficit cuál es, hoy presente y responsable de este Parlamento, el déficit medioambiental es un cuarto déficit en el país.

O sea, estamos destrozando más de lo que deberíamos para generar una economía de crecimiento productivo todo lo que tendríamos que hablar, pero estamos haciendo sin una medida equilibrada con nuestro medio ambiente, otro déficit; realmente yo no sé si a ustedes les parece acuciantes o les parece un problema de fondo, de hecho, los temas que tenemos que resolver en la Patria y algunos debaten con el pasado, debaten dentro del pasado, no este hizo tal, esto hizo el otro. Cuando Bolivia está pidiendo debatir futuro, debatir futuro, renovar y cambiar y las portavocitas de los liderazgos en el país debaten en el pasado, más le interesa debatir en el pasado, es más a Usted le están metiendo en el pasado, porque Usted siendo parte de la renovación de un proyecto resulta que ahora es parte del problema de ese proyecto, a Usted más le están llevando a debatir en el pasado, oiga, Usted igual que el MAS es una realidad nacional no se la puede negar, el que niegue esa realidad nacional no está entendiendo la historia el presente del futuro.

Ahora resulta que Usted se lo dije alguna vez ¿se acuerda? en son de broma, vaya preparando sus pilchas porque por ahí lo convocan; bueno, yo creo que ya no sé guarde nomás las pilchas porque Usted es parte del divorcio tripartito, porque lo han metido en el debate del pasado y Bolivia lo que tiene que debatir es futuro y la política afecta a las decisiones del futuro. Presidente, aquí debería estar y concuerdo el Ministro, si Usted representa a futuro hágase respetar como Cámara de Senadores, pídale como está pidiendo la inmensa mayoría de la gente en Bolivia que pide cambio, renovación, nuevas ideas, pídale que venga el Ministro; Usted no sea como el pasado que cuando ordenaban siéntese aquí todo el mundo se iban sentados en su lugar, eso es lo que intentaron desde el principio como grupo político y no resultó porque hasta dentro del propio grupo político de ustedes hay una crisis y ya no aceptan que alguien venga y te diga párate en la esquina, o vota de tal manera, ya no aceptan eso y me parece bien y en la Oposición también me parece bien, porque lo que la gente está pidiendo es renovar generar ese cambio.

Presidente, sea parte de la renovación, sea parte de ese cambio, pídale al Ministro que venga aquí, que no nos ordenen, yo voy aprobar esta norma, sí, la puedo aprobar, y estoy dejando en grabación, pero quiero que por dignidad esta Cámara de Senadores venga el caballero y nos explique, oiga, no hay área reservada tocada solo son áreas para la producción, tierra fiscal que están diseñadas para este propósito, así se



cuadriculan, porque por cuadricular ya sabemos bien lo que ha pasado con el tema aurífero; no nos hizo una cuadrícula, ¿cuánto tiene de tamaño una cuadrícula, perdón, -Senadora Requena? Usted sabe los tamaños estoy seguro-, es una cuadrícula 25 hectáreas.

O sea, si vamos a seguir así, no podemos, y lo digo con todo el respeto creo que estoy generando un punto de reflexión no quiero ofender a nadie, pero estamos tomando decisiones equivocadas como cuando se decidía hace 20 años atrás o en el Siglo XX, estamos en el Siglo XXI, la gente está pidiendo renovar y cambiar las cosas, creo que no pierde nada el Ministro que venga mañana o viernes o cuando Usted determine, que venga nos explique bien. Quiero dejar por anticipado si esto no afecta una reserva, concuerdo con las palabras de la Dra. Senadora Salame, en el sentido, yo voy a aprobar porque la Patria necesita este tipo de inversiones, pero tienen que venir a explicar y a convencernos de que esta inversión realmente que no es con las características del pasado, pero por lo menos va a generar una reactivación en el sentido de lo que requiere en recursos el país y que no afecte el aspecto de ya nuestro déficit medioambiental. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Bueno, yo voy a ser corto, comparto el criterio de que el Ministro venga, lamentablemente a excepción de la Ministra de la Presidencia, la mayoría de los ministros no vienen al Pleno a rendir las diferentes Peticiones de Informe Oral que hemos hecho, yo tengo una PIO que es muy importante es el destino de la deuda externa, en qué se ha invertido, ya por cuarta vez ha rehuído el Ministro de Economía y por ende el Ministro de Hidrocarburos tiene muchas cosas que responder. Si ya no vamos a exportar gas a la Argentina, en este caso, los funcionarios que están a cargo de eso en qué están, o sea, tiene que explicar por qué el aparato burocrático en Yacimientos ha crecido, en qué está, hay menos gas, hay menos hidrocarburos, pero en Yacimientos lo que crece son los funcionarios. Tiene que haber respuestas y este país necesita, Presidente, en esa línea yo me sumo al criterio de que se convoque, el país necesita explicaciones y nosotros somos representantes del país y por ende merecemos tener información para que podamos transmitir el tema a la población.

Yo creo que ninguna autoridad aquí se va a oponer a que proyectos que van en una línea de mejorar la economía de su país, bienvenido, pero oiga somos autoridades también y él tiene que cumplir con su obligación, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidente, primero efectivamente pues Yacimientos no es transparente y no cumple la ley, la Ley establece la 3740 primera instancia de que todo año hasta el 31 de marzo tiene que estar publicado cuánto es nuestras reservas de gas y no hay desde el 2017, entonces, no hay transparencia. En el segundo aspecto, por supuesto que es importante la presencia del Ministro para que pueda dar respuesta, no sé si alguien de la Comisión o del Comité puede responder. Colegas les invito a ver la página 22 del contrato: "Consideraciones socio ambientales" es importante determinar que hay una sobreposición de una TCO TIOC Isoso sobre el Parque Nacional y que debe dar una respuesta al respecto, no lo estamos inventando está en el contrato, muchas veces no se tiene el tiempo necesario para poder ojear el contrato que tiene bastante páginas, pero esa respuesta por supuesto que nos las tiene que dar el Ministro, defender este Proyecto Ley y defender el contrato independientes, sino vamos a poner ningún peso, que es a fondo perdido, independiente, pero es un tema ambiental, un tema de nuestras reservas y sobre todo de transparencia Presidente. Entonces, por eso mi posición también sería que el Ministro pueda venir a defender este contrato en los beneficios y sobre todo que no se vaya a causar daño a nuestro medio ambiente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, a ver uno de los primeros puntos dentro de lo que es el proyecto normativo se da por viabilidad y en esto necesariamente la recomendación que hace la Comisión es puntual,



en esto nosotros hemos quedado claros de que esta área está contemplada dentro lo que es el párrafo 1 del artículo 17 de la Ley N° 767 del 11 de diciembre del 2015, a la par también hay que contemplar los artículos 33 y 34 del Reglamento de Devolución y Selección Detención de Áreas aprobado también por el Decreto Supremo N° 28420 del 21 de octubre de 2005, también a la par está el Decreto Supremo N° 4643 del 22 de diciembre del 2021. Estamos a tres años Presidente, de que bueno estamos entrando dentro la normativa vigente que establece también nuestra Constitución y particularmente el artículo 362 donde también YPFB tiene la atribución de firmar contratos con empresas públicas, mixtas o empresas bolivianas o extranjeras.

Yo quisiera que tomemos en cuenta este parámetro y también en el área que ustedes contemplan y se nos dice el tiempo, claro, son para nosotros en un plazo de cuarenta años y esto necesariamente va a ser computables a partir de la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, a partir de ahí también veamos la extensión que se tiene son 91.250 hectáreas, entonces a partir de todo aquello, también voy a bajar más abajo y ver la cláusula novena "Normas Técnicas de Seguridad, Quema y Vienteo de Gas Natural y Medio Ambiente", en esto Presidente las obligaciones ambientales es lo propio, primero tenemos que firmar el contrato y posterior su tratamiento necesariamente para efectivizar y dar cumplimiento a las operaciones petroleras, no olvidemos que el contrato mismo para nosotros está dentro la contemplación de una cadena productiva.

Estamos hablando en este caso de lo que es exploración y explotación y en esto también ha sido debatido en la Comisión, el periodo y la conclusión que va a tener la exploración qué tiempo tendrá ahí CANACOL su procedimiento para efectivizar el tema de la exploración para que posteriormente entremos a la explotación y en eso también existe el tema de las garantías, existe también la garantía bancaria de cumplimiento a las actividades de exploración. Yo creo que Presidente hemos sido cuidadosos y minuciosos en cuanto lo que es la norma legal y la norma ambiental, es en ese sentido de que nosotros dentro de las disposiciones establecidas y referidas también a la cantidad y valorización monetaria que se fuera a dar en esta inversión, tenga que también hacer seguimiento el Estado como tal y como vertía aquí la Senadora Salame, el titular, en este caso, el titular llega a ser YPFB. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidente, quiero ser breve, yo comparto la intervención y la opinión de muchos de los colegas, creo que haciendo un resumen somos conscientes todos nosotros y no es que estemos en una posición de negar, somos conscientes del déficit por el que atravesamos económicos, la situación económica en general en la que estamos atravesando, la situación de falta de transparencia de parte de YPFB, no decirnos la realidad, una realidad que no simplemente somos atractivos a seguir vendiendo nuestro gas, sino que prácticamente nuestro propio consumo está en riesgo ¿no? Por otro lado, de que no es novedad que siempre tenemos que estar pagando los platos rotos de la situación de Cámara de Diputados y de que muchas veces no hay la responsabilidad suficiente de parte de los ministerios ni la voluntad para venir a este Pleno a dar la cara y explicar la situación y ser sinceros.

Entonces, yo considero de verdad que esta Cámara de Senadores tiene que poner freno porque no es en el único Proyecto de Ley que venimos diciendo de que pues tienen que venir a dar la cara y explicar los detalles que nosotros necesitamos. Nosotros somos representantes de los ciudadanos, allá afuera el pueblo boliviano espera que seamos nosotros los que fiscalicemos todo lo que se lleva a cabo en nuestro país; este Ministro tiene que venir al Pleno explicarnos y darnos detalles de todo lo que se va a dar y todo lo que implica y pues es lógico, no podemos darnos el lujo como país ahorita de denegar y decir no nos importa que vengan empresas extranjeras a invertir en exploración y explotación cuando lo necesitamos. Pero siendo responsables Presidente; por lo que yo solicito como lo dijo la Senadora Barrientos, que en este caso esto se aplase y esperemos que sea el Ministro el que venga y dé todas las explicaciones que este Pleno requiere para poder aprobar. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.



Sen.^a Arce: Gracias, Hermano Presidente.

De la misma manera yo creo que este es un proyecto muy importante y bueno los interesados también es el Ministerio y pedir que ellos puedan hacerse presente, el Ministro pueda hacerse presente, declarar un Cuarto Intermedio hasta las dos de la tarde; mientras tanto, pues yo creo que ya una Comisión que vaya y que lo llame y así sacamos muchas dudas, creo que es lo correcto que él esté aquí y no deberíamos ni pedirle que venga él debería estar aquí para poder explicar este proyecto. Simplemente eso Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, creo que ya ha explicado la Comisión, el Senador Miguel hay dos mociones, piden que venga el Ministro, otros dicen aprobaremos; creo que la Comisión ya ha cumplido con su trabajo, además ha convocado pues las mesas técnicas y ahora convocar al Ministro ¿el Ministro va a resolver sobre este tema? eso es lo único, también va a ratificar las explicaciones que se han dado. Entonces, yo diría que de una vez por todas vayamos aprobando, porque ya casi todos los senadores ya estamos hablando, si nosotros no vamos a prevenir para los próximos años, si nuestro gas se termina en qué quedamos, porque es también claro, en contrato está claramente, estamos queriendo mezclar el tema del medio ambiente, el tema de las áreas reservadas, el tema del medio ambiente si tiene su tratamiento, por supuesto está en el tema de las recomendaciones, en base a las recomendaciones, a la normativa correspondiente se va a ir nomás cumpliendo, en base a la Ley también. Entonces, en ese contexto Hermano Presidente, yo solicito vayamos a la votación por las dos mociones y vayamos aprobando; por mi parte doy por aprobado. Gracias.

Sen. Presidente: Gracias. ¿Pasamos a votación?, para que venga el Ministro, ¿vamos a votar para que venga el Ministro?, ¿para aplazar? Entonces, vayamos a la Moción de Aplazamiento y si existe mayoría se aplaza, entre hoy mismo, mañana o la próxima Sesión, y si no existe mayoría, continuamos con la votación para la aprobación, ¿de acuerdo? Moción de Aplazamiento.

Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento solicitada por los senadores. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría Presidente. Falta un voto. De los 29 presentes que estamos aquí se necesita 16 votos para ser mayoría y votaron solo 14.

Sen. Presidente: ¿A la segunda opción?, o decretamos Cuarto Intermedio hasta las dos, tres de la tarde. Bien en este momento vamos a convocar al Ministro entonces un par de horas si llega bien, de lo contrario decretados Cuarto Intermedio hasta las 15:00 horas o 16:00 horas, para que llegue y continuamos con la aprobación exclusivamente de este asunto del Proyecto de Ley, ¿de acuerdo?

Senador Secretario, sírvase dar lectura a los siguientes puntos de la Agenda.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.S., que "Declara Prioridad Nacional la implementación de un Plan de Forestación en el Distrito 8 del Municipio de Sucre". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, en una línea de ser amplios y de creer la buena fe de algunos colegas, nosotros somos proyectistas, en sí la Bancada de Chuquisaca, los dos senadores del Movimiento Al Socialismo y los



dos senadores de Comunidad Ciudadana, vamos a pedir y solicitar que, ojalá haya ese espíritu de verdad, de coadyuvar y mejorar y no hay otra intención, que en ese espíritu de poder hacerle algunos ajustes y que el objetivo sea verdaderamente coadyuvar en el tema del medio ambiente y coadyuvar también el tema de los pueblos indígenas, que se pueda trabajar una Mesa Técnica Presidente, convocar lógicamente por los miembros de la Comisión y puedan tener algunos legisladores de hacer los ajustes o las observaciones que tienen, pero con una línea clara Presidente de que este proyecto se apruebe y que lógicamente avance y que se lo hagan los tiempos correspondientes.

A mí me gustaría que este Proyecto de Ley para la próxima Sesión se vuelva a agendar y entre mañana y pasado algunos colegas que tienen algunas observaciones lo pueden hacer, porque lamentablemente aquellos que hablamos de cuidar el medio ambiente, que aquello que lo otro somos los que hacemos dormir los proyectos en nuestros comités o en nuestras comisiones; en esa línea Presidente, hemos hablado con los colegas que somos los proyectistas de que se pueda generar una Mesa Técnica a través de la Comisión correspondiente y entre hoy y mañana se puedan hacer los ajustes que vean necesarios para poder mejorar. Yo creo que ese es el espíritu, hemos escuchado a nuestros colegas y ojalá sea eso. En esa línea, Presidente solicitamos oficialmente de que se puedan aplazar el tratamiento y si hay algunos colegas que quieren hacer algunos ajustes lo pueden hacer, sobre todo a la Comisión.

Sen. Presidente: Correspondería una Moción de Aplazamiento.

Para atender la solicitud de la Moción de Aplazamiento solicitado por el Senador Ticona, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Aplazamiento del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: De los 29 presentes, votaron 22 a favor. Existe mayoría Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la solicitud de Moción de Aplazamiento, por lo tanto, se considerará el Proyecto de Ley en la próxima Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral.

2.2 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Resolución N° 061/2023-2024, "De reafirmación de plazos legales para el Tratamiento de Proyectos de Ley que aprueben Contratos Administrativos Mineros". (Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Resolución.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

**INFORME PRC/TTRNyMA
No. 001/2023-2024**



ASUNTO: PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 61/2023-2024 "DE REAFIRMACIÓN DE PLAZOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBEN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS".

FECHA: 30 de agosto de 2024.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 163 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, tiene a bien en elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Hoja de ruta con Nota CITE: CRZ/CMABAAPCC N° 370/2023-24 fechado 20 de agosto de 2024, presentada por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate dirigida al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando Proyecto de Resolución Camaral "DE REAFIRMACIÓN DE PLAZOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBEN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS".

I.1. Antecedentes

En el marco de las funciones legislativas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la Ley N° 535, Ley de Minería y Metalurgia, promulgada el 28 de mayo de 2014, establece un plazo de noventa (90) días hábiles para que esta se pronuncie sobre los contratos administrativos mineros.

Este plazo es de suma importancia, ya que su cumplimiento garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad de los procesos legislativos en el país. Sin embargo, dicho plazo ha sido objeto de controversia en más de una ocasión, lo que ha generado preocupación en diversos sectores políticos y sociales, como en el caso del Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 CD. A continuación, se expone un análisis detallado de los antecedentes, interpretaciones y consecuencias relacionadas con el cómputo de este plazo.

I.2. Controversias sobre la Interpretación del Plazo

Una de las principales controversias surgidas en torno al Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 CD se debe a la interpretación divergente del cómputo del plazo. Según el informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024, emitido el 10 de abril de 2024 por el Secretario General de la Cámara de Diputados, el plazo para la aprobación de contratos administrativos mineros debía computarse desde la aprobación del proyecto en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, lo que habría extendido el plazo hasta el 2 de julio de 2024. Esta interpretación, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionada por ser contraria a las Resoluciones Camarales N° 031/2022-2023 y N° 028/2023-2024 emitidas previamente.

I.3. Resoluciones Camarales Previas: Rechazo por Vencimiento del Plazo.

El Pleno de la Cámara de Senadores, en más de una ocasión dentro del último periodo constitucional, ha emitido resoluciones que rechazan proyectos de ley remitidos fuera del plazo establecido. Un claro ejemplo de esto se dio en 2023, cuando el Pleno aprobó el informe INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023 y la Resolución Camaral N° 031/2022-2023, rechazando y devolviendo a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD por haber sido remitido fuera del plazo de noventa (90) días hábiles.

De manera similar, en 2024, la Cámara de Senadores aprobó la Resolución Camaral N° 028/2023-2024, devolviendo el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD a la Cámara de Diputados, nuevamente por incumplimiento del plazo establecido. Estas resoluciones establecen un precedente claro: el cómputo del plazo debe iniciar cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional toma conocimiento del proyecto de ley, y no desde la aprobación en la comisión de la cámara de origen.



I.4. Principio de Certeza de la Ley y su Aplicación

El Principio de Certeza de la Ley, reconocido por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0016/2021, establece que toda norma jurídica debe ser aplicada de manera consistente y predecible, lo que implica un nivel de certeza en cuanto a su publicidad, claridad, irretroactividad y estabilidad. Este principio es crucial para la interpretación y aplicación del Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535, el cual no ha sido modificado desde su promulgación y ha sido aplicado de manera consistente en las resoluciones camarales anteriormente mencionadas.

La interpretación que pretende agregar un plazo adicional de treinta (30) días, conforme al Artículo 163 numeral VII de la Constitución Política del Estado, bajo el argumento que la propuesta normativa fue repuesta, es incompatible con el plazo legal vigente y vulnera el Principio de Certeza de la Ley. Cabe recordar que el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD, que aprobaba diecinueve contratos administrativos mineros, fue rechazado y devuelto a la Cámara de Diputados precisamente por incumplimiento del plazo, conforme a las Resoluciones Camarales N° 028/2023-2024 y N° 031/2023-2024.

I.5. Análisis de la Aplicación del Plazo Constitucional

Con relación al plazo establecido en el Artículo 163 numeral VII de la Constitución Política del Estado, es necesario aclarar que este no puede ser interpretado como un plazo adicional al de noventa (90) días ya establecido en la Ley N° 535. La aplicación de este plazo constitucional de treinta (30) días excedería el periodo temporal del plazo legal y vigente establecido en la ley específica, llegando a un máximo de ciento veinte (120) días, lo cual comprometería la estabilidad y seguridad jurídica del proceso legislativo.

En este sentido, el plazo constitucional debe ser interpretado como parte del plazo legal establecido en el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley de Minería y Metalurgia, no como un añadido independiente.

De esta manera, se garantiza la coherencia y armonía entre la normativa constitucional y la ley específica, evitando interpretaciones que podrían desnaturalizar el propósito del legislador.

I.6. Deficiencias en los Informe de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización

Pese a la existencia de informes emitidos por la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores en la legislatura 2023-2024, es importante señalar que dicho informe no se refirió al plazo establecido en la Ley N° 535. Esta omisión resulta particularmente preocupante, dado que el cómputo del plazo es un aspecto fundamental para la validez del tratamiento legislativo de contratos administrativos mineros.

El Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias y tienen un efecto vinculante. En consecuencia, la falta de referencia al plazo en el informe de la comisión no puede entenderse como una validación del proyecto de ley, especialmente cuando las resoluciones previas de la Cámara han sido claras en cuanto al cumplimiento estricto del plazo.

I.7. Funciones y Responsabilidades del Secretario General y del Presidente de la Cámara de Senadores

El Presidente y Secretario General de la Cámara de Senadores, en el marco de sus funciones establecidas en el Artículo 39 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y en el Manual de Organización y Operaciones de esta Cámara, tienen la responsabilidad de administrar la correspondencia legislativa y preparar la agenda y el orden del día para las sesiones de la Cámara. En este contexto, resulta fundamental que se observe diligentemente el ingreso de los proyectos de ley a la instancia parlamentaria.



El hecho que los Proyectos de Ley N° 036/2023-2024 CD y N° 199/2023-2024 CD hayan sido agendados en el punto de correspondencia de las 96° y 150° sesiones ordinarias, celebradas correspondientemente el 9 de abril y el 27 de junio de 2024, pese a que el plazo legal había vencido, pone en duda el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades y funcionarios correspondientes.

Esta situación exige una reflexión sobre el rol del Presidente de la Cámara de Senadores en la protección del ordenamiento jurídico vigente y en el respeto a las resoluciones camarales previas.

I.8. Importancia de la Remisión en Plazo de Proyectos de Ley de Contratos Administrativos Mineros

El presente Proyecto de Resolución Camaral está orientado a que el Pleno de la Cámara de Senadores se pronuncie sobre la indispensabilidad de que la Cámara de Diputados remita dentro del plazo legal y con una anticipación a su cumplimiento de al menos 1/3 de periodo de tiempo previo al cumplimiento del mismo, los proyectos de ley de contratos administrativos mineros. De esta forma se podrá evitar que estos deban ser devueltos por vencimiento del plazo y que la Cámara de Senadores pueda cumplir con sus funciones sobre el tratamiento del proyecto de ley. Este pronunciamiento es esencial para garantizar la correcta aplicación de la Ley N° 535 y asegurar que el proceso legislativo se lleve a cabo con la certeza y seguridad.

II. MARCO LEGAL APLICABLE.

II. 1. Constitución Política del Estado

"Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo."

"Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

1. Elaborar y aprobar su reglamento."

"Artículo 163. El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:

7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional"

"Artículo 348. I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.

II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país".

"Artículo 349. I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales".

"Artículo 351. I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas".

"Artículo 355. I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado".



"Artículo 358. Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento".

"Artículo 369. I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.

II. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, son de carácter estratégico para el país.

III. Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera.

IV. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos".

"Artículo 370. I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley".

II. 2. Ley N° 535 – Ley de Minería y Metalurgia.

"ARTÍCULO 60. (NORMAS SUPLETORIAS). I. En los casos previstos en la presente Sección y en la presente Ley en lo que corresponda, será de aplicación supletoria la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, de fecha 23 de abril de 2002 y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.

II. Los plazos previstos en la presente Ley, se computarán de acuerdo con la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo".

"ARTÍCULO 132. (CONTRATOS SUJETOS A APROBACIÓN LEGISLATIVA). I. Los contratos mineros que se suscriban a partir de la publicación de la presente Ley, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, exceptuando los contratos administrativos mineros por adecuación de Autorizaciones Transitorias Especiales–ATE's a contratos, por tratarse de derechos preconstituidos o derechos adquiridos, reconocidos por la Constitución Política del Estado.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección".

II. 3. Reglamento General de la Cámara de Senadores.

"Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio".

"Artículo 4. (Atribuciones). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

III. Otras atribuciones señaladas en la Constitución Política de Estado y las leyes del Estado Plurinacional."

"Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado".

"Artículo 19. (Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General".



"Artículo 34. (Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento".

"Artículo 163. (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

"Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada.

III. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el Pleno".

II. 4. SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2021, DE 17 DE MARZO DE 2021.

"De acuerdo con Lluís Aguiló Lúcia, en su artículo "Técnica Legislativa y Seguridad Jurídica 11, da cuenta de la necesidad de un ejercicio adecuado en la elaboración de normas, al señalar: "...la preocupación por la técnica legislativa no es algo reciente, hace ya años que existe, sobre todo, en la doctrina. El concepto de técnica legislativa no es homogéneo, pero se coincide en que es durante el proceso de elaboración de una norma cuando puede incidirse de manera clara. Todo ello a fin de lograr claridad, precisión, vigor, exactitud, coherencia y armonía, predicables de toda norma jurídica".

Por ello, la seguridad jurídica trasuntada en las leyes, requiere de un nivel de certeza que debe cumplir ciertos requisitos tales como: **i) La publicidad**, que tiene por objeto que los destinatarios conozcan las normas; **ii) La claridad**, tanto en el sentido semántico como normativo. Al respecto, el citado autor señala: "Las normas no deben ser claras solo para juristas, especialistas en unos términos a los que son ajenos la mayoría de los ciudadanos, sino que es necesario que sean entendibles por los ciudadanos a los que afectarán sin que puedan alegar su desconocimiento, dado que las Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vinculan a los poderes públicos y a todos los ciudadanos (art. 9.1 CE). Las leyes requieren que se utilice un lenguaje común en la medida de lo posible. **El lenguaje además tiene que ser preciso con el menor número de ambigüedades posible, lo que puede comportar que sea necesario el empleo de términos del específico lenguaje jurídico, pero los redactores siempre deben buscar el lenguaje más próximo a los ciudadanos**" (las negrillas fueron añadidas); **iii) La irretroactividad**; y, **iv) La estabilidad**, que supone el conocimiento de la vigencia de una norma y su eficacia".

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Resolución Camaral expone la necesidad de reafirmar los plazos establecidos para el tratamiento de Proyectos de Ley que aprueben contratos administrativos mineros. La Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia, establece un plazo de 90 días hábiles para que la Asamblea Legislativa Plurinacional, se pronuncie sobre estos contratos.

El Pleno de la Cámara de Senadores, ha emitido Resoluciones que rechazan Proyectos de Ley remitidos fuera del plazo establecido. En 2023, el pleno aprobó el Informe INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023 y la Resolución Camaral N° 031/2022-2023 rechazando y devolviendo a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD, por haber sido remitido fuera del plazo de 90 días hábiles.

De manera similar, en 2024, la Cámara de Senadores aprobó la Resolución Camaral N° 028/2023-2024, devolviendo el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD a la Cámara de Diputados, nuevamente por incumplimiento del plazo establecido.



Estas resoluciones establecen un precedente claro, el cómputo del plazo debe iniciar cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional, toma conocimiento del Proyecto de Ley y no desde la aprobación en la Comisión de la Cámara de Origen.

El principio de Certeza de la Ley, reconocido por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0016/2021, establece que toda norma jurídica debe ser aplicada de manera consistente y predecible, lo que implica un nivel de certeza en cuanto a su publicidad, claridad, irretroactividad y estabilidad. Este principio es crucial para la interpretación y aplicación del Artículo 132 Parágrafo II de la Ley de Minería y Metalurgia N° 535, la cual no ha sido modificada desde su promulgación y ha sido aplicada de manera consistente en las resoluciones camarales anteriormente mencionadas.

La interpretación que pretende agregar un plazo adicional de 30 días, conforme al Artículo 163 Numeral VII de la Constitución Política del Estado, bajo el argumento que la propuesta normativa fue repuesta, es incompatible con el plazo legal vigente y vulnera el Principio de Certeza de la Ley. Cabe recordar que el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD, que aprobaba diecinueve contratos administrativos mineros, fue rechazado y devuelto a la Cámara de Diputados precisamente por incumplimiento del plazo, conforme a las Resoluciones Camarales N° 028/2023-2024 y N° 031/2023-2024.

El presente Proyecto de Resolución camaral está orientado a que el Pleno de la Cámara de Senadores ratifique las resoluciones camarales previas sobre contratos administrativos mineros; Este pronunciamiento es esencial para garantizar la correcta aplicación de la Ley N° 535 y asegurar que el proceso legislativo se lleve a cabo con certeza y seguridad.

La observancia estricta del plazo de 90 días hábiles establecidos en el artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 es fundamental para la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso legislativo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las resoluciones camarales previas N° 031/2022-2023 y N° 028/2023-2024 han sentado un precedente claro y coherente en cuanto al rechazo de proyectos de Ley remitidos fuera de plazo.

Ratificar estas resoluciones es vital para mantener la consistencia y previsibilidad en la aplicación de la normativa vigente, asegurando así que las decisiones legislativas se tomen dentro del marco legal determinado.

Este Proyecto de Resolución Camaral refuerza el compromiso del Pleno de la Cámara de Senadores con el respeto a los plazos y procedimientos legales, garantizando que el proceso legislativo continúe bajo los principios legalmente establecidos.

Por lo tanto, se reitera que las resoluciones camarales previas han sentado un precedente claro y consistente en cuanto a rechazos de Proyectos de Ley remitidos fuera de plazo. Siendo fundamental que la Cámara de Senadores ratifique estas resoluciones para asegurar la correcta aplicación de la Ley y mantener la consistencia en el proceso legislativo y que a través de Presidencia y Secretaría General de manera comprometida, eviten agendar Proyectos fuera de plazo, protegiendo el ordenamiento jurídico vigente, observando estrictamente los plazos establecidos, para mantener la confianza en el proceso legislativo y la correcta administración de los recursos naturales del Estado.

IV. CONCLUSIÓN.

Los miembros de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, han realizado un análisis sobre el presente Proyecto de Resolución Camaral, **"DE REAFIRMACIÓN DE PLAZOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBEN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS"**, llegando a concluir que el mismo se encuentra dentro de las facultades parlamentarias establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.



V. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, al no existir observaciones, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones reglamentarias, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Resolución Camaral, **"DE REAFIRMACIÓN DE PLAZOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBEN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS"**.

Es cuanto informamos para fines consiguientes, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Sin firmas.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Claro, no hay firma, como aclara el Senador Secretario, para no perjudicar tal vez sería el Aplazamiento ¿no?

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermana, Presidenta, todos los senadores sabemos muy bien nos aplicamos a la normativa correspondiente, la Ley Minera es clara en este caso y ahora nosotros tenemos que nomás cumplir en base a la normativa que por supuesto, quizás esto es por lo que la Cámara de Diputados mandan atrasado faltando tres, cuatro, siete días, lamentablemente los la Cámara de Diputados obstaculizan pues ¿no? Entonces, además esta Resolución Camaral que todavía está en la Comisión de Constitución, seguramente el informe ya debe estar preparando también para que sea considerado de las dos partes.

Solicito el Aplazamiento correspondiente, además, como no tiene firmas, corresponde aplazar porque todavía está en la Comisión de Constitución, para no tardar mucho porque si no en lo mismo en lo mismo vamos a estar hablando y me parece que no es justo Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Solamente, mencionar Presidenta que llama la atención que ocurra estas cosas, primero que la Comisión correspondiente mande sin las respectivas firmas, esto ha tenido una Sesión con un Suplente y el Presidente de esa Comisión, y que luego la gente, el equipo técnico, la Directiva no se dé cuenta y nos demos cuenta al final, esto es realmente inaceptable y tiene que ver además con los temas de la resolución, pero ahí me voy a quedar por ahora. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidenta, yo hago la observación al Equipo Técnico de la Comisión, me parece una barbaridad que el Secretario Técnico no tome la previsión de hacer firmar a los senadores, pero además la Secretaría General no debiera admitir, o sea, cómo deja pasar y distribuye Secretaría General con esos errores, nosotros hemos padecido el otro día para poder meter una Dispensación de Trámite, nos han observado hasta las comas y ahora Secretaría, a no ser que se hayan equivocado y hayan distribuido al revés y había un documento con firmas; es muy extraño, me parece que nos tiene que llamar la atención.

Aprovecho Presidenta, ya que estamos llegando a la atención de las cosas que está mal en la Cámara de Senadores, la Página Web ha sido hackeada hace más de tres meses hasta el día de hoy no tenemos Página Web, no tenemos cómo acceder a la información no es pública y exijo Presidenta que la Directiva le dé una solución inmediata al tema de la Página Web, eso tiene que ser vital para nuestro funcionamiento, no puede ser que estemos sin Página Web porque ahí se suben los proyectos de ley, se suben las respuestas a los PIES y sin eso ni siquiera tenemos acceso al organigrama en la Cámara de Senadores Senado, ni ver quiénes están en qué Comisión, la población no tiene idea. Aprovecho este mal momento administrativo para hacer



notar eso y solicitaría muy respetuosamente que nos digan cuándo va a estar en pie la página de la Cámara de Senadores, Presidenta, por favor.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Presidenta, de verdad los proyectos que vienen de Diputados creo que allá no sé cómo lo trabajan, pero cuando llega así aquí al Senado, del Senado nos remiten a la Comisión y no viene, ellos lo trabajan así, pero no nos mandan con CD y de nuevo uno tiene que volver a trabajar porque nosotros en la Comisión que asumo, por ejemplo, así nos envían y nosotros tenemos que ir a buscarles a ellos para poder constatar de que eso esté respaldado, como conforme se vaya aprobando los proyectos y eso a veces implica de que se retrase porque tenemos que ir a buscar, a veces ni el Asesor está en la Comisión de Cámara de Diputados. Presidenta, yo creo que es el momento también de dar a conocer porque eso también hace que se retrase los proyectos. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Gracias, senadoras y senadores por las observaciones que ha habido y la molestia también al equipo técnico que existe, nosotros como Directiva vamos a tomar seriamente las cosas que está pasando.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, sin embargo, si vemos la calidad de la fotocopia es mala, no sé si por favor, mientras tratamos los otros temas podemos pedir a la Comisión su original, porque el Informe sí está firmado por el Senador Walter Justiniano, porque qué me preocupa en razón de la equidad, como dice el Senador Hilarión, seamos francos cuando es una Comisión de Oposición, la que presenta en segunda instancia el informe nadie nos espera Senador Hilarión, no espera ni la Directiva ni el Pleno, o sea, tratan nomás el primero que sea, entonces, no es justo esperar a la Comisión de Constitución que acabe su informe -con perdón de la Comisión de Constitución- está con ustedes, o sea, habían mandado a dos comisiones, a la de Constitución y a la de Tierra y Territorio.

Entonces, la de Constitución no ha presentado el informe, no sabemos por qué, no lo puedo juzgar, pero yo solicitaría, ahora si evidentemente se ve en el original que faltan las dos firmas no podemos tratar -ahí coincido- un documento que no tiene el respaldo de la firma y un tema que me preocupa es Presidenta, se puede hacer una revisión legal hay una Resolución de este Pleno que no se debe ni las comisiones sesionar por virtual, hemos aprobado una Resolución, ¿por qué las comisiones están sesionando por virtual? esa es mi pregunta y quisiera que eso se investigue por favor, porque al final tanto problema estamos haciendo por la Senadora Eva, pero y por qué los presidentes están tolerando, o llamando a comisiones vía virtual, ojo ¿no? sea de cualquier fuerza política, CREEMOS, Comunidad Ciudadana o el MAS, cuando algún tema no le convenga de alguna Comisión puede solicitar la anulación de la Comisión, porque existe esa Resolución del Pleno colegas, qué pasa con los presidentes de las comisiones, no se puede sesionar vía virtual.

Yo pediría Presidenta, como seguramente, no vamos a, que se manden, no sé si hay un miembro de la Comisión de Tierra y Territorio, creo que es la Senadora Requena, le pido por favor, se comunique porque creo que no está el Senador, o tal vez Neila Velarde, que traiga el original si realmente está firmado. Solamente esos dos aspectos Presidenta para fines de legalidad. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Senadoras, nuevamente nosotros vamos a tomar como Directiva también, justamente analizando, la verdad que ya no hay sesiones virtuales, pero para no ir mucho más allá a la solicitud del Senador Hilarión Mamani para la Moción de Aplazamiento vamos a poner en votación.

Las senadoras y los senadores. Pero en este momento Senadora estoy poniendo en consideración la solicitud del Senador, la Moción de Aplazamiento, si el voto no gana continuamos Senadora, toda solicitud siempre se da en consideración.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.



Sen. Rejas: Presidenta, buenos días a todos los colegas assembleístas.

Presidenta, hay que indicar que a nosotros recién el día de ayer en la mañana nos remitieron este Proyecto de Ley, nosotros hemos sesionado, pero creo que la anterior semana recién lo han pasado a la Comisión, pero a nosotros nos derivaron el día de ayer, entonces por ese motivo no hemos aprobado ningún informe y por ende solicito Presidenta, -no sé si me está escuchando Presidenta- por ese mismo motivo solicito a que nos den el tiempo necesario, esta semana para la próxima semana aprobar el informe y remitirlo al Pleno, ya hemos sesionado el día de ayer, y ayer en la mañana recién nos remitieron este Proyecto de Ley; nosotros no tenemos nada pendiente en la Comisión sabe la Senadora Barrientos que está presente, y por ende yo pido y solicito que nos den hasta la próxima semana aprobar este informe y remitirlo al Pleno de la Asamblea. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Yo estaba sugiriendo Presidenta que no se vote el Aplazamiento porque si la Senadora Daly Santa María tiene razón, no haría falta, o sea, es un insumo que cambia la situación de la propia votación, es como, a ver es un elemento fundamental de la decisión, entonces en este momento están trayendo para ver si es que no es un error de fotocopia y que por eso no se ven las correspondientes firmas.

Y en cuanto al pedido del Senador Rejas, yo quiero respaldar lo que ha dicho la Senadora Santa María, en muchas ocasiones sencillamente se vota con uno de los informes quién lo hace, quién lo precede, tampoco es que me opongo firmemente a eso, yo supongo que cualquiera abogado de la Comisión de Constitución llegará a las mismas conclusiones, pero sugiero entonces Presidenta al menos aplazar el voto, no hacerlo en este momento y ver si nos llega finalmente una copia que nos aclare, si es que efectivamente y esto sería realmente motivo de una llamada de atención, el Secretario Técnico de la Comisión ha mandado un documento sin las firmas, lo que realmente es escandaloso y que pase también es otro escándalo francamente. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidenta, un poquito más, bueno, mi opinión anterior era como Directiva para poder buscar un equilibrio. Evidentemente hay una solicitud de Aplazamiento, pero eso no significa que no sea de unos minutos, se puede votar el Aplazamiento hasta que la Comisión pueda llegar y creo que en el marco de la corrección sino tiene las firmas, lo siento por la Comisión, se tiene que no tratar prácticamente ¿no? Primero. Segundo, me preocupa de sobremanera pues lo que menciona el Senador Miguel Rejas que le ha llegado a la Comisión, pero él dice que le ha llegado ayer, yo quiero Presidenta que se inicia una investigación porque esta Resolución ha sido tratada en la Comisión de Tierra, Territorio el 30 de agosto de 2024, se supone que cuando hay una Sesión se lee y se manda inmediatamente a las dos comisiones; -no sé si me estoy dejando entender- no puede entrar otra solicitud de Resolución que le llegue recién al Senador, o es que por debajo -perdón- es que así tenemos que ser aquí, yo creo transparentes, no puede ser que por debajo o quién se ha equivocado de recién mandarle ayer al Senador esta Resolución que la otra Comisión ya lo estaba tratando desde el mes de agosto.

¿Es eso coherente? a ver díganme colegas, o es que realmente alguien movió, -perdonen que sea franca- algunos hilos y no quieren que se apruebe que con los errores más que ha cometido, aunque sea de mi Bancada, la Comisión de Tierra y Territorio lo que estamos viendo, pero no sería justo que por bloquear a la Comisión de Tierra y Territorio y su Informe aparezca que debajo la mesa se le da a otra Comisión, pensando al extremo de lo malo, pensando positivamente que hubo algún error en la parte administrativa de nuestra Directiva y se le haya dado tarde al Senador.

Entonces realmente está medio raro todo esto, yo pido Presidenta que Usted por favor instruya una investigación con informe y veamos con fechas cuándo le llegó a la Comisión, tiene toda la razón el Senador si le ha llegado ayer no puede pues hacer él aparecer el informe, pero cómo es posible que a la otra Comisión le haya llegado en agosto, me parece realmente preocupante este tema y yo como en el tema de



las licencias que hemos sido exhaustivas con la Senadora Rasguido y bueno, hemos mandado al que corresponde, porque esta Cámara de Senadores no debe hacer favor ni al mismo color político, ni al otro ni a nadie se debe hacer lo correcto; pido la misma investigación y con la misma seriedad Presidenta. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Senadores, ahorita tengo la información, creo que hay una confusión, han mandado el mismo día a las dos comisiones, a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Tierra y Territorio; creo que la confusión es que han derivado a un Comité, entonces ahí tiene que ser la confusión, pero me están trayendo las documentaciones recepcionadas o remitidas, entonces para no empantanar, para no perjudicar también, como la Senadora Santa María decía, y el Senador Mamani Navarro, sería aplazar antes de que archivemos todo aquello. Para eso vamos a poner en consideración la solicitud del Senador Hilarión y de la Senadora Santa María.

Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento solicitado por el Senador Hilarión Mamani, pido a las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Moción de Aplazamiento del Proyecto de Resolución Camaral sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado la solicitud de Moción de Aplazamiento del Proyecto de Resolución Camaral.

Senador secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral

3.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 30/2023-2024, a la "Asociación Mixta de Fraternidades Folklóricas Vinto, del Departamento de Cochabamba. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 043/2023-2024
PHC N° 30/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral N° 30/2023-2024 a la "Asociación Mixta de Fraternidades Folklóricas Vinto A.M.F.F.V." de la ciudad de Cochabamba.

FECHA: 18 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.



Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 16 de septiembre 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral **Nº 30/2023-2024** a la **"Asociación Mixta de Fraternidades Folklóricas Vinto A.M.F.F.V"** de la ciudad de Cochabamba, **presentado** por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación Nº 063/2023-2024 de 03/09/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Personería Jurídica Decreto Departamental Nº 304.
- Fotografías.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la Ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

II. PARA PERSONAS JURÍDICAS:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).



- f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La Asociación Mixta de Fraternidades Folklóricas de Vinto con la sigla "A.M.F.F.V." Fue fundado el 28 de enero de 2009 por las Fraternidades y sus Presidentes y representantes, de la trascendencia religiosa la Virgencita del Rosario fue traída de Potosí por doña María del Rosario Saravia y Paradis viuda del famoso guerrillero Lanza, como patrona de Vinto el año 1831.

Pero posteriormente por dejadez y deterioro a la que estaba sometida la imagen fue donada al templo de santo domingo de la ciudad de Cochabamba.

De ahí la imagen por ser muy milagrosa fue llevada a los pueblos que se encontraban en desgracia, para que ella protegiera e intercediera ante Dios por sus devotos.

El ultimo que la tuvo en su poder fue el Padre Luizaga, quien conocedor de los milagros de la imagen la recupero de Huañacota (Santivañez - Cochabamba) y la traslado a Chacapaya (Sipe Sipe) que se debatía en desgracias.

Posteriormente el año 1877, personalidades devotas a la cabeza de don Carlos Soria Galvarro Luizaga recuperaron la imagen y la trajeron a Vinto, a los terrenos de su propiedad y en 1959 dono definitivamente para que ahí se construyera lo que ahora es la parroquia nuestra señora del Rosario, lo que antes se realizaba al pie del cerro kuturipa (ahora calvario de Vinto).

En este sentido, es pertinente y justo que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia rinda un Homenaje Camaral a la **Asociación Mixta de Fraternidades Folklóricas Vinto A.M.F.F.V**, reconociendo su invaluable aporte a la preservación y difusión de las tradiciones y costumbres en la ciudad de Cochabamba. Este reconocimiento no solo enaltece a la población de Vinto, sino que también refuerza el compromiso del Estado boliviano con la protección y promoción de la diversidad cultural en el Folklore, uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad como nación.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la "**Asociación Mixta de Fraternidades Folklóricas Vinto A.M.F.F.V**" por su aporte en la difusión del Folklore boliviano.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario



Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, los artículos 3 inciso c), 4 inciso b) y 6. II, III del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permite realizar esos homenajes a personas jurídicas por actividades culturales de relevancia para nuestro país y que son eventos que generan vínculos y unión entre miembros de una comunidad que transmite creencias, costumbres y tradiciones.

Que, la Asociación Mixta de Fraternidades Folkloricas Vinto "A.M.F.F.V.", fue fundada el 28 de enero de 2009 en la ciudad de Vinto con las siguientes fraternidades: Centro Cultural Tinkus Jamuy, Fraternidad Poderosa Morenada Central Rosario, Centro Cultural Pujllay Rosario Vinto, Waka Tokoris Central Virgen del Rosario, Diablada Virgen del Rosario, Morenada Alto Mirador Virgen del Rosario, Morenada Juventud Virgen del Rosario Fanáticos, Caporales Tunari y Morenada Los Andes Central Vinto.

Que, la Asociación Mixta de Fraternidades Folkloricas Vinto "A.M.F.F.V.", cuenta con Personería Jurídica otorgada mediante Decreto Departamental N° 304 de fecha 2 de septiembre de 2011, y cuenta desde su fundación con 15 años de trayectoria, organizando la Entrada Folklórica a Devoción de la Virgen del Rosario.

Que, la Asociación Mixta de Fraternidades Folkloricas Vinto "A.M.F.F.V.", a la fecha tiene un crecimiento institucional acogiendo actualmente a 17 fraternidades y 10 ritmos de danzas.

Que, la Asociación Mixta de Fraternidades Folkloricas Vinto "A.M.F.F.V." a través de las Fraternidades y sus bailarines con fe y devoción bailan en honor a la Virgen del Rosario, transmitiendo danzas que fueron declaradas Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia mediante leyes: Nro. 134 "La Kullawada"; N° 135 "La Morenada"; N° 137 "Los Caporales"; N° 149 "La Diablada"; N° 237 "Ritual el Tinku"; N° 249 "Pujllay y Ayarichi"; N° 250 "Waca Waca o Waca Thocoris"; N° 1282 "Salay". Y otras danzas y expresiones culturales vivas tales como: Wititis y Potosols.

Que, la Asociación Mixta de Fraternidades Folkloricas Vinto "A.M.F.F.V.", ha recibido diferentes reconocimientos a nivel municipal, departamental y nacional.

Que, la Festividad de Virgencita Nuestra Señora del Rosario Patrona de Vinto fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo boliviano mediante Ley N° 631 del 15 de enero de 2015.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:



Homenaje Camaral a la **Asociación Mixta de Fraternidades Folklóricas Vinto "A.M.F.F.V."**, por su trayectoria de quince años, organizando la Entrada Folklórica a devoción de la Virgen del Rosario, en la Ciudad de Vinto, Departamento de Cochabamba, mismo que transmite creencias, costumbres, tradiciones y fe, incentivando de esta manera la difusión y promoción cultural a nivel nacional e internacional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 031/2023-2024, a Luis Hernán Arellano López, por su aporte como arquitecto conservador del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 044/2023-2024
PHC
N° 31/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral **N° 31/2023-2024** al Señor "**Luis Hernán Arellano López**", por su gran aporte como Arquitecto conservador del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: 18 de septiembre de 2014.

1. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos



Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 31/2023-2024 al Señor “**Luis Hernán Arellano López**”, por su gran aporte como Arquitecto conservador del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación No. 044/2023-2024 de 23/08/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica “No se tiene Registros”, por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de la cédula de identidad documento idóneo que demuestre su identidad.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

- 7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

I. PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camaral.



- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El Arquitecto Luis Hernán Arellano López, de nacionalidad boliviana, nacido el 21 de enero de 1952, actualmente cuenta con 72 años de edad, la mayor parte de su vida profesional ha dedicado a la preservación y conservación del Patrimonio Cultural y a la Docencia sobre Gestión del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia en el ejercicio de la función pública de nuestro país, alcanzando al presente 37 años de servicio ininterrumpido a favor de la revalorización y preservación del Patrimonio Cultural en general.

El Arquitecto Luis Hernán Arellano López, como Licenciado en Arquitectura, Master en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico y Master en "Diseño Arquitectónico", ha podido ser partícipe de diplomados, cursos, seminarios, conferencias, talleres y docencias referidas a la conservación y gestión del Patrimonio Cultural, desde el ámbito de la función pública y académica, asimismo, ha obtenido reconocimientos y la Medalla Gabino Barreda, por haber culminado con el más alto promedio de calificación sus estudios en Maestro en Diseño Arquitectónico - Universidad Nacional - Autónoma de México – 1990.

El Arquitecto Luis Hernán Arellano López, obtuvo Reconocimiento a la labor Cultural del Museo Nacional de Arte de La Paz, otorgado por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en la gestión 2016.

El Arquitecto Luis Hernán Arellano López, obtuvo Reconocimiento por el aporte en el "Proyecto de estudios arqueológicos como puesta en valor del Patrimonio Cultural del Municipio de Achocalla", otorgado por Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla en la gestión 2024.

El Arquitecto Luis Hernán Arellano López, ha demostrado un alto compromiso en la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural, participando de forma activa en procura de mejorar e implementar desde la función pública y en la docencia en educación superior sus conocimientos sobre conservación y gestión del patrimonio cultural. Así mismo, ha desempeñado funciones públicas como Jefe del Centro Nacional de Conservación de Monumentos y Sitios Históricos durante 13 años, en el Ministerio de Desarrollo Económico, Viceministerio de Cultura (Hoy Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización), Arquitecto especialista en Conservación y Restauración como consultor profesional individual durante 19 años y en la Docencia Universitaria Superior por 24 años en la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de La Paz.

El Arquitecto Luis Hernán Arellano López, dentro de su producción intelectual ha realizado proyectos y estudios de conservación y restauración como, por ejemplo:

- Proyecto de Restauración del "Convento de Santa Catalina de Collpa-Ciaco - Sucre" – Empresa AIROS S.R.L. (2007).
- "Habilitación de la Crujía de la Calle Comercio del Inmueble de la Villa de Paris" – Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (2015).
- "Intervención de Emergencia y Protección de la Villa Paris, Intervención integral y fachada del Museo Nacional de Arte, Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (2015).
- Proyecto de Conservación, Restauración y Puesta en Valor Arqueológico de Iskanwaya, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.



- Proyectos de conservación y restauración de varios inmuebles patrimoniales particulares en la Ciudad de La Paz.

El Arquitecto Luis Hernán Arellano López, ha realizado también Dirección y Supervisión de Obras de Restauración como, por ejemplo:

- Dirección de Obra "Refacción y Restauración de la Fachada del Palacio Legislativo H. Congreso Nacional - Honorable Congreso Nacional de Bolivia" (2002).
- Supervisión de Obra "Restauración del Palacio de Gobierno" Ministerio de la Presidencia (2004).
- Supervisión de Obra "Restauración Edificio Principal del Monoblock de áreas y bloques próximos Predio Central UMSA" (2010).
- Supervisión de la obra "Mejora y Refacción de Pisos, Entrepisos y Techos del Museo Nacional de Arte- Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia" (2013).
- Supervisión de la Obra: "Habilitación Salas de Exposición bloque calle Comercio Villa de París (Segunda Fase) – Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia" (2017).
- Dirección de Obra "Restauración de la Fachada de la Iglesia de Gran Poder" (2017).
- Supervisión de la Obra "Conservación y Restauración de la portada arquería y elementos líticos de la Villa de París – Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia" (2021).
- "Reposición del Estado Original del Ministerio de Hacienda edificio Ex COMIBOL – Secretaria Nacional de Cultura" (hoy Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización).

El Arquitecto Luis Hernán Arellano López a la fecha cuenta con las siguientes membresías:

- Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico – OPCA – UMSA.
- Miembro de ICOMOS – Bolivia.

El Arquitecto Luis Hernán Arellano López, actualmente es Docente Titular Emérito por prestar 24 años de servicios en las áreas de Taller de Proyectos de Arquitectura y en la Gestión del patrimonio Cultural Urbano y Edificado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Habiendo alcanzado la categoría más alta del escalafón docente.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al Señor "**Luis Hernán Arellano López de profesión Arquitecto**", por su gran aporte como Arquitecto conservador del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, y por haber contribuido a la permanencia del Valor de Nuestro Patrimonio Cultural y la Revalorización de Nuestra Identidad Cultural.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario



Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, de nacionalidad boliviana, nació el 21 de enero de 1952, actualmente cuenta con 72 años de edad, dedico la mayor parte de su vida profesional a la preservación y conservación del Patrimonio Cultural y a la Docencia sobre Gestión del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y cuenta con 37 años de servicio favor de la revalorización y preservación del Patrimonio Cultural en general.

Que, el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, como Licenciado en Arquitectura, Master en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico y Master en "Diseño Arquitectónico", cuenta con diplomados, cursos, seminarios, conferencias, talleres y docencias referidas a la conservación y gestión del Patrimonio Cultural, desde el ámbito de la función pública y académica.

Que, el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, obtuvo Medalla Gabino Barreda, por haber culminado con el más alto promedio de calificación sus estudios en Maestro en Diseño Arquitectónico - Universidad Nacional - Autónoma de México – 1990; el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, obtuvo el Reconocimiento a la labor Cultural del Museo Nacional de Arte de La Paz, otorgado por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en la gestión 2016.

Que, el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, obtuvo el Reconocimiento por el aporte en el "Proyecto de estudios arqueológicos como puesta en valor del Patrimonio Cultural del Municipio de Achocalla", otorgado por Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla en la gestión 2024, demostró un alto compromiso en la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural, participando de forma activa en promover, mejorar e implementar desde la función pública y la docencia en educación superior sus conocimientos sobre conservación y gestión del patrimonio cultural.

Que, el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, desempeño funciones públicas como Jefe del Centro Nacional de Conservación de Monumentos y Sitios Históricos durante 13 años, en el Ministerio de Desarrollo Económico, Viceministerio de Cultura (Hoy Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización), Arquitecto especialista en Conservación y Restauración como consultor profesional individual durante 19 años y en la Docencia por 24 años en la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de La Paz.

Que, el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, dentro de su producción intelectual ha realizado, el Proyecto de Restauración del "Convento de Santa Catalina de Collpa Ciaco - Sucre" Empresa AIROS S.R.L. (2007), la "Habilitación de la Crujía de la Calle Comercio del Inmueble de la Villa de Paris" – Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (2015), la "Intervención de Emergencia y Protección de la Villa Paris, Intervención integral y fachada del Museo Nacional de Arte, Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (2015), el Proyecto de Conservación, Restauración y Puesta en Valor Arqueológico de Iskanwaya, Gobierno Autónomo



Departamental de La Paz, la Dirección de Obra de la "Refacción y Restauración de la Fachada del Palacio Legislativo H. Congreso Nacional - Honorable Congreso Nacional de Bolivia" (2002).

Que, el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, ha realizado la Supervisión de Obras como ser; la "Restauración del Palacio de Gobierno" Ministerio de la Presidencia (2004), la Supervisión de Obra de la "Restauración Edificio Principal del Monoblock de áreas y bloques próximos Predio Central UMSA" (2010), la Supervisión de la obra "Mejora y Refacción de Pisos, Entrepisos y Techos del Museo Nacional de Arte-Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia" (2013), la Supervisión de la Obra "Habilitación Salas de Exposición bloque calle Comercio Villa de París (Segunda Fase) – Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia" (2017) y muchas otras obras más que merecieron la supervisión y dirección.

Que, el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, cuenta con la membresía "Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico – OPCA – UMSA" y la membresía "Miembro de ICOMOS – Bolivia".

Que, el Arquitecto Luis Hernán Arellano López, actualmente es Docente Titular Emérito, por haber prestado 24 años de servicios en las áreas de Taller de Proyectos de Arquitectura, Gestión del Patrimonio Cultural Urbano y Edificado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, habiendo alcanzado la categoría más alta del escalafón docente.

Senadora Projectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A R:

Homenaje Camaral al señor **Luis Hernán Arellano López**, por su gran aporte como Arquitecto conservador del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, y por haber contribuido a la permanencia del Valor de Nuestro Patrimonio Cultural y la Revalorización de nuestra Identidad Cultural.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 032/2023-2024, a Elizabeth Torres, gestora de la preservación del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).



Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-
CNPIOCI-HC Nº 045/2023-2024
PHC
Nº 32/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral Nº 32/2023-2024 a la **"Arquitecta Elizabeth Torres"**, por su destacada trayectoria como Gestora de la Preservación del Patrimonio Cultural, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: 18 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral Nº 32/2023-2024 a la **"Arquitecta Elizabeth Torres"**, por su destacada trayectoria como Gestora de la Preservación del Patrimonio Cultural, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por la Senadora Lindauro Rasguido Mejía, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación No. 045/2023-2024 de 23/08/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de la cédula de identidad documento idóneo que demuestre su identidad.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-



I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.



- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

I. PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camaral.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La Arquitecta Elizabeth Torres, natural de la ciudad de Sucre, Provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, nacida el 20 de septiembre de 1956, actualmente cuenta con 68 años de edad, la mayor parte de su vida profesional ha dedicado a la Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia en el ejercicio de la función pública de nuestro país.

La Arquitecta Elizabeth Torres, ha alcanzado al presente 43 años de servicio ininterrumpido a favor de la Revalorización y Preservación del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Arquitecta Elizabeth Torres, en su formación profesional y experiencia laboral como Licenciada en Arquitectura y Magister en Ciencias Sociales con mención en Antropología, ha sido participante de becas de la UNESCO, correspondiente a cursos de Restauración de Monumentos, Conservación de Centros y Sitios Históricos; así también ha representado a nuestro país boliviano a muchas invitaciones de carácter internacional sobre Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural, en países como; Argentina, México, Francia y Ecuador.

La Arquitecta Elizabeth Torres, ha demostrado un alto compromiso en la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural, participando de forma activa en procura de implementar desde la función pública y la docencia universitaria con sus conocimientos sobre Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural, ha



participado en diferentes diplomados y maestrías, principalmente en la Universidad de Mayor de San Simón de Cochabamba y otras Universidades en La Paz y Sucre.

La Arquitecta Elizabeth Torres, ha desempeñado funciones públicas, empezando como Arquitecta Restauradora del Centro Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Inmuebles (CENACORE - BI) del Instituto Boliviano de Cultura (hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización) por 5 años, luego por 5 años como Directora del Área de Arquitectura y Diseño Museográfico, perteneciente al Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, posteriormente 9 años como Directora General del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) perteneciente a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y finalmente por 15 años como Directora del Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño perteneciente a la Fundación Simón I. Patiño.

La Arquitecta Elizabeth Torres, dentro de su producción intelectual ha realizado la dirección y montaje de varias exposiciones como el montaje y curaduría de más de 400 exposiciones, patrocinadas por la Fundación Universitaria Simón I. Patiño en todo el territorio boliviano.

La Arquitecta Elizabeth Torres, ha realizado muchos proyectos y obras de conservación y restauración como por ejemplo: en la actualidad ejerce el asesoramiento técnico en restauración del Palacio Portales y de la Hacienda Pairumani de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño; Seguimiento a las obras de: Adecuación de la Biblioteca y el Centro de Exposiciones del Palacio Portales del Centro pedagógico y Cultural Simón I. Patiño - Fundación Simón I. Patiño, obras de Adecuación de la sede del Museo Nacional de Etnografía y Folklore en Sucre y La Paz- Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia; Asesoramiento en Proyectos de Rehabilitación - Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Cochabamba y la elaboración de proyectos de conservación, restauración y rehabilitación de quince inmuebles patrimoniales en la Ciudad de Sucre; ejerció también labores de supervisión e varias obras de conservación en el inmueble patrimonial del Palacio Villaverde donde funciona el Museo Nacional de Etnografía y Folklore de la Ciudad de La Paz, de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y en las obras de restauración realizadas en inmuebles patrimoniales por parte del Instituto Boliviano de Cultura (hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización). Por otra parte, también realizó actividades de catalogación de Bienes Culturales Inmuebles, por ejemplo: Asesoría a la consultoría del Reglamento Tipo para Centros y Sitios Históricos de Bolivia – Viceministerio de Cultura (2004); catalogación del Centro Históricos de la Ciudad de Sucre – PRAHP (1995); asesoría al Reglamento del Casco Urbano Central de la Ciudad de La Paz, - H. Alcaldía Municipal de La Paz (1995) y otras actividades de registro y catalogación el Patrimonio Cultural.

La Arquitecta Elizabeth Torres, cuenta con las siguientes Membresías; del "Comité Internacional de Documentación y Conservación de edificios, Sitios y Barrios del movimiento Moderno DOCOMOMO", del "Instituto de Investigación para el Desarrollo de Estudios de la Arquitectura. Colegio de Arquitectos Departamental Chuquisaca", de la "Sociedad de Arquitectos Restauradores del Colegio de Arquitectos Departamental Chuquisaca", cuenta con la Firma registrada en la Superintendencia de Bancos como "Perito Valuador de Bienes Inmuebles y Monumentos Patrimoniales para el Banco Central de Bolivia", de la Sociedad de Investigadores del Arte Rupestre de Bolivia. SIARB", del Consejo Internacional de Museos. ICOM, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. ICOMOS", del "Colegio de Arquitectos Departamental La Paz - CAD", del "Colegio de Arquitectos de Bolivia – CAB".

La Arquitecta Elizabeth Torres, ha realizado diferentes publicaciones como, por ejemplo: Derecho del Patrimonio Cultural Colectivo – Universidad de la Cordillera, MUSEF- Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia; Sucre y sus Tipologías – PRAHS; Bolivia, Monumentos y Restauración – ICOMOS.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la "**Arquitecta Elizabeth Torres**", por su destacada trayectoria como Gestora de la



Preservación del Patrimonio Cultural, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: *"La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda"*.

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, la arquitecta Elizabeth Torres, nació en la ciudad de Sucre, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, el 20 de septiembre de 1956, actualmente tiene 68 años de edad, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia en el ejercicio de la función pública de nuestro país.

Que, la arquitecta Elizabeth Torres, ha demostrado un alto compromiso en la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural, participando de forma activa en procura de implementar desde la función pública y la docencia universitaria con sus conocimientos sobre Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural, participando en diferentes diplomados y maestrías, principalmente en la Universidad de Mayor de San Simón de Cochabamba y otras Universidades en La Paz y Sucre.

Que, la arquitecta Elizabeth Torres, ha desempeñado funciones públicas, como Arquitecta Restauradora del Centro Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Inmuebles (CENACORE - BI) del Instituto Boliviano de Cultura (hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización), como Directora del Área de Arquitectura y Diseño Museográfico, perteneciente al Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, como Directora General del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) perteneciente a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y como Directora del Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño perteneciente a la Fundación Simón I. Patiño.

Que, la arquitecta Elizabeth Torres, ha realizado proyectos y obras de conservación y restauración como el del Palacio Portales y de la Hacienda Pairumani de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño; Seguimiento a las obras de: Adecuación de la Biblioteca y el Centro de Exposiciones del Palacio Portales del Centro



pedagógico y Cultural Simón I. Patiño - Fundación Simón I. Patiño, obras de Adecuación de la sede del Museo Nacional de Etnografía y Folklore en Sucre y La Paz- Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia; Asesoramiento en Proyectos de Rehabilitación - Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Cochabamba y la elaboración de proyectos de conservación, restauración y rehabilitación de quince inmuebles patrimoniales en la Ciudad de Sucre.

Que, la arquitecta Elizabeth Torres, ejerció labores de supervisión en varias obras de conservación como en el inmueble patrimonial del Palacio Villaverde hoy el Museo Nacional de Etnografía y Folklore de la Ciudad de La Paz, de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y en las obras de restauración realizadas en inmuebles patrimoniales del Instituto Boliviano de Cultura (hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización).

Que, la arquitecta Elizabeth Torres, cuenta con las siguientes Membresías; del "Comité Internacional de Documentación y Conservación de Edificios, Sitios y Barrios del movimiento Moderno DOCOMOMO", del "Instituto de Investigación para el Desarrollo de Estudios de la Arquitectura, del Colegio de Arquitectos Departamental Chuquisaca", de la "Sociedad de Arquitectos Restauradores del Colegio de Arquitectos Departamental Chuquisaca", y cuenta con la Firma registrada en la Superintendencia de Bancos como "Perito Valuador de Bienes Inmuebles y Monumentos Patrimoniales para el Banco Central de Bolivia", de la Sociedad de Investigadores del Arte Rupestre de Bolivia. SIARB", del Consejo Internacional de Museos ICOM, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. ICOMOS", del "Colegio de Arquitectos Departamental La Paz - CAD", del "Colegio de Arquitectos de Bolivia – CAB", dentro de su producción intelectual cuenta con la dirección y montaje de varias exposiciones como el montaje y curaduría de más de 400 exposiciones, patrocinadas por la Fundación Universitaria Simón I. Patiño en todo el territorio boliviano.

Que, la arquitecta Elizabeth Torres, cuenta con diferentes publicaciones como ser "Derecho del Patrimonio Cultural Colectivo" – Universidad de la Cordillera, MUSEF- Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia; Sucre y sus Tipologías – PRAHS; "Bolivia, Monumentos y Restauración" – ICOMOS.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la arquitecta **Elizabeth Torres**, por su destacada trayectoria como Gestora de la Preservación del Patrimonio Cultural, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 033/2023-2024, al gestor cultural Gualberto Torrico Villalta, por su aporte a la identidad nacional y al fomento del desarrollo cultural. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-
CNPIOCI-HC N° 046/2023-2024
PHC
N° 33/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral N° 033/2023-2024 al señor "**Gualberto Torrico Villalta como Gestor Cultural**", por su aporte a la Identidad Nacional y al Fomento del Desarrollo Cultural Folclórico del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: 18 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 33/2023-2024, al señor "**Gualberto Torrico Villalta como Gestor Cultural**", por su aporte a la Identidad Nacional y al Fomento del Desarrollo Cultural Folclórico del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por el Senador Enrique Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación No. 082/2023-2024 de 10/09/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de la cédula de identidad documento idóneo que demuestre su identidad.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Otra documentación que la Comisión ha considerado pertinente.



II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). **I.** Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.



REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

Parg. I. PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camarl en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camarl.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camarl.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Gualberto Torrico Villalta, nació en la ciudad de Oruro el 11 de agosto del año 1951, se graduó como bachiller del Colegio Simón Bolívar y posteriormente realizó sus estudios superiores en Universidad Técnica de Oruro.

Gualberto Torrico Villalta, recibió; Reconocimiento otorgado por Conjunto Tradicional "Tobas Zona Central" como La Cooperativa de Teléfonos Oruro Ltda., En mérito a su labor desempeñada en beneficio de la Cooperativa, habiendo demostrado responsabilidad, eficiencia y disciplina funcionaria durante la presente gestión, en septiembre de 1991.

Gualberto Torrico Villalta, adquirió innumerables certificaciones de participaciones a seminario, asimismo, siendo parte del directorio de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro – Bolivia 1995 – 2002, se



hizo conocer de manera pública los 36 años de Hacer Cultura, refiriendo que “El Carnaval merece un tratamiento empresarial”, en octubre de 1995.

Gualberto Torrico Villalta, recibió; Reconocimiento otorgado por la Fraternidad Tobas Zona Central – Bloque Tobas Bolívar, por su amplia labor desarrollada en forma desinteresada, contribuyendo al engrandecimiento del bloque BOLÍVAR, de nuestro conjunto y del folklore, como pieza fundamental en la reorganización y refundación de nuestra FRATERNIDAD TOBAS CENTRAL, en febrero de 2000.

Gualberto Torrico Villalta, fue parte del Directorio del Patrimonio, el cual en fecha 18 de mayo de 2001, en la ciudad de La Paz, en dependencias del Palacio de Comunicaciones donde se encontraban diferentes Autoridades de Gobierno, Cuerpo Diplomático, Directivos de la ACFO, la UNESCO, donde hizo conocer mediante video conferencia el resultado de la Calificación realizada por el Jurado Calificador nominado por la UNESCO, habiéndose proclamado al Carnaval de Oruro como “OBRA MAESTRA DEL PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD, en mayo de 2001.

Gualberto Torrico Villalta, recibió; Reconocimiento otorgado por Conjunto Tradicional “Tobas Zona Central”, como un justo reconocimiento por su destacada participación en el Carnaval de Oruro 2012, declarado como el mejor Carnaval del mundo “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, en enero de 2013.

Gualberto Torrico Villalta, recibió; Reconocimiento otorgado por la Asociación de Periodistas de Bolivia, por su participación activa, consecuente y ser miembro del Directorio presidido por el Dr. Walter Zambrana Balladares, para lograr que la UNESCO declare al Carnaval de Oruro - Bolivia: "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", en mayo de 2016.

Gualberto Torrico Villalta, recibió; Reconocimiento otorgado por la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, por contribuir y coadyuvar al engrandecimiento de nuestro Folklore, en especial al Carnaval de Oruro, declarado por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, en enero de 2018.

Gualberto Torrico Villalta, recibió; Reconocimiento otorgado por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro – Secretaría Departamental de Cultura y Turismo, en mérito a su valiosa participación como expositor en el: COLOQUIO: SOBRE EN INMERSOS TEMAS LA ESPECIALIDAD DE LA DANZA DE LOS TOBAS durante las actividades en conmemoración al día de la danza de los Tobas del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, en enero de 2018.

Gualberto Torrico Villalta, recibió; Reconocimiento al Mérito Cultural otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, felicitándoles por su excelente aporte en la "Declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad al Carnaval de Oruro", en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia." en octubre del 2020.

Gualberto Torrico Villalta, recibió; Reconocimiento otorgado por la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro Ltda.”, en virtud por su valioso trabajo prestado a la Cooperativa, demostrando esmero y dedicación en sus delicadas funciones, en septiembre de 2018.

Gualberto Torrico Villalta, formó parte de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, ésta Asociación estableció nuevas políticas internas, una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta lograr el reconocimiento a nuestro Carnaval como Patrimonio Cultural de la Humanidad, asimismo, no podría lograr absolutamente nada si no contaba con una sólida política institucional que respalde este propósito, por lo que se diseñó un camino a seguir para alcanzar el fin trazado, dotándose de un conjunto de mecanismos a seguir, hasta conseguir los objetivos; inició su trabajo visitando a Autoridades, locales y nacionales, funcionarios de alto rango de la misma legación de la UNESCO en Bolivia, entrevistas con altos funcionarios de la UNESCO en París, entre otras diversas actividades para sus fines trazados.



Gualberto Torrico Villalta, es Gestor Cultural, es Empresario y fue Dirigente Sindical, el cargo más importante que ejerció durante su vida sindical fue de 2do Vicepresidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al señor "**Gualberto Torrico Villalta como Gestor Cultural**", por su aporte a la Identidad Nacional y al Fomento del Desarrollo Cultural Folclórico del departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda".

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, Gualberto Torrico Villalta, nació en la ciudad de Oruro el 11 de agosto del año 1951, se graduó como bachiller del Colegio Simón Bolívar y posteriormente realizó sus estudios superiores en Universidad Técnica de Oruro.

Que, Gualberto Torrico Villalta, es empresario, gestor cultural y fue dirigente sindical, el cargo más importante que ejerció durante su vida sindical fue de 2do Vicepresidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro.



Que, Gualberto Torrico Villalta, formo parte de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, en el año 1996, donde estableció nuevas políticas internas, una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta lograr el reconocimiento del Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Que, Gualberto Torrico Villalta, formo parte en la organización del encuentro de autoridades culturales de Bolivia, realizado en el mes de octubre de 1997, el cual contemplaba tanto a los municipios, así como a las prefecturas, dando como resultado fue el apoyo de todos los departamentos de Bolivia a la aspiración del reconocimiento del Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Que, Gualberto Torrico Villalta, por su aporte e iniciativa recibió múltiples reconocimientos, entre los cuales podemos destacar, reconocimiento al mérito cultural otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados en el año 2020; reconocimiento otorgado por la Asociación de Periodistas de Bolivia en el año 2016; reconocimiento otorgado por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro en el año 2018.

Que, Gualberto Torrico Villalta, como gestor cultural y miembro del Directorio de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro de manera conjunta y coordinada con otros reconocidos gestores culturales y asociaciones de conjuntos folclóricos de Oruro, lograron la declaratoria al Carnaval de Oruro, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Senador proyectista: Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al Gestor Cultural señor **Gualberto Torrico Villalta**, por su aporte a la Identidad Nacional y al Fomento del Desarrollo Cultural Folclórico del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.5 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 034/2023-2024, al gestor cultural Edwin Garabito Marquina, por su



aporte al fomento del desarrollo y construcción del folklore del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 047/2023-2024
PHC
N° 34/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral N° 34/2023-2024 al señor "**Edwin Garavito Marquina**", por su importante aporte en el desarrollo y construcción del Folklore del departamento de Oruro en el Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: 18 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 34/2023-2024 al señor "**Edwin Garavito Marquina como Gestor Cultural**", por su importante aporte en el desarrollo y construcción del Folklore del departamento de Oruro en el Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por el Senador E. Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación N° 083/2023-2024 de 10/09/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de Reconocimiento Honor al Mérito Cultural emitido por Cámara Diputados.
- Reseña histórica resumida relacionada al objeto del Homenaje Camaral, resaltando los hechos más relevantes.
- Anexos Fotográficos.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-



I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.



- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

I. PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camaral.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Edwin Garavito Marquina, nació en la ciudad de Oruro el 11 de junio del año 1963, se graduó como bachiller en el Colegio Alemán de la Ciudad de Oruro en el año 1981, posteriormente realizó sus estudios superiores en la Universidad Tecnológica de Oruro en la Carrera de Economía, concluyendo la misma de manera satisfactoria en septiembre de 2011.

Edwin Garavito Marquina, fue un pilar fundamental para el desarrollo y fundación del "Conjunto Folclórico Sambos Caporales", debido a su participación, empezando como bailarín danzante en la gestión 1977 en adelante, asimismo, fue representante en diferentes cargos desde 1981 hasta 2002, en la actualidad es Socio Pasivo Cotizante, además de haber coadyuvado en la construcción de la Sede Oficial del Conjunto "Folclórico Sambos Caporales".

Edwin Garavito Marquina, formó parte de la Asociación del Conjunto "Folklore de Oruro", en el año 1996 donde estableció nuevas políticas internas, con una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta lograr el reconocimiento del Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Edwin Garavito Marquina, realizó un encuentro de Autoridades Culturales de Bolivia, celebrado en el mes de octubre de 1997, que contemplaba tanto a Municipios, así como a las Prefecturas, obteniendo como



resultado el apoyo de todos los Departamentos de Bolivia, a la aspiración de reconocimiento del Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Edwin Garavito Marquina, por su aporte e iniciativa recibió el Reconocimiento al Mérito Cultural, otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados en el año 2020.

Edwin Garavito Marquina, por su iniciativa conjuntamente con el Directorio de la Asociación de Conjuntos del "Folklore de Oruro", del que formó parte como Gestor Cultural, logró la Declaratoria al Carnaval de Oruro, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al señor "**Edwin Garavito Marquina como Gestor Cultural**", por su importante aporte en el desarrollo y construcción del folklore del departamento de Oruro en el Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional*".

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "*La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda*".

Que, Edwin Garavito Marquina, nació en la ciudad de Oruro el 11 de junio del año 1963, se graduó como bachiller en el Colegio Alemán de la Ciudad de Oruro en el año 1981, posteriormente realizó sus estudios superiores en la Universidad Tecnológica de Oruro en la Carrera de Economía, concluyendo la misma de manera satisfactoria en septiembre de 2011.

Que, Edwin Garavito Marquina, fue pilar fundamental para el desarrollo y fundación del "Conjunto Folclórico Sambos Caporales", por su participación activa y sobresaliente, quien inició como bailarín danzante en la gestión 1977, fue representante en diferentes cargos desde 1981 hasta 2002, en la actualidad es Socio



Pasivo Cotizante, además de colaborar en la construcción de la Sede Oficial del Conjunto “Folclórico Sambos Caporales”.

Que, Edwin Garavito Marquina, formó parte de la Asociación del Conjunto “Folklore de Oruro” como socio, desde el año 1996, estableciendo nuevas políticas internas con una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta lograr el reconocimiento del Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Que, Edwin Garavito Marquina, de manera coordinada junto a otros gestores culturales realizaron un Encuentro con las Autoridades Culturales de Bolivia en el mes de octubre de 1997, el cual contemplo a todos los Municipios, así como a las Prefecturas, obteniendo como resultado el apoyo de todos los Departamentos de Bolivia a la aspiración, de reconocimiento del Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Que, Edwin Garavito Marquina, por su importante aporte e iniciativa recibió el Reconocimiento al Mérito Cultural, otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados – Asamblea Legislativa en el año 2020.

Que, Edwin Garavito Marquina, por su iniciativa de manera conjunta y coordinada con el Directorio de la Asociación de Conjuntos del “Folklore de Oruro”, del que formó parte como Gestor Cultural, logró la Declaratoria al Carnaval de Oruro, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Senador proyectista: Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al Gestor Cultural señor **Edwin Garavito Marquina**, por su importante aporte en el desarrollo y construcción del Folklore del departamento de Oruro en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



3.6 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 035/2023-2024, al gestor cultural Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, por su aporte a la identidad nacional y al fomento del desarrollo cultural. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 048/2023-2024
PHC
N° 35/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral N° 35/2023-2024 al señor "**Ascanio Justiniano Nava Rodríguez como Gestor Cultural**", por su gran aporte a la Identidad Nacional y Fomento al Desarrollo Cultural Folclórico del departamento de Oruro en el Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: 18 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 35/2023-2024, al señor "**Ascanio Justiniano Nava Rodríguez como Gestor Cultural**", por su gran aporte a la Identidad Nacional y Fomento al Desarrollo Cultural Folclórico del departamento de Oruro en el Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por el Senador Enrique Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación No. 081/2023-2024 de 10/09/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de la cédula de identidad documento idóneo que demuestre su identidad.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Otra documentación que la Comisión ha considerado pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-



I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.



- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

I. PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camaral.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, nació en la ciudad de Oruro el 13 de marzo del año 1961, es Gestor Cultural y fue dirigente sindical, el cargo más importante que ejerció durante su vida sindical fue de Secretario de Relaciones en la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro.

Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, recibió el Reconocimiento otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, felicitándole por su excelente aporte en la "Declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad Oruro", en nuestro Estado Plurinacional de al Carnaval de Oruro Bolivia, en el año 2020.

Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, recibió el Reconocimiento otorgado por el Ministerio De Desarrollo Económico – Viceministerio de Culturas, por su contribución a la integración de las manifestaciones populares a través de la promoción del Patrimonio Inmaterial de Bolivia, en diciembre de 1991.

Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, fue parte del Directorio del Patrimonio, el cual en fecha 18 de mayo de 2001, en la ciudad de La Paz, en dependencias del Palacio de Comunicaciones donde se encontraban diferentes Autoridades de Gobierno, Cuerpo Diplomático, Directivos de la ACFO, la UNESCO, donde hizo conocer mediante video conferencia el resultado de la Calificación realizada por el Jurado Calificador nominado por la UNESCO, habiéndose proclamado al Carnaval de Oruro como "OBRA MAESTRA DEL PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD, en mayo de 2001.



Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, en calidad de Presidente de la Asociación De Conjuntos Folclóricos de Oruro, recibió Condecoración otorgada por El Comandante General de la Policía Nacional – Gran Maestre de la Orden de la Policía Nacional, al Mérito en el Grado de “Oficial”, conforme Resolución del Consejo de la Orden de la Policía Nacional No. 215/05 de 23 de junio de 2005.

Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, en calidad de Gestor y Past Presidente A.C.F.O., por intermedio La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, El Parlamento Andino El Estado Plurinacional de Bolivia, El Consejo Departamental de Oruro y El Concejo Municipal de Oruro ha proclamado al “Carnaval de Oruro - Bolivia” como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad Del Parlamento Andino del Estado Boliviano, del Departamento de Oruro, del Municipio de la Ciudad de Oruro, en Paris 2001, Lima 2012, Bolivia 2005, Oruro Depto. 2007 y Oruro Munpal. 2007.

Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, recibió certificados; en calidad de expositor en la Cátedra UNESCO II, de participación como Conferencista al “Primer Seminario Nacional Técnico para la Defensa y Salvaguarda del Patrimonio Intangible”; asimismo, ha contribuido con Libros de Títulos: “Referencias Sobre el Carnaval de Oruro”, “Oruro en Palabras”, “Visión Jurídica del Carnaval de Oruro”, “Legislación del Carnaval de Oruro”, “Misterios del Mal”, “La Danza del Suri Sicuri – en el Carnaval de Oruro”, “La Danza del Caporal”, entre otras poemas y publicaciones en medios de comunicación escrita.

Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, formó parte de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, estableció nuevas políticas internas, una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta lograr el reconocimiento a nuestro Carnaval como Patrimonio Cultural de la Humanidad, asimismo, dicha Asociación no podría lograr absolutamente nada si no contaba con una sólida política institucional que respalde este propósito por lo que se diseñó un camino a seguir para alcanzar el fin trazado, dotándose de un conjunto de mecanismos a seguir, hasta conseguir los objetivos; inicio su trabajo visitando a Autoridades, locales y nacionales, funcionarios de alto rango de la misma legación de la UNESCO en Bolivia, entrevistas con altos funcionarios de la UNESCO en París, entre otras diversas actividades para sus fines trazados, en el año 1996.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al señor “**Ascanio Justiniano Nava Rodríguez como Gestor Cultural**”, por su gran aporte a la Identidad Nacional y Fomento al Desarrollo Cultural Folclórico del departamento de Oruro en el Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: “*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*”.



Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, nació en la ciudad de Oruro el 13 de marzo del año 1961, es Gestor Cultural y fue dirigente sindical, el cargo más importante que ejerció durante su vida sindical fue de Secretario de Relaciones en la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro.

Que, Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, recibió el Reconocimiento otorgado por el Ministerio de Desarrollo Económico – Viceministerio de Culturas, por su contribución a la integración de las manifestaciones populares a través de la promoción del Patrimonio Inmaterial de Bolivia.

Que, Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, fue parte del Directorio del Patrimonio, el cual en fecha 18 de mayo de 2001, en la ciudad de La Paz, en dependencias del Palacio de Comunicaciones con la presencia de diferentes Autoridades del Gobierno, Cuerpo Diplomático, Directivos de la ACFO, la UNESCO, dio a conocer mediante video conferencia el resultado de la Calificación realizada por el Jurado Calificador nominado por la UNESCO, habiéndose proclamado al Carnaval de Oruro como "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".

Que, Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, en calidad de Presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro, recibió Condecoración otorgada por el Comandante General de la Policía Nacional – Gran Maestre de la Orden de la Policía Nacional, al Mérito en el Grado de "Oficial", conforme Resolución del Consejo de la Orden de la Policía Nacional No. 215/05 de 23 de junio de 2005.

Que, Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, en calidad de Gestor y Past Presidente A.C.F.O., por intermedio La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, El Parlamento Andino del Estado Plurinacional de Bolivia, El Consejo Departamental de Oruro y El Concejo Municipal de Oruro, ha proclamado al "Carnaval de Oruro - Bolivia" como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad del Parlamento Andino del Estado Boliviano, del Departamento de Oruro, del Municipio de la Ciudad de Oruro, en Paris 2001, Lima 2012, Bolivia 2005, Oruro Departamento 2007 y Oruro Municipal 2007.

Que, Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, recibió certificados; en calidad de expositor en la Cátedra UNESCO II, de participación como Conferencista al "Primer Seminario Nacional Técnico para la Defensa y Salvaguarda del Patrimonio Intangible"; asimismo, ha contribuido con Libros de Títulos: "Referencias Sobre el Carnaval de Oruro", "Oruro en Palabras", "Visión Jurídica del Carnaval de Oruro", "Legislación del Carnaval de Oruro", "Misterios del Mal", "La Danza del Suri Sicuri – en el Carnaval de Oruro", "La Danza del Caporal", y otros poemas y publicaciones en medios de comunicación escrita.

Que, Ascanio Justiniano Nava Rodríguez, recibió el Reconocimiento otorgado por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, por su excelente aporte en la "Declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad Oruro", en nuestro Estado Plurinacional de al Carnaval de Oruro Bolivia.

Senador proyectista: Enrique Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al Gestor Cultural señor **Ascanio Justiniano Nava Rodríguez**, por su gran aporte a la Identidad Nacional y Fomento al Desarrollo Cultural Folclórico del departamento de Oruro en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.7 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 036/2023-2024, a Luis Raúl Constantino Prado Ríos, por su destacada trayectoria como gestor de la preservación del Patrimonio Cultural. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 049/2023-2024
PHC
N° 36/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral N° 36/2023-2024 al **"Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos"**, por su destacada trayectoria como Gestor de la Preservación del Patrimonio Cultural, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: 18 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 36/2023-2024 al **"Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos"**, por su destacada trayectoria como Gestor de la



Preservación del Patrimonio Cultural, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación No. 045/2023-2024 de 23/08/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de la cédula de identidad documento idóneo que demuestre su identidad.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

- 7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

I. PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camaral.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.



III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, natural de la ciudad de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, nacido el 01 de julio de 1953, actualmente cuenta con 71 años de edad, la mayor parte de su vida profesional ha dedicado a la preservación, docencia y gestión del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia en el ejercicio de la función pública de nuestro país, alcanzando al presente 39 años de servicio ininterrumpido a favor de la revalorización y preservación del Patrimonio Cultural Boliviano.

El Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, en su formación de vida profesional y experiencia laboral como Licenciado en Arquitectura, Master en Patrimonio Cultural, ha sido participe de varios diplomados, cursos de Post Grado, seminarios, conferencias, talleres y docencias referidas a la conservación y gestión del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el ámbito de la función pública y académica; obtuvo varios reconocimientos como por ejemplo: Reconocimiento al aporte en trabajos de Intervención Especializada de Restauración en el Centro Histórico de Cochabamba por la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba; Declaración de "Potosino Distinguido" por la Ordenanza Municipal N° 21/92; dos veces declarado como "Huésped Distinguido de la Ciudad de Sucre" por las Ordenanzas 053/93 y 044/96, por la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre en las gestiones 1993 y 1996, Reconocimiento y Distinción por sus Importantes Servicios en su Gestión de Presidente del Colegio de Arquitectos de Potosí – otorgado por el XIII Congreso Nacional de Arquitectos en 1997; Reconocimiento como Amigo Tutelar de la Nueva Andalucía Boliviana y Mentor del Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgado por el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad De Tarija y la Provincia Cercado en 1999; Distinción "Huésped Ilustre" de la Ciudad de Cusco, por el Acuerdo Municipal N° 114-05-MC de la gestión 2005 y Primer Premio – IV Bienal de Arquitectura de Bolivia – "Texto y Contexto" en la Categoría de Urbanismo en 1996.

El Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, ha demostrado un alto compromiso en la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural, participando de forma activa en procura de mejorar e implementar desde la función pública y en la docencia en educación superior sus conocimientos sobre conservación y gestión del patrimonio cultural, asimismo, ha desempeñado funciones públicas por 18 años como Director del Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí, (Gobierno Municipal de Potosí, Prefectura del Departamento de Potosí, Viceministerio de Desarrollo de Culturas, AECID - Cooperación Española); en el ámbito de la docencia universitaria durante 5 años de destacó primeramente como docente en diferentes materias correspondiente a la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí; posteriormente tuvo funciones como Coordinador de la Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural en la Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y Urbanismo de la UMSA.

El Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, en calidad expositor y organizador ha participado en muchos eventos nacionales e internacionales referidos a; Simposios, Conferencias, Seminarios y Encuentros, siempre en el ámbito de la "Gestión de la Preservación del Patrimonio Cultural", en el estado Plurinacional de Bolivia.

El Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, Que, dentro de su producción intelectual ha realizado proyectos, estudios y supervisiones de conservación y restauración y rehabilitación en arquitectura y urbanismo, como por ejemplo: "El Estudio del Centro Histórico de la Ciudad de Potosí" (1979-1981); "Diagnóstico y Propuesta Urbana del Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí – PRAHP" (1991); "Formulación del Plan Maestro de Rehabilitación del Centro Histórico de Potosí – PRAHP" (2006-2008) y la "Elaboración de Proyectos de Conservación, Restauración y Rehabilitación de Diez Iglesias con Declaratoria de Patrimonio Cultural en el Departamento de Potosí".

El Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, ha realizado diferentes publicaciones correspondientes al Plan Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí (PRAHP), siendo los más importantes para la Ciudad de



Potosí: Apuntes sobre la "Evolución Urbana del Centro Histórico de Potosí", el "Inventario Turístico del Departamento de Potosí", el "Reglamento de Preservación de las Áreas Históricas de Potosí", el "Inventario de los Ingenios de Nuestro Señor de la Veracruz de Potosí" y "La Guía Turística de los Principales Atractivos del Departamento de Potosí".

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al "**Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos**", por su destacada trayectoria como Gestor de la Preservación del Patrimonio Cultural, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda".

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, el Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, nació en la ciudad de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, el 01 de julio de 1953, actualmente tiene 71 años de edad, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la preservación, docencia y gestión del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia en el ejercicio de la función pública y la Revalorización y Preservación del Patrimonio Cultural Boliviano.

Que, el Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, en el ámbito de la función pública y académica, obtuvo varios reconocimientos como ser: Reconocimiento; "Al Aporte en trabajos de Intervención Especializada de Restauración en el Centro Histórico de Cochabamba por la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba; Declaración de "Potosino Distinguido" por la Ordenanza Municipal Nº 21/92; 2 veces declarado como "Huésped Distinguido de la Ciudad de Sucre" por las Ordenanzas 053/93 y 044/96, por la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre en las gestiones 1993 y 1996, Reconocimiento y Distinción por sus "Importantes



Servicios en su Gestión de Presidente del Colegio de Arquitectos de Potosí” – otorgado por el XIII Congreso Nacional de Arquitectos en 1997; Reconocimiento como “Amigo Tutelar de la Nueva Andalucía Boliviana y Mentor del Patrimonio Cultural de la Humanidad”, otorgado por el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad De Tarija y la Provincia Cercado en 1999; Distinción “Huésped Ilustre” de la Ciudad de Cusco, por el Acuerdo Municipal N° 114-05-MC de la gestión 2005 y Primer Premio – IV Bial de Arquitectura de Bolivia – “Texto y Contexto” en la Categoría de Urbanismo en 1996.

Que, el Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, ha desempeñado funciones como Director del Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí, (Gobierno Municipal de Potosí, Prefectura del Departamento de Potosí, Viceministerio de Desarrollo de Culturas, AECID - Cooperación Española); como docente en diferentes materias correspondiente a la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí y como Coordinador de la Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural en la Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y Urbanismo de la UMSA.

Que, el Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, en calidad de expositor y organizador ha participado en eventos Nacionales e Internacionales referidos a; Simposios, Conferencias, Seminarios y Encuentros, en el ámbito de la “Gestión de la Preservación del Patrimonio Cultural”, en el estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, dentro de su producción intelectual realizó proyectos de estudios y supervisiones de Conservación y Restauración y Rehabilitación en Arquitectura y Urbanismo, como ser: “El Estudio del Centro Histórico de la Ciudad de Potosí” (1979-1981); “Diagnóstico y Propuesta Urbana del Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí – PRAHP” (1991); “Formulación del Plan Maestro de Rehabilitación del Centro Histórico de Potosí – PRAHP” (2006-2008) y la “Elaboración de Proyectos de Conservación, Restauración y Rehabilitación de 10 Iglesias con Declaratoria de Patrimonio Cultural en el Departamento de Potosí”.

Que, el Arquitecto Luis Raúl Constantino Prado Ríos, realizó diferentes publicaciones correspondientes al Plan Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí (PRAHP), siendo los más importantes para la Ciudad de Potosí: Apuntes sobre la “Evolución Urbana del Centro Histórico de Potosí”, el “Inventario Turístico del Departamento de Potosí”, el “Reglamento de Preservación de las Áreas Históricas de Potosí”, el “Inventario de los Ingenios de Nuestro Señor de la Veracruz de Potosí” y “La Guía Turística de los Principales Atractivos del Departamento de Potosí”.

Senadora Proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al arquitecto **Luis Raúl Constantino Prado Ríos**, por su destacada trayectoria como Gestor de la Preservación del Patrimonio Cultural, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.8 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 037/2023-2024, a Roberto Ricardo Montero Mariscal, por su destacada trayectoria como gestor del Patrimonio Cultural Boliviano. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N° 050/2023-2024
PHC
N° 037/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral N° 037/2023-2024 al **"Licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal"**, por su destacada trayectoria como Gestor del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 037/2023-2024 al **"Licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal"**, por su destacada trayectoria como Gestor del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por el Senadora Lindaura Rasguido Mejía, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación No. 046/2023-2024 de 23/08/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de la cédula de identidad documento idóneo que demuestre su identidad.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.



- Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la Ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). **I.** Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.



REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

I. PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camarl en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camarl.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camarl.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El Licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal, nació en la ciudad de La Paz, Provincia Murillo del departamento de La Paz, el 11 de noviembre de 1952, actualmente tiene 70 años de edad, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la conservación y restauración de innumerables Bienes Culturales del Estado Plurinacional de Bolivia en el ejercicio de la función pública de nuestro país, preservación del Patrimonio Cultural Material.

El Licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal, en su formación, vida profesional y experiencia laboral como Licenciado en la Especialidad en Pintura y Escultura y como conservador de Bienes Culturales, ha podido ser partícipe de innumerables cursos, seminarios, conferencias, talleres y docencias referidas a la conservación del vasto Patrimonio Cultural Artístico del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el ámbito de la función pública; obteniendo varios reconocimientos como:



- El aporte como Trabajador Cultural de Bolivia y al desarrollo de sus culturas, durante 21 años de servicio otorgado por el Viceministerio de Desarrollo de Culturas en la gestión 2006.
- La Conservación De Las Portadas Monumentales De Pumapunku, Ejecutado por el Viceministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Arqueología en la gestión de 2006.
- Por haber efectuado la conservación de las Chullpas Policromas del Rio Lauca del Parque Sajama otorgado por el Viceministerio de Culturas en coordinación con World Monuments Found e ICOMOS/BOLIVIA en la gestión 2006 las cuales en la actualidad son un referente turístico para el Departamento de Oruro.
- Por la Restauración de los Lienzos del Templo de Carabuco otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Carabuco.
- Restauración de la Imagen de la Virgen de Copacabana (Fraternidad Morenada "ILLIMANI") Santuario de Copacabana, 2 de Julio de 2004.
- Por la participación en el Proyecto de Conservación y Traslado del Monolito Bennett, otorgado por el mismo Viceministerio de Culturas en la gestión 2002.
- Por la Conservación del Patrimonio Cultural y Desarrollo de la Arqueología Boliviana, (Por implementación del nuevo museo regional arqueológico en Tiawanacu) en la gestión 2002.
- Por la Conservación del Patrimonio Cultural Boliviano y el Desarrollo de Nuestra Institución (Restauración de la pintura mural y dirección de obras en la salvaguarda de los Bienes Artísticos de la Iglesia de Carabuco) La Paz 25 de febrero de 1986, 26 de noviembre de 1986.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al "**Licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal**", por su destacada trayectoria como Gestor del Patrimonio Cultural boliviano, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional, y por haber contribuido a la permanencia del valor de nuestro Patrimonio Cultural y la Revalorización de nuestra Identidad Cultural.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".



Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: *"La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda"*.

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, el licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal, nació en la ciudad de La Paz, Provincia Murillo del departamento de La Paz, el 11 de noviembre de 1952, actualmente tiene 72 años de edad, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la conservación y restauración de Bienes Culturales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal, en su formación, vida profesional y experiencia laboral como Licenciado en la Especialidad en Pintura y Escultura y como conservador de Bienes Culturales, ha participado de cursos, seminarios, conferencias, talleres y docencias referidas a la conservación del vasto Patrimonio Cultural Artístico del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal, ha obteniendo varios reconocimientos como ser: El aporte como Trabajador Cultural de Bolivia y al desarrollo de sus culturas, por haber efectuado la conservación de las Chullpas Policromas del Rio Lauca del Parque Sajama otorgado por el Viceministerio de Culturas en coordinación con World Monuments Found e ICOMOS/BOLIVIA en la gestión 2006, por la participación en el Proyecto de Conservación y Traslado del Monolito Bennett, otorgado por el mismo Viceministerio de Culturas en la gestión 2002.

Que, el licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal, cuenta con certificaciones y documentos que acreditan su destacada trayectoria como gestor cultural como ser; Certificado por el Ministerio de Desarrollo Económico Viceministerio de Cultura, enero de 2006 "conservación de las portadas monumentales de Puma Punku; Certificado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) junio 1994; Diploma Cultural por el Ministerio de Educación y Culturas Viceministerio de Desarrollo de Culturas, mayo 2006.

Que, el licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal ha demostrado un alto compromiso con la preservación del Patrimonio Cultural Material boliviano, participando de forma activa en procura de mejorar e implementar los mejores métodos, técnicas y procedimientos en la recuperación, conservación y restauración de los bienes culturales artísticos en nuestro país, desempeñando funciones como Profesional Especialista en Restauración de Bienes Culturales.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:



Homenaje Camaral al licenciado **Roberto Ricardo Montero Mariscal**, por su destacada trayectoria como Gestor del Patrimonio Cultural boliviano y restaurador de Bienes Patrimoniales, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.9 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 038/2023-2024, a María Lupita Meneses Peña, por su destacada trayectoria como gestora del Patrimonio Cultural. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-HC N°
051/2023-2024
PHC
N° 038/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO:

Proyecto de Homenaje Camaral N° 038/2023-2024 a la “**Licenciada María Lupita Meneses Peña**”, por su destacada trayectoria como gestora del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Proyecto de Homenaje Camaral N° 38/2023-2024 a la “**Licenciada María Lupita Meneses Peña**”, por su destacada trayectoria como gestora del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, **presentado** por el Senadora Lindaura Rasguido Mejía, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:



- Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje Camaral en fotocopia simple.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación No. 046/2023-2024 de 23/08/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Fotocopia simple de la cédula de identidad documento idóneo que demuestre su identidad.
- Reseña bibliográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la Ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.



Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.
- b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas.
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

I. PARA PERSONAS NATURALES:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de cédula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Certificado de Defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña histórica resumida donde resalten los méritos al objeto del Homenaje Camaral.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por las instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:



Se consideran personalidades meritorias de la cultura a las personas naturales y/o jurídicas que han realizado una contribución destacada en el campo de la investigación, transmisión, preservación y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial, así como en la creación académica, intelectual, y en el campo de la creación e interpretación artística.

La Licenciada María Lupita Meneses Peña, natural de la ciudad de Valle Grande, Provincia Valle Grande del departamento de Santa Cruz, nacida el 15 de junio de 1954, actualmente cuenta con 70 años de edad, la mayor parte de su vida profesional ha dedicado a la gestión de Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia en el ejercicio de la función pública de nuestro país, alcanzando al presente 37 años de servicio ininterrumpido a favor de la preservación del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

La Licenciada María Lupita Meneses Peña, en su formación, vida profesional y experiencia laboral como Licenciada en Literatura y como Gestora de Patrimonio Cultural en las especialidades de catalogación de bienes culturales y la gestión del patrimonio cultural inmaterial, ha podido ser partícipe de innumerables cursos, seminarios, conferencias, talleres y docencias referidas a la gestión del vasto Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el ámbito de la función pública; obteniendo varios reconocimientos como:

- Reconocimiento por la valiosa colaboración en la realización del trabajo de campo sobre la "Preservación y Revalorización del Patrimonio y la Identidad Cultural". Otorgado por el Municipio Montes del Estado Sucre, Venezuela en la gestión 1992.
- Diploma de Honor, en reconocimiento a la colaboración en el Primer Curso Taller "Defensa, Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural y Natural" otorgado por el Comando General de la Policía Nacional y el IBC en la gestión 1993.
- Reconocimiento por la valiosa colaboración en la realización del "1º Seminario de Actualización en Turismo – Arte Sacro" otorgado por la Sociedad de Guías de Turismo (1997).
- Diploma de Honor en reconocimiento y gratitud por la colaboración en la capacitación del personal de la Policía Turística, Comando General de la Policía Nacional, Comando General de la Policía Turística, Prefectura del Departamento de La Paz, Viceministerio de Turismo. En la gestión 2001.
- Diploma de Honor por el trabajo en la catalogación de obras de arte del Sr. Antonio Paredes Candia, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
- Diploma de reconocimiento por la significativa contribución en el área de la Seguridad Profesional para la protección del Patrimonio Cultural de Bolivia, otorgado por la Fundación A.S.I.S – American Society for Industrial security, en la gestión 2003.
- Diploma de Reconocimiento por la participación como Expositora con la ponencia "Catalogación de bienes culturales en Museos" en el II Seminario local de museología "El Museo como factor de desarrollo e identidad Cultural - Universidad Mayor de San Andrés (2004)

Así mismo ha desempeñado funciones en el Estado Plurinacional de Bolivia como Jefe de del Centro Nacional de Catalogación durante 19 años en la Secretaria Nacional de Cultura y Viceministerio de Desarrollo de Culturas (Hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización) desde 1992 a 2012 y posteriormente como Jefe de Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ministerio de Culturas durante 6 años en el Ministerio de Culturas (Hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización) de 2012 a 2018.

IV. CONCLUSIÓN.



Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la "**Licenciada María Lupita Meneses Peña**", por su destacada trayectoria como Gestora del Patrimonio Cultural de Bolivia, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional, y por haber contribuido a la promoción y permanencia del valor de nuestro Patrimonio Cultural y la Revalorización de nuestra Identidad Cultural.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional*".

Que, el Art. 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda".

Que, el Inc. c) del Art. 3 (Definiciones), Inc. a) del Art. 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, la licenciada María Lupita Meneses Peña, nació en Valle Grande, Provincia Valle Grande del departamento de Santa Cruz, el 15 de junio de 1954, actualmente cuenta con 70 años de edad, dedico la mayor parte de su vida profesional a la gestión del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia en el ejercicio de la función pública de nuestro país y de servicio ininterrumpido a favor de la preservación del Patrimonio Cultural.

Que, la licenciada María Lupita Meneses Peña, en su formación profesional y experiencia laboral como Licenciada en Literatura y como Gestora del Patrimonio Cultural en las especialidades de catalogación de bienes culturales y la gestión del patrimonio cultural inmaterial, ha participado de cursos, seminarios, conferencias, talleres y docencias referidas a la gestión del vasto Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la licenciada María Lupita Meneses Peña, ha obtenido varios reconocimientos como ser: Reconocimiento por la valiosa colaboración en la realización del trabajo de campo sobre la "Preservación y



Revalorización del Patrimonio y la Identidad Cultural". Otorgado por el Municipio Montes del Estado Sucre, Venezuela en la gestión 1992; Diploma de Honor, en reconocimiento a la colaboración en el Primer Curso Taller "Defensa, Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural y Natural" otorgado por el Comando General de la Policía Nacional y el IBC en la gestión 1993; Diploma de reconocimiento por la significativa contribución en el área de la Seguridad Profesional para la protección del Patrimonio Cultural de Bolivia, otorgado por la Fundación A.S.I.S – American Society for Industrial security, en la gestión 2003.

Que, la licenciada María Lupita Meneses Peña, demostró un alto compromiso en la Gestión del Patrimonio Cultural, participando de forma activa en procura de mejorar e implementar metodologías sobre la gestión del patrimonio cultural, catalogación e inventario de los Bienes Culturales, la seguridad Física Preventiva de los Bienes Culturales, lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y sobre todo la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, siendo en esta rama la más ferviente impulsora para su aplicación en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Licenciada María Lupita Meneses Peña, ha desempeñado funciones en el Estado Plurinacional de Bolivia como Jefa del Centro Nacional de Catalogación en la Secretaría Nacional de Cultura y Viceministerio de Desarrollo de Culturas hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y posteriormente como Jefa de Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ministerio de Culturas durante hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

Que, la Licenciada María Lupita Meneses Peña, ha realizado varias publicaciones en las que se encuentran "Oruro, Catalogo de su Patrimonio" Editorial Don Bosco - La Paz gestión 1993, "Catálogo de Bienes Culturales – Bolivia" (Editorial Central - La Paz) gestión 2004 y en la gestión para la Inclusión a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO a la manifestación cultural "Ichapekene Piesta - La fiesta mayor de San Ignacio de Moxos" del departamento de Beni.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la licenciada **María Lupita Meneses Peña**, por su destacada trayectoria como Gestora del Patrimonio Cultural de Bolivia, contribuyendo de esta manera a revalorizar nuestra identidad cultural como Estado Plurinacional y por haber contribuido a la permanencia y promoción del valor de nuestro Patrimonio Cultural y la Revalorización de nuestra Identidad Cultural.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.10 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 042/2023-2024, a la "Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 101/2023-2024
PHC
N° 042/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 42/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA.

FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CS/CMPyDLE/STY N° 320/2023-2024 presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica.
- Certificación N° 48/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Resolución de Creación N° 153/99 emitida por el Rectorado de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca en Sucre.
- Certificado de unidad Académica Acreditada, emitido por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
- Acta de Juramento y Posesión de Cargo de los claustros universitarios de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca en Sucre, de fecha 03 de diciembre de 2022.
- Reconocimiento que otorga el escudo de armas de sucre, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a favor de la Carrera de Ingeniería Comercial, de fecha diciembre de 2019.



II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2 (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Ingeniería Comercial es una disciplina académica y profesional que se sitúa en la intersección de las ciencias empresariales y económicas, cuyo principal objetivo es desarrollar negocios nuevos e innovadores. Esta carrera se dedica fundamentalmente a la búsqueda de soluciones para los problemas relacionados con la gestión de comercio de bienes y servicios, abordando desafíos tanto en el ámbito nacional como internacional. A través de una formación integral, la Ingeniería Comercial prepara a los estudiantes para enfrentar y resolver los complejos retos del entorno empresarial contemporáneo, adaptándose a las constantes transformaciones del mercado.

El plan de estudios de la carrera de Ingeniería Comercial se enfoca en dotar a los estudiantes de un conjunto de competencias estratégicas y tácticas indispensables para el desarrollo e implementación de planes de negocio efectivos. Los estudiantes aprenden a utilizar herramientas de análisis de mercado, planificación



estratégica, y gestión financiera, entre otras, que son esenciales para la creación, gestión y asesoramiento de la actividad comercial en todo tipo de empresas. Esta preparación les permite diseñar estrategias comerciales innovadoras y sostenibles, con un enfoque en la eficiencia y la competitividad, al mismo tiempo que se fomenta la responsabilidad social y el espíritu emprendedor.

En 1999, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la Resolución del Honorable Consejo Universitario No 153/99, identificó la necesidad de formar profesionales capacitados para enfrentar los desafíos del mercado laboral y promover el desarrollo económico regional, lo que llevó a la creación de la Carrera de Ingeniería Comercial, la cual inició sus actividades académicas en el año 2000, ofreciendo desde entonces una educación enfocada en dotar a los estudiantes de competencias necesarias para sobresalir en el ámbito empresarial y contribuir al desarrollo socioeconómico de Chuquisaca y de Bolivia.

Un aspecto distintivo de la Ingeniería Comercial es su capacidad para integrar conocimientos teóricos con habilidades prácticas. Los estudiantes no solo adquieren un sólido conocimiento en economía, finanzas y administración, sino que también desarrollan habilidades en comunicación, liderazgo y negociación, que son cruciales para desempeñarse eficazmente en el mundo de los negocios. Esta combinación de conocimientos técnicos y habilidades blandas asegura que los egresados estén bien preparados para enfrentar los desafíos del entorno empresarial moderno, donde la adaptabilidad y la capacidad de innovar son fundamentales.

Las ventajas competitivas de la Ingeniería Comercial le han permitido ganar una popularidad creciente en los últimos años. Esta carrera se distingue por su versatilidad, ya que los profesionales formados en esta disciplina son capaces de desempeñarse en una amplia variedad de áreas que están relacionadas con los negocios y la economía. Los ingenieros comerciales pueden trabajar en sectores como la consultoría empresarial, la gestión de proyectos, el marketing, las ventas, la logística, y la dirección de empresas, entre otros. Su formación les permite no solo adaptarse a diferentes contextos laborales, sino también liderar procesos de cambio y desarrollo dentro de las organizaciones.

Además, los profesionales en Ingeniería Comercial están capacitados para desempeñarse en un entorno globalizado, lo que les permite no solo trabajar en su país de origen, sino también en el extranjero. Su conocimiento de las dinámicas internacionales de los mercados y su habilidad para adaptarse a diferentes culturas empresariales les confiere una ventaja competitiva en el mercado laboral global. Asimismo, la formación en ética empresarial y sostenibilidad asegura que los ingenieros comerciales no solo busquen la rentabilidad económica, sino que también contribuyan al bienestar social y ambiental.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, mediante la Resolución del Honorable Consejo Universitario No 153/99, estableció la creación de la Carrera de Ingeniería Comercial, una iniciativa clave orientada a satisfacer las demandas del mercado laboral y fomentar el crecimiento económico de la región.

Que, la Carrera de Ingeniería Comercial inició sus actividades académicas en la gestión 2000, marcando un hito en la oferta educativa de la universidad y desde entonces, ha brindado una formación sólida y pertinente, enfocada en preparar a los estudiantes con las competencias necesarias para destacarse en el ámbito empresarial y contribuir al desarrollo socioeconómico de Chuquisaca y del país en su conjunto.

Que, la Carrera de Ingeniería Comercial ha sido acreditada por segunda vez a través de la Resolución No. 51/2023 de la II Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades, por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, reafirmando su compromiso con la calidad educativa y la formación de profesionales capacitados para enfrentar los retos del mundo empresarial.

Que la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, con veinticuatro años de funcionamiento continuo, se ha consolidado como una de las ofertas académicas más destacadas de la región, formando a cientos de profesionales que hoy lideran en diversos sectores económicos y empresariales.

Que la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, comprometida con la formación integral de sus estudiantes y el desarrollo socioeconómico de la región, ha destacado por su vinculación con el entorno a través de numerosos proyectos de investigación y extensión; desarrollados en convenio con instituciones locales y nacionales, aportando soluciones innovadoras a los desafíos del mercado y fortaleciendo la actividad emprendedora en la ciudad, el departamento y la región.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari,

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Carrera de Ingeniería Comercial**, de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, por su valiosa contribución a la formación de profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo socioeconómico y la innovación del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.11 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 044/2023-2024, a Ángel André Calle Copa, por sus brillantes participaciones representando al país. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 113/2023-2024

PHC

N° 44/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 44/2023-2024 HOMENAJE AL ESTUDIANTE ÁNGEL ANDRÉ CALLE COPA.

FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 13 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/CS/CESCTD/INT N° 304/2023-2024 presentado por la Senadora Laura Marlene Lujan Condori, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al estudiante Ángel André Calle Copa del departamento de Oruro, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Hoja de vida.



- Certificación No 054/2023-2024, emanado por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, dependiente de Secretaría General de la Cámara de Senadores.
- Cédula de identidad.
- Reconocimiento de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, otorgándole Medalla de Bronce, de la categoría II de la Olimpiada Internacional "COPERNICUS".
- Reconocimiento de la Brigada Parlamentaria de Oruro, con la distinción de honor contribuyendo al crecimiento académico del Departamento de Oruro, de fecha 2 de julio 2024.
- Reconocimiento del gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por lograr la medalla de plata en el III Torneo de jóvenes Matemáticos que se desarrolló en Lima - Perú, de fecha septiembre de 2022.
- Reconocimiento del Concejo Municipal de Oruro, por su brillante participación en el III Torneo de jóvenes Matemáticos que se desarrolló en Lima – Perú, de fecha 7 de septiembre de 2022.
- Reconocimiento de la Brigada Parlamentaria de Oruro, con la distinción de honor contribuyendo al crecimiento académico del Departamento de Oruro, de fecha 11 de abril de 2022.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo.1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

Ángel André Calle Copa con Carnet de identidad N° 13934681 nació el 2 de febrero de 2010 en la ciudad de Oruro sus padres son Edgar calle machaca y su madre Graciela Copa Cabrera.

Ángel André Calle Copa demostró un alto rendimiento competitivo en las áreas de matemática física química en las cuales posee cualidades de disciplina trabajo en equipo y organización su educación inicial lo realizó en el kínder su nivel primario y secundario en el colegio "Reekie".



Desde su corta edad empezó a desarrollar talentos y habilidades, llegando a prepararse en la escuela de talentos de matemáticas a cargo de con la profesora Carla Jiménez Cosme.

En la gestión 2021, participó en la III olimpiadas científicas escolares en la Universidad Mayor De San Andrés sacando medalla de plata para Oruro, participó en el 3 torneo de Jóvenes Matemáticos, ronda internacional, la cual fue organizado por la Editorial Binaria en Lima - Perú ocupando el segundo puesto medalla de plata en la competencia por equipos.

En la gestión 2022 logro la Mención Honrosa en la competencia individual, participó de las olimpiadas organizadas por la Facultad de Ingeniería nivel sub – 13 y consiguió obtener la mención de honor en las olimpiadas de ciencia y tecnología.

También participó en la 20° olimpiada paceña de matemática organizada por la Universidad Mayor de San Andrés, participó en una serie de pruebas cada vez más difíciles para estudiantes de secundaria y preparatoria.

En la gestión 2023 participó en la AMC, el cual representa un examen para los estudiantes talentosos de nivel secundario en matemáticas, este examen representa un estándar en los Estados Unidos para la calificación y posterior postulación a universidades, el AMC tiene un plan de estudios que es integral y moderno.

En los exámenes AMC están diseñados para que las mejores universidades, como el MIT, puedan evaluar a los estudiantes y sus puntuaciones conseguidas en el examen de la AMC.

"AMC" se utiliza como abreviatura de American Math Contest, utilizado para signar a los diferentes niveles de exámenes como el AMC 8, AMC 10 y AMC 12, en los cuales, cabe destacar, Angel Andre Calle Copa saco mención de honor.

También participó en olimpiada global, ronda preliminar, llevada a cabo en Nueva York, Estados Unidos este año, en el área de matemáticas categoría 3 Copérnicus Olympiad.

Ángel André Calle Copa es sin duda una muestra de la gran capacidad que la juventud tiene en el país, siempre motivado a participar en diferentes competencias de alto nivel buscando mejorar sus habilidades y conocimientos.

Actualmente Ángel André Calle Copa se sigue preparando para seguir compitiendo en los diferentes eventos de matemática, tanto a nivel nacional como internacional, buscando siempre llevar en alto el nombre de su ciudad y del Estado Plurinacional de Bolivia donde va a competir, por lo que es merecedor de recibir el homenaje por su talento extraordinario.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un homenaje **ÁNGEL ANDRÉ CALLE COPA**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.



PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el estudiante orureño Ángel André Calle Copa, participó en las olimpiadas de astronomía y matemáticas a sus 14 años cursando 3ero de secundaria, contribuyendo así al crecimiento académico y constituyéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Que, Ángel André Calle Copa muestra un desempeño diferencial positivo en varios campos y áreas de conocimiento en equilibrio con las dimensiones del ser, y tener a poniendo en alto rendimiento académico de la educación que se tiene en Bolivia.

Que, Ángel André Calle Copa, en la gestión 2021 participó de varias competencias a nivel nacional e internacional como la III olimpiadas científicas escolares en la Universidad Mayor De San Andrés sacando medalla de plata para Oruro, participó en el 3 torneo de Jóvenes Matemáticos ronda internacional en la cual fue organizado por la Editorial Binaria en Lima - Perú ocupando el segundo puesto medalla de plata en la competencia por equipos y

Que, Ángel André Calle Copa, en la gestión 2023 participó en la AMC que establece un estándar en los Estados Unidos para los estudiantes talentosos de matemáticas de secundario el plan de estudios de AMC es integral y moderno.

Que, Ángel André Calle Copa participó en olimpiada global ronda preliminar 2024 en Nueva York Estados Unidos el área de matemáticas categoría 3 Copérnicus Olympiad que entre sus disciplinas se incluyen las Olimpiadas de Ciencias Naturales, Física y Astronomía, Matemáticas, Emprendimiento y un Festival de Cine.

Que, Ángel André Calle Copa, por todas sus brillantes participaciones en distintas competencias a nivel nacional e internacional recibió diferentes reconocimientos tanto de la Brigada Parlamentaria de Oruro, con la distinción de honor, como el reconocimiento del gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por lograr la medalla de plata en el III Torneo de jóvenes Matemáticos entre otros.

Senadora proyectista: Laura Marlene Lujan Condori.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Homenaje Camaral para el estudiante **Ángel André Calle Copa**, por haber realizado brillantes participaciones representado al país en diferentes competencias de matemáticas, poniendo en alto el nombre del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.12 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 045/2023-2024, a Huáscar Arturo Gutiérrez Martínez, por sus participaciones en competencias en matemáticas. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 115/2023-2024
PHC
N° 45/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 45/2023-2024. HOMENAJE AL ESTUDIANTE HUÁSCAR ARTURO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

FECHA: La Paz, 16 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 13 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/CS/CESCTD/INT N° 303/2023-2024 presentado por la Senadora Laura Marlene Lujan Condori, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento para el Huáscar Arturo Gutiérrez Martínez del departamento de Oruro, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.



- Hoja de vida.
- Certificación No 051/2023-2024, emanado por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Cédula de identidad.
- Diploma de Honor, otorgada por el Ministerio de Educación, por haber obtenido la medalla de plata en el área de robótica, de fecha noviembre de 2018.
- Diploma de Honor, otorgada por el Ministerio de Educación, por haber obtenido oro en el área de física, de fecha diciembre de 2019.
- Reconocimiento otorgado por la dirección departamental de educación de Oruro, por haber obtenido diploma de bronce, de fecha junio del 2022.
- Certificado de participación en la 5 olimpiada Copernicus, en la ronda global, llevado a cabo en New York, de fecha 18 de julio de 2024.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo.1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

Huáscar Arturo Gutiérrez Martínez con Ci: 7286909, nació en Oruro 12 de octubre de 2006, sus padres son Erick Marcelo Gutiérrez Choque y su madre Celia Martínez Condori.

Arturo ha demostrado un alto rendimiento competitivo en el área científica y un buen liderazgo, desarrollada principalmente por ser parte activa de las directivas escolares y su buen desenvolvimiento en los eventos de Naciones Unidas en las cuales se desarrolla cualidades como la disciplina, el trabajo en equipo y organización.

Realizó su educación inicial en el kínder Canadá, para continuar la educación primaria y secundaria en el colegio La Salle, incentivado por la curiosidad y la tecnología realizó cursos de robótica iniciando en la



gestión 2015 hasta la gestión 2019 lo que le permitió participar en competencias de robótica a nivel departamental y nacional.

Parte de su preparación, y como herramientas que le servirían más adelante, paso clases de idiomas llegando a hablar inglés y francés; participó en los campamentos de ciencias científicas en la Facultad de Ingeniería.

Entre otros pasatiempos, participó en concurso de ajedrez obteniendo un tercer lugar en su colegio de lectura con las obras de divulgación científica y novelas de misterio realizó programaciones y énfasis en el jaque ético y armado de computadoras y en el área artística conocimientos y actuación de música a su corta.

Huáscar Arturo participó en las olimpiadas científicas estudiantiles en el área de física en la fase nacional sacando medalla de oro en las versiones 3 5 y 6 de las olimpiadas de ciencia y tecnología garantizada por la universidad facultad nacional de ingeniería área.

Participó en olimpiada global ronda preliminar 2024 en Nueva York Estados Unidos el área de matemáticas categoría 2 Copernicus Olympiad.

Huáscar Arturo, participó en las olimpiadas científicas estudiantiles boliviana en área de robótica la fase Departamental, participó en la fase Departamental De Ciencias Estudiantiles Plurinacional sacando medalla de oro y Novena Olimpiada, sacó medalla de oro en la feria de expresión de física organizada por la facultad nacional de ingeniería categoría quinto de secundaria igualmente realizó una participación esa convención a la excelencia en el modelo departamental de Naciones Unidas Oruro 2023 en el Foro de Consejo De Seguridad Internacional, fue miembro de la organización Bolivia joven en la cual organizo, formulo, ejecuto, coordino, gestiono e informo sobre políticas públicas y programas dirigidos a las jóvenes y a los jóvenes del Estado Plurinacional de Bolivia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un homenaje estudiante **HUÁSCAR ARTURO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.



Que, Huáscar Arturo Gutiérrez Martínez, nació en Oruro 12 de octubre de 2006, hijo de Erick Marcelo Gutiérrez Choque y su madre Celia Martínez Condori.

Que, Huáscar Arturo Gutiérrez Martínez, demostrando un alto rendimiento competitivo en el área de la ciencia y un buen liderazgo desarrollada principales en las directivas escolares y en los eventos de Naciones Unidas en la cual posee cualidades de disciplina, trabajo en equipo y organización participando en Naciones Unidas FRABMUN y ser miembro de la organización Bolivia joven.

Que, Huáscar Arturo Gutiérrez Martínez, logro grandes hazañas como matemática y astronomía, destacando entre ellas las competencias internacionales Olimpiada Copérnicus - Universidad De Columbia Ronda Preliminar New York, Medalla De bronce y en la ronda final medalla de plata.

Que, Huáscar Arturo Gutiérrez Martínez amplio su historia en la participación de lenguaje, astronomía y matemáticas desde su corta edad contribuyendo así al crecimiento académico, constituyéndose en una inspiración para las nuevas generaciones, que muestra un desempeño diferencial positivo en varios campos y áreas de conocimiento en equilibrio con las dimensiones del ser convirtiéndose en uno de los seis de los bolivianos, poniendo en alto rendimiento académico de la educación que se tiene en Bolivia.

Senadora proyectista: Laura Marlene Lujan Condori.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

O T O R G A:

Homenaje Camaral para el estudiante **Huáscar Arturo Gutiérrez Martínez**, por haber participado en diferentes competencias de matemáticas, poniendo en alto el nombre del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 046/2023-2024, a Katherine Gisele Velasco García, por su actividad meritoria de participación en eventos académicos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 102/2023-2024

PHC

N° 046/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 46/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA ESTUDIANTE KATHERINE GISELE VELASCO GARCÍA.

FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/CS/CESCTD/INT N° 300/2023-2024 presentado por la Senadora Laura Marlene Lujan Condori, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la estudiante Katherine Gisele Velasco García, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Certificación N° 050/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Hoja de vida.
- Carnet de identidad.
- Certificado de Honor, otorgado por la Sociedad Boliviana de Ciencia y Tecnología, por haber obtenido la medalla de plata en la IV Olimpiada Internacional de Matemática para Primaria, año 2023.
- Certificado por haber obtenido la Medalla de oro, categoría cadete, en el concurso canguro matemático, otorgada por la asociación Kangourou Sans Frontiers representada en Bolivia por la Olimpiada Matemática Boliviana el año 2024.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.



Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

Katherine Gisele Velasco García nació un 2 de julio del 2011 en La Paz, es hija de Sharon Wendy García Saavedra, la estudiante en su corta edad aprendió a hablar el idioma de inglés y empezó a destacarse en la escuela el Saints Andrew´s School de La Paz.

La estudiante Katherine Giselle Velasco García en su niñez se ha destacado por ser partícipe de distintos eventos académicos matemáticos dentro y fuera del país, así también ha desarrollado habilidades como hablar inglés fluido y practicar la lectura y escritura.

La estudiante Katherine Giselle Velasco García es una estudiante destacada a participar en diferentes actividades como la olimpiada científica escolar; obteniendo mención de honor en las olimpiadas paceñas de matemática, participó también en las olimpiadas virtuales de matemática en México y en las olimpiadas copérnicus de ciencias naturales obteniendo mención de honor.

A su corta edad realizó un libro de autoría llamado "El mundo de Lucas" ya que ella es partícipe desde sus seis años de edad de talleres de lectura y escritura lo que le permitió expresar sus ideas de una forma consistente y enriquecedora con mucho empeño y también poniendo en alto el respeto y la solidaridad en su libro.

Participó en el canguro matemático, concurso a nivel internacional, obteniendo medalla de oro, participó en el foro internacional de ciencia y tecnología, llegó a participar en Perú en el concurso binacional de matemáticas.

En las olimpiadas Copérnico ronda global en Nueva York el 14 de Julio al 18 de julio de 2024, uno de los eventos más icónicos, en la que superó a 900 participantes de 36 países obteniendo la Medalla de Bronce es una plataforma educativa que organiza competencias internacionales para estudiantes desde 3º de primaria hasta 6º de secundaria. Entre sus disciplinas se incluyen las Olimpiadas de Ciencias Naturales, Física y Astronomía, Matemáticas, evento que se realizó en Nueva York, Estados Unidos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje la estudiante **KATHERINE GISELE VELASCO GARCÍA**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, Katherine Gisele Velasco García nació un 2 de julio del 2011 en La Paz, es hija de Sharon Wendy García Saavedra, la estudiante en su corta edad aprendió a hablar el idioma de inglés y empezó a destacarse en la escuela el Saints Andrew´s School de La Paz.

Que, la estudiante Katherine Giselle Velasco García en su niñez se ha destacado por ser partícipe de distintos eventos académicos matemáticos dentro y fuera del país, así también ha desarrollado habilidades como hablar inglés fluido y practicar la lectura y escritura.

Que, la estudiante Katherine Gisele Velasco García Katherine Giselle Velasco García es una estudiante destacada a participar en diferentes actividades como la olimpiada científica escolar; obteniendo mención de honor en las olimpiadas paceñas de matemática, participó también en las olimpiadas virtuales de matemática en México y en las olimpiadas copérnicus de ciencias naturales obteniendo mención de honor.

Que, a su corta edad realizó un libro de autoría llamado "El mundo de Lucas" ya que ella es partícipe desde sus seis años de edad de talleres de lectura y escritura lo que le permitió expresar sus ideas de una forma consistente y enriquecedora con mucho empeño y también poniendo en alto el respeto y la solidaridad en su libro.

Que, participó en el canguro matemático, concurso a nivel internacional, obteniendo medalla de oro, participó en el foro internacional de ciencia y tecnología, llegó a participar en Perú en el concurso binacional de matemáticas.

Senadora proyectista: Laura Marlene Lujan Condori.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

OTORGA:



Homenaje Camaral a la estudiante **Katherine Gisele Velasco García**, por su actividad meritoria participando en eventos académicos, poniendo en alto el nombre del departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.14 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 047/2023-2024, a la Unidad Educativa "31 de Octubre", por su aporte a la educación escolar. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 103/2023-2024
PHC
N° 047/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 47/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA 31 DE OCTUBRE "A" DE LA CIUDAD DE POTOSÍ.

FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: C.S/BAN.NAL.MAS-IPSP/HMN/N° 238/2023-2024 presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento



del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa 31 de Octubre "A" de la ciudad de Potosí, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificación N° 56/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Acta de Refundación de fecha 28 de agosto de 2024.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 1950/2009, emitida por el Servicio Departamental de Educación de Potosí, que aprueba el legal funcionamiento de la unidad Educativa de fecha 17 de julio de 2009.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez".

Artículo 5 (Objetivos de la educación), Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.



Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un Proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa 31 de Octubre "A" fue fundada un 17 de enero de 1938, por iniciativa de los trabajadores de la Casa Gerencia de la Compañía Minera Unificada del Cerro Rico de Potosí, representada por el magnate del Estaño boliviano Don Mario Hochschild con el primer nombre de "Escuela Mixta Suburbana Velarde".

Posteriormente en el año 1952 la escuela cambia de nombre a Escuela 31 de octubre en mérito al 31 de octubre, día de la nacionalización de las minas.

Asimismo, la Unidad Educativa 31 de Octubre "A" cuenta con Certificado Registro de Unidad Educativa (RUE), Código SIE de Unidad Educativa: N° 81480144 y Código SIE de Edificio Escolar: N° 81480041, que pertenece al área curricular de educación formal, es de dependencia fiscal o estatal, y funciona con los niveles sub área de atención: Inicial en el distrito educativo de potosí del departamento de potosí, bajo la administración de la Dirección Distrital de Educación Potosí, supervisada por el SEDUCA.

En este sentido, la Unidad Educativa 31 de Octubre "A", se encuentra ubicada en la zona central Distrito 6, de la ciudad de Potosí, Provincia Tomas Frías, cuenta con una infraestructura propia, cuenta con todos los servicios básicos, alberga a niñas y niños de 4 y 5 años de edad, provenientes de las distintas zona de nuestra ciudad.

Además, la Unidad Educativa 31 de Octubre "A", funciona desde el año 1998 hasta el presente con Nivel inicial cumpliendo este próximo 31 de octubre de 2024, 26 años de funcionamiento como Unidad Educativa Fiscal con espíritu constante de servicio a la educación desde su primera fundación por la Compañía Minera Unificada del Cerro Rico de Potosí.

Por último, la Unidad Educativa 31 de Octubre "A", es una institución educativa de gran prestigio y trayectoria en la ciudad de Potosí, a lo largo de su vida institucional ha tenido grandes valores en los diferentes ámbitos que han dejado en alto, no solamente el nombre de la Unidad Educativa, sino también el nombre del Departamento de Potosí en las diferentes actividades, culturales, deportivas y recreativas.

La Unidad Educativa 31 de Octubre "A" continúa su legado de excelencia académica y valores, con los que fue fundada y que va adaptándose a los cambios y desafíos actuales.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la Unidad Educativa 31 de Octubre "A".

V. RECOMENDACIÓN.



En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la Unidad Educativa 31 de Octubre "A" fue fundada un 17 de enero de 1938, por iniciativa de los trabajadores de la Casa Gerencia de la Compañía Minera Unificada del Cerro Rico de Potosí, representada por el magnate del Estaño boliviano Don Mario Hochschild con el primer nombre de "Escuela Mixta Suburbana Velarde".

Que, la Unidad Educativa 31 de Octubre "A" cuenta con Certificado Registro de Unidad Educativa (RUE), Código SIE de Unidad Educativa: N° 81480144 y Código SIE de Edificio Escolar: N° 81480041, que pertenece al área curricular de educación formal, es de dependencia fiscal o estatal, y funciona con los niveles sub área de atención: inicial en el distrito educativo de potosí del departamento de potosí, bajo la administración de la Dirección Distrital de Educación Potosí, supervisada por el SEDUCA.

Que, la Unidad Educativa 31 de Octubre "A", se encuentra ubicada en la zona central Distrito 6, de la ciudad de Potosí, Provincia Tomas Frías, cuenta con una infraestructura propia, cuenta con todos los servicios básicos, alberga a niñas y niños de 4 y 5 años de edad, provenientes de las distintas zonas de nuestra ciudad.

Que, la Unidad Educativa 31 de Octubre "A", funciona desde el año 1938 con el Nivel Inicial cumpliendo este próximo 31 de octubre de 2024, 86 años de funcionamiento, con espíritu constante de servicio a la educación desde su primera fundación, por la Compañía Minera Unificada del Cerro Rico de Potosí.

Que, la Unidad Educativa 31 de Octubre "A", es una institución educativa de gran prestigio y trayectoria en la ciudad de Potosí, a lo largo de su vida institucional se ha distinguido en diferentes ámbitos que han dejado en alto, no solamente el nombre de la Unidad Educativa, sino también el nombre del Departamento de Potosí en las diferentes actividades, tanto culturales como deportivas a nivel nacional.

Senador proyectista: Hilarión Mamani Navarro.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:



Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa 31 de Octubre "A"**, al conmemorare su veintiséis aniversario a celebrarse el 31 de octubre del presente año, por su aporte a la educación escolar, la formación integral de los estudiantes en la primera edad, inculcando principios y valores de trabajo y servicio a favor del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.15 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 048/2023-2024, a Jared Andrew Rivero Montes, por su participación en diferentes competencias en matemáticas. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 104/2023-2024
PHC
N° 48/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 48/2023-2024. HOMENAJE AL ESTUDIANTE JARED ANDREW RIVERO MONTES.

FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 13 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/CS/CESCTD/INT N° 343/2023-2024 presentado por la Senadora Laura Marlene Lujan Condori, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al estudiante Jared Andrew Rivero Montes del departamento de Oruro, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:



- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Hoja de vida.
- Certificación No 039/2023-2024, emanado por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, dependiente de Secretaría General de la Cámara de Senadores.
- Cédula de identidad.
- Reconocimiento del gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por lograr la medalla en el Torneo de Matemáticos que se desarrolló en ESTADOS UNIDOS 2023.
- Reconocimiento del Concejo Municipal de Oruro, como Concejalito Múnípe de Oruro.
- Reconocimiento del Concejo Municipal de Oruro, por obtención de la medalla de oro en la olimpiada mundial de Copérnico desarrollado en New York.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

JARED ANDREW RIVERO MONTES, nació el 25 de agosto de 2013 en la ciudad de Oruro, provincia Cercado, en su niñez demostró interés al dibujo y pintura, así como armar el cubo de rubik y armando legos.

Empezó a destacarse en su Colegio Alemán de Oruro, a sus 6 años participó en I olimpiadas de su colegio obteniendo medalla de oro en el nivel inicial.

A los 8 años ya participó en las olimpiadas de la ciudad de Oruro obteniendo medalla de oro igualmente participó en las olimpiadas de la Facultad de ingeniería de la ciudad de Oruro, obteniendo medalla de oro.



Al cumplir 9 años igualmente participó en eventos departamentales nacionales obteniendo en la tercera olimpiada científica de área de matemáticas Armada Boliviana Unidad Naval obteniendo el primer lugar.

Participó en competencia de matemáticas de alto rendimiento en comal México sacado la medalla de bronce.

El pequeño gigante boliviano participó en la olimpiada de Copernicus efectuada en Nueva York, Estados Unidos, donde se consagró medalla de oro, superando a 900 participantes de 36 países en la competencia.

De los reconocimientos que obtuvo Universidad Técnica de Oruro Departamento de matemáticas, Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, Colegio Alemán de Oruro, del Concejo Municipal de Oruro y del Rotary Club Sebastián Pagador de Oruro por su brillante participación en la olimpiada de Copérnico EE.UU.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un homenaje al estudiante JARED ANDREW RIVERO MONTES.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda aprobar con modificaciones el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, Jared Andrew Rivero Montes, nació el 25 de agosto de 2013 en la ciudad de Oruro, provincia Cercado, en su niñez demostró interés al dibujo y pintura, así como armar el cubo de Rubik y armando legos.

Que, Jared Andrew Rivero Montes empezó a destacarse en su colegio Alemán de Oruro, donde a sus 6 años participó en las olimpiadas científicas obteniendo medalla de oro en el nivel inicial.

Que, Jared Andrew Rivero Montes a los 8 años ya participó en olimpiadas científicas y matemáticas en la ciudad de Oruro obteniendo medalla de oro, su capacidad lo llevó a participar en las olimpiadas de la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Oruro, obteniendo nuevamente una medalla de Oro.

Que, Jared Andrew Rivero Montes al cumplir 9 años igualmente participó en eventos departamentales nacionales obteniendo en la tercera olimpiada científica de área de matemáticas Armada Boliviana Unidad Naval obteniendo el primer lugar.



Que, Jared Andrew Rivero Montes Participó en competencia de matemáticas de alto rendimiento en México sacado la medalla de bronce.

Que, Jared Andrew Rivero Montes el pequeño gigante boliviano, participó en la olimpiada de Copernicos efectuada en Nueva york, Estados Unidos, donde se consagro medalla de oro, superando a 900 participantes de 36 países en la competencia.

Que, Jared Andrew Rivero Montes obtuvo reconocimientos de: el Departamento de matemáticas de la Universidad Técnica de Oruro, del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, del Concejo Municipal de Oruro, del Colegio Alemán de Oruro y del Rotary Club Sebastián Pagador de Oruro por su brillante participación en la olimpiada de Copérnicus llevadas a cabo en Nueva york, Estados Unidos.

Senadora proyectista: Laura Marlene Lujan Condori.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

O T O R G A:

Homenaje Camaral para el estudiante **Jared Andrew Rivero Montes**, por haber participado en diferentes competencias de matemáticas, poniendo en alto el nombre del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.16 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 049/2023-2024, a Dasha Ayelen Quilo Tapia, por su participación en diferentes competencias en matemáticas. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:



INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC Nº 49/2023-2024. HOMENAJE A LA ESTUDIANTE DASHA AYELEN QUILO TAPIA.

FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 13 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/CS/CESCTD/INT Nº 301/2023-2024 presentado por la Senadora Laura Marlene Lujan Condori, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la estudiante Dasha Ayelen Quilo Tapia del departamento de Oruro, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Hoja de vida.
- Certificación No 039/2023-2024, emanado por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, dependiente de Secretaría General de la Cámara de Senadores.
- Cédula de identidad.
- Reconocimiento de la Brigada Parlamentaria de Oruro, por obtener el 5to lugar en el torneo internacional hispano matemático de matemática México 2021, de fecha 11 de abril de 2022.
- Reconocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por lograr la medalla de Bronce en el III Torneo de jóvenes Matemáticos que se desarrolló en Lima – Perú, de fecha septiembre de 2022.
- Reconocimiento conferido por la Brigada Parlamentaria de Oruro, por recibir medalla de Bronce en el torneo de jóvenes matemáticos contribuyendo al crecimiento académico del Departamento de Oruro, de fecha 2 de julio de 2024.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un Proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La estudiante Dasha Ayelen Quilo Tapia nació un 3 de junio de 2010 en la ciudad de Oruro provincia Cercado hija de Marcelo Aníbal Quilo Dorado y Sayonara Wendy Tapia Pacheco, la estudiante desde su niñez se ha destacado por ser partícipe de distintos eventos académicos matemáticos dentro y fuera del país, así también ha desarrollado habilidades como practicar voleibol y tocar el piano.

De todas sus actividades se destacó en las ciencias especialmente en matemáticas en lo cual se fue preparando, entrando a la escuela de talento matemático en la cual ella empezó a destacarse en su colegio, Unidad Educativa Santa María Magdalena Postel, donde actualmente se encuentra continuando con sus estudios y preparándose para nuevas competencias.

Participó en eventos departamentales nacionales e internacionales en las cuales obtuvo la medalla de oro en la onceava olimpiada científica estudiantil plurinacional de Bolivia, también se destacó en las “olimpiadas paceñas” de matemáticas en la ciudad de La Paz sacando mención de honor en 2023, entre otros logros obtuvo la mención de honor en las olimpiadas de matemática femenina “Super Girl”.

Su gran avance y pasión por las matemáticas la llevo a participar en el torneo hispanico matemático en México obteniendo el quinto lugar, también participó en el torneo de jóvenes matemáticos, ronda internacional por equipos, en el concurso internacional de canguro matemático versión 30 obteniendo la mención de honor y en el III torneo internacional de jóvenes matemático llevado a cabo en Lima Perú.

Uno de los logros más destacados fue la medalla de plata en el Nivel III, en las olimpiadas Copérnicus, ronda global, que se llevó a cabo en Nueva York del 14 de Julio al 18 de julio de 2024, ya que este es uno de los eventos más icónicos a nivel mundial, en la que superó a 900 participantes de 36 países obteniendo la medalla de plata.

Dasha Ayelen Quilo Tapia, por ser una estudiante destacada, obtuvo reconocimientos por la Brigada Parlamentaria por haber logrado mención de honor en el torneo matemático y medalla de bronce Copérnico igualmente recibió reconocimientos departamentales de educación.

También fue reconocida por la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro por obtener la medalla de plata en el torneo de jóvenes matemáticos realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, igualmente la Brigada Parlamentaria la reconoció por haber obtenido el cuarto lugar en el torneo internacional hispanoamericano boliviano poniendo en alto la educación obtenida en el departamento de Oruro – Bolivia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un homenaje a la estudiante **DASHA AYELEN QUILO TAPIA.**



V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda aprobar con modificaciones el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la Senadora Laura Marlene Lujan Condori, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, Dasha Ayelen Quilo Tapia, nació en Oruro el 03 de junio de 2010, hija de Marcelo Aníbal Quilo Dorado y Sayonara Wendy Tapia Pacheco.

Que, Dasha Ayelen Quilo Tapia logro grandes hazañas desde su niñez en ajedrez, piano, voleibol y en especial en matemática, destacando entre ellas las competencias internacionales Olimpiada Copernicus - Universidad de Columbia Ronda Preliminar que se llevó a cabo en New York, obteniendo Medalla De plata para Bolivia.

Que, la estudiante Orureña Dasha Ayelen Quilo Tapia amplió su historia en la participación de matemáticas, cursando 3° de secundaria, mostrando un desempeño diferencial positivo en varios campos y áreas de conocimiento en equilibrio con las dimensiones del ser, al ser una de los seis estudiantes los bolivianos en ganar medalla de plata poniendo en alto rendimiento académico de la educación que se tiene en Bolivia.

Que, Dasha Ayelen Quilo Tapia participó en eventos departamentales nacionales e internacionales en las cuales obtuvo medalla de oro en la onceava olimpiada científica estudiantil plurinacional de Bolivia también se destacó en las olimpiadas paceña de matemáticas en la ciudad de La Paz sacando mención de honor en 2023, participó en el torneo hispánico matemático del país de México obteniendo el cuarto lugar, participando también en Lima Perú en el cuarto torneo internacional de jóvenes matemáticos uno de los logros más destacados de.

Que, Dasha Ayelen Quilo Tapia fue, medalla de plata en el Nivel III, en las olimpiadas Copérnico ronda global en Nueva York que se llevó a cabo del 14 de Julio al 18 de julio de 2024 uno de los eventos más icónicos a nivel internacional, donde superó a 900 participantes de 36 países obteniendo la medalla de plata.



Que, Dasha Ayelen Quilo Tapia, por ser una estudiante destacada obtuvo reconocimientos por la brigada parlamentaria por sus logros en las distintas competencias matemáticas, así también el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro reconoció sus logros en competencias internacionales.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

O T O R G A R:

Homenaje Camaral a la estudiante **Dasha Ayelen Quilo Tapia**, por haber realizado brillantes participaciones representado al país en diferentes competencias de matemáticas, poniendo en alto el nombre del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.17 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 058/2023-2024, al Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, por sus 26 años de vida institucional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 109/2023-2024
PHC
N° 058/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL**COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD****INFORME:****ASUNTO:**

PHC N° 58/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE PSICÓLOGOS DE LA PAZ.

FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CPSEyS N° 715/2023-2024 presentado por el Senador Enrique Fernando Dehne Franco, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica.
- Certificación N° 46/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Resolución Prefectoral N° 0454 que reconoce la personalidad jurídica del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz de fecha 16 de septiembre de 1999.
- Testimonio N° 181 de protocolización de reconocimiento de personalidad jurídica otorgado por la Prefectura del Departamento de La Paz, de fecha 21 de enero de 2000.
- Número de Identificación Tributaria NIT.
- Reconocimiento CEyS-REC N° 7093 otorgado por la comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, como institución meritoria del Estado Plurinacional de Bolivia de 30 de julio de 2024.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el Proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o



digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

En la ciudad de La Paz, el 5 de febrero de 1999, en el edificio El Alamo N° 2255, ubicado en el pasaje Jáuregui del Barrio de Sopocachi, se dio lugar a la fundación del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, en la que se eligió a la primera directiva que estuvo presidida por la Lic. María Lily Maric Palenque.

Los socios fundadores son: Luis Fernando Camacho Rivera, Oscar Ramón Peña Aguirre; María Lily Maric Palenque, Ruth Patricia Sánchez Tapia, Mariel Mansilla Salinas, Susana Dora Elena Aramayo, Vitaliano Soria Choque, María Eugenia Pareja Tejada, Mónica Beatriz Quitón Barrios, María del Carmen Arce, Franklin García Pimentel, María Isabel Zapata Zeballos y Julio César Arraya Durán. El Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz nace a la vida institucional siendo una entidad sin fines de lucro, ni afiliación política, ni religiosa con Personería Jurídica 0454/1999, con el objetivo de agrupar a Psicólogos con Título en Provisión Nacional; regular el ejercicio de la profesión de los Psicólogos en el Departamento de La Paz; apoyar en el perfeccionamiento académico pre y postgradual; coadyuvar con la sociedad en beneficio de la salud mental y velar por los derechos de los psicólogos.

Tiene como misión el ser una organización comprometido con la sociedad que ejerce la representación legal y la defensa de los derechos de los psicólogos a nivel departamental. Respaldamos a los psicólogos para que realicen sus actividades dentro de principios éticos, científicos y profesionales a través de procesos de capacitación y actualización, generando propuestas de acción y apoyo mutuo entre colegiados. Aportamos a nivel departamental, nacional e internacional, al desarrollo del conocimiento científicos, mediante la investigación e innovación en psicología. Asimismo, contribuimos efectiva y éticamente en la generación de soluciones que favorecen el bienestar individual y social.

Tiene como visión, el promover el ejercicio profesional en todas sus especialidades, al servicio de la prevención, diagnósticos, pronóstico, tratamiento, promoción e investigación de la conducta humana, aportando a la salud mental de la población en pleno derecho de sus facultades contribuyendo a fomentar una mejor calidad de vida de la población a través del ejercicio legal de la profesión.

En los últimos años el COLEGIO DEPARTAMENTAL DE PSICÓLOGOS DE LA PAZ, ha participado colaborando a la sociedad paceña desde el Mega deslizamiento en la zona de Bajo Llojeta el año 2019 con sus Brigadas de Salud Mental en Desastres Naturales; posteriormente inicia la colaboración en pandemia en el programa Telesalud atendiendo la salud mental de la población afectada por el COVID19 con trabajo de voluntarios 24 horas al día, los 7 días de la semana a partir de marzo de 2020 a marzo 2021; paralelamente iniciamos junto a UNICEF y el Ministerio de Gobierno la línea gratuita denominada FAMILIA SEGURA como un programa de telepsicología de prevención de la violencia que se suscitaba en los hogares paceños debido al contacto permanente entre familiares.

A partir del 2021 mediante convenio con la Policía Boliviana brindamos apoyo en Psicología de Emergencia a la Patrulla de Apoyo y Auxilio Ciudadano PAC, con el programa denominado PSICOPAC, llegando a la fecha a las unidades de El Alto, Centro y la zona Sud, atendiendo casos de prevención de suicidio, violencia y llegando además a varias Unidades Educativas con talleres de diferentes temáticas.

A partir del año 2022 hemos incorporado un Gabinete Psicológico Solidario para la sociedad, atendiendo casos de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con diferentes problemáticas de tipo individual, siendo hasta la fecha nuestra característica el apoyo a la ciudadanía por la empatía que caracteriza a la profesión.

Estos labores y nuestro apoyo constante a la profesión han hecho merecedor de reconocimientos: En el año 2020, por parte de la Universidad Bolivariana por la difusión de temáticas de interés común y compromiso con problemáticas sociales. Así también, por la Policía Boliviana por el compromiso con la prevención del



Feminicidio e Infanticidio. En la gestión 2021, fue reconocido por la Universidad Privada del Valle por la labor en Salud Mental. A nivel internacional ha recibido el Reconocimiento como Institución auspiciadora del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y otros.

Este año el Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz cumple 25 años, Bodas de Plata, a lo largo de este tiempo se ha logrado obtener gran reputación en las áreas que ejercemos que son; educativa, clínica, salud, organizacional, deportes y otros, llegando a ser considerado como institución de respaldo para la formación internacional de profesionales psicólogos.

La institución fue parte de por lo menos 200 cursos y congresos desde 2021 a la fecha. Se resalta que el nombre de COLEGIO DEPARTAMENTAL DE PSICÓLOGOS DE LA PAZ, es un aval de credibilidad de la formación y capacitación constante de sus colegiados, siendo un respaldo necesario a nivel internacional para el ejercicio profesional, destacando cada uno de los miembros en las labores y docencia que les toca desempeñar en otros países y también en el nuestro.

Con el aporte de sus miembros, este año se concretó la compra de la oficina propia, un sueño anhelado por años, pero que se hizo posible con el trabajo, el ahorro y la dedicación de quienes están actualmente a cargo y de esa forma queda presente la significativa labor que se lleva a cabo en la institución.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un homenaje al COLEGIO DEPARTAMENTAL DE PSICÓLOGOS DE LA PAZ.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda aprobar con modificaciones el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz fue fundado el 5 de febrero de 1999 como una institución sin fines de lucro, ni afiliación política, ni religiosa con Personería Jurídica 0454/1999.

Que, el Colegio Departamental de Psicólogos tiene el objetivo de agrupar a Psicólogos con Título en Provisión Nacional; regular el ejercicio de la profesión de los Psicólogos en el Departamento de La Paz;



apoyar en el perfeccionamiento académico pre y post gradual; coadyuvar con la sociedad en beneficio de la salud mental y velar por los derechos de los psicólogos.

Que, tiene como misión el ser una organización comprometido con la sociedad que ejerce la representación legal y la defensa de los derechos de los psicólogos a nivel departamental. Respaldamos a los psicólogos para que realicen sus actividades dentro de principios éticos, científicos y profesionales a través de procesos de capacitación y actualización, generando propuestas de acción y apoyo mutuo entre colegiados.

Que, tiene como visión, el promover el ejercicio profesional en todas sus especialidades, al servicio de la prevención, diagnósticos, pronóstico, tratamiento, promoción e investigación de la conducta humana, aportando a la salud mental de la población en pleno derecho de sus facultades contribuyendo a fomentar una mejor calidad de vida de la población a través del ejercicio legal de la profesión.

Que, inicio junto a UNICEF y el Ministerio de Gobierno la línea gratuita denominada FAMILIA SEGURA como un programa de tele-psicología de prevención de la violencia que se suscitaba en los hogares paceños debido al contacto permanente entre familiares.

Que, durante su larga vida institucional ha sido reconocida en diferentes ocasiones por el trabajo que ido realizando, recibiendo el reconocimiento de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Senador proyectista: Enrique Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral en reconocimiento al **Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz**, por su aporte al avance, desarrollo y aplicación de la profesión de la psicología en el Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.18 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 059/2023-2024, a Maclovía Ximena Peres Arenas, por su destacada labor en la formación de profesionales. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 110/2023-2024
PHC
N° 059/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 59/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA PHD. MACLOVIA XIMENA PERES ARENAS.

FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CPSEyS N° 716/2023-2024 presentado por el Senador Enrique Fernando Dehne Franco, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Phd. Maclovía Ximena Peres Arenas, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Certificación N° 046/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Hoja de vida.
- Título Profesional N° 517/1989 de LICENCIADO EN PSICOLOGÍA otorgado por la Universidad Católica de Bolivia.
- Título en Provisión Nacional de Psicólogo con registro N° 005436/1990.
- Diplomado en Formación de Docente para la Educación Superior, otorgado por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo".
- Certificado –Diplomado de estudios avanzados del tercer ciclo otorgado por la Universidad de Granada. /España.
- Título con el grado de DOCTORADO POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA /ESPAÑA (Reg. Universitario N° 173555).



- Reconocimiento por sus méritos académicos y su aporte a la Universidad Católica Boliviana "San Pablo".
- Reconocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Cámara de Senadores por su valiosa cooperación y apoyo Institucional al foro de intereses ciudadano "Socialización y Difusión de los derechos Humanos y Libertades, aplicación en Bolivia y en América Latina", de fecha octubre de 2022.
- Reconocimiento del Departamento de Psicología de la Universidad Católica "San Pablo" por su destacado labor y aporte por sus 40 años de la institución.
- Certificado de reconocimiento como Escritora en la III Feria Internacional del Libro de Cochabamba.
- Portadas de libros de su autoría.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el Proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Dra. Maclovía Ximena Péres Arenas, nació en la ciudad de La Paz, el 29 de diciembre de 1961; después de cumplir con el estudio de secundaria decidió estudiar Psicología obteniendo el título de licenciatura el año 1989 de la Universidad Católica Boliviana. En 1990 obtiene el título en Provisión Nacional como Psicóloga.

Posteriormente continua su carrera académica de diplomado en formación de docente para la Educación Superior, donde obtiene el nivel académico de Doctorado otorgado Universidad de la Granada con el número de registro N° 173555.

En su vida laboral comienza como Docente en general el año 1990, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina SEUSME delegada docente de la UMSA a varias defensas de tesis, y Orientación vocacional a los preuniversitarios.



Posteriormente fue trabajo en el vicariato judicial del Arzobispado de Nuestra Señora de La Paz, prosigue la carrera de docente a tiempo completo de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica de Bolivia "San Pablo".

Más adelante gracias al aporte realizado en la carrera de Psicología es nombrada Jefe de la Carrera de Psicología en la gestión 1995-1996, de esa manera inicia una carrera académica que se ve acelerada por sus continuos logros, llegando el año 2009 a ser nombrada como Directora de la Carrera de Psicología, y en el año 2015 se consolida como Decana de la Facultad Ciencias Sociales y Humanas.

En el trabajo social, la Dra. Maclovía Ximena Péres Arenas, orienta mediante la técnica del examen pericial a varios matrimonios del arzobispado. También trabajo en entidades financieras haciendo evaluaciones pre ocupacionales al personal nuevo del Banco Unión.

Como conferencista dio varias exposiciones como ser: Formación para la afectividad y la sexual organizado por la comisión Episcopal, Defender sus derechos y formar en libertad organizado por el Hogar Carlos Villegas, Cursos cortos sobre niñez y adolescencia en vulnerabilidad organizado por la Universidad Católica de Bolivia.

Recibió el reconocimiento por parte de la Senadora Nely Gallo Soruco de la Cámara de Senadores por su valiosa cooperación y apoyo institución en la realización del Foro de interés ciudadano: "Socialización y difusión de los derechos humanos y libertades. Aplicación en Bolivia y América Latina", el año 2022.

Sus publicaciones y artículos científicos como ser: Habilidades Sociales en Adolescentes Institucionalizadas para el Afrontamiento de su Entorno (Artículo- Científico), Capacitación en relaciones interpersonales rurales del departamento de La Paz (Artículo- Científico), Tesis Doctoral publicada Habilidades Sociales en Adolescentes institucionalizadas para su afrontamiento a su entorno inmediato.

Actualmente la Dra. Maclovía Ximena Péres Arenas, sigue aportando con su producción intelectual y literaria al área de la Psicología, desenvolviéndose aun como docente.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un homenaje a la Dra. Maclovía Ximena Péres Arenas, por su aporte a la Psicología en Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR CON MODIFICACIONES el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".



Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, la Dra. Maclovia Ximena Péres Arenas, nació en la ciudad de La Paz, el 29 de diciembre de 1961; después de cumplir con el estudio de secundaria decidió estudiar Psicología obteniendo el título de licenciatura el año 1989 de la Universidad Católica Boliviana. En 1990 obtiene el título en Provisión Nacional como Psicóloga.

Que, la Dra. Maclovia Ximena Péres Arenas continúa su carrera académica de diplomado en formación de docente para la Educación Superior, donde obtiene el nivel académico de Doctorado otorgado Universidad de la Granada con el número de registro N° 173555.

Que, en su vida laboral comienza como Docente en general el año 1990, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina SEUSME delegada docente de la UMSA a varias defensas de tesis, y Orientación vocacional a los preuniversitarios.

Que, en el trabajo social, la Dra. Maclovia Ximena Péres Arenas, donde oriento mediante la técnica del examen pericial a varios matrimonios del arzobispado.

Que, Maclovia Ximena Péres Arenas, como conferencista dio varias exposiciones como ser: Formación para la afectividad y la sexual organizado por la comisión Episcopal, Defender sus derechos y formar en libertad organizado por el Hogar Carlos Villegas, Cursos cortos sobre niñez y adolescencia en vulnerabilidad organizado por la Universidad Católica de Bolivia (defensorías).

Que, Maclovia Ximena Péres Arenas, apporto con sus publicaciones y artículos científicos como ser: Habilidades Sociales en Adolescentes Institucionalizadas para el Afrontamiento de su Entorno (Artículo-Científico), Capacitación en relaciones interpersonales rurales del departamento de La Paz (Artículo-Científico), Tesis Doctoral publicada Habilidades Sociales en Adolescentes institucionalizadas para su afrontamiento a su entorno inmediato.

Senador proyectista: Enrique Fernando Dehne Franco

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Dra. Maclovia Ximena Péres Arenas**, por su labor de formar profesionales con visión y alta competitividad en favor del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Ana María Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias. Acaban de informarme, el Ministro tiene toda la predisposición de venir, incluso había planteado que esta tarde a las tres de la tarde puede estar aquí presente, pero alguien de la parte administrativa le había indicado que no, que van a mandar recién una nota y que van a formalizar y que la



próxima semana sería. Presidenta, creo que aquí se ha indicado de que si hay predisposición que venga ya nomás esta tarde a las tres de la tarde; no sé por qué la parte administrativa o quién fue que mandó esa nota o ese comunicado se está dando atribuciones para resolver sin conocimiento del Pleno, habíamos indicado nosotros de que esta tarde si es hoy mismo hoy mismo, existiendo la predisposición del Ministro para que venga esta tarde a las tres de la tarde –perdón por la redundancia mil disculpas- sería bueno que ya nomás escuchemos porque creo que todos hemos solicitado, si es de manera inmediata, inmediata, hoy a las tres de la tarde yo planteo que esté aquí presente porque eso es lo que hemos solicitado todos los que hemos vertido palabra.

Por favor, Presidenta, yo quisiera que ponga orden en la parte administrativa, con lo que escuché de la Senadora Daly, de verdad que la parte administrativa esta de cabeza, qué está pasando, creo que hay tantas situaciones que no se comprende.

Sen.ª Presidenta: Senadora, yo tengo también ahorita la información, sí, como nos dicen todo es vía Viceministro Gubernamental y él había indicado que sea con nota, pero que le llamen directamente a Usted también me extraña ¿no? por qué no responde con una nota o directamente podía haber dicho al Hermano Presidente Andrónico, bueno, pero está bien, nosotros vamos a instruir al Equipo Técnico que puedan coordinar, que se puedan comunicar. Gracias.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.19 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 060/2023-2024, a la Hermana Dominga Gladys Fernández Espíndola, por su labor educativa en favor de niñas, niños y jóvenes. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 111/2023-2024
PHC
N° 060/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 60/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA HNA. DOMINGA GLADYS FERNÁNDEZ ESPÍNDOLA.



FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2014, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: NPIOCI. NVGS. DC N° 018/2023-2024 presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Hna. Dominga Gladys Fernández Espíndola, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Certificación N° 077/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Hoja de vida.
- Título en provisión nacional de profesora de primer y segundo ciclos del nivel primario, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
- Título de licenciada en Educación Primaria, otorgado por la Universidad Católica "Boliviana San Pablo".
- Diplomado en Psicología y Filosofía otorgado por la Universidad Salesiana de Bolivia.
- Título profesional en grado de licenciatura de la escuela superior de formación de maestras y maestros Pluriétnica del Oriente y el Chaco.
- Título de Magister en Educación Superior, otorgado por la Universidad Salesiana de Bolivia.
- Certificado III Congreso Internacional de propuestas Educativas Innovadoras.
- Reconocimiento de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, por su apoyo y dedicación promoviendo la calidad educativa estudiantil de generación a generación.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.



Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el Proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Hna. Dominga Gladys Fernández Espíndola nacida en Tarija, el 12 de mayo de 1961, sus padres fueron Angélica Espíndola y Calixto Fernández, estudio la primaria en el Colegio María Laura y secundario en el Instituto Nacional de Comercio.

En el año 1982 ingresa a la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija a estudiar la Carrera de Enfermería, más adelante decide ingresar a la congregación de las hermanas clarisas franciscanas misioneras del santísimo sacramento en Salta Argentina, donde realiza su formación a la vida religiosa.

Después de concluir con la formación misionera fue destinada a Cuevo, Yacuiba, Villamontes, Tarija y Camiri, lugares en donde estaba conjuntamente con la comunidad guiada por la vocación de siempre deseado servir a los demás.

Después de un tiempo sirviendo a la orden misionera decidió volver a Tarija para estudiar la Carrera de Psicología en la Universidad Juan Misael Saracho, para luego iniciar sus estudios en la normal de la católica logrando obtener su título de licenciada y maestra, para luego ejercer su profesión en diferentes unidades educativas en el área de religión como así también de maestra de grado.

En la acción educativa; llevando los misterios a todos los educandos con el lema "AMAR, OBRAR Y EDUCAR", asume la responsabilidad de tomar la dirección de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de convenio en la ciudad de Camiri, el cual es uno de los colegios que están a cargo de las hermanas Clarisas Franciscanas Misioneras del Santísimo Sacramento.

Su dedicación y compromiso con los niños y jóvenes, fue un reto muy grande, donde asume retos como la fundación de la banda de música de la Unidad Educativa la cual se funda con 80 integrantes, la cual es invitada año tras año a los concursos nacionales e internacionales, la misma que participa de todos los eventos culturales y locales organizados por el municipio, siempre obteniendo el podio en cada concurso participado.

En cuanto al ámbito social está encargada del comedor de niños, al cual asisten estudiantes de la unidad educativa que necesitan apoyo alimenticio por la no presencia de sus padres en el hogar los cuales se dedican al comercio informal.

Así también se hace cargo del asilo de ancianas a las cuales dedica parte de su tiempo libre.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un homenaje Hna. Dominga Gladys Fernández Espíndola, por su aporte a la educación en Camiri.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR CON MODIFICACIONES el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, la Hna. Dominga Gladys Fernández Espíndola nació en la ciudad de Tarija el 12 de mayo de 1961, sus padres Angélica Espíndola y Calixto Fernández, estudió la primaria en el Colegio María Laura Justiniano y secundaria en el Instituto Nacional de Comercio.

Que, en el año 1982 ingresa a la Universidad Juan Misael Saracho de la ciudad de Tarija a estudiar la carrera de Enfermería, luego ingresa a la Congregación de las Hermanas Clarisas Franciscanas Misioneras del Santísimo Sacramento, donde realiza su formación a la vida religiosa en Salta Argentina.

Que, la Hna. Dominga Gladys Fernández Espíndola luego, realiza sus estudios en la Normal de la Universidad Católica logrando obtener su título de Licenciatura en Educación Primaria, para luego ejercer su profesión en diferentes unidades educativas en el área de religión como así también de maestra de grado.

Que, la Hna. Dominga Gladys Fernández Espíndola, siempre ha enseñado con el lema de "AMAR, OBRAR Y EDUCAR".

Que, obteniendo también los títulos de Maestra de Educación Primaria Comunitaria Vocacional, Diplomado en Psicología y Filosofía, Diplomado en Formación para la transformación de la Gestión Educativa, Magister en Educación Superior.

Que, la Hna. Dominga Gladys Fernández Espíndola asume la Dirección de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de Convenio en la ciudad de Camiri, el cual es uno de los colegios que están a cargo de las hermanas de su congregación.

Que, la Hna. Dominga Gladys Fernández Espíndola, en el ámbito social está encargada del "Comedor de Niños", al cual asisten estudiantes de la unidad educativa que necesitan apoyo alimenticio. Así también se hace cargo del "Acilo de Ancianas" a las cuales dedica parte de su tiempo.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:



Homenaje camaral a la **Hna. Dominga Gladys Fernández Espíndola**, en reconocimiento a la labor educativa y solidaria beneficiando a niños, jóvenes por la acción social a personas de la tercera edad del Municipio de Camiri del Departamento de Santa Cruz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.20 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 062/2023-2024, a Rodrigo Cartagena Vaca, por su gran desempeño estudiantil en competencias académicas. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 114/2023-2024
PHC N°
62/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO:

PHC N° 62/2023-2024. HOMENAJE A RODRIGO CARTAGENA VACA DEL DEPTO. DE SANTA CRUZ.

FECHA: 16 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 13 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/CS/CESCTD/INT N° 302/2023-2024 presentado por la Senadora Laura Marlene Lujan Condori, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento



del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento para Rodrigo Cartagena Vaca del departamento de Santa Cruz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Certificación No 052/2023-2024, emanado por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, dependiente de Secretaría General de la Cámara de Senadores, en la que señala que no se tiene algún Homenaje Camaral para Rodrigo Cartagena Vaca.
- Hoja de vida.
- Copia simple de la cédula de identidad.
- Certificado por haber ocupado el tercer lugar en la Olimpiada Internacional de Trigonometría (ITO por sus siglas en inglés), por el Centro Organizador de la Olimpiada STEM (OCSO, por sus siglas en inglés).
- Certificado por haber ocupado el tercer lugar en el desafío de la olimpiada internacional de geometría (IGOC por sus siglas en inglés), por el Centro Organizador de la Olimpiada STEM (OCSO, por sus siglas en inglés).
- Certificado por haber obtenido Medalla de Plata en el XX Concurso Internacional Canguro Matemático 2023, otorgado por la institución Kangourou Sans Frontiers.
- Certificado otorgado por International Mathematics Olympiad Challenge 2023.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo N° 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.



El estudiante Rodrigo Cartagena Vaca, está demostrando su interés y pasión por las ciencias exactas, específicamente las matemáticas, ya que a su corta edad ha participado en diferentes competencias representando a su unidad educativa, a su departamento y al país. Nació un 20 de enero de 2010 en Santa Cruz de la Sierra, sus padres son Ronald Erick Cartagena Pérez y Verónica Vaca Bustillos, además del español, él habla guaraní, alemán, portugués e inglés.

A su corta edad empezó a destacarse en matemática, física y astronomía, actualmente está becado en el Colegio Seven Lakes Houston en Estados Unidos, anteriormente estaba en el Colegio Alemán - Deutsche Schule- en Santa Cruz, desde el 2015 al 2023.

A sus 11 años se destacó participando en Perú en la competencia denominada TalentoGO sacando medalla de plata y en México en Mazatlán sacándose medalla de oro, de esta manera puso en alto nombre de Bolivia desde su corta edad.

A sus 12 años participó en Santa Cruz de la Sierra en competencias organizadas por la Universidad Privada de San Andrés, en el área de matemáticas, sacando medalla de plata igualmente participó en Cochabamba en las Olimpiadas Científicas estudiantil Plurinacional de Bolivia en la cual sacó medalla de plata en física.

A sus 13 años con su destreza en las matemáticas llamó la atención de sus profesores y fue elegido para participar en la competencia Canguro Matemático 2023 y obtuvo medalla de plata; también participó "AMC 8" el cual es una prueba administrada a estudiantes de secundaria diseñada para promover el desarrollo de habilidades necesarias para la resolución de problemas sacando mención honorífica.

De la misma manera participó en las olimpiadas EULER, en Indonesia, sacando mención honorífica internacional en las olimpiadas de trigonometría también y en el torneo de jóvenes matemáticos en el 2023.

Participó del cuarto Torneo Olímpico Hispano Matemático, en el que compitió con estudiantes de México, Guatemala, Perú, España y Bolivia; y obtuvo la medalla de Bronce en la categoría 2010-2011.

En las olimpiadas Copérnico ronda global en Nueva York que se llevaron a cabo en julio de 2024, uno de los eventos más icónicos, obteniendo la Medalla de Bronce.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un homenaje estudiante RODRIGO CARTAGENA VACA.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda aprobar con modificaciones el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:



Que, la Senadora Laura Marlene Lujan Condori, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: *"La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda"*.

Que, Rodrigo Cartagena Vaca nació un 20 de enero de 2010 en Santa Cruz de la Sierra, hijo de Ronald Erick Cartagena Pérez y Verónica Vaca Bustillos.

Que, Rodrigo Cartagena Vaca, destacó su participación en el Torneo Olímpico Hispano Matemático, donde compitió con niños de México, Guatemala, Perú, España y Bolivia obtuvo la medalla de Oro en la categoría 2010 – 2011.

Que, Rodrigo Cartagena Vaca, logró grandes hazañas en el área de las matemáticas, destacando entre ellas las competencias internacionales como las Olimpiadas de Ciencia y Matemáticas "Copernicus", en Nueva York, Estados Unidos, donde obtuvo medalla de Bronce.

Que, Rodrigo Cartagena Vaca, participó en competencias matemáticas, de astronomía, física y química, contribuyendo así al crecimiento académico, y constituyéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Que, Rodrigo Cartagena Vaca continúa con un desempeño positivo en varios campos y áreas de conocimiento, convirtiéndose en uno de los seis estudiantes bolivianos, que puso en alto el rendimiento académico de la educación que se tiene en el Estado Plurinacional de Bolivia.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

O T O R G A:

Rendir un justo reconocimiento al estudiante **Rodrigo Cartagena Vaca**, del Departamento de Santa Cruz, por ser una inspiración para las nuevas generaciones debido a su destaca labor estudiantil en competencias académicas, nacionales e internacionales, en las que puso en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Conforme al artículo 30 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicito permiso por tener en agenda una reunión respecto a mi Comisión de Política Internacional. En caso de que se reinstalar hasta las 15:30, solo eso Hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene permiso Senador. Aprovechar aprobando las Declaraciones Camarales, están aquí presentes los estudiantes que representaron a Bolivia en las Olimpiadas Copérnico en Estados Unidos. ¡Felicidades! por ese honor, por lo que han llevado en alto a nuestro querido Estado Plurinacional de Bolivia, sigan adelante. ¡Felicidades!

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Petición de Informe Escrito.

4.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita al Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que informe sobre la situación legal del terreno donde se desarrollará el Proyecto de Construcción del denominado Parque Lineal Ecológico Metropolitano; informe cuáles fueron los inmuebles del Cantón Terebinto del Municipio de Porongo, migrados al Municipio de Santa Cruz de la Sierra; informe sobre la investigación a los funcionarios responsables de llevar adelante el proceso de expropiación del terreno de propiedad de la familia Pardo Luján; informe si la Ley Autonómica Municipal N° 1434 cuenta con su reglamentación aprobada; informe si dentro de la ley municipal que amplía el radio urbano del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, cuenta con la categorización de área productiva agropecuaria urbana; informe sobre la situación legal y administrativa del derecho propietario del terreno donde se desarrollará el proyecto de construcción del denominado "Boulevard Bosque Urbano Isuto"; informe sobre el denominado "Condominio Bosques de la Colina"; informe sobre la Escuela de Aviación "Fénix Aeronáutica"; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Alcalde Municipal de Viacha, informe qué medidas ha implementado para regularizar la situación de las empresas mineras que operan sin licencia ambiental en su jurisdicción; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Alcalde Municipal de Villamontes, que informe sobre el proceso de contratación de la obra: Construcción U.E. Jaime Mendoza – Villamontes; y otros puntos relacionados al tema.



Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Gobernador del Departamento de La Paz, que informe sobre las acciones para el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de sustancias peligrosas, desde la gestión 2015 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita a la Ejecutiva de Desarrollo de Villamontes de la Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija, que informe cuál es la situación actual del proyecto tramo Isiri – La Central; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Ejecutiva de Desarrollo de Villamontes de la Región Autónoma del Gran Chaco, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) La Senadora Dulce María Araujo Domínguez, solicita al Gobernador del Departamento de Pando, informe qué acciones asumió la Gobernación para controlar los incendios forestales en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita al Gobernador del Departamento de Cochabamba, que informe cuál es la importancia de realizar una auditoría ambiental al Botadero de K'ara K'ara; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, con nota de atención.

Sen. Secretario:

h) La Senadora Dulce María Araujo Domínguez, solicita al Alcalde Municipal de Filadelfia, informe qué acciones asumió para controlar los incendios forestales en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia, con nota de atención.

Sen. Secretario:

i) La Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce, solicita al Gobernador del Departamento de Tarija, que informe sobre el acuerdo entre la Gobernación y la UPRE, respecto a la conclusión del Oncológico de Tarija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, con nota de atención.

Sen. Secretario:

j) La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Alcalde Municipal de Quillacollo, que informe cuáles



fueron los contratos suscritos por parte del gobierno municipal referente al Desayuno Escolar entre las gestiones 2019, 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyectos de Homenaje Camaral

1. Proyecto de Homenaje Camaral, a la empresa "Toyosa S.A."

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación del Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 308 I de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales..."*.

Que, es importante reconocer a las instituciones más destacadas que aportan al progreso y desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo Toyosa S.A., un referente nacional.

Que, Toyosa S.A., en Bolivia desde su fundación en fecha 09 de octubre de 1981, por su actual presidente ejecutivo Sr. Edwin Saavedra Toledo quien, con un alto espíritu trabajador y actitud ganadora, ha crecido significativamente a lo largo de más de cuatro décadas, convirtiéndose en un referente en el sector automotriz del país.

Que, Toyosa S.A., es considerada una de las empresas más grandes y solidas de Bolivia. El esfuerzo puesto en estos más de 40 años de trabajo es reconocido por miles de familias bolivianas, poseedoras de un vehículo Toyota, desde el momento de la compra de un automóvil, reconocen la calidad de la marca Toyota.

Que, para la empresa automotriz siendo una de las más importante del país, es primordial la satisfacción plena de sus clientes y por este motivo busca un servicio de excelencia mediante la filosofía de la mejora continua en la atención post venta.

Que, la empresa se destaca por su compromiso con la mejora continua y el respeto por las personas, principios que han guiado su éxito tanto a nivel nacional como global. actualmente, Toyosa S.A., cuenta con 18 sucursales y 8 talleres especializados en todo el país, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios de calidad.

Que, en 2024, Toyosa S.A., celebra su 43° aniversario, destacando su avance hacia la tecnología híbrida y su visión de liderar el futuro de la movilidad en Bolivia. Además de los vehículos Toyota, la empresa también distribuye otras marcas como Lexus, Hino, Volvo, Kubota, Yamaha, y más.



Que, Toyosa S.A., es un grupo de apasionados perfeccionistas que busca satisfacer las necesidades de la sociedad, distribuyendo el mejor producto a precios acordes al mercado nacional a través de las siguientes metas: Generar relaciones duraderas con proveedores y concesionarios para distribuir vehículos de gran calidad a precios razonables. Servir a la sociedad contribuyendo a la seguridad y protegiendo el medio ambiente.

Desde hace más de 40 años en Toyosa S.A., está trabajando en beneficio de las bolivianas y bolivianos.

Senador proyectista: Miguel Pérez Sandoval.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado en el artículo 160 numeral 1 y en aplicación al artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a **Toyosa S.A.**, por su larga trayectoria, desarrollo económico empresarial, innovación y la responsabilidad social en Bolivia, generando empleo y aportando al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Festividad "Virgen del Rosario".

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación del Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*



Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que *“la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico”*.

Que, los Artículos 3 inciso c), 4 inciso b) y 6. II, III del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permite realizar esos homenajes a personas jurídicas por actividades culturales de relevancia para nuestro país y que son eventos que generan vínculos y unión entre miembros de una comunidad que transmite creencias, costumbres y tradiciones.

Que, el Municipio de Incahuasi se encuentra en la Provincia Nor Cinti, del Departamento de Chuquisaca, situado en la región de los valles, a una altitud promedio de 2.500 msnm. con una población de aproximadamente 16.311 habitantes.

Que, el Gobierno Autónomo Municipal de Incahuasi, del Departamento de Chuquisaca, cada 07 de octubre desde la creación del municipio el 26 de enero de 1970 durante el gobierno de Alfredo Ovando Candía, realiza la festividad religiosa y cultural de la entrada folclórica en devoción la Virgen de Rosario patrona de Incahuasi. En la misma los pobladores demuestran con fe y devoción a partir de las fraternidades donde participan los estudiantes del nivel primario y secundario de las unidades educativas del municipio, además la participación de las juntas vecinales, comunidades del valle y la pampa, municipios de la región de los Cintis y también residentes del interior del país. La festividad se fue realzando año tras año, gracias al entusiasmo y dedicación de los técnicos que trabajaban en la alcaldía.

Que, la primera fraternidad en participar e iniciar con la entrada folclórica cultural fue la Fraternidad de los Funcionarios Públicos, en la actualidad aproximadamente participan 30 fraternidades, reuniendo a más de 7000 personas, con danzas típicas del lugar y del acervo nacional, mostrando la vestimenta y costumbres a través de cada danza, mucho antes la fiesta se iniciaba con pasantes, pero no había entrada con danzas ni fraternidades, hoy con una misa de velas y una serenata se da inicio a esta fiesta religiosa y cultural, a la Patrona de la Tierra Fantástica del Inca.

Que, la Alcaldía de Incahuasi organiza varias actividades para honrar a la Virgen del Rosario y la más sobresaliente es la del 7 de octubre de cada año.

Senadora proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat,

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en ejercicio de la facultad conferida por el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo establecido en el Artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

DECLARA:

Otorgar un merecido reconocimiento a la **Festividad “Virgen del Rosario”** del Municipio de Incahuasi del Departamento de Chuquisaca, que el 7 de octubre celebra un año más de creación, como reconocimiento a la expresión de la fe e identidad cultural ancestral de la población de la región, del departamento y del país.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

3. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa Fiscal "Virgen del Rosario"

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación del Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la Unidad Educativa Virgen del Rosario, fue fundada el 19 de enero de 2016 en el Municipio de Vinto de la Provincia de Quillacollo en el Departamento de Cochabamba.

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 0104/2016 se aprueba el 19 de enero del 2016 el funcionamiento legal de la Unidad Educativa Fiscal Virgen del Rosario.

Que, el Unidad Educativa Fiscal Virgen Rosario, merece todo el reconocimiento por los servicios de educación prestados en beneficio de la población de la primera infancia del Municipio de Vinto Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, cumpliendo con un aporte valioso a nuestro país.

Senadora proyectista: María Patricia Arce Guzmán

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Fiscal Virgen del Rosario**, su octavo aniversario de fundación a conmemorarse el 7 de octubre del presente año, por su arduo trabajo que desarrolla en el



ámbito de la educación en beneficio, de niñas y niños que se encuentran en la primera infancia en la población de Vinto del Departamento de Cochabamba, aportando al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Disculpe, pero sabe después de la aprobación y antes de terminar la Sesión por favor quisiera tomar la palabra Senadora Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadoras y senadores, antes de concluir la Sesión de hoy, vamos a declarar Cuarto Intermedio y luego que nos confirme la participación del Ministro de Hidrocarburos como habíamos dejado en Aplazamiento su tratamiento.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Gracias, Presidenta y colegas. Quiero agradecer a todos ustedes la aprobación de los Proyectos de Homenaje Camaral a los estudiantes que nos han representado muy acertadamente en las diferentes contiendas que han habido en el área de matemáticas de robótica, no soy yo la proyectista, sin embargo, como Comisión de Política Social, Educación y Salud, la Senadora Silvia Salame y el Senador Rubén Gutiérrez, hemos visto que realmente merecen estos estudiantes que están aquí presentes, son seis estudiantes que han conformado el equipo que ha representado a Bolivia, no solamente a nivel nacional, sino también internacional en diferentes países y diferentes tipos de programas en el área de matemáticas, vuelvo a recalcar en el área de robótica; han traído medallas de Oro, de Plata, de Bronce y no solo uno, varias medallas y están aquí presentes los seis estudiantes.

Yo quisiera que por favor senadores, seguramente va haber un acto cuando la Senadora proyectista les entregue sus homenajes camarales, pero quisiera que nosotros como senadores les demos un voto de aplauso por el trabajo que ellos realizan, por esa inversión intelectual que ellos hacen para mejorar. Estos estudiantes son el futuro de nuestro país, son los ingenieros, son los médicos, son los licenciados, son los profesionales que van hacer quedar bien a nuestro país y que espero no escapen, no tengan que salir porque no hay oportunidades; entonces por el futuro de estos brillantes estudiantes quisiera por favor, que les brindemos un voto de aplausos y gracias por representarnos tan dignamente.

Ellos son, y no los vamos a dejar en el anonimato, son el estudiante: Yarette Andreu Rivero Montes, con todas sus medallas, ¡Felicidades Andre!; está también el estudiante Ángel André Calle Copa; está el estudiante Huáscar Arturo Gutiérrez Martínez; la estudiante Katering Giselle Velasco García; la estudiante Dasha y Ayelen Quilo Tapia; y el estudiante Rodrigo Cartagena Vaca.

Gracias senadoras y senadores, y ¡Felicidades! jóvenes estudiantes.



Sen.^a Presidenta: Gracias y ¡Felicitaciones! nuevamente.

Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidenta, simplemente recordar que la Senadora Proyectista, la Senadora Laura Luján, me indicaba que tenía que haberse realizado la anterior semana este reconocimiento y la entrega, sin embargo, hoy están presentes; entendemos que se ha programado para que el equipo técnico pueda acelerar, obviamente como corresponde que corran las firmas, las declaraciones ya aprobadas hoy día y tal vez ya en minutos siguientes, en las siguientes horas puedan recoger estos reconocimientos como corresponde con Protocolo y de esa manera retornar a la ciudad, a las ciudades, o a sus departamentos de origen, y bueno, con la entrega de este Homenaje Camaral Presidenta. Simplemente eso para viabilizar, ya que están presentes aquí. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Nuevamente, gracias.

Declaramos el Cuarto Intermedio hasta las 15:00. Nos acaban de confirmar que el Ministro estará presente a las tres de la tarde.

-Cuarto Intermedio-

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Buenas tardes colegas senadoras y senadores. Vamos a levantar el Cuarto Intermedio. Antes de reinstalar la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen. Secretario:

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moye Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia.

Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Bien, vamos a continuar con la Sesión, el punto exclusivo que es para tratar los contratos petroleros, el Pleno tomó la decisión de convocar al Ministro, él ya está presente aquí, voy a solicitar rápidamente a la Senadora Simona Quispe invitar a esta Sala al Ministro de Hidrocarburos y Energía para que pueda explicar los objetivos y alcances del Proyecto de Ley.



Bien, a nombre de las senadoras y senadores aquí presentes le damos la cordial bienvenida al Ministro de Hidrocarburos y Energía, presente aquí en nuestro Hemiciclo para que pueda brindar y explicar a esta instancia respecto a los principales alcances y propósitos del Proyecto de Ley N° 028.

Tiene la palabra el Ministro Alejandro Gallardo Valdivieso, le concedo en principio 30 minutos para que pueda efectuar su exposición y posteriormente vamos a dar curso a las dudas y preguntas de las y los senadores presentes.

Tiene la palabra, el hermano Ministro.

Ministro de Hidrocarburos y Energía; Alejandro Gallardo Valdivieso: Gracias. Bueno primeramente muy buenas tardes, un cordial saludo a nuestro Presidente de la Cámara de Senadores, a toda la Directiva y a través de ellos a todos ustedes.

Bueno, nosotros hemos solicitado la autorización del contrato de servicios petroleros para el área TITA-TECHI, este es un proyecto de acuerdo a la normativa que en el cual el objeto prácticamente en virtud a los artículos 361 y 362 es "establecer las disposiciones normativas generales para regir las actividades dentro de la cadena hidrocarburífera" y también dentro del artículo 67 es "normar las actividades hidrocarburíferas de acuerdo a la Constitución Política del Estado", establecer los principios y normativas y procedimientos fundamentales para todo el sector Nacional de acuerdo a la normatividad hidrocarburífera. También dentro del marco normativo tenemos el artículo 2 del Decreto Supremo N° 4667 el cual atribuye al Ministerio de Hidrocarburos y Energías establecer los lineamientos para la selección de las empresas y suscripción de los contratos.

También dentro de la Resolución Ministerial N° 068-22 el contrato debe tener la aprobación del Directorio y los lineamientos del contrato de acuerdo al artículo 6 y 7 de la Resolución Ministerial, bueno, los Aspectos Generales de esta normativa tenemos las Partes, las Definiciones, el Objeto, la Ubicación, el Plazo del Contrato, la Medición de los Hidrocarburos Netos, la Propiedad y el Uso de Bienes y obligaciones, la Cesión y Cambio de Control, la Terminación, la Confidencialidad, las Garantías, la Ley Aplicable y la Solución de Controversias, las Modificaciones, las Normativas Anticorrupción, el Idioma y las Notificaciones.

El Cuerpo Contractual de esta normativa está en base a la exploración, a la explotación y a la finalización del contrato; dentro de lo que es la Exploración tenemos el Plan de Exploración Preliminar, el Descubrimiento de Hidrocarburos, los Reportes de Evaluación, la Conclusión del Periodo de Exploración. Dentro de lo que es la Explotación tenemos la Declaratoria de Comercialidad, esto es cuando hay éxito en la primera etapa, el Plan de Desarrollo, los Acuerdos de Entrega y el Mecanismo de Pago, el Abastecimiento al Mercado Interno como prioridad, las Regalías, participación al TGN e IDH y la Retribución al Titular.

Y bueno, una vez que se concrete la Etapa de Explotación ya viene la etapa final de Finalización al Contrato que es el Programa de Abandono y la Cuenta de Abandono. Entre las actividades transversales dentro de todas estas etapas del Cuerpo Contractual tenemos el Programa de Trabajo y Presupuesto, la Perforación de Pozos, las Patentes e Impuestos y lo que serían los Subcontratistas.

Nosotros aquí tenemos un Plan de Exploración Preliminar que contiene lo que sería el Programa de Trabajo y Presupuesto PTP, Primer Periodo, los Anuales (inicial y modificados). Tenemos el Cambio de Fase, que igual contiene los mismos programas que sería el Programa de Trabajo y Presupuesto, los Anuales (inicial y modificados), y de ahí de acuerdo a la evaluación y a los resultados del programa vendría el Programa de Trabajo, el PTP y los Anuales (inicial y modificados).

Aquí tenemos en la Primera Fase la UTE que eso tenemos que pagar a los titulares de acuerdo a la Garantía de Cumplimiento de la UTE, en la primera, en la segunda y en la tercera fase. Bueno, tenemos tres etapas dentro de lo que es el sector hidrocarburífero lo que sería el Plan de Desarrollo después ya tendríamos el crecimiento hasta llegar a la etapa máxima de producción, en el cual nosotros debemos de crear un fideicomiso para pasar a la última etapa que es la Declinación que esto puede ser ejecutado por la empresa



titular o en caso de que ellos no deseen hacer esta etapa pasaría a operación de YPFB y este presupuesto de abandono pasaría a YPFB para que continúe operaciones o llegue a la etapa de abandono.

Régimen Fiscal es el mismo que utilizamos dentro de todos los contratos que tenemos donde el 50% se va para las regalías IDH, participación del TGN después tenemos el valor remanente que vendrían los costos recuperables, la ganancia a distribuir según la tabla de cada contrato para lo que diga el titular y para lo que sería YPFB, en esto tenemos ya la retribución del titular que son los costos recuperados más la utilidad del titular ¿no?

Nosotros dentro de lo que es Latinoamérica, por ejemplo, tenemos uno de los más altos porcentajes tenemos el 80% de participación del Estado dentro de los contratos comparado, por ejemplo, con Argentina y Brasil que tiene el 52%, entonces realmente tenemos un porcentaje bastante alto en lo que sería la participación del Estado.

Bueno, específicamente en lo que es este contrato nosotros tenemos con la empresa CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S. Sucursal Bolivia, la Superficie del Área es 36,50 parcelas que equivale más o menos a las 91.250,00 hectáreas, la Ubicación del Área está en el Departamento de Santa Cruz, Provincia Cordillera, Municipio Charagua Iyambae, está dentro de las zonas tradicionales de exploración y explotación de hidrocarburos. La inversión en lo que sería la exploración y explotación es 101,0 millones de dólares, los Recursos Recuperables más o menos tenemos que de acuerdo a la proyección vamos a tener 1,4 MMBbl (millones de barriles) y 133,70 BCF. La Renta Petrolera Estatal más o menos se calcula en 553,0 MMUSD (millones de dólares).

Bueno, como indicábamos esta reserva se encuentra dentro de la zona tradicional de hidrocarburos ya hemos dado la expansión que tiene, esto está dentro del sector Norte el dominio estructural de la Llanura Chaqueña, el Área TITA-TECHI se encuentra sobre la TCO-TIOC Isoso; entonces, tenemos que tomar en cuenta qué es una TCO. El potencial hidrocarburífero tenemos una probabilidad de Éxito Geológico del 24%, los Recursos Prospectivos como indicamos hace rato tenemos 1.4 MMBbl (millones de barriles), en lo que sería líquidos y 133.7 BCF. Tenemos dentro de lo que sería la zona Tupambi 70,50, en Iquiri 63.20, que harían un total de 133,70 BCF.

Después tenemos lo que sería el área, como pueden ver estamos en la TCO, dentro de la TCO en el área tradicional de hidrocarburos. También tenemos, bueno, es un área reservada a favor de YPFB dentro de TITA-TECHI, y tiene una prospección bastante interesante. Entonces, dentro de lo que es la Primera Fase tenemos la gestión para la obtención de la Licencia Ambiental, también tenemos los pozos exploratorios el primero y el segundo. En la Segunda Fase ya tenemos el pozo exploratorio más o menos a una proyección de dos mil ochocientos metros y como Tercera Fase tenemos el quinto pozo exploratorio igual a 2.800 metros.

Dentro de la normativa estamos entre 600 y 1200 UTE. Por las características de este estamos alrededor de las 1200 UTE. Bueno, aquí tenemos un cuadro igual de la proyección que tenemos a partir del quinto año ya alcanzaríamos lo que sería el caudal requerido y de esa manera tenemos una producción considerable ¿no? Dentro de la madurez del pozo ya tenemos igual como Tercera Fase lo que sería el Abandono y como indicamos tenemos un fideicomiso que lo puede hacer la misma empresa o en caso de que YPFB quiere continuar las operaciones y ellos se harían cargo y verían si ese fideicomiso se lo utilizaría para cerrar el pozo o continuar las operaciones de acuerdo al estado del pozo.

Otro aspecto importante es que tenemos que ver de acuerdo a las características y al comportamiento de este contrato vamos a tener un 25% de participación del titular y un 75% de participación del Estado, tomando en cuenta las regalías, los ingresos de YPFB, los impuestos de UPSTREAM, la renta petrolera y la participación estatal. Entre las dos áreas de exploración y explotación en Tupambi tenemos un 74.6 y en Iquiri un 75.9, por eso en promedio decimos que tenemos un 75% de participación. También indicar que tenemos diferentes Contratos de Servicios Petroleros con la empresa CANACOL, tenemos OVAÍ, FLORIDA ESTE, ARENALES, y este es el último que está en proceso de firma que sería TITA TECHI.



Un poquito para hablar de la empresa CANACOL ENERGY, la Casa Matriz de CANACOL ENERGY LTD se estableció en 1970 y adoptó su nombre actual en 2009, tiene centradas sus operaciones en Colombia a través de su filial CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S. (CANACOL). CANACOL opera en 15 contratos de exploración y producción en Colombia, donde se enfoca en la exploración y el desarrollo de gas natural (hay que recalcar que el 99% de su producción es gas natural). Tiene vigentes 11 contratos E&P de Gas, 3 de petróleo no convencionales y un contrato de Asociación de Petróleo Convencional con ECOPETROL Colombia y hasta el 2024, se visualiza que CANACOL sea responsable del 30% del suministro de Gas Natural en Colombia.

Dentro de sus indicadores, es una empresa bastante positiva, tanto en su solvencia a corto plazo como los indicadores de capacidad, con lo cual podemos garantizar que va a dar cumplimiento de manera correcta, tanto en experiencia como en sostenibilidad financiera al cumplimiento de este contrato. Eso sería Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, hermano Ministro. Tienen la palabra colegas, senadoras y senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, gracias. A través suyo saludar al Ministro de Hidrocarburos.

Pero Señor Alejandro me sorprende la escueta explicación, espero a Usted entienda que aquí no hay un solo ingeniero de petróleo y gas natural y que su información a mí me parece que no ha satisfecho al menos mis inquietudes, mis dudas respecto a esta exploración petrolera, parto diciéndole que a su Cartera de Estado a pesar de que Usted ha asumido hace poco como Ministro, le he solicitado una Petición de Informe Oral hace más de nueve meses, Petición de Informe Oral que su Cartera, siendo Usted Ministro me ha reprogramado ya en dos ocasiones; le recuerdo su obligación parte de su trabajo es venir a esta Cámara de Senadores a rendir cuentas, a dar explicaciones, a decirle al pueblo boliviano por qué tenemos una crisis energética, por qué no hay diésel, por qué no hay gasolina, qué negociados existen con la cisternas, quiénes son los dueños de esos negociados y por qué el Gobierno Nacional encubre corrupción a través de la distribución de cisternas.

Después de mi preámbulo Señor Ministro, este es el contrato que ustedes nos han presentado, que Usted ha hecho una exposición de, con suerte 15 minutos, y tengo un par de dudas respecto al contrato de exploración, primero parto por decir que yo no estoy en contra de un proceso de exploración de gas natural en el país. Me surgen varias dudas, Usted ha declarado desde el Ministerio de Hidrocarburos que no importa que ya no le vendamos gas a Argentina que Brasil nos va a pagar más, quisiera que me absuelva esa duda, cuánto nos pagaba Argentina, cuánto nos va a pagar Brasil. Segundo, en caso de que hubiera esta exploración, quisiera que me explique qué pasa en ambos casos, qué pasa si la empresa colombiana no encuentra nada y qué pasa si encontramos la cantidad de barriles que Usted ha dicho, cuál es la certeza o el porcentaje de certeza de que esa va a ser la producción de este pozo, en caso de que estos tuvieran éxito en la exploración. Segundo, respecto a la exploración que están generando, cuánto es el gasto para el Estado boliviano, o si solamente va a gastar la empresa y qué va a tener, está actuando al riesgo propio o cuánto es la inversión que está ejecutando el Estado y cuál será la pérdida en caso de que no encontremos ninguna reserva en el pozo.

Y mi última pregunta, que asumo la van a profundizar la Senadora Cecilia Requena y la Senadora Cecilia Moyoviri, tiene que ver con la TCO, ¿se ha establecido un proceso de consulta en la TCO?, si es que se ha establecido el proceso de consulta en la TCO, cómo han hecho ustedes para contactarse con una comunidad ayorea de cero contacto y bajo qué mecanismos se ha hecho las consultas correspondientes, cuál es el tipo de protección que se le va a dar, no solamente al área, sino a los pueblos indígenas que están ocupando en este momento la TCO, eso me parece importante.

Cierro mi participación Señor Ministro porque entiendo que esto tiene que ver con este contrato específico que Usted ha venido a explicar, este contrato específico pidiéndole la responsabilidad a Usted y a los



ministros. El Presidente Luis Arce y el Vicepresidente tienen una responsabilidad con el país, como lo había dicho hace unos minutos, cuando tienes un país que no tiene la capacidad de seguir pagando, diéssel, de seguir pagando gasolina, que tiene dificultades con sus puertos en Arica para que nuestros cargueros puedan descargar productos, que tienen dificultades con los canales de distribución Usted tiene la obligación de venir aquí al Senado Nacional con la verdad con documentos, sentarse a explicar, tal vez no sea su tarea favorita del día, pero es su obligación.

Le pido por favor, con la esperanza de que al ser Usted nuevo en la Cartera pueda cambiar las prácticas del pasado que se comprometa a responder las preguntas que le hacemos. No soy la única Senadora la que se le ha reprogramado a PIOs desde su Cartera y estoy segura que mientras más transparencia tenga su gestión más certezas va a tener el pueblo boliviano. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Señor Ministro esta mañana teníamos dudas en relación a la palabra “reserva” y que está absolutamente claro que “reserva” quiere decir que es la autorización para que sea Yacimientos la que explote, eso ya no me queda duda, sin embargo, hay aspectos que Usted no los ha aclarado mucho sobre todo relacionado al Régimen Fiscal, se sobreentiende que quizás Usted eso debe haber explicado, que esa etapa se va a dar solo si hay explotación, quizás vale la pena que Usted explique que mientras solamente estemos en la primera fase que es la exploración, no existe ningún tipo de obligación del Estado boliviano más que dar la facilidad para que se realice el trabajo, pero también lo que sí me ha preocupado mucho y es que Usted mismo ha indicado que esto está en una TCO y como dice la Constitución para que se dé un contrato en una TCO tiene que haber una consulta previa, voluntaria e informada.

Entonces, yo en lo personal estoy de acuerdo con que el Estado firme este tipo de contratos, sobre todo si se trata de exploración porque es sin cargo alguno para el Estado y solo nos beneficiaremos si se produce la explotación, sino aparte de los pasivos ambientales que ellos también tienen la obligación de repararlos, no tendría ninguna obligación el Estado ¿no?, pero nos gustaría saber antes de aprobar el contrato precisamente, cuál es el tipo de consulta que se ha aplicado en este caso para hacer el contrato, o es que ustedes han pensado que porque es un contrato de exploración no había necesidad de hacer la consulta. Eso sería todo por mi parte, Señor Ministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Gracias, Presidente. Gracias señor Ministro.

En verdad justamente esto es lo que nos preocupaba ahora, porque si bien se nos explicaba que no iban a hacer exploraciones dentro de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, pero, sin embargo, Usted mismo ahora lo demuestra de que sí, Usted sabe que las normas, nosotros mismos nos piden de que tenemos que cumplir la Constitución, las normativas y el artículo 30 numeral 15, justamente ahí dice que tenemos que ser consultados los pueblos indígenas antes de tomar esa decisión. Ahora mi pregunta señor Ministro, qué va a pasar, porque imagínese lo que se viene aquí en esta TCO donde dice los Isosos, bajo Isosos y los territorios ancestrales de los pueblos Ayoreos.

También hay hermanos que están en aislamiento voluntario, qué va a pasar con ellos, eso es lo que queremos enterarnos y saber porque no podemos cometer esos mismos errores de vulnerar nuestros derechos. Yo soy indígena y yo tengo que ver por todos, porque yo no soy solamente Parlamentaria del Beni sino de toda de Bolivia. Nosotros los pueblos indígenas estamos en todo el Departamento, entonces tenemos que ver, por eso que no se vuelva a cometer esos errores de vulnerar los derechos de nuestros hermanos, porque imagínese ancestralmente, qué significa esa palabra, porque antes de todo ellos ya vivían y se debe respetar, además no solo eso hay convenios internacionales, por ejemplo, la 169 el Convenio Internacional, eso también refleja nuestros derechos y no podemos vulnerar eso y debemos estar en lo que nosotros nos regimos, no es porque no estemos de acuerdo, pero también tenemos que cumplir con la normativa que es Constitución Política.



Ministro, yo quisiera que Usted explique sobre este asunto para ver estos casos, porque de verdad cuando hay eso nos vemos vulnerados nuestros derechos, pisoteado y más que todo despojado de nuestro territorio. Solo eso quisiera que nos responda Señor Ministro para que nosotros también entre todos veamos, para eso estamos aquí ser su portavoz de nuestros hermanos dentro de su territorio. Gracias, Ministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidente. Buenas tardes Ministro.

Yo quisiera darle la bienvenida a la Cámara de Senadores y proponerle tener una relación distinta a la que tenemos con su antecesor y otros ministros. Esta es una relación que podría ser mucho más constructiva si es que hubiera buena voluntad de dar información, de hecho Usted está aquí hoy día y bueno eso está muy bien para comenzar, podemos hacerle todas las críticas que las vamos a hacer a su informe, pero es algo que debiera más bien repetirse, ya le han dicho un par de ideas de cuáles son las otras cosas que hay que informar y yo quisiera también aprovechar de decirle que yo también tengo una Petición de Informe Oral que su predecesor, es principal responsabilidad de su predecesor, pero ahora es suya, tenemos una Petición de Informe desde el 2022, sobre biodiesel en realidad y agro combustibles. Biodiesel entendiéndose lo que realmente es biodiesel, y no lo que el Gobierno dice lo que es porque eso es agro diésel. Así que le pido Ministro que se lo apunte porque aquí ya hay dos reclamos para que Usted esté aquí y nos responda. Mire finalmente si estamos 100% en desacuerdo con todo lo que Usted dice uno sale de aquí sano y salvo, tal vez molestan algunas cosas que se escuchan de un lado y del otro, pero este es un deber democrático Ministro. Bien eso en cuanto a la introducción.

Por otro lado, quisiera Ministro preguntarle sobre este particular contrato, ya lo han dicho mis colegas consulta previa es una TCO, pero además Ministro tiene un pueblo probablemente no contactado como el de los Ayoreos y realmente ahí necesitamos una respuesta de qué se ha previsto en este contrato. Lo mismo con el caso de la licencia ambiental o el estudio de impacto ambiental, aquí voy a entrar con un poco de detalles, son Ministro 92 mil hectáreas según su propia información, Ministro esa es una extensión de tierra enorme, enorme, probablemente sea normal desde el punto de vista de hidrocarburos, pero desde el punto de vista de una persona que está pensando en un territorio que puede ser impactado brutalmente por la actividad hidrocarburífera y en una región especialmente árida como es esta, es tradicional pero es árida, aquí el agua es escasa y por tanto, todavía vale más que en otros lugares, el agua es impagable, preocupa mucho Ministro.

Aquí quiero preguntarle algo adicional, por favor anótese porque van varias, se trata de Exploración Convencional o también no Convencional, porque Usted ha mencionado que esta empresa tiene tradición de también no Convencional; cuando hablamos de "No Convencional" por si acaso estamos hablando de fractura hidráulica FRACKING, quiero saber si ésta es una posibilidad en el marco de este contrato.

Luego quisiera preguntarle qué más nos puede decir sobre 81 pozos ¿verdad? que están previstos, o es esa la etapa de producción y podría no darse, entonces en qué consistiría la etapa de exploración, porque aquí dice Ministro que no va a haber "Magneto Telúricas y Sísmicas", no sé, no son términos que yo conozca bien, pero son otro tipo de evaluaciones de existencia de hidrocarburos, particularmente de gas. Entonces, esa información ya existe o no existe y no se la va a hacer y entonces cómo se va a hacer la exploración. Un poco de detalles, por favor, sobre la tecnología que va a estar involucrada.

En este marco, entonces lo que preocupa verdaderamente es, cuáles son las previsiones para que esto no tenga un impacto ambiental brutal que finalmente, cosa que puede pasar como ha pasado en Tariquía, por ejemplo, ¡Ups! no hay nada, nos vamos, pero dejamos, -disculpe el lenguaje- la podrida, dejamos un desastre detrás, eso está en Tariquía desde las exploraciones anteriores hasta las más recientes.

Finalmente, sobre algunos puntos más sobre asuntos adicionales, quisiera Ministro preguntarle si es que teóricamente vamos a seguir buscando gas *Ad infinitum* en este país o si en algún momento vamos a hacer



transición energética, o si no está previsto, o sea, aquí vamos a buscar gas, quién, o sea, sin fecha ¿me entiende? o sea, con un horizonte indefinido, o si hay alguna estrategia, y aquí le estoy preguntando esto, y esto es una pregunta que tiene su complejidad, pero se la voy a plantear según las contribuciones nacionalmente determinadas de Bolivia ante la Comisión de Cambio Climático nosotros tenemos que reducir nuestras emisiones de (CO2). No son significativas en términos mundiales, pero yo quiero saber si es que hay un plan de transición energética o sencillamente es buscar y seguir buscando de aquí a diez años, de aquí a veinte, de aquí a 30 en plena crisis climática y eso tiene que ver sobre todo con asuntos para nosotros de agua más que de CO2 y por eso le pregunto.

Entonces, qué relación hay, qué política hay, cuál es el horizonte de la exploración de gas, hay quién crea aquí en esta Asamblea que vamos a vivir hasta por todo el siglo teniendo gas domiciliario, ¿es también su percepción? o está Usted mejor informado de lo que está pasando en el mundo. Esa es una pregunta importante y no sé si la anotó bien, pero quiero reiterar porque es importantísimo para mí lo de los estudios ambientales, o si es que piensan como a veces nos presentan como siempre en los contratos mineros que eso tiene que venir después.

Y finalmente, si tiene Usted información de gestión de pasivos ambientales de esta empresa en Colombia, Usted dice que tiene una historia fundamentalmente en Colombia, yo supongo que ustedes han hecho como corresponde una investigación de esta empresa y a mí me importa muchísimo cuál es el historial de gestión de pasivos ambientales de la empresa.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. Buenas tardes Ministro.

Mi consulta específica va en torno más o menos en lo que expresaba la Senadora Requena, en las (no audible) de revisión, llama mucho la atención sobre el respaldo que se necesitaría tener de esta empresa siendo colombiana y siendo ya una empresa que habría trabajado dentro de ese país, obviamente necesitamos este historial de antecedentes de los pasivos ambientales de la empresa, sin embargo, yo sumaría a esto Ministro, por favor, que si nos puede dar algunos datos más que nos garantice sobre los antecedentes de la empresa, específicamente datos de los accionistas de dicha empresa. Entendemos que necesitamos tener las garantías por parte de no solamente de YPFB, sino también de esta empresa para el cumplimiento de los compromisos que se están asumiendo dentro del contrato que se pretende suscribir.

Entonces, es importante obviamente para ver si es que llegamos o no llegamos a unos posibles incumplimientos de las normativas vigentes en los cuales están aplicando, el marco normativo que se está aplicando para la suscripción de este contrato, para también prever de que dentro de lo que significa el llegar a un arbitraje internacional, nacional, obviamente el país no vuelva a perder, el Estado no tenga que asumir los costos de las pérdidas extraordinarias que se pueden llevar a cabo con el incumplimiento de los deberes de esta empresa. Entonces, es importante obviamente conocer estos datos y los antecedentes, y por favor le rogaría Ministro que nos pueda proporcionar un poco más de certeza en cuanto a lo que significa los antecedentes de esta empresa.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente, saludarlo Señor Ministro.

Es inevitable Señor Ministro tener su presencia y no recomendarle siempre, así como hacemos con todos los ministros de las distintas carteras de Estado, el hecho de que es importante su presencia para nosotros como senadores, verá el rol que tenemos de fiscalización y estos detalles que nos va a dar a conocer, comparto con la Senadora Andrea creo que los detalles iniciales de su exposición no son suficientes y nosotros queremos detalles pormenorizados dado a que pues tenemos que fiscalizar.



Como también lo dijo la Senadora nosotros no somos especialistas en el área, entonces, yo escuchaba por ejemplo, de que habla de un porcentaje de un 24% de probabilidades, yo quisiera que esto nos explique por favor, cuántos son más o menos los porcentajes que se manejan habitualmente en otras exploraciones que han habido para tener una idea de cuan seguro puede ser y si en el caso se encontrará, se hace la exploración y se encuentra y se empieza a explorar cuáles son las medidas que adoptará esta empresa, porque yo me imagino que ustedes tienen mayores detalles con respecto a la empresa que va a adoptar para evitar un mayor daño ambiental, creo que la Senadora Requena algo preguntó al respecto, igual de la manera en la que trabajan; entonces, para esto nosotros es importante dada la situación de que sabemos toda la crisis ambiental y pues que lamentablemente el modelo económico extractivista que muchas veces es destructivo con el medio ambiente tenemos que evitarlo en lo que sea posible.

Por otro lado, cuál sería el margen de ganancia que tuviéramos en este caso y cuáles serían los sectores que beneficiaría, cómo sería una distribución que también para mí esta información es importante dado que nosotros también en Pando tenemos situación de pozos que van a ser en futuro ya cercano, van a empezar a explotarse. Solamente eso Ministro.

Sen. Presidente: Finalmente, tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente. Un saludo cordial Ministro.

Y voy a ser concreto, Ministro, su Cartera, Yacimientos está incumpliendo el cumplimiento de deberes de acuerdo a la Ley N° 3740 de agosto de 2007 en su artículo 7, que establece que hasta marzo debería estar todo lo que es la certificación de nuestras reservas, el último reporte es del 2017; entonces hay un claro incumplimiento de deberes de poder ser transparente en los datos y la realidad de lo que es nuestras reservas. Creo que antes Ministro de entrar en la discusión técnica fina creo que hay que ir a lo básico y Usted lo resaltó en su presentación que esto estaba en una TCO y si no tiene una consulta previa, esto no iría, fácil, porque ahí se estaría vulnerando hasta la Constitución Política del Estado Ministro.

Entonces, he hecho las preguntas necesarias soy parte de la Comisión, no sé si la Senadora Ana María que es del Comité, no conseguimos ver que realmente hubo una consulta previa al respecto en este caso y me gustaría hacer una pregunta técnica, los 0.133 TCF cuánto se significa económicamente para los bolivianos, en caso de que este pozo sea positivo porque ya vemos también que el Mayaya no es como se lo mostró en relación a la grandeza o lo que nos vaya a dar de regalías. Eso es, Ministro por el momento.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, por la flexibilidad Presidente.

Sobre la última consulta del Senador Henry Montero. Ministro, estos TCFs probables, puede hacernos una relación con respecto al consumo interno, cuánto tiempo tenemos, para qué sirve, para cuánto tiempo sirve, tomando en cuenta no solo el consumo actual, sino a la proyección y también para tener una idea de contexto, a su entender Ministro, cuánto tiempo tenemos de gas tomando en cuenta las necesidades de exportación como las de consumo interno. La última Ministro -me está escuchando ¿verdad? perfecto, si es que Usted tiene algún detalle y cómo se regula esto, lo que hemos visto en Tariquía que es un área protegida, esta también se supone que es un área protegida, es que las petroleras entran y abren unas brechas, pero así, de 12 metros, de 16 metros, o sea, son como grandes avenidas y se bajan el bosque de toda esa gran avenida para que entren sus maquinarias y demás. Usted me puede decir si es que va a pasar lo mismo en este caso, porque francamente es súper preocupante porque son áreas protegidas y en este caso es un bosque.

El bosque más frágil que hay es el bosque seco, Ministro, como Usted tal vez sepa, este es un bosque tan frágil que, si Usted le hace una destrucción de ese calibre, realmente no se recupera en este caso ya estamos hablando de realmente más de un siglo. Entonces esas tres preguntas más, quería hacer y había prometido ser puntual y breve.



Sen. Presidente: Gracias, vamos a extender la palabra al Ministro, adelante.

Ministro de Hidrocarburos y Energía: Primeramente, agradecerles a todos, sí la verdad es que necesitamos tener una buena relación, porque yo considero que todos nosotros estamos en el mismo objetivo que es el bienestar de Bolivia.

La verdad es que la situación hidrocarburífera actualmente no es de las mejores, para que haya sostenibilidad en esto, la verdad es que se requiere de que exista exploración, explotación, haya un correcto procedimiento de todo lo que es los aspectos técnicos ambientales y abandono de los pozos y también se continúa el ciclo, de seguir explorando, explotando y de esa manera cuidando y respetando siempre el medio ambiente, garantizar la sostenibilidad de las reservas, y por ende de los ingresos y así bueno garantizar también la principal fuente de ingresos de nuestro país, que es cabalmente el sector hidrocarburífero.

Entonces, de esa manera yo voy a venir siempre que ustedes me llamen, vamos a explicar aquí, vamos a dar la cara y vamos hablar sinceramente porque yo considero que es punto importante que todos nosotros pongamos primero a Bolivia y después tal vez cualquier otro aspecto para que podamos de manera conjunta construir un futuro por nuestro país, ¿no?, entonces de esa manera considero que estamos empezando una relación. Les agradezco la invitación y bueno, cada vez que nos convoquen vamos a venir a explicar las diferentes situaciones que tengamos dentro de nuestro sector.

En el caso de Argentina, lo que ya no tenemos actualmente la operación de exportación de gas bueno esto obedece principalmente a que como indicaba el sector hidrocarburífero tiene estas etapas, exploraciones, explotación, abandono, exploración, explotación y abandono; la República Argentina dentro de esa actividad encontró el campo de Vaca Muerta que tiene reservas bastante importantes, entonces ellos actualmente ya no requieren lo que es el gas boliviano porque ya cuentan con reservas suficientes para el mercado interno y es más, es tan grande ese campo que también tienen volúmenes de exportación. Entonces, nadie va a comprar algo que ya no necesita. Nosotros hicimos ampliaciones ese contrato con el fin de en coordinación con Petrobras y bueno también la empresa argentina del gas, con el fin de garantizar el consumo hasta que ellos puedan concluir lo que es la etapa de sus ductos y de esa manera abastecer al Norte argentino.

Al haber cumplido su objetivo ya no estamos realizando esas entregas porque obviamente ya no existe la necesidad de que cuenten con el producto nacional; sin embargo, tenemos mercados bastantes importantes, sobre todo Brasil, que es un mercado que realmente tiene un requerimiento debido a su PIB interno y al consumo energético, a la capacidad industrial que tiene este país, realmente es muy grande, el más grande de Latinoamérica; ellos tienen requerimientos desde los diferentes tipos energéticos, requieren de energía eléctrica, requieren de lo que es gas natural etc. para su sector doméstico, comercial, industrial.

Nosotros tenemos dos tipos de contratos con Brasil, tenemos directamente lo que es con Petrobras y también tenemos contratos a corto plazo, en pos de acuerdo a los requerimientos que podemos tener y lo bueno de estos contratos es que podemos acceder con mejores precios al ser contratos específicos con empresas privadas. La normativa brasilera te permite generar este tipo de contratos con empresas industriales o cualquier tipo de requerimiento que tengamos y realizar negociaciones fuera de lo que es el mercado internacional en cuanto a precios y eso nos genera ingresos interesantes, entonces con lo que producimos ahora y las posibles éxitos petroleros que tengamos realmente tenemos un mercado asegurado con lo que es Brasil, que nos va a permitir garantizar la estabilidad de ingresos, sin importar cuál sea el mercado en el cual estemos.

Otro tema que bueno, nosotros vemos que es bastante importante en cuanto al aspecto ambiental de este proyecto, que es uno de las mayores inquietudes que tienen la mayoría de nuestros senadores, indicar que este contrato contempla toda la normativa ambiental antes de que ingrese a hacer las operaciones en el marco de la Ley Ambiental N° 1333 y todas sus disposiciones, dentro del mismo contrato tenemos disposiciones que permiten en la cláusula 9.3 "Obligaciones Ambientales", en el cual obliga al titular a que cumpla con todas estas obligaciones ambientales las relativas a la participación y consulta a los pueblos



indígenas originarios campesinos, conforme a las disposiciones contenidas en las leyes aplicables, en las prácticas prudentes de la industria y que tiene que ser responsable las operaciones petroleras que se desarrolla y su interacción de dicho entorno.

Estas obligaciones corren a partir de la fecha efectiva del contrato, considerando que este contrato específicamente va a realizar operaciones dentro de una TCO se aplica la sub cláusula al momento de que el titular quiere afectar la actividad, eso qué quiere decir, que vamos a firmar el contrato e inmediatamente como indicamos en la fase uno lo primero que tiene que hacer es dar cumplimiento a la normativa ambiental, entonces realizará la respectiva participación y consulta Y una vez que tenga el cumplimiento de todos los aspectos ambientales recién va a poder iniciar lo que serían las operaciones.

Entonces, de esta manera se garantiza que nosotros podamos realizar estas operaciones en el ámbito a la normativa ambiental. Otro aspecto importante que tiene también este contrato es que cualquier momento que haya un cambio de normativa ya sea ambiental, laboral, etc. es directamente aplicable este contrato, tiene una vinculación directa, entonces si en el futuro cambia algún tipo de normativa esta empresa tiene que adecuarse a las normas nacionales para poder continuar sus operaciones, entonces, eso realmente nos da una tranquilidad como bolivianos para que nos garantice el cumplimiento de la normativa, no solamente al inicio del contrato operación y durante el desarrollo de las operaciones exploratorias de explotación en el caso de que tengamos un descubrimiento comercial, obviamente el abandono, sino en todo el proceso de las distintas fases de este contrato, entonces eso realmente creo que es importante y nos garantiza porque como bolivianos creemos que el aspecto ambiental es una de las cosas más importantes, también dentro de esta Constitución está totalmente respeto a nuestros pueblos indígenas, a nuestras comunidades campesinas, entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos que los prevé la normativa y de esa manera también se realizaron todos los contratos que tenemos actualmente en Bolivia.

Dentro la tecnología de exploración vamos a realizar lo que son los pozos, como son zonas tradicionales ya tenemos bastante información, información pre exploratoria inicial entonces vamos a entrar directamente a lo que sería la perforación y obviamente son con pozos convencionales, para responder la pregunta específica de nuestra Senadora.

En cuanto a la transición energética, bueno nosotros tuvimos un foro como sector el año pasado en el cual se desarrolló todo un plan de lo que es la transición energética, ese foro lo importante es que tuvo la participación de empresas internacionales, estuvo con respaldo de la Cooperación Internacional, como el BIB, PENUT, CAF, realmente un objetivo como Ministerio que tenemos nosotros es llegar a una transición energética. Es por eso, con nuestras diferentes empresas que están bajo tuición, tenemos proyectos bastante importantes a lo que es transición energética y tenemos una proyección también de desarrollo lo que serían las energías renovables porque consideramos que uno de los aspectos más importantes de la energía es cabalmente el respeto al medio ambiente y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad en lo que es los recursos energéticos, porque el crecimiento de cualquier país también va el crecimiento al consumo, la energía.

Es un parámetro, un que se utiliza a nivel mundial, entonces tenemos que encontrar el equilibrio, la armonía entre lo que es el medio ambiente y también garantizar la energía para el desarrollo de las diferentes actividades industriales, comerciales que pueda tener nuestro país. Entonces, es un punto al cual le damos bastante prioridad y estamos trabajando en ese sentido desde que nos hicimos cargo tuvimos diferentes reuniones con varias empresas que están en este sector de nuestros financiadores, de nuestros organismos internacionales y de esa manera seguramente les van a ir llegando proyectos, yo lo que les pido que en ese sentido nos apoyen también, sabemos que, bueno existen algún tipo de normativas que llegan a la Asamblea y de alguna manera no salen, pero eso es lo que yo quiero que rompamos ahora, hablemos en ese sentido, coordinemos porque todo lo que vamos a mandar como Ministerio va a ser siempre pensando en el bienestar de los bolivianos de que coordinemos y que demos ese paso importante que es la transición energética que también implica un respeto a nuestro medio ambiente, a la convivencia y también encontrar ese equilibrio con poder dotar de la energía para que todos nuestros sectores industriales, agropecuarios, mineros, etc. puedan desarrollar sus actividades.



En cuanto a la participación del Estado en las utilidades que tenemos, bueno tenemos un 75% de la participación, entre lo que sería nuestro IDH, todo lo que es de acuerdo a normativa más la participación de acuerdo a tabla, de acuerdo a los volúmenes que tenemos proyectados de producción que tendría este pozo, como indicamos que es 133,70 BCF y 1.4 MMBbl (millones de barriles). Dentro de lo que se tiene de proyección que nos dé esta área exploratoria tenemos 133,70 BCF de gas natural y 1.4 MMBbl (millones de barriles de condensado). Luego de toda la operación de este pozo, tomando en cuenta la distribución en la estructura impositiva más las utilidades tenemos más o menos un 75% de participación, tomando en cuenta las dos producciones tanto en Tupambi e Iquiri.

Después otro punto importante que de acuerdo a esta proyección vamos a tener más o menos una renta petrolera estatal de 553 millones de dólares en lo que sería IDH, regalías, participación, más los ingresos de YPFB que sería alrededor de 27.5 millones, entre la participación dentro de la tabla de acuerdo a los volúmenes de participación, de acuerdo a la previsión, tenemos en impuestos del abstrings. 60.1 millones de dólares, haciendo un total de 553. Indicar que estas son proyecciones porque obviamente una vez que se realice la exploración y tengamos realmente los recursos que tengamos, tomando en cuenta que son Comoditis que tienen variaciones de precios durante el periodo del tiempo que puedan subir, bajar; entonces, esto es un precio bastante referencial, todo mucho depende del éxito y de los precios que tengamos al momento de la exploración.

Otro aspecto importante que también nos solicitaban era el margen de ganancias que ya dijimos, el riesgo que tenemos dentro de nuestra normativa, cabalmente se incluye que el riesgo dentro de este contrato específicamente en lo que es la etapa de exploración es al 100% de lo que es nuestra empresa operadora de servicios que sería CANACOL, si es que existe un descubrimiento comercial desde ahí ya recién entra la participación y obviamente ya entran los costos recuperables dentro de lo que es el contrato desde atrás hasta lo que es las tres fases, o sea, vamos a cubrir lo que sería la exploración más los procesos de explotación, pero si esto nos daría un pozo negativo, el Gobierno, el Estado no pierde nada, directamente todo eso corre a riesgo de lo que sería la empresa que forma parte del contrato y de esa manera como les digo, tomando en cuenta que tenemos un 24% de oportunidades que salga positivo el pozo, el 76% lo estaría cubriendo la empresa que va a realizar la inversión.

Entonces, realmente como Estado tenemos una gran oportunidad porque no corremos riesgo y si tenemos un descubrimiento positivo tenemos la posibilidad no solamente generar los recursos, de generar también lo que sería el condensado que nos permite, por ejemplo, realizar gasolina, de esa manera disminuir las importaciones a lo que es este carburante, sino también de generar ingresos, por lo cual, como pueden ver este contrato realmente es bastante positivo para nuestro país, porque aparte de haber una inversión efectiva inicial de 101 millones de dólares que eso generaría fuentes de trabajo más todos los beneficios que esto contrae en inversiones, en empresas de servicios, etc. también tenemos una gran oportunidad de que sea un proyecto positivo y de esa manera se genere diferentes tipos de ingresos.

En la industria por lo general existe de 20% para arriba realmente es un proyecto que se tiene que llevar a cabo, entonces nosotros estamos con 24% tenemos una posibilidad que tal vez en otro tipo de industria, otro tipo de negocio sería bastante riesgoso, pero dentro de lo que es el sector tenemos una posibilidad muy grande y al tratarse de un área tradicional y tenemos una gran probabilidad de que este proyecto sea exitoso. Bueno, esto está por encima del promedio general de lo que tenemos en Bolivia, que es riesgo como les decía es de un 20%.

En cuanto al historial de la empresa CANACOL es una empresa con capitales canadienses, principalmente, tiene su oficina central en Canadá y tiene su subsidiaria en Colombia que es con la que nosotros estamos suscribiendo, tiene indicadores financieros y dentro de lo que son las diferentes certificaciones bastante altas, lo cual nos permite garantizar, como les digo que estamos trabajando con una empresa que tiene prestigio en el sector y eso nos permite garantizar realmente que va a cumplir sus compromisos, no estamos con una empresa nueva o que tiene capitales que no son conocidos dentro de lo que es la industria petrolera.



Entonces, realmente como les decía hace rato, los indicadores positivos son bastante importantes y bueno, eso nos permite realmente certificar que se va a dar cumplimiento, no solamente a los aspectos ambientales, como decían ustedes ¿cuál es el historial en esta empresa?, por ejemplo, en Colombia maneja el 30% de lo que es el mercado de gas natural y obviamente para poder cumplir todos esos aspectos es una empresa que tiene bastante pozos en lo que es exploración y en lo que es la administración y todo el canal de comercialización de gas natural y obviamente para llegar a eso cumplió con todos los aspectos ambientales dentro de lo que es la normativa colombiana.

Entonces, eso nos garantiza que estamos trabajando con una empresa seria que tiene cumplimiento de normativa en todos los países en los cuales se realizó operaciones y que también cuenta con la espalda financiera suficiente para que pueda ejecutar todos estos proyectos que tenemos, porque no es el único contrato que tiene, sino que también ya tenemos otros que una vez que firmemos este va a iniciar todos los contratos que indicamos que ya serían cuatro prácticamente, entonces realmente va a ser inversiones importantes en Bolivia y esperemos que la mayoría sean con éxito y se pueda declarar comerciales este gas.

También respaldar esto indicando de que CANACOL no cuenta con pasivos ambientales en Colombia, que también era otra consulta que me hicieron ¿no?, entonces, ese es un aspecto que obviamente dentro de la calificación para que podamos suscribir, para que podamos iniciar las negociaciones con esta empresa se verificó todos estos aspectos entre los cuales también están los ambientales.

Para garantizar esto, esta empresa pública anualmente las licencias ambientales que se solicitan y se aprueban, eso lo pueden certificar ustedes en sus páginas de CANACOL, con lo cual se puede verificar que es una empresa que cumple con todo lo que son los aspectos ambientales y no tuvo pasivos en ese sentido.

Sen. Presidente: Bien, gracias, hermano Ministro.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, lo que pasa es que faltan varias preguntas y no voy a ser la única. Ministro no lo podemos dejar ir sin que nos conteste, realmente a nuestras preguntas, obviamente en la medida en que Usted lo conozca y pueda, por ejemplo, no me ha respondido a mí, si hay la posibilidad de que la exploración sea de gas no convencional.

Okay, luego no me dijo en términos de la cantidad de gas que se generaría, denos una relación con el consumo actual doméstico o si Usted quiere con exportaciones, o sea, en qué nos ayudaría, cuán significativa sería suponiendo que se encuentre lo que se espera, cuan significativo sería la cantidad de gas que está prevista, eso tampoco se lo ha escuchado. Le he preguntado también con qué tecnología se va a hacer la exploración y la explotación, por ejemplo, de los 81 pozos esa es fase exploratoria o es fase de explotación, me puede aclarar por favor, y no solo 81 pozos, sino cuál es la tecnología, qué tecnología van a utilizar y eso es fundamental para los asuntos de agua, Ministro.

Y luego nos dice que no tiene pasivos ambientales en Colombia, lo que quiere decir que todas las operaciones iniciadas en Colombia o en cualquier otro país ¿ninguna de ellas ha cerrado?, no es posible no tener pasivos ¿es porque están todas activas?, no entiendo esa afirmación de que no tiene pasivos, eso es una afirmación que hay que explicar porque dicha así, o quiere decir que nunca ha cerrado una operación, tal vez así Usted me puede argumentar eso, pero bueno, quiero que Usted me lo aclare.

Finalmente, Ministro he estado Googleando lo de esta empresa y sí tiene problemitas ¿no?, por ejemplo, uno de sus gerentes firmó un acuerdo con una empresa China de papel y ahora está siendo rebajada en términos de riesgo por mudiz y ahora entiendo por qué está buscando contratos, porque parte del problema es que no está firmando suficientes contratos, veo que está firmando otro contrato en Perú. Lo que a mí me queda claro de esto, es que hay que tener los ojos bien abiertos, porque aquí puede haber una



intencionalidad de ir firmando contratos para mejorar su posición crediticia y su posición de riesgo y no necesariamente el interés de los bolivianos.

Pero bueno, ese es nuestro rol de fiscalizadores hacia adelante en todo caso, este es un momento crítico, Presidente y Ministro porque aquí se va a votar un contrato, entonces también me preocupa, y con esto cierro, que como se está pretendiendo también en otros sectores, resulta que se firma el contrato y recién después empieza la consulta; ¿cómo es posible eso? si los pueblos indígenas tienen pues el derecho de decir ¡no! porque si ya se ha firmado el contrato ya nada más estamos negociando los términos en la entrada, entonces, yo no sé por qué estamos incumpliendo con nuestro bloque constitucional de Consulta Previa, subrayo Ministro, previa, previa a contrato, sino no tiene sentido la consulta, si ya ha entrado a la casa y le pregunto a ver dónde me va acomodar ¿no ve? porque ya me ha dicho que puedo entrar a su casa.

De qué consiste la Consulta Previa, esta cosa no se sostiene; bueno en el tema ambiental a mí me parece que tendría que haber por lo menos estudios preliminares Ministro y veo que no los hay, veo que ustedes todo lo están lanzando después "de" y eso es altamente riesgoso, no sé Usted se debe dar cuenta de eso. Usted dice que le importa mucho el tema ambiental, yo veo que podemos decirlo, pero otra cosa es operar eso realmente y la operación de darle importancia al tema ambiental es muy distinta a la que ahora se nos ha descrito aquí. Pero bueno, solamente quiero que por lo menos nos responda las preguntas que le hemos hecho y le he añadido un comentario más. Gracias.

Sen. Presidente: Perdón, creo que, o terminamos los tres colegas más que están en la lista para no estar repitiendo al Hermano Ministro, por favor. No vamos a entrar a debate, creo que se está absolviendo todas las preguntas, Senador Montero, Senadora Gallo, después finalizamos con el Senador Hilarión Mamani.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidente, Ministro, a la fecha cuánto es nuestra reserva y hasta cuándo está garantizado el consumo interno de gas, hasta cuándo tenemos gas para consumir. Creo que esos datos son importantes. Yo le voy a responder a la Senadora Cecilia, me voy a atribuir, a nada cualquier cosa vale, va sumando; entonces creo que a eso se está apostando en el tema de gas. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, bueno, yo le había hecho una consulta y no he escuchado la respuesta del Ministro, entonces yo la quiero reiterar por favor, necesitamos saber los datos exactos de los accionistas de dicha empresa, justamente porque hemos llegado a la misma preocupación que ha mencionado la Senadora Requena y necesitamos estos datos para tener certeza de qué tipo de empresa se está queriendo adjudicar un contrato de tanta importancia para nosotros, por lo menos, que si bien obviamente necesitamos que se haga, o sea, no tener reserva cero de gas y demás, pero necesitamos estos datos, así que por favor, para no perder el hilo ni nada yo reitero la pregunta exacta de los datos exactos de los accionistas de dicha empresa para ver también sus relaciones pertinentes con el Estado. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, yo consulto que nos informe bien porque nos está confundiendo, para cualquier exploración o explotación siempre tiene que hacerse la Consulta Previa de buena fe, siempre tiene que hacerse, no puede ser posterior, para eso tiene que presentar su plan operativo de trabajo a través de eso ahí mismo está las recomendaciones cuándo va hacer el tema del medio ambiente, pero sin consulta, a ver quién hace en este caso consulta, ni cooperativista, ni la empresa privada, el Estado, en este caso, lo que es el Municipio es con conversión Charagua, incluso tiene que haber propuestas cuánto porcentaje va a dejar, qué va a pasar, en la consulta tiene que estar; entonces, no creo que nos diga posterior va a ser, si es posterior o no, nos hace pensar mucho. Entonces yo quisiera que nos responda eso, por qué no hay la Consulta Previa. Nada más.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Señor Ministro.

Ministro de Hidrocarburos y Energía: Bueno, cabalmente nuestro Senador Hilarión dio en el punto objetivo, una empresa no puede realizar la consulta de participación si no tiene el plan operativo, el plan de condiciones del pozo, entonces eso es dentro de la primera fase que tenemos es lo primero que hacen, nos presentan el plan de condiciones del pozo y una vez que se tiene todo este plan, específicamente los puntos de acción donde se va a hacer las intervenciones, etc. en base a eso se realiza lo que es de acuerdo a normativa la participación de consulta y todos los procedimientos ambientales, es el primer paso; entonces tal cual como nos indica nuestro Senador ese es el primer punto que tiene toda la razón, no es que vamos a empezar a tomar acciones sin realizar esa participación. Se presenta el Plan Operativo, el Plan de Condiciones del Pozo y en base a eso se realiza la participación y consulta, si se aprueba y si cumple todos los aspectos ambientales recién se pasa a una etapa ya de ejecución de los pozos exploratorios, si no se cumple, y no hay esa aprobación, no pasamos de esta etapa, esa es la primera fase inicialmente para que quede claro -digamos- tal vez no lo expliqué bien, pero con esa condición y bueno, también con el apoyo aquí de nuestro Senador. Esa sería la primera fase con la que quedaría absuelto este punto.

Después indicarles que dentro del plan de reactivación del Abstrin 01:10 nosotros tenemos un plan con una proyección de 5 TCFs tomando en cuenta que el consumo interno es de 0.5 entonces tendríamos una proyección de diez años, de lo que sería el mercado interno; entonces, esa es para responder también la otra consulta específica que se nos hizo. La otra consulta que tal vez generó dudas en realidad no es que estamos haciendo 81 pozos, es 81 millones de dólares en los pozos que estamos haciendo las diferentes etapas que son pozos convencionales con la tecnología convencional en un promedio de dos mil metros más o menos, para responder específicamente eso.

Tenemos en las diferentes fases, seis pozos; dentro de las fases tenemos un primer y segundo pozo exploratorio que sería la dentro de la primera fase, después tenemos en la segunda fase un pozo exploratorio, ya tendríamos tres pozos, y en la última fase tenemos un último pozo exploratorio, cuatro, los cuales tienen un costo de 81 millones de dólares.

Dentro de lo que es cabalmente la Ley N° 3740 la Ley de Desarrollo Sostenible el artículo 7 nos indica que la certificación de reservas es una tuición específica de YPF, entonces seguramente en el momento indicado ellos van a hacer el anuncio de lo que son nuestras reservas de acuerdo a la normativa vigente.

Sen. Presidente: Gracias Hermano Ministro por la participación en el Hemiciclo informando y exponiendo los alcances y objetivos de este Proyecto de Ley de Exploración y Explotación. Solicito a la Senadora Simona acompañar al Ministro, a abandonar el Hemiciclo.

Ministro de Hidrocarburos y Energía: Gracias, senadoras y senadores.

Sen. Presidente: Bien, ahí está la explicación con mayor detalle sobre los alcances del Proyecto de Ley, ya se ha dado lectura al Informe, también al Proyecto de Ley en su estación en grande, lo que faltaría es poner a consideración el Proyecto de Ley en su estación en grande.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente Queda aprobado el presente Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área “Tita Techí”, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, con la empresa CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S. (SUCURSAL BOLIVIA), de conformidad con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 362 de la Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, yo sabiendo que esto es difícil de explicar para mucha gente y sabiendo que es por tanto difícil entender para mucha gente, pero quiero dejar bien establecida mi posición de oposición a este contrato, a este nuevo contrato hidrocarburífero nosotros necesitamos otra cosa, necesitamos iniciar ya una transición energética, tenemos las reservas para tener suficiente tiempo para el consumo interno, el consumo externo es un problema muy grande, sin duda, pero no vamos a resolver nuestros problemas económicos cavando el hueco del extractivismo más, más a fondo y de hecho cuando alguien decía hay que hacer eso paralelamente, creo que lo comentó también Usted Presidente, el problema es que en algún momento uno tiene que tomar una decisión hacia dónde está yendo y nosotros no terminamos de tomar esa decisión, ni siquiera en este momento de gran crisis porque esto no se va a resolver pronto.

Entonces, bien podríamos ahora iniciar ese camino y más bien concentrar todos los esfuerzos del Estado y buscar los recursos adecuados que además son menores porque las energías renovables en este momento son más baratas, buena parte de lo que se está destinando como inversión, en este caso es de la empresa, pero podría ya ir generando las alternativas renovables y limpias, de hecho, a propósito déjeme decirlo rapidito de una intervención digamos que, diré provocadora, no ha sido agresiva de la Senadora Ana María Castillo que decía que los ambientalistas queremos volver al paraíso de Adán y Eva y no tocar nada; solamente tengo la obligación de decir que eso es incorrecto que más bien en este momento nosotros estamos con la última tecnología, estamos pensando justamente en la innovación tecnológica, el petróleo es hilo viejo, lo contaminante, de hecho y esta relación la quiero hacer hoy día aquí en esta mi intervención. Si estamos en el problema que estamos, también es por el aumento de temperaturas promedio global y la sequía está generando, o sea, todo el desequilibrio climático que tenemos en Bolivia y en el mundo tiene que ver con los combustibles fósiles, estimados colegas.

Entonces, en algún momento hay que iniciar la transición, si hay algún momento para iniciarla es ahora, porque justamente ahora estamos teniendo que decidir la poca plata que tenemos la ponemos aquí o la ponemos allá, ese es el punto crítico, he ahí el liderazgo. Insisto, realmente tenemos que terminar de entender que si nosotros seguimos insistiendo en estas tecnologías que puede que tengan una vida, van a tener todavía una vida, pero ya saben que por condición de climático estamos apuntando al CO₂, al equilibrio de CO₂ el 2050 y en muchos casos 2030 que está a la vuelta de la esquina, ya es una barrera importante y deberíamos estar bajando el consumo de combustibles fósiles y nosotros seguimos explorando.

Déjenme contarles algo más sobre ese punto rapidito, todo lo que ya se ha explorado y se tiene como reservas probadas en el mundo, todo lo que ya está aprobado en hidrocarburos ni siquiera eso se debería quemar, en el sentido de utilizar, si es que no queremos pasar de unos umbrales de aumento de temperatura global catastróficos.

Entonces, no podemos ser tan irresponsables me parece, de decir, sí sabemos que hay calentamiento global, estamos viendo nuestros incendios, estamos viendo nuestra sequía y no hacer la conexión de que nosotros en el fondo con este tipo de contratos seguimos en esa misma lógica y si bien nuestra contribución no es relevante, sí nos ancla y esto es importante, nos ancla a una tecnología ya caduca y es por eso que por ejemplo, a la Senadora Castillo, de buena fe no tengo dudas, le preocupa qué vamos a hacer, por ejemplo, la energía doméstica y ella piensa que la única manera es el gas domiciliario y ha sido un grave



error ya desde varios años del Gobierno en insistir en ampliar la red de gas domiciliario, porque eso ya se puede reemplazar.

Por ejemplo, en ciudades como Cobija, Riberalta, Guayaramerín ya deberíamos estar desconcentrando energía y proveyendo también energía para las casas y probablemente Senadora, más barata porque sabe qué las energías renovables en este momento son más baratas, incluso que el gas, son competitivas sobre todo si Usted toma en cuenta las inversiones y los costos ambientales, bueno, ahí realmente no hay pierda porque es algo muy interesante; voy a decir esto más, Usted pone el panel solar, por ejemplo, Usted pone la turbina, o Usted pone la hélice y el viento no le pasa factura Presidente, ¿entiende? no es que Usted tiene, el sol no le pasa factura, una vez que está puesta la infraestructura realmente los costos de la energía son muy bajos y podrían resolver los problemas que ahora por ejemplo, tienen Beni y Pando con energía carísima que está sobre la base de termoeléctricas, así que es una decisión difícil lo entiendo, pero hay que tomarla y es por eso Presidente, que yo no estoy de acuerdo con este contrato hidrocarburífero.

Porque además tiene todos los otros problemas y -con esto sí que cierro-, de lo de Consulta Previa, el Senador Mamani Navarro lo ha dicho mejor que nadie, bueno, hay una TCO, ya se da el contrato y el Ministro lo explica, pero el contrato ya está dado, ellos van a avanzar, lo único que van a negociar son los términos de la -permítame utilizar un término duro- de la ocupación, eso es lo que van a negociar, entonces, eso no es consulta previa y lo mismo con el tema ambiental ex post van a ver cómo hacen, yo no creo que esta sea la manera aceptable de hacerlo y permítame Presidente, hoy día Potosí, por ejemplo Oruro, Acre Antequera, Senadora Rocha, todos esos son pruebas, podemos ir incluso a los pozos abandonados, vayamos a Tariquía, vayamos Aguaragüe, puedo mencionar tantos ejemplos de lo que esto deja de desastre en las comunidades locales; entonces, no podemos seguir en esta lógica. Sé que es difícil salir, pero alguien tiene que tener el valor de salir y por lo menos empecemos teniendo el valor de decirlo y probablemente de ser muy mal juzgados por mucha gente en Bolivia, pero alguien tiene que tener el valor de decirlo. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, yo no tengo problema en que aprobemos contratos de exploración la dificultad más grande que hayo yo es la falta de explicación técnica del Ministro, me sorprende y me llama poderosamente la atención que todo el proceso de inversión en exploración que están tratando de hacer con estos más de 300 millones de dólares sea a nada, ¿a ver si es que encontramos?, o sea, es muy complicado. Entiendo la dificultad que implica conseguir contratos con empresas, pero establezcamos claridades, primero no tiene más opciones el Gobierno que el extractivismo, por lo tanto, la promesa de la industrialización es una mentira, en Bolivia no existe industrialización de nada, 57 empresas deficitarias nos cuestan mil millones de dólares al año. No tiene respuestas sobre el tema hidrocarburífero.

Segundo, el MAS prometió cuidar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, cómo va hacer una empresa colombiana consulta previa a un pueblo Ayoreo que está en situación de contacto cero, cómo, cómo, es imposible, no es posible hacer eso, Usted está viendo lo que está pasando en Tariquía, es que nos estamos disparando en el pie. Hemos establecido candados para proteger a los pueblos indígenas, para proteger las TCOs, para proteger nuestra identidad cultural, nuestra riqueza cultural, pero cuando llega la hora de explorar porque no tengo otra, porque si encuentro bien si no ya ni modo le meteremos. La respuesta es, "ya ni modo pues, a ver si es que los encontramos a los ayoreos por ahí" y eso vulnera totalmente la cultura; esa es mi dificultad.

Y por último Presidente, como lo ha explicado la Senadora Requena, no podemos continuar con este modelo, hay energías renovables, se puede generar inversión en energías renovables, 300 millones en energías renovables nos pueden asegurar un camino a la transición energética, 52% la energía eléctrica de este país se produce en Cochabamba, ojo, más de la mitad depende del gas natural, cuando se acabe el gas natural qué vamos a hacer, no le queda mucho tiempo al gas natural, por lo que nos han dicho entre 10 y 15 años autonomía para consumo interno solamente sin exportar nada ni un metro cúbico.



Qué vamos hacer en diez años cuando ya no haya gas natural y la puesta de entrarse a su reserva que está en contacto con una TCO con contacto cero no de resultado, qué vamos a hacer. No hay planificación seria de parte del Gobierno, no hay respuesta seria a la falta de combustible en ese momento, ni hay una respuesta seria a la transición energética que debe pasar ya. Entonces, yo creo que por eso Presidente, establezco hoy mi rechazo a este proyecto de exploración.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, primero, yo me alegro harto, hartísimo de que respetemos a los pueblos indígenas, tendríamos que haber respetado desde mucho más antes, nunca deberíamos de haber puesto en el Código Penal la inimputabilidad de los indios selváticos, desde ahí empezaremos a partir, nosotros los jóvenes de aquel tiempo de los '90, de los '80 sacamos ese término de que al indio selvático sea imputable, si se mataban ellos pues no podías llevarle a la cárcel, entonces, yo celebro que tomemos en cuenta a los pueblos indígenas, yo vengo de allá.

Aparte de eso lo que estamos diciendo, es cierto, tenemos que buscar las energías alternativas nuevas, ahorita qué país está libre con las nuevas energías alternativas, tomando en cuenta Bolivia, si hay un país que se ha liberado de la energía primaria que es la fósil, pues vayamos a copiar de allá, todos estamos en probabilidades, por qué se están tirando bombas en Medio Oriente ahorita, por las energías primarias que es las energías fósiles, por qué están queriendo tumbar un gobierno indicando de que ha hecho fraude y demás cosas, por las energías fósiles, Presidente, y ahora nosotros sí estamos trabajando, pero están diciendo de que va ser imposible, cuál es la verdad, el huevo o la gallina.

Estamos queriendo industrializar, queriendo opinar las energías limpias, las energías verdes, ¿cuánto va a costar la energía verde?, ¿las energías eólicas es realmente solución? o no será solución y dónde tenemos nosotros suficiente viento, hasta yo pensé que en el Altiplano era suficiente viento y no había sido cierto. Entonces, hay que seguir debatiendo, pero no tenemos otra alternativa que todavía seguir yendo por las energías fósiles como cualquier otro país del mundo que aprovecha esa oportunidad y los otros que están comprando también las energías fósiles.

Por lo tanto, Presidente si es que encontramos, yo digo, yo parto de ese principio, siempre respetando los pueblos indígenas; si es que vamos a empezar a aperturar este contrato, no sé qué se llama el nombre, el año pasado aprobamos cuatro también habíamos tratado, necesitamos; si es que a partir de ahora hoy día aprobamos y le damos permiso, hoy día el primer picotazo, si es que vamos a abrir a plan de picotazo, porque no queremos utilizar otra tecnología, vamos a necesitar 7 años.

Por lo menos tendremos alguna certeza de que algo va a haber por ahí y a la par trabajemos con las energías limpias propuestas, nosotros estamos proponiendo, pero dicen que vamos a afectar al medio ambiente, entonces primero seguiremos avanzando por ahí, por eso yo voy a aprobar este contrato por ahora porque todo el mundo está trabajando con energías primarias que llaman las energías limpias como el Litio todavía no está dando el resultado. Los países han dado mucho apoyo para que se aproveche la energía de este tipo, pero una vez que sus gobiernos dejan de apoyar estas energías cayeron más costoso. Entonces, yo creo que si Bolivia aprovecha sus recursos para todas las energías trabajaríamos, pero nos oponemos a todo, a veces exigimos todo, yo creo que primero hay que ponernos de acuerdo y por ahora no tenemos otra alternativa.

Yo a Usted le respeto mucho, Usted no tiene el pensamiento extractivista, pero Usted también acepta pues y tenemos que aceptar esa realidad. Yo le pongo, le felicito que sea un joven líder que ya no quiere ser extractivista, pero ahorita vemos nuestro país, no nos habían enseñado pues a trabajar en otro tipo de actividad, nos habían enseñado simplemente ser extractivista vivir de ello, pero ahora con su juventud, otros jóvenes líderes que trabajen por las energías, por aprovechamiento de otras energías, de otros recursos o de repente, simplemente vamos a ser compradores, pero generar nuestras propias economías



para poder nosotros autogenerarnos dinero y para poder comprar otras energías, pero teniendo oportunidades hay que seguir aprovechando Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, en la misma vía del Senador Ajpi, yo siempre he dicho los excesos no son buenos y cuando le decía a la Senadora Requena de que a veces exigimos o queremos vivir en el país de Adán y Eva, justamente me refería a esos extremos, a estos excesos, lamentablemente Bolivia y ningún otro país está exento de este tipo de extracción, creo que lo hemos ido ejercitando por mucho tiempo. Y cómo podemos nosotros hablar de una transición verdadera si es que no podemos nosotros contar con recursos económicos y en este momento justamente contamos con esos recursos económicos gracias a los recursos naturales que tenemos y es pues la garantía y ha sido la garantía hasta estas gestiones y nosotros estamos pensando que seguirá siendo por muchos años más, no va a caer del cielo, el tema de la transición muy de acuerdo, creo que nadie está en desacuerdo, pero en este momento se nos viene un contrato donde financiadores externos están invirtiendo a fondo perdido y cómo es posible que estemos rechazando un contrato de esta naturaleza cuando nos dan la posibilidad de poder encontrar mejores condiciones y con esos recursos poder buscar esa transición que tanto perseguimos como bolivianos.

Claramente reconoce una Senadora qué difícil es buscar ese tipo de financiamientos y ahora cuando consiguen ese tipo de contratos ponemos trabas, ponemos obstáculos, es algo paradójico, pero yo veo más allá a la crítica, al modelo económico que a la situación del contrato y eso es lo que me apena, creo que existe un dolor de que este modelo económico funciona y se ha demostrado que funciona y creo que ahora lo que pretenden es seguir criticando, observando ese modelo económico del cual se ha visto pues resultados, se ha visto producción.

Entonces, si vamos a ir con esos extremos, creo que no vamos a poder avanzar, lo dije y a mí me sorprende pues cuando decía la Senadora Requena yo no utilizo gas domiciliario, para mí personalmente, si me equivoco mil disculpas, Senadora Cecilia es un extremo, es un extremo; si bien existe personas ambientalistas que luchan contra esto, siempre digo todo extremo es dañino y no podemos ir también en contra de ello porque se ha demostrado que esto tuvo buenos resultados y hasta el momento seguimos avanzando.

Entonces, yo personalmente pienso que vamos más observando al modelo económico porque el contrato sabemos muy bien, de la licencia se habló también y un momento se quiso hacer debate, polémica sobre la licencia y sabemos que una vez firmado un contrato después recién se puede lograr la licencia ambiental; entonces, creo que aquí simplemente lo que se quiere es hacer demagogia y no ver lo que realmente existe, estamos nosotros con una posibilidad de tener un contrato grande, fuerte que va a beneficiar a todos los bolivianos y queremos confundir y queremos seguir poniendo trabas. Ya lo dijo el Senador Ajpi, no está Bolivia exenta, ningún otro país también, muchos países en este momento están en esa práctica. Por consiguiente Presidente, creo que ya se ha ido aclarando, se ha pedido la presencia del Ministro, de muy buena fe el Ministro ha estado presente aquí para absolver muchas dudas que incluso se ha atrevido a responder algunas preguntas que ni siquiera eran cuestión del día de hoy, le han querido tomar en cuenta otros temas, pero han visto hay predisposición, cualquier Senador que quiera conversar, que quiera buscar información, pues hemos visto la predisposición colegas vayamos a buscar información.

Pero esto que no sea pues una razón, una causa como para poder seguir dilatando, perjudicando este proyecto tan importante que estamos esperando todos. En ese sentido Presidente, yo me voy a ratificar en mi posición de aprobar este Proyecto de Ley porque es muy importante y sabemos que es la garantía para que sigamos avanzando y para que sigamos pues viendo también esa posibilidad de tener esa transición que tanto se ha ido hablando y se quiere como bolivianos. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, es verdad tenemos voluntad, esta Cámara Alta siempre ha tenido voluntad de aprobar proyectos, préstamos, a la Cámara de Senadores sin más motivo acusa el



Presidente, eso está mal, las cosas sino vienen con su nombre y apellido hasta incluso hemos aprobado hasta eso, eso ya debería estar invirtiendo para la quema en el Oriente boliviano, pero dice que culpable es esa Asamblea, esa Asamblea. Y, por otro lado, mira esta exploración de pozos para el gas, para el petróleo es muy importante para Bolivia, pero ojalá que no sean inoperantes los ministros más que todo, porque si hablamos de energía acaso están priorizando ahora el Órgano Ejecutivo las energías en Bolivia, no, falso, aquí el Senador Miguel Pérez sabe muy bien hemos ido a una inspección, más bien nuestras empresas estatales como es la Andara, Putuma, Punutuma están queriendo cerrar.

Hoy día siete trabajadores, ni siquiera respeta la Ley General del Trabajo, no respeta, lo que es incluso el Ministerio de Trabajo ya tiene Resolución para que retornen, pero la empresa no cumple, ¿quién es esa empresa mala?, Valle Hermoso, y Valle Hermoso quién es, está en Cochabamba en coordinación con la Corporación Minera de Bolivia. La Corporación Minera de Bolivia anda que va a cerrar esas dos plantas en el Departamento de Potosí, acaso eso no es llevar a la desestabilización laboral a los trabajadores y ahí se presta imagínese Juan Carlos Huarachi, ni siquiera protege los derechos de los trabajadores; grave, para mí es gravísimo la vulneración de derechos laborales, y por qué no puede administrar de una vez por todas la Corporación Minera de Bolivia, si hemos dicho la Corporación minera COMIBOL tiene que ser una empresa autártica, independiente para el Estado boliviano, hasta ahorita qué empresa autártica para el Estado boliviano sostenible tenemos, no hay nada. Entonces qué hacen pues esos trabajadores tantos ahí en la Corporación Minera de Bolivia y todavía despiden a los trabajadores y todavía ni siquiera pueden administrar esas tres empresas que están en el río eléctrico que es en el río Yura.

Está mal, no estaremos aprobando ahora estos pozos nuevamente que sean una inversión y después no encuentran y dejen abandonados, así están haciendo, denunciemos públicamente. Yo Hermano Presidente me estoy quejando, hay que mandar una nota urgente a COMIBOL de una sola vez por todo garantice para que vaya adelante ese contrato, va a administrar COMIBOL o va a administrar otra empresa, pero creo que va a estar hasta el 16 de este mes, ya se va Valle Hermoso definitivamente, cada vez amenaza y creo que se está yendo, o tal vez no se irá, o nuevamente se rogará también a esa empresa mala y los trabajadores en qué quedan, y sus beneficios sociales en qué quedan, a muchos les ha atemorizado y les ha hecho aceptar con sus finiquitos, ya están fuera de la empresa.

Entonces, hay que decir si queremos tener nuestras propias empresas del Estado boliviano COMIBOL que asuma pues con mucha responsabilidad, ahora me entero de que ya están entregando inventarios y el 16 se estaría yendo la empresa, entonces, en este caso, a través del Ministerio de Hidrocarburos, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia y COMIBOL asuman con mucha responsabilidad para garantizar estas fábricas que tenemos de Río Eléctrico, plantas eléctricas que están generando energía y no podemos dejar que se paralice. Entonces, la Directiva todos debemos pronunciarnos sobre este caso, porque de lo contrario estamos aprobando exploraciones, explotaciones para nuevos yacimientos y posterior otros queriendo cerrar, cosa que no corresponde porque da divisas, están luchando a la cabeza de la Central Obrera Departamental, sus sindicatos y las organizaciones también del pueblo mismo. Entonces considero que ojalá que no sea así y el Ministro tiene que también responder sobre este caso, todos, como también COMIBOL. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora queda sancionada la presente Ley remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.



Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidente, solicito la Reconsideración de la Ley que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos suscribir el contrato de servicio petrolero para la exploración y explotación en áreas reservadas correspondiente al área TITA-TECHI, con la empresa CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S. Sucursal Bolivia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidente, voy a ser breve, yo sé que todo mundo quiere irse, pero estas son oportunidades que hay que aprovechar, porque este es un debate sobre el futuro de Bolivia, quién sabe algún día alguien revise estas actas.

Quiero dejar establecidas algunas cosas, hay varios países estimados colegas que ya están funcionando con 100% de energías renovables, por lo menos en el sector eléctrico Senador Ajpi; le cuenta la buena noticia, no, no mueva su cabeza, diciendo no, y puede buscar eso en el Internet son informes oficiales, pero le puedo mencionar varios, Albania, Bután, Etiopía, Islandia, Nepal, Paraguay, la República Democrática del Congo, pero también están: Uruguay, está Islandia y hasta Costa Rica, no sé si le interesa saber porque Usted está afirmando algo que es falso, Usted no puede decir aquí en el Senado que no funcionan.

También hay países como Alemania que están funcionando con varios días solo con renovables, como está ocurriendo y el Estado de California, no sé si ustedes saben, es la economía número 12 del Mundo, si fuera un país sería el número 12, es el Estado de la innovación, ese Estado también está funcionando sobre la base de 100% renovables. En el Parlamento de Uruguay han discutido diez años la transición energética desde el 90 y finalmente la están haciendo, así que no nos digan que no se puede, eso quería dejar bien establecido. Sobre el financiamiento que decía la Senadora que también se quiere ir, no quieren escuchar las respuestas a sus falsas concepciones están desinformados, pero lo que les digo es una buena noticia hay financiamiento muy importante y se llama finanzas sostenibles y sobre los recursos Senadora, el problema es que la matriz hidrocarburífera más bien nos está exigiendo recursos, no nos está dando ya en este momento recursos. Y finalmente no dejen de considerar que si seguimos con una matriz hidrocarburífera estamos contribuyendo a quedarnos atascados en una tecnología que nos ha traído a la crisis climática. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, aprovechando que está Usted le pido nuevamente hacer las gestiones para la página de la Cámara de Senadores, no podemos estar sin página oficial la gente no tiene acceso a la información del Senado y son tres meses que se ha jaquedado la página, hasta el día de hoy no hay eso, debería restaurarse casi de manera inmediata le pido por favor. Gracias.



Sen. Presidente: Bien, colegas, senadoras y senadores vamos a insistir el tema de los PIOs, por lo menos el Ministro de Hidrocarburos al primer llamado se ha hecho presente, esperemos en las próximas se pueda agendar de acuerdo al cronograma que se tiene en cuanto a los informes orales.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la Sesión de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Ducentésima Décima Sexta Sesión Ordinaria; jueves 3 de octubre de 2024; Orden del Día; Sesión de Comisión. La Paz, octubre 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas 17:09.

221ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 10 de octubre de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Secretarios: Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Aramayo Paredes Natividad, Cabrera Emiliana Dilma, Casso Vaca Luis Edgar, Castillo Negrette Ana María, Escobar Velasco Lucy Sara, Fernández Rea Paola Andrea, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Lagrava Burgoa Pedro, Llavera Chusgo Ermenegildo, Mamani Navarro Hilarión, Morón Osinaga Erik, Moscoso Arancibia Germán, Moyoviri Moye Cecilia, Muñoz Rodríguez María, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Hermo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Rasguido Mejía Lindaura, Requena Zárate Cecilia Isabel, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vega Rocha Hilda.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Ducentésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:34, correspondiente al día jueves 10 de octubre de 2024.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca desde 7 al 11 de octubre de 2024.

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez desde 7 al 11 de octubre de 2024.

La Senadora Ferreira Domínguez Corina, habilita al Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz desde 7 al 11 de octubre de 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo desde 7 al 11 de octubre de 2024.

"La Paz, 4 de octubre de 2024; **CITE INT.: CS/E.LL.CH. /N° 0065/2023-2024;** Señor; Sen. Pedro Vargas Fernández; Primer Secretario; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia; Presente; Ref.: Solicito Quede sin Efecto la Habilitación de Suplencia; De mi mayor consideración; Mediante la presente le hago llegar mis más cordiales saludos deseándole éxitos en la labor que desempeña en la Directiva de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia; A través de la presente, en ejercicio de mis atribuciones que como Senador nacional mantengo, tengo a bien solicitar que **quede sin efecto la habilitación de suplencia de mi persona bajo el amparo del artículo 22**, parágrafo V del Reglamento



General de la Cámara de Senadores: "V. El periodo de habilitación de la suplencia durante el mes deberá ser acordado entre la Senadora o Senador Titular y su Suplente...", por lo vertido quiero manifestar que la Senadora Eva Humérez no acordó con mi persona para mi habilitación, no siendo la primera vez que realiza estos actos, asimismo no consideró mis actividades como Presidente de Brigada Parlamentaria de Pando, al tener actividades ya agendadas con antelación en el Departamento de Pando, Municipio de Cobija. Adjunto la fotocopia simple de mi habilitación; Sin otro particular esperando una respuesta favorable me despido de Usted con las consideraciones respectivas; Firma: Ermenegildo Llavería Chusgo; Senador Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional."

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco desde 7 al 11 de octubre de 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea desde 7 al 11 de octubre de 2024.

El Senador Isidoro Quispe Huanca, habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez desde 7 al 11 de octubre de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes desde 7 al 11 de octubre de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga desde 7 al 11 de octubre de 2024.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia desde 7 al 11 de octubre de 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera desde 7 al 11 de octubre de 2024.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa desde 7 al 11 de octubre de 2024.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha desde 7 al 11 de octubre de 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori, semana regional (sin suplente), del 7 al 11 de octubre de 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, el Senador Llavería.

Sen. Llavería: Primeramente, saludarlo Presidenta y a su Directorio a todos los colegas presentes.

Sobre mi Nota, el día viernes fui sorprendida habilitada porque a pesar de que mi persona anteriormente yo había presentado bajo una nota y no tengo ningún problema coordinar y aceptar mi habilitaciones ni siquiera yo impuse podía haber sido habilitado o una fecha fija, lo único yo consulte que el primer día del mes que coordine conmigo qué fecha o que semana me va a habilitar lamentablemente me sorprendió el día viernes y yo, mande la nota tampoco fui respondida por la Primera Secretaría sería el mismo también dijeron que yo participe aquí, ahora a veces yo no quiero digamos tampoco con el tema, cuando ahora ya use el pasaje de la Cámara de Senadores, yo no quiero a posteriores que yo sufra del tema de auditoría todo ello.

Entonces, yo solicito sobre esa nota que pase a la Ética, la verdad los Reglamentos, creo que nosotros



somos legisladores somos autoridades, yo no tengo ningún problema para coordinar, lamentablemente he sufrido, aparte las notas que me llegan a la oficina del Comité que estamos, no me derivan y rechazan. Es complicado y quisiera que remitan la nota al Comisión de Ética así para poder resolver y no sé otros colegas también sufren, pero yo no tengo problemas de las fechas sincero aquí quiero que conste en Acta, pido también respeto, o sea, como he mandado una nota escrita no se puedo comunicarme, entonces escrita mande anteriormente estábamos bien, cada primer mes o 2 decían tal fecha te voy a habilitar yo ya estaba preparado para venir a la fecha o día o la semana que me habilita, eso quiero hacer constar.

Ahora, del Pleno quiero verlo ya use el pasaje o no sé se me habilitarán la verdad no le entiendo ustedes como Directorio, quiero que vean conforme del Reglamento de la Cámara de Senadores. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, proceda conforme al Reglamento al Senador que está solicitando.

Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Solicito que se controle el Quórum de la Directiva, me parece que está sin Quórum.

Sen.ª Presidenta: Hay Quórum.

Tiene la palabra, la Senadora Muñoz.

Sen.ª Muñoz: Primero saludo mediante nuestra Presidenta de la Cámara, también saludar a todos los senadores.

Hermana Presidenta ayer, he presentado una nota, hermana Presidenta en virtud en el artículo 177 del Reglamento General de este Ente Camaral, solicito la Moción de Dispensación de Trámite y Voto Urgencia para la consideración del Proyecto de Ley N° 562 de la presente Sesión.

Sen.ª Presidenta: Senadora, todavía no estamos en ese punto, tenemos que aprobar todavía el Orden del Día y luego por favor.

Sen.ª Muñoz: Disculpe, entonces yo creo que las habilitaciones del hermano Senador que está hablando ya está habilitado, el Senador Secretario, ya ha leído está habilitado, creo que eso va a adelante.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones sobre habilitaciones de las senadoras y los senadores Suplentes. Senador Secretario, nuevamente tome nota, procédase conforme al Reglamento de la solicitud del Senador Llavera, que ha estado solicitando, yo creo que corresponde.

No habiendo más observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo; Invitación del Proyecto de Ley para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de delito de infanticidio, delito contra la libertad sexual modificado. Adjunta la nota correspondiente.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, Motivo: Por llevarse a cabo la inspección in situ la Construcción del Establecimiento Hospitalario de la ciudad de Trinidad incluyendo la Resolución N° 012/23 por 48 horas. Adjunta la Resolución correspondiente.

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. Motivo: Foro Interés Ciudadano Guayaramerín Beni. Resolución de Comisión N° 04/23-24, adjunta la respectiva Resolución



correspondiente.

El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita permiso por 2 horas a la Sesión N° 221ª de la Cámara de Senadores, que se lleva a cabo el día jueves del presente petitorio de acuerdo al Reglamento.

La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicitud de tolerancia a tiempo saludar me dirijo a la presente, motivo es solicitar tolerancia por una hora de la Sesión 221ª programado para el día jueves, mi persona tiene agendado reunión en el Ministerio de Hidrocarburos.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicitud de permiso ausentarme por 2 horas al inicio de la Sesión 221ª, conforme al artículo 30 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las licencias y tolerancias de las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidenta.

Yo quiero hacer el uso de la palabra con carácter previo para hacer una aclaración no sé, si me cede en este momento ¿puedo continuar?

Sen.ª Presidenta: ¿Sobre las Licencias?

Sen. Justiniano: No, después que concluya con todo respeto, por favor, me considera la palabra para hacer el uso con carácter previo.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Fernández.

Sen.ª Fernández: Gracias, Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Paola Andrea Fernández Rea por el Departamento de Santa Cruz.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Buenos días. A través Usted a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Ducentésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria, jueves 10 de octubre; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, octubre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del día. No habiendo observaciones, queda



aprobado el presente Orden del Día.

Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Buenos días a todos y a su Presidencia por intermedio de Usted a todos los y las colegas.

Yo, quiero hacer una aclaración sobre la anterior Sesión en la cual no estuve presente y estaba habilitada la Senadora Neila Velarde sobre una documentación que supuestamente había llegado incompleta a la Comisión que yo presido, quiero aclarar Presidenta esa documentación fue remitida en orden a la Secretaría General el 2 de septiembre más de un mes, recién lo han agendado para Sesión pasada también se envió a la proyectista con toda la documentación completa, es imposible pensar que la Secretaría va a recibir la documentación que no lleve los sellos, las firmas son revisados página por página, Presidenta.

Entonces, quiero decirle a parte de que debo aclarar que las sesiones virtuales lo practican casi todas la Comisiones, tenemos una Resolución de Comisión en la cual se ha aprobado por unanimidad para realizar las sesiones virtuales en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, no conocemos de que hay alguna prohibición para hacer ese procedimiento, que inclusive actualmente se lo realiza a nivel judicial hasta en juicios penales, hemos visto que se lo utilizan en forma legal.

Por lo tanto, no creo que sea una falta realizar las sesiones virtuales o con la participación de algunos senadores que conforman la Comisión en forma Virtual porque no pueden asistir ese día. También quiero dejar en claro, Presidenta, es necesario en este momento por la coyuntura y el desastre nacional que estamos viviendo Presidenta y distinguidos colegas, hacer unas declaraciones de los temas vinculados a esta problemática, se está por los medios y por las redes sociales hay un ataque muy fuerte contra los parlamentarios benianos, me incluyo.

Simplemente, querida Presidenta porque hemos pedido consenso y socialización de las normas, única y estrictamente por ese tema, se me estaba puleando y se me está insultando con palabras irreproducibles, lo que han escrito con un perfil falso en la página de Diputado Jenniz, lo mío han podido ver inclusive también algunas diputadas que diría que están completamente desinformadas y lo único que le interesa es salir por los medios, porque desconocen totalmente la realidad del Beni, del Oriente, yo no respondo al sector ganadero cómo me han estado sacando notas, defendemos la ganadería Presidenta, que significa el 50% de la actividad económica del Departamento de Beni, aporta con 70% al PIB departamental y con 23% al PIB nacional es la única actividad económica que genera requisa, genera empleo en el Departamento del Beni y como parlamentarios del Beni vamos a defender a brazos partidos, al parecer se ha declarado una guerra Presidenta.

Se están haciendo normas a la antigua usanza, la empaquetan en La Paz y les mandan al Departamento del Beni, a Santa Cruz y Pando, eso ya debe terminar hemos pedido sendas invitaciones para que se presenten los estamentos, ministerios, proyectistas al Departamento del Beni y ninguno ha querido ir y el día de mañana ha aceptado el Ministro de Medio Ambiente a asistir a una reunión en Beni a horas 15:00 por lo menos felicitamos eso, vamos estar presentes.

Hay una fuerte, presión sobre que los senadores y diputados benianos estamos respaldando las leyes encenderías, eso es completamente falso, quiero decirlos con énfasis que es falso y quiero preguntarles a todos ustedes por qué los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, piden de que no se abrogue la Ley N° 1171 alguien sabe, ¿alguien sabe por qué? simple y llanamente Presidenta, porque esa Ley se hizo con consenso y con socialización y todas las demás normas que se están haciendo no se conocen en estos departamentos, se está avasallando Presidenta, se está haciendo una neo colonización con las leyes que ni la conocemos que se hacen a puertas cerradas aquí, no vamos a aceptar eso, quiero dejar en claro, que la situación en el Beni, se ha visto otros departamentos Santa Cruz peor.

Pero, voy hablar con el Beni por qué dejaré que mis colegas cruceños hagan su representación por su Departamento, en todos los departamentos ahora hay problemas en la mayoría por el tema de incendios



por las quemas, pero no estamos viendo que se presente una solución de parte del Gobierno central, igualmente de nosotros cada uno quiere plantear su Ley, cada uno quiere su agua, el molino, pero nadie quiere consensuar nadie quiere ir a ver como se viven en los departamentos, yo me declaro a favor de la pausa ecológica, pero alguna pausa ecológica reglamentada consensuada en todos los lugares, por que las situaciones son diferentes en cada Departamento Presidenta, voy a concluir por el tiempo, voy hacer uso de la palabra más seguida para poder completar. Le agradezco por su atención.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senador por su reclamo y por su aclaración también y quisiéramos aclararle sobre la Ley que ha presentado no era que faltaba documentos, sino que faltaba firmas, no tenía firma. Esa era la observación, pero creo que eso tal vez por alguna equivocación ha sido, se ha dicho que se vaya corrigiendo seguramente eso ya van a corregir.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley Nº 562/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato de Préstamo para el 'Programa de Apoyo para la Gestión de Riegos ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia', suscrito el 9 de septiembre de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por un monto de hasta \$us75.000.000,00 (Setenta y cinco millones 00/100 dólares americanos)".

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Muñoz.

Sen.ª Muñoz: Gracias, Presidenta.

Mediante la Presidencia en virtud al artículo 177 del Reglamento General de este ente Camaral, solicito la Moción de Dispensación de Trámite del Voto de Urgencia para la consideración en la presente Sesión del Proyecto de Ley Nº 562/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato de Préstamo para el Programa de Apoyo para la Gestión de Riegos ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia'.

Eso, mi compañera Presidenta, ayer he presentado esa solicitud quisiera que aprobemos para apoyar a los departamentos que tienen problemas con el fuego, que está causando en especial en el Departamento de Santa Cruz en la Provincia de Chiquitanía, Provincia Guarayos, Provincia Los Valles del Norte Integrado, entonces por eso he pedido hermana Presidenta, que se dispense este Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Está solicitando la Dispensación de Trámite y siempre nosotros mandamos a la Comisión, esa es la decisión del Pleno.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Gracias, Presidenta. Buenos días a la Directiva y por supuesto a los colegas.

Presidenta, el problema de incendios que está sufriendo que bien menciona la colega Senadora, no se va a solucionar por la Dispensación de Trámite de un Proyecto de Ley debe pasar por el curso regular de análisis dentro las Comisiones Presidenta.

El problema de los incendios viene obviamente por la suma de los Proyectos de Ley o leyes que son catalogadas como encenderías que deben ser revisadas y deben ser incluso abrogadas que no está sucediendo ahora dentro de lo que significa la urgencia de velar por evitar estos incendios y no solamente



en los departamentos de: Santa Cruz, Beni y Pando sino también a nivel nacional también en Tarija en otras regiones suceden estos incendios justamente porque estas leyes así lo permiten.

Entonces Presidenta, sugeriría y solicitaría que este Proyecto de Ley pase por el curso regular que vaya a las Comisiones como corresponde y que se analicen como debe ser para que esta Cámara de Senadores como es costumbre realice un trabajo responsable sobre todo consciente en la aprobación de estos Proyectos de ley tan importantes para todo el país.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermana Presidenta. Por su intermedio de su Directorio saludar a todas las hermanas y hermanos senadores y senadoras buenos días.

Lamentablemente, nuestra solidaridad para nuestros hermanos quienes han sufrido por la quema no solamente los bosques, la fauna hasta sus casas otros se han quemado, gravísimo. Hermana Presidenta en este habido nomás descuido del Órgano Ejecutivo debería declarar emergencia rápidamente no así cuando ya se está quemándose todo, lamentamos que se están ocupándose en otras cosas en vez de apagar el incendio, en vez de apagar rápidamente, tarde reacciona el Órgano Ejecutivo, todos estamos de acuerdo para que haya inversión o préstamos para restaurar para solucionar las quemas. No es la inoperancia de nosotros es la inoperancia de los inoperantes ministros y ministras del área correspondiente, tanto del Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para Ministerio de Defensa igual hemos aprobado créditos y para el Ministerio Medio Ambiente, el 2022 Ley N° 1434, 2022 el 22 de junio hemos aprobado un crédito de 23600 millones y el 2 de septiembre el 2022 la Ley N° 1458 de la misma manera acción ambiental, cambio climático hemos aprobado 400 millones de dólares americanos, no nos han rendido los ministerios en que estarán gastando, en la Gestión 2023 el año pasado, de la misma manera, hemos aprobado 200 millones de Euros, para restauración al cambio climático en Bolivia, porqué con esa plata por no ha atendido rápidamente estas quemas que hemos sufrido en el Oriente boliviano.

Entonces, nosotros somos la Cámara Alta la Cámara de Senadores la Asamblea Legislativa Plurinacional tenemos que hacer respetar también la economía no podemos gastar nomás, no podemos despilfarrar, en ese contexto solicito que vaya nomás donde corresponda, a la Comisión correspondiente por qué lo digo porque la Comisión también está en la obligación de pedir que haya mesas técnicas, que haya la parte legal que solucionen porque sabemos los ministros no vienen ni siquiera, cuando hay peticiones se pierden definitivamente ya no podemos fiscalizar porque gracias qué digo al Señor Israel Campero que nos han quitado la competencia a la Asamblea Legislativa ya no podemos interpelar nada absolutamente y a su gusto están manejando la economía del país, tiene que nomás presentarse en la Comisión correspondiente tienen que presentar propuestas. Ahora por ejemplo ya está apagándose ha llovido, ha granizado ayer, ahora se está apagándose ahora tiene que haber propuesta que van a hacer van a plantar a todo van a forestar van a comprar los animales tiene que haber propuesta sólida, no solamente podemos gastar la plata así por así.

Yo, solicito para mí es muy tarde la reacción de parte del Órgano Ejecutivo, recién nos ha llegado esta Ley, entonces rápidamente a Comisión que pasé, que se evalué de manera puntual porque lamentablemente la quema ha sido fuerte, por supuesto hay que atenderlo porque los ministros tienen que atender porque aquí hay harta plata, hasta en euros más de 200 millones euros y cuando se cambia eso, en ese contexto yo no quiero alargarme hermana Presidenta que vaya nomás a la Comisión correspondiente para su evaluación para recibir propuestas salomónicas para el pueblo boliviano de parte de los ministros que hasta el momento no hay una buena propuesta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.^a Flores Velásquez: Gracias, hermana Presidenta.

Creo, que nomás tenemos que dispensar, claro, como los departamentos de Potosí no están sufriendo lo



que es Santa Cruz está sufriendo, Pando y Beni prácticamente se está entrando a las casas el humo sino tienes tú una ventiladora o no tienes tú no sale el humo. Entonces, prácticamente ya estamos meses así, creo yo por humanidad de la gente que vive en Santa Cruz y Beni, Pando las personas de bajos recursos que no tienen, lo que les decía hace rato, yo creo que hay que aprobar porque se le sucedería a Potosí o a cualquier departamento de la misma manera nosotros apoyaríamos porque ahora no se trata de qué hay o no hay, sino esto es directamente para socorrer el tema de los incendios todos los días hay incendios, todos los días están prendiendo fuego, no sé qué lo que está pasando hay mucho viento está saltando prácticamente si están quemando y nosotros pedimos la dispensación y que bueno por el tema de humanidad se pueda aprobar compañeros.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidenta. Por su intermedio un saludo cordial a toda la Directiva y así como al Pleno mismo a las colegas senadoras, a los colegas senadores y a todos los presentes.

Pero, en estos momentos Presidenta y colegas tenemos dentro la Correspondencia dentro la Agenda para el día de hoy un punto muy importante como es el Proyecto de Ley N° 562/2023-2024 que por cierto tiene su origen de Cámara de Diputados y también en esta instancia como Cámara de Origen han aprobado este crédito de 75 millones de dólares que tiene un destino definido con nombre y apellido, esto es para gestión de riesgos ante eventos adversos del clima para nuestro país.

Entonces, guarda relación con el momento actual que vive nuestro país, está en estricta correspondencia este Proyecto de Ley por la situación que nos encontramos en nuestro país, como Estado como Gobierno como sociedad creo que hemos asumido y el Senado nacional tiene que estar a la altura de esas exigencias del momento que vive nuestro país como son los incendios, que por cierto no solo ya decía las colegas anteriores que me antecedieron está afectando inclusive al Altiplano boliviano allí ha llegado la humareda hasta Altiplano boliviano. Presidenta, como Estado hemos aprobado una emergencia nacional, como Estado se ha declarado como desastre nacional eso que significa simplificar trámites, movilización de recursos ejecución de políticas públicas y ahí el Senado nacional y el Órgano Legislativo Plurinacional tiene que acompañar en este momento porque exige el pueblo boliviano y para movilizar estos recursos es importante que podamos considerar y aprobar estos 75 millones de dólares.

Y por tanto, para ingresar a su tratamiento en el tema del fondo mismo necesitamos aplicar el Reglamento que ha solicitado la Moción de Dispensación de Trámite, entendemos y en otros casos desde luego siempre nosotros hemos sido coherentes para que pueda pasar por la Comisión, pero tratándose de un tema en el que nos encontramos en un marco y no solo de emergencias sino desastre nacional creo que el Senado nacional tendría que ingresar rápidamente simplificando los trámites para poder considerar hasta su aprobación, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, Presidenta. Saludo mediante su Autoridad al Directorio como también a nuestros colegas, senadoras y senadores.

En referencia al Proyecto de Ley de Contrato de Préstamo que está en cuestión en este momento, es importante resaltar algunos aspectos de los créditos que se han aprobado anteriormente tenemos ya que han leído los montos específicos. Sin embargo, Presidenta, se ha tenido la Petición de Informe de diferentes colegas para tener conocimiento de cómo han sido desplazados estos montos de dineros si ha cumplido el objetivo, la finalidad o no, nunca han sido respondido estas Peticiones de Informes Presidenta, por eso considero desde mi punto de vista este proyecto de debe pasar a la Comisión como tal y la Comisión que dé el informe correspondiente para tener la aprobación rápidamente y poder colocar en disposición para el objetivo que se quiere. Sin embargo, quiero reiterar las autoridades del Gobierno en ningún momento han respondido a las Peticiones de Informe que nosotros queremos conocer cómo se ha efectivizado para el objetivo y el fin que se ha aprobado los créditos.



En ese entendido mi solicitud Presidenta, por responsabilidad todos los que estamos presentes aquí en esta Sesión se pueda realizar la votación correspondiente. Tomando en cuenta de que existe una solicitud de Dispensación de Trámite y otros que estamos haciendo conocer que es importante que pase por la Comisión correspondiente y tengamos un informe es responsable mediante aquello podamos aprobar.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Buenos días, estimada Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, el Senador Erik Morón Osinaga por el Departamento de Santa Cruz.

Vamos a ir en orden, yo creo que hoy nosotros como parlamentarios y senadores y como ciudadanos bolivianos no podemos pasar por el alto también lo que sucede en el país y hay que dejar en claro, que como cualquier ciudadano boliviano también tenemos que tener la hidalguía de enfrentar a nuestros actos, de enfrentar la justicia y dar la cara por lo que corresponde. El día de hoy están demostrando una vez más les pido a los colegas parlamentarios que aconsejen a que se presente y dé la cara a la justicia, y son culpables que se entreguen.

Pero, no podemos dar esa señal al país a cualquier otro ciudadano que le pedimos que respete la Constitución y que respeten las leyes, que respeten la justicia y hoy nada más y nada menos que el Señor Evo Morales, que ha demostrado el acto de cobardía, va a enfrentar a la justicia y huir entonces pido a los colegas parlamentarios que tienen relación con él que enfrente la justicia que no sea cobarde que no huya que dé la cara, que se entregue si tiene que entregarse, pero no acarremos esos malas costumbres después de que se oculte que huya comience a querer mandar alguien para confrontar para bloquear para amenazar para poner en tinieblas a todo el pueblo boliviano, cuando vemos gente que no nos interesa los colores políticos, simplemente, nos interesa que se cumpla la ley y cumpla la justicia.

No puede ser posible que el Señor Evo Morales, haya aprobado un Decreto Supremo donde violenta el juez natural y hoy un acto y un delito que supuestamente se ha cometido en Tarija quieren tratar de decir que no es el juez natural, yo les hago la pregunta y la consulta ¿qué pasó con el caso terrorismo? acaso no lo cambiaron al juez natural, acaso toda persona que está sindicada de acto de terrorismo no lo traen aquí a La Paz, no lo detienen de manera inmediata dónde queda ahí el juez natural, realmente no se puede dejar con el codo lo que se firma con la mano.

En segundo lugar estimada Presidenta, el tema de problemas de los desastres naturales que estamos viviendo en Santa Cruz ya es una semana que no se vivía el Illimani ni siquiera con la contaminación que había, esto no se puede hablar de un tema regional o no pueden caer los ciudadanos a caprichos de evistas y arcistas o masistas, este un tema de necesidad, el, humo no tiene color político, la salud no tiene el color político, los niños que van a ser afectados de post incendios no tienen color político la falta de respiración no tiene color político y aquí lo que veo es lo que se quiere politizar entre evista, arcista y regionalizar entre Occidente y Oriente y eso no se vale, su juegos políticos sus peleas políticas entre evistas y arcistas al final son masistas el problema de ustedes y no problema de los bolivianos, nosotros vemos la necesidad de que tiene erogarse los recursos necesarios para poder atenderlos los incendios y el tema post incendios de las comunidades y en esas comunidades déjenme decir hay masistas, hay evistas, arcistas, creemistas hay todos los partidos políticos y no es para entender a un solo partido para otro no y otro sí, saben que en Santa Cruz existen de todos los departamentos el Santa Cruz es Bolivia, existe Occidente, chapacos, existe cochalas, existe de todos los lados.

Entonces, no se vale regionalizar porque soy de Potosí, Oruro no quiero esto porque es solo para Oriente, porque solo hacer entender a la ciudadanía o porque lo presenta el arcismo, los evistas no aprobamos vayan díganle eso a las comunidades haber lo invito a pasearse una vuelta como están los campos por allá, eso no se vale, ahora como fiscalizadores tenemos la obligación de hacer el seguimiento a la aplicación de esos recursos del crédito, eso es otro tema que está en nuestra facultades fiscalizar el uso y la asignación esos recursos en los lugares que corresponden para que no se construyan elefantes blancos y no sean para profundizar el gasto público, estamos no totalmente no correcto. Pero, ejerzamos nuestra función



fiscalizadora entonces para hacerle seguimiento a esos recursos.

Entonces yo solicito la aprobación de estos créditos porque no son un tema de color político y más conformemos una Comisión o aquí hay una Comisión Económica, una Comisión medio ambiental que le haga seguimiento a la aplicación de esos recursos, pero no perjudiquemos a los niños y no perjudiquemos a las comunidades.

En otro sentido, creo es muy importante estimada Presidenta, estimados colegas aparte de la gran crisis y el gran tornado de huracán que vivimos aquí en Bolivia con estas peleas entre ustedes, me refiero a los evistas y arcistas, existen hermanos bolivianos que están sufriendo en otros países y creo, que también de alguna manera necesitan tener por parte de la Cámara de Senadores, por parte del Ejecutivo y el Presidente del Estado, no podemos ser el único país que ha estado ausente y no ha hecho ningún pronunciamiento sobre hechos que están viviendo los hermanos bolivianos en Florida en este momento escapándose a otros lugares, siendo golpeados por un desastre sobrenatural en estos momentos y Bolivia no se ha pronunciado absolutamente nada, no hemos visto el accionar de parte del Ejecutivo y no hemos visto pronunciamiento por parte de la Cámara de Senadores que esos hermanos bolivianos en que situaciones se encuentran.

Y otros países, sean de izquierda y derecha ya se han pronunciado al respecto, en este tema del desastres naturales estimada Presidenta, que se ha declarado desastre nacional también solicito a través de su persona que se haga conocer y que nos hagan conocer a la Cámara de Senadores que función han tenido los embajadores, los consulados y los cónsules que están otros países ante este desastre natural nacional que ha sido declarado, que love han hecho nivel internacional para traer recursos a otros países, que ayuda internacional cooperación han traído para nuestro país, o solamente se han dedicado a almorzar a hacer cenita o vestirse en frac, andar en limosina y tener elevados costos como tienen las embajadas y los consulados que tenemos en otros países, necesitamos que todo se pongan la mano al pecho y a trabajar, porque así como exigimos que se apruebe el tema de los créditos para incendios, necesitamos también que los embajadores y los cónsul se pongan las pilas y empiezan a trabajar y a generar cooperación para nuestro país. Gracias estimada, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Rogarles que utilicen siempre su tiempo.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidenta, la palabra saludar a los colegas.

Bueno, todos estamos preocupados por los incendios sucedidos especialmente en Santa Cruz, Beni y Pando, hay muchas pérdidas viviendas, flora y fauna pérdidas lamentables, ahora se solicita aprobar un proyecto Presidenta y colegas. Me voy a permitir leer textualmente, lo que dice: "Aprueba el Contrato de Préstamo para el Programa de Apoyo para la Gestión de Riegos ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia". Esto es para la sequía Presidenta y colegas, no es para el incendio.

Entonces, no se puede argumentar en este momento decir es para los incendios y hay quisiera que llegue estos recursos a Pando, por ejemplo, a Beni a Santa Cruz, lo que pasa es que las leyes las propuestas que nos envían demora mucho en la Cámara de Diputados, demora tres meses seis meses, esto debe estar varios meses porque existía sequía hace varios meses en Bolivia, decirlo remiten y quieren que se apruebe en menos de 24 horas y lo lamentable Presidenta, yo quisiera conformar por una Comisión, no dice la Ley ni la Constitución que debemos conformar una comisión para Fiscalizar, la Ley dice queridos colegas que todos los senadores, diputados más allá de los partidos políticos que representen tienen el derecho a fiscalizar, eso dice la Ley donde dice conformar una Comisión, Comisión Especial ¿dónde dice eso? por qué, porque no nos mandan absolutamente nada, cuando solicitamos Informe Escrito Oral o una interpelación no nos mandan absolutamente nada.

Yo puedo preguntar de los créditos que ya son 4 mil millones de dólares a quién le ha respondido que se ha gastado correctamente o incorrectamente a quién le respondió la pregunta en esta Sala, a nadie le han



respondido absolutamente nada, yo creo que a partir de la democracia debe ser histórico lo que está sucediendo todas las solicitudes de informes lo botan a la basura ni siquiera la época que hemos criticado bastante que lo llamamos "De Derecha" el 1985 en adelante, se dejaba a un lado la posibilidad de fiscalizar de los diputados y senadores. Ahora, no tenemos opción de fiscalizar, o sea, han hecho aprobar un recurso, de un recurso si no me recuerdo un Amparo Constitucional para no poder interpelar para no poder censurar a ministros ¿ahora yo les preguntó hace cuando se aprobó? eso hace un año y medio, lo resuelven en el Tribunal Constitucional autoprorrogados no lo quieren resolver porque sabe que es inconstitucional y no lo va a resolver no van a pisar el palito.

Pero, lo hicieron pisar el palito bueno lo han exigido a este Señor Campero ha aprobado un Amparo Constitucional inconstitucional, ahora colegas yo les preguntó a ustedes de todos los recursos que hemos aprobado incluyendo la lucha contra COVID hasta recientemente se trataba de aprobar otro crédito 100 millones de dólares, ¿alguien tiene una referencia en que se gastó? Entonces, no podemos seguir aprobando si alguien me dice textualmente de estos 75 millones va a ir en el plan 10 millones a Pando, aunque sea para riego, para la sequía, porque sequia hay en todas partes yo lo apruebo, que venga aquí el Ministro, pero para que venga alguien o para que digan apruébelo y nadie informa de nada y desaparece la plata, disculpe no puedo aprobarlo, no puedo aprobarlo.

Presidenta y colegas voy a solicitar que esto se vaya a Comisión y la Comisión tiene que evaluar tiene que verificar detalladamente en que se va a gastar. Quiero dejar claro a Bolivia esto no es para incendios, y se gastarán en incendios no va a ser correcto, sería ilegal prácticamente gastar en incendios, no se si se puede hacer, no sé si lo estarán haciendo, pero aquí deberían mandar proyectos para mitigar los incendios los resultados de los incendios para eso nos hubiera mandado un proyecto de préstamo, nos mandan del riego no pues colegas para esto es una burla para el país y nos dice todavía apruébelo rápido, apruébelo ahorita, no tiene nada que ver, con motivos de los incendios de la flora, de la fauna, los animales y los árboles las casas quemadas, quieren que aprobemos cualquier cosa. No compañeros no se hagan la burla de Bolivia, no se hagan los ministros la burla de Bolivia, esto es para riego por la sequía, así lo entiendo de acuerdo al nombre. Por lo tanto, Presidenta pido nomás que se cumpla el Reglamento Presidenta que pida Informe la Comisión como debe hacer ya no necesitamos conformar Comisión esta Comisión tiene que pedirle informes correspondientes es informarnos al Pleno, Presidenta y colegas.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidenta. Buenos días a Usted a los colegas. Quisiera en primer lugar para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

En segundo lugar, me voy a referir a este pedido, mire Presidenta, yo estoy trabajando hasta que soy Senadora hasta el primer día en estos temas, así que realmente mi compromiso con el medio ambiente con la naturaleza está fuera de discusión, es algo que me he concentrado no me ido a ninguna otra Comisión he estado ahí en mi Comité en un año en la Comisión dando la batalla.

Por otro lado, cuando ha habido que aplaudir lo que hayan hecho unos otros la Defensoría del Pueblo, creo también el Gobierno con su declaratoria tardía pero finalmente mejor que nada emergencia, luego desastre en fin he estado diciendo que está mal, insisto tarde mejor que nada, así no hay ningún interés aquí de politizar este no correspondería de ningún modo. Presidenta, estamos con 10 millones de hectáreas ya quemadas en este país y contando esta es la peor tragedia de este orden que habido en nuestro país, se Usted cualquier persona se informa sabe que muy probablemente en los próximos años sean aún peores si seguimos en las mismas condiciones jurídicas en las que estamos ahora, las condiciones jurídicas están muy desastrosas encima de eso la ilegalidad es enorme, entonces, realmente estamos muy mal y esto hay que cambiarlo.

Pero, no es está la forma Presidenta, lo siento mucho de hecho nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por hacer proyectos de ley integrales que no solo respondan a ciertos sectores de interés económico



que son legítimos sino los bienes comunes porque nadie nos puede pedir que por su interés legítimo económico se sacrifiquen los bienes comunes porque al final los bienes comunes terminan afectados también aquellos que nos piden eso, hay que hacer un esfuerzo serio por hacer proyectos de ley que cambien la realidad de este país en este caso por algo sostenible estamos haciendo en estos meses el Gobierno pudo haberlo hecho Presidenta igual, no se puede tratar de decir que se va a responder a esta emergencia con créditos, ese no es serio porque los créditos tienen su tiempo de gestión y de hecho este crédito realmente era para esto y era previsible el 2024 va a ser un problema Presidenta porque había sequía, ya se sabe que va a pasar eso, así como nosotros estábamos trabajando un Proyecto de Ley este Gobierno pudo haber mandado este tipo de créditos desde hace muchos meses.

Entonces, no es correcto de decir eso y hacer esa asociación de hecho gracias a la Declaratoria de Desastre nacional el Gobierno ha convocado a buena parte de la comunidad internacional que se ha puesto, ojalá hubieran logrado todavía más recursos para eso se necesita gestión pública, que es otro problema del Gobierno no solo pedir plata es poderla canalizar adecuadamente y ni de hablar de rendir cuentas, Presidenta. Entonces, ya para la emergencia me punto de vista que el desastre ha previsto lo que el Gobierno podía gestionar bomberos, aviones, etc. y claramente Presidenta no es suficiente porque yo le aseguro porque logro ver porque el otro punto que no hemos leído, no sé, si este crédito ayudaría apagar los incendios que están prendidos y no funciona así, para pagar los incendios se tiene otros mecanismos de emergencia y estos no son y estos son mecanismos de estratégicos, que yo voy apoyar porque no hay problema.

Pero, dejemos leer como mínimo, dejemos leer que es esto de que tenemos que levantar la mano incluso la gente comprometido con ese tema sin leer porque hay dudas incluso a dónde está yendo realmente el crédito debería venir el Ministro también a explicar darnos el tiempo y tampoco estamos hablando de un mes Presidenta ni siquiera es un mes, estamos hablando que esto se puede hacer muy rápidamente de buena fe no hay problema con eso, porque pase por la Comisión que nos den tiempo para leer, eso me parece muy importante y luego seguramente si es que todo está, varios de mis colegas esta abajo y saben ustedes en Diputados han votado favor y muy probablemente votaremos a favor, pero esta forma tan apresurada atropellada de hacer las cosas a mí no me dejaría tranquila, entonces queda claro que esto no va a resolver la emergencia, que entonces si vamos a entrar a cosas más estratégicas hagámoslo con tiempo leyendo como corresponde cualquier senador que va a levantar la mano iba aprobar algo.

Termino Presidenta, con dos puntos más, a nosotros como se ha dicho ya a varios colegas lo han dicho se nos pide aprobar esto rápidamente, pero nunca hay la voluntad para rendir cuentas, entonces cómo es, esto de un lado nomás, no puede ser y deberían ser los ministros los que vengan por voluntad propia a explicar todos los créditos que hemos aprobados en ¿qué están? y qué se logró no deberíamos perseguirlos con nuestras peticiones de informe ya sea orales o escritas que no llegan nunca Presidenta, ya son cuatro años. Término, que estamos en este juego que no da confianza, no da confianza. Presidenta, yo voy a respaldar la posesión entiendo que es posesión de la Comunidad Ciudadana, no sé si alguien estará en desacuerdo, pero de pedir que esto vaya de manera rápida, ciertamente y que se haga muy rápido en una semana a Comisión y luego podamos si es que corresponde aprobar el crédito que se está tratando de aprobar hoy por Dispensación de Trámite.

Sen.^a Presidenta: Senadoras y senadores al escuchar, tenemos varios oradores y yo, creo una hora más necesitamos todavía, hay dos propuestas, hay una solicitud con nota una es con Dispensación de Trámite y otros que están pidiendo que se vaya a la Comisión y nadie está diciendo tampoco que no podemos tratar que podemos rechazar solo están pidiendo análisis en ese marco senadoras y senadores, creo son dos propuestas podemos ir a la votación y el voto va a definir a tratar con Dispensación o que vaya a la Comisión o sí es que va a la Comisión como siempre trabajan la Comisión en una semana puedan remitir el informe correspondiente, ¿estamos de acuerdo senadores?

Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Las personas que han pedido con anterioridad y tratarlo de definir una votación porque



estos temas son importantes son temas de fondo que vale la pena escucharle –imagínese- nos han pedido esto aprobar con Dispensación de Trámite o sino era la aclaración del Senador que este un Proyecto de Ley para riego, qué estamos aprobando, yo creo que vale la pena nomás escuchar a todos los senadores que han dado la palabra, porque si no de principio nomás ya podíamos haber hecho la elección que Usted sugiere, estimada Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidenta. Buenos días y un saludo cordial a su persona por su intermedio saludar a todos senadores y senadoras.

Primero para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Segundo, no se logre lamentablemente escuchar las versiones de los demás asambleístas, sin embargo, tengo entendido que se están referendo al Proyecto de Ley que aprueba contrato de préstamo de apoyo a la gestión de riesgos, Presidenta de verdad que me sorprende grandemente cuando hay temas tan emergentes en este momento, cuando el país está necesitando accionar mecanismos justamente para accionar mecanismos de defensa de prevención de solución, lo que se requiere justamente un financiamiento, no entiendo como exigimos que se pueda ayudar coadyuvar medio ambiente y aquí pedimos todavía cierto trámite burocrático y me sorprende más cuando sabemos más que este tema ha estado en cuestión por mucho tiempo, sabemos cuándo revisan las Sesiones en los diputados ya nosotros tenemos conocimiento anticipado de los proyectos de ley que va a llegar a la Cámara de Senadores, no entiendo que aquí exista gente que desconoce cuál es el fondo del asunto.

Entonces, de verdad yo veo con mucha preocupación, con mucha pena ese no importismo, espero que no sea no importismo, pero aquí yo veo cierta manera de seguir queriendo dilatar el tema, cuando estamos en situación de emergencia, por algo existe la palabra emergencia justamente es para que podamos nosotros actuar de manera inmediata, para que podamos dar respuesta inmediata y no estar esperando trámites burocráticos, pienso yo que esto de derivar a la Comisión simplemente haría pues retrasar los tiempos momentos, porque cuando un país existe situación emergente, un minuto es valedero Presidenta, un segundo es determinante en la toma de decisiones y más cuando viene esto con temas referentes –reitero- al medio ambiente.

Entonces, yo quisiera pedirles colegas si es que existe cierta duda, creo que para leer un documento no se requiere un día, no se requiere dos días, tres días, si es que existe la necesidad de que algunos colegas tengan que leer recién, porque este tema ya está en cuestión desde hace días y días, no es de hoy ni de ayer ni anteayer, si hay necesidad de leerlo Presidenta yo plantearía pues entonces un Cuarto Intermedio para que se pueda leer y retomar considerar de este Proyecto de Ley con urgencia, porque de manera emergente por esa situación también los diputados han considerado la aprobación, por eso, los diputados han considerado enviarlo también sin cumplir el protocolo pues porque podían haber esperado ellos también los días hábiles pertinentes conforme al Reglamento para poder derivarlo a la Cámara de Senadores. Yo pido a los colegas que actuemos de manera sensata dejemos a un lado eso de que dilatemos o hagamos de que el Ministro venga.

Creo que, nos hemos acostumbrado a pedir que el ministro venga simplemente para cuidar la cara del ministro y después qué, la semana pasada igual Ministro venga ha venido el Ministro, igual los mismos que han pedido la presencia del Ministro han votado en contra han rechazado ese proyecto y los que bueno pues estamos convencidos de la importancia, la gran importancia y estamos convencidos de que no se hace política rechazando proyectos hemos ido votando y afortunadamente se ha ido aprobando el Proyecto de Ley, creo que aquí no es hacer política colegas, creo que aquí corresponde responder a la población con esta emergencia que se está exigiendo.

Por tanto, Presidenta pido gentilmente, amablemente con mucho respeto a todos los asambleístas que



están aquí presentes, leamos si hay necesidad de tomarnos minutos leamos, pero aquí demos una respuesta a la población que en ese momento está a la vemos una respuesta a esa emergencia que está en espera, demos respuesta a esa emergencia que está en espera, entonces eso simplemente quería Presidenta, no sé si me estoy equivocando mil disculpas acabo de llegar, pero lo primero que escucho es eso, de pedir que vaya por Comisión y eso me lamenta y me apena grandemente, cuando hay muchos otros proyectos que los hemos dispensado muchos otros proyectos que ni siquiera eran emergentes los hemos dispensado y ahora tratándose de emergencia, tratándose de un tema tan delicado que el país está esperando respuestas de esta Cámara de Senadores, pedimos que vaya a la Comisión y eso es lo que realmente molesta y duele.

Entonces, reiterar la solicitud a todos los assembleístas a todos los colegas por favor, si hay necesidad de sentarnos a leer y tomarnos unas horas para leerlo y después de retomar adelante, pero el hecho de enviarle a una comisión amerita perjudicar seguir dilatando cuando estamos en este momento en emergencia. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Senadora María Muñoz y Senadora Gallo, ya han tomado la palabra y nuevamente están solicitando, sea puntual por favor Senadora Muñoz.

Tiene la palabra, la Senadora Muñoz.

Sen.^a Muñoz: Bien hermana, Presidenta, ya escuchando a las senadoras y senadores en especial al Senador del Beni, donde está el Senador se salió el Senador Luis de Pando, Senador Luis Flores, creo que no entendemos el campesinado, cuando se pronuncia de riego, creo que también los departamentos con el cambio climático estamos sufriendo en tema producción, creo que los compañeros o el Senador que se ha pronunciado no está coordinando con la población o con la población que se necesita, nosotros hemos bajado a las provincias como departamento que me he pronunciado que nuestra gente que están llorando y tienen la necesidad y quieren el apoyo de nuestro Gobierno.

Y por lo tanto, esto lo que se está solicitando no estamos viendo el color político si no estamos viendo la necesidad de la población del país que están día a día sufriendo están enfermos y algunos dicen no hay unos informes económicos que no hay el resultado, yo quisiera aclararlo al Senador Hilarión de Potosí, él ha sido dirigente cuando estaba el compañero Evo Morales, ha sido dirigente de CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) y habíamos coordinado cuando yo era ejecutiva Senador Hilarión Usted sabe, cuándo nosotros como organizaciones o como assembleísta hemos podido tener esa información cuando estaba el compañero Evo Morales Ayma, cuándo nos han informado a las organizaciones sociales, cuándo por lo menos del Fondo Indígena, cuando Usted dirigente cuando estaba manejando del Fondo Indígena ¿cómo has manejado Senador? ¿Usted sabe? pero ahora tenemos la palabra de poder cuestionar, ahora que estamos pidiendo para el país para la población que estamos en una emergencia, que la población que está necesitando y tenemos también la información varias leyes de compensación han aprobado mis compañeros.

Y ahora la gente que nos está solicitando que nos está pidiendo que no queramos aprobar hermana Senadora o Presidenta, creo que a mí me duele los compañeros colegas que no quieran aprobar la Comisión cuántos días más o ¿cuántas semanas más va a durar? más o menos van a durar unos dos, tres semanas y eso nosotros necesitamos que se pueda aprobar y es por eso se ha presentado la nota, yo les pido a todas las senadoras y los senadores pensemos pongámonos la mano al pecho que necesitan los departamentos de: Santa Cruz, Beni, Pando y otros departamentos que están sufriendo.

Sen.^a Presidenta: Senadoras voy a pedir sin alusiones, por favor, estamos sobre un punto sobre ese punto se debería de tratar hay aún todavía muchos senadores más por favor senadores vamos a entrar a la alusión, debatir entre nosotros y eso no está bien. Para ello, voy a pedir senadoras, voy a poner en consideración en voto hay dos posturas. Por último, por favor Senadora Gallo, les pido a los demás senadores que vayamos a la votación.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.



Sen.ª Gallo: Bien este me voy a apegar a las palabras de urgencia de revisión del Proyecto de Ley antes de la consideración y creo que como miembro de la Comisión de Planificación nos debería correr la revisión de este Proyecto de Ley es importante hacer conocer y es justamente a base de una lectura muy, muy rápida que se está haciendo de este Proyecto de ley antes de considerar su aprobación en el tratamiento a la dispensación del tratamiento, mire me acabo de prestar de Secretaría el Proyecto de Ley, acabo de prestar antes de sentarme a tomar la palabra ahora, pero, el Proyecto de Ley N° 562 es el que se está proponiendo a hacer su dispensación y tratamiento de urgencia la colega Senadora que pide esa dispensación dice que lo pide porque es una situación de emergencia y es para los incendios.

Sin embargo, haciendo una lectura rápida, consciente y responsable sobre todo, el Proyecto de Ley N° 562 no menciona en absoluto ninguna, en ninguna de sus partes que vaya a sustentar esta situación lamentable de los incendios, más aún indica que es para un programa para afrontar fenómenos hidrometeorológicos como lo sucedidos en la ciudad de La Paz, cuando ha caído una precipitación lluviosa que no se había visto de hace cuántos tiempos y no sé qué y no sé cuánto, qué son los fenómenos hidrometeorológicos solo hubo que hizo falta una pequeña, no sé búsqueda en el Google que dice que los fenómenos hidrometeorológicos están originados por la precipitación, oleaje marea de tormentas o falla alguna de su estructuras hidráulicas.

Y ahí voy, discúlpeme Presidenta, aparte de hacer la aclaración importante sobre lo que significa el Proyecto de Ley, no sé si lo han leído colegas, pero yo creo que es importante hacer una revisión correspondiente y responsable sobre todo antes de querer usar a la gente y sobre todo la necesidad de la gente, lo que la gente ha ido pasando el sufrimiento por causa de los incendios y eso sí es una vergüenza que se quiera hacer usar el sufrimiento de la gente, mencionar a los niños que están sufriendo por los incendios para querer aprovecharse de que esta Sala quiera hacer la aprobación para un crédito para el Estado, se los dejo ahí colegas senadores y espero de que la votación sea consciente y que realmente se pueda hacer la revisión correspondiente y sobre todo responsable, en cuanto a los elementos esenciales que requieren este crédito, los montos de pago, los plazos, los fondos para su repago ¿quién va a pagar este crédito? ¿lo va a pagar esta Sala? ¿lo va a pagar el Ministerio? ¿lo va a pagar todos los bolivianos? ¿quiénes van a hacer el repago de este crédito? ¿Cuánto tiempo tenemos? cuánto suma los créditos millonarios que ya se han ido aplicando o se ha ido pidiendo desde el Estado. Nada más, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Nuevamente, les reitero son dos posturas y esta postura solamente vamos a definir en la votación para no entrar más en discusión y también aclarar de que nadie se está diciendo que no va a votar, más bien están pidiendo que vaya a la Comisión y en la Comisión sea analizado, fundamentado la Comisión que traiga a este Pleno Camaral y la Senadora la que ha mandado la nota nos piden la Dispensación de Trámite.

En ese marco, voy a solicitar a las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Solo hay un apoyo. No existe apoyo, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Bien, senadoras y senadores por tanto queda, era votación, no se ha escuchado, no hay micrófono ¿qué es lo que ha pasado? no se escucha. A ver, silencio senadoras porque están haciendo mucha bulla y por eso entre ustedes no se están escuchando, he sido bien claro, hemos puesto en votación.

Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores, que estén de acuerdo, eso ya hemos votado.

Sen. Secretario: Por favor lean el artículo 107, primero tiene a ver un apoyo de dos senadores, eso es lo que está hablando y posteriormente se pone en consideración si hay mayoría, no nos adelantemos colegas, tratamos siempre de enmarcar la normativa.

Sen.ª Presidenta: Vamos a continuar con la votación y existe el apoyo.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite de Observancia al Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Hay 28 presentes. Existen 7. No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: No existe la mayoría del voto. Por tanto, no existiendo el apoyo necesario se decreta su remisión a la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas.

Senadora se ha puesto en votación y después del voto no puede haber otra discusión. No es, solamente Usted Senadora he puesto en consideración, por eso he puesto en consideración y la mayoría ha votado o no ha votado para que se trate con Dispensación de Trámite por eso estamos remitiendo a la Comisión, cuando una vez remitido a la Comisión y no puedo volver a declarar Cuarto Intermedio y para poder tratar no nos equivoquemos senadora.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

a) De "Promoción de la Corresponsabilidad Parental durante la Primera Infancia".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De "Implementación de la Red Nacional de Bancos de Leche Humana".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) De "Reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana – LSB, como idioma oficial y de derechos lingüísticos de las personas sordas en el Estado Plurinacional de Bolivia".

Sen.ª Presidenta: Remítase a las Comisiones de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

d) De "Fomento al Emprendimiento e Innovación Juvenil".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.



Sen. Secretario:

e) De "Compatibilización Constitucional del ámbito de vigencia material para un Deslinde Jurisdiccional Plural".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

f) De "Empleabilidad de las jóvenes y los jóvenes".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

a) Que "Declara Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, al Bolero de Caballería Despedida de Tarija".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) Que "Declara Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, al Bolero de Caballería Terremoto de Sipe Sipe".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

c) Que "Declara Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Marcha Militar de Talacocha".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.4 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Ley, que "Autoriza a la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, la transferencia a título gratuito de viviendas y terrenos ubicados en la Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí, a favor de 15 (Quince) ex trabajadores relocalizados de COMIBOL, que no recibieron el beneficio en aplicación de la Ley N° 3598, de 27 de diciembre de 2006".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**2. Proyectos de Homenaje Camaral:**

2.1 El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A René Solís Mendoza Layme, por ser un ejemplo de perseverancia, innovación y éxito empresarial.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

b) Póstumo a Lucas Zuñagua Choquehuanca, por su aporte y defensa de la riqueza cultural.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, al Regimiento de Artillería – 1 “My. Gral. Camacho”, de la Segunda División del Ejército de Bolivia, por sus 198 años de creación.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a “Rotary Club Grigotá”, por su amplia trayectoria, realizando obras benéficas a favor de la población.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros “Ángel Mendoza Justiniano”.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.5 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa “Suipacha” del Municipio de Tupiza, por sus 63 años de vida institucional.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.6 El Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, al Instituto Tecnológico “Caranavi” del Departamento de La Paz, por sus 36 años de creación.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.7 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) Al Hotel “Palacio de Sal” de la empresa Quesada – Prudencio, por su aporte económico y turístico en el



Municipio de Uyuni.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

b) A las Hermanas de las Escuelas Cristianas de Santa María Magdalena Postel, por sus 100 años de trabajo en la educación.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) A la Fraternidad "Morenada Central Oruro", por sus 100 años dedicados a la protección, promoción y desarrollo cultural.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.8 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A la Orquesta "Tropicana Caliente", por su 23 aniversario, promoviendo la práctica del arte musical.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) Al grupo musical "Internacional Mámbole", por sus 40 años promoviendo la práctica del arte musical.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

c) A la Agrupación "Hiru Hicho Bolivia", por su 40 aniversario, promoviendo la práctica del arte musical.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

d) A la Orquesta Internacional "Dulce Caramelo", por sus 43 años promoviendo la práctica del arte musical.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

e) Al Grupo "Norte Potosí", por su 39 aniversario, promoviendo la práctica del arte musical.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e



Interculturalidad.

Sen. Secretario:

f) A la Orquesta "Rumba 7", por sus 40 años promoviendo la práctica del arte musical.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita al Alcalde Municipal de Tupiza, que informe cuáles son las razones por las que la planimetría urbana, presuntamente no respeta la preexistencia de predios rurales con títulos ejecutoriales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe por qué existen gerencias nacionales y regionales con personal interino en la empresa ENTEL S.A.; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Fiscal General del Estado, que informe sobre el proceso signado con CUD: 201102012203006; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, que informe sobre el procedimiento técnico administrativo, para la premiación del Festival Nacional de la Canción "Aquí Canta Bolivia"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

3.5 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre la producción de los pozos y campos en el año 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



b) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre la situación actual del financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – Koica, referente a la construcción del IDIF, en el Distrito 3 del Municipio de Sucre; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 Las Senadoras Nely Verónica Gallo Soruco y Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicitan al Tribunal Supremo Electoral, que informe sobre los procesos de contratación; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, María Vania Rocha Muñoz, Daly Cristina Santa María Aguirre, Lindaura Rasguido Mejía, Elena Judith Aguilar Flores y Silvia Gilma Salame Farjat, solicitan:

a) Al Alcalde Municipal de Uyuni, que informe cuál es el presupuesto de las gestiones 2024 y 2025, para el mantenimiento y arreglo de calles y espacios públicos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe si cuenta con una política pública de desarrollo turístico específica para el Salar de Uyuni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuántos proyectos de exploración y perforación petroleros existen en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) al Ministro de Medio Ambiente y agua, que informe cuáles fueron los motivos para que su autoridad haya firmado un acuerdo con los sectores denominados interculturales, para modificar los decretos supremos nos. 5203 y 5225; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.9 El Senador Miguel Pérez Sandoval, solicita al Gobernador del Departamento de Oruro, que informe cuáles son las regalías emergentes por concepto de explotación minera y a cuánto ascienden las regalías mineras hacia la gobernación; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.**Sen.**



Secretario:

3.10 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre la política de transición energética que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene en materia de transporte; informe sobre la Sentencia Constitucional que los obliga para reponer el pago por el colapso al acceso caminero en el "Puente de Armas" en Coroico; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe si el título ejecutorial individual N° 42563, de Bertha Pizarro se encuentra vigente; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre la política de transición energética que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene en materia de transporte; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe cuáles son los procedimientos para realizar las evaluaciones de riesgos a organismos genéticamente modificados, con sus respectivos informes; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre la solicitud para declarar Reserva Privada Patrimonial Natural – RPPN "Las Cascadas", en la propiedad individual "Puente de Armas"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.11 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe cuáles son los proyectos, programas en ejecución y ejecutados, mediante Ley N° 1500, de fecha 16 de marzo de 2023; informe cuáles son los proyectos, programas en ejecución y ejecutados, mediante Ley N° 1458, de fecha 2 de septiembre de 2022; informe cuáles son los proyectos, programas en ejecución y ejecutados, mediante Ley N° 1434, de fecha 22 de junio de 2022; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, que informe cuántos contratos de préstamos se firmó, de acuerdo a lo establecido en el párrafo I, del artículo 8 de la Ley N° 1546; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe cuáles son los proyectos, programas en ejecución y ejecutados, mediante Ley N° 1434, de fecha 22 de junio de 2022; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Defensa, que informe quien autorizó el movimiento de camionetas, vehículos y tanquetas militares en el Trópico de Cochabamba desde el mes de octubre de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe cuántos PDM 20 fueron autorizados en mérito a la Ley N° 741, en tierras fiscales no disponibles; informe cuántas denuncias sobre quemas y desmontes no autorizados han realizado los funcionarios del SERNAP; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe a cuántas comunidades se dotaron tierras en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y norte de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

4.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite 33 respuestas a Peticiones de Informe Escrito, enviados por el Órgano Ejecutivo.

Sen.ª Presidenta: Tómesese nota y remítase a conocimiento de la senadora y el senador petionario.

Sen. Secretario:

4.2 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a la Peticiones de Informe Escrito Nos. 945/2023-



2024, 940/2023-2024, 943/2023-2024, 925/2023-2024 y 950/2023-2024. (Temas: Garantías constitucionales de la Fundación "Luz y Esperanza"; informe fiscalía; Estado del proceso con CUD: 206102222400111; Caso con NUREJ: 201102012205834; Garantías constitucionales).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras peticionarias, María Patricia Arce, Lucy Sara Escobar, Eva Luz Humérez y Andrea Barrientos.

Sen. Secretario:

4.3 El Gobernador del Departamento del Beni, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 899/2023-2024. (Tema: Protección de la fauna silvestre).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento a la Senadora peticionaria, Cecilia Requena Zárate.

Sen. Secretario:

4.4 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral a.i., remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 876/2023-2024. (Tema: Inscripción del MAS - IPSP, como partido político).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento a la Senadora peticionaria, Centa Lothy Rek López.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Minutas de Comunicación:

5.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 38/2023-2024, enviado por el Órgano Ejecutivo. (Tema: Prevención de incendios)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista, Fernando Alfonso Vaca.

Sen. Secretario:

5.2 El Gobernador del Departamento de Tarija, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 57/2023-2024. (Tema: Presupuesto lucha contra la violencia hacia la mujer)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento a la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Sen. Secretario:

5.3 El Alcalde Municipal de Cochabamba, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 69/2023-2024. (Tema: Presupuesto SLIM)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento a la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Sen. Secretario:

5.4 El Gobernador en Ejercicio del Departamento de Santa Cruz, remite la respuesta a la Minuta de



Comunicación N° 63/2023-2024. (Tema: Presupuesto lucha contra la violencia hacia la mujer)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento a la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Sen. Secretario:

5.5 El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 67/2023-2024. (Tema: Presupuesto SLIM)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento a la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Sen. Secretario:

5.6 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 116/2023-2024. (Tema: Ley Municipal N° 251)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento a la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite las Actas correspondientes a la Décima Tercera y Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite las Actas correspondientes a la Vigésima Sexta, Vigésima Séptima, Vigésima Octava y Vigésima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

6.3 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite las Actas correspondientes a la Décima Segunda y Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.4 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

7. Petición de Informe Oral:

7.1 Las senadoras Andrea Bruna Barrientos Sahonero y Cecilia Isabel Requena Zárate, solicitan al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe cuál es la cantidad actual de ganado porcino, ovino caprino y avícola en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Tarija y Cochabamba; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Remisión:

8.1 El Senador William Torrez Tordoya, remite el Primer Informe de las actividades de la Comisión Especial de investigación de los hechos suscitados por el Ex Comandante General del Ejército el 26 de junio de 2024.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe.

Sen. Secretario:

COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS SUSCITADOS POR EL EX COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO EL DÍA 26 JUNIO DE 2024 INFORME COM. ESP. N° 001/2024

A: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

De: Sen. William Torrez Tordoya
PRESIDENTE
COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS
SUSCITADOS POR EL EX COMANDANTE GENERAL DEL
EJÉRCITO
EL DÍA 26 JUNIO DE 2024

Sen. Guillermo Seoane Flores
VICE PRESIDENTE
COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS
SUSCITADOS POR EL EX COMANDANTE GENERAL DEL
EJÉRCITO
EL DÍA 26 JUNIO DE 2024

Sen. Henry Omar Montero Mendoza
SECRETARIO
COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS
SUSCITADOS POR EL EX COMANDANTE GENERAL DEL
EJÉRCITO
EL DÍA 26 JUNIO DE 2024



Ref.: INFORME DE PRIMER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGACIÓN.

Fecha: La Paz, 4 de octubre de 2024.

En cumplimiento a la Resolución Camaral N° 42/2023-2024 de fecha 4 de julio de 2024, Disposición Tercera, tenemos a bien emitir el presente Informe del Primer Trimestre de Actividades de la Comisión Especial, bajo las siguientes consideraciones:

1. ANTECEDENTES.

Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, y tiene por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, y la soberanía del país; asegurando el imperio de la Constitución Política del Estado.

Por otro lado, a través de medios de comunicación, publicaciones e inclusive diferentes personalidades en el medio local, se ha llegado a conocer sobre la conformación de un grupo de élite dentro del Ejército denominado "**Pachajchos**" que, de acuerdo con los estudiosos del idioma quechua, es un modismo que se usa para nombrar a camiones grandes que tienen al menos ejes para 12 llantas, pero **"en la jerga militar quiere decir también los pesados y son de temer. Son los camiones más grandes y de temer"**, es así, que también es de conocimiento público que este grupo organizado habría estado bajo la cabeza del Sr. Juan José Zuñiga Macias y fundamentalmente integrado por oficiales de diferentes grados "inteligencia militar, quienes habrían participado activamente en la planificación, organización y ejecución de los hechos acontecidos en fecha 26 de junio de 2024, a horas 14:30 aproximadamente, en inmediaciones de la Plaza Murillo ubicada en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz, del Departamento de La Paz, oportunidad en la que un contingente militar armado al mando del General Juan José Zuñiga Macias - Ex - Comandante General del Ejército, el Vicealmirante Juan Arnez Salvador - Ex-Comandante General de la Armada y General Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez - Ex Comandante General de la Fuerza Aérea (y otros por identificar en el presente proceso de investigación), quienes inicialmente procedieron a retirar a ciudadanos de la plaza principal, de igual manera, impidieron la libre locomoción, dando advertencias y de manera violenta atentaban contra la integridad física transeúntes.

Por otra parte, es de conocimiento público que el mismo día, dirigiéndose a través de medios de comunicación el entonces General Juan José Zuñiga Macias - Comandante General del Ejército brindó conferencia de prensa, señalando en su parte pertinente lo siguiente:

"...miren en qué situación estamos, en que crisis no han dejado, la Fuerzas Armadas reestructurar la democracia, que se una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueños que están 30, 40 años manejando el País..."

"...un pedido que he recibido y lo vamos a cumplir es la inmediata liberación de todos los presos políticos, vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente, desde Camacho, desde Añez, los Generales, los Tenientes Coroneles, los Mayores, los Capitanes que se encuentren presos"

"... cuanto tiempo ha estado Evo Morales, cuanto tiempo ha estado Carlos Mesa, cuanto tiempo en la política están estos del Congreso... y al Ejército no le falta cojones para velar por el mañana..."

Posteriormente, personal militar bajo su dependencia, hostigaron, amedrentaron, amenazaron, agredieron físicamente e incluso gasificaron a los ciudadanos, por ello, inmediatamente conocidas las acciones desplegadas por militares, a través de redes sociales (Facebook) emite pronunciamiento el Presidente de la Cámara de Senadores, las cuales referían lo siguiente:



Las recientes declaraciones del Comandante del Ejército, que sugieren una defensa armada de la Constitución, son inaceptables y contrarias a los principios de nuestra democracia. En Bolivia, la CPE establece claramente que las Fuerzas Armadas no deliberan.

Exigimos respeto absoluto a la Constitución y a la democracia. Las Fuerzas Armadas deben cumplir su rol sin injerencias políticas. Cualquier intento de influir en el proceso democrático es una amenaza grave a nuestra libertad y estabilidad.

El daño que se está ocasionando a la democracia con magistrados autoprorrogados, anulando funciones y atribuciones de la Asamblea Legislativa, y de militares insubordinados, consolida al país en una situación de profunda crisis institucional del sistema democrática.

De magistrados autoprorrogados a un supuesto golpe o autogolpe, el pueblo boliviano se hunde en la incertidumbre. Este desorden institucional, donde las autoridades extienden ilegalmente sus mandatos y se socavan los principios democráticos, está llevando al país a una situación de caos y desconfianza, agravando la crisis y amenazando la estabilidad y el bienestar del país.

Asimismo, por medios de comunicación, tras violentar la puerta de ingreso del Palacio Quemado en la Sede de Gobierno, el Presidente del Estado, Luis Arce Catacora, el General Juan José Zúñiga Macías de manera conjunta con el Vicealmirante Juan Arnez Salvador y el General Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez, mantuvieron una conversación que fue registrada por medios de comunicación, teniendo una discusión por la toma militar de la plaza Murillo, que nos permitimos detallar en su parte relevante:

- **Presidente Arce: ¿Cuándo nos ha avisado de esto?**

- **General Zúñiga: Todo el tiempo. Siempre, siempre.**

- **Presidente Arce: Usted nunca me ha informado.**

- **General Zúñiga: Nosotros también. Aquí está el Comandante de la Fuerza Aérea (Marcelo Zegarra) y el Comandante de la Naval (Juan Arnez Salvador).**

- **Presidente Arce: Aquí está su capitán, ¡Vuelva a sus órdenes y lleve a toda la Policía Militar a sus cuarteles! ¡En este momento!**

General Zúñiga: No puede ser eso; no puede ser ese desprecio a tanta lealtad.

Presidente Arce: ¡Cuidado estés haciendo un golpe contra el pueblo boliviano! ¡No te lo voy a permitir! Si Usted se respeta como militar, repliegue a todas sus fuerzas ¡Es una orden general!

- **General Zúñiga: (Se queda en silencio)**

- **Presidente Arce: ¿No me va a hacer caso?**

- **General Zúñiga: No**

- **Presidente Arce: Usted me va a hacer caso (al comandante de la Armada)**

- **Vicealmirante Arnez: No**



A horas 17:30 aproximadamente, el Presidente del Estado Plurinacional decidió relevar a todo el mando militar, posesionando al General José Wilson Sánchez Velásquez como nuevo

Comandante General del Ejército de Bolivia; el General de División Aeronáutica Gerardo Zabala Álvarez, como Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, y al Vicealmirante Renán Wilson Guardia Ramírez como Comandante de la Armada Boliviana.

Finalmente, a horas 19:00 aproximadamente, por medios de comunicación se conoció que Juan José Zuñiga Macias (Ex - Comandante General del Ejército) fue aprehendido en cercanías del Estado Mayor, ubicado en la Avenida Saavedra de la Zona de Miraflores de la Ciudad de La Paz, momento en el que emite la siguiente declaración:

"El presidente me dijo la situación está muy jodida, muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad (le había dicho el Presidente del Estado, Luis Arce. ¿Sacamos los blindados? (le había preguntado a Arce y éste le respondió) sacá. Entonces el domingo en la noche, los blindados empiezan a bajar. Seis cascabeles y seis urutús, más 14 z del Regimiento de Achacachi"

Por ello, el Pleno de la Cámara de Senadores mediante **Resolución Camaral No. 042/2023-2024** de 4 de julio de 2024 modificada por la **Resolución Camaral No. 047/2023-2024 de 24 julio de 2024**, conformó la **"COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS SUSCITADOS POR EL EX COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO EL DÍA 26 JUNIO DE 2024"**, (en adelante Comisión Especial), para investigar los acontecimientos irregulares en la zona central de la sede de Gobierno, planteando la necesidad de conocer las circunstancias en las que sucedieron los hechos, las medidas asumidas por el Estado y sus instituciones, con la finalidad de otorgar a la sociedad boliviana la garantía de no repetición de estos actos y su esclarecimiento.

2. BASE LEGAL Y NORMATIVA APLICABLE.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 145** señala: "La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano".
- **Artículo 158** dispone: "I. 17) Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. 19) Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes".
- **Artículo 160°** "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento".

2.2 CÓDIGO PENAL.

- **El Artículo 121** dispone: "(Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado). Los que se alzaren en armas con el fin de cambiar la Constitución Política o la forma de Gobierno establecida en ella, deponer algunos de los poderes públicos del Gobierno nacional o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su renovación en los términos legales, serán sancionados con privación de libertad de cinco (5) a quince (15) años. Los que organizaren o integraren grupos armados irregulares, urbanos o rurales, bajo influencia interna o externa, para promover enfrentamientos armados con fuerzas regulares o de seguridad pública, o para cometer atentados contra la vida y seguridad de las personas, la integridad territorial



o la soberanía del Estado, serán sancionados con la pena de quince (15) a treinta (30) años de presidio".

- **El Artículo 133** dispone: "(Terrorismo). El que formare parte, actuare al servicio o colabore con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años, sin perjuicio de la pena que el corresponda si se cometieran tales delitos".

2.3 LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL.

- **Artículo 1** establece: "(OBJETO). La presente Ley, tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judicial".
- **Artículo 2** determina: "(NATURALEZA Y FUNDAMENTO). El Órgano Judicial es un órgano del poder público, se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía constitucional que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral y se relaciona sobre la base de independencia, separación, coordinación y cooperación".
- **Artículo 3** dispone: "(PRINCIPIOS). Los principios que sustentan el Órgano Judicial son:

2. Independencia. Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder público.

3. Imparcialidad. Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza; sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia.

4. Seguridad Jurídica. Es la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia.

5. Publicidad. Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley.

6. Idoneidad. La capacidad y experiencia, son la base para el ejercicio de la función judicial. Su desempeño se rige por los principios ético - morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado Plurinacional.

7. Celeridad. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de Justicia.

8. Gratuidad. El acceso a la administración de justicia es gratuito, sin costo alguno para el pueblo boliviano; siendo ésta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. La situación económica de las partes, no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación.

12. Respeto a los Derechos. Es la base de la administración de justicia, que se concreta en el respeto al ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basados en principios ético - morales propios de la sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta éste.

13. Cultura de la Paz. La administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura de la paz y el derecho a la paz, a través de la resolución pacífica de las controversias entre los ciudadanos y entre éstos y los órganos del Estado".

Artículo 40 establece: "(Atribuciones de la presidenta o el presidente del Tribunal Supremo) Son atribuciones de la presidenta o del presidente del Tribunal Supremo de Justicia:

Velar por la correcta y pronta administración de justicia en todos los Tribunales Departamentales y juzgados públicos del Estado Plurinacional;".

2.4 LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO.



- **Artículo 1** determina: "(OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público".
- **Artículo 2** determina: "(NATURALEZA JURÍDICA). El Ministerio Público es una institución constitucional, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales".
- **Artículo 3** determina: "(FINALIDAD). Tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones; en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, y las leyes. Tiene autonomía funcional, administrativa y financiera".
- **Artículo 5** establece: "(PRINCIPIOS). El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios:

1. **Legalidad.** Por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales vigentes y las leyes.

2. **Oportunidad.** Por el que buscará prioritariamente la solución del conflicto penal, prescindiendo la persecución penal, cuando sea permitido legalmente y no exista afectación grave al interés de la sociedad, mediante la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral.

3. **Objetividad.** Por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral.

4. **Responsabilidad.** Las y los servidores del Ministerio Público, serán responsables por sus actos en el ejercicio de sus funciones, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes.

5. **Autonomía.** En el ejercicio de sus funciones no se encuentra sometido a otros Órganos del Estado.

6. **Unidad y Jerarquía.** Es único e indivisible en todo el territorio del Estado Plurinacional, ejerce sus funciones a través de las y los Fiscales que lo representan íntegramente, con unidad de actuación. Para el cumplimiento de sus funciones se organiza jerárquicamente, cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de las servidoras y los servidores a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a cada servidora o servidor por sus propios actos.

7. **Celeridad.** El Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones.

8. **Transparencia.** El Ministerio Público proporcionará la información investigativa para las partes que intervienen dentro del proceso penal, además de la aplicación de las normas vigentes sobre transparencia".

Artículo 12 establece: "(FUNCIONES). El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones:

1. Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, a través del ejercicio de la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes.

2. Ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial.

3. Promover acciones de defensa, en el ejercicio de la acción penal pública, en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes.

4. Informar a la víctima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el desarrollo de las investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante.



5. Informar a la imputada o al imputado sobre los Derechos y Garantías Constitucionales y legales que le asisten.

8. Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales relativas a la ejecución de las penas, contenidas en los pactos y Convenios Internacionales vigentes, Código de Procedimiento Penal y la Ley.

9. Prestar la cooperación judicial, administrativa o investigativa internacional prevista en leyes, Tratados y Convenios Internacionales vigentes.

11. Toda otra función que establezca la presente Ley".

- **Artículo 13** determina: "(DEBER DE COLABORACIÓN). Los Fiscales de Materia, los Fiscales Superiores, los Fiscales Departamentales y el Fiscal General según corresponda ***deberán colaborar con Diputados y Senadores en tareas de investigación y fiscalización que realicen en el marco de las atribuciones fiscalizadoras mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto***".
- **Artículo 14** determina: "I. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus funciones el Ministerio Público actuará en coordinación con los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral; Tribunal Constitucional Plurinacional, Defensoría del Pueblo, así como otras instituciones y dependencias del Estado".
- **Artículo 41** establece: "(OBLIGACIÓN DE INFORMAR). A objeto de garantizar la transparencia y la efectividad de la investigación:

III. Las y los Fiscales deben registrar sus actuaciones en los sistemas informáticos y de registro físico establecidos por el Ministerio Público, así como brindar la información estadística que le sea requerida, en términos de veracidad y oportunidad".

2.5 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- **Artículo 150** dispone: "(Obligación de prestar información). Las Autoridades Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo, Órgano Electoral, Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Contraloría General del Estado, Fiscal General del Estado, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo tienen la obligación de prestar información o colaboración ante las consultas realizadas por las Comisiones Comités de la Cámara de Senadores".
- **Artículo 157** determina: "(Potestad de Investigación). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes".
- **Artículo 163** determina: "(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

2.6 RESOLUCIÓN CAMARAL N° 042/2023-2024.

- RESUELVE:

PRIMERO. Crear la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024 que estará conformada por nueve Senadoras y Senadores, representantes de las fuerzas políticas de la Cámara de Senadores.



TERCERO. La Comisión Especial desarrollará sus actividades por un primer periodo de tres (3) meses a partir de la aprobación de la presente Resolución Camaral, oportunidad en la que presentará un primer informe para posteriormente prorrogar el periodo hasta un (1) año emitiendo un informe final a su conclusión.

CUARTO. Para garantizar una investigación imparcial, objetiva y transparente, la Comisión Especial podrá coordinar sus actuaciones con organismos internacionales y cualquier otra institución pública que considere necesaria.

3. DESARROLLO.

La "COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS SUSCITADOS POR EL EX COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO EL DÍA 26 JUNIO DE 2024" hasta el momento ha realizado diversas solicitudes en instancias e instituciones del Estado, con la finalidad de esclarecer los hechos acontecidos en la sede de Gobierno, dado el irregular despliegue de personal, equipamiento y vehículos de uso militar, por ello, ha sido imprescindible iniciar con el relevamiento y colección de documentación, que consiste en la acumulación, examen sistemático y objeto de la documentación como elemento de evidencia, con el propósito de expresar posteriormente una opinión independiente sobre los hechos fácticos y el cumplimiento del ordenamiento jurídico, respeto de los derechos y garantías constitucionales, u otros aspectos que pueda generar indicios ó evidencias de responsabilidad.

En ese entendido, es importante informar que la Comisión Especial ha enfrentado diversas dificultades que han intentado limitar el desarrollo de las actividades planificadas y organizadas, mismas que fueron generadas por parte de Carteras de Estado e Instituciones dependientes del Órgano Ejecutivo, no obstante, se ha obtenido diversa documentación y recabado información a través de entrevistas a los involucrados en recintos penitenciarios y terceros, razón por la cual, nos permitimos desarrollar de la siguientes manera:

3.1 LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

La Comisión Especial durante este primer trimestre de actividades ha identificado un conjunto de dificultades y obstáculos para desarrollar de manera óptima las funciones otorgadas por el Pleno:

3.1.1 PRESUPUESTO.

Una de las limitaciones, en realidad una de las más importante, que ralentizó el normal avance del trabajo encomendado por el Pleno del Senado, fue la falta de presupuesto para contratar personal técnico eventual, gastos judiciales, operativos y de transporte de los miembros de la Comisión Especial.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no aprobó la asignación de recursos económicos necesarios para iniciar el proceso de investigación, dejando a la Comisión Especial por tres (03) meses de su creación sin la posibilidad de contar con presupuesto para optimizar el trabajo acorde con las responsabilidades otorgadas en el Pleno Camaral.

3.1.2 PERSONAL DE APOYO TÉCNICO.

La Comisión Especial para el desarrollo de actividades requirió personal técnico capacitado externo que contribuya al avance del trabajo (proceso de investigación) a la par de las actividades desplegadas por las y los Senadores Nacionales, sin embargo, al no haber aprobado el presupuesto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se tuvo que coordinar con Oficialía Mayor y la Dirección General de Recursos Humanos para que incorporen a tres (03) servidores públicos de diferentes Direcciones o Unidades del ente camaral, los cuales se detalla a continuación:



- **Ayda Jhovana Vidaurre Romero** - SECRETARIA (Memorándum DIR.RR.HH. Comisión N° 72/2023-2024 de fecha 09 de agosto de 2024).
- **Rómulo Ricardo Zenteno Gutiérrez** - CORRESPONDENCIA (Memorándum DIR.RR.HH. Comisión N° 71/2023-2024 de fecha 09 de agosto de 2024).
- **Andrés Pablo Villafuerte Boyán** - ASESOR (Memorándum DIR.RR.HH. Comisión N° 71-A/2023-2024 de fecha 09 de agosto de 2024).

3.1.3 RENUENCIA PARA ACCESO A INFORMACIÓN POR PARTE DE CARTERAS DE ESTADO E INSTITUCIONES BAJO TUICIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

La Comisión Especial inicia sus actividades realizando el relevamiento de información, por ello, nos apersonamos formalmente a diversas instituciones que han adoptado una posición reticente y de falta de transparencia en la información que deben proporcionar las Autoridades y servidores públicos a requerimiento de los Senadores Nacionales o Comisiones Especiales para el trabajo de investigación que realiza por mandato camaral, por ello, nos permitimos detallar a las siguientes Carteras de Estado e Instituciones:

a) MINISTERIO DE GOBIERNO.

El Ministerio de Gobierno es una Cartera de Estado dependiente del Órgano Ejecutivo cuyo rol es coordinar con la Policía Boliviana políticas para garantizar la seguridad interna del Estado, por tal aspecto, la Comisión Especial ha emitido **NOTA CITE: C.S/C.E.I.H.S.E.C.G.E./N° 06/2023-2024** de fecha 8 agosto de 2024, mediante la cual, requerimos que el Ministro de Gobierno informe sobre las acciones que asumió la Policía Boliviana (U.T.O.P.) el 26 de junio de 2024 ante la incursión de personal militar armado en inmediaciones de la Plaza Murillo.

Sin embargo, ante el requerimiento de información realizada por la Comisión Especial, mediante **CITE: MIN.GO/JEF.GAB. N° 872/2024** con fecha de recepción 15 de agosto de 2024, hace conocer una respuesta evasiva bajo el argumento que se realice conforme conducto regular establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, sin considerar la Disposición Cuarta de la Resolución Camaral N° 42/2023-2024 de fecha 4 de julio de 2024, que establece que la Comisión Especial podrá coordinar sus actuaciones con organismos internacionales y cualquier otra institución pública que considere necesaria, por lo cual, estos argumentos simplemente dilatan, perjudican y retrasan las labores asignadas por el Pleno camaral y demuestra la falta cooperación de parte de esa cartera de Estado.

b) MINISTERIO DE DEFENSA.

El Ministerio de Defensa es una Cartera de Estado dependiente del Órgano Ejecutivo cuyo rol es coordinar con las Fuerzas Armadas, políticas para garantizar la seguridad externa del Estado, en ese sentido, la Comisión Especial ha formalizado requerimiento de información mediante **NOTA CITE: C.S/C.E.I.H.S.E.C.G.E./N° 07/2023-2024** de fecha 8 agosto de 2024, solicitando información sobre el destino de 26 efectivos militares involucrados y sobre el resguardo presidencial del Palacio de Gobierno.

En ese entendido, mediante Nota CITE: MD-SD-DGAJ N° 1298 de fecha 26 de agosto de 2024, emitido por el Ministro de Defensa, establece que supuestamente la Comisión Especial estaría vulnerando disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público dado que la Fiscalía sería la única institución que puede ejercer una investigación, omitiendo lo establecido en la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, que permite la conformación de Comisiones y se concede atribuciones de investigación, es importante aclarar que el ente camaral realiza una investigación independiente y sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.



c) COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA.

La Policía Boliviana como institución del orden, cumple una función de carácter público, esencialmente preventiva y de auxilio, que en forma regular y continua garantiza el normal desenvolvimiento de las actividades sociales, en ese entendido, en fecha 8 de agosto de 2024, la Comisión Especial solicitó mediante nota con **CITE: CS/C.E.I.H.S.E.C.G.E./N° 07/2023-2024**, informen sobre las acciones que tomó la Policía Boliviana ante la incursión militar en inmediaciones de la Plaza Murillo, aclarando el motivo por el que no existió presencia policial, de igual manera, solicitamos señale, cual fue el rol desempeñado por la Unidad Técnica de Operaciones Policiales (U.T.O.P.).

Al respecto mediante **NOTA CITE: No. 2222/2024** de fecha 20 de agosto de 2024 brinda respuesta evasiva el Comandante General de la Policía Boliviana, señalando que canalicemos nuestra petición a través de los procedimientos que establece en inc. b) del art. 17 y art. 150 del Reglamento General de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, omitiendo de manera deliberada que como Institución Estatal tiene el deber de informar y cooperar al ente camaral en el presente proceso de investigación.

d) COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA.

En fecha 08 de agosto de 2024 remitimos una **NOTA CITE: CS/C.E.I.H.S.E.C.G.E.N./N° 08/2023-2024** en el cual requerimos a la Comandante Departamental informe las acciones que asumió la Policía Boliviana ante lo acontecido el 26 de junio de 2024.

Mediante **NOTA CITE No. 0809/2024** de fecha 19 de agosto de 2024, suscrito por Secretaria General, brinda una respuesta evasiva, insinuando cumplir con las formalidades de ley, omitiendo las disposiciones constitucionales y norma especial.

e) COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Las Fuerzas Armadas, es la Institución armada fundamental y permanente del Estado Boliviano, siendo que, tienen como principio doctrinario preservar el Mandato Constitucional, la paz, la Unidad Nacional y la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado.

En ese entendido, la Comisión Especial, mediante Nota **CITE: CS/C.E.I.H.S.E.C.G.E./N°05/2023-2024** de fecha 08 de agosto de 2024, al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, en el cual solicitamos informen el motivo por el cual no existió presencia del personal del Regimiento de Infantería 1 Colorados de Bolivia - Escolta Presidencial para el resguardo del Palacio de Gobierno, hasta el momento sin respuesta formal.

f) PRESIDENCIA DEL ESTADO.

La Presidencia del Estado, se constituye en el máximo representante del Órgano Ejecutivo, en apariencia parte víctima y que promueve la persecución penal por los hechos suscitados en fecha 26 de junio de 2024.

En ese sentido, mediante Nota **CITE P. N° 353/2023-2024** de fecha 23 de agosto de 2024, suscrita por el Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma como Presidente de la Cámara de Senadores, hacen conocer la conformación de la "**Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024**" con el motivo de que el Órgano Ejecutivo (Carteras de Estado e Instituciones) pueda viabilizar la cooperación necesaria en el desarrollo de las actividades de la mencionada Comisión Especial.

Lamentablemente, con una acción omisiva y con una clara muestra de no esclarecer los hechos acontecidos el 26 de junio de 2024, hasta la fecha no brinda respuesta formal, por ello, la Comisión Especial solicitó



nuevamente a Presidencia de nuestro Ente Camaral reitere solicitud al Órgano Ejecutivo en consideración de la última parte del Artículo 150 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

3.1.4 RENUENCIA PARA ACCESO A INFORMACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Ministerio Público tiene la finalidad de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, así como también, ejercer la acción penal pública, por ello, apertura de oficio el proceso penal caratulado **Ministerio Público contra Juan José Zuñiga Macias y otros (CUD: 201102012404959)**, por la comisión del supuesto delito de Alzamiento Armado contra la Seguridad y Soberanía del Estado, tipificados en el Código Penal.

Es en tal sentido, mediante **NOTA CITE: C.S/C.E.I.H.S.E.C.G.E./N° 011/2023-2024** de fecha 08 de agosto de 2024, dirigido a Fiscalía General del Estado, se ha solicitado instruya al personal a cargo extienda fotocopias legalizadas del Cuaderno de Investigaciones a efectos de valorar los elementos parcialmente obtenidos por el Ministerio Público, sin embargo, se advierte dilación injustificada, dado que recién en fecha 02 de octubre de 2024, se emite la Instructivo para el Fiscal Departamental de La Paz, a efectos de viabilizar la solicitud por parte de la Comisión Especial.

3.2 ACCIONES DESARROLLADAS EN SEDE JUDICIAL.

3.2.1 TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.

El Órgano Judicial es un poder del orden público, se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico y se relaciona sobre la base de independencia, separación, coordinación y cooperación, en ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria inherente a impartir justicia en materia penal.

De igual manera, conforme establece la Ley del Órgano Judicial, en los (09) Departamentos, se conforman los Tribunales Departamentales de Justicia, razón por la cual, la Comisión Especial, en respeto pleno a las autoridades judiciales, pero a la vez en ejercicio pleno de las atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, mediante **NOTA CITE: C.S/C.E.I.H.S.E.C.G.E./N° 10/2023-2024** de fecha 08 agosto de 2024, ha solicitado a la Dra. Silvia Maritza Portugal Espinoza como Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instruya al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Quinto extienda fotocopias legalizadas del Cuaderno de Control Jurisdiccional (CUD 201102012404959), correspondiente al proceso de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público contra Juan José Zuñiga Macias y otros, en consecuencia, mediante Decreto de fecha 13 de agosto de 2024, emitido por Presidencia TDJ La Paz, instruye que en el plazo de 48 horas viabilice requerimiento de la Comisión Especial.

3.2.2 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER QUINTO.

El proceso de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público se encuentra en la Etapa Preparatoria y se encuentra bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, es así, que la Comisión Especial respetuosa de la investidura se apersona formalmente y requiere los siguientes aspectos:

- Mediante **NOTA CITE: C.S/C.E.I.H.S.E.C.G.E./N° 07/2023-2024** de fecha 08 agosto de 2024, ha solicitado a la autoridad judicial extienda fotocopias legalizadas del Cuaderno de Control Jurisdiccional, misma que fue atendida con **DECRETO de fecha 09 de agosto de 2024**, a través del cual, dispone que por Secretaria de despacho extienda lo requerido por la Comisión Especial, por tal razón, al momento dicho despacho judicial ha extendido 19 de los 22 Cuerpos del proceso judicial.



- Habiéndose emitido Convocatorias Oficiales para diversos ciudadanos y ciudadanas con el objeto de que brinden información al proceso de investigación llevado a cabo por la Comisión Especial, se ha tomado conocimiento que algunos de ellos se encuentran con detención preventiva en diferentes Recintos Penitenciarios a nivel nacional, es así, que se han presentado lo siguiente solicitudes en sede judicial:
 - ✓ Memorial de fecha 23 de agosto de 2024, solicitando Salida Personal para el ciudadano **Cap. Marco Mauricio Caviedes Carreon** (Detención Preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz), con la finalidad de que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario conduzca al privado de libertad al Salón Andino en el Antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el jueves 29 de agosto de 2024.
 - ✓ Memorial de fecha 23 de agosto de 2024, solicitando Salida Personal para el ciudadano **My. Luis Domingo Balanza Gerónimo** (Detención Preventiva en el Centro de Custodia Rehabilitación y Reeducción Cero Violencia por una Vida Libre de Violencia "Patacamaya" en el Municipio de Patacamaya del Departamento de La Paz), con la finalidad de que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario conduzca al privado de libertad al Salón Andino en el Antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el 29 de agosto de 2024.
 - ✓ Memorial de fecha 30 de agosto de 2024, solicitando Salida Personal para el ciudadano **My. Miguel Fernando Iriarte Sandoval** (Centro de Custodia Rehabilitación y Reeducción Cero Violencia por una Vida Libre de Violencia "Patacamaya" en el Municipio de Patacamaya del Departamento de La Paz), con la finalidad de que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario conduzca al privado de libertad al Salón Andino en el Antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el 11 de septiembre de 2024.
 - ✓ Memorial de fecha 30 de agosto de 2024, reiterando solicitud de Salida Personal para el ciudadano **Cap. Marco Mauricio Caviedes Carreon** (Detención Preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz), con la finalidad de que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario conduzca al privado de libertad al Salón Andino en el Antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el jueves 11 de septiembre de 2024; es importante hacer conocer que se reitera salida personal, debido a que el Director del Recinto Penitenciario no dio cumplimiento a la disposición judicial.
 - ✓ Memorial de fecha 30 de agosto de 2024, reiterando solicitud de salida personal para el ciudadano **My. Luis Domingo Balanza Gerónimo** (Detención Preventiva en el Centro de Custodia Rehabilitación y Reeducción Cero Violencia por una Vida Libre de Violencia "Patacamaya" en el Municipio de Patacamaya del Departamento de La Paz), con la finalidad de que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario conduzca al privado de libertad al Salón Andino en el Antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el 11 de septiembre de 2024; es importante hacer conocer que se reitera salida personal, debido a que el Director del Recinto Penitenciario no dio cumplimiento a la disposición judicial.
 - ✓ Memorial de fecha 30 de agosto de 2024, reiterando solicitud de salida personal para el ciudadano **My. Miguel Fernando Iriarte Sandoval** (Centro de Custodia Rehabilitación y Reeducción Cero Violencia por una Vida Libre de Violencia "Patacamaya" en el Municipio de Patacamaya del Departamento de La Paz), con la finalidad de que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario conduzca al privado de libertad al Salón Andino en el Antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el 11 de septiembre de 2024; es importante hacer conocer que se reitera salida personal, debido a que el Director del Recinto Penitenciario no dio cumplimiento a la disposición judicial.
 - ✓ Mediante Memorial de fecha 06 de septiembre de 2024, se Responde, Observa y Aclara el Memorial de oposición presentado por los Apoderados del Ministerio de Gobierno, a través del



cual, se hace conocer a la Autoridad judicial la normativa vigente para la conformación de la Comisión Especial de Investigación, atribuciones y la manera en la que se intenta inducir en error para obtener una decisión judicial favorable.

- ✓ Mediante Memorial de fecha 09 de septiembre de 2024, solicitando Salida Personal para el ciudadano **Cnl. Julio Omar Buitrago Sempertegui** (Detención Preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz), con la finalidad de que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario conduzca al privado de libertad al Salón Andino en el Antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el jueves 26 de septiembre de 2024.
- ✓ Mediante Memorial de fecha 09 de septiembre de 2024, solicitando Salida Personal para el ciudadano **Lic. Anibal Abel Aguilar Gomez** (Detención Preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz), con la finalidad de que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario conduzca al privado de libertad al Salón Andino en el Antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el jueves 26 de septiembre de 2024.
- ✓ Mediante Memorial de fecha 09 de septiembre de 2024, solicitando Salida Personal para el ciudadano **My. Waldir Mamani Hidalgo** (Detención Preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz), con la finalidad de que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario conduzca al privado de libertad al Salón Andino en el Antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el jueves 26 de septiembre de 2024.
- ✓ Memorial de fecha 13 de septiembre de 2024, a través del cual, **COMUNICAMOS INCUMPLIMIENTO A OFICIOS DE SALIDA PERSONAL POR PARTE DEL DIRECTOR DEL RECINTO PENITENCIARIO DE PATACAMAYA Y SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y REQUERIMOS EMITA OFICIO PARA QUE DICHAS AUTORIDADES INFORMEN SOBRE EL INCUMPLIMIENTO.**
- ✓ Memorial de fecha 13 de septiembre de 2024, mediante la cual, solicitamos **VIABILIZAR INGRESO PARA ENTREVISTA AL RECINTO DE PATACAMAYA** con los ciudadanos **My. Luis Domingo Balanza Geronimo y My. Miguel Fernando Iriarte Sandoval.**
- ✓ Memorial de fecha 19 de septiembre de 2024, **REITERANDO POR SEGUNDA VEZ VIABILIZAR INGRESO PARA ENTREVISTA EL 25, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL RECINTO DE PATACAMAYA** con los ciudadanos **My. Luis Domingo Balanza Geronimo y My. Miguel Fernando Iriarte Sandoval.**
- ✓ Memorial de fecha 20 de septiembre de 2024, mediante la cual, solicitamos **VIABILIZAR INGRESO PARA ENTREVISTA AL RECINTO DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ** para los ciudadanos **My. Waldir Mamani Hidalgo, Lic. Anibal Abel Aguilar Gomez y Cnl. Julio Omar Buitrago Sempertegui.**
- ✓ Memorial de fecha 23 de septiembre de 2024, **REITERANDO POR TERCERA VEZ VIABILIZAR INGRESO PARA ENTREVISTA EL 25, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL RECINTO DE PATACAMAYA** con los ciudadanos **My. Luis Domingo Balanza Geronimo y My. Miguel Fernando Iriarte Sandoval.**
- ✓ Memorial de fecha 23 de septiembre de 2024, **REITERANDO POR SEGUNDA VEZ VIABILIZAR INGRESO PARA ENTREVISTA EL 25, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL RECINTO DE SAN PEDRO** con los ciudadanos **My. Waldir Mamani Hidalgo, Lic. Anibal Abel Aguilar Gomez y Cnl. Julio Omar Buitrago Sempertegui.**

3.3 ENTREVISTAS.



3.3.1 IMPUTADOS.

- **Cap. Marco Mauricio Caviedes Carreon:** La Comisión Especial ha procedido a notificar personalmente en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz con Convocatoria Oficial de fecha 09 de agosto de 2024, a través del cual, se le hace conocer que debe presentarse en oficinas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en fecha 13 de agosto de 2024, no obstante, pese a la predisposición del entrevistado, se nos ha hecho conocer por intermedio de su defensa técnica, que el mismo accedió a una Salida Alternativa (Procedimiento Abreviado) emitiéndose una Sentencia Condenatoria por (03) años y posteriormente beneficiado con suspensión condicional de la pena, al momento hizo conocer su voluntad de proporcionar información sin embargo, se ha informado que ha sido objeto de advertencias por parte de autoridades gubernamentales para que no sostenga entrevistas con la Comisión Especial, por tal razón, se va considerar nuevo día y hora para entrevista informativa.
- **My. Luis Domingo Balanza Gerónimo:** La Comisión Especial ha procedido a notificar personalmente en el Recinto Penitenciario de Patacamaya en el Departamento de La Paz con Convocatoria Oficial de fecha 09 de agosto de 2024, a través del cual, se le hace conocer que debe presentarse en oficinas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en fecha 14 de agosto de 2024, sin embargo, mediante Memorial de fecha 14 de agosto de 2024, suscrito por el My. Balanza y su Abogado Defensor han solicitado formalmente la reprogramación dado que no había sido conducido por parte del Director del Recinto Penitenciario.

Es por tal motivo, que la Comisión Especial ha tomado la decisión de solicitar al Juez que ejerce control jurisdiccional proceda a viabilizar la salida personal del ciudadano convocado (11 y 26 de septiembre de 2024), no obstante, en ambas oportunidades el Director del Recinto nuevamente no ha dado cumplimiento, por ello, mediante Memorial de fecha 13 de septiembre de 2024, se ha solicitado al Juez Quinto de Instrucción Penal Cautelar, proceda viabilizar ingreso de los Senadores Nacionales y personal técnico de apoyo al Recinto Penitenciario de Patacamaya, a efectos de entrevistar a los ciudadanos.

Es así, que en fecha 25 de septiembre de 2024, la Comisión Especial asiste al Recinto de Patacamaya y toma contacto directo con el privado de libertad quien manifiesta su voluntad de entrevistarse, sin embargo, también informa al personal de apoyo que ha recibido diversas amenazas por Autoridades superiores quienes habrían realizado advertencias de traslado al Recinto de Cantumarca en el Departamento de Potosí, por tal motivo, decide no entrevistarse con la Comisión Especial.

- **My. Miguel Fernando Iriarte Sandoval:** La Comisión Especial ha procedido a notificar personalmente en el Recinto Penitenciario de Patacamaya en el Departamento de La Paz con Convocatoria Oficial de fecha 09 de agosto de 2024, a través del cual, se le hace conocer que debe presentarse en oficinas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en fecha 15 de agosto de 2024, sin embargo, mediante Memorial de fecha 28 y 29 de agosto de 2024, suscrito por el My. Iriarte y su Abogado Defensor han solicitado formalmente la reprogramación dado que no había sido conducido por parte de funcionarios de policiales del Recinto.

Es por tal motivo, que la Comisión Especial ha tomado la decisión de solicitar al Juez que ejerce control jurisdiccional proceda a viabilizar la salida personal del ciudadano convocado (11 y 26 de septiembre de 2024), no obstante, en ambas oportunidades el Director del Recinto no ha dado cumplimiento, por ello, mediante Memorial de fecha 13 de septiembre de 2024, se ha solicitado al Juez Quinto de Instrucción Penal Cautelar, proceda viabilizar ingreso de los Senadores Nacionales y personal técnico de apoyo al Recinto Penitenciario de Patacamaya, a efectos de entrevistar al ciudadano.



Es así, que en fecha 25 de septiembre de 2024, la Comisión Especial asiste al Recinto de Patacamaya y toma contacto directo con el privado de libertad quien manifiesta su voluntad de entrevistarse, sin embargo, también informa al personal de apoyo que ha recibido diversas amenazas por Autoridades superiores quienes habrían realizado advertencias de traslado al Recinto de Cantumarca en el Departamento de Potosí, por tal motivo, decide no entrevistarse con la Comisión Especial.

- **My. Branco Cortez Arancibia:** La Comisión Especial ha emitido Convocatoria Oficial de fecha 09 de agosto de 2024, misma que debía ser notificada en el domicilio real del entrevistado ubicado en la Calle Puerto Rico y Avenida Busch No. 575 de la Zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, sin embargo, al haberse constituido personal de apoyo a la Comisión se evidenció la inexistencia del domicilio. Por lo cual, no fue posible su notificación personal y tampoco la entrevista correspondiente.
- **My. Waldir Mamani Hidalgo:** La Comisión Especial, ha emitido y notificado formalmente Convocatoria Oficial de fecha 05 de septiembre de 2024, para el My. Mamani con la finalidad de que sea entrevistado en fecha 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2024 en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz, por ello, mediante Memorial de fecha 20 de septiembre de 2024 se ha solicita al Juez Quinto de Instrucción Penal Cautelar, proceda viabilizar ingreso de los Senadores Nacionales y personal técnico de apoyo al Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, a efectos de entrevistar al ciudadano, cumpliendo todas las formalidades de rigor y habiéndose emitido los oficios por parte del juzgado.

Es así que en fecha 25 de septiembre de 2024, la Comisión Especial se ha constituido al Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, y pese a los obstáculos generados por personal policial, se ha llevado a cabo quedando el registro en Acta de Entrevista y videograbación.

- **Cnl. Julio Omar Buitrago Sempertegui:** La Comisión Especial, ha emitido y notificado formalmente Convocatoria Oficial de fecha 05 de septiembre de 2024, para el My. Mamani con la finalidad de que sea entrevistado en fecha 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2024 en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz, por ello, mediante Memorial de fecha 20 de septiembre de 2024 se ha solicita al Juez Quinto de Instrucción Penal Cautelar, proceda viabilizar ingreso de los Senadores Nacionales y personal técnico de apoyo al Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, a efectos de entrevistar al ciudadano, cumpliendo todas las formalidades de rigor y habiéndose emitido los oficios por parte del juzgado.

Es así que en fecha 25 de septiembre de 2024, la Comisión Especial se ha constituido al Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, y pese a los obstáculos generados por personal policial, se ha llevado a cabo quedando el registro en Acta de Entrevista y videograbación.

- **Lic. Anibal Abel Aguilar Gómez:** La Comisión Especial, ha emitido y notificado formalmente Convocatoria Oficial de fecha 05 de septiembre de 2024, para el Lic. Aguilar con la finalidad de que sea entrevistado en fecha 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2024 en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz, por ello, mediante Memorial de fecha 20 de septiembre de 2024 se ha solicita al Juez Quinto de Instrucción Penal Cautelar, proceda viabilizar ingreso de los Senadores Nacionales y personal técnico de apoyo al Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, a efectos de entrevistar al ciudadano, cumpliendo todas las formalidades de rigor y habiéndose emitido los oficios por parte del juzgado.

Es así que en fecha 25 de septiembre de 2024, la Comisión Especial se ha constituido al Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, y pese a los obstáculos generados por personal policial, se ha llevado a cabo quedando el registro en Acta de Entrevista y videograbación.

3.3.2 FAMILIARES Y TERCEROS.



La Comisión Especial ha emitido Convocatorias Oficiales a diferentes personas que no necesariamente están investigadas dentro proceso aperturado de oficio por parte del Ministerio Público, no obstante, las mismas han hecho conocer su alto grado de preocupación debido a que sus familiares han sido hostigados y sufren amenazas contra su integridad física dentro de Recintos Penitenciarios por parte del Sr. Máximo Jhonny Aguilera Montecinos - Viceministro de Régimen Interior, en ese sentido, (04) personas han solicitado que las entrevistas sean reservadas y no sean puestas en conocimiento público.

Por ello, la Comisión Especial, con el objeto de respetar la decisión asumida por los ciudadanos entrevistados y con la finalidad resguardar su integridad física por advertencias de autoridades del Gobierno central, se tomó la decisión de reserva hasta que tome conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organismos de Naciones Unidas, siendo que se ha advertido serias vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, todas estas declaraciones se encuentran con registro digital en videograbación.

IV. PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS Y ACTOS INVESTIGATIVOS PENDIENTES.

Es importante recordar que los actos investigativos dentro de un proceso de investigación son todas aquellas diligencias o procedimientos que se realizan con el fin de recabar pruebas y obtener información relevante para esclarecer los hechos objeto de investigación. Estos actos son esenciales para reunir elementos probatorios necesarios para sostener una versión final libre de cualquier vicio.

La Comisión Especial, se encuentra en la etapa de relevamiento de información, misma que a la fecha continua dada la complejidad del hecho a investigar, se debe considerar que un proceso de investigación debe recabar distintos elementos de prueba para determinar responsabilidades y existencia o no del hecho, por tal motivo, la Comisión Especial debe aún desarrollar diversos actos investigativos para esclarecer lo suscitado el 26 de junio de 2024, en consecuencia, quedan pendientes actos investigativos por desarrollar, por ello, nos permitimos detallar la proposición de diligencias investigativa:

1. Entrevistas a ciudadanos partícipes o vinculados.
2. Entrevistas a familiares de ciudadanos partícipes o vinculados.
3. Entrevistas con testigos presenciales.
4. Entrevista con Autoridades del Órgano Ejecutivo.
5. Entrevista con Autoridades del Órgano Judicial.
6. Entrevista con Autoridades del Ministerio Público.
7. Entrevista con Autoridades de la Policía Boliviana.
8. Entrevista con Autoridades de las Fuerzas Armadas.
9. Entrevista con Autoridades y Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo.
10. Entrevistas al personal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
11. Registro del Lugar del Hecho.
12. Careo.
13. Colección de documentación cursante en el Comando General del Ejército.
14. Colección de documentación cursante en el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.
15. Colección de documentación cursante en el Comando General y Departamental de la Policía Boliviana.
16. Colección de documentación cursante en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (U.T.O.P.)
17. Colección de documentación cursante en Estado Mayor.
18. Inspección Técnica Ocular a Unidades Operativas de las Fuerzas Armadas.
19. Reconstrucción.
20. Visita y entrevistas a sindicatos de delitos en Recintos Penitenciarios a nivel nacional.
21. Colección de Cámaras de Vigilancia.
22. Recabar videograbación de medios de comunicación.
23. Solicitud de Información a las Empresas de Telefonía para establecer la triangulación de llamadas.



24. Solicitud de Información a las Empresas de Telefonía para obtener reportes de llamadas entrantes y salientes de los ciudadanos vinculados.
25. Y otros necesarios que serán realizados de acuerdo al avance de la investigación.

Por otra parte, se debe considerar que tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que los aspectos que permiten considerar ampliación de un proceso de investigación son:

- La existencia de pluralidad de investigados en una misma causa (por haber sido sindicados de participar en un mismo hecho punible, en concepto de coautores, cómplices o encubridores),
- Aparición de nuevos hechos o elementos de prueba que requieren mayor indagación.
- Incorporación de nuevos investigados.
- Coordinación con Organismos Internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos bajo dependencia de Naciones Unidas.

Estos aspectos implican que la Comisión Especial tendrá que profundizar la investigación por la aparición de nuevos hechos, de los cuales se debe obtener información adicional o complementaria por la complejidad del caso, además de ejecutar los actuados propuestos anteriormente.

V. CONCLUSIONES PRELIMINARES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

Por lo expuesto en líneas precedentes, los miembros que conforman la **"COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS SUSCITADOS POR EL EX COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO EL DÍA 26 JUNIO DE 2024"**, concluyen lo siguiente:

1. Desde su conformación ha realizado diversas solicitudes de información a Carteras de Estado e Instituciones Públicas vinculadas a los hechos de 26 de agosto de 2024, sin embargo, es importante aclarar que ha existido resistencia a transparentar la información bajo argumentos sin sustento legal por parte de las entidades bajo tuición del Órgano Ejecutivo, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas.
2. La Comisión Especial ha emitido Convocatorias Oficiales a ciudadanos vinculados sobre los hechos suscitados en fecha 26 de junio de 2024, para tal efecto, gestionó en sede judicial salidas personales de los recintos penitenciarios de San Pedro y Patacamaya en el Departamento de La Paz, cumpliendo estrictamente las formalidades y procedimientos, no obstante, la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y los Directores de los Recintos no han dado cumplimiento a las diversas órdenes judiciales, resistiéndose a la conducción de los privados de libertad a instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
3. Ante la desobediencia de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y los Directores de los Recintos Penitenciarios de San Pedro y Patacamaya del Departamento de La Paz, la Comisión Especial ha solicitado al juez que ejerce control jurisdiccional viabilizar el ingreso de los miembros de la Comisión Especial y personal de apoyo para realizar las entrevistas, concretándose en la fecha 25 de septiembre (Recinto Patacamaya) y 27 de septiembre (Recinto de San Pedro) de 2024, es importante hacer notar que en conjunto los privados de libertad refirieron intimidación y amenazas por parte de altas autoridades, funcionarios policiales y delegados de sección en el recinto penitenciario, con la finalidad de que no concedan las entrevistas, pese a ello, los Senadores Nacionales y el equipo de apoyo técnico lograron obtener cooperación e información por parte de los ciudadanos.
4. La Comisión Especial ha emitido Convocatorias Oficiales para familiares de los ciudadanos investigados y terceros, quienes han dado a conocer que son víctimas de acoso e intimidación de altas autoridades (Gral. Máximo Jhonny Aguilera Montecinos - Viceministro de Régimen Interior y Policía), por tal motivo, han solicitado temporalmente se guarde en reserva sus nombres y la información proporcionada, se hace conocer que han brindado diversa información que será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos dependientes de Naciones Unidas dados los excesos y la vulneración de derechos fundamentales.



5. La Comisión Especial ha desarrollado diversos actos investigativos, obteniendo importante información para esclarecer los hechos acontecidos el 26 de junio de 2024, sin embargo, el tiempo otorgado por el Pleno Camaral ha sido insuficiente para realizar una investigación amplia, optima y completa, más aún cuando existe pluralidad de investigados y actos investigativos pendientes de ejecución.

6. La Comisión Especial, al no contar con presupuesto para desarrollar sus actividades, coordinó con Oficialía Mayor misma que en un inicio brindó condiciones adecuadas, sin embargo, recientemente al haberse designado a una nueva autoridad, ha presentado problemas de coordinación que no facilitan el trabajo de los Senadores Nacionales miembros de la Comisión Especial.

V. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS.

Finalmente, luego de haber llevado a cabo un proceso de investigación (de 3 meses aproximadamente) en una primera etapa realizando actos investigativos de relevamiento de información, pero al advertir la complejidad del hecho, pluralidad de investigados y existiendo diversos actos investigativos por realizar, de manera respetuosa se recomienda al Pleno Camaral extender el periodo de funciones de la **"COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS SUSCITADOS POR EL EX COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO EL DÍA 26 JUNIO DE 2024"** por un periodo de (6) meses, dado que a la fecha se ha obtenido importante y relevante información que permitirá establecer la verdad histórica de los hechos, pese a las acciones reticentes de las Carteras de Estado e Instituciones dependientes del Órgano Ejecutivo, por otra parte, conminar al Oficial Mayor a coordinar, gestionar y cooperar con las actividades que desarrolla la Comisión Especial, sea cumpliendo previamente los procedimientos internos y marco normativo correspondiente.

Es cuanto tenemos a bien informar a su Autoridad.

Firman: Senador William Torrez Tordoya, Presidente Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el ex Comandante General del Ejército el Día 26 de junio de 2024, Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa Plurinacional; Senador Luis Guillermo Seoane Flores, Vicepresidente, Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el ex Comandante General del Ejército el Día 26 de junio de 2024, Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa Plurinacional

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Gracias. Buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Roberto Padilla Bedoya por el Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.01:55

Sen.ª Escobar: Gracias, Presidenta. Buenos días a través suyo saludar a todos los colegas senadoras y senadores.

Quisiera un poco documentar sobre esta Comisión de Investigación que se ha conformado en este escenario para que nosotros podamos hacer un trabajo tanto los del Oficialismo y también de la Oposición hemos jurado en esta Sala, para poder hacer ese trabajo como corresponde. Sin embargo, colegas se ha pedido mediante Oficialía que pueda haber un recurso para que podamos hacer nuestro trabajo como corresponde, pero esto se ha mandado ante lo que es el Ministerio de Economía y ha sido rechazado, porque no nos han dado ningún recurso para poder hacer nuestro trabajo, de esa manera para poder cumplir con el trabajo se ha podido coordinar con Oficialía Mayor con Presidencia para que nos puedan designar a un abogado solamente para poder que nos pueda colaborar con los memoriales a diferentes instituciones.

Ha sido truncado nuestro trabajo de manera frontal por el Ejecutivo mediante el Ministerio de Gobierno, han cursado colegas los memoriales, el Ministro de Gobierno del Castillo, ha cursado notas ante el Órgano Judicial pidiendo de que no se dé curso a la Cámara de Senadores a esta Comisión específicamente para



que no podamos hacer nuestro trabajo de investigación, indicando que nosotros estaríamos usurpando funciones del Ministerio Público, cosa que no es cierto; porque nuestro trabajo no es penalizar, mucho menos como ellos lo han indicado mandando notas memoriales desde el Ministerio de Gobierno ante estas instancias. De esta manera ha sido troncado nuestro trabajo de investigación porque él Juez que ha estado conociendo esta causa también los fiscales pues han dado más curso al Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Gobierno ante esta instancia que es la Cámara de Senadores.

Entonces, nosotros no nos hemos quedado atrás hemos hecho las gestiones correspondientes y hemos pedido audiencia con el Órgano Judicial, con los que correspondan, y bueno pues hemos hecho que los que están con detención preventiva de diferentes, en este caso capitanes, mayores y demás en diferentes cárceles, pues nos han dado curso hemos tenido que ir a Patacamaya y siempre toda la Comisión, pero hemos tenido la sorpresa de que han sido amenazados los colegas para que no puedan ningún información amenazados a sus familias, su interioridad mismo de estos capitanes, mayores que están con detención preventiva en Patacamaya han sido textual que no podían darnos su declaración por qué, porque han sido amenazados por el Ministro de Gobierno, textual hay que decirlo de frente el Ministro de Gobierno se ha metido con esto, está amenazando mediante, cómo es esto sus Gobernadores de cada cárcel que tienen sus representantes.

Posteriormente, hemos tenido también que ingresar porque hemos tenido autorización con Orden Judicial para poder ingresar también a la cárcel de San Pedro, en cual sí hemos podido escuchar y tenemos las declaraciones los audios de estos que están con detención preventiva en esta cárcel, no quisiera dar nombres, pero tenemos ya avanzado y es realmente muy preocupante esta situación porque hay muchas amenazas y nosotros cualquier situación y lo digo en este momento en aquí en la Cámara de Senadores, que cualquier represaría cualquier cosa que pase por su integridad de estos detenidos con detención preventiva en diferentes cárceles, va a ser totalmente responsabilidad del Ministro de Gobierno y del Presidente Arce Catacora porque de manera textual que nos han señalado están siendo amedrentados, amenazados sus familias, perseguidos, fotografiados, sacan videos o sea ellos están viviendo un tormento totalmente estas personas.

Entonces, de esta manera hemos ido avanzado también se ha hecho entrevistas a las familias que han venido ante la Comisión sus esposas, hijos, han venido a dar declaraciones y tenemos los audios y videos también para hacer conocer, tienen seguramente en este Informe que ha presentado el Presidente de la Comisión, así de esta manera hemos estado desarrollando nuestro trabajo como Comisión sin tener un presupuesto y solamente con un abogado que nos ha designado Oficialía Mayor, pero hemos ido avanzando hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance.

Bueno ahora, con todo esto nosotros hermana Presidenta, en virtud al Informe que ha presentado el Presidente de la Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el ex Comandante General del Ejército el 26 de junio de 2024 de conformidad del artículo 107 del Reglamento General solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Resolución Camaral que amplía por 6 meses las funciones de la Comisión Especial. Eso sería, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senador Escobar, integrante de la Comisión Especial, hemos escuchado toda la información sobre la solicitud de la ampliación del plazo.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, comienzo por decir que respaldamos la solicitud de extensión de alguna de mis colegas tendrá vocación de explicarlo con más detalle.

Por otro lado, Presidenta quiero pedirle según el artículo 30 de nuestro Reglamento una Solicitud de Licencia, tengo una reunión con mujeres indígenas que han pedido hablar lo está pasando en Bolivia, el tema ambiental es una invitación que Usted ya lo tiene cruzada de la Plataforma boliviana contra el Cambio Climático, pero hay otras organizaciones ahí con Fundación Tierra y demás, quisiera poder salir de eso, ya



comenzado la reunión estaba aquí presente había estado organizado este antes, pero se citó la Sesión, bueno ahora quisiera ir por lo menos para estar en estas horas que quedan de reunión, le pido Presidenta licencia para el resto de la Sesión.

Sen.^a Presidenta: Primero vamos a dar curso a la solicitud de la Senadora Lucy, solicitud de Dispensación de Trámite.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Requena a pedido públicamente un permiso para el resto de la Sesión. En consideración senadoras. Tiene permiso Senadora.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral:

1.1 Petición de Informe Oral N° 24/2023-2024, al Ministro de Hidrocarburos y Energías.

Sen.^a Presidenta: Como habíamos agendado tiene conocimiento. Solicito a la Senadora Lindaura Rasguido invitar al Hemiciclo al Señor Alejandro Gallardo, Ministro de Hidrocarburos y Energías, para dar inicio al Informe Oral.

A nombre de las senadoras y los senadores, doy bienvenida al Ministro de Hidrocarburos y Energías.

Antes de dar inicio a la Petición de Informe Oral, Senador Secretario, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafos IV y V del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

“Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales). Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida.

Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.



- b)** Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.
- c)** Réplica de los peticionarios.
- d)** Dúplica de la o las Autoridades convocadas.
- e)** Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se trate de este ámbito.
- f)** Todo Informe Oral será registrado, en un Acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.
- g)** La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.
- h)** Los Informes Orales deberán concluir en la Sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario.”

“Artículo 82. (Uso de la Palabra).

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra.

La dúplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera.”

Sen.^a Presidenta: Con el procedimiento determinado en el Reglamento de la Cámara de Senadores, damos inicio el acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por las senadoras y los senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

“1. Informe con documentación de respaldo, los precios del Gas Natural de exportación desde el año 2010 al 2024 a los países de Argentina y Brasil por mes y año. Así mismo el promedio de precios del Gas de exportación a dichos países en los últimos 14 años incluyendo el factor relacionado al poder calorífico equivalente adicional al de los contratos. --- **2.** Informe con documentación de respaldo, los precios del Gas Natural en el mercado interno, Gas domiciliario, Comercial, Industrial, Gas natural (GNV), generación de energía termoeléctricos (ENDE), la planta de Urea. --- **3.** Informe con documentación de respaldo, el promedio del precio del Gas Natural y Petróleo y/o condensado del mercado interno que se usa para el cálculo de liquidación de regalías e IDH sin tomar en cuenta el precio de transporte, incluyendo el Gas de la planta de Urea del Chapare. --- **4.** Informe con documentación de respaldo, el costo de producción energético por centrales termoeléctricos de ciclo convencional generados por la empresa nacional de electricidad Bolivia ENDE. --- **5.** Informe con documentación de respaldo, el estado boliviano con cuantas plantas termoeléctrico convencional cuenta y la capacidad de producción de energía eléctrica de MW hora de potencia. --- **6.** Informe con documentación de respaldo, cuantos pies cúbicos de Gas Natural se requiere por día para generar la energía eléctrica convencional mediante la quema del Gas Natural. Así mismo informe la subvención de costo del Gas Natural que genera el estado boliviano a la



empresa nacional de electricidad Bolivia ENDE. --- **7.** Informe con documentación de respaldo, si el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia tiene políticas públicas de la tendencia mundial del cambio de la matriz energética convencional con el fin de reducir el consumo de Gas Natural, de ser así mencione cuales. --- **8.** Informe con documentación de respaldo, el estado boliviano con cuantas plantas hidroeléctricas cuenta y la capacidad de producción de energía eléctrica de MW hora de potencia. --- **9.** Informe con documentación de respaldo, respecto a los 15 proyectos hidroeléctricos que se tiene en propuesta para el financiamiento en el estado boliviano, así mismo informe en que regiones de Bolivia se encuentran planteados dichos proyectos hidroeléctricos. --- **10.** Informe con documentación de respaldo de los 15 proyectos mencionados, si cuentan con estudios a diseño final, así mismo informe si el área de desplazamiento se encuentra dentro de áreas protegidas, reservas naturales o fuera de las mismas. --- **11.** Informe con documentación de respaldo de los 15 proyectos hidroeléctricos, cual se considera proyecto integral y de estrategia de desarrollo nacional y regional múltiple con beneficios hidroeléctrico, riego, agua potable, ecoturismo y desarrollo económico según estudio a diseño final. --- **12.** Informe con documentación de respaldo si el proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal" es una fuente de ingresos para el Estado boliviano, el mismo si se considera una solución al problema de la sequía, así mismo informe cuantos hectómetros cúbicos (hm³) de agua se acumulará, si éste afectara a comunidades y parcelas agrícolas por la represa del proyecto Carrizal que se pretende desplazar en el cañón del río Camblaya. --- **13.** Informe de los actuados técnicos, social y administrativos que se realizaron a la fecha para el cumplimiento de la ley Nro. 462 del 19 de diciembre de 2013 que establece prioridad nacional y departamental la construcción del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal". --- **14.** Informe con documentación de respaldo, los resultados obtenidos del estudio final del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal", el costo de inversión, generación de energía eléctrica de MW hora de potencia, cantidad de hectáreas a ser regado, el impacto económico que beneficiara a al estado central y regional. --- **15.** Informe con documentación de respaldo, los resultados del estudio de diseño técnico final de pre-inversión del componente de riego del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal", así mismo informe si los resultados fueron socializados a organizaciones territoriales e instituciones públicas, de los beneficios que plantea dicho estudio. --- **16.** Informe con documentación de respaldo, los resultados del estudio de diseño técnico final de pre-inversión del componente medio ambiental, si se realizó la socialización con las instituciones públicas y organizaciones territoriales y los alcance que tiene este componente del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal". --- **17.** Informe con documentación de respaldo, el proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal", cuanto generará de gigavatios por hora (GWh) al año, así mismo a cuanto equivale la cantidad que genere el proyecto Carrizal al consumo energético actual de Bolivia. --- **18.** Informe con documentación de respaldo, el costo total del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal", así mismo informe el beneficio económico de retorno anual que percibirá el gobierno central gracias a la generación de energía hidroeléctrica. El cual permitiría reducir la dependencia del gas natural, que actualmente se quema para producir electricidad. --- **19.** Informe con documentación de respaldo en cumplimiento de la Ley Nro 462 del 19 de diciembre de 2013, si se realizaron gestiones ante instancias internacionales, la Corporación Andina de fomento (CAF). Con la finalidad de gestionar recursos para la ejecución del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal". --- **20.** Informe, si el gobierno central y la empresa nacional de electricidad Bolivia ENDE, garantizan recurso económico para la construcción de la represa para el proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal" en función al estudio a nivel de diseño final."

Presidenta, voy a solicitar que Secretaría General que sea por lo menos con letra 12 con espacio. Es complicado leer así con letra chica.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, Señor Ministro.

Ministro de Hidrocarburos y Energías; Alejandro Gallardo Baldovinos: Primeramente, buenos días, Senadora Presidenta en Ejercicio, Senador Secretario, Directiva de la Cámara de Senadores a todos los senadores y senadoras, que tengan buenos días.

Bueno vamos a comenzar para responder pregunta por pregunta.

Para pregunta 1. Sobre el Informe con documentación de respaldo, los precios del Gas Natural de



exportación desde el año 2010 al 2024 a los países de Argentina y Brasil por mes y año. Así mismo el promedio de precios del Gas de exportación a dichos países en los últimos 14 años incluyendo el factor relacionado al poder calorífico equivalente adicional al de los contratos.

Bueno, se ha preparado la respuesta vamos a dar un promedio de año por año tanto con el contrato con Argentina como para el contrato con Brasil, estos precios son calculados trimestralmente en base a las fórmulas contenidas en cada uno de los respectivos contratos de compra y venta de gas natural suscritos con YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos).

Bueno en el histórico vamos a empezar primero voy a informarles sobre contrato con Argentina en el año 2010 tenemos un promedio aritmético 7,27 dólares. El año 2011 tenemos 9,32 dólares. El año 2012 tenemos 10,91 dólares. El año 2013 tenemos 10,38 dólares. El año 2014 tenemos 10,10 dólares, el año 2015 tenemos 6,20 dólares. El año 2016 tenemos 3,52 dólares. El año 2017 tenemos 4,84 dólares. El año 2018 tenemos 6,24 dólares. El año 2019 tenemos 6,7 dólares. El año 2020 tenemos 4,93 dólares. El año 2021 tenemos 5,9 dólares. El año 2022 tenemos 9,36 dólares. El año 2023 tenemos 8,23 dólares y el año 2024. Hasta la fecha tenemos un promedio de 8,36 dólares, el poder calorífico dentro el contrato es 8.900 kilo calorías por metro cúbico a 60 grados Fahrenheit. Eso sería en cuanto la venta con la Argentina.

Ahora vamos a responder en cuanto al contrato con Brasil. El año 2010 tenemos un promedio aritmético 6,03 dólares. El año 2011 tenemos 7,67 dólares. El año 2012 tenemos 9,2 dólares. El año 2013 tenemos 8,98 dólares. El año 2014 tenemos 8,66 dólares. El año 2015 tenemos 5,63 dólares. El año 2016 tenemos 3,11 dólares. El año 2017 tenemos 8,98 dólares. El año 2018 tenemos 5,1 dólares. El año 2019 tenemos 5,51 dólares. El año 2020 tenemos 3,98 dólares. El año 2021 tenemos 4,68 dólares. El año 2022 tenemos 6,9 dólares. El año 2023 tenemos 6,51 dólares y el año 2024. Hasta la fecha tenemos un promedio de 6,53 dólares, dentro de este contrato tenemos un poder calorífico de 9.200 kilo calorías por metro cubico a 60 grados Fahrenheit.

En la pregunta 2. Informe con documentación de respaldo, los precios del Gas Natural en el mercado interno, Gas domiciliario, Comercial, Industrial, Gas natural (GNV), generación de energía termoeléctricos (ENDE), la planta de Urea.

En cuando a esto nosotros tenemos dos empresas encargadas de comercializar el gas natural tenemos EMTAGAS (Empresa Tarijeña del Gas) en Departamento de Tarija y el resto de Bolivia es YPFB.

Tenemos diferentes tipos de categorías, tenemos la categoría doméstica, la industrial y la comercial y esto tiene sus clasificaciones de acuerdo al volumen del consumo, primero les voy a explicar EMTAGAS que sería válido para el Departamento de Tarija en el cual tenemos que en la categoría domestica tenemos una tarifa mínima 2,45 el millar de pie cúbico y una máxima de 2,54 dólares el millar de pie cúbico. Eso varía de acuerdo al valor de consumo. En la categoría industrial en el Departamento de Tarija tenemos una mínima de 1,86 dólares y una máxima de 2,52 dólares.

Sen.ª Presidenta: Por favor el equipo técnico rogamos de que estén atentos con la página. Ministro tal vez la solicitud podría proyectar, en las pantallas sabe proyectarse.

Ministro de Hidrocarburos y Energías: Está por escrito ya se les hizo llegar a los peticionantes el Informe. Tenemos los cuadros ya muéstrale los cuadros de restos los volúmenes.

Sen.ª Presidenta: Nos informan desde la Unidad Ejecutora ha cortado la página, están insistiendo, ¿qué es lo que pasa?, un rato esperemos para que mientras proyecten en la pantalla, un minuto por favor. Ya van a solucionar, la página en la Cámara de Senadores se nos ha cortado, pero ya están viendo cómo resolver. Bien como ya se ha proyectado en la pantalla la solicitud de los senadores peticionarios.

Continúe, Señor Ministro.



Ministro de Hidrocarburos y Energías: Gracias, Presidenta.

Dentro lo que sería la categoría comercial tenemos un precio máximo lo que sería 4,27 el millar de pie cúbico esto es para lo que sería para EMTAGAS en el Departamento de Tarija. Después, lo mismo a nivel nacional en YPFB tenemos tres tipos de categoría: la comercial, la doméstica e industrial en los diferentes departamentos. En lo que es la categoría comercial tenemos un mínimo de 4,32 y un máximo de 6,13. En lo que sería la categoría doméstica tenemos 5,37 y dentro lo que sería una mínima de 2,45 en la Provincia Gran Chaco. En la categoría industrial tenemos un mínimo de 1,86 y un máximo de 2,51. Eso sería en cuanto a las tres categorías.

En cuanto a la categoría de GNV tenemos mediante una Resolución Administrativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que estaría 6,80 el millar de pie cúbico, 6,80 de dólares, en la termoeléctrica igual mediante una Resolución de la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenemos mínimo 1,30 el millar de pie cúbicos del dólar. En cuanto a la Planta de Amoniaco de Urea mediante Resoluciones de Agencia Nacional de Hidrocarburos tenemos que está a 0,90 el millar de pie cúbicos de dólar

Pregunta 3. Informe con documentación de respaldo, el promedio del precio del Gas Natural y Petróleo y/o condensado del mercado interno que se usa para el cálculo de liquidación de regalías e IDH sin tomar en cuenta el precio de transporte, incluyendo el Gas de la planta de Urea del Chapare.

Bueno de conformidad al Decreto Supremo N° 28222 de 27 de junio de 2005 y sus modificaciones respectivas que aprueba el Reglamento para la liquidación de regalías y participación de TGN (Tesoro General de la Nación) por producción de hidrocarburos el precio promedio ponderado y aplicable para el cálculo de regalías a participación de TGN e Impuesto Directo de Hidrocarburos correspondiente al mes de junio de 2024 que es la última liquidación realizada para los productos de gas natural y petróleo crudo con desagüe incluyendo la gasolina natural es la siguiente:

El gas natural tenemos a 1,098842 dólares, el millar de los BTU (British Thermal Unit), precio que incluye el gas entregado a la Planta Amoniaco y Urea. En cuanto al petróleo crudo y condensado incluyendo lo que sería la gasolina natural tenemos 31,154777 dólares lo que sería el barril.

La Pregunta 4. Informe con documentación de respaldo, el costo de producción energético por centrales termoeléctricas de ciclo convencional generados por la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia ENDE.

Aquí tenemos el costo promedio de producción de la energía de las generadoras filiales de nuestra Empresa Nacional de Electricidad en el SIN (Sistema Interconectado Nacional) son las siguientes:

Tenemos en el ENDE GUARACACHI S.A. tenemos tres centrales: Guaracachi, Santa Cruz y Aranjuez, tenemos en Guaracachi un Ciclo abierto, un Ciclo Combinado. El Ciclo abierto más o menos tenemos un promedio de MWh) 26,19; el Ciclo combinado 16,06; dentro de ENDE GUARACACHI igual en la central Santa Cruz Ciclo abierto tenemos 24,21 Mega Watts hora; dentro ENDE GUARACACHI igual la central Aranjuez que es con Motores tenemos un costo de 29,68 Mega Watt hora.

En nuestra Empresa ENDE VALLE HERMOSO S.A. tenemos tres centrales: Carrasco, Valle Hermoso y El Alto, todas son con Ciclo abierto en lo que sería Carrasco 30,60 Mega Watts hora; en Valle Hermoso 21,99 y en El Alto tenemos 20,59.

En ENDE ANDINA S.A.M. tenemos tres centrales: Entre Ríos, Termoeléctrica del Sur y Warnes dentro Entre Ríos tenemos una con Ciclo abierto y el otro con Ciclo combinado, la con Ciclo abierto tenemos un costo de 25,11 dólares Mega Watt hora y el Ciclo combinado tenemos 15,14 Mega Watt hora; en la Termoeléctrica del Sur tenemos igual una con Ciclo abierto y otro con Ciclo combinado, el Ciclo abierto tenemos un costo 30,30 dólares Mega Watt hora y el Ciclo combinado 15,70 Mega Watt hora y por último en Warnes igual uno Ciclo abierto y otro Ciclo combinado, en la con Ciclo abierto tenemos un costo de 16,88 Mega Watt hora y el Ciclo combinado 15,18 Mega Watt hora.



La pregunta 5. Informe con documentación de respaldo, el estado boliviano con cuántas plantas termoeléctricas convencionales cuenta y la capacidad de producción de energía eléctrica de MW hora de potencia.

Bueno nosotros tenemos las centrales de generación termoeléctrica, la potencia efectiva de la producción de la energía de la última gestión, se muestra en el siguiente cuadro.

Tenemos la central de Guaracachi, Santa Cruz y Aranjuez, que tiene una potencia efectiva de 410,2 Mega watts (MW) y tenemos una energía producida de 1.333,50 Megavatio-hora, Valle Hermoso, Carrasco y El Alto tenemos una potencia efectiva de 275,3 Mega watts y tenemos una energía producida de 216,22 como 22 Gigawatt-hora; ya Yaguacua, Entre Ríos y Warnes tenemos una potencia efectiva 1345,6 Mega watts y tenemos una energía producida 6.196,62 GWh (Gigawatt hora) y después tenemos Bullo Bullo tenemos una potencia efectiva 138,8 Mega watt y una energía producida 70,62 Gigawatt hora en total tenemos una potencia efectiva de 2.169,9 Mega watt y una energía producida en Gigawatt hora es 7.816,96.

Pregunta 6. Informe con documentación de respaldo, cuántos pies cúbicos de Gas Natural se requiere por día para generar la energía eléctrica convencional mediante la quema del Gas Natural. Así mismo informe la subvención de costo del Gas Natural que genera el Estado boliviano a la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia ENDE.

Para generar energía eléctrica mediante proceso térmico tras de la quema del Gas Natural en las centrales termoeléctricas que tenemos interconectados en nuestro Sistema Interconectado nacional en la última gestión, se requiere un promedio 161,66 millones de pies cúbicos por día, con la Resolución Administrativa de la Súper Intendencia actualmente Agencia Nacional de Hidrocarburos, el ANH fijó el precio del Gas Natural para las termoeléctricas del SIN en 1,30 dólares el MPC (millar de pie cúbico).

Pregunta 7. Informe con documentación de respaldo, si el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia tiene políticas públicas de la tendencia mundial del cambio de la matriz energética convencional con el fin de reducir el consumo de Gas Natural, de ser así mencione cuales.

Bueno nosotros como Estado Plurinacional de Bolivia en base a nuestra CNDs (Contribución Nacional Determinada) ratifica su compromiso con la Madre Tierra, no hay cuadros ahí, nuestro compromiso con la Madre Tierra y con el "Acuerdo de París", reafirmando que el horizonte civilizatorio de Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra es una Política de Estado fundamental para avanzar hacia la acción climática del país, en este contexto las principales políticas de cambio de la matriz energética son:

En el marco de nuestro PDES 2021-2025 (Plan de Desarrollo Económico y Social) mediante Ley N° 1407 de 9 de noviembre de 2021, se viene trabajando en la diversificación de la matriz energética, con la implementación de diversas plantas con fuentes de energías renovables entre las cuales tenemos las solares, las eólicas y las hidroeléctricas. Mediante el Decreto Supremo N° 4808 de 12 de octubre de 2022, se establece el mecanismo de remuneración y recaudación para la generación con fuentes alternativas en el Sistema Interconectado Nacional. En el Decreto Supremo establece un incentivo para las energías renovables a través de un pago adicional a la generación. El Decreto Supremo N° 5167 de 5 de junio de 2024, impulsa el uso de energías limpias y el cambio de la matriz energética a través de la apertura de beneficios e incentivos para la Generación Distribuida.

Y por último la Resolución Ministerial N° 023-2024 de 23 de febrero de 2024, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, modificada con la Resolución Ministerial N° 050-14 de 14 de marzo de 2014, aprueba el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025, planificado la diversificación de la matriz energética con la implementación de proyectos con fuentes de energías renovables.

Entonces, como pueden ver partimos del nivel macro que es a nivel internacional el "Acuerdo de París", a partir de eso derivamos a diferentes políticas sectoriales dentro el Ministerio de Hidrocarburos incentivando y generando diferentes planes y programas para lo que sería matriz energética orientada lo que sería las



renovables.

Pregunta 8. Informe con documentación de respaldo, el estado boliviano con cuantas plantas hidroeléctricas cuenta y la capacidad de producción de energía eléctrica de MW hora de potencia.

Las centrales de generación hidroeléctrica que tenemos interconectadas en nuestro sistema nacional, la potencia efectiva y la producción de energía en la última gestión, vamos a demostrar en la siguiente tabla.

Tenemos la central de CORANI, SONGO Y MIGUILLAS, YURA, CHOJLLA Y YANACACHI, KANATA, QUEHATA, SAN JACINTO Y MISCUNI.

En lo que sería CORANI tenemos 4 y tenemos una potencia efectiva de 282,5MW (Mega Watts) con una energía producida 793,1 GWh.

En ZONGO Y MIGUILLAS tenemos 14 y tenemos una potencia efectiva 209,2MW tenemos una energía producida 969,8GWh.

Lo que es YURA tenemos 3, tenemos una potencia efectiva 19,2 y tenemos una energía producida 71, GWh (Gigawatt-hora).

En CHOJLLA Y YANACACHI tenemos 2, tenemos una potencia efectiva 89,2MW y una energía producida de 284,8GWh.

En KANATA tenemos 1, con una potencia efectiva 7,5MW y una energía producida 10,8GWh.

En QUEHATA tenemos 1, con una potencia efectiva 1,9MW y una energía producida 6,8GWh.

En SAN JACINTO tenemos 1 igual, tenemos una potencia efectiva 7,0MW y una energía producida de 15,9GWh.

MISCUNI tenemos 1, con una potencia efectiva 120.0MW y una energía producida 166,1GWh.

En total tenemos en MW en potencia efectiva 736,5 y 2.318,9GWh producida en el 2023.

Pregunta 9. Informe con documentación de respaldo, respecto a los 15 proyectos hidroeléctricos que se tiene en propuesta para el financiamiento en el Estado boliviano, así mismo informe en que regiones de Bolivia se encuentran planteados dichos proyectos hidroeléctricos.

La ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), actualmente cuenta con una cartera -de no 15- sino de 19 proyectos hidroeléctricos ubicados en diferentes regiones del país, de los cuales se priorizarán la gestión de su financiamiento, en base a los resultados de los estudios técnicos, económicos de cada proyecto y los objetivos estratégicos del sector eléctrico; los citados proyectos se muestran en continuación.

Tenemos: ROSITAS con una capacidad de potencia de 600MW en Departamento de Santa Cruz; tenemos la PESCA con una potencia de 460MW en Cochabamba y Chuquisaca; tenemos CAÑAHUECAL con una potencia 380MW en Cochabamba y Chuquisaca; tenemos la PEÑA BLANCA con una potencia igual de 380MW en Chuquisaca y Santa Cruz; tenemos ICONA con una potencia de 342MW en Cochabamba; tenemos OKITAS con 85MW en Santa Cruz; tenemos SERIPONA con 400MW en Chuquisaca y Cochabamba; tenemos LAS JUNTAS con una potencia de 150MW en Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz; tenemos OCAMPO 150MW en Chuquisaca y Santa Cruz; tenemos SANTA BÁRBARA con 144MW en Cochabamba; tenemos SANTA ELENA con 230MW en Cochabamba y La Paz; tenemos CARRIZAL con 366MW en Chuquisaca y Tarija; tenemos VILLA JORKA con 163MW en Cochabamba; tenemos BANDA AZUL con 143MW en Cochabamba; tenemos KIRKI 2 con 56MW en Potosí; tenemos CHIMORE con 100MW en Cochabamba; tenemos en COTACAJES con 186MW en Cochabamba; tenemos TAMAMPAYA con 41MW en Departamento



de La Paz y CHEPETE con 2000MW en el Departamento de La Paz.

Pregunta 10. Informe con documentación de respaldo de los 15 proyectos mencionados, si cuentan con estudios a diseño final, así mismo informe si el área de desplazamiento se encuentra dentro de áreas protegidas, reservas naturales o fuera de las mismas.

Bueno como indicamos hace rato son 19 proyectos: ROSITAS si cuenta con diseño final y sí se encuentra en área protegida o reserva natural. La PESCA, al igual que las 18 no cuenta con estudio diseño final y sí se encuentra dentro de lo que sería área protegida o reserva natural. CAÑAHUELCAL no se encuentra dentro de un área protegida. PEÑA BLANCA, sí se encuentra dentro de área protegida o reserva natural. ICONA no se encuentra; OKITAS no se encuentra; SERIPONA sí se encuentra dentro del área protegida o reserva natural; LAS JUNTAS no se encuentra dentro de una reserva o área protegida; OCAMPO tampoco; SANTA BÁRBARA tampoco; SANTA ELENA tampoco; CARRIZAL tampoco; VILLA JORKA tampoco; BANDA AZUL tampoco; KIRKI 2 no; CHIMORÉ sí se encuentra dentro del área protegida o reserva natural; COTACAJE no se encuentra; TAMAMPAYA tampoco y CHEPETE tampoco.

Pregunta 11. Informe con documentación de respaldo de los 15 proyectos hidroeléctricos, cual se considera proyecto integral y de estrategia de desarrollo nacional y regional múltiple con beneficios hidroeléctrico, riego, agua potable, ecoturismo y desarrollo económico según estudio a diseño final.

Bueno, indicar dentro de las competencias del sector eléctrico, que está igual bajo a nuestro Ministerio como cabeza de sector el aprovechamiento de los recursos hídricos para generación de electricidad. Sin embargo, el Proyecto Hidroeléctrico Rositas citado en la respuesta a la pregunta 9, tiene carácter multipropósito al almacenamiento de agua potable y su uso productivo, así como en el control de inundaciones de la cuenca del río Grande.

Pregunta 12. Informe con documentación de respaldo si el proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal" es una fuente de ingresos para el Estado boliviano, el mismo si se considera una solución al problema de la sequía, así mismo informe cuantos hectómetros cúbicos (hm³) de agua se acumulará, si éste afectará a comunidades y parcelas agrícolas por la represa del proyecto Carrizal que se pretende desplazar en el cañón del río Camblaya.

De acuerdo a la Ley N° 462, de 19 de diciembre de 2013, establece el carácter multipropósito del proyecto El Carrizal, con diversos componentes orientados al cumplimiento de diferentes objetivos entre los cuales está la generación eléctrica, riego y agua potable, encargado de su ejecución tanto a entidades del nivel central del Estado como a gobiernos departamentales, municipales y entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y atribuciones en el marco de sus competencias y atribuciones.

Esta Ley referida encomienda al Órgano Ejecutivo a través de los ministerios de Hidrocarburos y Energías, de Relaciones Exteriores, de Planificación del Desarrollo, de Medio Ambiente y Agua, de Economía y Finanzas Públicas, los Gobiernos Departamentales Autónomos tanto de Tarija, Chuquisaca y los Gobiernos Autónomos Municipales involucrados la realización de gestiones necesarias para alcanzar los fines y objetivos del proyecto.

En este sentido, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías dentro de lo que es el marco de nuestras atribuciones establecidas en el Decreto Supremo N° 4857, de 6 de enero de 2023, Organización del Órgano Ejecutivo, ha venido promoviendo el desarrollo del componente de generación eléctrica, que está dentro de nuestras atribuciones, realizando el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión el EDTP, la evaluación económica de dicho estudio, muestra que el proyecto tiene un VAN (Valor Actual Neto) negativo.

El proyecto tiene un costo de producción de energía elevado lo que le resta competitividad respecto a otras alternativas como mostramos en lo que sería la generación eléctrica renovable, por lo que, precautelando los intereses del Estado, este será considerado en la planificación de la expansión del SIN a largo plazo.



De acuerdo a la Ley N° 462, los componentes riego y agua potable no son competencias de nuestro Ministerio como indicamos anteriormente. De acuerdo al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión EDTP, el volumen de embalse estimado es de 1.334 hectómetros cúbicos(hm3).

Las posibles de áreas de afectación actualmente no les podemos decir por qué tendrían que estar determinadas en el estudio a diseño final.

Pregunta 13. Informe de los actuados técnicos, social y administrativos que se realizaron a la fecha para el cumplimiento de la ley Nro. 462 del 19 de diciembre de 2013 que establece prioridad nacional y departamental la construcción del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal".

Bueno como indicamos anterior respuesta los actuaos para el cumplimiento de la Ley mencionada, es que se elaboró el Estudio Diseño Técnico de Preinversión con EDTP (Estudio de Diseño Técnico de Preinversión) de la Construcción del Sistema de Aprovechamiento el Carrizal, el cual muestra el costo de generación de 3.166.520MW. Asimismo, se realizó la socialización en el área de estudio del proyecto y se obtuvieron la Declaratoria de Impacto Ambiental y la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas el LASP.

Pregunta 14. Informe con documentación de respaldo, los resultados obtenidos del estudio final del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal", el costo de inversión, generación de energía eléctrica de MW hora de potencia, cantidad de hectáreas a ser regado, el impacto económico que beneficiara a al estado central y regional.

Como indicamos nosotros tenemos un Estudio Diseño Técnico de Preinversión un EDTP, por lo cual no contamos con un Estudio a Diseño Final, entonces no podemos responder esa pregunta.

Pregunta 15. Informe con documentación de respaldo, los resultados del estudio de diseño técnico final de pre-inversión del componente de riego del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal", así mismo informe si los resultados fueron socializados a organizaciones territoriales e instituciones públicas, de los beneficios que plantea dicho estudio.

Como indicamos en la misma Ley N° 462 del 19 de diciembre de 2013, los componentes de riego no son competencia del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

Pregunta 16. Informe con documentación de respaldo, los resultados del estudio de diseño técnico final de pre-inversión del componente medio ambiental, si se realizó la socialización con las instituciones públicas y organizaciones territoriales y los alcances que tiene este componente del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal".

No contamos con un Estudio a Diseño Final todo.

Pregunta 17. Informe con documentación de respaldo, el proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal", cuánto generará de gigavatios por hora (GWh) al año, así mismo a cuanto equivale la cantidad que genere el proyecto Carrizal al consumo energético actual de Bolivia.

De acuerdo a nuestro Estudio Diseño Técnico Preinversión, la producción de energía estimada es de 1.842,80GWh/año. Con la cantidad estimada que podría generar el Proyecto Carrizal respecto al consumo energético tomando en cuenta la Gestión 2023 que fue de 10.678GWh mas o menos sería de 17,25%.

Pregunta 18. Informe con documentación de respaldo, el costo total del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal", así mismo informe el beneficio económico de retorno anual que percibirá el Gobierno central gracias a la generación de energía hidroeléctrica. El cual permitiría reducir la dependencia del gas natural, que actualmente se quema para producir electricidad.

Bueno, como indicamos anteriormente no contamos con el Estudio Diseño Final, por lo que no se tiene el



costo total del proyecto ni los diferentes beneficios económicos.

Pregunta 19. Informe con documentación de respaldo en cumplimiento de la Ley Nro 462 del 19 de diciembre de 2013, si se realizaron gestiones ante instancias internacionales, como ser la CAF (Corporación Andina de Fomento) con la finalidad de gestionar recursos para la ejecución del proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal".

De acuerdo de lo que nos indica la misma Ley N° 462 de 19 de diciembre de 2013, la gestión de recursos para la ejecución de este proyecto múltiple "Carrizal", debe ser realizado una vez que se encuentre con el estudio de factibilidad.

Pregunta 20. Informe, si el gobierno central y la empresa nacional de electricidad Bolivia ENDE, garantizan recurso económico para la construcción de la represa para el proyecto hidroeléctrico múltiple el "Carrizal" en función al estudio a nivel de diseño final.

Igualmente, como lo establece la misma Ley en mención las gestiones de los recursos por parte del Estado nacional serán realizadas una vez que cuente con el estudio de factibilidad.

Con eso, hermana Presidenta ya estaría concluido el cuestionario.

Sen.ª Presidenta: Hemos escuchado la respuesta del Ministro, conforme al Reglamento y al artículo 82 parágrafo IV del Reglamento General voy a ceder la palabra a las senadoras y los senadores peticionarios, de un tiempo máximo de 20 minutos para la Réplica. Senadores peticionarios tienen la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Gracias, Presidenta. Buenos días al Ministro, gracias por su presencia.

Sin embargo, creo que está faltando el respaldo de su exposición, asimismo voy a exigir Presidenta dos cosas. Uno que deje no solamente el respaldo de las diapositivas mostradas sino también de la documentación que se ha pedido de forma bien puntual en la Petición de Informe Oral con la que se sustente cada una de las respuestas que conforman la Petición de Informe Oral que se ha presentado junto con las colegas Presidenta, por favor esos dos aspectos y también teniendo en cuenta que se ha cortado la transmisión vamos a hacer llegar la nota para pedir la grabación de esta Sesión Presidenta.

Ministro y colegas, las razones por lo que se ha solicitado esta Petición de Informe Oral, son básicamente dos que son muy importantes. La primera Ministro no existe información certificada de las reservas de hidrocarburos que según la norma y según la Ley hasta la fecha tendríamos que tener desde su emisión por supuesto alrededor del año 2009, si no mal recuerdo o antes deberíamos tener ya 17 certificaciones públicas emitidas por el Ministerio de Hidrocarburos sobre las reservas certificadas de hidrocarburos que lamentablemente hasta el día de hoy solo tenemos 4.

Pese a que hemos hecho la petición, exigencias correspondientes, no solamente de forma mediática, sino también de forma administrativa, hasta el día de hoy no se tiene la certificación de las reservas de hidrocarburos dato que es sumamente importante para los bolivianos sobre todo para las políticas públicas que se deben realizar desde el Gobierno para dar garantía a la población, no solamente de saber cuánto tenemos, sino también hasta cuándo nos va a alcanzar estas reservas de hidrocarburos ¿Hasta cuándo vamos a poder vender cuánto y hasta cuándo vamos a poder vender estos hidrocarburos? y sobre todo, hasta cuando nos va a alcanzar para atender el consumo interno de los bolivianos y tener esta certeza es sumamente importante para cada uno de los ciudadanos, tomando en cuenta también la subvención de los hidrocarburos y la incertidumbre sobre la economía que estos representa también para todos nosotros.

La segunda razón colegas Ministro, es saber cuáles son, cuál es la preocupación que tiene el Estado y esta Cartera, específicamente sobre las políticas públicas relacionadas al cambio o a la transición energética que



supuestamente es prioridad para el Estado, no solamente en estos últimos años, sino desde que se ha emitido justamente una Ley que desde el año 2013 que prioriza justamente este tipo de políticas de transición energéticas como es la prioridad de la construcción de la Presa Carrizal tal vez uno de los proyectos hidroeléctricos, perdón, mayor envergadura no solamente para el Sur del país sino también para todo el país.

Este proyecto según los datos, los pocos datos que tenemos y por eso también la importancia de que nos deje las respuestas a cada una de las consultas que se ha realizado, este Proyecto Hidroeléctrico de Construcción justamente que se ubica en una parte de Chuquisaca, no solamente beneficiaría grandemente a Chuquisaca sino también a Tarija en cuanto al riego, por eso también consultábamos cuánto se va a regar para nosotros los tarijeños en la zona de El Chaco, es muy importante tener certeza en cuanto a lo que significa las políticas desde el Estado para sobrellevar esta crisis de la sequía en esta en esta zona de nuestro Departamento y del país, pero, sobre todo es importante saber qué prioridad le está dando el Estado a este tipo de proyectos hidroeléctricos para sustituir el gran consumo de gas natural a la cual ha estado sometido la gran cantidad del consumo de energía a nivel nacional.

Tenemos datos que en los últimos años especialmente el 2023 este consumo y la dependencia de la generación energética es básicamente a razón del gas natural, un 70% de la generación eléctrica del país está basada justamente al consumo del gas natural y dicho sea de paso ya lo ha dicho también el Presidente del Estado, lamentablemente no hay más gas y asumamos a esto la incertidumbre de saber o de la falta de información de cuánto tenemos en reservas de los hidrocarburos.

Entrando específicamente al tema Ministro, le voy a pedir por favor que nos pueda. uno específicamente y voy a incidir bastante en esto de que nos pueda dar el informe de a cuánto llegan las reservas certificadas probadas de hidrocarburos que esto se presente vía documentación y que se deje en esta Sesión y le voy a rogar Presidenta que nos colabore también en esta exigencia necesitamos saber cuántos son las reservas certificadas.

Otro en el marco general, quisiéramos saber cuáles son las políticas específicas Usted en su respuesta, por ejemplo, en la pregunta 7 nosotros habíamos pedido que nos indique especialmente cuáles son los programas que van en el enfoque de la transición energética, lamentamos que en la exposición que hemos visto nos indicaban que no hay una tabla, no hay nada absolutamente con respecto a la respuesta o la más bien a la pregunta a la respuesta a la pregunta 7, le voy a pedir Ministro que pueda indicar de forma específica y mencione cuáles son los programas de que ha mencionado en cuanto a la diversificación de las fuentes de energía, lo ha mencionado las planificación, pero no de forma puntual y nos gustaría tener eso en forma documental.

Así mismo, en cuanto a la tabla que se nos ha presentado y nos llama mucho la atención también y nos preocupa que ha mencionado en reiteradas ocasiones que no existe un diseño más bien el Estudio a Diseño Final de uno de los proyectos más importantes en el ámbito hidroeléctrico como es la Presa Carrizal, ¿entendiendo la envergadura de este proyecto? además que contiene y está respaldado con una Ley que ha sido promulgada en 2013 -repito- como prioridad nacional de construcción con el enfoque de la transición energética que tan necesaria es hasta el momento no tenga un proyecto a diseño final ¿Cómo se pretende efectivizar Ministro el cambio energético? si los proyectos hidroeléctricos no tienen este estudio diseño final, no solamente el Carrizal hemos visto en los cuadros que ha mostrado que si bien tiene uno o dos de los 11 o 15 proyectos hidroeléctricos, creo que menciona no tiene más del 90% este diseño a estudio o este estudio del diseño final no sabemos cómo pretenden priorizar este cambio energético.

Y además, quisiera saber de los que ya mencionado, cuál es el orden de prioridad de los proyectos eléctricos hidroeléctricos para su construcción, nos ha mostrado un cuadro y no sé si es que realmente, este es el orden de prioridad para su construcción, tomando en cuenta que, en la posición, creo que 10 o 9 estaba recién el Proyecto Carrizal nos preocupa bastante en cuánto tiempo más tendremos la certeza de que este proyecto se pueda llegar a materializar.



Entonces, concluyo Presidenta, Ministro, colegas diciendo que necesitamos ya hacer este cambio de transición energética, la crisis económica es también a base de la crisis energética que estamos pasando, no tenemos plata, no tenemos gas y no tenemos la certeza de que por lo menos los bolivianos vamos a tener, no solamente los hidrocarburos sino también el gas licuado, el gas natural como una fuente de energía sustentable para los bolivianos y para la vida cotidiana que es tan importante para todos los bolivianos. Gracias, Presidenta y por favor les ruego las respuestas y la documentación de respaldo al Ministro.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Gracias, Senadora Presidenta.

Me ha extrañado mucho que el Señor Ministro indique que no existe el Proyecto a Diseño Final, Señor Ministro el contrato para el Proyecto a Diseño Final, se ha firmado el 12 de abril del 2016 y ese contrato tendría que estar ya ejecutado, porque inclusive existe la Ley donde ya se dispone 300 millones de bolivianos para empezar a implementar el proyecto, el año pasado yo personalmente hablé con la Gobernación y visto he tocado lo he agarrado al Proyecto a Diseño Final y lo que nos pidieron era que se actualicen los precios, porque indudablemente del 2016 ahora hay una diferencia grande, entonces la Gobernación ha actualizado Señor Ministro los precios.

Entonces, yo le rogaría a Usted que en su despacho haga hacer una investigación para ubicar este Proyecto a Diseño Final porque en realidad, incluso como le digo hay dineros asignados para la ejecución, dineros que desde el año el 2019 se ha asignado dinero y no se ha ejecutado la obra, en consecuencia, creo realmente que su Autoridad no está bien informado.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, Señor Ministro para responder las preguntas o dudas que tienen.

Ministro de Hidrocarburos y Energías: Primeramente, Presidenta aquí le voy a dar la documentación de respaldo para que pueda hacer entregado digamos a diferentes senadores y aquí es bastante como para poder proyectarla, entonces ahí tiene una copia de toda la documentación de respaldo.

Bueno sobre el segundo punto, de acuerdo a la normativa que se expuso ni bien se inició lo que es esta Petición de Informe Oral, claramente está establecido que los temas a tratarse son referentes al cuestionario que se tuvo en cuestión en esta Petición de Informe Oral, por lo cual no tenemos nosotros dentro de las consultas la información sobre las reservas, eso sale fuera del contexto lo que sería esta Petición de Informe Oral de acuerdo al mismo Reglamento que tienen ustedes dentro de la Cámara de Senadores.

En cuanto a la siguiente pregunta, nosotros tenemos un plan enfocado a lo que es la transición energética, dentro del cual tenemos diferentes proyectos de lo que serían tantos proyectos hidroeléctricos que son las 19 represas que mencionamos ahí en cuestión con las diferentes potencias que tenemos en Mega Watt.

También tenemos otro tipo de proyectos, enfocados principalmente lo que sería esto al cambio, nuestra matriz energética, disminuir lo que sería las emisiones de dióxido de carbono, generar mayor seguridad energética también verde poder generar esto a un costo mínimo tomando en cuenta nuestro sistema tarifario, entonces en ese sentido, nosotros tenemos proyectos eólicos en la Gestión del 2026-2027 con inversión de 335 millones de dólares con una capacidad de 204 Mega Watt Solar con una capacidad de 270 Mega Watt con un costo de 218 millones de dólares, el 2029 al 2030 tenemos igual proyectos solares con una capacidad 360 Mega Watt con una inversión de 291 millones de dólares, tenemos en lo que sería el 2031 hasta mediados del 2032 Proyectos Eólicos con una inversión de 39 millones de dólares con 24 Mega Watt de potencia y solares con una inversión de 388 millones de dólares con una capacidad de 480 Mega Watt y el 2032 tenemos un geotérmico con una inversión de 608 millones de dólares con 100 Mega Watt.

Tenemos igual proyectos hidroeléctricos con una inversión de 1.337 millones de dólares con 600 Mega



Watt, el 2034 tenemos eólicos con 82 millones de dólares con una capacidad de 50 Mega Watt y solares con una inversión de 88 millones de dólares con una capacidad de 110 Mega Watt y del 2036 al 2050 tenemos entre proyectos eólicos e hidroeléctricos a lo que sería eólicos una capacidad de 245 Mega watt con una inversión de 404 millones de dólares, hidroeléctricos 2.059 millones de dólares con una capacidad 925 Mega Watt total de inversión para lo que sería todo esta inversión para lo que sería el plan de expansión de energías renovables con una inversión de 6.024 millones de dólares y una capacidad instalada de 3.476 Mega Watt.

Entonces, tenemos todo un plan para lo que sería la transición energética, el año pasado hubo un Foro en lo que sería transición energética el 7 y 8 de también en este año tenemos otro Foro que está realizado por YPFB en el cual se va a hablar justamente lo que es la transición energética, entonces dentro de nuestro Ministerio le damos bastante importancia lo que son todos tipos de proyectos con el fin principalmente cambiar nuestra matriz energética orientada a lo que sería energías renovables y garantizar una seguridad energética con este tipo de energías a costos que nos permitan tener un sistema tarifario que sea óptimo para todos los bolivianos.

En cuanto, a los proyectos que tenemos como ustedes pueden ver tenemos una cartera de 19 proyectos hidroeléctricos, se están priorizando de acuerdo al beneficio, ¿no? que tenemos específicamente en cuanto a lo que es generación eléctrica, a los costos a los indicadores financieros y que eso genere la sostenibilidad del proyecto y obviamente permita una alimentación de energía a costos razonables a nuestro Sistema Interconectado nacional, por ejemplo, actualmente estamos ejecutando dos proyectos con nuestra Empresa Nacional de Electricidad, una por nuestra filial Valle Hermoso que es Proyecto de Ivirizu, este es un proyecto que contempla, por ejemplo 2 centrales mediante 2 casas de máquinas, una que nos da una potencia de 90 Mega Watt y otra que nos da una capacidad de 200, entonces tenemos una capacidad dentro de lo que sería este Proyecto de Berisso de 290 Mega Watt.

Tenemos otro proyecto aquí en La Paz en Miguillas que tenemos una capacidad igual de 200 Mega Watt en ambos tenemos generadoras en Ivirizu tenemos Francés y Pelton, en lo que sería en Miguillas en Pelton, esos proyectos se encuentran ejecución, este mes ya se dio al embalse por ejemplo lo que fue Ivirizu lo que se tiene el planificada la primera etapa más o menos hasta el mes de marzo o abril de la siguiente gestión con una potencia 90 Mega Watt con lo cual sí se está dando prioridad a lo que serían los diferentes proyectos hidroeléctricos y lo que sí tenemos un estudio final por ejemplo es en el proyecto de Rositas como indicamos en la exposición, este es un proyecto con un potencial bastante importante son 600 Mega Watt está en el Departamento de Santa Cruz y bueno eso actualmente se está realizando. Con eso sería para responderle a la Senadora Gallo.

Sobre el tema de los informes, bueno, nosotros ya hicimos el informe del proyecto que nosotros tenemos actualmente que es el EDTP que fue realizado, por ENDE, que no es un estudio a diseño final tiene todas esas condiciones previas.

Ahora ese proyecto como indicamos nos genera un VAN negativo de lo que se específicamente el Proyecto Carrizal, tenemos un costo de Mega Watt de 3.016.000 arriba de los 3 millones de dólares por ejemplo tomando en cuenta energías renovables, tanto solar como como eólica tenemos un costo de 1 millón de dólares este 3 veces más caro que tomando en cuenta, por ejemplo, energía totalmente renovable y limpia que son la solar y la eólica, entonces tienen costos bastantes elevados y obviamente eso repercuten indicadores financieros negativos con un VAN negativo, con un TIR (Tasa Interna de Retorno) igual dentro de lo que sería un indicador no con una Tasa Internacional de Retorno beneficiosa para el proyecto y bueno, de todas maneras igual lo tenemos contemplado dentro de nuestra lista de proyectos y a medida que se vayan desarrollando estas termoeléctricas se va a considerar el implementación de este proyecto, no dentro de lo que es nuestras atribuciones como Ministerio cabeza de sector nosotros vemos los componentes de generación eléctrica, el tema de riego de agua potable no son competencias de nuestro Ministerio, entonces, eso tendrían que hacer la consulta a los ministerios que tengan las competencias respecto a ese punto.



Bien, sobre la consulta de la Senadora Salame la contratación ha sido realizada para el Estudio Técnico Preinversión de acuerdo al Reglamento de Preinversión, lo que se contrate y se elabora sobre EDTP este estudio técnico es lo que le indica a nuestro estudio técnico de preinversión presenta un VAN negativo, cuando se genera un conflicto para la continuidad a corto plazo de este proyecto, lo cual está determinado en la misma ley, no que primeramente se debe contar con este estudio para pasar a la siguientes etapas de búsqueda de financiamiento. Con esto, creo que ya estarían contestada las preguntas

Sen.ª Presidenta: Ya no tiene más Ministro, bien al escuchar Petición de Informe Oral de los senadores y senadoras, que son peticionarias están conforme o no conforme, pero se ha cumplido el procedimiento y con el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Para ello vamos a pedir a la Senadora Lindaura Rasguido, que pueda acompañar al Ministro queda agradecido por estar en esta Cámara de Senadores por su presencia. Senadora Lindaura acompañe al Ministro para que pueda abandonar este Hemiciclo.

Ministro de Hidrocarburos y Energías: Gracias, senadoras y senadores. Como indique vamos estar aquí siempre para realizar la información correspondiente, esperemos que hoy día acabe con la victoria que Bolivia y sea una alegría para todos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidenta, no se habría que agradecer también al Ministro que pueda venir de forma constante, pero tampoco le podemos exigir más, es nuevo en su cargo y las políticas hidrocarburíferas que ha aplicado Bolivia en años pasados obviamente no ha estado en sus manos. Sin embargo, me llama mucho la atención y la preocupación de que si en cien años que hemos tenido grandes recursos y grandes beneficios por la venta de los hidrocarburos, como ha sido desde año 2005 hasta 2015, durante ese bum energético que hemos tenido y a las ganancias en cuando a la venta de estos hidrocarburos no se ha podido establecer políticas de cambio o de transición energética priorizando proyectos de gran envergadura como es el Carrizal, no sé cómo se va, con qué plata ahora que no tenemos tampoco y sea gastado todo el dinero del Estado y no sé cómo se va a poder consolidar este plan de expansión que muy bonito lo ha venido a exponer en el Ministro, desde 2024 hasta 2050 se pretende hacer unos grandes cambios en cuanto a la transición energética.

Sin embargo, no se ha priorizado proyectos y no se materializado esta iniciativa, no sé pues esta política pública del Estado hasta el día de hoy no sé con qué plata se va a hacer, me imagino que será estirando la mano para pedir préstamos al exterior para poder hacer una Presa, ahora la prioridad que tiene y menciona el Ministro dice que se va a consolidar la Presa o la Hidroeléctrica Rosita que tiene, que nos va a dar o nos garantiza 600 Megavatios en cuanto a energía, que sumamente poco o sea el tamaño de este proyecto es pequeño y no sustenta y no consolida este cambio energético; a diferencia, por ejemplo Proyecto del Carrizal que había evidentemente va a necesitar mucho más recursos económicos. Pero, que está proyectado que en cuatro años o menos se podría rescatar esta cantidad de recursos, perdón, 4 años o menos se va a poder recuperar estos recursos invertidos y sobre todo podría sustentar la cuarta parte de la energía que consume Bolivia, energía que está evidentemente sustentada con el uso del gas natural -que vuelvo a repetir- antes nos ha dicho que no hay gas por la falta de las políticas en hidrocarburo evidentemente se han concentrado en gastar la plata y no en volver a hacer trabajar las políticas hidrocarburíferas en cuanto exploraciones, explotación y en fin.

Esta represa mire la diferencia de la Represa Rosita con la Represa del Carrizal es más de 30% más del 300%, Carrizal nos generaría 1.842 punto tantos Gigawatt por hora, sin embargo Rosita nos generaría 600 Megavatios que es mucho más poco por hora, o sea, realmente estamos confundiendo las prioridades en cuanto a las políticas para sustentar este cambio energético y apenas mucho de que el Ministro no pueda darnos mayor certidumbre, ni siquiera en cuanto a la pregunta constante que se ha ido haciendo al Estado y vemos la renuencia de forma constante de dar certidumbre en cuanto a la certificación de reservas de hidrocarburos, o sea, en pocas palabras no sabemos dónde estamos y no sabemos hacia dónde vamos a ir



en cuanto a esta crisis energética. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidenta.

Solamente con carácter previo para pasar al siguiente punto quería que a través de su Presidencia o como iniciativa también, solicitar a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana que tienen un informe pendiente con nosotros respecto a los ascensos que debemos aprobar en esta Asamblea. Eso es todo, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Si es que ha llegado se agendará.

No habiendo más observaciones damos por concluido el acto de fiscalización.

Senadores se decreta un Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen.ª Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, por su 41 aniversario, presentado por el Senador Guido José Varela Mancilla.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aramayo.

Sen.ª Aramayo: Gracias, hermana Presidenta. En principio un saludo cordial Presidenta también a los senadores y senadoras.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, por su 41 aniversario a celebrarse este 10 de octubre del año en curso.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto



de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa “María Quiroz Primaria”, por sus 101 años de creación, presentado por la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa “María Quiroz Primaria” de la ciudad de Oruro por sus 101 años de creación a celebrarse el 15 de octubre del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.3 Proyecto de Homenaje Camaral, a Marsia Taha Mohamed Salas (Mejor Chef Femenina de América Latina 2024), presentado por el Senador Jorge Antonio Zamora Tardío.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Presidenta, por su intermedio saludar a todos los colegas presentes.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a Marsia Taha Mohamed Salas (Mejor Chef Femenina de América Latina 2024), en conmemoración al día de la mujer boliviana a celebrarse este 11 de octubre.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.4 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Organización de Mujeres Autonomistas “Juana Azurduy de Padilla” y a sus dirigentes, por su invaluable aporte al empoderamiento de la mujer en el área rural, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Organización de Mujeres Autonomistas “Juana Azurduy de Padilla” de la región autónoma de Gran Chaco en conmemoración el día nacional de la mujer boliviana a celebrarse este 11 de octubre.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.5 Proyecto de Homenaje Camaral, al Grupo “100% Yara”, por su larga trayectoria cultural, presentado por el Senador Miguel Pérez Sandoval.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Moscoso.

Sen. Moscoso: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, al Grupo “100% Yara” en conmemoración a sus 23 años de creación a celebrarse este 12 de octubre de año en curso.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.6 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

- a) Al Municipio de Porvenir del Departamento de Pando, por su 98 aniversario.
- b) Al Centro de Educación Especial "Cobija B", de la Ciudad de Cobija, por sus 34 años de vida institucional.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Porvenir del Departamento de Pando en conmemoración a sus 98 aniversario a celebrarse este 13 de octubre del presente año.

Y también, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral Centro de Educación Especial "Cobija B", de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando por sus 34 años de vida institucional a celebrarse este 11 de octubre de la presente Gestión.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.7 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

- a) A Guido Marcelo Encinas Pasquier, como figura en el desarrollo del pensamiento jurídico y social en Bolivia.
- b) A Julio Arias Soto, por su vasta trayectoria en los ámbitos judicial y académico.
- c) A María Antonia Michel Gonzales, por su aporte social, político y económico en beneficio de la población.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.ª Moyoviri: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a Guido Marcelo Encinas Pasquier, como figura en el desarrollo del pensamiento jurídico y social en Bolivia, toda vez que el acto de conmemoración de reconocimiento a este prevista para el 11 de octubre del presente año. Ese es uno, Presidenta.



Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a Julio Arias Soto, por su vasta trayectoria en los ámbitos judicial y académico toda vez que el acto de reconocimiento está previsto para este 11 de octubre del presente año.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a María Antonia Michel Gonzales, por su aporte social, político y económico en beneficio de la población boliviana toda vez que el acto de reconocimiento está previsto para este 11 de octubre del año en curso.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.8 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) Al Centro de Educación Alternativa "Urcupiña", por sus 25 años de servicio y arduo trabajo en el ámbito de la educación.

b) A la Unidad Educativa "Adela Zamudio", por sus 110 años de fundación y por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito de la educación.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, al Centro de Educación Alternativa "Urcupiña" del Departamento de Cochabamba por sus 25 años de vida institucional.

Segundo, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Adela Zamudio" del Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba en conmemoración por sus 110 años de fundación a celebrarse el 11 de octubre del año en curso.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.9 La Senadora Neila Velarde Salas, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) A la abogada Mirna Teresa Núñez Vela Añez, por su destacada trayectoria profesional de servicio a la administración de justicia.

b) Al abogado José Luis Vaca Villarroel por su destacada trayectoria profesional de servicio al Derecho.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, a la abogada Mirna Teresa Núñez Vela Añez, por su destacada trayectoria profesional en conmemoración el día del abogado boliviano a celebrarse este 13 de octubre del año en curso.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral al abogado José Luis Vaca Villarroel por su destacada trayectoria profesional en conmemoración del día del abogado boliviano a celebrarse este 13 de octubre del año en curso.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.S., que “Aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, a favor de la Policía Boliviana, para el funcionamiento de la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales de Huanuni – FATESCIPOL”. (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF – PL 102 - Inf N° 17/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

P.L. N° 102/2023-2024 C.S “QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI, A FAVOR DE LA POLICÍA BOLIVIANA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD TÉCNICA SUPERIOR DE CIENCIAS POLICIALES DE HUANUNI (FATESCIPOL)”.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 20 de septiembre de 2023 mediante oficio Cite: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N°265/2022-2023 el Senador Miguel Pérez Sandoval, en su condición de Proyectista, presenta el Proyecto de Ley No 102/2023-2024 C.S., “QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI, A FAVOR DE LA POLICÍA BOLIVIANA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD TÉCNICA SUPERIOR DE CIENCIAS POLICIALES DE HUANUNI (FATESCIPOL)” a Presidencia de la Cámara de Senadores, en cumplimiento al art. 123 y 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el art 163 de la Constitución Política del Estado.

En la Presente Legislatura, el Senador Proyectista solicita la reposición del citado Proyecto de Ley a Presidencia de la Cámara de Senadores y en fecha 18 de enero de 2024 se recepciona el Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.S., en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás leyes vigentes.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

f) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.



- **Artículo 158, parágrafo I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: **numeral. 3** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; el **numeral. 13** establece: aprobar la enajenación de bienes de dominio Público del Estado.
- **Artículo 163, Numerales 5.** El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
- **Artículo 283.** El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.
- **Artículo 300, Parágrafo I, Numerales 5 y 32.** Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales autónomos, en su jurisdicción: “elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, Municipales e Indígena originario campesino” y “elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental”.
- **Artículo 302, Parágrafo I, Numerales 2, 28, 35 y 42.** Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: “Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción”, “Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial”, “Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, publicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines”, “Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional”.
- **Artículo 339 parágrafo II** Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.

g) LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”.

- **Artículo 109, Parágrafo I.** Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado, y la presente Ley, correspondiente a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente.
- **Artículo 133, Parágrafo I.** Los acuerdos Intergubernativo destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre estas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de Ley, una vez ratificados por sus respectivos órganos deliberados.

h) LA LEY N° 482 DE 9 DE ENERO DE 2014 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

- **Artículo 16., numeral 21.** Son atribuciones del Concejo Municipal, autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para



que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado; El **numeral 22.** Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado.

- **Artículo 26.** Sobre las atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal dispone en su **numeral 28** presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
 - **Artículo 30.** establece que los bienes de dominio municipal se clasifican en:
 - a) Bienes Municipales de Dominio Público.
 - b) Bienes de Patrimonio Institucional.
 - c) Bienes Municipales Patrimoniales.
 - **Artículo 31.** Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa:
 - a) Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de tránsito.
 - b) Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural.
 - c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno Autónomo Municipal.
 - d) Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.
 - **Artículo 32.** Son Bienes de Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal, todos los que no estén destinados a la administración Municipal y/o a la prestación de un servicio público Municipal, ni sean bienes de dominio público.
- d) LEY N° 492 LEY DE ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE 25 DE ENERO DE 2014.**
- **Artículo 1 (Objeto).** La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios Intergubernativos entre gobiernos autónomos o entre éstos con el nivel central del Estado, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones.
 - **Artículo 4 (Fuerza de Ley).** Los acuerdos o convenios Intergubernativos serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes, una vez cumplidas las formalidades establecidas en la presente Ley.
- e) LEY DE INSCRIPCIÓN DE DERECHOS REALES DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1887.**
- **Artículo 1.** Ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto si no se hiciere público en la forma prescrita en esta ley, publicidad que se adquiere por medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo registro de los derechos reales.
- f) LEY 1071 DE 18 DE JUNIO DE 2018 QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO LEY N° 12760 CÓDIGO CIVIL DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1975.**
- **Artículo 1538 Parágrafos I, II y III** señala que: "Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código "La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales"-; "Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no



se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados”.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Oficio con CITE: C.E.P.I.I./M.P.S./N.I./N°0313/2023-2024 de fecha 18 de septiembre de 2024, emitido por el Senador Miguel Pérez Sandoval Presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; adjunta la siguiente documentación:
 - Original, Convenio Marco Interinstitucional.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N°678/2023-2024 de fecha 3 de septiembre de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N°679/2023-2024 de fecha 3 de septiembre de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Original, Informe Legal INF.D.C.R.U.026/2024, recepcionado en fecha 24 de abril de 2024, remitido por el Prof. Ever Colque Yucra Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni; adjunta la siguiente documentación:
 - Original, Plano del Bien a ser transferido (categorización) de fecha 11 de abril de 2024.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N°381/2023-2024 de fecha 24 de abril de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N°359/2023-2024 de fecha 17 de abril de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores; adjunta la siguiente documentación:
 - Original, Oficio con CITE: G.A.M.H. N°220/2024 recepcionado en fecha 8 de abril de 2024, emitido por el Prof. Ever Colque Yucra Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni; adjunta la siguiente documentación:
 - Original, Informe Legal INF.D.C.R.U.021/2024, de fecha 8 de abril de 2024, emitido por el Abog. Jose Fernando Caceres Sejas Asesor Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni.
 - Original, Informe Legal INF.D.C.R.U.020/2024, de fecha 8 de abril de 2024, emitido por el Abog. Jose Fernando Caceres Sejas Asesor Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni.
 - Original, Hoja de inscripción de Bien Inmueble (Categorización)
 - Original, Plano demostrativo.
- Original, Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N°319/2023-2024 de fecha 8 de abril de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores; adjunta la siguiente documentación:



- Original, Oficio con CITE: C.E.P.P.I.I./M.P./N°0049/2023-2024 de fecha 11 de enero 2024, emitido por el Sen. Miguel Pérez Sandoval Presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores.
- Original, Oficio con CITE: C.E.P.P.I.I./M.P./N.I./N°0143/2023-2024 de fecha 3 de abril 2024, emitido por el Sen. Miguel Pérez Sandoval Presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores; adjunta la siguiente documentación:
 - Original, Formulario de derechos reales.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/N°314/2023-2024 de fecha 4 de abril de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Original, Oficio con CITE: G.A.M.H. N°629/2023, de fecha 4 de septiembre de 2023, emitido por el Prof. Ever Colque Yucra Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni; adjunta la siguiente documentación:
 - Original, Exposición de Motivos
 - Original, Proyecto de Ley
 - Original, Informe Legal Nro-101/2021, de fecha 8 de octubre de 2021, emitido por Abog. Wilder G. Chavez Ticona Director Jurídico GAMH
 - Original, Informe Legal INF.D.C.R.U.060/2023, de fecha 27 de junio de 2024, emitido por el Abog. José Fernando Cáceres Sejas Asesor Legal Control y Regulación Urbana del GAMH.
 - Original, Ley Autonómica Municipal Modificatoria y Complementaria a la Ley Autonómica Municipal Nro. 124
 - Copia legalizada, Informe Legal 082/2020 DIRECCIÓN JURÍDICA GAMH, emitido por el Abog. Efraín E. Peñafiel Sequeiros Director Jurídico GAM de Huanuni.
 - Copia legalizada, Oficio con CITE: H.C.M.H. Nro.399/2020, de fecha 12 de octubre de 2020, emitido por Juana Mamani Condori Concejal Secretaria del GAMH.
 - Copia legalizada, Oficio con CITE: GAM-H N°517/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, emitido por Felipe Martínez Mamani Alcalde del GAMH.
 - Copia legalizada, Oficio con CITE: DAF N°39/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, emitido por la Lic. Luz Rossio Mendoza Vásquez Responsable de Activos Fijos
 - Copia legalizada, Informe Técnico con CITE: D.O.P. No. 359/20, de fecha 14 de octubre de 2020, emitido por Juan Carlos Vela Astroña Técnico de Obras GAMH
 - Copia legalizada, Inspección en situ de infraestructura
 - Copia legalizada, Oficio de fecha 14 de octubre de 2020, emitido por la Ing. Cinthia Espinoza Arapa Responsable de Almacenes del GAMH
 - Copia legalizada, Declaratoria de Propiedad Municipal
 - Original, Folio Real con matrícula computarizada 4.07.1.01.0001082, de fecha 29 de mayo de 2023.
 - Original, Formulario de Derechos Reales
 - Original, Testimonio N°1146/2018
 - Original, Oficio de fecha 20 de junio de 2023, emitido por Abog. Loida Katerin Condarco Ramirez Notaria de Fe Publica N°14.
 - Original, Plano Georeferencial
 - Original, Plano Demostrativo
 - Original, Informe Técnico N° 27/Dpto. de Regulación, de fecha 29 de mayo de 2023, emitido por el Arq. Álvaro Kieffer Fuentes Responsable de Regulación Urbana del GAMH.
 - Copia legalizada, Oficio D.N.I.E.-UNIPOL/STRÍA.GRAL.OF.N°846/19 de fecha 7 de septiembre de 2019, emitido por Gral. Sup. Msc. Marvin Gonzalo Aguirre Romay Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la Universidad Policial "Mcal. Antonio Jose de Sucre"



- Copia legalizada, Informe Legal INF/D.C.R.U./008/2020, de fecha 14 de septiembre de 2020, emitido por el Lic. Hernán Escobar Tito Asesor Legal Control y Regulación Urbana del GAMH
- Copia legalizada, Oficio con CITE: GAMH N°439/2020, de fecha 14 de septiembre de 2020, emitido por el Lic. Juan I. Salvatierra Miranda Secretario Municipal Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, adjunta la siguiente documentación:
 - Copia legalizada, Resolución Municipal N°21/2020
 - Copia legalizada, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
 - Copia fotostática, Decreto Presidencial N° 4396
 - Copia fotostática, Oficio con CITE: No. 120/2020, de fecha 6 de octubre de 2020, emitido por el Tcnl. DEAP Ovidio Elving Cordero Ruiz Director de la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales de Huanuni – Oruro.
 - Copia fotostática, Ley 734, Ley Orgánica de la Policía Boliviana
 - Copia fotostática, Decreto Presidencial N° 4144
 - Copia fotostática, Resolución Suprema 222297 del 18 de febrero de 2004.

IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.S., tiene por objeto aprobar la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, a favor de la Policía Boliviana para el funcionamiento de la facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales de Huanuni (FATESCIPOL).

El Municipio de Huanuni está ubicado en la provincia de Dalence, al este del departamento de Oruro. Sus límites son: al noroeste con Machacamarca, al norte con Oruro en la provincia de Cercado, al noreste con Bolívar en Cochabamba, al este con Caripuyo y Llallagua en Potosí, al sur con Antequera y al oeste con Poopó, ambos en la provincia de Poopó.

Huanuni se sitúa en el Altiplano boliviano, en el extremo occidental de la Cordillera Azanaques, parte de la Cordillera Central. La región se caracteriza por un clima con marcadas variaciones diurnas, donde la temperatura media fluctúa más durante el día que entre estaciones.

El Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, junto con su Máxima Autoridad Ejecutiva y las instituciones del Municipio, consideran esencial establecer un sistema educativo policial en su territorio, específicamente la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales (FATESCIPOL). Esta Facultad unificará políticas y estructuras institucionales, ofreciendo un modelo pedagógico integral para la formación de profesionales en ciencias policiales. Este enfoque busca fortalecer las expectativas sociales y familiares, proyectando que los futuros profesionales brindarán servicios policiales de alta calidad. Además, se pretende unificar criterios pedagógicos y sociales del municipio, generando conocimiento humanístico, técnico y científico que beneficie a la población de Huanuni dentro del perfil y rango de edad establecidos para su formación profesional según el reglamento especial de admisión.

Asimismo, este Proyecto de Ley es una iniciativa comprometida con la seguridad ciudadana, identificando la necesidad social de implementar la FATESCIPOL como una alternativa de estudio y formación profesional en Huanuni. Esta extensión académica está orientada a mejorar el ingreso económico de las familias, ya que los futuros profesionales titulados formarán parte de la población económicamente activa del país. Por lo tanto, es crucial reconocer la importancia de esta iniciativa en la economía familiar y su impacto en la sociedad, satisfaciendo la necesidad de nuevas opciones de estudio para resguardar la seguridad interna del Estado.

A objeto de consolidar la transferencia y posterior funcionamiento de la facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales de Huanuni – FATESCIPOL, el Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni aprobó la Ley Municipal N° 124/2020 de 12 de octubre de 2020 y Ley Autonómica Municipal N° 153 de 18 de julio de 2023, a fin de que se pueda efectivizar la transferencia con los datos correctos, documentación saneada y ordenada, teniéndose lo siguiente:



DATOS GENERALES	
PROPIETARIO	Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni
FOLIO REAL VIGENTE N°	4.07.1.01.0001082
DEPARTAMENTO	Oruro
PROVINCIA	Pantaleón Dalence
MUNICIPIO	Huanuni
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO	14.375,20 m ²
COLINDANCIAS	
NORTE	211,40 m., Río Huanuni
SUR	211,40 m., Avenida Arce
ESTE	68,00 m., Calle M
OESTE	68,00 m., Lote Baldío

Tanto su plano Georreferenciado aprobado por el GAM Huanuni de fecha mayo de 2023 y el Informe Técnico N° 27/Dpto. Regulación Urbana de 29 de mayo de 2023 y la hoja de inspección de bien inmueble de 08 de abril de 2024, señalan correctamente las características técnicas del Terreno, Ubicación, Propietario, Colindancias y Coordenadas del bien sujeto a transferencia.

Tanto el Folio Real y el Formulario de Información rápida actualizado con Matrícula Computarizada N° 4.07.1.01.0001082, indican que el predio cuenta una superficie de 14.375,20 m²; Propietario Vigente: el Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni; registrado en el Asiento 1 mediante Escritura Pública Nro. 1146 de 25 de septiembre de 2023; Sin gravámenes vigentes.

El Informe Legal INF.D.C.R.U. 020/2024 de fecha 08 abril de 2024 señala en su punto VI., textualmente lo siguiente: "...El bien inmueble no está sujeto a ninguna venta ya que está destinado a la formación académica de los estudiantes de la FATECIPOL, tampoco está sujeto a ninguna venta o transferencia eventual a terceros ni está previsto hacerla venta a futuro porque el bien inmueble ya está destinado a la transferencia a favor de la Policía Boliviana, tomando en cuenta que ya se cuenta con el Folio Real, planos legalizados, informes técnicos, leyes así también ya se encuentra en la Cámara de Senadores para su tratamiento y su posterior Promulgación mediante una Ley Nacional en favor de la Policía Boliviana (FATECIPOL)...".

El Informe Legal INF.D.C.R.U. 026/2024 de 11 de abril de 2024 señala en su punto 4 textualmente: "...Como antecedente se tiene el bien inmueble a transferir fue adquirido mediante un saneamiento y el Proyecto de Ley Autonómica Municipal, con una superficie de 14.375,20 m2 que se encuentra Registrado debidamente en Oficinas de Derechos Reales, que el Asiento numero 1 está a Nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni bajo la Matrícula Computarizada N° 4.07.1.01.0001082. Actualmente el Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni es Propietario del bien inmueble a Transferir Ubicado en la Zona Villa Santiaguito con una superficie total de 14.375,20 m2 debidamente registrado en Oficinas de Derechos Reales con Número de Matrícula N° 4.07.1.01.0001082 Con los siguientes límites y colindancias: AL NORTE: Río Huanuni 211.40 m2, AL SUD: Avenida Arce 211.40 m2, AL ESTE: Calle M 68.00m2 AL OESTE: Lote Baldío 68.00 m2, Así mismo, cabe mencionar que el GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI no se encuentra haciendo Uso del bien inmueble a Transferir, tampoco se tiene previsto hacer Uso del bien inmueble a futuro, por lo que el GAM Huanuni en pleno uso de sus facultades y atribuciones dispone transferir a favor de la Policía Boliviana...". Finalmente, en sus RECOMENDACIONES señala: "...De todo lo expuesto se recomienda a la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni que realice la Transferencia a Título Gratuito de un bien inmueble del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni en favor de la Policía Boliviana para el Funcionamiento de la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales (FATECIPOL), toda vez que se adecua al art 32 de la Ley 482 de Gobiernos autónomos Municipales y fortalecer la formación Académica de los estudiantes para poder brindar la mejor comodidad para el buen funcionamiento de la FATECIPOL...".

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el GAM Huanuni y la Policía Boliviana de fecha 11 de abril de 2024, señala que ambas partes están de acuerdo con la transferencia a título gratuito del



bien inmueble y establece una relación de colaboración y cooperación institucional entre el GAM Huanuni y la Policía Boliviana por el que se comprometen a unificar esfuerzos orientados a la enajenación y/o transferencia a título gratuito del bien de dominio municipal, a favor de la policía boliviana destinada exclusivamente para el Funcionamiento de la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales (FATESCIPOL) – Huanuni, dependiente de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”.

El proyecto de ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y con la última documentación enviada por el GAM de Huanuni y la Policía Boliviana, cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 102/2023-2024 C.S., **sea APROBADO CON MODIFICACIONES**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral

La Paz, 3 de octubre de 2024.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 102/2023-2024 C.S. (CON MODIFICACIONES)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, ubicado en la Avenida Arce, Zona Villa Santiaguito del Municipio Huanuni, Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, con una superficie de 14.375,20 metros cuadrados (m²), registrado en oficinas de Derechos Reales de Oruro, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 4.07.1.01.0001082, cuyas colindancias son: al Norte con Río Huanuni, mide 211,40 m.; al Sur con Avenida Arce, mide 211,40 m.; al Este con Calle “M” mide 68,00 m., y al Oeste con Lote Baldío mide 68,00 m.; a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para el funcionamiento de la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales de Huanuni (FATESCIPOL), de conformidad a la Ley Autonómica Municipal N° 153, de 24 de julio de 2023 y Ley Municipal N°124/2020, de 16 de octubre de 2020, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni.

Es dado en la Sala de Sesiones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo



observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, ubicado en la Avenida Arce, Zona Villa Santiaguito del Municipio Huanuni, Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, con una superficie de 14.375,20 metros cuadrados (m²), registrado en oficinas de Derechos Reales de Oruro, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 4.07.1.01.0001082, cuyas colindancias son: al Norte con Río Huanuni, mide 211,40 m.; al Sur con Avenida Arce, mide 211,40 m.; al Este con Calle "M" mide 68,00 m., y al Oeste con Lote Baldío mide 68,00 m.; a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para el funcionamiento de la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales de Huanuni (FATESCIPOL), de conformidad a la Ley Autonómica Municipal N° 153, de 24 de julio de 2023 y Ley Municipal N° 124/2020, de 16 de octubre de 2020, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores, Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidenta.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, a favor de la Policía Boliviana, para el funcionamiento de la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales de Huanuni- FATESCIPOL.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración



de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema electoral, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 53/2023-2024, "Conformación de la Comisión Especial de Investigación sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la Planta de Producción de Sales de Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, y su administración".

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y a las notas presentadas por las Bancadas de Comunidad Ciudadana, Creemos y MAS-IPSP.

Sen. Secretario: La nota del Senador Hilarión Mamani Navarro.

"La Paz, 26 de septiembre de 2024; **C.S. BAN.NAL.MAS-IPSP/HMN/N° 253/2023-2024**; Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Remite Nómina para Conformación de la Comisión Especial; De mi consideración; Mediante la presente, saludo a su autoridad con las consideraciones más distinguidas, deseándole éxito en las funciones que desempeña; En atención a la nota **CITE: PRES. N° 0496/2023-2024**, en la cual solicita se designe a 3 miembros de la Bancada del MAS-IPSP, para conformar la Comisión Especial de Investigación sobre supuestos hechos irregulares en la Planta de Producción de Sales y Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, corresponde designar, los siguientes senadores; Senadora Elena Judith Aguilar Flores; Senadora Hilda Vega Rocha; Senador Roberto Padilla Bedoya; Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas. Firma: Senador Hilarión Mamani Navarro; Jefe de Bancada Nacional MAS-IPSP, Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia."

"La Paz, 26 de agosto de 2024; **JEF.BAN.CC N° 092/2023-2024**; Señor; Senador Andrónico Rodríguez; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; De mi mayor consideración; De acuerdo a su nota con cite: PRES. 0495/2023-2024 de fecha de 19 de agosto, en la cual solicita la designación de 2 senadores para la conformación de la Comisión Especial de Investigación sobre los supuestos hechos irregulares ocurridos en la Planta de Producción de Sales y Yacimientos de Litios Bolivianos – YLB, pongo a conocimiento los nombres de 2 senadores de Comunidad Ciudadana que conformarán a la dicha Comisión: Senador Pedro Lagrava Burgoa; Senador Enrique Fernando Dehne Franco; Sin otro particular, saludo a usted, con las consideraciones más distinguidas; Firma: Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores; Jefe de Bancada Comunidad Ciudadana; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia."

"La Paz. 11 de septiembre de 2024; **CITE: BANC.CREEMOS C.S. N° 046/2023-2024**; Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Hace conocer el nombre de la Senadora representante de la Bancada de Creemos a la Comisión Especial de Investigación sobre los supuestos hechos irregulares ocurridos en la Planta de Producción de Sales y Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB; Distinguido Presidente; En atención a su nota N° 0497/2023-2024, sobre asunto de la referencia, hago conocer a usted el afecto, por la Bancada de CREEMOS, ha sido designada a dicha Comisión Especial, la Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz; Con este motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con



la mayor atención; Atentamente; Firma el Senador Henry Omar Montero Mendoza; Senador Nacional; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.”

Sen. Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS,
LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME-COM. C. DD. HH. L. y S.E.- R.C. Nº 013/2023-2024
31 DE JULIO DE 2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE: "RESOLUCIÓN CAMARAL No. 53/2023-2024 CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN, SOBRE SUPUESTOS HECHOS IRREGULARES OCURRIDOS EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SALES DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS-YLB; Y SU ADMINISTRACIÓN".

I. ANTECEDENTES.

A la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, fue remitido el Proyecto de Resolución Camaral: PRC Nº 53/2023-2024 Conformación de la Comisión Especial de investigación sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la planta de producción de sales de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB y su administración.

Por Nota C.S./BAN.NAL.MAS-IPSP/HMN/Nº198/2023-2024, de fecha 14 de mayo de 2024. de parte del Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta Proyecto de Resolución Camaral para ser considerado por el Pleno de la Cámara de Senadores, referido a la conformación de la Comisión Especial de investigación sobre supuestos hechos irregulares ocurridas en la planta de producción de Sales de Yacimientos de Litio Boliviano - YLB y su administración.

En la que señala que, en el marco de las atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y Reglamento General de la Cámara de Senadores, se realizó el acto de fiscalización a la Planta de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, resultado de la inspección se observa que la planta se encuentra por debajo de su capacidad de operación, falta de transparencia sobre cada una de las fases o procedimiento de explotación de litio en el salar de Uyuni y sobre el perjuicio económico ocasionado por la mala instalación y construcción de las piscinas de evaporación (industrial).

Mediante Informe de 2 de julio del 2024, el Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional, ha elaborado dicho informe, en la que concluye, que, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales así como del Reglamento General de la Cámara de Senadores el proyecto presentado cumple con los requisitos exigidos establecidos por lo que el proyecto de Resolución Camaral es viable para continuar con su tratamiento conforme a procedimiento, recomendando **APROBAR** sin modificaciones.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La exposición del presente Proyecto de Resolución Camaral: PRC Nº 53/2023-2024 Conformación de la Comisión Especial de investigación sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la planta de producción de sales de Yacimientos de Litio Bolivianos- YLB y su administración, se da como una redacción alternativa, que nos permite entender de manera concreta la importancia y necesidad de contar con un instrumento normativo para llevar adelante.



III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

Constitución Política del Estado.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 6. Promover y garantizar el **aprovechamiento responsable** y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 17, Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. 19, Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.

Artículo 348. I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.

Artículo 349. I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

Ley de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos -YLB de 27 de abril De 2017.

Artículo Único.

- I. Se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos YLB, bajo tuición del Ministerio de Energías, en sustitución de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.
- II. Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, es responsable de realizar las actividades de toda de la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica. industrialización y comercialización.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales. podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a las diferentes Órganos del Estado instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpellar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.



Artículo 34. (Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. c) Tratamiento de iniciativas legislativas presentadas por las Senadoras y Senadores. d) Tramitar y recibir solicitudes y acciones de fiscalización (Peticiones de Informes Escritos y Oral, procedimientos de investigación y fiscalización a las instituciones y empresas del Estado).

Artículo 53. (Comisiones Especiales). La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requieran **tramitación extraordinaria**. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quién determinará la finalización y extinción de la Comisión.

Artículo 141. (Ámbito de Fiscalización). La Cámara de Senadores ejercerá su función de fiscalización, en los siguientes ámbitos: I. A los Ministros de Estado, Órganos Judicial y Electoral, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas, Instituciones y empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado. II. A las Entidades territoriales Autónomas previo informe de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, que elaborará su informe en un plazo máximo de siete (7) días a partir de su recepción.

Artículo 154. (Potestad Fiscalizadora). Conforme disponen los numerales 17, 19 y 20 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, las Comisiones de la Cámara de Senadores, en su respectiva área de competencia, tienen la facultad de fiscalizar a las instituciones públicas, empresas públicas, sociedades de economía mixta y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado.

Artículo 155. (Facultades de las Comisiones). En ejercicio de su potestad fiscalizadora, las Comisiones podrán requerir toda la información y documentación que consideren necesaria. Asimismo, los personeros de las entidades y empresas públicas y mixtas podrán ser convocados a prestar información oral cuantas veces sea necesario. En caso de negativa de los personeros convocados, la Comisión remitirá al Pleno un Proyecto de Resolución Camaral disponiendo la suspensión temporal del funcionario o funcionaria responsable. De no remediarse la situación de incumplimiento, procederá la destitución del infractor o infractora y su procesamiento por incumplimiento de deberes y obligaciones.

Artículo 156. (Apoyo de la Contraloría General del Estado). Las Comisiones podrán requerir a la Contraloría General del Estado informes y auditorías técnicas en apoyo de sus acciones de fiscalización.

Artículo 157. (Potestad de Investigación). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes.

Artículo 158. (Ministerio Público). Cuando existieran suficientes indicios sobre la comisión de delitos en el asunto objeto de la investigación, el Pleno de la Cámara podrá requerir al Fiscal General del Estado la adscripción de un fiscal de materia a la Comisión, otorgándole a la investigación el carácter de Ministerio Público. El fiscal adscrito velará por el cumplimiento de las disposiciones y garantías del Código de Procedimiento Penal y de la Ley del Ministerio Público.

Artículo 159. (Convocatoria a Personas Particulares). Asumida la condición de investigación de Ministerio Público, la Comisión podrá requerir la presencia de cualquier funcionario público o particular,



tomar declaraciones, realizar investigaciones y requerir la información y documentación que se considere necesaria para la investigación.

Artículo 163. (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Bajo el fundamento de la normativa legal aplicable y considerando un asunto específico relacionado con las denuncias de hechos irregulares ocurridos en el último trimestre en la Planta de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, la Comisión considera la necesidad de crear la Comisión Especial de Investigación, sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la planta de Producción de Sales de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB; y su administración. Esta comisión se encargará de fiscalizar y evaluar todo lo que engloba el proceso de pre inversión, inversión y ejecución de explotación del litio, en estricto cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales que le corresponden en el ejercicio de la potestad de investigación.

La creación de esta Comisión Especial está respaldada por la ausencia de un comité o comisión que conozca múltiples materias que engloben procesos de inversión, industrialización, hidrocarburos, medio ambiente, recursos naturales, defensa e interés estatal; por ello la Comisión interpreta que este asunto de interés nacional requiere una tramitación extraordinaria para la investigación por la necesidad esclarecer las denuncias de irregularidades que han afectado la operación de la Planta de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB.; por ello considera que es deber del Estado a través de su Órgano Fiscalizador garantizar la transparencia y eficiencia en la explotación administración y protección de los recursos naturales, especialmente el caso estratégico del litio, asegurando el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes y protegiendo los intereses del país y de sus ciudadanos.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

En esta consideración, se tiene que la Resolución Camaral: PRC N° 53/2023-2024 Conformación de la Comisión Especial de investigación sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la planta de producción de sales de Yacimientos de Litio Boliviano -YLB y su administración, pretende:

- Con la creación de esta Comisión Especial de fiscalización garantizar la transparencia y eficiencia en la explotación administración y protección de los recursos naturales, especialmente el caso estratégico del litio, asegurando el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes y protegiendo los intereses del país y de sus ciudadanos.

VI. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que el presente **PROYECTO DE: "RESOLUCIÓN CAMARAL No. 53/2023-2024 CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN, SOBRE SUPUESTOS HECHOS IRREGULARES OCURRIDOS EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SALES DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB; Y SU ADMINISTRACIÓN", ES PROCEDENTE**, sin modificaciones.

VII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR sin modificaciones el PROYECTO DE: "RESOLUCIÓN CAMARAL No. 53/2023-2024 CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE**



INVESTIGACIÓN, SOBRE SUPUESTOS HECHOS IRREGULARES OCURRIDOS EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SALES DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB; Y SU ADMINISTRACIÓN".

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán; Secretaria Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social (Género, Generacional, Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Personas Privadas de Libertad)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, determina: "*Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: (...) 8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción*".

Que, el párrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, establece: "*1. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución. (...) 19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes*".

Que, el Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, señala: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública*".

Que, el Artículo 53 del citado Reglamento General, manifiesta: "*La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requieran tramitación extraordinaria. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quién determinará la finalización y extinción de la Comisión*".

Que, Artículo 157 de la misma norma reglamentaria, dispone: "*(Potestad de Investigación). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes*".

Que, las senadoras y senadores, tiene la atribución de fiscalizar e investigar, ya sea por intermedio de una comisión permanente o por intermedio de una comisión especial, esta última responde a una necesidad sobre algún tema que no sea parte de laguna de las diez comisiones creadas por el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Que, en mérito a los hechos acontecidos el último trimestre se pudo notar por parte de este ente camaral la preocupación de la población en general con referencia a las denuncias de hechos irregulares ocurridos en la Planta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) dados a conocer en diferentes medios de prensa.

Que, en fecha 16 de marzo del presente año, la Cámara de Senadores en mérito a las atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado, se realizó el acto de fiscalización a la Planta de



Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en esta fiscalización la planta no estuviera generando una producción al cien por ciento.

Que, debido a la existencia de denuncias dadas a conocer por funcionarios de YLB, a los medios de comunicación que implicarían a ex autoridades de YLB, este hecho es de preocupación de este ente Camaral y según las atribuciones de fiscalización, merecen una investigación especial.

Que, conforme lo establece el Artículo 158 en su Parágrafo I numeral 19 concordante con los artículos 17 y 157 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, el ejercicio de la atribución de fiscalización a realizarse se efectuará sin perjuicio al control que realicen otros órganos competentes.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por el Parágrafo I, numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y en aplicación de los artículos 34, 53, 157 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

PRIMERO. Crear la "Comisión Especial de Investigación sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la Planta de Producción de Sales de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB y su administración", que se encontrará conformada por seis (6) senadoras y senadores, representantes de las fuerzas políticas de la Cámara de Senadores.

SEGUNDO. Se designa como miembros de la "Comisión Especial de Investigación sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en el Proyecto de Producción de Sales de Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB y su administración", a las siguientes Senadoras y Senadores:

- Sen. Elena Judith Aguilar Flores.
- Sen. Hilda Vega Rocha
- Sen. Roberto Padilla Bedoya.
- Sen. Pedro Lagrava Burgoa.
- Sen. Enrique Fernando Dehne Franco.
- Sen. Claudia Elena Egüez Algarañaz.

TERCERO. La Comisión Especial desarrollará sus actividades en un periodo de hasta tres (3) meses a partir de la aprobación de la presente Resolución Camaral y haciendo uso de todos los instrumentos legislativos establecidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

CUARTO. La organización, estructura, y funcionamiento de la Comisión Especial se acordará entre los miembros que integran la misma, quienes presentarán un informe finalizadas sus acciones para consideración del Pleno Camaral.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Para solicitar lo siguiente conformidad para la Disposición Adicional Segunda del Reglamento General, solicitar la Dispensación de la Observancia del Reglamento en cuanto al artículo 17,



parágrafo II, solicitando la votación del presente Proyecto de Resolución sea por signo, esto con harás de agilizar nuestro trabajo ya que existe varios asuntos para tratar.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias, Presidenta.

Quiero ser puntual en algunas cosas, primero en cuanto a la conformación de la Bancada del Movimiento Al Socialismo, nuevamente se vulneran los derechos de todos los miembros de esta Bancada, puesto que los senadores a los que nos denominan arcistas no hemos sido convocados ni tomados en cuenta en esta Comisión.

Segunda, Presidenta me gustaría aprobarlo, como no, creo que es nuestra obligación fiscalizar y lee y no sé, se escuche mal Secretario, uno de los acápites decía que ninguna de los miembros de las comisiones puede conformar esta Comisión Especial no sé si estoy equivocada, pero se fuese así está ahí la Senadora Claudia Elena Egúez Algarafañaz y el Senador Roberto Padilla Bedoya como miembros de esta Comisión también estarían como miembros de esta Comisión.

Tercero, me preocupa Presidenta, cuando sabemos que este tema el Litio también ha sido observado porque se ha visto los malos manejos de anteriores gestiones y justamente se ha ido demostrando con cifras de hecho la Señora Karla y no me acuerdo el apellido la Ex Presidenta de YLB, hizo conocer las múltiples falencias que había detectado y algunos hechos irregulares que se ha detectado, a mí mi temor y me susceptibilidad que me queda que siendo conformada simplemente esto por Asambleístas que responden al ala evista como llamamos, me queda la susceptibilidad que esto no sería o no buscaría los efectos que todos queremos que se logre.

Entonces, primeramente, quisiera pedirle Presidenta, quizás ponga en consideración al Pleno porque ese es la mayor autoridad magna de esta Asamblea, no solamente sino el Directorio todo el Pleno es la autoridad magna quisiera que ponga en consideración y que se permita integrar ahí a los senadores y senadoras también que responden a la arcista que tienen la inquietud la iniciativa por supuesto la capacidad también de conformar esta Comisión, ese es mi reclamo en primera instancia, mi observación en la segunda instancia y en la tercera mi solicitud de que se pueda modificar este Proyecto de Resolución para que sean integrados también otros senadores que no sea simplemente direccionado esto por una Bancada evista que simplemente lo que hace es discriminar y no considerar el 100% de los senadores de la Bancada del Movimiento Al Socialismo: Esas 3 cosas quería hacer conocer Presidenta.

Y reiterar mi solicitud de que se ponga tal vez en consideración siendo aquí la magna autoridad del Pleno, quizás podrían permitirnos cambiar uno de los nombres y si bien tienen el derecho existiendo una ruptura no se llamarlo ruptura o no quizás diferencia no sé cómo llamarlo dentro de la Bancada del Movimiento Al Socialismo lo adecuado a fin de evitar problemas ya que un miembro de la Bancada del Movimiento Al Socialismo que responde al ala arcista ingrese y el otro miembro de la misma Bancada que responde a la evista, creo que eso por equidad y por buscar que todos queremos la transparencia en este proceso.

Sen.ª Presidenta: Para aclarar cuando decía que no se permitirá del Directorio a la Comisión a eso se ha referido los demás integrantes que han hecho llegar el Jefe de Bancada no son parte de la Directiva, a eso se refiere Senadora y ahora nosotros no podemos alterar absolutamente nada como Directiva para eso tenemos cada uno las Bancadas pueda tal vez con una nota dirigirse al mismo de Jefe de Bancada para posteriores tomar en cuenta, por alguna razón eso llegar con nota el Jefe de Bancada.

En ese marco, para dar curso a la solicitud del Senador Tiburcio la Dispensación de la votación, senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de la Observancia del Reglamento en cuanto al artículo 117 parágrafo II para que la Comisión de la Votación sea por signo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de la Observancia del Reglamento para la emisión del voto por signo en el tratamiento de Proyecto de Resolución Camaral.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral de conformación de la Comisión Especial de Investigaciones sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la Planta de Producción de Sales de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB y su administración.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidenta, solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral que resuelve aprobar la conformación de la Comisión Especial Investigaciones sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la Planta de Producción de Sales de Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB.

Sen.ª Presidenta: Para eso hasta hay cámaras Senadora, yo no estoy haciendo contar, no estoy contabilizando.

Sen. Secretario: Existía 23 y ahora ha salido la Senadora Salame, estaban 23 en Sala, ella acaba de ingresar y ella está ingresando la Senadora, puede contar por eso, por eso, escuche por favor, escúcheme.

Sen.ª Presidenta: Senadora.

Sen. Secretario: Por eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y con la Senadora Salame 23. Pero son 23 en Sala. Pero cuente ahora, no le estoy contando a la Senadora Moyoviri y ni le estoy contando a ella.

Pero, cuente Usted ahora, ayúdeme a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y con la Senadora Salame son 23 presentes, por lo cual, habido 14 votos. Eso.

Sen.ª Presidenta: No confundan más bien senadores, estamos con toda transparencia, hay videos también además está ahí para verificar.

Sen. Secretario: Presidenta, solicito a través de Usted, le pida y es que el problema es muy complicado para la Secretaría, entran, salen y confunden, por eso Presidenta deberíamos para la próxima Sesión voto electrónico y nos vamos acabar con esa posibilidad de malas interpretaciones o esta desconfianza.

Sen.ª Presidenta: Vamos a continuar.

Para dar curso a la solicitud del Senador Miguel Pérez, se quiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Habiéndose conformado la Comisión Especial, vamos a tomar juramento a los senadores y senadoras que estén presentes.

Invitamos a la: Senadora Hilda Vega Rocha y a los senadores Roberto Padilla Bedoya y Senador Pedro Lagrava Burgoa, pasar a frente senadores.

Vamos a continuar senadoras y senadores acompañenos a que tomen el juramento nuestros senadores de la Comisión Especial.

Invito a ponerse de pie a todos los senadores y público en general.

Senadora y senadores y, sírvanse hacer la señal de su convicción personal.

Senadora Hilda Vega Rocha, Senador Roberto Padilla Bedoya y Senador Pedro Lagrava Burgoa: ¿Juran ustedes por nuestra Patria, por nuestra Constitución Política del Estado, por la Sagrada Memoria de nuestro ante pasados y por el pueblo boliviano, cumplir fiel realmente las funciones de miembros de la Comisión Especial de Investigaciones sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la Planta de Producción de Sales de Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, y su administración?

Sen.ª Vega; Sen. Padilla; Sen. Lagrava: Sí juro.

Sen.ª Presidenta: ¡Si así lo hacen nuestra Patria, esta Cámara de Senadores y el pueblo boliviano los premien de lo contrario los demanden!

Quedan posesionados como miembros de la Comisión Especial de Investigaciones sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en la Planta de Producción de Sales de Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, y su administración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Minuta de Comunicación:

3.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 109/2023-2024, que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, priorice la planificación y ejecución de la construcción de la carretera Trinidad – Puerto Ústarez - Guayaramerín. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:



CPPEyF – PMC N° 09/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES****COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS****INFORMA****ASUNTO:****MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA****I. ANTECEDENTES.**

En fecha 1 de agosto del año en curso, la Senadora María Roxana Nacif Barboza, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- Artículo Art. 297 Num. 2. Son competencias exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas pudiendo transferir o delegar estas dos últimas.
- Artículo 298. Son competencias privativas del nivel central del Estado. Num. 9. Planificación, diseño construcción, conservación, y administración d carreteras de la Red Fundamental. Num. 11. Obras Públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado. Num. 32. Transporte terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a más de un departamento.
- Artículo 300. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción", Parágrafo I, Num. 7. Planificación, diseño, construcción, conservación, y administración de carreteras de la red departamental de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red Fundamental en defecto del nivel central conforme a las normas establecidas por este.

b) REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

- Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.
- Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el



proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

- Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

III. ANÁLISIS.

Tomando en cuenta que la ley General de Transporte señala que queda bajo competencia del nivel central la Red Vial Fundamental que comprende carreteras que vinculen entre sí las capitales de los departamentos, sean parte de la conexión con carreteras internacionales que vinculan al país con los países limítrofes y conecten entre sí dos o más carreteras de la Red Vial Fundamental.

La citada Ley además señala que la autoridad competente del nivel central encargada de la Red Vial Fundamental tendrá como función la integración nacional, mediante la planificación y la gestión de la Red Vial, las cuales comprenden actividades de planificación, administración, estudios y diseños, construcción, mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial Fundamental y sus accesos, en el marco de la presente Ley, de la normativa específica, del Plan Nacional de Desarrollo PND, del Plan Nacional Sectorial de Transportes PLANAST y otras normativas, con el fin de contribuir al desarrollo del país con servicios de transporte terrestre eficientes, seguros y económico.

La política de integración encarada por los países de América del Sur, ha dado importancia al Sistema de Transporte Internacional, siempre buscando satisfacer las necesidades de intercambio entre los mismos, la incidencia del auto transporte en el desarrollo de los países de la región es determinante e imprescindible.

Bolivia, por su ubicación geográfica dentro del contexto sudamericano, no puede estar exenta a esta necesidad de desarrollo regional, razón por la cual en los últimos años se ha establecido en el país la necesidad de ser parte integrante del intercambio de cargas, mercaderías y pasajeros entre los países integrantes de la región y el propio traslado de la mismas por lo que se hace de suma importancia y atención la Construcción del tramo carretero Trinidad- Puerto Ustárez- Guayaramerín.

Nuestro Estado Plurinacional en el ámbito de la Integración y el Desarrollo Económico tiene la necesidad de contar con carreteras acordes a las necesidades planteadas dentro del concepto de la integración, llegando a priorizar las vías que conforman los corredores de exportación, a nivel nacional, continúa siendo prioridad del Gobierno Central, la integración de las diferentes poblaciones que conforman el país, por lo que se hace necesario la integración del Departamento del Beni.

La necesidad de integración departamental del Beni hace que esta carretera permita vincular las provincias Cercado y Mamoré, con poblaciones importantes como San Ramón, San Joaquín, Santa Ana, Magdalena, Bella Vista, Huacaraje, Baures etc.

Es una importante oportunidad de desarrollo la construcción de la carretera Trinidad- Puerto Ustárez- Guayaramerín, así mismo es un paso para que Trinidad y el área de influencia directa puedan conectarse y realizar intercambios comerciales no solo con los departamentos hermanos, sino que, con países como Brasil entre otros, siendo la carretera un puente para la conexión Atlántico y Pacífico.

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que **Proyecto de Proyecto de Minuta de Comunicación; sea Aprobado con modificación**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

La Paz, 3 de octubre de 2024.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

RECOMIÉNDESE, al Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda que, en ejercicio de sus atribuciones y funciones, en estrecha coordinación con la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, priorice la planificación y ejecución de la construcción de la carretera Trinidad - Puerto Ústare – Guayaramerín por lo que se insta al Ministerio llevar a cabo todas las acciones técnicas, legales y financieras necesarias, incluyendo la gestión de posibles préstamos de organismos internacionales, con el fin de dar continuidad a este proyecto. La mencionada carretera se integra en la Ruta N° 9 de la Red Vial Fundamental, situada al norte del Departamento del Beni y su construcción creará las condiciones propicias para fomentar la integración regional en América Latina, facilitará el intercambio comercial entre Bolivia y Brasil, así como con otras naciones y generará efectos positivos de índole económica y social con repercusiones multiplicadoras tanto para el Departamento del Beni como para el Estado Plurinacional de Bolivia, dicho proyecto deberá ser considerado de primordial importancia nacional, dado que el Departamento del Beni destaca por ser una región productora y ganadera significativa en nuestro país.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada las Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 108/2023-2024, que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, instruya al Presidente del Servicio de Impuestos Nacionales – SIN, para llevar a cabo un estudio y evaluación integral de los contribuyentes o sujetos pasivos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

CPPEyF – PMC N° 08/2023-2024
PMC-108/23-24

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



CÁMARA DE SENADORES**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS****INFORMA****ASUNTO:****MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS****I. ANTECEDENTES.**

En fecha 25 de septiembre del año en curso, la Senadora Silvia Salame Farjat, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- Artículo 323 Parágrafo I que la Política Fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

b) REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

- Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.
- Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.
- Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

III. ANÁLISIS.

La Constitución Política del Estado determina en su Artículo 323 Parágrafo I que la Política Fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.



Existen Códigos, Leyes y Decretos Supremos que han establecido la modalidad de facturación manual para los sujetos tributarios pasivos. Esta norma tiene prelación sobre cualquier Resolución, de acuerdo con el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado.

Si bien la Ley N° 843 (Texto ordenado vigente) y el Decreto Supremo N° 21530 de 28 de febrero de 1987 determinan que la Administración Tributaria está facultada para normar y reglamentar la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, la facturación manual aún se encuentra vigente.

La Ley N° 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de 22 de diciembre de 2000, determina que el SIN es una entidad de derecho público, autárquica, bajo tuición del ex Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0004-10 de 26 de mayo de 2010 determina el funcionamiento de la Oficina Virtual para sujetos pasivos y/o terceros responsables. Estas oficinas se han ido implementando a lo largo de los años y, al respecto, se debe considerar que si bien el SIN ya tiene un servicio de facturación electrónica los servicios digitales en Bolivia aún tienen limitaciones.

La Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0021-16 de 1 de julio de 2016 ha reglamentado el procedimiento del Sistema de Facturación Virtual, comprendiendo a personas naturales, empresas unipersonales, personas jurídicas públicas y privadas, incluso comunidades y entidades carentes de personalidad jurídica en el ámbito civil o comercial que realicen actividades comerciales de trascendencia jurídica tributaria.

La emisión es entendida como el acto por medio del cual el sujeto pasivo emite la factura al comprador cumpliendo formalidades pre establecidas. La copia física de la factura sigue siendo un comprobante de la operación comercial.

La Resolución Normativa de Directorio RND N° 102000000017 de 21 de julio de 2020, define a la Factura o Nota Fiscal como el documento tributario autorizado por la Administración Tributaria cuya emisión física o digital respalda las operaciones de compra – venta de bienes muebles, contratos de obras, prestaciones de servicios, otras prestaciones, alcanzados por el IVA u otro impuesto que incluye además a los recibos de alquiler.

La Resolución Normativa de Directorio RND N° 102100000011 de 11 de agosto de 2021 establece el Sistema de Facturación Electrónica. Menciona a la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 (Código Tributario Boliviano) y al Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, señala la facturación por cualquier medio previamente autorizado. En el Capítulo II sobre Modalidades de facturación, se tiene el Artículo 4 que establece la Facturación Manual con la emisión manuscrita de documentos fiscales pre impresos a través de una imprenta autorizada, con datos también autorizados por la Administración Tributaria al sujeto pasivo del IVA.

La Ley 164 de 8 de agosto de 2011 regula a los documentos, mensajes y firmas digitales y su validez jurídica. El Decreto Supremo N° 1793 de 13 de noviembre de 2013 ha reglamentado el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación. Estas normas en vigencia, sin embargo, también están atravesando por un proceso paulatino de implementación en Bolivia.

La Resolución Normativa de Directorio RND N° 102400000002 (R 0011 01) de 5 de enero de 2024 ha dispuesto la Implementación de Modalidades de Facturación en Línea – Séptimo Grupo de Contribuyentes. El Presidente Ejecutivo del SIN, de acuerdo a las facultades que le confiere el Artículo 64 del Código Tributario, determinó que los contribuyentes deberán implementar sus sistemas informáticos de facturación, de acuerdo con la mencionada Resolución Normativa de Directorio RND N° 102100000011 de 11 de agosto de 2021 y a partir del 1 de julio de 2024 emitirán documentos fiscales digitales por medio de facturación en línea.



Tal disposición supone una uniformidad de conocimientos, capacidades, recursos económicos y acceso a sistemas informáticos de sectores y personas que tributan en Bolivia, pero no considera que muchos vendedores por cuenta propia, que emiten facturas manuales, tienen diversas limitaciones para integrarse a un sistema de facturación electrónica. Asimismo, existen personas que no tienen una actividad comercial habitual, no obstante, como propietarios, emiten facturas una sola vez al mes, por alquiler de viviendas o locales comerciales.

Para algunas personas, el requerimiento de emitir facturas en línea en Bolivia puede percibirse como un perjuicio por varias razones. En primer lugar, esto implicaría una inversión en tecnología e infraestructura para cumplir con este requisito, lo cual podría resultar costoso para ciertos negocios, especialmente para aquellos pequeños emprendimientos que no tienen los recursos suficientes para hacer frente a esta demanda.

Además, la implementación de facturación electrónica puede generar resistencia al cambio en aquellos individuos que estén acostumbrados al sistema tradicional de facturación en papel. Esto puede ser especialmente relevante en sectores donde la digitalización no está tan avanzada o no se encuentra tan extendida, lo cual podría dificultar la adaptación de algunos sectores y contribuir a su percepción de que este nuevo requisito es perjudicial para sus operaciones.

Por otro lado, la emisión de facturas en línea también puede afectar a las personas que no cuentan con acceso adecuado a internet o que presentan limitaciones tecnológicas para llevar a cabo este proceso de manera eficiente. Esto puede incluir a aquellas personas que viven en zonas rurales o alejadas, donde la conectividad es deficiente, así como a individuos con poca experiencia en el uso de herramientas digitales, lo cual podría generar confusiones y obstáculos adicionales para cumplir con esta obligación.

En si, la obligatoriedad de emitir facturas en línea puede ser percibida como perjudicial por aquellas personas que enfrentan barreras económicas, resistencia al cambio o dificultades tecnológicas para adaptarse a este nuevo sistema. Es importante considerar estas posibles repercusiones y buscar soluciones que permitan una transición más suave y equitativa hacia la facturación electrónica.

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que Proyecto de Proyecto de Minuta de Comunicación; sea **Aprobado con modificación**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

La Paz, 3 de octubre de 2024.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

RECOMIÉNDESE, al Ministro de Economía y Finanzas Públicas que, en ejercicio de sus atribuciones y funciones, instruya al Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales – SIN, para llevar a cabo



un nuevo estudio y evaluación integral de los contribuyentes o sujetos pasivos, considerando aspectos como su actividad económica, nivel de ingresos, conocimientos y manejo de herramientas digitales, así como la accesibilidad a las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia. El objetivo de dicha acción será determinar, según los resultados del mencionado estudio y evaluación, qué sectores económicos podrían mantener su situación excepcional y puedan continuar emitiendo facturas manuales.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Sen. Secretario:

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyectos de Homenaje Camaral:

4.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 071/2023-2024, al "Club Oruro", por promover, fomentar y desarrollar la cultura y el arte. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

**INF-CNPIOCI-HC N° 052/2023-2024
PHC N° 71/2023-2024**

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje **Camaral N° 71/2023-2024** al "**Homenaje Camaral al Club Oruro**" de la ciudad de Oruro.

FECHA: La Paz, 8 de octubre 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 27 de septiembre 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Homenaje Camaral N° 71/2023-2024 de "**Homenaje al Club Oruro**" de la ciudad de Oruro, **presentado** por la Senador Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:



- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Medio Magnético, conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- Certificación No. 108/2023-2024 de 25/09/2024, emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, donde indica "No se tiene Registros", por parte del solicitante.
- Personería Jurídica Decreto Departamental N° 5-032/97
- Reconocimientos por diferentes entidades Públicas.
- Fotografías.

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101.-

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de



Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas Naturales.
- b) **Personas Jurídicas Públicas o Privadas.**
- c) Efemérides Nacionales, Departamentales, Municipales y Regionales y Nacionales y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
- d) Hechos de la Historia Nacional, Universal o Actividad Cultural con relevancia en nuestro país.
- e) El mérito ciudadano.

Artículo 6. (Requisitos). Para las presentaciones de homenajes camarales se deben cumplir los siguientes requisitos.

II. Para personas jurídicas:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camarl en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
- f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camarl.
- h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El Club Oruro fue fundado un 10 de marzo de 1887 por ilustres ciudadanos nacionales y extranjeros, una iniciativa de honorables caballeros de aquella época, con la finalidad de fomentar a la realización de actividades sociales, culturales y de bienestar para la comunidad, mantener el espíritu cívico exaltando las fechas históricas departamentales y nacionales.

El Club Oruro, centro tradicional de encuentros de la sociedad orureña, es una entidad colegiada que aglutina las afinidades de un segmento de la comunidad, nada más que para el ejercicio y exaltación de los



valores de la convivencia, se rige por normas y principios que vienen a ser los fundamentos del ser institucional; los principios que rigen están traducidas en el Estatuto, las Normas son las reglas operativas que hacen posible la dinámica cotidiana practicada en el entorno del propio solar patrimonial.

Durante la larga trayectoria el Club Oruro se ha enfocado en desarrollar sanas acciones que fomenten la cultura, el deporte y actividades sociales, creando un espacio donde puedan aglutinarse todas las personas entusiastas y que compartan los mismos intereses, para desde este espacio iniciar actividades que salvaguarden las tradiciones propias de la ciudad y de su gente que resaltan la cultura de la ciudad, buscando el realce de la identidad cívica orureña, que incentiven al desarrollo de las artes y que fomenten la actividad deportiva.

El Club Oruro, es artífice de incentivar el arte y la cultura, brindando sus ambientes para la realización de exposiciones de arte, poesía, arte lírico, convirtiéndose así en el Club de los orureños, porque en toda su historia se refleja, el gran empeño por apoyar y brindar al artista orureño un espacio donde la ciudadanía pueda apreciar todo el valor cultural de los orureños.

Durante los aniversarios patrios y efemérides departamental durante muchos años fue y sigue siendo el ambiente en el que se desarrollan conciertos en celebración de dichos aniversarios, fue así que el año 2023 fue el instituto de formación artística "María Luisa Luzio" realizó un concierto en honor a el 10 de febrero, del mismo modo la orquesta sinfónica de Oruro realizó el concierto en celebración a la efeméride patria esta gestión.

Cuenta con un bien inmueble, como casa antigua ubicada en las calles denominadas Alianza y Colombia en este tiempo, fue comprada por su propietario Temístocles Virreira el año 1890, con el aporte de sus propios socios, posteriormente se buscó muchos lugares más céntricos, cercanos a la plaza principal "10 de Febrero", no obstante que se presentaron varias propuestas de venta muy expectables, como de la familia Simón y Patiño, la Prefectura, la Alcaldía y el Hotel Colón, al final se decidió ampliar el mismo inmueble, comprando una parte de la casa contigua, colindante con la calle Adolfo Mier de la familia Bustillos y hacia la calle 6 de Octubre de la familia Peláez, en 1947 iniciaron con la edificación y estructura, finalizando el año 1952, con su propia edificación y estructura arquitectónica actual.

DOCUMENTACIÓN LEGAL.

Personería Jurídica, Resolución Administrativa N° 5-032/97 del 23 de julio de 1997. Identificación Tributaria (NIT) de Régimen General N° 1010451026. Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores, con código de empleador 1010451026-1 Club Oruro.

RECONOCIMIENTOS.

Por su trayectoria recibió los siguientes reconocimientos:

- De la Presidencia de la República de Bolivia, Gran Maestre de la Orden del Cóndor de los Andes, confiriéndole el grado de OFICIAL, el 21 de enero de 1975.
- De la Honorable Municipalidad de Oruro, Condecoración con el "Escudo de Armas de Oruro", en el grado de "Servicios Especiales" por sus LXXXVIII Aniversario, el 6 de febrero de 1975.
- De la Prefectura del Departamento Condecoración Departamental Honor al Mérito "Sebastián Pagador", en el Primer Grado "Escudo Nacional", por eminentes servicios prestados a Oruro y el país en 100 años de fructífera labor social. De fecha 10 de marzo de 1987.
- De la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, con la Condecoración del Escudo de Armas de Oruro, en el grado de Servicios Especiales, de fecha 10 de marzo de 1987.
- Del Honorable Consejo Municipal, con la Medalla del Bicentenario del 6 de octubre de 1810, en fecha 5 de octubre de 2010.



- Del Estado Plurinacional de Bolivia, Asamblea Legislativa Plurinacional Brigada Parlamentaria de Oruro, Reconocimiento por el Día del Trabajador, por su emprendimiento empresarial orureño, el 1 de mayo de 2023.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al **"CLUB ORURO"**, por apoyo a la promoción y difusión de la cultura.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senador German Moscoso Arancibia, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: *"La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda"*.

Que, el "Club Oruro", brinda servicios al pueblo orureño y a todos los ciudadanos bolivianos y extranjeros que radicaban en Oruro, siendo testigo de grandes acontecimientos acaecidos tanto en Oruro, como en Bolivia, recibiendo en sus salones a personalidades notables y distinguidas.

Que, el "Club Oruro", dentro de sus actividades fomentan la cultura de manera asidua para la población en general, promoviendo y desarrollando obras Magistrales como ser: Opera "Los Infames", Concierto de la Orquesta Sinfónica de Oruro, Presenta Libro de Cuentos, Homenaje a la Poesía.

Que, el "Club Oruro", ha venido brindando apoyo a la cultura, por lo que durante su larga trayectoria recibió los siguientes reconocimientos: Gran Maestre de la Orden del "Cóndor de los Andes", confiriéndole el grado de Oficial, de la Presidencia de la República de Bolivia, Condecoración "Escudo de Armas de Oruro", en el grado de Servicios Especiales por sus LXXXVIII Aniversario, del Municipio de Oruro, Condecoración Departamental Honor al Mérito "Sebastián Pagador", en el Primer Grado "Escudo Nacional", por eminentes servicios prestados a la ciudad de Oruro, al departamento y al país en sus más de 100 años de fructífera Labor Social otorgado por la Prefectura del Departamento, Condecoración del Escudo de Armas de Oruro, en el grado de Servicios Especiales, de la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro y otros, reconocimientos.



Senador proyectista: Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al “**Club Oruro**”, por promover, fomentar y desarrollar la cultura y el arte en sus ambientes, dentro de la sociedad orureña y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 041/2023-2024, a la Unidad Educativa “Gral. Armando Escobar Uría – Tarde” del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 115/2023-2024
PHC N° 041/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 41/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA “GRAL. ARMANDO ESCOBAR URÍA - TARDE” DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con



cite: SEN.POMT-Nº 113/2023-2024 presentado por el Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Gral. Armando Escobar Uría - Tarde" del Departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación Nº 78/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción
- Acta Nº 047/2021 de copia legalizada del Acta de Refundación.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Resolución Administrativa Nº 5145/2022 de 05 de diciembre de 2022, emitida por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba la regularización de legal funcionamiento de la unidad educativa
- Distinción Honorífica, conferida por la dirección distrital de educación El Alto 2.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley Nº 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.



Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Gral. Armando Escobar Uría" Tarde se encuentra ubicada en la Ciudad Satélite, Plan 482 entre las calles 19 y 20 S/N y comenzó con las actividades académicas desde el 4 de febrero de 1973, por entonces, con el nombre de "Piloto Bolivia".

En el año 2023 se reunieron los miembros de la comunidad Educativa en presencia del Director, Licenciado Pablo Abraham Sanjinés Castro; Plantel Docente y Administrativo; Directiva del Consejo Educativo, Delegados de curso y Padres de Familia en la Unidad Educativa "Gral. Armando Escobar Uría Tarde", donde se determinó que por extravió del acta original de fundación, se procedería a efectuar la Refundación de la Unidad Educativa "Gral. Armando Escobar Uría Tarde", basados en los informes testimoniales del personal que aun trabajaba en la Unidad Educativa, como fue el caso de la Profesora Silveria Mamani Mamani y la señora conserje Genoveva Soliz Mamani.

Luego de un intercambio de opiniones coincidentes con relación a la fecha de fundación de la U.E. se llegó a la conclusión de que el 21 de septiembre año 1989 se dio la fundación del establecimiento con el nombre "Gral. Armando Escobar Uría Tarde".

De tal manera que, a la fecha, la Unidad Educativa cuenta con 35 años de servicio a la Comunidad y tiene como propósito principal contribuir a la educación de los jóvenes estudiantes, formando personas integrales, independientes y capaces de transformar nuestra sociedad a partir de experiencias pedagógicas.

Después de un trámite, obtuvo la Resolución Ministerial N° 849, de fecha 27 de marzo de 1987 para obtener su legal funcionamiento, así como la creación del ciclo intermedio, de ese entonces, durante el gobierno del Dr. Víctor Paz Estensoro.

La Unidad Educativa Gral. Armando Escobar Uría – Tarde, obtuvo la Resolución Ministerial N° 849, de 27 de marzo de 1987, donde se aprueba su legal funcionamiento, así como la creación del ciclo intermedio. Asimismo, en el año 1997, se autorizó mediante la Resolución Administrativa N° 0460/97, el funcionamiento del Nivel Secundario.

Para el año 1997 de 28 de febrero se hizo el trámite correspondiente para la autorización, mediante Resolución Administrativa N° 0460/97, para el funcionamiento del Nivel Secundario. Esta institución fue administrada por autoridades meritorias.

Posteriormente, en la gestión 2012, el establecimiento pasó a pertenecer a las Escuelas Populares Don Bosco, siendo ésta actualmente una institución fiscal de convenio. Tal y como versa en el certificado de Unidad Educativa de Convenio, suscrito por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Educación y Delegado Nacional de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana, que data de fecha 03 de marzo de 2002.

Desde la gestión 2012 a la gestión 2017, por examen de competencia convocada por el Ministerio de Educación, el establecimiento fue dirigido por la Lic. Janneth Cristina Fuentes Paredes, la cual recuperó el prestigio del establecimiento haciendo obras que acrecentaron el aspecto pedagógico, deportivo, formación



y superación personal y en conocimiento de los estudiantes; de igual manera el personal docente y administrativo coadyuvó en el éxito de cada una de las actividades realizadas en favor de la educación.

En la gestión 2014, este prestigioso establecimiento, cumplió 25 años BODAS DE PLATA dedicados a la Educación de los jóvenes. En la actualidad la U.E. cuenta con el Nivel Secundaria Comunitaria Productiva de 1º a 6º de secundaria, asimismo cuenta con 17 profesores y 4 administrativos profesionales meritorios y con amplia experiencia en el campo Educativo.

La Unidad Educativa "Gral. Armando Escobar Uría - Tarde", cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE N° 046855, con Código SIE de la Unidad Educativa N° 40730010 y Edificio Escolar N° 40730005, para el Nivel Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, y funciona el distrito educativo de El Alto 2 del Departamento de La Paz.

Actualmente está dirigida por el Licenciado Pablo Abraham Sanjinés Castro, el mismo que fue designado por examen de competencia convocada por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, cuenta con 411 estudiantes inscritos efectivos y cuenta con 17 profesores, 3 administrativos y 1 director. Por su parte, el Consejo Educativo Social Comunitario, está representada por el Señor Eusebio Cardozo como presidente.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA "GRAL. ARMANDO ESCOBAR URÍA - TARDE"** de la Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, al conmemorar sus 35 años de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado*".

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales Otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "*La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda*".

Que, la Unidad Educativa Gral. Armando Escobar Uría - Tarde, comenzó con las actividades académicas desde el 4 de febrero de 1973, por entonces, con el nombre de Piloto Bolivia.

Que, en el año 2023 se reunieron los miembros de la comunidad Educativa en presencia de autoridades escolares y Padres de Familia donde se determinó se procedería a efectuar la refundación de la Unidad



Educativa Gral. Armando Escobar Uría – Tarde, tiene como fecha de fundación el 21 de septiembre año 1989.

Que, la Unidad Educativa Gral. Armando Escobar Uría - Tarde, cuenta con 35 años de servicio a la Comunidad y tiene como propósito principal contribuir a la educación de los jóvenes estudiantes, formando personas integrales, independientes y capaces de transformar nuestra sociedad a partir de experiencias pedagógicas.

Que, la Unidad Educativa Gral. Armando Escobar Uría - Tarde, en la gestión 2012, el establecimiento pasó a pertenecer a las Escuelas Populares Don Bosco, siendo ésta actualmente una institución fiscal de convenio. Tal y como versa en el certificado de Unidad Educativa de Convenio, suscrito por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Educación y Delegado Nacional de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana, que data de fecha 03 de marzo de 2002.

Que, la Unidad Educativa Gral. Armando Escobar Uría - Tarde, cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE N° 046855, con Código SIE de la Unidad Educativa N° 40730010 y Edificio Escolar N° 40730005, para el Nivel Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, y funciona el distrito educativo de El Alto 2 del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Gral. Armando Escobar Uría - Tarde, cuenta con 411 estudiantes inscritos efectivos y cuenta con 17 profesores, 3 administrativos y 1 director, y sigue brindado el servicio a la educación comprometidos con los principios y misión de seguir educando a la población del El Alto.
Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Rendir un merecido homenaje a la **Unidad Educativa Gral. Armando Escobar Uría – Tarde** de la Ciudad de El Alto, en sus treinta y cinco años de fundación, por su ininterrumpida labor en favor de la población estudiantil, destacando su aporte al servicio de la educación de manera integral en el Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 043/2023-2024, a la Carrera de Ingeniería Comercial – Sede Monteagudo, de la Universidad Mayor Real



Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 116 /2023-2024

PHC N° 043/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 43/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL – SEDE MONTEAGUDO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR REAL PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CS/CMPyDLE/STY N° 321/2023-2024 presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Carrera De Ingeniera Comercial – Sede Monteagudo De La Universidad Mayor Real Pontificia De San Francisco Xavier De Chuquisaca, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 48/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Resolución HCU N° 005/2014 creación y apertura de la carrera de mercadotecnia.
- Resolución N° 019/2016 de fecha 14 de marzo de 2016, emitida por la IX Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades celebrada en La Paz el 14 y 15 de marzo de 2016. Donde se aprueba la creación de la carrera de Mercadotecnia, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
- Resolución Rectoral N° 0832/2017, emitida por el Rectorado de la Universidad Mayor Real Pontificio De San Francisco Xavier De Chuquisaca, que resuelve adoptar el mismo plan de estudios de la carrera de Ingeniería Comercial Sede Sucre.
- Resolución H.C.U. N° 034/2019 de fecha 12 de septiembre de 2019, emitida por el Rectorado de la Universidad Mayor Real Pontificio De San Francisco Xavier De Chuquisaca, que aprueba la Resolución Rectoral 0832/2017.
- Resolución Rectoral N° 0095/2022 donde resuelve aprueba el diseño curricular.
- Resolución N° 10/2023 de la III CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, donde aprueba el registro oficial de la carrera y programas
- Reconocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo por sus 10 años de servicio educativo.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Ingeniería Comercial es una disciplina académica y profesional que se sitúa en la intersección de las ciencias empresariales y económicas, cuyo principal objetivo es desarrollar negocios nuevos e innovadores. Esta carrera se dedica fundamentalmente a la búsqueda de soluciones para los problemas relacionados con la gestión de comercio de bienes y servicios, abordando desafíos tanto en el ámbito nacional como internacional. A través de una formación integral, la Ingeniería Comercial prepara a los estudiantes para enfrentar y resolver los complejos retos del entorno empresarial contemporáneo, adaptándose a las constantes transformaciones del mercado.

El plan de estudios de la carrera de Ingeniería Comercial se enfoca en dotar a los estudiantes de un conjunto de competencias estratégicas y tácticas indispensables para el desarrollo e implementación de planes de negocio efectivos. Los estudiantes aprenden a utilizar herramientas de análisis de mercado, planificación estratégica, y gestión financiera, entre otras, que son esenciales para la creación, gestión y asesoramiento de la actividad comercial en todo tipo de empresas. Esta preparación les permite diseñar estrategias comerciales innovadoras y sostenibles, con un enfoque en la eficiencia y la competitividad, al mismo tiempo que se fomenta la responsabilidad social y el espíritu emprendedor.

Un aspecto distintivo de la Ingeniería Comercial es su capacidad para integrar conocimientos teóricos con habilidades prácticas. Los estudiantes no solo adquieren un sólido conocimiento en economía, finanzas y administración, sino que también desarrollan habilidades en comunicación, liderazgo y negociación, que son cruciales para desempeñarse eficazmente en el mundo de los negocios. Esta combinación de conocimientos técnicos y habilidades blandas asegura que los egresados estén bien preparados para enfrentar los desafíos del entorno empresarial moderno, donde la adaptabilidad y la capacidad de innovar son fundamentales.



Las ventajas competitivas de la Ingeniería Comercial le han permitido ganar una popularidad creciente en los últimos años. Esta carrera se distingue por su versatilidad, ya que los profesionales formados en esta disciplina son capaces de desempeñarse en una amplia variedad de áreas que están relacionadas con los negocios y la economía. Los ingenieros comerciales pueden trabajar en sectores como la consultoría empresarial, la gestión de proyectos, el marketing, las ventas, la logística, y la dirección de empresas, entre otros. Su formación les permite no solo adaptarse a diferentes contextos laborales, sino también liderar procesos de cambio y desarrollo dentro de las organizaciones.

Además, los profesionales en Ingeniería Comercial están capacitados para desempeñarse en un entorno globalizado, lo que les permite no solo trabajar en su país de origen, sino también en el extranjero. Su conocimiento de las dinámicas internacionales de los mercados y su habilidad para adaptarse a diferentes culturas empresariales les confiere una ventaja competitiva en el mercado laboral global. Asimismo, la formación en ética empresarial y sostenibilidad asegura que los ingenieros comerciales no solo busquen la rentabilidad económica, sino que también contribuyan al bienestar social y ambiental.

La Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca creó la Carrera de Ingeniería Comercial en el año 2000 para responder a las necesidades del mercado laboral y fortalecer el desarrollo económico de Chuquisaca. En 2014, expandió su oferta académica a Monteagudo, permitiendo a los estudiantes locales acceder a una formación de nivel licenciatura sin trasladarse a Sucre. En 2017, se implementó un rediseño curricular en Monteagudo, asegurando una formación de calidad equivalente a la de Sucre. La carrera se caracteriza por su vinculación con el entorno socioeconómico, promoviendo proyectos de investigación, innovación y emprendimiento que benefician tanto a los estudiantes como a la comunidad local, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social de la región. Así, se reconoce la valiosa contribución de la Carrera de Ingeniería Comercial en Monteagudo al progreso nacional.

VI. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL – SEDE MONTEAGUDO** de la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*



Que, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, a partir de un análisis profundo de la realidad económica local, decidió crear la Carrera de Ingeniería Comercial en el año 2000 y que la iniciativa fue un paso fundamental para responder a las necesidades del mercado laboral y fortalecer el desarrollo económico de la región.

Que, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, catorce años después, decidió ampliar su oferta académica, mediante la resolución 005/2014 del Honorable Consejo Universitario; brindando una nueva alternativa de profesionalización en el municipio de Monteagudo, inicialmente ofertando la carrera de Mercadotecnia a nivel Técnico Universitario Superior.

Que, la expansión de la oferta académica permitió a los estudiantes de Monteagudo acceder a la posibilidad de obtener una titulación a nivel licenciatura en la ciudad de Sucre y posteriormente, en 2017, la carrera se sometió a un rediseño curricular, logrando así elevarse al nivel de licenciatura en el mismo municipio de Monteagudo; representando un compromiso con la formación integral y de calidad para los estudiantes de la región, garantizando igualdad de oportunidades y excelencia académica.

Que la carrera de Ingeniería Comercial se caracteriza por su fuerte vinculación con el entorno socioeconómico y la promoción de proyectos de investigación y extensión; proyectos que se desarrollan en colaboración con instituciones nacionales y locales, lo que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales y contribuir activamente al desarrollo regional.

Que la carrera de Ingeniería Comercial en Monteagudo se distingue por su apoyo decidido al fomento y fortalecimiento de la actividad emprendedora en el municipio, cuyo enfoque permite a los estudiantes adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para un ejercicio profesional ejemplar, fomentando la creación de nuevas empresas y generando un impacto positivo en la economía local.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a favor de la **Carrera de Ingeniería Comercial – Sede Monteagudo** de la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, por su valiosa contribución a la formación de profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo socioeconómico y la innovación del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:



4.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 050/2023-2024, a la Unidad Educativa "Jesús María 2" del Departamento de Oruro, por su 62 aniversario. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 117/2023-2024
PHC N° 050/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 50/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "JESUS MARIA 2" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: N.I/C.S./C.E.P.PI.I/M.P.S/ N° 282/2023-2024 presentado por el Senador Miguel Pérez Sandoval, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Jesús María "" del Departamento de Oruro, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 67/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción
- Acta de Refundación.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Resolución Administrativa N° 498/09, emitida por el servicio Departamental de Educación Oruro, que aprueba el legal funcionamiento de la unidad educativa, de 13 de diciembre de 2009
- Resolución Camaral N° 056/2022-2023 de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que resuelve otorgar la Condecoración Especial "Franz Tamayo", de fecha 19 de octubre de 2023

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:



Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa Jesús María debe su nombre a la Congregación de Religiosas de Jesús – María, fundada por Santa Claudina Thevenet (Lyon, Francia – 6 de octubre de 1818), presente en Bolivia desde el año 1960.

Al ver la necesidad de más centros de educación en Oruro, se emite la autorización para el funcionamiento del Colegio Jesús María que esta consignada en la Resolución Ministerial Nro. 931, con fecha 3 de septiembre de 1960 para que a partir del 8 de enero de 1961 funcione como un Centro Educativo Particular, siendo el primer día de clase el 6 de febrero de 1961 con 130 niñas.

En sus inicios estaba ubicado en las calles Pagador y Junín con los primeros cursos del pre-básico completando posteriormente de manera progresiva con todos los ciclos de educación.



Al poco tiempo y contando con la ayuda de las Hermanas de Santa Ana se logra hacer un contrato anticrético de un inmueble ubicado en las calles Velasco Galvarro entre Herrera y 1ro. de noviembre cerca de las vías del tren, era una calle sin asfalto para posteriormente con el espíritu de sacrificio, perseverancia y sobre todo el arduo trabajo y contando con el apoyo de muchas personalidades, entre ellas de Monseñor Jorge Manrique, por entonces Obispo de Oruro, se consigue adquirir en calidad de compra una parte actual de la infraestructura en la Av. Villarroel Nro. 320 y Pagador en el transcurso del tiempo se fueron adquiriendo casitas pequeñas en la parte posterior para ampliar las instalaciones.

Ya en el nuevo edificio, en 1962 empieza a funcionar nuestro establecimiento, cumpliendo una labor social de alto valor en nuestra ciudad. Posteriormente con la ayuda de la herencia de una de las hermanas de la familia de una religiosa se pudo edificar un pabellón que consta de 8 aulas en la planta baja, 8 en el primer piso y laboratorios de Física, Química y Biología.

En el año 1972, cumplida más de una década de vida y de labor educativa, las religiosas de la Congregación de Jesús María quieren dar mayor profundidad y sentido a su apostolado, deciden formar parte del Movimiento de Educación Popular de Fe y Alegría, con la finalidad de ofrecer a la población un colegio en comunidad y amor, al mismo tiempo brindar una educación de calidad a los sectores más necesitados y excluidos de nuestra sociedad fundamentada en valores humano cristianos para la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, intercultural, democrática, productiva en armonía con su cosmovisión y respeto al medio ambiente, buscando caminos de acercamiento a una Evangelización Cristocéntrica – Mariana para ser agentes de cambio y transformador de la sociedad por medio de una promoción social basada en la fe.

Es en este momento donde comienza un nuevo ciclo para la institución, se decide pasar al sistema público fiscal los primeros cursos del Nivel Medio, completándose este proceso de forma paulatina hasta el año 1983, mientras se realizaba este proceso de traspaso al sistema público se cambia el nombre a Colegio Xavier.

En 1984 se concluye el proceso de traspaso al sistema público de todos los ciclos del centro educativo, Medio, Intermedio, Básico y Pre básico, recuperando su nombre original de Colegio Jesús María Fe y Alegría.

En 1985 a solicitud de Madre María del Carmen Ducet y Quintana se emite la Resolución Ministerial autorizando el funcionamiento del Colegio Jesús María de Fe y Alegría como Colegio Experimental, incorporando a su plan de estudios la materia de Informática con su Centro Computacional.

En los años posteriores se modifica la cobertura según las necesidades del nivel dando lugar al seccionamiento de la U.E. "Jesús María 1" (Inicial – Primaria) y la U.E. "Jesús María 2" (Primaria - Secundaria) manteniendo la misma fecha de fundación para ambas Unidades Educativas, compartiendo la historia y unidas siempre por el Carisma de Santa Claudina Thevenet, con un mismo himno, escudo y bandera.

Gracias a las Madres Fundadoras podemos contar con un colegio que nos brinda una sólida Educación Integral basada en valores humano – cristianos.

El aniversario se celebra el 6 de octubre, fecha muy importante porque es recordada a nivel mundial como la Fundación de la Congregación de Religiosas de Jesús María.

La Unidad Educativa "Jesús María 2", cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE N° 030252, con Código SIE de la Unidad Educativa N° 81230106 y Edificio Escolar N° 81230123, para el Nivel Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, y funciona el distrito educativo de Oruro del Departamento de Oruro.

La Unidad Educativa "Jesús María 2", ha formado generaciones de jóvenes y señoritas preparados en la vida y para la vida, no sólo en conocimientos científicos y tecnológicos que los hacen grandes profesionales



sino también con una profunda formación espiritual, cristiana y religiosa competentes para superar cualquier obstáculo que se les presente en la vida.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA "JESÚS MARÍA 2"** del Departamento de Oruro, al conmemorar sus 62 aniversario de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, al ver la necesidad de más centros de educación en Oruro se emite la autorización para el funcionamiento del Colegio Jesús María con fecha 3 de septiembre de 1960 para que a partir del 8 de enero de 1961 funcione como un Centro Educativo Particular.

Que, la Unidad Educativa "Jesús María" debe su nombre a la Congregación de Religiosas de Jesús – María, fundada por Santa Claudina Thevenet, y que se encuentra presente en Bolivia desde el año 1960.

Que, en el año 1972, cumplida más de una década de vida y de labor educativa, las religiosas de la Congregación de Jesús María quieren dar mayor profundidad y sentido a su apostolado, deciden formar parte del Movimiento de Educación Popular de Fe y Alegría, con la finalidad de ofrecer a la población un colegio en comunidad y amor.

Que, en los años posteriores se modifica la cobertura según las necesidades del nivel dando lugar al seccionamiento de la U.E. "Jesús María 1" (Inicial – Primaria) y la U.E. "Jesús María 2" (Primaria - Secundaria) manteniendo la misma fecha de fundación para ambas Unidades Educativas, compartiendo la historia y unidas con un mismo himno, escudo y bandera.

Que, la Unidad Educativa "Jesús María 2", cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE N° 030252, con Código SIE de la Unidad Educativa N° 81230106 y Edificio Escolar N° 81230123, para el Nivel Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, y funciona el distrito educativo de Oruro del Departamento de Oruro.



Que, La Unidad Educativa "Jesús María 2", ha formado generaciones de jóvenes y señoritas preparados en la vida y para la vida, no sólo en conocimientos científicos y tecnológicos que los hacen grandes profesionales sino también con una profunda formación espiritual, cristiana y religiosa competentes para superar cualquier obstáculo que se les presente en la vida.

Senador proyectista: Miguel Pérez Sandoval,

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Rendir un merecido homenaje a la **Unidad Educativa Jesús María "2"**, por sus sesenta y dos aniversarios de fundación y por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito educativo, en beneficio de la formación de niñas, niños y la juventud, del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 053/2023-2024, a la Unidad Educativa "Evaristo Valle - B" del Municipio de Viacha, por sus 168 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 118 /2023-2024
PHC N° 053/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:



ASUNTO: PHC N° 53/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "EVARISTO VALLE - B" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: SEN.POMT-N° 110/2023-2024 presentado por el Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Evaristo Valle - B" del departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 72/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Resolución Administrativa N° 351/2010, emitida por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de 09 de agosto de 2010
- Resolución Suprema 216591, emitido por el Presidente Interino de la República de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas Conde, que confiere la condecoración nacional de la "Gran Orden Boliviana de la Educación" en el grado de "Oficial", de fecha 10 de enero de 1996.
- Reconocimiento, otorgado por la presidencia de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de septiembre de 2022.
- Reconocimiento, otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, por sus 167 años de servicio, de fecha septiembre de 2023.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa Evaristo Valle “B” (turno tarde), fue fundada el año 1856 en el gobierno del Cnl. Adolfo Ballivian con el nombre de Escuela Municipal, estuvo a cargo del Señor Prof. Dámaso López y funciono en la Casa Municipal.

En 1937 y después de varias denominaciones la escuela recibe el nombre de Evaristo Valle de manera definitiva, lleva este nombre en memoria del ilustre hombre hijo del pueblo de Viacha Dr. Evaristo Valle Murillo prominente juriconsulto, político y parlamentario que dedicó su vida a defender la Libertad y combatir la tiranía.

Así, consta la Resolución Administrativa N° 351/2010 de fecha 09 de agosto de 2010, donde se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Evaristo Valle – B, que se encuentra ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Ingavi, Primera Sección Municipal (Viacha), Cantón: Viacha, Localidad: Ciudad Viacha Zona: Central, Dirección: Av. José Manuel Pando s/n, perteneciente al Núcleo: Hugo Ordoñez de la Dirección Distrital de Educación Viacha.

La Unidad Educativa Evaristo Valle “B”, cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE N° 033837, Código SIE de Unidad Educativa N° 80660003 y Código de Edificio Escolar 80660001, y funciona con los Niveles Inicial y Primario, del área curricular de educación formal, con dependencia fiscal o estatal, en el distrito de Viacha del Departamento de La Paz.

La Resolución Suprema 216591 de fecha 10 de enero de 1996 confirió la Condecoración Nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el grado de OFICIAL, como justo reconocimiento a más de 25 años de servicio en beneficio de las generaciones de esa comunidad educativa.

Finalmente, la Unidad Educativa Evaristo Valle “B”, en la gestión 2023 recibió el reconocimiento al conmemorar 167 aniversario al servicio de la educación por el Concejo Municipal de Viacha así también el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha concedió el Reconocimiento por su 167 aniversario al servicio y compromiso en la formación de la niñez en la institución que se considera su segundo hogar en el Municipio de Viacha.



Asimismo, la Presidencia de la Cámara de Diputados otorgó el reconocimiento a la UE por los 166 años de su aniversario por su valioso trabajo en la educación.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA EVARISTO VALLE "B"** del Municipio de Viacha del Departamento de La Paz por 168 años de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, la Unidad Educativa Evaristo Valle "B", fue fundada el año 1856 en el gobierno del Cnl. Adolfo Ballivián con el nombre de Escuela Municipal, estuvo a cargo del Señor Prof. Dámaso López.

Que, la Unidad Educativa Evaristo Valle "B", en 1937 y después de varias denominaciones la escuela recibe el nombre de Evaristo Valle de manera definitiva, lleva este nombre en memoria del ilustre hombre hijo del pueblo de Viacha Dr. Evaristo Valle Murillo prominente jurisconsulto, político y parlamentario.

Que, la Resolución Administrativa N° 351/2010 de fecha 09 de agosto de 2010, aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Evaristo Valle – B, se encuentra ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Ingavi, Primera Sección Municipal de Viacha, perteneciente al Núcleo: Hugo Ordoñez de la Dirección Distrital de Educación Viacha.

Que, la Unidad Educativa Evaristo Valle "B", cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE N° 033837, Código SIE de Unidad Educativa N° 80660003 y Código de Edificio Escolar 80660001, y funciona con los Niveles Inicial y Primario, del área curricular de educación formal, con dependencia fiscal o estatal, en el distrito de Viacha del Departamento de La Paz.



Que, la Unidad Educativa Evaristo Valle "B", fue merecedora de la condecoración nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el Grado de Oficial, como justo reconocimiento a más de 25 años de servicio en beneficio de las generaciones de esa comunidad educativa.

Que, la Unidad Educativa Evaristo Valle "B", en la gestión 2023 recibió el reconocimiento al conmemorar 167 aniversario al servicio de la educación por el Concejo Municipal de Viacha; así también el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha concedió el Reconocimiento por sus 167 aniversario al servicio y compromiso en la formación de la niñez en la institución que se considera su segundo hogar en el Municipio de Viacha.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

DECLARA:

Rendir un merecido homenaje a la **Unidad Educativa Evaristo Valle "B"** del Municipio de Viacha en sus ciento sesenta y ocho años de fundación, por su continua labor en la educación en favor de la población estudiantil y su aporte al desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.6 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 057/2023-2024, a la Unidad Educativa "Manuel Bernal Mariaca", por sus 92 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 119 /2023-2024
PHC N° 057/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:



ASUNTO: PHC N° 57/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "MANUEL BERNAL MARIACA".

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: SEN.POMT-N° 105/2023-2024 presentado por el Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Manuel Bernal Mariaca" del Departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 72/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Acta de refundación de la Unidad Educativa
- Resolución Administrativa No 305/2010, emitida por el Servicio Departamental de Educación – La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa de fecha 13 de julio 2010.
- Certificado de reconocimiento, emitido por la Oficial Mayor de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por la implementación de la "Comisión de Nutrición y Salud Escolar, Líderes en Nutrición y el Recreo Saludable" de fecha octubre de 2014.
- Reconocimiento de las Familias Católicas Unidas, por la educación en tiempos de pandemia.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

El glorioso nombre que lleva el establecimiento, con orgullo, mantiene la memoria y la obra del insigne hombre público Dn. Manuel B. Mariaca, médico y profesor universitario, nacido en la Ciudad de La Paz en 1817, que en vida ocupó importantes cargos públicos, como los de Catedrático de la Facultad de Medicina, jefe de Ambulancias de la Legión Boliviana en la Guerra del Pacífico, Diputado Nacional, Presidente del Concejo Municipal y Rector de la Universidad de San Andrés.

La Unidad Educativa se encuentra ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Murillo, Sección Municipal Capital (La Paz), Cantón La Paz, Localidad: Ciudad La Paz, Zona: Villa Victoria, Dirección: Calle Asunción N.º 275, perteneciente a la RED 205 de la Dirección Distrital de Educación La Paz 1.

La refundación empieza el día lunes 20 de julio del 2009 bajo la Dirección del Equipo de Gestión de la Unidad Educativa presidida por la Señora Directora Prof. Gloria Nieves Ramos Lima y conformada por el Plantel Docente – Administrativo, Junta Escolar, Padres de Familia y Estudiantes, instalando la Asamblea de carácter extraordinario con la finalidad de Refundar la Unidad Educativa Manuel Bernal Mariaca, donde se ratifica la fecha de fundación que es el 2 de febrero de 1932, designándosele el Nombre de Manuel Bernal Mariaca.

A continuación los participantes, considerando la falta de un Acta Formal de la fundación de la institución Educativa decide de forma unánime REFUNDAR LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL BERNAL MARIACA, en el Nivel Primario en el turno Mañana para ello se enuncia y constata la existencia de una Reseña Histórica.

Cumpliendo de esta manera con todos los requisitos legales necesarios para la refundación y constitución de la Unidad Educativa Manuel Bernal Mariaca, que asume las competencias, previsiones y Jurisdicciones señaladas por el Artículo 177 de la Constitución Política del Estado concordante con los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Reforma Educativa y otras disposiciones legales.

La Resolución Administrativa N.º 305/2010 de fecha 13 de julio de 2010 emitida por el Servicio Departamental de Educación – La Paz, donde resuelve aprobar el legal funcionamiento de la Unidad Educativa “Manuel Bernal Mariaca” con el Nivel Primario, que funciona desde el año 1932.



La Unidad Educativa “Manuel Bernal Mariaca”, cuenta con el certificado de registro RUE N° 33323 con Código SIE de Unidad Educativa 80730129 y Código SIE de Edificio Escolar 80730046, perteneciente al área curricular de educación Formal, es de dependencia Fiscal o Estatal y funciona con el nivel Primaria, en el distrito educativo de La Paz departamento de La Paz.

La Unidad Educativa Manuel Bernal Mariaca, en la gestión 2024 cuenta con 33 profesores de educación primaria y 5 personas en el área administrativa.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL BERNAL MARIACA”** del Departamento de La Paz por sus 92 años de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *“Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.”*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *“El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: “El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio”.*

Que, el glorioso nombre que lleva el establecimiento manteniendo la memoria y la obra del insigne hombre público Dn. Manuel B. Mariaca, médico y profesor universitario, nacido en la Ciudad de La Paz en 1817, que en vida ocupó importantes cargos públicos, como los de Catedrático de la Facultad de Medicina, jefe de Ambulancias de la Legión Boliviana en la Guerra del Pacífico, Diputado Nacional, Presidente del Concejo Municipal y Rector de la Universidad Mayor de San Andrés.

Que, considerando la falta de un acta formal de fundación, la institución educativa decide de forma unánime refundar la Unidad Educativa “Manuel Bernal Mariaca”, en el Nivel Primario turno Mañana.

Que, la Unidad Educativa “Manuel Bernal Mariaca”, se encuentra ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Murillo, Sección Municipal Capital (La Paz), Cantón La Paz, Localidad: Ciudad La Paz, Zona: Villa Victoria, Dirección: Calle Asunción N.º 275, perteneciente a la RED 205 de la Dirección Distrital de Educación La Paz “1”.



Que, la Resolución Administrativa N.º 305/2010 de fecha 13 de julio de 2010 emitida por el Servicio Departamental de Educación – La Paz, donde resuelve aprobar el legal funcionamiento de la Unidad Educativa “Manuel Bernal Mariaca” con el Nivel Primario, que funciona desde el año 1932.

Que, La Unidad Educativa “Manuel Bernal Mariaca”, cuenta con el certificado de registro RUE N° 33323 con Código SIE de Unidad Educativa 80730129 y Código SIE de Edificio Escolar 80730046, perteneciente al área curricular de educación Formal, es de dependencia Fiscal o Estatal y funciona con el nivel Primaria, en el distrito educativo de La Paz departamento de La Paz.

Que, actualmente la Unidad Educativa “Manuel Bernal Mariaca”, sigue manteniendo firme los principio con los que se fundó cumpliendo el objetivo de brindar educación a los niños y niñas de la ciudad de La Paz.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Manuel Bernal Mariaca**, conmemorando noventa y dos años de su fundación, por su ininterrumpida labor en favor de la población estudiantil, destacando su aporte al servicio de la educación de manera integral al desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.7 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 067/2023-2024, a Víctor Edgar Moreno Morales, por su destacada trayectoria académica. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:



INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 67/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL ABOGADO VÍCTOR EDGAR MORENO MORALES.

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 26 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: NVS/CTTRNyMA. N° 1137/2023-2024 presentado por la Senadora Neila Velarde Salas, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Abogado Víctor Edgar Moreno Morales, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 109/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Resumen del Curriculum Vitae
- Carnet de identidad
- Certificado de nacimiento
- Credencial de abogado otorgado por el Ministerio de justicia.
- Título de Doctor en Derecho de la Universidad Mayor Real Pontífice de San Francisco Xavier de Chuquisaca, de fecha 22 de noviembre de 1967
- Título Profesional de Abogado otorgado por la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, en fecha 25 de noviembre de 1967.
- Ordenanza Municipal N°22/86, emitida por la Honorable Alcaldía Municipal de Chuquisaca, que declara Huésped de Honor de la Capital de la República, de fecha 23 de mayo de 1986.
- Ordenanza Municipal N° 097/05, emitida por el Gobierno Municipal de la Sección Capital Sucre, confiere el título de "HUÉSPED DISTINGUIDO DE LA CIUDAD DE SUCRE", de fecha 12 de agosto de 2005.
- Certificado emitido por el Gobierno Municipal de La Paz, que declara "Huésped Distinguido", de fecha febrero de 2005.
- Ordenanza Municipal N° 195/2006, emitida por el Honorable Concejo Municipal de Cobija, que declara "Huésped de Honor" de la ciudad de Cobija, de fecha 24 de noviembre de 2006.
- Resolución de Directorio N° 022/2017, emitida por el Colegio de Abogados del Beni, que otorga la medalla de Oro al "Merito Profesional por los 50 años en el ejercicio de la profesión de la Abogacía, de fecha 09 de octubre de 2017.
- Publicación del libro "Constitución Política del Estado Reforma ley N° 1585.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

Víctor Edgar Moreno Morales, nació en Camiri, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, el 10 de marzo 1942. Es un destacado Abogado y Docente Universitario, obtiene su Título en Provisión Nacional como Dr. en Derecho, expedido por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en su trayectoria como Abogado desempeño diferentes cargos en la Judicatura Judicial, también en la administración pública, desempeño una destaca labor de servicio a la sociedad como Defensor Oficial (actualmente los defensores de Oficios) designados por la Corte Superior de Justicia del Beni.

Destacado en su especialidad como Abogado, desempeñando cargos en la administración Pública, presidente de la Corte Departamental Electoral del Beni, Vocal de la Corte Departamental del Beni, Vocal de la Corte Departamental de Santa Cruz de la Sierra, entre otros cargos Institucionales como Presidente del ilustre Colegio de Abogados del Beni, en las gestiones 1985-1989 y 2004.

Víctor Edgar Moreno Morales, en los años 1992 y 1993, desempeño las funciones Diplomáticas como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bolivia en la República de Costa Rica, cargo Diplomático que dejó en alto el nombre de la República de Bolivia por el trabajo realizado.

En su trayectoria de Abogado, ha ejercido cargos en la docencia Universitaria, como catedrático de Derecho Penal en la Universidad Católica Boliviana (UCB) y Derecho Constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de La Paz los años 1995 y 1996.

Víctor Edgar Moreno Morales, el 07 de octubre de 2001, fue designado por el Honorable Congreso Nacional, como representantes del Congreso Nacional ante la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz de la Sierra.

En su faceta de Escritor, fue coautor del Libro "La Constitución Política del Estado Reformada (3ra Edición), publicado por la Editorial "Los Amigos del Libro", obra literaria que ha sido publicada y comentada por la prensa Departamental y Nacional.

Víctor Edgar Moreno Morales, como Abogado de profesión y a lo largo de su trayectoria profesional, ha realizado Asesorías y Consultorías Jurídicas en diferentes Instituciones Públicas y privadas, entre las asesorías desempeñadas fue Director de Asuntos Jurídicas del Ministerio de la Presidencia, Asesor Legal del Ministerio de la Presidencia, Asesor Jurídico de la Comisión de Política Agraria de la Cámara de Diputados entre otras instituciones, últimamente fue designado mediante Resolución de Gobernación N° 62/2023, como Miembro de la Comisión Técnico Jurídica (Ad Honorem) para la defensa del Territorio Beniano.



En el afán de superación, capacitación y actualización, ha participado de un sin número de Seminarios, Talleres y otros, como la participación en el Seminario "La Justicia en Latinoamérica y el Caribe" San José de Costa Rica. Seminario Taller "Nuevas Normas Básicas y Reglamentación", Sistema de Administración de Bienes y Servicios D.S. 29190., entre otros.

Ha realizado Post grado con el Diplomado en Gestión Administrativa, dictado por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", y durante su trayectoria como abogado y docente universitaria, ha sido acreedor de múltiples distinciones, reconocimientos, Medallas al mérito y otros, otorgados por instituciones Departamentales, Nacionales e internacionales, como el Diploma Otorgado por los Jefes de las Misiones Diplomáticas en Costa Rica como un signo de amistad y estima en su condición de Embajador de Bolivia en la República de Costa Rica, recibió también la Medalla de Oro al Mérito Profesional como un justo reconocimiento a sus 50 años del Ejercicio de la Abogacía, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados del Beni, entre otros reconocimientos recibido a lo largo de su trayectoria profesional.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **ABOG. VÍCTOR EDGAR MORENO MORALES** por su trayectoria académica y laboral en el área jurídica.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado*"

Que, Víctor Edgar Moreno Morales, nació en Camiri, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, es un destacado Abogado y Docente Universitario, realizó sus estudios superiores en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca titulándose como Abogado

Que, Víctor Edgar Moreno Morales, se ha destacado en su especialidad como Abogado, desempeñando cargos en la administración Pública, Presidente de la Corte Departamental Electoral del Beni, Vocal de la Corte Departamental del Beni, Vocal de la Corte Departamental de Santa Cruz de la Sierra, entre otros cargos Institucionales como Presidente del ilustre Colegio de Abogados del Beni, en las gestiones 1985-1989 y 2004.

Que, Víctor Edgar Moreno Morales, en los años 1992 y 1993, desempeñó las funciones Diplomáticas como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bolivia en la República de Costa Rica, cargo Diplomático que dejó en alto el nombre de la República de Bolivia por el trabajo realizado.



Que, Víctor Edgar Moreno Morales, en su trayectoria de Abogado, ha ejercido cargos en la docencia Universitaria, como catedrático de Derecho Penal en la Universidad Católica Boliviana (UCB) y Derecho Constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de La Paz los años 1995 y 1996.

Que, Víctor Edgar Moreno Morales en su faceta de escritor, fue coautor del Libro "La Constitución Política del Estado Reformada (3ra Edición)", publicado por la Editorial "Los Amigos del Libro", obra literaria que ha sido publicada y comentada por la prensa Departamental y Nacional.

Que, Víctor Edgar Moreno Morales, durante su trayectoria profesional, ha sido acreedor de múltiples distinciones, y Medallas al mérito otorgados por instituciones departamentales declarándolo "Huésped Ilustre" y en el ámbito privado fue merecedor de la "Medalla de Oro" al Mérito Profesional, como un justo reconocimiento a sus 50 años del Ejercicio de la Abogacía, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados del Beni, entre otros reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria profesional.

Senadora proyectista: Neila Velarde Salas,

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral para el **Abog. Víctor Edgar Moreno Morales**, por su destacada trayectoria como Docente y Académico Universitario, de fuerte vocación profesional y laboral destacándose en diferentes áreas del Derecho, aportando al crecimiento del Departamento de Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.8 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 069/2023-2024, a Hugo Montellano Roldan, por su destacada trayectoria académica. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:



INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 69/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL ABOGADO HUGO MONTELLANO ROLDAN.

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 26 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: NVS/CTTRNyMA. N° 1135/2023-2024 presentado por la Senadora Neila Velarde Salas, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Abogado Hugo Montellano Roldan, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 110/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Resumen del Curriculum Vitae
- Carnet de identidad
- Título de licenciado en derecho de la universidad Mayor Real Pontífice de San Francisco Javier de Chuquisaca
- Título Profesional de LICENCIADO EN DERECHO otorgado por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en fecha 8 de abril de 1985
- Casa de cultura del Beni mediante la Resolución de Directorio N° 01/2005, donde asigna como asesor jurídico de la casa de cultura del Beni.
- Universidad del Valle donde designa como docente en la carrera de derecho, inicialmente con la materia Derecho Penal III y posteriormente en Derecho Penal I-II-III.
- Universidad del Valle donde invita como Decano de la Facultad de Postgrado de UNIVALLE (gestión 2000)
- Reconocimiento emitido por la Casa de Cultura del Beni, por su aporte profesional y asesoramiento a la institución cultural, de fecha 8 de junio de 2009.
- Ordenanza Municipal, emitida por el Honorable Concejo Municipal de Guayamerín – Beni, que declara “Huésped de Honor”

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.



Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

II. ANÁLISIS.

El Dr. Hugo Montellano Roldán, nació en Sucre, Provincia Oropeza, Cercado Departamento de Chuquisaca, el 20 de enero de 1958. Es un destacado Abogado y Docente Universitario, con una trayectoria impecable como Juez, Conjuez, Docente Universitario y Gestor Cultural.

Hugo Montellano Roldán, obtiene su Título en Provisión Nacional como ABOGADO, expedido por la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, en su trayectoria como Abogado desempeño diferentes cargos importantes, como Secretario del vicerrectorado de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Asesor Jurídico del CEPIMA (hoy SEMENA), Asesor Jurídico CORDEBENI, Vocal representante del Poder Judicial a la CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL DEL BENI y Asesor legal de varias instituciones públicas y privada.

Como abogado ha desempeñado cargos en la Judicatura Judicial, como Juez Instructor en Guayaramerín - Beni, Fiscal de Instrucción en Trinidad, Juez de Partido de Sustancias Controladas del Distrito Judicial del Beni, CONJUEZ de la R. Corte Superior del Distrito del Beni.

Asimismo, desempeñó cargos honoríficos como CONJUEZ del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Vicepresidente del Colegio de Abogados del Beni.

Se lo designó como Delegado titular del Ilustre Colegio de Abogados del Beni a todos los eventos nacionales de Abogados de Bolivia, presidente del Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados del Beni y Vocal del Tribunal Nacional de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia. Miembro del Directorio de la Casa de la Cultura del Beni, presidente del Tribunal de Honor de la Casa de la Cultura del Beni. Miembro activo del Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda, galardonado con la revista oficial Nro. 57.

La trayectoria académica ejerciendo cargos en la docencia Universitaria, siendo Director de la Carrera de Derecho, Universidad Privada del Valle Sede – Trinidad en la gestión 2001, Docente Universitario en las materias de DERECHO PENAL I y II, FORENSE PENAL, FILOSOFÍA JURÍDICA en la Universidad Autónoma del Beni - José Ballivián, Docente de Derecho Penal, Filosofía Jurídica Y Procesal Penal en la Universidad Privada del Valle Sede – Trinidad.

En el afán de superación, capacitación y actualización, ha participado en varios Seminarios, Talleres y otros, como expositor y participante.

He realizado Post grado como Diplomado Especialidad en DIRECCIÓN EDUCATIVA DE INNOVACIÓN, Diplomado UNESCO – UNIVALLE en DERECHO PROCESAL Y ORALIDAD, Diplomado UNESCO – UNIVALLE, en DERECHO CONSTITUCIONAL. Diplomado INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, Diplomado DOCENCIA UNIVERSITARIA y Diplomado EDUCACIÓN SUPERIOR realizados en la Universidad Privada del Valle "UNIVALLE-TRINIDAD".

Ha sido acreedor de múltiples distinciones, reconocimientos al mérito y otros, otorgados por instituciones Departamentales, Municipales, Universitarias y otras, reconocimientos otorgados por su Trayectoria y Mérito



profesional de servicio a la administración de Justicia y la Educación Superior en el Departamento del Beni y Estado Plurinacional de Bolivia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **ABOGADO HUGO MONTELLANO ROLDÁN** por su trayectoria académica y laboral en el área jurídica.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, el Dr. Hugo Montellano Roldán, nació en Sucre, Provincia Oropeza Cercado, Departamento de Chuquisaca, el 20 de enero de 1958, es un destacado Abogado y Docente Universitario, con una trayectoria impecable como Juez, Conjuez y Docente Universitario.

Que, el Dr. Hugo Montellano Roldán, obtiene su Título en Provisión Nacional como ABOGADO, expedido por la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, en su trayectoria como Abogado desempeño diferentes cargos importantes, como Secretario del vicerrectorado de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Director de la Carrera de Derecho en la Universidad Privada del Valle UNIVALLE-Trinidad, Asesor Jurídico del CEPIMA (hoy SEMENA), Asesor Jurídico CORDEBENI, Vocal representante del Poder Judicial a la Corte Departamental Electoral Del Beni y Asesor legal de varias instituciones públicas y privada.

Que, el Dr. Hugo Montellano Roldán, en su trayectoria como abogado ha desempeñado cargos en la Judicatura Judicial, como Juez Instructor en Guayaramerin - Beni, Fiscal de Instrucción en Trinidad, Juez de Partido de Sustancias Controladas del Distrito Judicial del Beni y Conjuez de la Corte Superior del Distrito del Beni.

Que, el Dr. Hugo Montellano Roldán, en el afán de superación, capacitación y actualización, ha participado de varios Seminarios, Talleres y otros, como expositor y participante.

Que, el Dr. Hugo Montellano Roldán, durante su trayectoria como Abogado, Juez, Conjuez y docente universitario, ha sido acreedor de múltiples distinciones, reconocimientos al mérito y otros otorgados por



instituciones Departamentales, Municipales y Universitarias, reconocimientos que fueron otorgados por su Trayectoria y Mérito profesional de servicio a la administración de Justicia, la Educación Superior y Cultura en el Departamento del Beni.

Senadora proyectista: Neila Velarde Salas

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Homenaje Camaral en reconocimiento al **Abogado Hugo Montellano Roldán**, por su destacada trayectoria académica y laboral en el área jurídica en el Departamento de Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.9 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 072/2023-2024, al "Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca" (ICACH), por sus 123 años de incansable labor profesional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 124/2023-2024
PHC N° 072/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 72/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CHUQUISACA (ICACH).

FECHA: La Paz, 30 de septiembre de 2024.



I. ANTECEDENTES

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CVRLSISS-SSF N° 1055/2023-2024 presentado por la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación N° 107/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca
- Resolución Prefectural N° 025/2022, suscrita por el Prefecto del Departamento de Chuquisaca, por la que se otorga la personalidad jurídica al ICACH, de fecha 20 de septiembre de 2002.
- Testimonio de Modificación de Estatuto Orgánico y Reglamento interno del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca "ICACH", de 3 de junio de 2016.
- Resolución Administrativa Gubernamental CH/N° 112, de 19 de mayo de 2016, por el cual se autoriza la modificación del Estatuto Orgánico y Reglamento interno de la Personalidad Jurídica denominada "ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CHUQUISACA" (ICACH), otorgada mediante Resolución Prefectural N° 025/2002 de fecha 27 de septiembre de 2002
- Medalla Condor de los Andes 2001.
- Medalla Gran Mariscal de Ayacucho 2001.
- Medalla de Condecoración del Senado Nacional 2001.
- Medalla Marcelo Quiroga Santa Cruz 2001.
- Medalla Pantaleón Dalence.
- Resumen de Actividades realizadas por el ICACH en el marco de los últimos 13 años, contiene diferentes fotografías

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.



Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

En el año 1993 la entonces Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, publica el texto titulado "Antecedentes sobre la Fundación de la Academia Jurídica", en la cual, se establece que el 13 de junio de 1901, se reunieron en la casa del Dr. Macedonio Doria Medina, en la calle "Alianza" de esta ciudad, actualmente con el nombre de "Arenales", a las 15:30 horas, los abogados de Sucre, con el propósito de organizar una asociación. La esquila de invitación que circuló entonces, refleja los objetivos y fines que llevaron a constituir formal y públicamente la "Academia Jurídica", que posteriormente cambiaría su denominación a Colegio de Abogados de Chuquisaca.

Pocos días después, el 17 de junio, se aprobó su Estatuto en sesión a la que asistieron 34 abogados. La resolución del Ministerio de Justicia que aprueba estos Estatutos está fechada el 9 de julio de 1901 firmada por Ismael Montes y Samuel Oropeza.

Los fundadores del Ilustre Colegio de Abogados fueron destacados juristas que realizaron sus labores no sólo a nivel local y departamental, sino también a nivel nacional, ocupando cargos ministeriales, legislativos y académicos.

Desde su fundación, la entonces Academia Jurídica ahora Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, tuvo luz propia, organizando comisiones de estudio en diversas ramas del Derecho, publicando sus primeras revistas y manteniendo relaciones profesionales estrechas con abogados de todo el país.

En la época contemporánea, destacamos a los integrantes del Colegio: Dr. Raúl Romero Linares (Ex Presidente de la Corte Suprema), Dr. Pastor Ortiz Mattos (Ministro de la Corte Suprema), Dr. Enrique Cuéllar Linares (Ministro de la Corte Suprema), Dr. Jorge Querejazu Calvo (Ministro de la Corte Suprema), Dr. Jorge Ponce Paz (Ministro de la Corte Suprema), Julio Urquizu Gutiérrez (Ministro de la Corte Suprema), Gualberto Dávalos García (Ex Presidente de la Corte Suprema y Ministro del Tribunal Andino de Justicia), Hugo Salvatierra Oporto (Ministro y Ex Presidente de la Corte Suprema), Antonio Gutiérrez Torricos (Fiscal General de la República) y René Baldivieso Guzmán (Magistrado del Tribunal Constitucional).

En vigencia de la Ley No 1654 de 28 de julio de 1995 y conforme a sus previsiones, el "Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca", en sesión del 29 de abril de 2002 aprobó su Estatuto y Reglamento Interno tramitando posteriormente la obtención de su personalidad jurídica, la misma que fue otorgada debidamente reconocida y protocolizada el 30 de septiembre de ese año por la Prefectura y Comandancia General del Departamento de Chuquisaca, autoridad reconocida por la citada Ley para otorgar la Personalidad Jurídica, cumpliendo así con todas las formalidades de ley; posteriormente, el año 2015 ya en vigencia de la Ley No 387 del ejercicio de la abogacía, el ICACH adecuó su normativa cumpliendo las disposiciones de dicha Ley, siendo aprobadas esas modificaciones por Resolución Administrativa Gubernamental 112 de 19 de mayo de 2016, firmada por el Gobernador de Departamento Autónomo de Chuquisaca.

ACTIVIDAD ACADÉMICA.

El Colegio ha llevado a cabo innumerables actividades académicas, culturales y deportivas en sus 123 años de vida, solamente en la última década, se estima que más de diez mil abogados, estudiantes de derecho y otros profesionales han sido capacitados en las casi 300 actividades académicas y culturales realizadas en ese lapso, cumpliendo así con dos de sus principales fines, los de promover la superación de los abogados y difundir conocimientos jurídicos y la ciencia del Derecho.



Es relevante señalar también que dos de los Seminarios Internacionales que se hicieron en homenaje a los Profs. Néstor Pedro Sagüés y Eugenio Raúl Zaffaroni, resultaron en la edición e impresión de los Libros memorias, que contienen las exposiciones de los expertos que participaron en el mismo.

En los programas de educación inicial, se capacitó también a los abogados nóveles que se afiliaron al ICACH, reforzando sus capacidades en la práctica del derecho para obtener a la finalización del curso, una certificación del Colegio acreditando su capacidad para el ejercicio del derecho como abogados litigantes.

En el área de formación continua, es profusa la actividad del ICACH en la que se intentó abordar todas las áreas del derecho para brindar a nuestros afiliados y en general a todos los abogados la actualización de conocimientos y prácticas jurídicas.

En otra forma de enseñanza, se creó el OBSERVATORIO JURÍDICO en el que, con la ayuda de un profesional destacado y experto en el tema a tratar, se analizaron las sentencias más relevantes, principalmente del Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que alimenta la doctrina e interpretación del derecho constitucional y procesal constitucional.

Igualmente, se conformó el grupo denominado Jurisconsultos, compuesto por abogados eméritos del ICACH, quienes otorgan orientación a todos los abogados y abogadas del foro chuquisaqueño que lo solicitasen sobre asuntos que estaban bajo su patrocinio.

De la misma manera, acorde a sus fines académicos y de defensa del Estado de Derecho, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, siempre ha estado presente y ha hecho escuchar su voz en diferentes momentos históricos, defendiendo la Constitución Política del Estado y los derechos humanos.

CONTROL DISCIPLINARIO.

Cumpliendo con otro de sus fines, como es el de combatir el ejercicio ilegal y la práctica desleal, el ICACH, mediante su Comisión de Conciliación y el Tribunal Departamental de Honor, sólo para señalar algunas cifras, desde el año 2011 a diciembre de 2023, recibieron 294 denuncias contra abogados por faltas a la ética profesional, de éstas 230 fueron procesadas conforme a la Ley No 387 por el Tribunal de Honor habiendo emitido 105 resoluciones con diferentes sanciones, generando así una sensación de no impunidad entre la sociedad en general y la reparación del daño ocasionado entre los denunciantes particulares.

CENTENARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CHUQUISACA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

De igual forma, por la destacada labor del Colegio y por el cumplimiento de sus cien años de existencia, fue merecedor de varias condecoraciones como la Medalla Pantaleón Dalence, la Orden Parlamentaria Marcelo Quiroga – de la Cámara de Diputados, la Medalla Inter Américan, la condecoración Gran Mariscal de Ayacucho Condecoración del Senado Cóndor de los Andes, todas éstas el año 2001, y la como las del Colegio de Abogados de Lima el año 2007, antecedentes que evidencian que el trabajo realizado por esta centenaria institución fue reconocido nacional e internacionalmente.

En estos 123 años, como producto de los ingresos que recibió de sus afiliados y de una buena administración de los mismos, el ICACH pudo adquirir dos inmuebles, el primero ubicado en la calle Tarapacá 169 y el segundo en la calle Audiencia 57, los mismos que no solo sirvieron para el funcionamiento administrativo del ICACH sino, y principalmente, para cobijar toda la actividad académica que brindó el Colegio a sus afiliados, actualmente una de estas infraestructuras cobija la Escuela de Fiscales del Estado, de esta manera contribuye al mejoramiento académico del Ministerio Público.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje al **ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CHUQUISACA" (ICACH)**, por sus 123 años.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca fue fundado el 13 de junio de 1901, por iniciativa de connotados abogados, muchos de ellos que prestaron insignes servicios a la patria, desempeñando diversos cargos de relevancia.

Que, actualmente el Colegio de Abogados de Chuquisaca ha cumplido 123 años de labor académica, social y de apoyo a abogados y abogadas de ese departamento, mediante la instauración de cursos especializados, un observatorio jurídico y grupos de estudio jurídico.

Que, esta institución viene precautelando los derechos de la ciudadanía, cumpliendo con otro de sus fines, como es el de combatir el ejercicio ilegal y la práctica desleal de la profesión, mediante su Comisión de Conciliación y el Tribunal Departamental de Honor, habiendo emitido sanciones ejemplarizadoras contra profesionales que hayan incumplido faltas éticas, lo que denota su compromiso con la ética profesional.

Que, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, acorde a sus fines académicos y de defensa del Estado de Derecho, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, siempre ha estado presente y ha hecho escuchar su voz en diferentes momentos históricos, defendiendo la Constitución Política del Estado y los derechos humanos.

Que, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, creó el OBSERVATORIO JURÍDICO en el que, con la ayuda de un profesional destacado y experto en el tema a tratar, se analizaron las sentencias más relevantes, principalmente del Tribunal Constitucional Plurinacional

Que, en sus 123 años de vida, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca ha recibido diversas condecoraciones por su destacada labor y por el cumplimiento de sus cien años de existencia, tales como la Medalla Pantaleón Dalence, la Orden Parlamentaria Marcelo Quiroga – de la Cámara de Diputados, la Medalla Inter Américan, la condecoración Gran Mariscal de Ayacucho, Condecoración del Senado Cóndor de los Andes y del Colegio de Abogados de Lima el año 2007.

Senadora proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat,



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Homenaje Camaral para el “**Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca**” (**ICACH**), por sus ciento veinte tres años de fundación por su incansable labor profesional académica, disciplinaria, ética, a favor de las abogadas y abogados, así como a la ciudadanía del departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.10 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 056/2023-2024, a la Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto – UPEA, por su aporte a la formación en la educación de post grado. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 118/2023-2024
PDC N° 056/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 56/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO – UPEA.

FECHA: La Paz, 7 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 03 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con



cite: SEN.POMT- N° 106/2023-2024 presentado por el Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto – UPEA, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica.
- Certificación N° 40/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Ley N° 2115 de 05 de septiembre de 2000.
- Ley N° 2556 de 12 de noviembre de 2003.
- Reglamento de Postgrado
- Resolución N° 01/2007 del II Congreso Ordinario, que aprueba la instalación del II Congreso de la Universidad Pública y Autónoma de El Alto, de fecha 22 de noviembre de 2007.
- Resolución N° 29/2008, del II Congreso Ordinario, que dispone la vigencia plena y legal del nuevo estatuto orgánico y todos los reglamentos internos aprobado en el II congreso Ordinario, de fecha 2 de mayo de 2008.
- Reconocimiento N° 18-18/2023-2024 de la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde le otorga en merito a la formación profesional altamente calificados, de fecha septiembre de 2024

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Universidad Pública de El Alto (UPEA), fue creada el 5 de septiembre del 2000 mediante Ley 2115 y declarada Autónoma por Ley 2556, conforme al Mandato Constitucional de la República.



El CEFORPI (Centro de Estudios de Formación de Posgrado e Investigación), emprende y dirige sus acciones estratégicas al desarrollo socioeconómico y productivo local, regional y nacional, incorporando y generando conocimientos científicos, tecnológicos y revalorizando los saberes ancestrales.

Mediante el Centro de Estudios y Formación de Posgrado e Investigación (CEFORPI) que fue creada y reglamentada en el 2º Congreso Ordinario del 2008, se vio la profunda necesidad de crear acciones investigativas, científicas, con proyecciones nacionales e internacionales, recreando la actividad académica ligada a la investigación, la integración tecnológica y su transferencia de conocimientos con Alto Nivel Académico.

El Centro de Estudios y Formación de Posgrado e Investigación de la Universidad Pública de El Alto (CEFORPI - UPEA), es una institución reconocida de prestigio nacional e internacional, con programas e innovaciones académicas y pedagógicas. Permite desarrollar sus competencias con pertinencia, de acuerdo con el desarrollo socioeconómico y tecnológico que responda a los altos intereses y demandas de la sociedad.

Los programas de Posgrado - UPEA consideran el avance de la ciencia y la técnica, donde los nuevos planes de estudio han sido diseñados para responder a procesos pedagógicos de alto nivel académico para la formación de especialistas en diferentes áreas.

Cuentan con un reconocido cuerpo de docentes, lo cual garantiza la coherencia en el desarrollo de las actividades de enseñanza - aprendizaje, investigación, producción e interacción social para lograr la formación profesional de calidad.

El Centro de Formación de Posgrado de la UPEA tiene de misión: "es una institución reconocida de prestigio nacional e internacional, e innovaciones académicas y pedagógicas, permite desarrollar sus competencias con pertinencia, de acuerdo al desarrollo socioeconómico, tecnológico, que responda a los altos interés y reclamos de la sociedad".

Su visión es: "Formar profesionales idóneos y con calidad en diversos niveles de Posgrado, recreando la actividad académica, investigación, transferencia e integración social, confrontando y asimilando la incidencia de los valores socioeducativos, para el desarrollo económico, productivo y social a nivel local, regional, nacional e internacional."

El Posgrado está dirigido a profesionales que buscan superarse permanentemente con innovaciones en los diferentes campos del conocimiento, para complementar su formación, desarrollando sus competencias, habilidades y destrezas, generando y creando nuevos conocimientos a través de la investigación científica, en correspondencia con los avances de la ciencia y la tecnología, comprometidos con la problemática de la sociedad.

El CEFORPI, promueve y desarrolla creativamente la investigación científica, fortaleciendo a la UPEA, promoviendo la formación permanente de sus recursos humanos cualificados, buscando la transformación de modos de pensar, actuar, crear e implementar el desarrollo alternativo de la realidad socioeconómica y cultural de la sociedad.

La Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto, años de existencia y la misma de encarga de planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas de especialización para Diplomados, Especialidades, Maestrías, Doctorados y Posdoctorados, en diferentes áreas.

El objetivo principal de la Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto, es el de poder cualificar y especializar a profesionales que después del nivel de pregrado buscan una forma de actualización profesional.



La Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto - UPEA entra en funcionamiento en septiembre de 2007 según Resolución Administrativa N° 20/2024, ha logrado convertirse en una institución reconocida por su prestigio, ofertando programas con innovaciones académicas y pedagógicas, desarrollando sus competencias con pertinencia, de acuerdo con el desarrollo socioeconómico y tecnológico que responda a los altos intereses y demandas de la sociedad.

En este tiempo de existencia, la Universidad Pública de El Alto, a través de su Dirección de Posgrado han formado a más de 10.000 profesionales a nivel de Diplomados, Especialidades, Maestrías, Doctorados y Posdoctorados.

Actualmente la oferta que presentan tiene como finalidad la formación de profesionales universitarios que profundicen la investigación y el conocimiento, que respondan a la demanda social en campos específicos y del ejercicio profesional, además de formar investigadores que contribuyan a los altos fines del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **DIRECCIÓN DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO – UPEA**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral del artículo 160 numeral 7 de la constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el. *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, la Universidad Pública de El Alto (UPEA), fue creada el 5 de septiembre del 2000 mediante Ley 2115 y declarada Autónoma por Ley 2556, conforme al mandato Constitucional de la Republica. El 12 de noviembre de 2003, la UPEA se considera universidad Plena y Autónoma mediante la Ley 2556.

Que, el Centro de Estudios de Formación de Posgrado e Investigación CEFORPI, emprende y dirige sus acciones estrategias al desarrollo socioeconómico y productivo local, regional y nacional, incorporando y generando conocimientos científicos, tecnológicos y revalorizando los saberes ancestrales.

Que, el Centro de Estudios de Formación de Posgrado e Investigación CEFORPI, es una institución reconocida de prestigio nacional e internacional, con programas e innovaciones académicas y pedagógicas. Permite desarrollar sus competencias con pertinencia, de acuerdo con el desarrollo socioeconómico y tecnológico que responda a los altos intereses y demandas de la sociedad.

Que, el Centro de Estudios de Formación de Posgrado e Investigación CEFORPI, tiene como misión el ser una institución reconocida de prestigio nacional e internacional, e innovaciones académicas y pedagógicas,



permite desarrollar sus competencias con pertinencia, de acuerdo al desarrollo socioeconómico, tecnológico, que responda a los altos interés y reclamos de la sociedad”.

Que, la Universidad Pública de El Alto, a través de su Dirección de Posgrado han formado a más de 10.000 profesionales a nivel de Diplomados, Especialidades, Maestrías, Doctorados y Posdoctorados.

Que, actualmente la oferta que presentan tiene como finalidad la formación de profesionales universitarios que profundicen la investigación y el conocimiento, que respondan a la demanda social en campos específicos y del ejercicio profesional, además de formar investigadores que contribuyan a los altos fines del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto – UPEA**, por su aporte a la formación en la educación de post grado a profesionales con gran calidad académica, fortaleciendo la investigación y el conocimiento en beneficio de la Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.11 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 083/2023-2024, a la Unidad Educativa “República Federal de Alemania”, por sus 100 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 124/2023-2024
PHC N° 083/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL



COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**INFORME:**

ASUNTO: PHC N° 83/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 7 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 4 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: T.SC.S.A.L.P.LRM.- N° 377/2023-2024 presentado por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "República Federal De Alemania" del departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificación N° 126/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción
- Certificado de Registro de Unidad Educativa
- Acta de refundación de la Unidad Educativa
- Resolución Administrativa No 150/2024, emitida por el Servicio Departamental de Educación – La Paz, que aprueba la regularización de legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 132 de enero 2024.
- Resolución Suprema N° 220211 de la Presidencia de la República de Bolivia, que otorga la condecoración nacional de la Gran Orden Boliviana de la educación en el grado de "OFICIAL" de fecha 23 de noviembre de 2000.
- Resolución Suprema N° 220955 de la Presidencia de la República de Bolivia, que otorga la condecoración nacional de la Gran Orden Boliviana de la educación en el grado de "COMENDADOR", de fecha 24 de octubre de 2001

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.



Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

Fue fundada el 28 de abril de 1924 por el maestro normalista Manuel Ernesto Mariaca con el nombre de "Evaristo Valle", en justo homenaje a Don Evaristo Valle.

En sus primeros años pasaron por sus aulas, ilustres docentes como ser: Ernesto Carrasco, Erasmo Tarifa, Alfredo Farrachol Arturo Valencia Valle Humberto Calderón, Víctor Calvimontes, Carlos Uria Telleria. Severo Calderón, maestros que se fueron conocidos en el ámbito educativo de la ciudad de La Paz

Posteriormente al año 1933, a Iniciativa de su director Prof Isaac Portocarreño, el nombre de la escuela cambia por el denominativo de "República De Chile" establecimiento que funcionó con las ramas de mecánica, carpintería y demás materias técnicas con la finalidad de poder crear hombres para el desarrollo industrial y económico del país.

Años más tarde, el 26 de julio de 1978, cuando se producen los hechos sobre el río Lauca, desviando sus aguas hacia territorio chileno, decidieron cambiar por el nombre de "Carlos Andrés Pérez", que por entonces ejercía la presidencia de la República de Venezuela.

El 3 de noviembre del año 2000 y por disposición del Ministerio de Educación donde indican que no se debía llevar el nombre de personajes vivos, se decide cambiar por última vez por el nombre de "República Federal de Alemania" funcionando hasta la fecha con los Niveles de Inicial y Primaria.

Varios han sido los logros obtenidos por la Unidad Educativa "República Federal De Alemania Nivel Inicial En Familia Comunitaria Y Primaria Comunitaria Vocacional", en todos los ámbitos del quehacer educativo; destacan entre ellos: la Condecoración Nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el grado de "COMENDADOR"; la Condecoración Nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el grado de "GRAN OFICIAL", ambos otorgado por la Presidencia de la Republica entre otros de menor relevancia.



La Unidad Educativa "República Federal de Alemania", cuenta con el certificado de registro RUE N° 0000477 con Código SIE de Unidad Educativa 80730097 y Código SIE de Edificio Escolar 80730033, pertenece al subsistema de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles Inicial en Familia Comunitaria, y Primaria Comunitaria Vocacional, en el distrito educativo de La Paz 2 del departamento de La Paz.

La vida dentro de la Unidad Educativa se desarrolla en medio de la armonía del trabajo cotidiano afectuoso y ameno, intenso por la ardua tarea desplegada por maestras, maestros comprometidos con la labor educativa, y los retos actuales de la educación en bien de los estudiantes de este populoso barrio paceño.

Se conmemoran 100 años de su fundación de la Unidad Educativa, en la actualidad está dirigida por la Lic. Felisa Estela Velasco Quispe, tiene a su cargo 35 docentes y 7 administrativos, 4 paralelos del Nivel Inicial en Familia Comunitaria y 25 cursos de Nivel Primario Comunitario Vocacional, haciendo un total de 722 estudiantes.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **UNIDAD EDUCATIVA "REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA"** del Departamento de La Paz por sus 100 años de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, la, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, la Unidad Educativa "República Federal de Alemania" fue fundada el 28 de abril de 1924 por el maestro normalista Manuel Ernesto Mariaca con el nombre de "Evaristo Valle", en justo homenaje a Don Evaristo Valle; más adelante en el año 1933, a iniciativa de su director Prof. Isaac Portocarreño se cambia el nombre de la escuela por el denominativo de "República De Chile", años más tarde, el 26 de julio de 1978, decidieron



cambiar por el nombre de "Carlos Andrés Pérez", para finalmente cambiar por última vez la denominación por el nombre de "República Federal de Alemania" funcionando hasta la fecha con los Niveles de Inicial y Primaria.

Que, La Unidad Educativa "República Federal de Alemania", cuenta con el certificado de registro RUE N° 0000477 con Código SIE de Unidad Educativa 80730097 y Código SIE de Edificio Escolar 80730033, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia Fiscal y funciona con el nivel Inicial en familia comunitaria y Primaria comunitaria vocacional, en el distrito educativo de La Paz 2 departamento de La Paz.

Que, Varios han sido los logros obtenidos por la Unidad Educativa "República Federal de Alemania Nivel Inicial en Familia Comunitaria y Primaria Comunitaria Vocacional", en todos los ámbitos del quehacer educativo; destacan entre ellos: la Condecoración Nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el grado de "COMENDADOR"; la Condecoración Nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el grado de "GRAN OFICIAL", ambos otorgado por la Presidencia de la Republica entre otros de menor relevancia.

Se conmemoran 100 años de su fundación de la Unidad Educativa, en la actualidad está dirigida por la Lic. Felisa Estela Velasco Quispe, tiene a su cargo 35 docentes y 7 administrativos, 4 paralelos del Nivel Inicial en Familia Comunitaria y 25 cursos de Nivel Primario Comunitario Vocacional, haciendo un total de 722 estudiantes.

Senadora proyectista: Lindaaura Rasguido Mejía

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa "República Federal de Alemania"** al conmemorar sus 100 años de fundación, por su ininterrumpida labor en favor de la población estudiantil, destacando su aporte al servicio de la educación y aportando de manera integral al desarrollo del departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.12 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 080/2023-2024, a Lourdes Hager Velasco Cronenbold, por su destacada trayectoria profesional de servicio



en defensa de la integridad territorial del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 122/2023-2024

PDC N° 080/2023-2024

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PHC N° 80/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA ABOGADA LOURDES HAGER VELASCO CRONENBOLD.

FECHA: La Paz, 7 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 03 de octubre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: NVS/CTTRNyMA . N° 1204/2023-2024 presentado por la Senadora Neila Velarde Salas, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Abogada Lourdes Hager Velasco Cronenbold, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Resumen del Curriculum Vitae
- Certificación N° 123/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Carnet de identidad año
- Título Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, otorgado por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, de fecha 27 de octubre de 1986.
- Título Licenciado en Derecho, otorgado por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, de fecha 27 de octubre de 1986.
- Designación de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de la República de Bolivia, donde le nombra VOCAL de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, de fecha 28 de julio de 1999.
- Título de Maestría en Educación Superior otorgado por La Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", de fecha 29 de enero de 2007.
- Resolución de Gobernación N° 361/2023, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni; que otorga la MEDALLA DE HONOR AL Mérito "MCAL. JOSÉ BALLIVIÁN EN SU PRIMER GRADO ESCUDO NACIONAL, otorgada a la Sra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold Abogada-Defensora de los límites Departamentales, de fecha 16 de noviembre de 2023.
- Reconocimiento del Comité Cívico Femenino otorgado por su labor cívica y luchadora por el departamento del Beni
- Fotos de medallas de reconocimientos recibidos

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

La Dra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold, nació en Cachuela Esperanza, Provincia Vaca Díez, Departamento del Beni, el 17 de junio de 1943.

Destacada profesional Abogada, con una trayectoria impecable en la Judicatura Judicial, Docencia Universitaria y defensora de los límites departamentales del Beni. También cuenta con el Diploma académico de Licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales expedido por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, de fecha 4 de noviembre de 1986 años.

La Dra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold, desempeño cargos en la administración pública, destaca su labor de servicio a la sociedad, cumplió las funciones de Vocal de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, también ha ocupado importantes cargos en el Ministerio Público, como Fiscal de Materia, Agente Fiscal, Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de distrito del Beni.

Durante su trayectoria de Abogado, ha ejercido cargos en la docencia Universitaria, como catedrático en la Universidad Técnica del Beni –Mcal. José Ballivián actualmente (Universidad Autónoma del Beni- Mcal José Ballivián) en las asignaturas de Procedimiento Penal (2004), Procedimiento Penal I (2004) y Derecho Constitucional I (2006).

En la Parte laboral como Jurista y cargos honoríficos, fue designada por el Prefecto del Departamento del Beni y presidente del Comité de Defensa de la Integridad Territorial del departamento, funcionaria Ad. Honoren de la Comisión de Estudios de la Prefectura del Beni.

La Dra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold, en el afán de superación, capacitación y actualización, ha participado de un sin número de Seminarios, Talleres, Cursos y otros, como la participación en el Seminario Taller de Legislación Ambiental, Uso y Aplicación del Manual Nacional de Organización y Funciones del Ministerio Público entre otros.

En su preparación de Post grado realizó diferentes cursos como la Maestría en Educación Superior, el Diplomado en Pedagogía Universitaria, Diseño Curricular "Mención Derecho", otorgado por la Universidad Autónoma del Beni –José Ballivián.



La Dra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold, durante su trayectoria como Abogado, Vocal de la Corte Superior de Justicia del Beni, Fiscal de Materia, Docente Universitaria y Defensora de los límites del Departamento del Beni, ha sido acreedora de distinciones y reconocimientos como la Medalla de Honor al Mérito "Mcal. José Ballivián en su primer Grado, Escudo Nacional, otorgado por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

Entre otros reconocimientos otorgados a su trayectoria profesional de servicio de defensa de la integridad territorial se encuentra el conferido por el Comité Cívico Femenino del Beni, entre otros realizados por sus labores en la administración de Justicia y la Educación Superior en el Departamento del Beni y Estado Plurinacional de Bolivia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **ABOGADA LOURDES HAGER VELASCO CRONENBOLD** por su trayectoria profesional en el ámbito jurídico.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Parágrafo I del artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia" social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conversación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien."*

Que, la Senadora Neila Velarde Salas, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, la Dra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold, nació en Cachuela Esperanza, Provincia Vaca Díez, Departamento del Beni, el 17 de junio de 1943. Destacada profesional Abogado, con una trayectoria impecable en la Judicatura Judicial, Docencia Universitaria y defensora de los límites departamentales del Beni.

Que, la Dra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold, obtiene Diploma académico de Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y Título en Provisión Nacional como ABOGADO, expedido por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, de fecha 4 de noviembre de 1986 años.



Que, la Dra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold, desempeño cargos en la administración pública, destaca labor de servicio a la sociedad, cumplió las funciones de Vocal de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, también ha ocupado importantes cargos en el Ministerio Público, como Fiscal de Materia, Agente Fiscal, Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de distrito del Beni.

Que, la Dra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold, en su trayectoria de Abogado, ha ejercido cargos en la docencia Universitaria, como catedrático en la Universidad Técnica del Beni –Mcal. José Ballivián actualmente (Universidad Autónoma del Beni- Mcal José Ballivián) en las asignaturas de Procedimiento Penal (2004), Procedimiento Penal I (2004) y Derecho Constitucional I (2006).

Que, en su preparación de Post grado realizó diferentes cursos como la Maestría en Educación Superior, el Diplomado en Pedagogía Universitaria, Diseño Curricular “Mención Derecho”, otorgado por la Universidad Autónoma del Beni –José Ballivián.

Que, la Dra. Lourdes Hager Velasco Cronenbold, durante su trayectoria como Abogado, Vocal de la Corte Superior de Justicia del Beni, Fiscal de Materia, Docente Universitaria y Defensora de los límites del Departamento del Beni, ha sido acreedora de distinciones y reconocimientos como la Medalla de Honor al Mérito “Mcal. José Ballivián en su primer Grado, Escudo Nacional, otorgado por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Abogada Lourdes Hager Velasco Cronenbold** por su destacada trayectoria profesional de Servicio en Defensa de la Integridad Territorial del Beni, a la Administración de Justicia y Educación Superior en el departamento de Trinidad y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4.13 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Homenaje Camaral N° 065/2023-2024, a Radio Studio 94.0 FM “Es Radio Mujer”, perteneciente a la Fundación para la Comunicación Alternativa, Social y Educativa – FUCASE. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y el Proyecto de Homenaje Camaral.



Sen. Secretario:

INF-CPSES Nº 119/2023-2024
PHC Nº 065/2023-2024

**INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PHC Nº 65/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA RADIO STUDIO 94.0 FM ES RADIO MUJER PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, SOCIAL Y EDUCATIVA - FUCASE.

FECHA: La Paz, 7 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 16 de septiembre de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: VVC/CPPIPycGE/ Nº 286/2023-2024 presentado por la Senadora Virginia Velasco Condori, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Radio Studio 94.0 Fm "ES RADIO MUJER" Perteneciente a la Fundación para la Comunicación Alternativa, Social y Educativa - FUCASE, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de homenaje camaral.
- Reseña histórica
- Certificación Nº 120/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción.
- Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Certificado de no inscripción de SEPREC
- Certificado de Personalidad Jurídica otorgada a FUCASE mediante Resolución Administrativa Departamental 1295/2013, de fecha 13 de noviembre de 2013.
- Certificado de Personalidad Jurídica otorgada a FUCASE mediante Resolución Administrativa Departamental 685/2018, de fecha 20 de junio de 2013.
- Resolución Administrativa Departamental Nº 685/2018, emitido por el Gobierno Autónomo de La Paz, que aprueba la modificación de estatuto orgánico y reglamento interno de la fundación FUCASE.
- Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1235/2014, que resuelve otorgar la licencia de uso de frecuencia radioelectrónica a FUCASE por un plazo de vigencia de 15 años.
- Resolución Nº 057/2016, emitido por la brigada parlamentaria del Departamento de La Paz de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que confiere el certificado de reconocimiento a la Radio FUCASE, de fecha 03 de marzo de 2015.
- Reconocimiento en Honor al Mérito, otorgada por el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, por su octavo aniversario, de fecha 28 de octubre de 2022.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



Reglamento específico de Homenajes Camarales

Artículo. 1 (Objeto) El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). - La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento) I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS.

Radio Studio 94.0 FM "ES RADIO MUJER", es un proyecto de la Fundación Para La Comunicación Alternativa Social Y Educativa-FUCASE que cumple diez años en el mes de octubre de 2024.

La Radio inicia sus emisiones en la gestión 2014 como una iniciativa del Lic. Oscar Eduardo Larico y la Dra. Georgina Paula Maffett ambos comunicadores sociales que con una trayectoria de más de 20 años en medios de comunicación radiales y televisivos quienes decidieron emprender un proyecto propio, a través de la Fundación FUSCASE, logrando obtenerse la resolución administrativa de la ATT con la frecuencia 94.0 FM.

La Radio Studio 94.0 FM "ES RADIO MUJER", cuenta con la resolución Regulatoria Administrativa ATT-DJ-RA TL LP 1235/2014 de 15 de julio de 2014 emitida por la Autoridad de regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes que otorga Licencia para el uso de frecuencia radioeléctricas destinadas al servicio de radiodifusión sonora FM en la frecuencia 94.0 MHz, en la ciudad de La Paz del departamento de La Paz a favor de la Fundación para la comunicación alternativa, social y educativa FUCASE, representada legalmente por Paula Maffet Petrick. Dicha licencia tiene la vigencia de 15 años.

La Radio Studio 94.0 "FM ES RADIO MUJER", tiene una programación sobre equidad de género, Despatriarcalización y no violencia contra la mujer, asimismo, canaliza proyectos de violencia cero contra la mujer, apoyando a mujeres en situación de violencia que reciben apoyo legal y psicosocial.

Radio Studio 94.0 FM "ES RADIO MUJER", en sus 10 años de trayectoria ha impartido ha prestado un valioso servicio de difusión de los derechos de las mujeres en situación de violencia, contribuyendo a la Despatriarcalización, y además de brindar apoyo legal y psicosocial a las mujeres en situación de violencia.

Establece como misión de FUCASE como una organización sin fines de lucro que desarrolla actividades en el ámbito de comunicación alternativa, promoviendo proyectos de radio televiso prensa.

Su visión es constituirse en un referente de la comunicación en prensa, radio, televisión, y medios digitales a través del cual se desarrollen proyectos, estrategias y actividades siguiendo la línea alternativa, social y educativa.

La Radio Studio 94.0 FM "ES RADIO MUJER" tiene como Valores la honestidad para actuar con congruencia para generar confianza y credibilidad; la solidaridad para el acompañamiento a aquellos sectores de la población que más lo necesiten y la tolerancia para la convivencia armónica entre diferentes.

Sus principios se basan en la democracia en el entendido de como nuestra su obligación de promocionar diálogos respetuosos entre diversos; en la equidad entendida como la igualdad de oportunidades para todos; la responsabilidad en el entendido de cómo hacer bien lo que nos corresponde y la participación para



entender como pasar de la protesta a la propuesta y a la acción concreta con escucha activa y acompañamiento permanente a la población.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido homenaje a la **RADIO STUDIO 94.0 FM ES RADIO MUJER** perteneciente a la Fundación para la Comunicación Alternativa, Social y Educativa - FUCASE.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 308 I de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales..."*.

Que, la Senadora Virginia Velasco Condori, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, Radio Studio 94.0 FM "ES RADIO MUJER", es un proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social Y Educativa - FUCASE, que cumple diez años en el mes de octubre de 2024.

Que, la Radio 94.0 FM "ES RADIO MUJER" inicia sus emisiones en la gestión 2014 como una iniciativa del Lic. Oscar Eduardo Larico y la Dra. Georgina Paula Maffett ambos comunicadores sociales que con una trayectoria de más de 20 años en medios de comunicación radiales y televisivos decidieron emprender un proyecto propio, a través de la Fundación FUCASE.

Que, la Radio Studio 94.0 FM "ES RADIO MUJER", cuenta con la resolución Regulatoria Administrativa ATT-DJ-RA TL LP 1235/2014 de 15 de julio de 2014 emitida por la ATT que otorga Licencia para el uso de frecuencia radioeléctricas destinadas al servicio de radiodifusión en la frecuencia 94.0 MHz, a favor de la Fundación para la comunicación alternativa, social y educativa FUCASE, dicha licencia tiene la vigencia de 15 años.

Que, la Radio Studio 94.0 FM "ES RADIO MUJER", tiene una programación sobre equidad de género, Despatriarcalización y no violencia contra la mujer, asimismo, canaliza proyectos de violencia cero contra la mujer, apoyando a mujeres en situación de violencia que reciben apoyo legal y psicosocial.

Que, FUCASE tiene como misión ser una organización sin fines de lucro que desarrolla actividades en el ámbito de comunicación alternativa, promoviendo proyectos de radio, televisión y prensa. Su visión es constituirse en un referente de la comunicación en prensa, radio, televisión, y medios digitales a través del cual se desarrollen proyectos, estrategias y actividades siguiendo la línea alternativa, social y educativa.



Que, la Radio Studio 94.0 FM "ES RADIO MUJER" tiene como Valores la honestidad para actuar con congruencia para generar confianza y credibilidad; la solidaridad para el acompañamiento a aquellos sectores de la población que más lo necesiten y la tolerancia para la convivencia armónica entre diferentes.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

DECLARA:

Rendir un merecido homenaje a la **Radio Estudio 94.0 Fm "ES RADIO MUJER"** Perteneciente a la Fundación para la Comunicación Alternativa, Social y Educativa – FUCASE, por su valioso aporte al servicio de la información y apoyo a las mujeres en situación de violencia en el Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Resolución Camaral que amplía por 6 meses más a la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el Ex Comandante General del Ejército el 26 de junio de 2024.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado señala: "I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...) 19. Realizar



investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.”.

Que, el Artículo 160 de la norma suprema dispone: “Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento”.

Que, el Artículo 1 del Reglamento General de la Cámara de Senadores manifiesta: “(Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio”.

Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala: “(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento”.

Que, el Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores ordena: “(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública”.

Que, el Artículo 53 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone: “(Comisiones Especiales). La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requieran tramitación extraordinaria. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quién determinará la finalización y extinción de la Comisión”.

Que, Artículo 157 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala: “(Potestad de Investigación). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes”.

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores manifiesta: “(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio”.

Que, la Resolución Camaral N° 42/2023-2024 de 4 de julio de 2024, resuelve: “PRIMERO. Crear la “Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024” que estará conformada por nueve (9) Senadoras y Senadores, representantes de las fuerzas políticas de la Cámara de Senadores. (...) TERCERO. La Comisión Especial desarrollará sus actividades por un primer periodo de tres (3) meses a partir de la aprobación de la presente Resolución Camaral, oportunidad en la que presentará un primer informe para posteriormente prorrogar el periodo hasta un (1) año emitiendo un informe final a su conclusión”.

Que, mediante nota CITE: CS/C.E.I.H.S.E.C.G.E./N° 29/2023-2024 de 4 de octubre de 2024, suscrito por el Sen. William Torrez Tordoya, en su condición de Presidente de la Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el Ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024, señala que la comisión especial “(...) ha concluido el primer periodo de actividades, conforme establece la Disposición Tercera de la Resolución Camaral N° 42/2023-2024 de fecha 04 de julio de 2024, en consecuencia, con la



finalidad de dar estricto cumplimiento emite INFORME COM.ESP. N° 001/2024 de fecha 04 de octubre de 2024, respecto al informe preliminar de actividades del proceso de investigación”.

Que, el INFORME COM.ESP.N°001/2024, suscrito por el Sen. William Torrez Tordoya y Sen. Luis Guillermo Seoane, Presidente y Vicepresidente de la Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el Ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024, en su punto V. Recomendaciones o Sugerencias: “(...) recomienda al Pleno Camaral extender el periodo de funciones (...) por un periodo de (06) meses, dado que a la fecha se ha obtenido importante y relevante información que permitirá establecer la verdad histórica de los hechos, pese a las acciones reticentes de las Carteras de Estado e Instituciones dependientes del Órgano Ejecutivo, por otra parte, conminar al Oficial Mayor a coordinar, gestionar y cooperar con las actividades que desarrolla la Comisión Especial, sea cumpliendo previamente los procedimientos internos y marco normativo correspondiente”.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34, 53 y 163 de su Reglamento;

RESUELVE:

PRIMERO. OTORGAR a la “Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el Ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024” el plazo de seis (6) meses computables a partir de la aprobación de la presente resolución camaral, para la emisión del informe final correspondiente.

SEGUNDO. INSTRUIR a Oficialía Mayor a que, por intermedio de las direcciones y unidades correspondientes, se coordine, gestione y coopere a la “Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el Ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024” con las distintas actividades desarrolladas, que guardan relación con el cumplimiento del objeto de la citada comisión especial, así como también se otorgue los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

QUINTO. Para el ejercicio de sus funciones y tratamiento de asuntos inherentes a la Comisión Especial, las Senadoras y Senadores miembros de la Comisión, gozarán de los pasajes y viáticos correspondientes que deberán ser autorizados mediante Resolución de Comisión.

SEXTO. En cumplimiento al Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se autoriza al Oficial Mayor, como responsable del Sistema Administrativo, asumir las medidas administrativo financieras necesarias a requerimiento de la Comisión Especial.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral, remítase a conocimiento del Oficial Mayor.

Tiene la palabra, la Senadora Escobar.



Sen.ª Escobar: Solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral, que amplía por el plazo de 6 meses más a la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el Ex Comandante General del Ejército el 26 de junio de 2024.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Homenaje Camaral a la Carrera de Ciencias Políticas y Gestión Política.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que el Numeral 5 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley, garantizar el acceso de las personas a la educación, salud, y trabajo"*.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que, entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores, está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, los artículos 3 inciso c), 4 inciso b) y 6. II y III del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permiten otorgar homenajes a personas jurídicas por actividades culturales de relevancia para nuestro país; eventos que generan vínculos y unión entre miembros de una comunidad que transmiten creencias, costumbres y tradiciones.

Que, la Carrera de "Ciencia Política y Gestión Política", de la Universidad Mayor de San Andrés, desde su fundación ha formado muchas generaciones de estudiantes desde 1983, dándoles la posibilidad de contar con una educación de nivel superior, otorgando el título académico de Licenciado en Ciencias Políticas y posteriormente Licenciado en Ciencia Política y Gestión Política.

Que, la Carrera de "Ciencia Política y Gestión política", de la Universidad Mayor de San Andrés, aporta en la educación favoreciendo y acogiendo a estudiantes de diversos sectores sociales y de bajo recursos económicos, brindándoles educación de calidad con valores éticos, morales y profesionales.



Que, la carrera de "Ciencia Política y Gestión política", de la Universidad Mayor de San Andrés, que, manifiesta en enseñanzas que fueron y son impartidas que constituyen en el futuro de cada estudiante, tomando este hecho como un desafío académico, quienes en el transcurso del tiempo se convirtieron en profesionales exitosos.

Que, el inmenso compromiso que brindo el plantel de docentes en garantizar el avance y la preparación de mejores cuadros generacionales, compartiendo sin mezquindad su tiempo, dedicación y saberes, formando hombres y mujeres libres con las armas de conocimiento.

Que, se hace justo y necesario rendir Homenaje Camaral a la Carrera de "Ciencia Política y Gestión", de la Universidad Mayor de San Andrés, pues desde su fundación hasta nuestros días, no se habría logrado todos los objetivos académicos, profesionales y espirituales si no se hubiera contado con el invaluable aporte de las y los docentes, personal administrativo y de servicio que caminaron por las aulas de esta prestigiosa Universidad.

Que, la Carrera de "Ciencia Política y Gestión Política", de la Universidad Mayor de San Andrés, recibió diferentes reconocimientos a nivel nacional, departamental y municipal.

Senador proyectista: Lic. Guido José Varela Mancilla.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Carrera de Ciencia Política y Gestión Política**, de la Universidad Mayor de San Andrés - UMSA, conmemorando cuarenta y un años de su fundación, por su valioso aporte a la Educación Superior y contribución en la formación de profesionales altamente capacitados para contribuir con el desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "María Quiroz Primaria.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".*

Que, la Unidad Educativa María Quiroz - Primaria comienzan a funcionar desde el 3 de febrero de 1923, cumpliendo 101 años en los que formó muchas generaciones y hoy apunta a la excelencia. Su nombre se debe al homenaje a una mujer valiente, como fue María Quiroz quien participó activamente de la Revolución del 10 de febrero de 1781.

Que, en atención al aniversario de la "Unidad Educativa María Quiroz - Primaria" y en mérito de su funcionalidad, es merecedora de un justo homenaje, por su invalorable apoyo a la educación, su compromiso con la educación y por sus 101 aniversario de vida institucional, cuyo legado sigue inspirándonos a alcanzar la excelencia académica y a servir a nuestra comunidad con pasión y dedicación.

Que, en la actualidad la "Unidad Educativa María Quiroz - Primaria" a lo largo de los años, ha enfrentado desafíos y adversidades, pero también ha celebrado triunfos y éxitos que han fortalecido como institución, su compromiso con la educación inclusiva, la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes sigue siendo el motor que impulsa su trabajo diario.

Que, la Unidad Educativa "Unidad Educativa María Quiroz - Primaria" cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa "Código SIE unidad educativa N.º 81230067" y "Código SIE de edificio escolar N.º 81230062" otorgado por el Ministerio de Educación bajo Resolución Administrativa N.º 490/2009 emitido el 14 de julio de 2009.

Senadora Proyectista: Mery Rosalía Choque Torrez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Unidad Educativa María Quiroz - Primaria** conmemorando su ciento uno años de creación, por su compromiso con la educación inculcando valores y principios en la población estudiantil, comprometidos con la misión de formar ciudadanos íntegros y líderes del mañana en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Homenaje Camaral, a Marsia Taha Mohamed Salas.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado*".

Que, Marsia Taha Mohamed Salas, joven de 35 años, nació en Bulgaria de padre palestino y madre boliviana. Se matriculó en gastronomía en la primera Escuela de Hostelería de La Paz, y se graduó en el Centro de Estudios Hoteleros de Canarias, en España. Realizó prácticas profesionales en restaurantes daneses como Studio, The Standard y Geist. Participó en competencias gastronómicas como el Concurso Culinario Azteca, eliminatorias para el Bocuse d'Or, y trabajó en varias cocinas del viejo continente antes de regresar a Bolivia.

Que, Marsia Taha Mohamed Salas, en 2012 se incorporó al equipo de Gustu en La Paz, con el sueño de poder hacer lo que más ama en su vida: cocinar, y combinar su habilidad con un objetivo social formando parte de un proyecto con un sueño muy grande: hacer de la gastronomía boliviana un motor de desarrollo socioeconómico nacional. Empezó como ayudante de cocina y pasó por todas áreas del restaurante como chef de partie hasta alcanzar la posición de sous chef. Tras 11 años de trabajo, de los cuales siete estuvo a la cabeza del proyecto. Con el apoyo de Wildlife Conservation Society, desde 2018 trabajó con un equipo multidisciplinar, y pudo visitar más de 50 comunidades, recorriendo y aprendiendo de la Amazonía y los Andes.

Que, Marsia Taha se convierte en un orgullo boliviano, llevando su cocina por el mundo, la misma que se caracteriza por la utilización de productos bolivianos, explorando para ello distintas corregiones del país, incluyendo la Amazonia, los Andes y el Chaco. Su más reciente proyecto, Sabores Silvestres, es una iniciativa de investigación que busca registrar productos indígenas y abrir oportunidades de mercado para productores locales.

Que, los reconocimientos que Marsia Taha ha recibido hasta ahora, no solo eleva su carrera, sino que también impulsa la gastronomía boliviana a nivel internacional, poniendo en el mapa culinario mundial los sabores y tradiciones del país.



Que, Marsia Taha participó en la Universidad de Harvard dando una ponencia sobre los cambios químicos y físicos en cocina en las alturas, además de hablar sobre las técnicas de liofilización natural en el altiplano.

Que, Marsia Taha, participó en el documental estadounidense Un sabor de cielo / A Taste of Sky. Dirigido por Michael Lei en 2019. En el mismo año con la disertación Transmisión de calor en las alturas, intervino en el encuentro Ciencia y Cocina que organizó la Universidad de Harvard, colaborando en otros países en proyectos similares al suyo, también en congresos. Ella se ha convertido en un referente para jóvenes que se dedican a la gastronomía en nuestro país.

Que, para la chef boliviana galardonada a nivel nacional, cocinar en esta época engloba “muchos patrones” y “no es solo cocinar rico sino qué historia tiene tu cocina, qué técnica, qué ingredientes y sabores”. La cocina boliviana “tiene un valor agregado” que se distingue de los demás países por poseer “productos únicos”. Taha se dedicó a buscar los conocimientos culinarios en la Amazonía boliviana, atesorados por las comunidades indígenas, y descubrió técnicas de preparación del fuego, “cocción en hojas de palma, dentro de troncos de bambú y cocción de carnes”. Asimismo, la cocinera destaca el proceso de liofilización o deshidratación que se aplica en el altiplano boliviano, una “técnica ancestral para preservar los tubérculos por muchos meses” y que solo se puede hacer en un ecosistema como ese.

Que, Marsia Taha, en 2017 fue finalista del concurso S. Pellegrino Young Chef Academy, por revolucionar el funcionamiento de la cocina en Latinoamérica. En 2021 recibió el premio como la chef femenina Revelación en Latinoamérica, otorgado por la prestigiosa lista de los World 50 Best Restaurants, que elabora la revista británica Restaurant. En 2022 fue nominada por la revista The Best Chef Award como una de los 100 mejores cocineros del mundo. Ese mismo fue reconocida por su labor como jefa de cocina, por la Cámara de Senadores. En 2024, fue galardonada como la Mejor Chef Femenina de América Latina en 2024, reconocimiento también a la gastronomía en Bolivia, caracterizada por su diversidad en alimentos y técnicas.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A R:

Homenaje Camaral a **Marsia Taha Mohamed Salas**, por ser considerada la mejor chef femenina de América Latina del año de 2024, en conmemoración al 11 de octubre, “día de la mujer boliviana” y por su aporte a la cultura gastronómica del país y del mundo.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Organización de Mujeres Autonomistas “Juana Azurduy de Padilla”.



Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política Del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a Ley"*, asimismo, el párrafo II, establece que: *"El Estado respetara los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*

Que, la Organización de Mujeres Autonomistas "Juana Azurduy de Padilla" (O.M.A.J.A.P.) nace el 8 de agosto de 2015, por la inquietud de un grupo de mujeres en la ciudad de Yacuiba. El 21 de junio de 2017 en la Comunidad de Villa El Carmen, se labra el Acta de Fundación y obtienen su Personería Jurídica el año 2019, mediante Resolución Administrativa N° 045/2019 otorgada por el Gobernador del Departamento de Tarija, materializado mediante Testimonio Notarial N° 26/2019.

Que, la Organización de Mujeres Autonomistas Juana Azurduy de Padilla (O.M.A.J.A.P.) tiene como fundadoras a: María R. Barrios, Eliana Rodríguez Romero, Nadia Gutiérrez Mendez, Ada Maria Martínez, Sara Chavez Guarachi, Natalia Sánchez, Yenny Padilla, Rita Sanchez, Mabel Morales, Yolanda Barrientos, Teresa Sosa y otras valerosas mujeres.

Que, la Organización de Mujeres Autonomistas Juana Azurduy de Padilla (O.M.A.J.A.P.), se erige como un estandarte de vocación donde su compromiso con el empoderamiento y el bienestar de las mujeres trasciende el simple acto de ayudar, canalizando esta vocación en la creación de oportunidades, el fomento de habilidades y la celebración de la identidad cultural en sus comunidades. Su habilidad para responder a las necesidades de las mujeres en diversas esferas de la vida habla del compromiso de OMAJAP con el servicio orientado al desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de más de 500 mujeres.

Que, la Organización de Mujeres Autonomistas Juana Azurduy de Padilla (O.M.A.J.A.P.), durante los meses críticos de abril a julio de 2020 (pandemia de la COVID 19), realizó la distribución de más de 5000 bolsas solidarias de emergencia que incluían alimentos esenciales, dirigidas a los barrios y comunidades más necesitadas. Conscientes de las ollas comunes habilitadas en varios barrios y comunidades de la Región del Gran Chaco, la organización también aportó con víveres a estas iniciativas comunitarias.

Que, la Organización de Mujeres Autonomistas Juana Azurduy de Padilla (O.M.A.J.A.P.), a través de sus líderes han promovido el Proyecto "Cambiemos nuestros hábitos alimenticios - Comiendo Frutas", destacando en su enfoque innovador en la educación nutricional infantil, abarcando más de 20 escuelas de la ciudad de Yacuiba.

Que, la Organización de Mujeres Autonomistas Juana Azurduy de Padilla (O.M.A.J.A.P.), en la celebración y el reconocimiento de las mujeres, especialmente en fechas significativas como el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer Boliviana y el Día de la Madre Boliviana, desde su fundación ha organizado una serie de actividades y eventos para conmemorar estos días, resaltando su esencia como una organización creada por y para mujeres.



Que, la Organización de Mujeres Autonomistas "Juana Azurduy de Padilla" (O.M.A.J.A.P.), realiza continuamente talleres de pintura, bordado y tejido, como así también campeonatos de fútbol femenino en el área rural, participan en marchas y manifestaciones en favor de los derechos de la mujer ayudando a sensibilizar y promover el respeto y la igualdad de género en la sociedad.

Que, la Organización de Mujeres Autonomistas "Juana Azurduy de Padilla" (O.M.A.J.A.P.) ha sido merecedora a varios reconocimientos por la labor que realiza.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral para la **Organización de Mujeres Autonomistas Juana Azurduy de Padilla (O.M.A.J.A.P.)**, a sus dirigentes por su invaluable aporte al empoderamiento de la mujer del área rural, el goce de sus derechos, la capacitación continua a mujeres de escasos recursos, el apoyo en tiempos de pandemia en la Región Autónoma del Gran Chaco y por ende del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Homenaje Camaral, al Grupo "100% Yara".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece: "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado*"

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política Del Estado, establece que: "*Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a Ley*", asimismo, el párrafo II,



establece que: *"El Estado respetara los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*

Que, el artículo 99 II. de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado garantiza el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley.

Es importante reconocer a los grupos más destacados que aportan al desarrollo cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo el Grupo 100% Yara, un referente nacional.

Yara se fundó en 12 de octubre del año 2001, nace como proyecto musical una nueva propuesta "Yara música en proyección" título de un primer trabajo entrando al mercado artístico en año 2002 con 17 canciones inéditas, todas referidas al repertorio musical de Bolivia, colmando además de sentimientos, identidad y alegría en medio de un país rico en cultura integrado por su diversidad.

A partir del año 2006 se incorporó en la música de Yara los instrumentos de bronce, si bien existen formas mucho más actualizadas en cuanto a recursos instrumentales, esta manera de compartir su música se la realiza con mucha profesionalidad sin distorsionar nuestra música nacional, sino más bien innovando dentro de la música boliviana, siendo los pioneros al presentar un sonido nuevo que resulta de la mezcla de los instrumentos de cuerda, cañas y metales.

Yara desde su primera producción fue referente al marcar una línea para nuevos artistas, y como era de esperar Yara de bronce ya fue asimilando por otras agrupaciones noveles.

El Grupo 100% Yara aportar a la Cultura de nuestro país Bolivia, difundiendo ritmos poco conocidos, tradiciones y sentimientos propios de cada región que hoy por hoy dejaron de ser partícipes de nuestro entorno social. Yara con el tema "Yara es Yara 100% composición", inicio este proyecto con la intención de dejar un legado cultural a futuras generaciones con nuevas propuestas en todas nuestras producciones de esta forma queremos contribuir en el fortalecimiento cultural de la música nacional, con la creación de canciones inéditas que muestren al mundo la riqueza musical y ritmos propios de la cultura boliviana, innovando y actualizando constantemente nuestra música.

Que, Grupo 100% Yara con 23 años de presencia permanente en la cultura boliviana aportando a la historia, han hecho del Grupo 100% Yara un referente nacional.

Senador proyectista: Miguel Pérez Sandoval.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **GRUPO 100% YARA**, por su larga trayectoria cultural, difundiendo ritmos poco conocidos, tradiciones y sentimientos propios de cada región que hoy por hoy dejaron de ser partícipes de nuestro entorno social, remembrando la cultura en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Porvenir del Departamento de Pando.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos."*

Que, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) en su Artículo 160, señala: Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: numeral 7. Reconoce honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, fue creado el 13 de octubre de 1926, creado por Decreto de Ley del 24 de septiembre de 1938 emitido por el presidente Tcnl. Germán Busch, este municipio tiene 19 comunidades.

Que, la actividad productiva desarrollada por los comunarios del Municipio alterna entre la producción agrícola parcelaria de subsistencia y la actividad agroextractiva para la comercialización; ambas actividades se desarrollan en forma combinada y paralela, con énfasis en la producción agrícola, con cultivos de Arroz, Maíz, Yuca, Plátano y Fréjol.

Que, sus pobladores también se dedican a la pesca para la comercialización o trueque por otros productos de primera necesidad. La producción pecuaria tiene relevancia en la economía familiar; sin embargo, es una actividad comercial marginal, destacando la cría de gallinas, patos y cerdos.

Que, la recolección de Palmito, Asaí y Castaña es otra actividad que realiza la población, actividad que se realiza de manera intensiva por la existencia de un buen mercado en las diferentes ferias.

Que, abundan plantas medicinales como Sangre de Grado, Uña de Gato, Copaibo, Oje, Cusi, etc., de gran utilidad por los conocimientos de la población en medicina tradicional.

Que, impulsa un mayor desarrollo del Municipio a partir de la producción de palmito y castaña. La producción de Palmito de Asaí es enviada a centros de consumo como Cobija, la República del Brasil y Riberalta, en donde son seleccionados y etiquetados para la exportación.



Que, la fauna es variada, y destaca la presencia de animales exóticos como el mono chichilo, anta, huaso, tigre, jaguar, puerco espín, perico, oso hormiguero, oso bandero, tigrecillo, jochi pintado y jochi colorado, etc.

Que, la Senadora Corina Ferreira Domínguez, en virtud al gran aporte que representa dicho Municipio al Departamento de Pando, plantea la entrega de un Homenaje Camaral al Municipio de Porvenir en sus 98 aniversario de fundación.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Municipio de Porvenir** del Departamento de Pando, en conmemoración a sus noventa y ocho años de fundación, a celebrarse el 13 de octubre del presente año, por su importante aporte al desarrollo económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Homenaje Camaral al Centro de Educación Especial "Cobija B".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, párrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos*



sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".

Que, el Centro de Educación Especial Cobija "B" fue fundado un 12 de abril de 1990, por las profesoras Verónica Lima, Rosario de Daher y Lourdes Ojopi quienes inician la atención a niñas, niños y jóvenes con diferentes discapacidades del departamento de Pando.

Que, el Centro de Educación Especial Cobija "B", con sólo tres ítems a cargo de la profesora Rosario de Daher y dos profesoras voluntarias atendieron a niñas, niños y jóvenes de diferentes discapacidades durante tres años en el edificio de la escuela Juana Azurduy de Padilla, turno tarde.

Que, el Centro de Educación Especial Cobija "B" a iniciativa de la profesora Vilma Iriarte crea las Olimpiadas Especiales de educación en la ciudad de Cobija del departamento de Pando.

Que, el Centro de Educación Especial Cobija "B", en la gestión 2010 obtiene los símbolos patrios con el nombre de la escuela. Asimismo, se dota de equipamiento audiovisual y de música y se inicia los trámites para un transporte escolar que dependa del municipio.

Que, el Centro de Educación Especial Cobija "B", logra implementar distintos equipos multidisciplinarios en las diferentes áreas de atención. Así también, adquieren equipos de fisioterapia, de gastronomía y confección textil; ampliando ítems de docentes. Uno de sus logros fue obtener su propia infraestructura en Villa Busch.

Que, el Centro de Educación Especial Cobija "B", obtiene su Resolución Ministerial No 197/2005, emitida por el Ministerio de Educación que aprueba la apertura de la institución.

Que, la Senadora Corina Ferreira Domínguez, en Homenaje a la Batalla de Bahía, a celebrarse el 11 de octubre del presente año, decide otorgar en base a los méritos, gran servicio y aporte al Municipio de Cobija, en el ámbito de la Educación, que realiza el Centro de Educación Especial Cobija "B", en los 34 años de trayectoria, al ser una de las instituciones especiales de gran aporte en la educación, del Departamento de Pando, considera oportuno brindar el correspondiente reconocimiento.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Centro de Educación Especial Cobija "B" de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando**, en conmemoración a sus treinta y cuatro años de vida institucional, por haber cumplido con los debidos méritos y servicios al Municipio de Cobija, promoviendo su compromiso con la educación especial, formación y su inobjetable aporte a la sociedad en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Homenaje Camaral a Guido Marcelo Encinas Pasquier.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado*".

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que el Dr. Guido Marcelo Encinas Pasquier, Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH), ha demostrado un firme compromiso con la educación superior y el desarrollo académico.

Que la destacada trayectoria académica del Dr. Encinas incluye su rol como Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UMRPSFXCH, y como docente titular en las Carreras de Derecho, Contaduría Pública y Administración Financiera, desempeñando además funciones de liderazgo como asesor de la Federación Universitaria de Docentes en dos gestiones y como Presidente de la Célula de la Facultad en las gestiones 2021 y 2022.

Que como coordinador del Proyecto de Investigación "400 años formando Revolucionarios: Historia de la Universidad" y miembro del Comité Editorial de la Revista Científica de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, el Dr. Encinas ha contribuido significativamente al desarrollo de investigaciones y publicaciones que enriquecen el acervo académico de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Que el Dr. Encinas es autor de la obra "Práctica, fundamentación y compilación de Legislación laboral" en sus tres ediciones (2019, 2022 y 2023), y coautor de los libros titulados "Transformación social, política y económica en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (siglo XIX)" y "400 años formando revolucionarios", que destacan su importante aporte al análisis histórico y jurídico de la Universidad y su impacto en la sociedad.

Que, el Dr. Guido Marcelo Encinas Pasquier ha sido reconocido por importantes instituciones como el Honorable Consejo Municipal de Villa Vaca Guzmán, el cual le otorgó una Resolución Autonómica Municipal en 2023, y la Fundación ODR de Ecuador, que le otorgó la Mención Honorífica "Gran Doctor de las Universidades — Magna Universitates Doctorem" en 2024, además de recibir el reconocimiento "Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre" por el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Sucre



en septiembre de 2024, destacando su valiosa contribución académica y social a nivel nacional e internacional.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A R:

Homenaje Camaral al **Dr. Guido Marcelo Encinas Pasquier**, en reconocimiento a su invaluable contribución al desarrollo académico de las ciencias jurídicas, políticas y sociales en Bolivia, por su destacada labor como docente, investigador y autor, así como por su compromiso con la formación de nuevas generaciones de profesionales y su liderazgo en importantes proyectos institucionales.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias. No con el ánimo de molestar Presidenta.

Solamente, hacer la siguiente aclaración, los Homenajes Camarales, se había indicado que nadie va a estar en desacuerdo de entregar a una institución educativa, un centro de formación, instituciones o algunos municipios.

Sin embargo, cuando se trata de personas habíamos indicado que tengamos mucho cuidado y mejor se va por Comisión, aquí veo 3 o 4 abogados han presentado en realidad, he ido leyendo de este abogado sí tiene bastante reconocimiento incluso por el Gobierno Municipal tanto también si no me equivoco también departamental, bueno ahí creo que tenemos un respaldo como para poder aprobar quizás.

Pero, de los demás Presidenta, quisiera que aquí tomemos en cuenta y leamos de manera detenida porque hay otros que simplemente han coadyuvado ni siquiera han elaborado un libro, coadyuvado han sido parte, como coordinador en otros casos han sido Jueces y simplemente abogados litigantes, creo que eso no amerita personalmente se me equivoco mil disculpas, pero personalmente, creo que esto debería pasar por Comisión tratándose de personas para que la Comisión evalúe todo ello, sí que la Comisión hace una revisión minuciosa y verifica si realmente merecen este reconocimiento.

Entonces, yo quisiera eso a fin de poder mantener esa jerarquía en las declaraciones camarales, existiendo una recomendación de anteriores sesiones, de que tengamos cuidado con las personas no vaya ser que reconocer ahora y solamente sea un abogado de tanto, en este caso a todos los abogados también tendríamos que reconocer a muchos abogados, en cada uno de los departamentos hay buenos, excelentes abogados, incluso que han escrito muchas obras, aquí tenemos abogados, la Dra. Salame había sido Magistrada también tendría que ser reconocida en el día de abogado, yo quisiera que tengamos cuidado, pedirle, no con el ánimo de querer perjudicar o estancar quizás causar molestias como proyectistas, pero quizás tratándose de personas esto tenga que ir a la Comisión para una revisión minuciosa.



Sen.^a Presidenta: Gracias, Senadora por argumentar de verdad también todos somos responsables porque toda Dispensación de Trámite entra ya aprobado por dos tercios, en los posteriores tengan en cuenta senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senadora Presidenta.

No para pedirle que me hagan la declaración. Gracias Senadora Ana María, en realidad ese tema lo hemos tratado en la Comisión y hemos observado que todas las declaraciones que presentaron para personas más de la mitad por el hecho de que hemos entendido en la Comisión que cuando uno hace una Declaración Camaral a una persona, tiene que ser por algún trabajo significativo, un aporte a la sociedad por ejemplo en el caso de la Señora esta, creo apellido Cronenbold, una Señora del Beni, que también es abogada y un principio cuestioné y después revisando hemos encontrado una condecoración la máxima condecoración que el Beni le impone a la Señora por haber defendido la Ley de límites para el Beni.

Entonces, indudablemente la Señora esta, tiene un reconocimiento del Municipio del Departamento por haber defendido los intereses del Beni, entonces lo que habíamos quedado cuando se presentó el Reglamento de las Declaraciones Camarales, de que solo es de manera excepcional se iba dar curso a la Dispensación de Trámite.

Sin embargo, veo que son 12 Declaraciones Camarales y la mayoría son para personas particulares, entonces, yo coincidido plenamente con la Senadora Castillo, de que quizás sobre todo por mantener nivel de nuestras declaraciones deberíamos decir que si se trata de personas particulares no hay Dispensación de Trámite que vaya a la Comisión se analice se investigue y se vea se realmente la persona es merecedora, es diferente a una escuela, municipio. Esa es mi opinión quiero que sepan está el Senador Gutierrez también aquí que precisamente entre los 3 hemos hecho varias observaciones cuando se trata de personas.

Sen.^a Presidenta: Gracias Senadora por reflexionar también a otros colegas, tengamos siempre mucha en cuenta en los posteriores.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Homenaje Camaral a Julio Arias Soto.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:



Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que, el Lic. Julio Arias Soto, abogado de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, ha demostrado un destacado compromiso con el ámbito jurídico y académico, habiendo realizado estudios de postgrado en Ciencia Política, mención en Estudios Bolivianos en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), así como en Derecho Agrario y Procedimiento Agrario, y Educación Superior en la UMRPSFXCH, fortaleciendo sus competencias en diversas áreas del Derecho;

Que, en el ámbito judicial, el Lic. Julio Arias Soto ha prestado servicios en el Tribunal Agroambiental, habiéndose desempeñado como Juez Agrario de Sucre, Conjuez 2º del Tribunal Agrario Nacional y Delegado Asistente del Tribunal Agrario Nacional, así como Responsable Distrital de Régimen Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Chuquisaca, contribuyendo a la administración de la justicia en temas relacionados con el medio ambiente y los derechos agrarios;

Que, su destacada labor en el ámbito académico se refleja en su rol como Docente Honorario en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UMRPSFXCH, donde es titular de la asignatura de Derecho Agrario y su Procedimiento, siendo también docente invitado en la Universidad del Valle de Sucre, además de autor del libro "Derecho Agrario, Aprendiendo de los Maestros", que ha sido un importante aporte a la literatura jurídica en el país;

Que, su participación en el asesoramiento legal a organizaciones campesinas, como Asesor de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca, y su labor como abogado en el ejercicio libre de la profesión, han consolidado su rol como defensor de los derechos agrarios y su compromiso con la justicia social en Bolivia.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A R:

Homenaje Camaral al **Lic. Julio Arias Soto**, en reconocimiento a su invaluable contribución al desarrollo del derecho agrario y su destacada trayectoria como juez, docente y autor, así como por su compromiso en la formación de nuevas generaciones de profesionales y su defensa de los derechos de las comunidades campesinas.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidenta, levante la mano antes de pasar a este punto.

Simplemente, para corroborar efectivamente que en la Comisión se revisa con relación a una persona natural que es una persona individual, prácticamente su aporte por los méritos, aporte a la sociedad, entonces, bueno era muy importante tomar esto en cuenta habida cuenta que no sabemos de estas 3 personas realmente cuál es su aporte, muy genérico, nosotros ratificamos que esto debería pasar a la Comisión.

Sin embargo, de las unidades o de las personas jurídicas que es institucional ahí no hay problema 25 años de servicio es una institución adelante tenemos 110 años de fundación no se discute, así, por ejemplo, pero de personas naturales hay que tener mucho cuidado no vaya ser que se nos vaya, se tiene algún ejemplo en el que Cámara de Senadores a través de su Plenaria esté aprobando homenajes que inclusive a veces hay que revisar los antecedentes, porque es persona natural. Presidenta. Nada más, eso quería decir en su momento, pero no me concedió la palabra.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Está solicitando, la Senadora Castillo, que se cuente el voto. Había solicitado a las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Hay 24 presentes. Existe 13 votos. Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Homenaje Camaral a María Antonia Michel Gonzales.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado*".

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parágrafo I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.



Que, María Antonia Michel González nació el 5 de julio de 1973 en la localidad de Calero, provincia Oropeza, departamento de Chuquisaca, y desde temprana edad manifestó su pasión por la música, participando en coros y actividades musicales en su comunidad.

Que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha sido la cantante principal de grupos musicales reconocidos como "Llallaypacha," "Katari," "Ravelomanta," "Chulpañan," y "Los Capitalinos," habiendo también desarrollado una exitosa carrera como solista bajo el nombre de "María Michel."

Que su carrera artística se ha destacado por su capacidad de interpretar diversos géneros musicales, contando con un amplio rango vocal y una presencia escénica que le ha permitido llevar su música a diferentes públicos, tanto dentro como fuera de Bolivia.

Que, la artista musical María Antonieta Michel Gonzales fue y continúa siendo un referente musical a nivel nacional e internacional y ha elaborado un gran número de producciones musicales, tanto en conocidas agrupaciones, como en su carrera solista.

Que, a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentó en el ámbito musical, María Antonia Michel González ha demostrado una perseverancia y determinación inquebrantables, lo que la ha convertido en un ejemplo de superación y compromiso con la cultura boliviana.

Que, su aporte al desarrollo cultural y su esfuerzo por mantener viva la música tradicional y contemporánea boliviana merece un reconocimiento especial por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A R:

Homenaje Camaral Rendir un justo y merecido homenaje la **Artista Musical María Antonieta Michel Gonzales**, en reconocimiento a sus más de 30 años de recorrido musical, tiempo en el que aporta a la promoción, preservación, difusión y fomento de la cultura y las artes folclóricas en la población en general, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Homenaje Camaral al Centro de Educación Alternativa "Urcupiña.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje



Camara, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, el Centro de Educación Alternativa inició sus labores académicas en la gestión 2000, en la infraestructura privada del Instituto Parroquial Nuestra Señora de Urcupiña Unidad Educativa Nuestra. Sra. de Urcupiña con una Resolución Administrativa Nº 209/99 de fecha 29 de noviembre de 1999.

Que, el Centro de Educación Alternativa Urcupiña, merece todo el reconocimiento por los servicios de educación prestados en beneficio de la población del Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, cumpliendo con un aporte valioso en nuestro país.

Senadora proyectista: María Patricia Arce Guzmán.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

OTORGA:

Homenaje Camaral a favor del **Centro de Educación Alternativa "Urcupiña"**, en reconocimiento al arduo trabajo que desarrolla en el ámbito de la educación al conmemorarse veinticinco años de servicio en beneficio de los jóvenes y adultos del Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "Adela Zamudio".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77, parágrafo II del de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, parágrafo III establece que: "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, la Constitución Política del Estado garantiza el derecho que tienen las personas a recibir educación en todos los niveles de manera universal, gratuita, integral e Intercultural sin discriminación y que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado.

Que, la senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita el Homenaje Camaral para la Unidad Educativa Adela Zamudio de acuerdo a los siguientes antecedentes:

Que, EL Unidad Educativa "Adela Zamudio" fue fundada el 11 de octubre de 1914, en la provincia de Punata del Departamento de Cochabamba, cumpliendo 110 años de vida institucional.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 3433/2023 se aprueba el 19 de septiembre del 2023 el funcionamiento legal de la Unidad Educativa "Adela Zamudio"

Que, el Unidad Educativa Adela Zamudio, merece todo el reconocimiento por los servicios de educación prestados en beneficio de la población de Cochabamba, cumpliendo con un aporte valioso en nuestro país.

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 98 de su Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

OTORGA:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Adela Zamudio**, en reconocimiento al arduo trabajo que desarrolla en el ámbito de la educación conmemorando ciento diez años de fundación y de servicio en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de la población cochabambina y del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Homenaje Camaral a la abogada Mirna Teresa Núñez Vela Añez.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado*".

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, la Dra. Mirna Teresa Núñez Vela Añez, nació Trinidad, Provincia Cercado, Departamento del Beni, el 28 de mayo de 1955. Es una destacada Abogado en el foro Jurídico del Beni, con una trayectoria impecable en la Judicatura Judicial y Docente Universitaria.

Que, la Dra. Mirna Teresa Núñez Vela Añez, obtiene su título académico como licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas y título en provisión nacional como abogado, expedido por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba de fecha 17 de marzo de 1988, en su trayectoria como Abogado desempeño diferentes cargos en la Judicatura Judicial, iniciando como Actuaría en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de la Capital, , Auxiliar de la Sala Civil Segunda, Juez Segundo de Instrucción en lo Penal de la Ciudad de Trinidad, Juez de Instrucción segundo de la ciudad de Trinidad, Juez de Partido segundo en lo penal de Trinidad, Vocal de la Corte Superior de Distrito Judicial del Beni, Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Beni.

Que, la Dra. Mirna Teresa Núñez Vela Añez, desempeño cargos en la Administración Pública, desempeño una destaca labor de servicio a la sociedad como Asesora Legal del Comando Departamental de la FELCN-BNI, Juez Electoral de la Ciudad de Trinidad en varias gestiones, Tesorera de la Asociación Nacional de Magistrados de Bolivia entre otros cargos.



Que, la Dra. Mirna Teresa Núñez Vela Añez, en el afán de superación, capacitación y actualización, ha participado de un sin número de Seminarios, Talleres y otros, como el Primer Encuentro Judicial del Departamento sobre reformas Constitucionales, IX Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegio y Agrupaciones de Abogados, Análisis y Consideración sobre las Conclusiones de las segundas Jornadas Judiciales, entre muchos otros cursos de capacitación.

Que, la Dra. Mirna Teresa Núñez Vela Añez, durante su trayectoria como Abogado, Juez, Vocal y Presidenta de la Corte superior de Justicia del Beni, ha sido acreedora de múltiples distinciones, Agradecimientos, reconocimientos y otros, otorgados por instituciones internacionales, nacionales, departamentales, municipales, universitarias y otras, reconocimientos otorgados a su trayectoria y mérito profesional, servicio a la administración de Justicia en el Departamento del Beni y Estado Plurinacional de Bolivia, como el agradecimiento del Ministerio de Justicia, distinguidos representantes del distrito judicial de Bolivia, otorgado por el Alcalde de Caguas Puerto Rico, Huésped Ilustre, condecoración al Mérito por el Comando Departamental de la Policía del Beni entre otros.

Senadora Proyectista: Neila Velarde Salas.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A R:

Homenaje Camaral a la **Dra. Mirna Teresa Núñez Vela Añez** Abogada, Ex-Juez, Vocal y Ex Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Beni, por su destacada trayectoria profesional de Servicio a la Administración de Justicia en el Departamento del Beni del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

15. Proyecto de Homenaje Camaral al abogado José Luis Vaca Villarroel.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:



Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Inc. c) del Artículo 3 (Definiciones), Inc. a) del Artículo 4 (Alcance) y Parg. I del Art. 6 (Requisitos) del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, permiten otorgar homenajes a personas naturales por actividades culturales de relevancia para nuestro país; que a la vez son el canal de transmisión de creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación.

Que, el Dr. José Luis Vaca Villarroel; hijo de José Vaca Vaca y Teresa Villarroel Hurtado, nació en la ciudad de Trinidad, Departamento, el 08 de noviembre de 1975 del Beni, es un destacado abogado, Juez, Docente de la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Dr. José Luis Vaca Villarroel, obtiene su Título en Provisión Nacional como Abogado, en noviembre del año 2006 expedido por la Universidad del Valle "UNIVALLE - TRINIDAD", año en el que inicia también su vida laboral con 18 años de edad, en la entonces Corte Superior de Justicia del Beni recién nacido "Juzgado de Vigilancia de la Capital" a partir del 12 de diciembre de 1997 hasta el 28 de marzo de 2000 se desempeña como Actuario del Juzgado Primero de Instrucción en la Penal de la ciudad de Trinidad Capital del Departamento del Beni.

Que, el Dr. José Luis Vaca Villarroel, en su trayectoria como abogado ha desempeñado cargos; en consultoría con el PDCR II accediendo al cargo de Gerente de la mancomunidad "MANRIBE", el año 2004 hasta el año 2006 desempeña en el cargo de Asistente Técnico Jurídico de la Alcaldía Municipal de Rurrenabaque; cargo de Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de San Borja. y presidente de la Asociación de Abogados de San Borja, Docente de la Universidad Autónoma del Beni "U.A.B.", Juez de Instrucción Mixto y Cautelar Primero de Guayaramerín periodo el único Juez Transitorio del Beni y Abogado del Beni que ingresa a la Escuela de Jueces de Estado convirtiéndose en el Primer Juez Beniano Institucionalizado al Egresar de la Escuela de Jueces del Estado - EJE.

Que, el Dr. José Luis Vaca Villarroel es el único Juez de Instrucción Penal, Violencia contra la Mujer y Anticorrupción 1° de Guayaramerín, a partir del 1 de junio de 2017 hasta la fecha es posesionado como Juez Institucionalizado egresado de la Escuela de Jueces del Estado con el mismo cargo Juez de Instrucción Penal, Violencia contra la Mujer y Anticorrupción 1° de Guayaramerín.

Que, el Dr. José Luis Vaca Villarroel, en el afán de superación, capacitación y actualización ha realizado tres Diplomados, dos especialidades, una Maestría y por el momento Egresado del Doctorado Constitucional con mención en Argumentación Jurídica.

Que, el Dr. José Luis Vaca Villarroel; durante su trayectoria como abogado, Juez, Docente Universitario ha sido acreedor de distinciones a su trayectoria y Merito Profesional de servicio a la Educación Superior, Servicio Institucional del Beni y Estado Plurinacional de Bolivia, actualmente es docente de la Escuela de Jueces del Estado.

Que, el Dr. José Luis Vaca Villarroel; es Autor de un par de comentarios publicados en periódico de circulación nacional, autor del libro Salidas Alternativas (parte I) Conciliación y Procedimiento Abreviado y autor del comentario jurídico Retroceso de la Especialidad en Violencia Contra la Mujer, mismo que tiene relación tesis de maestría defendida y aprobada con honores y derecho a que sea publicada por parte de la universidad – Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" de la ciudad de Santa Cruz.

Senadora Proyectista: Neila Velarde Salas.

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A R:

Homenaje Camaral al Abogado Msc. **Dr. José Luis Vaca Villarroel**, por su desempeño como Juez y Docente de la Escuela de Jueces del Estado, por su destacada trayectoria profesional al servicio del Derecho, la Justicia, la Educación Superior, en el Departamento del Beni del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

16. Petición de Informe Oral al Ministro Desarrollo Rural y Tierra.

Sen.^a Presidenta: Conforme dispone al artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a la Senadora peticionaria para fundamentar la necesidad y la importancia del acto de Fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Bueno, no soy peticionaria, sí, me parece importante por eso sustento esta Petición de Informe Oral, presentadas por las colegas senadoras Barrientos y Requena, que solicitan al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe cuál es la cantidad actual del ganado porcino, ovino, caprino y avícola en los departamentos de: La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Tarija y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de Fiscalización dentro de los 7 días siguientes.

Con carácter previo tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Con la venia de Usted Presidenta, la tolerancia de los colegas, sé que estamos apurados y agotados, mañana se cumplen 122 años de una Gesta histórica que marcó un hito en la historia del país y que lamentablemente que muy poco se conoce en el mismo.

Los que estamos presentes aquí estoy seguro que en su mayoría ignoran lo que sucedió hace 122 años en la región del Norte, no me podía quedar sin comentarles y transmitirles esta información porque toda esa gente que durante muchos años estuvo viviendo nace, crece y muere en el Norte del país es fruto precisamente de esta Gesta histórica, la Batalla de Bahía, cuando nosotros hablamos de la Batalla automáticamente piensa en color militar en informe militar en armamento militar sobre todo en instrucción militar; da la casualidad que estas Fuerzas Armadas que combate contra una fuerza extranjera enemiga no tenía en sus filas ningún militar, se pusieron de acuerdo y se organizaron y defendieron territorio nacional



industriales, empleados, gente del lugar también los hermanos indígenas, como hoy 10 estaban llegando lo que hoy se conoce como Cobija, iniciando la Gesta con la fuerza revolucionaria del Brasil.

Por lo tanto, Presidenta yo quisiera pedirle a nombre de toda esa gente que infla el pecho en recordar y resaltar esta fecha histórica que, a través de su Presidencia, instruya a quien corresponda desde el Senado se resalte no se sea mezquino en hacer conocer a todo el país sobre este hito histórico –reitero– para nuestro país, saludo caloroso a mi región a Ixiamas porque también ahí existen personas que homenajean los restos mortales de un combatiente de la Gloriosa Batalla de Bahía. Gracias, Presidenta y colegas.

Sen.^a Presidenta: Importante el Senador que interviene bien vamos estar coordinando. Gracias, buenas tardes senadoras y senadores.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Ducentésima Vigésima Segunda Sesión Ordinaria; viernes 11 de octubre; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz; octubre de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 15:23.